

ספר
הר
שוב

על
מסכת הוריות
וסוגיות השי"ס

מאת
הגאון האדיר, שר התורה
רבי שמואל פירר זצ"ל הי"ד
אב"ד קראס (גליציה)
וחבר הועד הרוחני של ישיבת חכמי לובלין

מהדורה חדשה
יו"ל ע"י מרדכי בן הרב יוסף משה ז"ל פירר
בן נינו של הגאון המחבר

שנת 'הר שפר' (תשפ"ה) לפ"ק

להארות והערות:

מרדכי פירר

0527618998

A0527618998@gmail.com

© כל הזכויות שמורות

גרפיקה ועימוד: ג. מילר

שער הספר שיצא לאור בחיי רבנו, בשנת תרפ"ג

ב"ה.

ס פ ר

הר שפר

חידושים וביאורים על מסכת

הוריות

אשר חברתי בעזרת החונן לאדם דעת
אנכי הצעיר שמואל פיהרער במו"ה אשר זעליג ע"ה
אבד"ק קראס יצ"ו.

נדפס בהוצאות בני ניסי הגביר הנכבד מ"ה
(חיים ברוך עהרענבערג שרימ"א).

Druck und Verlag Von
M. CH. HOROVITZ
Bardiov, (Slovakie).

ברפוס המשובת של הרבני מ"ה
מנשה יהוקאל הורוויץ נ"י
בק"ק בארדיאב יצ"ו



לעילוי נשמת אבינו מורנו

איש האשכולות ואציל הרוח
הרב יוסף משה פירר ז"ל
רב בפתח תקוה

בן הגאון רבי בן ציון פירר זצ"ל
מו"ץ דרימנוב, ולאחר מכן רבה של ניר גלים
בעמח"ס 'חמדת ציון' על הש"ס ועו"ס עה"ת
בן הגאון רבי יוסף משה פירר זצ"ל
ראב"ד רימנוב

בן רבנו הגאון האדיר שר התורה
רבי שמואל¹ פירר זצ"ל הי"ד
גאב"ד קראס, בעמח"ס 'הר שפר' עמ"ס הוריות



תהא הנצחה זו גם לאחיותיו של אבינו, חנה ארנברג וטובה פירר ע"ה
אשר כל ימיהן נשאו בנאון את מורשת משפחתן

תוכן הענינים



פתח דבר	ז
תולדות חיי רבנו	ט

מסכת הוריות

פרק א'	יז
פרק ב'	צג
פרק ג'	קכה

חידושי תורה על סוגיות הש"ס ומדרשים

דברים אחדים	קפג
פלפול בסוגיא דכבתה + שבת דף כ"א-ע"ב	קפה
עוד בסוגיא דכבתה + שבת דף כ"א-ע"ב	קפו
בסוגיא דמכשירי מילה + שבת דף ק"ל ע"א	קצב
בדרשה ד'ביום ולא בלילה' בקרבנות + שבת דף קל"ב ע"א	קצד
בענין מילת משה רבנו + שבת דף קל"ב ע"א	קצה
בענין עירוב במגדל ואבד המפתח + עירובין דף ל"ד ע"ב	קצז
בסוגיא דפסח בא בטומאה + פסחים דף ס"ז ע"א	קצט
בסוגיא דבל תאחר + ראש השנה דף ד' ע"א	רג
ביקש קהלת להיות כמשה + ראש השנה דף כ"א ע"ב	ריז
בענין עדות בקידוש החודש + ראש השנה דף כ"ב ע"א	ריט
בסוגיא דשופר של עולה + ראש השנה דף כ"ח ע"א	ריט
בסוגיא דשני בתים + יומא דף י"ג ע"א	רכא
בענין תרומת הדשן והוצאתו + יומא דף כ"ג ע"ב	רכה
בענין פרישה בין האולם ולמזבח + יומא דף מ"ד ע"א	רכז
בדברי התנ"י ביומא דאין פורשין מכה"ג בעת הקטרת הקטורת + יומא דף מ"ד ע"ב	רכט
בסוגיא דעומד אדם על המוקצה + ביצה ל"ד ע"א	רל
בסוגיא דשבת קובעת למעשר + ביצה דף ל"ד ע"ב	רלג
דבר נחמד במס' ביצה עה"פ "אכלו משמנים"	רלה
בענין צרעת ככהן גדול + מועד קטן דף י"ב ע"ב	רלה
בענין מים שאין להם סוף + יבמות דף קכ"א ע"א	רלו
בסוגיא דפתח פתוח + כתובות ט' ע"א	רלז
קידושי קטנה + קידושין דף מ"א ע"א	רלח
בסוגיא דשלוחו של אדם כמותו + קידושין דף מ"א - מ"ב	רמ

בסוגיא דשליח נעשה עד • קידושין דף מ"ג ע"א.....רמא
מיתת בלעם וביאור דברי בעל הטורים • סנהדרין דף ק"ו ע"ב.....רמה
בסוגיא דיש חורש תלם אחד • מכות דף כ"א ע"ב.....רמו
בסוגיא דלאו שאין בו מעשה • שבועות דף ד' ע"א.....רמז
בענין קונם שלא אוכל ביוה"כ • שבועות דף כ' ע"ב.....רמט
בסוגיא דאיסור כולל • שבועות דף כ"ד ע"א.....רנ
עוד בסוגיא דאיסור כולל • שבועות דף כ"ד ע"ב.....רנד
בסוגיא דכופר בממון שיש עליו עדים • שבועות דף ל"ז ע"א.....רנה
בסוגיא דהמלוה על המשכון • שבועות דף מ"ג ע"ב.....רנז
בענין השוחט את המסוכנת • חולין דף ל"ז ע"א.....רסב
בני קטורה • זבחים דף ס"ב ע"ב.....רסג
נדב ואביהוא • זבחים דף קט"ו ע"ב.....רסד
בסוגיא דשתי הלחם • מנחות דף צ"ה ע"ב מתני'......רסו
בענין מדות המזבח והעזרה • מנחות דף צ"ז ע"ב.....רסז
בסוגיא דיש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבעה חטאות ואשם אחד • כריתות דף י"ג ע"ב.....רסט
בענין ספק פדיון הבן.....ער
בענין רובא עדיף מחזקה.....ערב
לתרץ שיטת הרמב"ם בענין ספיקא דאורייתא.....רעג
תשובה להלכה בנידון ירושת חזקת רבנות.....עדד
תשובה לחכם אחד בענין חציצה.....רעז
בדיני תפירת ס"ת.....רעט
בענין מקרא מגילה, ובדין כתיבה בחוה"מ.....רפא
בענין כתב סטענאגראפיע בחוה"מ.....רפג
בענין טומאת רביעית דם באוהל.....רפד
תשובה בענין מינקת.....רפו
בענין כשרות מקוה.....רצ
עוד בענין הנ"ל.....רצב
הוראה בדבר קמח למצות בשנת תש"א.....רצב
בענין מילה ע"י ישראל ופריעה ע"י נכרי.....רצג
מיתת צדיקים.....ש
נסיון העקידה.....ש
ביאור מדרש פליאה עה"פ "הים ראה וינוס".....שב
שבעה כה"ג שהיו בני קמחית.....שג
חנוכה.....דש

נספח- אגרת שכתב רבנו למהר"ם שפירא זצ"ל.....שו

פתח דבר



בלב מלא רגשי גיל והודאה להשי"ת, על הזכיה הגדולה שנפלה בחלקנו, להוציא לאור מחדש את הספר 'הר שפר' עמ"ס הוריות יחד עם חידו"ת על הש"ס, מסבינו זקננו, הגאון האדיר שר התורה רבי שמואל פירר זצ"ל הי"ד אבד"ק קראס (קרוסנה), אשר היה מענקי התורה בגליציה בדור שלפני השואה, ומעט מזעיר מגדלותו בתורה ובעבודת ד' ומהערכת גדולי התורה אליו, ניתן לראות במאמר העוסק בתולדות חייו המובא להלן.

עוד יזכור לנו אהבת איתן, סבינו הגאון רבי בן ציון פירר זצ"ל, נכד רבנו, רבה של ניר גלים, אשר לאחר השואה טרח ויגע להוציא לאור את כתבי סבו המחבר, ובשנת תשי"ז הדפיס את הספר 'הר שפר' (מתוך עותק אחד שנמצא לאחר השואה אצל קרוב משפחה בארה"ב), והניף ידו בשנית בשנת תשל"ט ואז צירף גם חידו"ת על הש"ס מרבנו, ממאמריו שנמצאו בכתבי עת וממחברות של תלמידיו.

זכרון אחד עולה לכאן ולכאן, אבינו מורנו איש האשכולות ואציל הרוח, הרב יוסף משה ז"ל, אשר היה לסבינו לעזר ולאחיסמך בהוצאת הכתבים, כפי שהודה לו בהקדמה לחלק ב' בספר שהוציא לאור בשנת תשל"ט.



ספר 'הר שפר' עמ"ס הוריות יצא לאור עוד בחיי חיותו של רבנו, בשנת תרפ"ג, ומיד בעת הופעתו עשה רושם כביר על הלומדים, ורבים אשר עד אז לא למדו מסכת זו, למדו אותה בפעם הראשונה כדי לעמוד מקרוב על טיבו של הספר ששמעו יצא בכל חוגי הלומדים (מתוך הקדמת סבינו לספר).

במהרה זו, נוספו כמה חידושים בבחינת קנקן חדש מלא ישן. בחלק א' שהוא עמ"ס הוריות, חולק הספר לקטעים קצרים יותר כאשר היו קטעים ארוכים (וגם צוינו אותיות בראשי הקטעים), זאת כדי להקל על הלומד. כן נוספו כותרות ראשיות וכותרות משנה, כדי שההוגה בו ידע וישכיל בכל חלק מהספר במה הוא עוסק, ובכך יקל עליו למצוא את מבוקשו. כמו כן התווספו מאות מראי מקומות לסוגיות הרבות בש"ס ודברי רבותינו הראשונים, שהגאון המחבר

שוזר בחידושי. וידע הלומד נאמנה, שהואיל ותוספות אלו אינם מהמחבר, אם שגינו עמנו תלון משוגתנו.

ובמעשהו בחלק א', כן מעשהו בחלק ב' שהם חידושים על הש"ס ומדרשים, מכתבי רבנו או מכתבי תלמידים ששמעו ממנו. במהדורה זו נוספו כותרות ומראי מקומות, וגם צורפו כמה חידושים מרבנו שלא נדפסו בספר שיצא ע"י סבינו (משום שלא היו תחת ידו), אשר קובצו מפי ספרים וקבצים שונים. בתחילת כל ענין צויין מקורו, והאם הוא מרבנו או מתלמידים שפרסמו את מה ששמעו מפיו, ומה שלא צויין הרי זה ממחברות תלמידי רבנו שרשמו כפי הבנתם.

יבורכו הרה"ח רבי שמריהו ציטראנענבוים שליט"א, מפארי וחשובי הקהל דקהילת באבוב (ברוקלין), עורך קבצי 'כרם שלמה', שאביו וחמיו היו תלמידי רבנו בקראס, ובזמנו סייע לסבינו למצוא את חידושי רבנו שהיו פזורים בהרבה אכסניות של תורה, וגם עתה סייע בידינו למצוא חידושים נוספים, ונתן רשות להדפיס את חידושי רבנו שראו אור בקבצי 'כרם שלמה' שיצאו על ידו. ועמו בנו הרה"ג רבי נפתלי ראובן שליט"א, ר"מ במתיבתא 'עץ חיים' דבאבוב (ברוקלין), אשר הביא בפנינו עובדות רבות מזקניו, תלמידי רבנו, וקבענום בהערות במאמר העוסק בתולדות חייו.

קובע ברכה לעצמו, בני הרב בן ציון יצחק שליט"א, אשר במשך תקופה ארוכה למד עמי בצוותא חדא את מסכת הוריות ולאחר מכן את ספרו של רבנו על מסכת זו, וסייע בהבנת דבריו שפעמים רבות באים בעמקות גדולה. הברכה אחת היא לו, לחתני הרב הלל ידידיה אופנהיימר שליט"א, לבני הרב שמעון שליט"א, לחתני הרב חיים אהרן גרינגרד שליט"א ולבני הבה"ח יוסף משה נ"י, אשר סייעו בידי בהגהת הספר ובעצותיהם המחכימות. יבורכו גם גיסי ואחי, הרב חיים דב פרנקל, הרב גדעון סגל והרב יצחק זאב פירר, על שהרימו תרומה לסייע בהוצאת הספר. זכות רבנו תעמוד לכולם להתברך בכל מילי דמיטב.

אחתום בהודאה כפולה, לאמנו מורתנו מרת עליזה תחי', אשר עמדה לימין אבינו בעצה ובתבונה, ומסורה לכל בני המשפחה בכל ליבה, שתזכה לרוב נחת מתוך בריאות איתנה ומנוחת הנפש. ולעזרתי בקודש, שהמריצה רבות את הוצאת הספר, אודה ואשא תפילה, מנשים תבורך, ששלי - שלה. יזכנו ד' לרוות מכל צאצאינו רוב נחת דקדושה.

בס"ד, לסדר "ויחנו בהר שפר", תמוז, תשפ"ה

מרדכי פירר

בן נינו של הגאון המחבר

תולדות חיי רבנו^א



הרבה לבטי נפש עברו עלי עד שהחלטתי להעלות על הכתב שורות אלו. תפקיד מאד אחראי נטלתי על עצמי בהקמת מצבה זו על קברו הקדוש של זקני הגאון מוהר"ש הי"ד. עלי הוטל לתאר את דמותו ושיעור קומתו, על כל צבעי הקשת שבאישיותו המופלאה, ואיך לא ארעד? איך יכול קטן כמוני להעריך הערכה אמיתית את הגדול ממנו לאין שיעור? ולא רק גדול אלא גדול שבגדולים היה האיש^ב, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, גאון בתורה וחסיד בכל מעשיו^ג.

זאת ועוד, ידיעותי הביוגרפיות על זקני הגאון הי"ד הן דלות מאד. נולדתי כשזקני היה בגיל העמידה וכשחונכתי על ברכיו הוא היה כבר איש שיבה, ומעט מאד קלטו אזני נתונים אישיים על



א. הקדמה זו נכתבה ע"י נכד רבנו, הגאון רבי בן ציון פירר זצ"ל, במהדורת ספר 'הר שפר' שהוציא לאור בשנת תשי"ז, וחזרה ונשנתה במהדורה שהוציא לאור בשנת תשל"ט. במהדורה חדשה זו, הוספנו את ההערות, בהם הובאו פרטים רבים מחיי רבנו והנהגותיו בקודש, שחלקם נאספו מספרים וקבצים שונים (והמקור צויין בסוף כל הערה), והרבה שמענו מהרה"ג ר' נפתלי ראובן ציטראנענבוים שליט"א (ר"מ במתיבתא 'עץ חיים' דבאבוב, ברוקלין), אשר אבי אביו הרב צבי (הערשל) ציטראנענבוים וגם אבי אמו הרה"ג ר' יהושע וואלף זאפערן (שהיה ר"י באבוב ברוקלין, וכן ספרא דבי רב אצל כ"ק אדמו"ר מוהר"ש מבאבוב זצוק"ל) היו מתלמידי רבנו בעיר קראס, ושמע מהם ידיעות ופרטים חשובים מתולדות חייו (ובהערות דלהלן שהובאו מפי עדותם, צויין כמקור - תלמידי רבנו).

ב. היה מגדולי רבניה וגאוניה של יהדות מזרח אירופה (ס' אודים מאש - אש התורה, עמ' תצ"ט), מחשובי מרביצי התורה בפולין ומעמודי ההוראה בגליציה (ס' מעשה רוקח - תולדות בעל הדבר יהושע, עמ' כ"ד), עמד בראש רבני וגאוני גליציה בחכמתו וגאונותו (ס' רבנו הקדוש מטשחויב, עמ' נ"ד). אבד"ק ציעשנוב אמר, שרבנו היה המשיב הגדול ביותר בדור ההוא בגליציה, ובאו לקבל אצלו הורמנא יותר מאשר אצל כל רב אחר (תלמידי רבנו).

מבין אלו שקיבלו ממנו 'הורמנא', כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצ"ל בנו של ה'קדושת ציון' (תלמידי רבנו, וכן מובא בס' תולדות אנשי שם, עמ' 35), וכן מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל (סיפר כן לנין רבנו, הרב יוסף משה פירר ז"ל).

ג. כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצ"ל, הכתיר את רבנו (במסיבה השנתית לטובת מוסדות באבוב במוצש"ק פ' קדושים, שנת תדש"ם) בתואר הגאון האדיר, וסיפר שרבנו היה מגדולי התורה בגליציה, ובדור ההוא הוא זה שהיה המסמך רבנים להורות הוראה בישראל. בנוסף סיפר, שהוא היה מופלג בחסידות ועובד ד' גדול, ובאמצע הלילה כשכולם ישנו, הוא הדיר שינה מעיניו ועסק בזוהר הק' מאין רואים. עוד סיפר, שפעם אחת הוא נסע במיוחד לקראס ללבן עמו איזה ענין (בית המלכות, מערכת בית צדיקים - באבוב, עמ' 109).

אודותיו. כל מה שאזני קלטו מפי מאות מעריציו שסבבוהו, הוא שיר תהלה על גדלותו הענקית, על ההוד שבתפארת שבאורח חייו, על ענוותנותו האמיתית שובה ליבותיהם של כל אלה שבאו אתו במגע^ד. ענוותנותו שהטביעה חותמה על כל סביביו ובראש ובראשונה על אנשי ביתו, גרמה לכך שגם בחוג בניו וחתניו לא הרבו לספר זכרונות מימי התשחורת שלו, על החליפות והתמורות שעברו עליו בימי ילדותו, נערותו וצעירותו. הרשמים הראשונים שנקלטו במוחי מתוך הסתכלותי אני לעברו של אותו איש מורם מעם, הם לכן מוגבלים לתקופה אחת בלבד - תקופתו האחרונה.

ואם החלטתי בכל זאת לגשת אל המלאכה האחרת הזאת, הרי זה משום שאין איש אחר שיעשנה. יהדות גליציה על רבבותיה הושמדה ובתוכה גם אלפי תלמידיו של זקני הגאון, ומבין הבודדים בתלמידיו שנשארו בחיים, לא מצאתי עד כה איש שיוכל להקים גלעד לרבו הנערץ ששמו נזכר בסילודים.



זקני (אבי אבי) הגאון הי"ד נולד לאביו ר' אשר זליג פיהרער ע"ה בכפר סנקובה, סמוך לגורליין, בגליציה המערבית, בערך בשנת תרכ"ז. כשרונותיו המצויינים באו לידי גילויים המזהיר עוד בשחר ילדותו, הוא התפרסם כ'העילוי מסנקובה'.

שקדנותו בתורה היתה עצומה כבר בשחר ימיו, חתירתו לקראת כיבוש התורה לא ידעה ליאות והוא כבש אותה בסערה. בהיותו כבן עשר שנים ידע על פה את החלק הראשון חושן משפט על ה'קצות' וה'נתיבות'.

דרך לימודו בצעירותו היתה דרך הפלפול, הפלפול המקורי שאינו סוטה מהענין בו הוא עוסק והוא כולו מוצק מן המסד ועד הטפחות. לשמע פלפוליו הישרים והבנויים להפליא, הרכינו ראשיהם גם מתנגדי הפלפול המושבעים. ההבדל בין פלפול מחושב זה לבין הפשט הוא פחות מחוט השערה. הוא לא סבל את עירוב הפרשיות והתחומים בין העניינים השונים, על ידי הנחות פורחות באויר.

ד. היה הצנע לכת מאוד בכל עניניו, הן בלימוד, הן בעניני יראת שמים. וסיפר בנו הרב שלמה הי"ד, שראה פעם תשובה שהכין אביו להשיב לשואל, ואמר לו, אבי הלא זה מקרוב שמעתי ממך דבר נאה מאד בענין זה שאתה משיב, ולמה לא תכתבנו, והשיבו ומה לי בזה, וכי שאל ממני להרחיב הדיבור, אני משיב רק על שאלתו ששאל ממני. וכך היתה דרכו בתשובות, שלא הרחיב על אף שהיה מחדש נפלא, והשיב רק לענין השאלה. ואף את ספרו 'הר שפר' לא היה מדפיס, לולא שנדר לעשות כן במשך ימי הסכנה של מלחמת העולם הראשונה. (תלמידי רבנו). ה. בעודו ילד קטן כבר יצא שמו כעילוי, וכשבחן תלמידים בת"ת היה רגיל גם להשמיע דברי מוסר, ורצה להלהיב לבם להתמדה, ולכן אף שבד"כ היה בהצנע לכת, אמר להם פעם אחת שבהיותו ילד קטן כבן תשע כבר ידע את הקצוה"ח ח"א כולו (תלמידי רבנו).

הוא אהב את החריפות הדולה ממעמקי הסוגיא, זו עצמה בה עוסקים, פנינים וחורזים אותן אחת לאחת עד שמחרוזת זו מקיפה את כל הקושיות בסוגיא הנדונה ומסירתן בקלות אחת אחת.

זמן קצר למד אצל הגאון ר' יצחק שמלקיש אבד"ק פשמישל, מחבר הספר המפורסם 'בית יצחק' על ארבעה חלקי שו"ע.

בהיותו כבן שמונה עשרה נשא לאשה בת תלמיד חכם מובהק, הוא אבי זקנתי שרה הי"ד, הרה"ג מוה"ר אברהם יהושע העשיל גאלדמאן ז"ל ממדינת צ'כיה. אחד עשר ילדים הוליד ממנה, שישה בנים וחמש בנות, כל בניו וחתניו לוקחי בנותיו היו רבנים בערים שונות בגליציה¹.

כבן עשרים היה כשנתמנה לרב בעיירה קטנה בגליציה בשם מילובקה (מילאווקא)², שם ישב באהלה של תורה יומם ולילה. התמדתו לא ידעה גבול, שם גם נתגלו כשרונותיו העצומים במלא היקפם. נוסף על חריפותו הגאונית נתגלה כשרונו ההסברתי המזהיר, בשיעוריו ריתק את תלמידיו למשך שעות שלמות מבלי שירגישו שהזמן אינו עומד במקומו. כוח הסברה כזה, מעטים

ו. קודם לכן, בהיותו בן י"ב שנים נסע לעיר טארנא ללמוד אצל הגאון בעמח"ס 'בית לוי' עמ"ס גיטין, שהיה תופס ישיבה מפורסם. והיה אז יום שני או חמישי בו קוראים בתורה, והלך להבית לוי ואמר שרצונו ללמוד אצלו, ואמר לו "ואם קענסטו יונגעלע" (מה אתה יודע ילד), והשיבו שידוע את כל הספר החדש שיצא עתה לאור - 'בית לוי'. אמר לו הגאון, וכי אתה יודע היכן אני סותר את עצמי בחיבורי. היה אז באמצע התפילה (אולי לפני קריאת התורה) והתחיל לחשוב בזה, ובשעה שעלה הבית לוי לתורה (קריאת לוי) הבין למה כיוון הגאון, ומרוב שמחתו משך בכנף טליתו בעת הקריאה, וכשגמר הבית לוי ברכת התורה, אמר לו את המקום, והשיבו שיפה כיון, אלא שרק לאחר שנדפס הספר הרגיש בסתירה (תלמידי רבנו).

ז. בניו היו: א. הגאון ר' יוסף משה, ראב"ד רימנוב (נפטר לפני השואה). ב. הגאון ר' יצחק זאב הי"ד, אב"ד יאשליסק ואח"כ אב"ד מדזילבורץ. ג. הגאון ר' דוד הי"ד, ראב"ד לנצוט. ד. הגאון ר' יעקב ישראל הי"ד, אב"ד זלוזיץ. ה. הגאון ר' אהרן לייב הי"ד, חבר ביה"ד בקראקא. ו. הגאון ר' שלמה הי"ד, יד ימינו של רבנו בימי זקנותו (רבנו הועיד אותו למלא את מקומו ברבנות העיר אחריו - תלמידי רבנו). חתניו היו: א. הגאון ר' נחום וקסברג הי"ד, חבר ביה"ד בקראקא. ב. הגאון ר' עקיבא המרלינג הי"ד, ראב"ד קראס. ג. הגאון ר' זאב וואלף ריינמאן הי"ד, אב"ד נארוול. ד. הגאון ר' מאיר פינטר הי"ד, ר"מ ומו"צ דקראס. ה. בעל בתו לאה שנפטרה לפני השואה (אין לנו ידיעה מה היה שמו).

ח. כל בניו ולוקחי בנותיו כולם היו יושבים על מדין רבנים ומופלגי תורה גדולים, ובכל גליציה לא היה רב אחר שהיה לו בית כזה (תלמידי רבנו).

ט. כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק צדוק"ל סיפר, שביאשליסק למד אצל הגאון רבי יצחק זאב בנו של רבנו, וסיפר לו בשם רבנו שבעת שהיה רב במילאווקא הגיע פעם אחת לעיר הרה"ק רבי אברהם יוסף איגרא מזילין לנוח, ומנהגו היה לרקוד באמצע תפילותיו, והיו שם מתנגדיו ששמו כסאות וספסלים כדי שיתקל בהם, וסיפר שהיה לפלא שהוא רקד בתפילתו בעינים עצומות ולא נתקל באף כסא (ס' נפלאות הצדיקים עמ' 1079).

דוגמתו. הסוגיות היותר מסובכות, הסביר לקטנים ולגדולים כאחד בקלות מפתיעה, עד שלא היה אף אחד שהתקשה בהבנת הענין.

שם גלייה לדרעיה גם בשטח האגדה ונפל נהורא, עד כמה שנראה לכאורה שאין מיזוג בין פלפול לבין דברי כיבושין, הרי אצלו עלה הזיווג הזה יפה מאד וגם עשה פרי, הוא היה אומן הדרשות מבית המדרש הישן.

אחרי ששמו הלך לפניו, כאחד מיוחד בתור גדול בתורה ופדגוג אומן בעל שיעור קומה, פנו אליו חכמי קראקא לקבל על עצמו משרת ראש ישיבה בעיר מעטירה זו, שהיתה תמיד אם בישראל לפי מיטב המסורת הלמדנית. בחפץ לב נענה זקני הגאון להצעה זו, מטבעו היה איש מעורב עם הבריות ולא היה נוטה להסתגר בד' אמותיו. כי מה יכול לעשות ענק רוח כמוהו בעיירה קטנה ואנשיה בה מעט, אם לא להסתגר בד' אמותיו הוא ושל ההלכה.

בקראקא מצא זקני כר נרחב לפעולה תורתית אינטנסיבית, שם הוא השמיע תורתו בישיבה שבין כתליה הדהדו קולותיהם של כארבע מאות תלמידים. לישיבה זו יצאו חיש מהר מוניטין בכל ערי גליציה, והיא משכה את תשומת לבם של כל גדולי הדור ההוא. כל גדולי התורה שנזדמן להם לעבור דרך קראקא או לשהות בה כמה שעות, לא החמיצו את ההזדמנות לבקר בישיבה מפוארת זו ולהתפעל ממנה^א.

י. המהר"ם שפירא זצ"ל מייסד ישיבת חכמי לובלין, שהיה מפורסם כנואם בחסד עליון, אמר פעם, שאילו היה באמתחתו אותו שלל רעיונות באגדה שיש להגאון מוהר"ש פירר, כי אז היה יכול לעמוד ולדרוש ברבים ימים תמימים בלי הפסק (מתוך הקדמת נכד רבנו לס' 'הר שפר' שהוציא בשנת תשי"ז).

יא. רבנו היה גם מחברי הועד הרוחני של ישיבת חכמי לובלין, שנוסד לאחר פטירת המהר"ם שפירא זצ"ל, ובו היו חברים כמה מגדולי הדור ההוא (ס' שיח השדה של הגר"א פרומר ר"י יח"ל - רשימת יח"ל; ס' אור משה, מנדלבוים, עמ' רצ"ג).

בס' אגרות ותולדות המהר"ם שפירא, פרק ה', מופיע צילום מכתב (ונדפס להלן בסוף הספר כנספח) שכתב רבנו למהר"ם שפירא מתאריך צום גדליה שנת תרפ"ח, בו הוא כותב: "התולה ארץ על בלימה, הוא ייטיב את החתימה, לכבוד ידידי ה"ה הרב המפורסם הגאון הגדול, מעוז ומגדול, רב פעלים, בכשרונותיו הנעלים, סיני ועוקר הרים, בפלפולים יקרים, הוד שמו מפארים, מו"ה מאיר שפירא שליט"א, האבד"ק פיעטרקוב יצ"ו,

אחדשכהד"ג, אביעה תודה ותש"ח לכת"ה עבור התשורה אשר כיבדני בספרו הבהיר וצהיר המשובח והמפואר "אור המאיר" אשר אור לו בציון המצוינת בהלכה וכל הוגי תושיה ומלומדי למד נהנים לאורו. וכבר נתתי מעות קדימה דמי מחירו עוד אשתקד לר' אהרן וועבער מקארטשין. והנני שולח את ספרי ה"ש קרבן שלמים להשלמת מאת אלף ספרים לעקד הספרים של ישיבת חכמי לובלין.

ובזה הנני ידידו דושת"ה בלונ"ח ומברכו בגח"ט, מוקירו ומכבדו כערכו הרם והנישא, שמואל פיהרער אבד"ק קראס.

אולם בעטיה של הרצאת שיעורים יום יום נעשה זקני צרוד במידה שלא יכול היה להמשיך בעבודת קודש זו, על אף רצונו העז להקדיש כל כוחותיו וכשרונותיו להפצת תורה ברבים.

בסביבת שנת תרס"ד, פנתה אליו הקהילה היהודית החדשה בעיר קראס בגליציה והזמינה אותו לבוא ולכהן כרב בעיר צעירה זו⁷. כשלושים וחמש שנים כיהן בעיר זו עד יומו האחרון⁸. בעיר זו התחיל להשיב לשואליו דבר ה' זו הלכה⁹. כל יום הביא אתו צרור לא מבוטל של מכתבים מכל קצוי פולין ומחוצה לה¹⁰, אשר תוכן כולם היה רצוף תורה והעיסוק בה. רבנים פנו אליו בשאלותיהם האקטואליות, אשר החיים ממציאים אותן תמיד מלא חפניים. בחורי חמד חובשי בתי מדרש פנו אליו בהצעותיהם ליישב קושיות חמורות המנסרות בעולם הלומדים, להראות כוחם במלחמתה של תורה, ובעיקר לשמוע חוות דעתו של אותו גאון אדיר, אשר היה מצביא מנוסה במלחמה זו ואשר עליונותו בה היתה בשביל כולם למעלה מכל ספק¹¹.

יב. בשנת תרצ"א בערך, הוצרך כ"ק אדמו"ר מבאבוב צוק"ל לסגור את הישיבה לתקופה מפאת היותו שקוע בחובות עצומים, ושלח למעלה מעשרים מבחירי התלמידים ללמוד אצל רבנו. אחד מהם, הגאון ר' אברהם אנגלרד שהיה אב"ד דאברא ואח"כ אב"ד קרית באבוב בת ים, סיפר בהתפעלות עצומה משיעוריו החריפים והעמוקים של רבנו בשו"ע אבהע"ז תקנת עגונות במשך כמה שעות כל יום, והוא החזיק א"ע לתלמידו המובהק וגם קיבל ממנו היתר הוראה (שו"ת אמרי אברהם, אנגלרד, פתח דבר עמ' 5).

יג. בקראס היו בערך שבע מאות משפחות שומ"צ, ועם כל זה לאחר מלחה"ע הראשונה התדרדר המצב אצל הרבה מבני הנוער, ולכן אף שבתקופה ההיא היו כל בתי העיר שייכים ליהודים, מ"מ לא רצה רבנו לעשות עירוב כי אמר שבמצב כזה יש לחוש לאלו שיטלטלו גם מחוץ לעירוב. מחוץ לעיר היה בית חרושת גדול ועבדו שם נערות בנות ישראל מבנות העניים גם בשבת, ובשבת אחת הלך הרב לשם עם עוד זקנים ומחו על כך, אך לא היה יכול להמשיך כי מסרו אותו לגויים מחמת כן. מאידך בתוך העיר לא היה חילול שבת, ופעם אחת פתח איש בליעל מסאני"ק חנות בלב העיר בשבת והרב הזהירו מאוד ולא הטה אוזנו, ולאחר זמן מה נהרג ילדו ע"י רכב שדרסו, וברח הרשע מהעיר ותהום כל העיר, והיה ברור לכולם כי היה זה עונש מחמת שזלזל ברב (תלמידי רבנו).
יד. גם אז כשכבר לא היתה לו ישיבה, באו מאות לקבל ממנו 'הורמנא' מכל מדינת גליציה (תלמידי רבנו).

טו. **בכל יום** הגיעו לו **חבילות חבילות** של שאלות מכל המדינה, והשיב לכל אחד (תלמידי רבנו, ההדגשה היא שלהם).
טז. סיפור מענין סיפר כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב בשם רבנו, על בעל הש"ך. כשנדפס ספר נקודות הכסף להש"ך שהוא הגהות על הט"ז, היה הש"ך עדיין בגיל צעיר מאוד והט"ז היה זקן הדור ופאר הדור והדרו, וכולם נכנעו לפניו. וכשנתפרסם הדבר שהש"ך הוציא לאור ספרו נקוה"כ הרע להם על שהעז לדבר נגד גדול הדור, ובאו טובי העיר לט"ז לבקש הימנו להחרימו, וענה להם שיתהו על קנקנו אם הוא ת"ח וצדיק לא יחרימהו. הלכו לש"ך לתהות על קנקנו, וכשבאו לחדרו ראו שהוא יושב במקומו ולומד בהתמדה נפלאה ואינו מרגיש כלל שבאו לחדרו. ואף שקם ליטול ספר מהארגז ולעיין בו ע"כ לא הרגיש בהם כלל. פתאום ראו אחד שבא ונתן ידו על המזוזה ותיכף רץ לדרכו, והש"ך קם ממקומו וסגר ספריו ורדף אחריו עד שהשיגו במקום הסמוך לנהר ותפסו, והתווכח עמו זמן רב ולאחר מכן נפרדו זה מזה. הם הלכו לאיש ההוא ושאלוהו למה רדף אחריו הש"ך, ומה היה הוויכוח ביניהם. ענה להם האיש, בעל יסורים אני ותימיד צרות רבות סבבוני כל ימי חיי והחלטתי לעשות קץ ולאבד

אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי ששבע נדודים ותלאות אין קץ, ניגש לכתוב את ספרו 'הר שפר' ששמו מקופל בתוכו, על מסכת הוריות. ספר זה בא למלא את החסר במסכת קטנה זו בסדר נזיקין. מעטים הם המפרשים על י"ג הדפים שמסכת זו מכילה. הספר 'הר שפר' מילא את תפקידו בנאמנות, הוא מהווה פירוש פשטני מלא סנסני חריפות. יש בו מן הפשטנות והפקחות כאחת, מזיגה נפלאה של פשט ופלפול. בזמן הופעתו של הספר בשנת תרפ"ג, עשה הוא רושם חזק בחוגי הלומדים, ורבים שעד אז עוד לא למדו מסכת זו, למדו אותה בפעם הראשונה כדי לעמוד מקרוב על טיבו של הספר ששמעו הלך בכל בתי המדרש ובחוגי הלומדים.

במרוצת השנים גדל המלאי של העתקות שונות מתשובות הלכה למעשה שכתב זקני לכל שואליו, וגם חידושי תורה בדרך הפלפול שנאמרו בלימוד תלמידים ובהזדמנויות שונות. המאפיין שבדבר הוא, שכל תשובותיו היו מנוקות מכל פלפול שהוא, הפלפול האהוב עליו נעדר מן התשובות כליל. אף סנסן פלפולי אחד לא הוכנס לתשובותיו שנכתבו הלכה למעשה. כל דבריו בתשובה היו הלכה למעשה ולא התפלפלות, למרות נטייתו הטבעית לפלפול, נזהר באופן קפדני לא לערב התחומין ביניהם. תשובותיו היו בדרך כלל קצרות מאוד, והובא בהן רק גילוי המקור ממנו שאב המשיב את מסקנתו.

לראבנו הרב לא זכו כל כתביו אלה לראות אור, הם אבדו בשואה¹, גורל אחד למחבר וליצירותיו.

גדול היה כוחו של זקני בהתרת פקעות מסובכות בדיני ממונות, כל בוררות בסכסוכים על סכומים גדולים בערים שמסביב הובאו לפניו, והוא פתר אותן לשביעות רצונם של שני הצדדים². התמצאותו בדרכי המסחר ופקחותו להכיר את האמת לאשורה, הן שעמדו לו להביא לידי סיום מוצלח של כל סכסוך מסובך שנמשך לפעמים שנים עד שהובא לפניו.

עצמי לדעת בנהר, אבל קודם שאעשה דבר כזה רציתי לעשות דבר טוב ולנגוע במזוזה של רב העיר וכן עשיתי, וכשהרגיש הש"ך בדבר רדף אחרי והסביר לי שאם אאבד עצמי לדעת אזי כשאבוא לעולם הבא תתיישר נשמותי ביסורים קשים יותר מהיסורים שרדפוני כל ימי חיי, ולכן חזרתי בי, אלא שמעולם לא אמרתי מזה להש"ך ואיני יודע מהיכן ידע מחשבתו. וכשראו דבר זה עזבו את הש"ך מבלי לדבר עמו כלל וחזרו לעירם וסיפרו זאת לט"ז, וכמובן שלא החרימוהו ומאז נודע כגדול הדור (ס' דרוש יקר לבעל הש"ך, בהקדמה עמ' כ"ג).

יז. בימי הזעם היה רבנו בתחילה בעיר באליחוב הסמוכה לסטרי, והרשעים ימ"ש ציוו שכולם יכנסו בתוך ביהמ"ד עם חפציהם, והציתו אותו באש על מנת לשורפם חיים. רבנו ועוד הרבה אנשים נמלטו מבעוד מועד, אולם כל חידושי שיהיו עמו, חבילה שלמה של תשובות נשרפו, והיה שרוי בצער מחמת זה. לילה א' הגיע אחד מתלמידי רבנו לעיר סטרי ולא היה לו מקום ללון, ואמר לו רבנו בא ללון בחדרי, והוא ראה שכל הלילה רבנו לומד בניגון חרישי וכתב מחדש את תשובותיו מתוך הזכרון, וכך עשה לילה אחר לילה, אמנם לצערנו גם תשובות אלו אבדו מאיתנו (תלמידי רבנו).

יח. היה נחשב למומחה בעניני חו"מ, ועוד בצעירותו היה ישוב על מדין בדיני תורה המסובכים ביותר בגליציה (תלמידי רבנו).

השפעתו על כל סביביו היתה עצומה, הן בגלל שיעור קומתו המוסרית והן בגלל מראהו החיצוני. גבה קומה היה האיש, תמיר וזקוף, זקנו המגודל ופיאותיו השלוחות עיטרו את פניו העדינים. עיניו הפיקו חכמה ופקחות, ומצחו רחב וגבוה כצורת שני לוחות הברית. כל זה שיוו לו הוד והדר, תפארת שבאצילות.

זקני הגאון נמנה על חסידי צאנז, הוא נולד בשנים האחרונות לימי חייו של הגאון והצדיק בעל 'דברי חיים' זצ"ל^ה. לא ידוע לי אם ראה אותו פעם בחייו, אולם הוא היה כרוך אחרי בניו של בעל ה'דברי חיים'^ט. בשנותיו האחרונות התייחס באהדה רבה לחצר האדמו"ר מבאבוב הי"ד^ד, הוא ראה בחסידות זו גורם בעל תנופה כביר להפצת יהדות שלמה ובלתי פשרנית, בתקופה של שינוי ערכין מסוכן^{כא}. כמה פעמים גם ביקר אצל האדמו"ר מבאבוב והתפעל ממפעלו הכביר^{כב}.

יט. היה מחסידי הרה"צ הק' משינאווע זצ"ל, ולאחר פטירתו נסע לכ"ק הגה"ק מוהר"ש מבאבוב זצ"ל (וקרא את שם בנו הצעיר שלמה על שמו), ואח"כ לבנו כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'קדושת ציון' זצללה"ה הי"ד והיה מחסידיו המובהקים. רבנו היה חשוב מאוד בעיני הרה"ק מגארליץ זצ"ל (קובץ 'עץ חיים' באבוב, שנת תש"ל, חוברת ב' עמ' כ"ב).
כ. סיפר כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצוק"ל, כי בשב"ק פ' שמות שנת תרצ"ד נזדמן לו לשובות בעיר יאסלא לרגל הנחת אבן הפינה לבנין ישיבת עץ חיים, יחד עם אביו בעל ה'קדושת ציון' הי"ד, ונכחו שם כמה וכמה רבנים ובתוכם הגאון מוה"ר שמואל פירהר זצ"ל אבד"ק קראס בעמח"ס הר שפר, וסיפר לו הגאב"ד קראס, כי כשהיה אברך צעיר לימים נזדמן לו להיות בליל ניטל אצל אחד מרבנותיו שהיה גאון מפורסם ולא היה נמנה על עדת חסידים ומצאו יושב ולומד בהתמדה, ותמה גאב"ד קראס היתכן שלומדים תורה בליל זה, וענה לו הגאון שברצונו לראות את הגיהנום עבור לימוד גמרא ותוס' בליל ניטל, והגאון מקראס הרהיב בנפשו עוז לומר לרבו שבענין הגיהנום שמקבלים על מה שלומדים בליל התקופה עדיין יכול להיות ספק בזה, אמנם מה עם הגיהנום בעד מי שלועג על דברי חכמים, הלא הראשונים כמלאכים נמנעו מלימוד התורה בליל זה, ויהי כשמוע הגאון את דבריו מיד סגר את הגמרא והפסיק ממשנתו (ס' הלכות ניטל נאכל עמ' ע"ז מס' אלף המגן ח"ד עמ' קנ-קנז, הובא גם בקצרה בנטעי גבריאל הלכות חנוכה, מנהגי ניטל עמ' שפו).

כא. במכתב מתאריך ב' ואתחנן תפר"ח, פנה רבינו בבקשה שהופנתה לתורמים באמריקה לתמוך בישיבת 'עץ חיים' דבאבוב. המכתב נפתח במילים - עלינו לשבח לפאר ולרומם בשערי בת רבים מעשי הישיבה הגדולה והקדושה 'עץ חיים' בעיר באבוב, ועלינו להחזיק מלא חפנא דטיבותא לכבוד האי גברא רבא ה"ה הרב הגאון הצדיק המפורסם מאוה"ג קדוש ד' מכובד דרופתקי דאורייתא כקש"ת מרן בן ציון הלברשטאם אבד"ק באבוב שליט"א. בהמשך המכתב מאריך רבנו ומשבח את פעולת האדמו"ר לקבץ מאות נערים מכל העיריות השוממות והרבה מהם כבר זכו לכתרה של תורה ונתעטרו להיות מורי הוראות בישראל, ובחתימת המכתב צירף הגאון רבי יעקב פרענקיל תאומים זצ"ל אבד"ק פאדגורזע את חתימתו לחתימת רבנו, וכתב שהוא מצטרף בצרופא דרבנן למכתב ידי"נ הרב הגאון המובהק אבד"ק קראס (ס' ארזי לבנון, ארנברג, עמ' קל"א).

כב. פעם שוחח רבנו עם אדם נכבד ואמר הלה שאינו יודע אם נמצא בימינו מנהיג בעל רוח הקודש, ואמר לו רבנו אם נמצא מנהיג כזה איני יודע, אך זאת ידעתי דאמרו חז"ל כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו, שנאמר אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, ובמדינתנו איני יודע מי מוציא יקר מזולל יותר

בפרוץ מלחמת העולם השנייה היה כבן שבעים ושתיים שנה. במשך השנתיים ת"ש-תש"א נדד באיזור הכבוש על ידי הסובייטים במזרח גליציה. בתחילה בעיר סטרי, אחר כך בעיר בולקוב, ולבסוף בעיר קאזובה³². אחרי פרוץ מלחמת גרמניה-רוסיה בשנת תש"א כשהנאצים ימ"ש כבשו את האזור מידי הסובייטים, חזר לעיר קראס. כשהשתוללותם של הנאצים הגיעה לשיא, וסדרת המשלוחים של האוכלוסייה היהודית בערי פולין למחנות ריכוז ומוות התחילה במלוא הקיטור, הצליחו יהודי קראס למצוא מקום מחבוא למניין זקנים ורבים הנערץ בתוכם³³. אולם בשנת תש"ג או תש"ד, בימי החנוכה או כמה ימים אחרי חנוכה, גילו הנאצים את המחבוא וכל היהודים שנמצאו בו הוצאו להורג בירייה³⁴.

קדושים אלה נקברו בתחילה במקום הירצחם, אולם אחרי שכמה יהודים אודים מוצלים מאש, חזרו אחרי שוך המלחמה לעיר לזמן מועט, העבירו את גופות הקדושים לבית העלמין היהודי בעיר, ושם קברום. זכה אותו גאון וצדיק לבוא לקבר ישראל, דבר שלא זכו לו בניו ובנותיו על משפחותיהם. תהא נשמתו הטהורה והזכה צרורה בצרור החיים, עד יקצו נרדמים.

מהרב מבאבוב. וידוע היה אזור בגליציה שהיו שם מאות בחורים שלא ידעו כלום, והרבי מבאבוב קירב אותם וגדלו ועלו והצליחו, והרבה מהם נבחנו אצל רבנו ונתן להם הורמנא (תלמידי רבנו).

כג. בימי הזעם היה רבנו זמן רב בעיר קאזובה, והיה שם אברך בן עליה גדול מחסידי באבוב ור' שלמה אפשטיין שמו, ונדפס ממנו מכתב שכתב לרב מטשעבין, וכתב שם ששומע שיעורים מרבנו ומעתיק לו חידוש ממנו, כך הרביין תורה אף בימים הטרופים ההם (תלמידי רבנו).

כד. רבנו היה בבונקר עם עוד 11-13 אנשים זקנים וחשובי הקהל, ובא' טבת תש"ג גילו אותם והרגום הי"ד (תלמידי רבנו מפי עד ראייה).

כה. אחרי שנורה הראשון מן החבורה, הקדוש ר' זאב נוסבויס הי"ד שהיה ידידו האישי של רבנו במשך כל ימי שבתו בעיר קראס, אמר רבנו "ראו איזה מוות קל", בזה הוא ביקש לעודד את יתר האנשים שלא יתבלבלו ברגע האחרון ויקדשו את השם מתוך שמחה (מתוך הקדמת נכד רבנו למהדורת ס' 'הר שפר', שנת תשי"ז; אנצ' אלה אזכרה, כרך ה' עמ' 265).



מסכת הוריות



פרק ראשון

פרק ראשון

דף ב' ע"א

ביאור מדוע פתחה המשנה בדין הוראת בי"ד שלא כסדר הכתוב

לעבודה כמ"ש הרמב"ם ז"ל (פ"ט מהלכות ביאת מקדש הי"ג) ואם הכהן משיח עבד ע"ז בשוגג שוב אינו נקרא מכפר.

ומעתה מיושב דקדוק הב"ש, דבפרשת ויקרא דמיירי רק בשאר מצות ולא מיירי בע"ז, לכן הקדים פר כהן משיח הואיל ומשיח מכפר כמ"ש היפ"ת הנ"ל, ובקרוב ע"ז דכתיב בפרשת שלח הוקדם באמת פר ושעיר של צבור לשעירת כהן משיח. אבל במשנה דהתנא כולל יחד פר העלם דבר של שאר מצות עם פר ושעיר של ע"ז כדתנן לקמן במשנה דף ד' ע"ב הורו ב"ד ועשו כל הקהל כו' מביאים פר ובע"ז מביאים פר ושעיר, א"כ אין לכהן משיח דין קדימה¹.

א במשנה, הורו ב"ד, הבאר שבע מדקדק אמאי לא התחיל התנא ברישא הורה כהן משיח לעצמו והדר ליתני הורו ב"ד כסדר הפרשה, שהרי פרשת כהן משיח כתיבא ברישא עיי"ש מה שתירץ².

וי"ל עוד, דבמדרש רבה פ' ויקרא (פרשה ה' אות'ו) תני ר"ח הואיל ומשיח מכפר וצבור מתכפר מוטב שיקדים מכפר למתכפר, וכתב היפ"ת דאתא למימר טעמא למה הוקדמה פרשת כהן משיח לפרשת צבור, ואמר טעמא משום דכהן משיח מכפר ולכן ראוי הוא להקדימו כמו שבמעשה פרו קודם לשל צבור עיי"ש³. אמנם סברא זו תתכן בפר הבא על כל המצות, אבל בקרבן ע"ז לא שייכת סברא זו דהא קיי"ל כהן שעבד ע"ז בשוגג פסול הוא

- א. הב"ש תירץ ג' תירוצים: א. דלקמן דף ו' ע"ב איתא שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בי"ד לציבור, ולפי שתלה את הוראת כהן משיח להוראת בי"ד הוצרך לשנות תחילה דין הוראת בי"ד. ב. בהוראת כהן משיח איכא גנאי לישראל כדכתיב (ויקרא ד', ג') "לאשמת העם", ולא רצה לפתוח בגנותן של ישראל. ג. דהנה כתב הרמב"ם בפיהמ"ש דמס' הוריות נשנית לאחר מס' אבות מפני שלאחר שהשלים לבאר את מוסר הדיינים התחיל לבאר את שגיאותיהם, ולפיכך פתחה המשנה בהוראת בי"ד שטעו, וכע"ז תירץ בשנות חיים (ויקרא דף ק"י טור ג').
- ב. כדלקמן דף י"ג ע"א דפר כהן משיח קודם לפר העדה בכל מעשיו, הואיל ומשיח מכפר ועדה מתכפרת דין הוא שיקדים המכפר למתכפר.
- ג. המנח"ח (סוף מצוה ק"כ) דן בשעיר ע"ז של ציבור ופר כהן משיח מי קודם, דהנה בדף י"ג ע"א דרשין דפר כהן

ואין להקשות אמאי לא התחיל בהך משנה^י דהורו ב"ד ועשו כל הקהל, די"ל כיון דהך דינא דיחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור אינו מפורש בקרא בהדיא רק דאתיא מדרשא חביבא ליה ואקדומיה ברישא (כה"ג אמרין בב"ב ריש פ' יש נוכלין ובריש יבמות).

בי"ד עצמן שעשו האם חייבים להביא קרבן

ביאור הספק של התוס' בדיון זה

(ב) שם, בין שעשו ועשה עמהן, כתבו התוס' (ד"ה 'בין') צ"ע אם ב"ד עצמן חייבין להביא כשבה או שעירה, דנהי דפר אין מביאין אא"כ רוב צבור עשו על פיהן מ"מ קרבן יחיד לייתי או שמא פטורין לגמרי. הנה פשוט דספיקו של תוס' הוא אם הב"ד חייבין קרבן יחיד על מעשה שלהם, דליכא למימר דמספקא להו אם הב"ד חייבין קרבן יחיד על הוראתם שעשה היחיד

על פיהם, דהיכן מרומז קרבן זה בתורה, דלא מצינו קרבן הוראה רק בהורו ועשו רוב צבור דמביאין פר, אבל בקרבן יחיד לא מצינו בשום מקום שיתחייבו על הוראתם^י. אמנם ספיקו של תוס' הוא למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור^י, אם גם הב"ד עצמן שעשו פטורין מפני שכל אחד מהם תלה בכללות הב"ד ואין עושה מפני עצמו לבד, או דלמא כיון שהן עצמן הורו ועשו חייבין^י.

משיח קודם לפר העדה משום גזיה"כ ד'הראשון', אך זה דוקא בדאיכא שני פרים, אולם בדאיכא שעיר ע"ז ופר משיח מנלן דפר משיח קודם, אלא דהתם אמרין טעם נוסף דדיון הוא שיקדים מכפר למתכפר, וכן הוא אומר "וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל", ומהאי טעמא איכא למילף דפר כהן משיח קודם לשעיר ע"ז של ציבור, עכ"ד. מעתה יש לבאר דלפיכך הו"א דשעיר ע"ז של משיח קודם לשל ציבור, ובזה מבאר רבנו דמאחר שכהן שעבד ע"ז אף בשוגג נדחה מעבודתו לעולם, תו לית ליה מעלה של מכפר.

ד. דלהלן דף ד' סוף ע"ב.

ה. דף ק"ח ע"ב.

ו. דף ג' ע"א.

ז. הב"ש (להלן עמוד ב' ד"ה 'אבל חכמים') וכן בהורה גבר (ד"ה 'בין עשו') ביארו את ספיקא דהתוס' באופן שבי"ד לא עשו בעצמם אלא רק הורו בטעות להתיר איסור והלך היחיד ועשה על פיהם, ומסתפקים התוס' דאף שבי"ד אינם צריכים להביא פר העלם דבר כי לא עשו רוב הציבור על פיהם, מ"מ אולי צריכים להביא קרבן יחיד. אמנם בפני שלמה (ד"ה 'וראית') דחה פירוש זה, וכדברי רבינו דלא מצינו קרבן זה בתורה.

ח. והיא דעת רבי יהודה להלן דף ב' ע"ב.

ט. בפני שלמה (ד"ה 'מתני' בין שעשו') לא כתב כן, אלא דלמ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור פשיטא שבי"ד פטורים, והספק בתוס' הוא למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב, מי נימא דבי"ד כיחידים וביאו כשבה או שעירה או דלמא דהואיל ודרשינן (דף ג' ע"א) דהוראה תלויה בבי"ד ומעשה תלוי בקהל א"כ ב"ד פטורים מכשבה ושעירה על עשיית עצמם.

יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור ומ"ס חייב. ואי נימא דלמ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור גם הב"ד עצמן שעשו פטורין, א"כ קשה אמאי נאיד מקס"ד קמיינא דמייירי בהורו ב"ד ועשו ב"ד, הו"ל לאוקמי בב"ד גופייהו כפשטא לישנא דהורו ועשו דמשמע ב"ד עצמן ופליגי ביחיד שעשה בהוראת ב"ד, דלר"מ דפטור ה"ה ב"ד עצמן פטורין ורבנן דס"ל דחייב ה"ה ב"ד עצמן חייבין קרבן יחיד, אלא ודאי דגם למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור מ"מ ב"ד עצמן חייבין".

ביאור דאין ראייה מסיפא דמתני' לפשוט את הספק של תוס'

אמנם דלפי"ז קשיא סיפא דמתניתין, הורו ב"ד וידע אחד מהם שטעו חייב מפני שלא תלה בב"ד, משמע דוקא מפני שידע שטעו ולא הוה ממש תולה בב"ד, הא לאו הכי היה פטור אף דהוא מב"ד עצמו כמו שפרש"י³. ולכאורה יש ליישב, דעד כאן לא נסתפקו התוס' אלא היכי דלא ידעו שטעו, דאז איכא למימר דלא חשיבו תולה בב"ד משום דכל אחד מב"ד חשוב תולה בהוראת עצמו. אבל בידע אחד מהם שטעו ואין הדין כן כמו שהורו הב"ד רק שסומך א"ע על הוראתם משום דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים,

והנה הרמב"ם בהקדמתו לפי' המשניות למס' זו כתב בזה"ל, ואם יחסר מהם אפי' תנאי אחד נסתלק חיוב הפר ויהיה דינם כדין היחידים, וכל מי שעבר ועשה בשגגה יביא קרבן יחיד בין שהיה העושה מב"ד עצמו או משאר העם וכו', והתנאי החמישי שעשו בהוראתם כל יושבי הארץ או רובן כו'. הנה דברי הרמב"ם ברור מללו, דאם לא עשו רוב צבור עפ"י הוראתם דאין מביאים פר, מ"מ הב"ד עצמן שעשו חייבין קרבן יחיד. אמנם אין מדברי הרמב"ם ראייה לספיקו של תוס', דהרמב"ם קאי לדין דקיי"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב שהרי כתב דאם עשה אחד משאר העם חייב הלכך אם עשה אחד מב"ד ג"כ חייב, אבל ספיקו של תוס' הוא אליבא דתנא דמתניתין דס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור שמא גם הב"ד עצמן פטורין.

ראייה לפשוט את הספק של תוס'

אמנם יש לפשוט קצת ספק זה מגמ' לקמן דף ג' ע"א, דאר"נ אמר שמואל זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב, מאי ר"מ ומאי רבנן דתניא הורו ועשו ר"מ פוטר וחכמים מחייבין, מאן עשו אלימא ב"ד מ"ט דרבנן כו' אלא לאו הורו ב"ד ועשו מיעוט קהל, ובהא קמיפלגי מ"ס

והנה בפי' ר"ח בגמ' שם ביאר דשאלת הגמ', יכול יהיו בי"ד חייבין פר ת"ל "ועשו אחת מכל" מעשה תלוי בקהל והוראה תלויה בב"ד, ומבואר דדרשא זו קאי רק לפטור את בי"ד מפר אך אכתי יתכן דחייבין כשבה ושעירה. י. כדעת רבנן דרבי יהודה להלן דף ב' ע"ב.

יא. וכן העירו בפני שלמה (ד"ה 'עוד נראה') ובחזו"א (סי' י"ד אות י"ג ד"ה ג' ע"א - השני).

יב. וכן הקשה על התוס' במרומי שדה (ד"ה 'שם במשנה בין').

שפיר הוי אמינא דחשיב תולה בב"ד כיון שאינו סומך א"ע על הוראתו רק על הוראת ב"ד לבד. ע"כ איצטריך התנא לאשמעין דגם בכה"ג לא חשוב תולה בב"ד, משום דעכ"פ אין דעתו מסכמת לדעת ב"ד הלכך לא חשיב תולה בב"ד ממש".

אמנם עדיין לשון המשנה אינו מדוקדק, דקתני הרי זה חייב מפני שלא תלה בב"ד, משמע האי הוא דחייב מפני שידע שטעו, הא אחר מב"ד שלא ידע שטעו פטור, ואמאי הא גם אחר מב"ד שלא ידע שטעו ג"כ חשיב תולה בעצמו כיון שהוא מבעלי הוראה.

ע"כ נראה ליישב באופן אחר, די"ל דנ"מ דינא דמתניתין בעשו רוב צבור דמביאין פר ואז גם הב"ד פטורין מקרבן יחיד דמצטרפין להקרבת צבור, רק מפני שידע שטעו ולא תלה בב"ד ממש חייב להביא קרבן יחיד בפ"ע. וכ"כ הרמב"ם בפ' המשנה ז"ל, וזה שידע שטעו כו' ולפיכך חייב קרבן יחיד ולא יצטרף לאחר עשו בשגגה ואפי' על פיהם.

יישוב קושיית השער יוסף ברין אין בי"ד חייבין עד שיורו כולם

ובזה מיושב מה שהקשה בס' שער יוסף לקמן דף ג' ע"ב, א"ר יונתן מאה שישבו להורות אין חייבין עד שיורו כולן שנאמר ואם כל עדת ישראל ישגו עד שישגו כולן. ומקשה הגמ' תנן הורו ב"ד וידע אחד מהם שטעו ה"ז חייב מפני שלא תלה בב"ד, האי הוא דמחייב

הא אחר פטור ואמאי הא לא נגמרה הוראה. והק' בס' שער יוסף בשם מהר"י אשכנזי מה מקשו ממתניתין, הא י"ל דלענין יחיד התולה בב"ד דכל הטעם דפטור משום דהוה אנוס עפ"י ב"ד כמ"ש רש"י שבת (דף צ"ג ע"א ד"ה יחיד), א"כ ה"ה אף דלא הורו כולן רק רוב הב"ד פטור משום דהוה אנוס עפ"י ב"ד דכתיב אחרי רבים להטות, אבל לענין חיוב קרבן צבור בהוראה ס"ל לר' יונתן מגזיה"כ דאין מביאין עד שישגו כולן.

ולפימ"ש דאחד מב"ד אינו פטור משום תולה בב"ד אפי' לא ידע שטעו, רק דנ"מ דינא דמתניתין בעשו רוב צבור דאינו מצטרף עמהם ניחא, דשפיר קאמר הגמ' האי הוא דחייב משום דידע שטעו ואינו מצטרף הא אחר מב"ד דלא ידע שטעו פטור והיינו דמצטרף לרוב צבור, ואמאי הא לא הורו כולן א"כ ליכא חיוב פר לר' יונתן דבעי עד שיורו כולן.

ועפ"י מיושב ג"כ מה שקשה לכאורה, אמאי צריך לדייק האי הוא דחייב הא אחר פטור, הא יכול לדייק מיניה וביה למה לי הטעם מפני שלא תלה בב"ד תיפוק ליה דלא נגמרה הוראה, ועי' מש"כ לקמן בזה. ולפי האמור ניחא, דאילו הטעם מפני שלא תלה בב"ד הו"א דפטור אף דלא חשיב הוראה לענין חיוב פר מ"מ לענין יחיד שעשה בהוראת בי"ד לא בעינן שיורו כולם כקושיית מהר"י אשכנזי. ע"כ דייק האי הוא דחייב הא אחר פטור והיינו אחר מב"ד שלא ידע שטעו, אף דלא חשיב

בסיפא עשה עמהם אף דהוי זו ואצ"ל זו דאין דרך התנא לשנות מ"מ תני ליה דומיא דרישא כמ"ש המפרשים", כ"ש דהו"ל למיתני בכה"ג דהוי לא זו אף זו. ולשי' התוס' בקידושין ר"פ האיש מקדש"י דלא שייך [לשנויי] לא זו אף זו בשתי תיבות ניחא, אמנם לשי' הריטב"א"י ושאר מפרשים ר"פ האיש מקדש דגם בשתי תיבות שייך למיתני לא זו אף זו קשה.

אמנם לפי האמור ניחא, דבגמ' בסמוך"אמר רבא מודה רב שאינו משלים לרוב צבור מ"ט אמר קרא בשגגה עד שיהיו כולן בשגגה אחת. ומבואר במפרשים"דה"ה היכא דאיכא רוב צבור מבלעדי זה שנתחלף לו חלב בשומן אפיה"כ אין מצטרף עמהו", והא דנקט רבא מודה רב שאינו משלים לרוב צבור ולא קאמר שאינו מצטרף לרוב צבור, היינו משום דלרב אם נתחלף לו חלב בשומן חשיב תולה בב"ד, א"כ אף שאינו מצטרף לרוב צבור פטור מכשבה ושעירה מפאת תולה בב"ד ולכן נקט שאינו משלים לרוב צבור כמובן. ומעתה לפימ"ש דהיכא דעשו בב"ד עצמן חייבין קרבן יחיד והא דקתני במשנה וידע אחד מהם שטעו, נ"מ להיכא דעשו רוב צבור דאינו מצטרף עמהם משום ידיע שטעו, א"כ לא מצי למיתני שוגג דהיינו

תולה בב"ד רק תולה בעצמו כיון שהוא ג"כ מבעלי הוראה, מ"מ פטור מכשבה ושעירה משום דמצטרף לקרבן צבור, ואמאי הא לא הורו כולם וליכא קרבן צבור לר' יונתן דבעי שירותו כולם כמובן.

ביאור מדוע בסיפא לא כתוב שוגג על פיהם כמו דתני ברישא שוגג על פיהם

ועפי"ז יש ליישב מה שיש לכאורה לדקדק טובא, אמאי לא קתני בסיפא דמתניתין ועשה שוגג על פיהם כמו דתני ברישא שוגג על פיהם, ובגמ' איכא תרי לישנא דרבא שוגג על פיהם למה לי, לל"ק אתי שוגג לאתווי הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן, ולאידך לישנא אתי לאשמעין דוקא שוגג על פיהם הוא דפטור אבל נתחלף לו חלב בשומן חייב. ולהך לישנא אתי שפיר דלא קתני בסיפא שוגג על פיהם, דא"כ הוה משמע דוקא שוגג ע"פ חייב אבל שוגג שלא ע"פ פטור, ובאמת ז"א דשוגג שלא על פיהם ודאי חייב. אבל לל"ק דרבא דתרתני קתני או שוגג או ע"פ ואתי לאתווי נתחלף לו חלב בשומן, הול"ל גם בסיפא תרתני שוגג או ע"פ חייב מפני שלא תלה ממש בב"ד, אף דהוה לא זו אף זו מ"מ הול"ל דומיא דרישא, כמו דקתני

יד. עי' ב"ש ד"ה 'למה לי'.

טו. מ"א ע"א ד"ה 'האיש מקדש'.

טז. שם ד"ה 'גמרא'.

יז. להלן דף ב' סוף ע"א.

יח. עי' שער יוסף סוף ד"ה 'והיה'.

יט. ולפי"ז יהיה חייב למ"ד יחיד שעשה בהוראת בי"ד חייב.

נתחלף לו חלב בשומן דהוי משמע דחייב משום דידע שטעו אבל בלא ידע שטעו מצטרף, ובאמת בלאה"כ אינו מצטרף בכה"ג דנתחלף לו משום דל"ה בשגגה אחת.

בספיקת התוס', האם ב"ד חייבין כשרוב ציבור נתחלף להם חלב בשומן

ומעתה יש לפשוט ג"כ מה שנסתפקו עוד התוס' בסמוך ד"ה עד שיהיו כולן

בשגגה אחת, צ"ע אם רוב צבור עשו בזה הענין שנתחלף להם והוי כולן בשגגה אחת אי מחייב ב"ד. ולפי האמור מוכח דגם בכה"ג פטורין מפר כמו שנראה מלשון רש"י ד"ה שאינו משלים, דאל"כ עדיין קשה דליתני שוגג ע"פ בסיפא ונ"מ בכה"ג שנתחלף לרוב צבור חלב בשומן דאם לא ידע שטעו הוה מצטרף, אלא ע"כ דגם בכה"ג פטורים מפר'.

בי"ד שעשו עם הקהל אך לא חורו לעשות

הטעם רבי"ד פטורים אף שעשו עם הקהל

ג) בגמרא, אמר שמואל לעולם אין ב"ד חייבין עד שיאמרו להם מותרים אתם. המפרשים^{כא} ביארו דאתא לאפוקי אם הב"ד נשאו ונתנו בדבר ואמרו דבר זה מותר הוא ולא הורו לעם, והב"ש כתב דאתא לאפוקי אם אמרו להם פטורין אתם דמשמע פטור אבל אסור, והכי איתא בהדיא בירושלמי^{כב} בשם שמואל. וי"ל דתרווייהו נכללים בדברי שמואל, דבמאי דאמר עד שיאמרו להם אתי לאשמעינן דבעי שיוורו לעם, ובמאי דאמר מותרים אתם אתי לאפוקי אם אמרו להם פטורין אתם.

ובהא דאמר שמואל לעולם אין ב"ד חייבין, כתב הב"ש לפרש לא מיבעיא כשלא עשו הב"ד ועשו הצבור, אלא אפי' עשו הב"ד ועשו עמהן, סד"א אין לך גמר הוראה גדול מזה ואע"ג שלא אמרו להם מותרים אתם כיון שהב"ד עצמן עשו עמהן, אעפ"כ לעולם אין ב"ד חייבין עד שיאמרו להם מותרים אתם עכ"ל. והנה הא דפטורין בעשו הב"ד ועשו הצבור עמהם, ודאי אין הטעם משום דלא הוה להו למסמך על הב"ד עד שיאמרו להם בפירוש מותרים אתם, דהא מצינו בפ"ק דחולין^{כג} דר"מ אכל עלה של ירק בבית שאן והתיר רבי בית שאן כולו על ידו, אע"ג דר"מ לא התיר בפירוש את בית שאן.

כ. ועי' בשער יוסף בסוגיין שהוכיח מדלקמן דף ד' ע"ב דבי"ד פטורים מפר וכ"כ בדף ו' ע"ב ד"ה 'והנה על פי', וכהרעת רבינו.

כא. עי' תוס' הרא"ש ריש ד"ה 'אין בי"ד'.

כב. לשון הירושלמי (דף ב' ע"א), "שמואל אמר והן שהורו מותר אבל אם הורו פטור לא בדא".

כג. דף ו' ע"ב.

רב דימי מודה דאם עשו ב"ד עם הציבור חייבים אף שלא אמרו מותרים אתם לעשות

אלא ע"כ הטעם דפטורין בעשו עמהם, משום דבעינן שיוורו הב"ד לצבור דוקא ולא שיוורו הב"ד לעצמן, הלכך אף שעשו עם הב"ד פטורין כיון שלא הורו בפירוש לצבור מותרים אתם. אמנם לרב דימי וללישנא בתרא דשמואל דבעי שיאמרו לצבור מותרים אתם לעשות מ"ט לפי שלא נגמרה הוראה, וביארו המפרשים הטעם דבמותרין אתם לבד עדיין לא פסיקא להו לב"ד עצמן ולא הוה להו לצבור לסמוך עליהם עד שיאמרו להם מותרים אתם לעשות, דוגמא לזה ס"ל לרבא (ב"ק דף ס"ח) דחייב אתה ליתן לו לא הוה גמר דין עד שיאמרו לו צא תן לו. ולפי"ז היכא דעשו עם הב"ד מודה רב דימי דבמותרם אתם לבד הוה גמר הוראה, דל"ש לומר דלא הוה לצבור לסמוך עליהם משום דלא פסיקא להו לב"ד עצמן, זה אינו כיון דהב"ד עצמן עשו ג"כ עמהם א"כ שפיר יכולים לסמוך עליהם.

ועפ"ז ניהא דבאיכא דאמרי אמר שמואל אין ב"ד חייבין עד שיאמרו להם מותרים אתם לעשות, ולא קאמר לעולם אין ב"ד חייבין כמו בלישנא קמא דנקט לעולם אין ב"ד חייבין. משום דבעשו הב"ד עמהם לא בעינן מותרים אתם לעשות ומותרים אתם לבד

סגי, דאין לך מותרים אתם לעשות גדול מזה שעשו הב"ד עמהם.

וקצת ראייה לזה, דלקמן בסמוך פריך הגמ' למה לי למיתני כל הני, בשלמא רישא לא זו אף זו קתני אלא סיפא דלחיובא איפכא מיבעיא ליה. והנה הבכור שור בחידושיו לר"ה"י כתב שקיבל מרבתי דכל מקום דקאמר בשלמא הוא הקדמה להקושיה שלאחריה, וצ"ל דה"נ הוא הקדמה להקושיה לפימ"ש התוס' ריש מעילה"י דאין דרך התנא לשנות חדא בבא בדרך לא זו אף זו ובבא שניה בדרך זו ואצ"ל זו. ולכך הקדים בשלמא רישא לא זו אף זו קתני אלא סיפא דלחיובא איפכא מיבעיא ליה, וליכא לשנויי דסיפא זו ואצ"ל זו קתני דאין דרך התנא לשנות כן כנ"ל, וע"ז משני דאפילו הכי ע"כ צ"ל זו ואצ"ל זו קתני כדי שלא לשנות מסדרא דרישא כמ"ש הב"ש"י.

אמנם עדיין קשה, נימא דגם רישא זו ואצ"ל זו קתני, דרבינא אמר בסמוך אף אנן נמי תנינא הורו ב"ד לעבור דהיינו הורו ב"ד לעשות, א"כ י"ל לא מיבעיא היכא דעשו ועשה עמהם בעי הורו ב"ד לעשות, ואצ"ל היכי דעשה אחריהם ואצ"ל היכי דלא עשו ועשה דבעי הורו ב"ד לעשות. וצ"ל כמ"ש לעיל, דהיכי דעשו ב"ד אז לכ"ע אין צריך שיוורו ב"ד לעשות ובמותרם אתם לבד נגמרה הוראה.

כד. ע"ב.

כה. בריש מסכתין.

כו. דף ב' ע"א ד"ה 'ששחטן'.

כז. ד"ה 'למה לי'.

ובזה א"ש ג"כ מ"ש התוס"כ^כ הא דלא פריך ללישנא קמא דשמואל כמו דפריך הכא לרב דימי, דללישנא קמא מצינן למימר דרב דימי אתא לפרושי דברי שמואל, ע"כ. והיינו די"ל דגם שמואל מודה דבעי מותרים אתם לעשות, והא

דנקט מותרים אתם לבד משום דאמר לעולם אין ב"ד חייבין והיינו גם היכי שעשו עם הב"ד ואז לא בעינן מותרים אתם לעשות, אבל היכי שלא עשו הב"ד אפשר גם שמואל מודה לרב דימי דבעינן מותרים אתם לעשות.

יישוב קושיית המהרש"א על רש"י שפירש דהלכה וקלקלה היינו בזנות

ד שם, הורו לה ב"ד להנשא והלכה וקלקלה, פרש"י וקלקלה בזנות, וכתב מהרש"א לא דקדק לפרש עפ"י הלכה דפרק האשה רבה^כ דאמר ר' אליעזר קלקלה זנתה ור' יוחנן אמר אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט אבל זנתה לא מ"ט אתון שויתין פנויה, ותניא כוותיה דר' יוחנן.

ונראה ליישב, דהנה הוכחת ר' אבא מדקתני הורו לה ב"ד להנשא ולא קתני התירוה ב"ד כמו שפרש"י בסמוך, ולכאורה אינו מובן דמה נ"מ אם קתני הורו לה ב"ד להנשא או התירוה ב"ד. ובשלמא בסמוך דאמר רבינא אף אנן נמי תנינא הורו ב"ד לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה ולא קתני התירו ב"ד אחת מכל מצות האמורות בתורה, היינו משום דהתירו ב"ד אחת מכל מצות הוא יותר לישנא מעליא מן הורו ב"ד לעבור על אחת מכל מצות, והו"ל לתנא לשנות לשון נקיה, אלא ודאי דאתא לאשמעינן דבעינן הורו ב"ד

לעשות, אבל הכא מה נ"מ אם תני הורו לה ב"ד להנשא או התירוה ב"ד.

וצ"ל משום דלכאורה הו"א דוקא בהורו לה להנשא וזנתה חייבת משום דהורו לה בפירוש להנשא, אבל בהתירוה סתם פטורה גם בזנתה, ובאמת ז"א דגם בהתירוה סתם חייבת משום דלא היה כוונתם על זנות כמ"ש המהרש"א, א"כ הו"ל למנקט רבوتא דאף בהתירוה סתם חייבת, אלא ודאי נקט הורו לה להנשא לאשמעינן דבעי הורו לעשות. אמנם זה דוקא אי נאמר דקלקלה היינו זנתה, אבל אם קלקלה היינו אלמנה לכ"ג א"כ אין יותר רבوتא בהתירוה סתם מן הורו לה להנשא בפירוש, דהא לא תני הורו לה ב"ד להנשא בהיתר רק הורו לה ב"ד להנשא סתם, א"כ אין שום הוכחה דבעי הורו לעשות, ע"כ צ"ל דר' אבא ס"ל דקלקלה היינו זנתה ושפיר הוכיח דבעי הורו לעשות כנ"ל.

כח. ד"ה 'אמר אביי'.

כט. דף צ"ב ע"א.

ל. וע"ע באלף המגן (ד"ה 'באופן אחר') ובמעיל שמואל (ד"ה 'רש"י') מה שכתבו ביישוב קושיית המהרש"א.

בבעיא דרמי בר חמא בנתחלף לו חלב בשומן, ומה הדין בנתחלף ספק חלב בשומן

**ביאור מדוע רמי בר חמא לא קאמר נתחלף
'חלב' בשומן**

(ה) שם, דבעי רמי בר חמא הוורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו בשומן ואכלו מהו, יש לדקדק דבכל הסוגיא בשני לישנא דרבא וכן בפלוגתא דרב ור"י נקיט ונתחלף לו חלב בשומן, ובבעיא דרב"ח נקיט ונתחלף לו בשומן ולמה לא קאמר ג"כ ונתחלף לו חלב בשומן.

ואפשר ליישב, דלקמן דף ג' ע"ב בהורו ב"ד וידעו שטעו וחזרו בהן והלך ועשה על פיהם איכא פלוגתא דתנאי, דר' מאיר ס"ל דהוה תולה בעצמו ולר"ש חשיב תולה בב"ד ולר"א הוה ספק אי חשיב תולה בב"ד וחייב אשם תלוי משום דפשע דהוה ליה לשאול אי חזרו ב"ד, ולסומכוס הוה ספק ופטור מאשם תלוי דלא חשיב פושע דלא עלתה על דעתו שיחזרו בהם בב"ד, ע"י בתוס' הרא"ש לקמן^א, ולסומכוס דהוה ספק נ"מ לאמרו לו לבבא בן בוטא המתן עד שתכנס לבית הספק בכריתות דף כ"ה^ב כמ"ש לקמן.

ג' צדדים בביאור הא דאיבעיא רמי בר חמא

והנה גם הכא בבעיא דרב"ח יש לפרש האיבעיא בשלשה צדדים, או דחשיב

תולה בעצמו או תולה בב"ד או אפשר דהוה ספק לפטור מאשם תלוי דהכא לא פשע מידי רק דנ"מ לאמרו לו לבבא בן בוטא המתן עד שתכנס לבית הספק. והנה אם נאמר דבנתחלף לו בשומן הוה ספק, אז אין חילוק בין אם אכל ודאי חלב ובין אם אכל ספק חלב, דלענין אשם תלוי אין חילוק בין ספק אחד לשני ספקות כמ"ש תוס' כריתות ריש פרק ספק אכל^א דאף בס"ס חייב אשם תלוי, וכ"ש לאמרו לו לבבא בן בוטא המתן עד שתכנס לבית הספק ודאי אין חילוק בין ספק אחד לס"ס. והנה נתחלף לו חלב בשומן משמע דסבר לאכול שומן ואכל חלב, אבל נתחלף לו בשומן יש לפרש ג"כ דסבר לאכול שומן ואכל ספק חלב. ומעתה ניחא דבשני לישנא דרבא וכן בפלוגתא דרב ור"י דפשיטא להו או דחשיב תולה בב"ד ופטור או דחשיב תולה בעצמו וחייב כשבה ושעירה לכך נקיט נתחלף לו חלב בשומן, אבל בבעיא דרב"ח דאיבעיא היא ג"כ שמא הוה ספק אי חשיב תולה בב"ד או תולה בעצמו לכך נקיט סתם נתחלף לו בשומן כדי לכלול ג"כ אם נתחלף לו ספק חלב בשומן כמובן.

לא. נראה שכוונת רבנו לתוס' הרא"ש להלן (דף ד' ע"א סד"ה 'ולא מבעיא'), דכתב טעם זה בשיטת סומכוס דלא עלה בדעתו שיחזרו בהם בב"ד.

לב. ע"ב.

לג. דף י"ז ע"ב ד"ה 'מדסיפא'.

יישוב קושיית התוס' מדוע תני שוגג על פיהם

איברא דלפי"ז קשה על איכא דאמרי אמר רבא ת"ש שוגג על פיהם הוא דפטור אבל נתחלף לו חלב בשומן ואכלו חייב ונפשוט בעי' דרב"ח, דלמא הדיוק אתא לאשמעינן שוגג על פיהם הוא דפטור אבל נתחלף לו חלב בשומן ואכלו הוה ספק ופטור מאשם תלוי ואכתי לא נפשוט בעי' דרב"ח. אמנם י"ל ותתייבש בזה קו' התוס' ש"הקשו, דלא ליתנו

כי אם על פיהם וממילא משמע דוקא על פיהם. ולפי הנ"ל י"ל, דאי לא תני רק על פיהם הו"א דוקא על פיהם פטור אבל נתחלף לו חלב בשומן הוה ספק ופטור מאשם תלוי, ולכך נקט שוגג על פיהם כדי לדייק שוגג על פיהם הוא דפטור אבל נתחלף חלב בשומן ואכלו חייב, דאי לא אתי הדיוק רק לאשמועינן דבנתחלף לו חלב בשומן הוה ספק א"כ לא ליתנו רק על פיהם וממילא הוה אמרינן דבנתחלף לו חלב בשומן ואכלו הוה ספק כמובן"ה.

בשיטת ר' יוחנן דבנתחלף לו חלב בשומן חייב

מדוע לא רמי להעלם זה וזה בידו דפטור

(ו) שם, בפלוגתא הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו רב אמר פטור ור' יוחנן אמר חייב כו', לכאורה יש להבין מ"ט דר"י דמחייב הא מסיק הש"ס בשבועות דף י"ט"ל למ"ד על העלם טומאה חייב ואין חייב על העלם מקדש דגם העלם זה וזה בידו פטור, וכן בהעלם שבועה והעלם חפץ מסיק שם הש"ס בשבועות דף כ"ז דפטור"ה. וה"ה הכא דהורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן הוה ג"כ העלם זה וזה בידו, ששגג דזהו שומן

ושוגג זה הוה תולה בעצמו וחייב, ושגג ג"כ דחלב מותר ובזה הוה תולה בב"ד ופטור, א"כ בשגג בשניהם הי' לו ג"כ להיות פטור.

אמנם י"ל דטעמא דר"י אף דבעלמא הסברא נותנת דהעלם זה וזה בידו פטור, אפיה"כ חייב הכא משום דבסמוך אמר רבא מודה רב שאינו משלים לרוב צבור מ"ט אמר קרא בשגגה עד שיהיו כולם בשגגה אחת, ופרש"י דבעינן שיהיו כולן ממש שוגגים בשגגה אחת עפ"י ב"ד. א"כ כיון דגלי קרא לענין קרבן צבור דבעי דוקא שיהיו בשגגה אחת עפ"י

לד. ד"ה 'ואיכא דאמרי'.

לה. בס' הורה גבר תירץ את קושיית התוס' באופ"א, דאי הוי תני רק על פיהם הו"א דבנתחלף לו פטור אף שלא עשה על פיהם מפני שאינו שב מידיעתו. ולכן הוצרך התנא לנקוט שוגג לאשמועינן דבנתחלף חייב דשפיר מקרי שב מידיעתו, כיוון שאם היה יודע שחלב אסור הוה מיהדר ביה.

לו. ע"א.

לז. ע"א.

לח. ברשב"א שם (ד"ה 'אלא') איתא דהויא בעיא דלא איפשיטא.

ב"ד ממש ולא יתערב בזה שגגת עצמן, א"כ ה"ה לענין יחיד התולה בב"ד דפטור בעינן שלא יתערב בזה שגגת עצמו, דהאי דינא דיחיד התולה בב"ד פטור ילפינן מן בעשותה התולה בעצמו חייב והתולה בב"ד פטור. והיינו דנגד מה שכתוב בפרשת קרבן צבור שעשו עפ"י הוראה דחייבים פר, כתב הכא מיעוטא בעשותה העושה מפי עצמו חייב כשבה או שעירה ולא התולה בהוראה. א"כ דוקא בכה"ג דחייבין הצבור פר בהוראה פטור היחיד התולה בהוראה, אבל היכי שנתערב עמו שגגת עצמו חייב היחיד כשבה או שעירה כיון דבכה"ג לא חשיבו הצבור תולים בהוראה ופטורים מפר.

יישוב קושיית האחרונים על הרמב"ם דפסק כר' יוחנן, ומדוע הביא את הפסוק בשגגה דהובא בגמ' בשיטת רב

וכן מורה לשון הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ג מה' שגגות ה"ה, וכן אם לא ידע שטעו ונתכוין לאכול שומן ואכל חלב הקיבה שהתירוהו והוא לא ידע שהוא חלב הקיבה הרי זה חייב מפני שאכילתו מפני שגגתו לא מפני ההוראה, ואינו מצטרף למנין השוגגים על פיהם שנאמר לכל העם בשגגה עד שתהיה שגגה אחת לכל. וכתב הכ"מ, בריש הוריות כו' אמרינן בפלוגתא רב אמר פטור ורי"א חייב ופסק כר"י, ומ"ש ואינו מצטרף למנין השוגגים על פיהם פשוט הוא דאמרינן בגמ' דאפי' רב מודה בהא ע"כ. ודברי הכ"מ מוכרחים דהרמב"ם פוסק כר"י דלא חשיב תולה בב"ד, דאם ס"ל כרב דחשיב

תולה בב"ד רק דאינו מצטרף למנין השוגגים משום דכתיב בשגגה עד שיהיו כולן בשגגה אחת, א"כ אכתי הוה האי יחיד שנתחלף לו חלב בשומן פטור מקרבן יחיד מטעם תולה בב"ד דפטור. אף דהרמב"ם ז"ל פוסק יחיד שעשה בהודאת ב"ד חייב, זה דוקא בלא עשו רוב צבור על פי ב"ד אבל היכי דעשו רוב צבור על פיהם וחייבין הב"ד פר אז נסתלק החיוב קרבן מכל יחיד אף באופן שאינו מצטרף לקרבן צבור כמבואר ברמב"ם סוף פ"ד מה' שגגות^ט ובהשגת הראב"ד שם.

והנה לכאורה יש לדקדק בדברי הרמב"ם, כיון דפסק כר"י דנתחלף חלב בשומן לא חשיב תולה בב"ד, א"כ למה הוצרך להביא קרא בשגגה. דהא עד כאן לא הוצרך רבא להשימיענו דבר זה אלא לרב דס"ל פטור דחשיב תולה בב"ד, קמ"ל דאינו משלים לרוב צבור מקרא דבשגגה, אבל לר"י דס"ל חייב דלא חשיב תולה בב"ד פשיטא דאינו מצטרף לרוב צבור. אמנם לפי האמור נחא, דר"י גופי' למד דין זה מהאי קרא דבשגגה דלא חשיבו תולה בב"ד היכי שנתערב עמו ג"כ שגגת עצמו, לכך נקט הרמב"ם ג"כ קרא כי לכל העם בשגגה.

**מח' שמואל ור' יוחנן בירושלמי בדין יחיד
שעשה בהוראת ב"ד, וביאור שיטת ר' יוחנן
עפ"י האמור לעיל**

ועפ"י י"ל דרב ור"י איזלו לשיטתם, דירושלמי ריש מכילתין פליגי שמואל ור' יוחנן

למ"ד דהתולה בבי"ד חייב מדוע ליכא פטור דאנוס

והנה הטעם דתולה בב"ד פטור, פרש"י שבת דף צ"ג משום דהוה אנוס, ואנן דקיי"ל יחיד התולה בב"ד חייב כמו שפסק הרמב"ם ז"ל, כתב הנו"ב מה"ת חיו"ד סי' צ"ו אף דבאמת אנוס פטור מקרבן כמבואר בשבועות דף י"ח^{מא} אי שלא בשעת ווסת אנוס הוא, מ"מ יחיד התולה בב"ד חייב, דדוקא היכי דהוא אנוס עפ"י דין אז פטור מקרבן אבל היכי דהוא אנוס עפ"י טעות חייב קרבן^{מב}.

והנה בתינוק שנשבה בין הנכרים פליגי רב ושמואל ור"י ורשב"ל ריש פ' כלל גדול^{מג}, דרב ושמואל ס"ל דחייב קרבן ור"י ורשב"ל ס"ל דפטור מקרבן, ופרש"י הטעם משום דהוה אנוס. וי"ל דאזלו לשיטתייהו, דר"י דס"ל יחיד התולה בב"ד פטור משום דהוה אנוס, א"כ ה"ה בתינוק שנשבה פטור דאנוס הוא, ושמואל דס"ל דיחיד התולה בב"ד חייב אף דהוה אנוס משום דהוא אנוס עפ"י טעות, א"כ ה"ה בתינוק שנשבה חייב דהוה אנוס עפ"י טעות.

ולפי"ז רב דס"ל תינוק שנשבה חייב משום דהוא אנוס עפ"י טעות, א"כ ס"ל ג"כ

דשמואל ס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב ור"י ס"ל פטור, ומייתי הירושלמי ברייתא כל הוראה שהצבור מביאים עלי' פר אין היחיד מביא כשבה ושעירה, וכל הוראה שאין הצבור מביאים עלי' פר היחיד מביא כשבה ושעירה. וקאמר הירושלמי דשמואל מפרש הברייתא ברוב ומיעוט דאם עשו רוב צבור דמביאים פר אז כל יחיד פטור מכשבה ושעירה ואם עשו מיעוט צבור דאין מביאים פר אז כל יחיד חייב דיחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב. ור' יוחנן מפרש הברייתא לענין הוראה גופא, דכל הוראה שהצבור מביאים עלי' פר היינו בהורו לבטל מקצת אז חשיבי הוראה גם לענין יחיד התולה בב"ד דפטור ואין צריך להביא כשבה ושעירה, וכל הוראה שאין הצבור מביאים עלי' פר דהיינו בעוקר כל הגוף אז לא חשיבי הוראה גם לענין יחיד התולה בב"ד וחייב להביא כשבה ושעירה.

ולפי"ז י"ל דהיינו טעמא דר' יוחנן בנתחלף לו חלב בשומן ואכלו דחייב ואינו פטור מטעם תולה בב"ד, כיון דלענין פר לא חשיבי הוראה דכתיב בשגגה עד שיהיו כולן בשגגה אחת עפ"י ב"ד, ה"ה לענין יחיד התולה בב"ד לא חשיבי הוראה וחייב היחיד כשבה ושעירה.

מ. ע"א ד"ה 'יחיד'.

מא. ריש ע"ב.

מב. הנו"ב מחלק בין אשה שנשאת עפ"י עדים שהעידו בשקר, דאף שמוותרת להינשא על פיהם מ"מ אונס זה עפ"י טעות הוא שהרי העדים הטעו אותה, ולפיכך חשיב שגגה ולא אונס. אולם אשה ששימשה שלא בשעת וסתה דמוותרת לשמש דאם פירסה נדה באמצע הביאה אנוסה היא, משום שעל הכניסה אין שום טעות. מג. שבת דף ס"ח ע"א.

ב"ד חייב מכח ברייתא דעדיין אני אומר כמו שמסיק סתמא דש"ס לקמן עמוד ב', אפיה"כ לענין נתחלף לו חלב בשומן פוסק כר' יוחנן משום דרב ור"י הלכה כר"י כמובן.

אמנם לפי"ז דרב ס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב, צ"ל הא דאמר רב בנתחלף לו חלב בשומן דפטור מטעם תולה בב"ד, מיירי בעשו רוב צבור ע"פ ב"ד דמביאין פר ואז פטור היחיד מטעם תולה בב"ד אף שאינו מצטרף לקרבן צבור כנ"ל.

בהא כשמואל דיחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב. ולפי"ז י"ל דהפירוש בברייתא כל הוראה שהצבור מביאין עלי' פר וכו' כמו שמפרש שמואל לענין רוב ומיעוט, וע"כ ס"ל בנתחלף לו חלב בשומן דפטור מטעם תולה בב"ד אף דלענין פר לא חשיבי הוראה דגזרת הכתוב הוא עד שיהי' כולן בשגגה אחת, מ"מ לענין יחיד התולה בב"ד אין צריך להיות דוקא שגגה אחת דהעלם זה וזה בידו ג"כ פטור, ועי' מש"כ בזה לקמן דף ה'. אולם הרמב"ם ז"ל אף דפוסק כשמואל דיחיד שעשה בהוראת

נתחלף חלב בשומן אי חשיב שב מידעתו

קרבן על שגגתו כו'. ומפשטא דגמ' משמע דהק' היא, הא גם הכא ל"ה שב מידעתו דאי נמי הוה ידע דחלב הוא הוה אכיל ל' משום דליכא שיעור וכן פרש"י שם. וקשה דלפי סוגי' דהכא שפיר הוה שב מידעתו, כיון דאילו הוה ידע דב"ד אחר ירבה בשיעורין הוה הדר ב' שב מידעתו קרינן ב', ועיי"ש בתוס' יוה"כ"י.

ובלאה"כ קו' הגמ' אינה מובנת, מדוע לא חשיב שב מידעתו, דאף דליכא כשיעור מ"מ גם חצי שיעור אסור, א"כ אי הוה ידע דחלב הוא ודאי ל"ה אכיל מני', וכבר עמדו גם בזה המפרשים.

קשיית המל"מ מהסוגיא דיומא, וקושיה נוספת דחצ"ש נמי מקרי שב מידעתו

(ז) שם, א"ר פפא קסבר ר' יוחנן כיון דכי מתידע להו לב"ד הדרו בהו והוא נמי הדר ב' שב מידעתו קרינן ב', המשנה למלך פ"ב מהלכות שגגות"י הקשה מכאן אסוגי' דיומא דף פ"י דא"ר אלעזר האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור, שמא יבא ב"ד אחר וירבה בשיעורין. ופריך מה ירבה בשיעורין, אי נימא דמחייב קרבן אכזית קטן, והתניא אשר לא תעשינה בשגגה ואשם השב מידעתו מביא קרבן על שגגתו לא שב מידעתו אינו מביא

מד. הלכה ב'.

מה. ע"א.

מו. סוף ד"ה 'גמרא' שהקשה כע"ז.

דין אינו שב מידיעתו בשעה שאכל, אך אח"כ חזר בתשובה ואינו עומד ברשעו

ואפשר לומר הפשט בגמ' באופן אחר, ונקדים ליישב דברי רש"י ד"ה ר"ש בן יוסי וכו' ומומר לא שב מידיעתו הוא לפיכך אינו מביא קרבן על שגגתו, ואמר לקמן בפ"ב מומר שאכל חלב והביא קרבן על הדם איכא בינייהו, יש לדקדק מה בעי רש"י בזה לאתויי האיכא בינייהו דלקמן^מ.

ואפשר ליישב בדרך זו, דלכאורה קשה מנ"ל להמקשה דלר"ש אם אינו שב מידיעתו בשעה שאכל אין מקבלין ממנו קרבן אפי' חזר בתשובה אח"כ, דלמא דוקא אם אינו שב מידיעתו אחר שנודע לו שחטא הוא דאין מקבלין ממנו, דהא זה נלמד מאשר לא תעשינה וסמך ל' או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא אשמו כמו שפרש"י חולין דף ה'מ^ח, ומזה לא מוכח רק דבעי דאחר שנודע לו שחטא יהי' שב מידיעתו, דהך או הודע אליו חטאתו היא הידיעה אחר החטא, א"כ הכא בנתחלף לו חלב בשומן שפיר הוה שב מידיעתו דהשתא אחר שנודע לו שחטא הוה שב מידיעתו.

ולפי מ"ש התוס' חולין דף ה'מ^ט דקרא אשר לא תעשנה לא איצטרך אלא היכי דחזר בתשובה אח"כ ובשעה שאכל לא הי' שב

מידיעתו ניחא, אבל מפרש"י שם משמע דצריך קרא למעט מומר אפי' היכי דלא חזר בתשובה ועומד ברשעו עיי"ש ברש"י ד"ה דלכפרה הוא ובד"ה דלאו חיובא.

אמנם י"ל דלת"ק דממעט מומר מקרא דנפש כי תחטא מעם הארץ פרט למומר, ע"כ ממעט אם הי' מומר בשעת החטא אפי' חזר בתשובה אח"כ, דהכי משמע קרא כי תחטא מעם הארץ ולא בחטא כשהי' מומר, וכה"ג כתב התוס' הרא"ש לקמן דף י"א סד"ה הב"ע עיי"ש. א"כ ע"כ צ"ל גם לר"ש בכה"ג לא חשיב שב מידיעתו, דאל"כ אמאי קאמר רב המנונא לקמן מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם איכא בינייהו, הא גם במומר לאכול חלב והביא קרבן על החלב א"ב דהיינו דחזר בתשובה אח"כ דלת"ק אין מקבלין ולר"ש מקבלין, וכן להיפך אם בשעת החטא לא הי' מומר ובשעה שהביא קרבן נעשה מומר דלת"ק מקבלין ולר"ש אין מקבלין.

אלא ודאי ס"ל לרב המנונא דדא ודא אחת היא, דאם ידעינן מקרא דאשר לא תעשינה או הודע דמומר בשעת הבאת קרבן אין מקבלין ממנו, ה"ה אם הוא מומר בשעה שחטא כיון דאז אינו ראוי להביא קרבן שוב אין מקבלין ממנו אפי' חזר בתשובה אח"כ. וכמו כן אם נמעט מומר בשעת החטא מקרא

מז. בשער יוסף הקשה מדוע רש"י הביא הך נפקותא שנדחתה להלן דף י"א ע"א, ולא הביא את המסקנא שם דאיכא בינייהו אוכל נבילה לתאבון שנתחלף לו נבילה בשומן ואכלו.

מח. ריש ע"ב.

מט. ע"ב ד"ה 'אינו'.

דתרווייהו צריכי, דקרא דאדם כי יקריב מכם ממעט בנעשה מומר אח"כ בשעת הבאת קרבן, וקרא דנפש כי תחטא מעם הארץ ממעט מומר בשעת החטא אפי' חזר בתשובה אח"כ. לכך מביא הגמ' הא דרב המנונא דמומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם א"ב, ואמאי לא קאמר דא"ב מומר בשעה שחטא וחזר בתשובה או להיפך בנעשה מומר אחר שחטא, אלא ודאי ס"ל לרב המנונא דדא ודא אחת היא א"כ שפיר מקשה תרי קראי ל"ל.

ומש"כ התוס' שם בחולין דקרא דאשר לא תעשינה איצטריך להיכא דחזר בתשובה אח"כ, אין רצונם לומר דקרא מיירי בגוונא דלא ה' שב מידיעתו בשעת חטא ואח"כ בשעת ידיעה חזר בתשובה. רק כוונת התוס' דמשום זבח רשעים תועבה הו"א דאי חזר בתשובה אח"כ מקבלים ממנו, אבל השתא דגלי קרא דמומר לאו בר קרבן, א"כ ה"ה אם ה' מומר בשעת החטא אף שחזר בתשובה אח"כ אין מקבלים ממנו, כיון דאז בשעת חטא לא ה' בר קרבן שוב אין מקבלים ממנו גם אח"כ כנ"ל.

דנפש כי תחטא מעם הארץ, ה"ה אם נעשה מומר אח"כ, כיון דאם חטא השתא אינו ראוי לקרבן אין מקבלים ממנו גם על מה שחטא מקודם, א"כ ליכא בינייהו בין ת"ק לר"ש רק מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם.

ומעתה א"ש דהוצרך רש"י להביא האיכא בינייהו דלקמן, כדי להוכיח מזה דאם אינו שב מידיעתו בשעה שאכל, אפי' חזר בתשובה אח"כ אין מקבלים ממנו, ושפיר פריך הגמ' הא גם הכא בשעה שאכל אינו שב מידיעתו.

ביאור הסוגיא דחולין במומר לאכול חלב שהביא קרבן על אכילת דם

ועפ"ז מיושב ג"כ הסוגי' בחולין דף ה' דמפיק מקרא אדם כי יקריב מכם להוציא את המומר, ופריך הא מהכא נפקא מהתם נפקא מעם הארץ פרט למומר, ר"ש אומר אשר לא תעשינה בשגגה ואשם השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, ואמרינן מאי בינייהו ואמר רב המנונא מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם א"ב, ויש לדקדק אמאי הוצרך להביא הא דרב המנונא^{נא}. אמנם י"ל דלכאורה קשה, מאי פריך הא מהכא נפקא מהתם נפקא הא י"ל

ג. ע' בשער יוסף (ד"ה 'אינו צריך') שהקשה מדוע רש"י מביא את הנפקותא שנחתה בגמ' לקמן, ולא מביא הא דמסקינן התם דאיכא בינייהו אוכל נבילה לתיאבון שנתחלף לו נבילה בשומן ואכלו כסבור שהוא שומן, ועי"ש מה שתירץ.

נא. וכה"ק בתורת חיים חולין דף ה' ע"א (ד"ה 'ועוד תימא'), וע' במרומי שדה שם (ד"ה 'ועדיין') שתירץ כעין מש"כ רבנו.

האוכל חלב בזה"ז דצריך לכתוב שיעורו הוא רק למ"ד דשיעורין דרבנן ולא הלמ"מ

ומעתה נבוא ליישב קו' המל"מ הנ"ל, ונקדים דברי הירושלמי בפ"ק דפיאה"י ופ"ק דחגיגה"י דפליגי ר' יוחנן ור' אושע'י, דר"י ס"ל שיעורין הלמ"מ ור"א ס"ל שיעורין מדרבנן, דהתורה נתנה רשות לחכמים לעשות שיעורין כמו שיראה בעיניהם כפי העת והזמן. וא"ר יוסי בי' ר' בון דר' יוחנן ור' אושע'י לשיטתם, דר' יוחנן דס"ל שיעורין הלמ"מ אמר מעה כסף ושתי כסף דבר תורה, ור' אושע'י לשיטתו דאמר האוכל חלב בזה"ז צריך שיכתוב לו שיעור שמא יעמוד ב"ד אחר וישנה עליו את השיעורין, והיינו משום דשיעורין מדרבנן יש יכולת ביד ב"ד אחר לשנות את השיעורין, אבל אי הוה הלמ"מ אין כח ביד ב"ד לשנות את השיעורין. וכתב שם בעל פני משה במראה הפנים, דר"א ביומא דף פ' ס"ל כר' אושע'י דשיעורין הם מדרבנן, לכך חייש שמא יבא ב"ד אחר וירבה בשיעורין, ובתר הכי מייתי הגמ' דברי ר' יוחנן דשיעורין הם הלמ"מ ופליג על ר"א.

ביאור קושיית הגמ' ביומא על האוכל חלב דצריך לכתוב שיעורו, וישוב קושיית המל"מ

ומעתה יש לומר, דהגמ' לא פריך משום דל"ה שב מדיעתו, רק דקו' הגמ' היא בסגנון זה, אפי' יבא ב"ד אחר ותתחדש

הלכה ויתקטנו השיעורין מה הוי, נהי דעתה בשעת הבאת קרבן נתחדשה הלכה ואי הוה אכיל עתה כזית קטן הוי חייב קרבן, מ"מ בשעה שאכל אז ה' השיעור כזית גדול והוא לא אכל כשיעור אינו חייב קרבן. ואין לומר מנלן דאזלינן בתר שעת החטא, דלמא אזלינן בתר שעת הבאת קרבן, כיון דאם אכל עתה ה' חייב ה"ה דחייב על מה שאכל קודם שנתחדשה הלכה. ע"ז מביאה הגמ' והתניא אשר לא תעשינה השב מדיעתו כו' לא שב מדיעתו אינו מביא קרבן על שגגתו, באם הוא מומר בשעת החטא אף שחזר בתשובה אח"כ בשעת הבאת קרבן כמו שפרש"י ותוס' חולין דף ה'.

ולכאורה קשה, הא מקרא דאשר לא תעשינה וסמוך לי' או הודע אליו חטאתו והביא אשמו לא מוכח רק דאחר שנודע לא יהי' שב מדיעתו, אבל מנלן למעוטי גם אם חזר בתשובה אח"כ. וצריך לומר כיון דידעינן מקרא דאם הוא מומר עתה בשעת הבאת קרבן אין מקבלין, א"כ ה"ה בהי' מומר בשעת החטא כיון דאז בשעת החטא לא הי' ראוי להבאת קרבן שוב אין מקבלין ממנו, א"כ מוכח מזה דהסברא נותנת דאף דעתה הוא בר קרבן ואם אכל עתה חלב בשוגג הי' חייב קרבן, אפיה"כ אינו חייב קרבן על מה שאכל בשעה שלא נתחדשה עדיין הלכה והי' אז השיעור גדול.

וע"ז משני הגמ' אלא דלא מחייבו קרבן עד דאיכא כזית גדול, אף דבשעת החטא ה' חייב קרבן מ"מ כיון דבשעת הבאת קרבן נתחדשה הלכה

ונתגדלו השיעורין ואם ה' אוכל עכשיו כזית קטן ה' פטור מקרבן, אינו חייב קרבן גם על מה שאכל קודם שנתחדשה הלכה^{יז}.

ביאור סברת המקשן דבנתחלף חלב בשומן חשיב אינו שב מידיעתו

ח ברש"י ד"ה ר"ש בן יוסי אומר וכו' ואמר לקמן בפ"ב מומר שאכל חלב והביא קרבן על הדם איכא בינייהו, לכאורה אינו מובן מה בעי רש"י בזה וכבר מבואר לעיל מזה. וי"ל עוד באופן אחר, דהנה לכאורה קשה מאי מקשה ואם איתא הא אינו שב מידיעתו הוא, הא החילוק מבואר דמומר אינו שב מידיעת איסור אבל הכא אינו שב מידיעת היתר, הגם דזה בעצמו הוא תי' הגמ' כמו שפי' התוס' הרא"ש, אולם קשה מה הי' סברת המקשה.

אמנם י"ל לרב המנונא דאמר לקמן דף י"א"ה
מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם
איכא בינייהו, דת"ק ס"ל כיון דהוא מומר
לאכול חלב לדם נמי מומר הוה, וכתבו התוס'

חולין דף ה"ו ד"ה מעם הארץ, דלת"ק חשיב
 ל' מומר לאותו דבר כאילו הוא מומר לדם
 עצמו דאינו מניח בשביל האיסור אלא משום
 דנפשו קצה לאכול דם, ולר"ש חשיב לדם שב
 מידיעתו אף דאינו שב מידיעת איסור אלא
 משום דנפשו קצה לאכול דם. א"כ לסברת רב
 המנונא שפיר פריך הגמ' דהא אינו תלוי שיהא
 שב מידיעת האיסור דוקא, ולהכי מביא רש"י
 האיכא בינייהו דרב המנונא, וע"ז משני ר'
 פפא קסבר ר' יוחנן כו' היינו דר' יוחנן לא ס"ל
 כסברת ר' המנונא רק דעיקר תלוי שיהא שב
 מידיעת איסור, ולת"ק ור"ש א"ב אוכל נבילה
 לתיאבון כמסקנת הגמ' לקמן, ומדוקדק ג"כ
 הלשון קסבר ר' יוחנן משום דלרב המנונא
 ליכא למימר הכי כנ"ל.

דף ב' ע"ב

בענין תלמיד שהגיע להוראה דחשיב מזיד

קושיית הב"ש מדוע בטעה במצוה לשמוע
לדברי חכמים חשיב מזיד, וישוב קושייתו
עפ"י דברי הרמב"ן בסה"מ

(ט) ע"ב בגמרא, א"ל אביי כה"ג מזיד הוא, והקשה הבאר שבע אמאי לא מקשה

אמתניתין גופא דקתני וידע אחד מהם שטעו
דהיינו אחד מב"ד שהוא גמיר וסביר א"כ מזיד
הוא. ועוד הקשה הב"ש מאי משני דטעו
במצוה לשמוע דברי חכמים, הא באמת הדין
כן דמחויב לשמוע דברי חכמים אפי' טעו,

נד. וע"ע באבי עזרי פי"ג משגגות ה"א (ד"ה 'ומשום כך'), מש"כ ליישב את קושיית המל"מ.

נה. ע"א.

נו. ע"ב.

כדאיתא בספרי לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל אפי' נראין בעיניך שאומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין תשמע להם. ועוד מקשה הב"ש מהא דתניא בירושלמי דמכילתין^נ יכול אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין שתשמע להם, ת"ל ללכת ימין ושמאל עד שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל.

אמנם הרמב"ן בספר המצות שורש א' כתב בזה"ל, ויש בזה תנאי יתבונן בו המסתכל בראשון של הוריות בעין יפה, והוא שאם ה' בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה והורו ב"ד הגדול בדבר אחד להיתר והוא סבור שטעו בהוראתם, אין עליו לשמוע דברי החכמים ואינו ראוי להתיר לעצמו הדבר האסור לו אבל ינהג חומר לעצמו, וכל שכן אם ה' מכלל הסנהדרין יושב עמהם בב"ד הגדול, ויש עליו לבוא לפניהם ולומר טענותיו והם ישאו ויתנו עמו, ואם הסכימו כלם^נ בביטול הדעת ההוא שאמר ושבשו עליו סברותיו יחזור וינהג בדעתם אחרי כן לאחר שסילקו אותו ויעשו הסכמה בטענתו וזהו העולה מן

ההלכות ההם ומ"מ חייב לקבל דעתם אחר הסכמה על כל פנים^ט.

ומעתה מיושבת קו' הב"ש, דהא דתניא בספרי לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל אפי' נראין בעיניך שאומרים על ימין שהוא שמאל תשמע להם, מיירי לאחר שנשא ונתן עמהם והם עומדים על דעתם. והא דאיתא בירושלמי יכול אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין שתשמע להם ת"ל ללכת ימין ושמאל כו' מיירי קודם שנשא ונתן עמהם אז אסור לו לשמוע להם, משום דאפשר אם ה' מברר להם טעותם היו חוזרים מדעתם. והכא בסוגיין ע"כ בלא נשא ונתן עמהם רק שתק או דהרכין בראשו כדאי לקמן דף ג' ע"ב דבאמר להם טועין אתם קתני לקמן במתניתין דפטורים דלא הוה הוראה, א"כ מן הדין אסור לשמוע להם כיון דלא נשא ונתן עמהם לברר להם טעותן ולכך קאמר דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים^ט.

ועפ"י דברי הרמב"ן מיושב ג"כ מה שהקשה הב"ש לעיל^{סא} דאמר רב פפא קסבר ר' יוחנן כיון דכי מתידע לבי דינא הדרו בהו והוא

נז. דף ב' ע"ב.

נח. לפנינו בספר המצוות איתא רובם.

נט. בשו"ת חקרי לב (יו"ד ס' פ"ד) הביא כמה ראשונים דפליגי על הרמב"ן וסברי דאין לשמוע לדברי חכמים להקל כשהוא יודע שהם טועים, והביא בשם ס' מנחת יהודה (לאחד מבעלי התוס') שהתקשה בזה מה הסברא דצריך לשמוע להם כשיודע שטועים, ותירץ דמיירי באופנים שיש לחכמים כח לעקור דבר מן התורה כגון בשו"ת.

ס. הב"ש יישב את הקושיה, דאביי סבר דבמתני' חשיב שוגג מפני שטעה במצוה לשמוע דברי חכמים, אולם רבא דמוקמי לה בבן עזאי לא מסתבר לאביי לפרש שהוא טעה בזה שהרי לא היה בימיו כמותו בתורה ואין יטעה במצוה לשמוע דברי חכמים.

סא. דף ב' ע"א ד"ה 'אמר רב פפא'.

אבל גמיר ולא סביר שאין בכחו לישא וליתן עמהם מחויב לשמוע להם אפי' אם סובר בדעתו שטעו הב"ד הגדול.

והנה הרמב"ם ז"ל כתב שם מקודם, הורו ב"ד וכו' וידע אחד מן הקהל שטעו ושחלב הקיבה אסור ואכלו מפני הוראתן שהי' עולה על דעתו שמצוה לשמוע מב"ד אעפ"י שהם טועים ה"ז האוכל חייב חטאת, וע"ז כתב בד"א כשהי' זה שידע שטעו חכם או תלמיד שהגיע להוראה. ולפי"ז ניהא דהשמיט הרמב"ם ז"ל תלמיד גמיר ולא סביר, משום דגמיר ולא סביר חשיב שוגג אעפ"י שלא טעה במצוה לשמוע דברי חכמים דהא מן הדין מחויב לשמוע להם אעפ"י שלא נשא ונתן עמהם. ואין להקשות דא"כ הו"ל להרמב"ם לכתוב דגמיר ולא סביר אם ידע שטעו חייב קרבן אעפ"י שלא טעה במצוה לשמוע דברי חכמים, זה לק"מ דידוע דאין דרך הרמב"ם לכתוב דין שאין מבואר בגמ' להדיא.

ביאור דברי התוס' דמתני' קמ"ל דאפי' גמיר וסביר דטעה במצוה לשמוע לדברי חכמים לא חשיב מזיד

ובזה יובנו ג"כ דברי התוס' ד"ה תנא משנה יתירה, תימה דלא ליתני במתניתין כי אם תלמיד שאינו ראוי להוראה, ותירצו דקמ"ל דאפי' גמיר וסביר היה שוגג דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים וחייב דלא תימא מזיד הוה. ולכאורה אינו מובן, דאמאי הו"א דחשיב מזיד בטעה במצוה לשמוע דברי חכמים. אמנם כונת התוס', דהא כל הטעות

נמי הדר בי' שב מידיעתו קרינן בי', דאמאי צריך לומר דכי מתידע לב"ד הדרו בהו ולא סגי לי' לומר דכי ידע הוא בעצמו דהב"ד טעו הוה הדר בי'. ולפי הנ"ל ניהא, דגם אי הוה ידע דטעו הב"ד הי' צריך לישא וליתן עמהם ואם הב"ד עומדים בדעתם ושבשו עליו סברותיו מחויב לשמוע להם, ולכך קאמר דכי מתידע לב"ד דטעו הדרו בהו והוא נמי הדר בי' שב מידיעתו קרינן בי'.

הסבר דברי הרמב"ם שהעמיד את הדין דוקא בראוי להוראה ולא רק בגמיר או בסביר

ובזה יש ליישב ג"כ דברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ג מהלכות שגגות הלכה ה', בד"א כשהי' זה שידע שטעו חכם או תלמיד שהגיע להוראה אבל אם הי' עם הארץ ה"ז פטור שאין ידיעתו ידיעה ודאית כו'. וכתב ע"ז בלח"מ, בגמ' אמרו דאפי' גמיר ולא סביר וסביר ולא גמיר ואולי לזה קורא רבינו ז"ל הגיע להוראה כלומר דאינו יכול להורות במוחלט מ"מ קרוב להוראה הוא, ומ"מ סתם הדברים והי' לו לבאר עכ"ל.

ואפשר לומר בדעת הרמב"ם ז"ל, דהנה מלשון הרמב"ן הנ"ל שאם הי' בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה והוא סבור שטעו בהוראתם אין עליו לשמוע לדברי החכמים וכו' ויש עליו לבוא לפנייהם ולומר טענותיו כו', משמע דוקא אם הוא חכם וראוי להוראה דהיינו גמיר וסביר אם יודע שטעו אסור לו לשמוע להם עד שישא ויתן עמהם,

שלו דלא ידע הדין שכל זמן שלא נשא ונתן עמהם אסור לו לשמוע להם, וע"ז נאמר ללכת ימין ושמאל עד שיאמרו לך על ימין שהוא ימין, א"כ אף דלא ידע הדין מ"מ מצד הסברא ה' לו לחוש שמא אם ה' נושא ונותן עמהם ומברר להם טעותן היו חוזרים בהן והוא לא חשש לזה, ע"כ אפשר לומר דחשוב כמזיד.

וכה"ג אמרינן לקמן ריש פ"ב^ס, הכא במאי עסקינן כגון שהורה ושכח מאיזה טעם הורה ובשעה שעשה אמר הריני עושה על דעת הוראתי, דמהו דתימא כיון דאילו מתידע לי' שמא הדר בי' כמזיד דמי ולא לחייב קמ"ל. והכא נמי הו"א כן, כיון דהוא גמיר וסביר ויכול לישא וליתן עמהם לברר להם טעותן ולא עשה כן כמזיד דמי, קמ"ל כיון דלא ידע הדין וטעה במצוה לשמוע דברי חכמים חשיב כשוגג.

ובזה ניחא מה שיש לדייק בתירוץ התוס', דאכתי קשה לאביי דלא ידע מתירוצו של רבא דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים, אמאי לא הקשה לרבא לא ליתנו במתניתין כי אם תלמיד שאינו ראוי להוראה. ולפי האמור י"ל, דגם אביי ידע דאפשר לתרץ דקמ"ל דגם גמיר וסביר חשיב שוגג בטעה במצוה לשמוע דברי חכמים, רק דגוף הדבר לא ניחא לי' לאביי לומר דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים יהי' חשיב שוגג כיון דאפשר אם ה' נושא ונותן

עמהם היו חוזרין בהם ולכך הקשה כה"ג מזיד הוא.

יישוב קושיית חב"ש, מדוע אביי לא הקשה אמתניתין דתני דבידע אחד מהם שטעו חשיב מזיד

ומעתה נבוא ליישב גם קו' הראשונה של חב"ש, אמאי לא הוקשה לו לאביי על גוף מתניתין וידע אחד מהם שטעו כה"ג מזיד הוא. דהנה המפרשים מקשים מה הקשה אביי כה"ג מזיד הוא, הא משכחת לה כגון דידע דדבר זה אסור הוא רק ששגג בכרת, דכה"ג חשיב שוגג לענין קרבן כמבואר בשבת דף ס"ט^ס, ואפיה"כ לא חשיב תולה בב"ד כיון דידע עכ"פ שהוא אסור והב"ד הורו שלא כהלכה להתיר איסור ולכך חייב קרבן. אמנם יש ליישב בפשיטות, דא"כ קשה קו' התוס' לא ליתני במתניתין כי אם תלמיד שאינו ראוי להוראה, ואין לומר דקמ"ל דאפי' גמיר וסביר חשיב שוגג דלא תימא מזיד הוא, ז"א דבכה"ג פשיטא דחשיב שוגג כמו בכל שוגג דעלמא.

והנה בהא דמקשו תרתי למה לי, ומתרץ רבא דממשנה יתירה קמ"ל אפי' גמיר ולא סביר לא הוה תולה בב"ד בידע שטעו. הנה לכאורה ה' אפשר לתרץ באופן אחר, לפימ"ש התוס' הרא"ש במשנה לא זו אף זו קתני, לא מיבעיא ידע אחד מסנהדרין גופיהו דטעו דחייב דלא נגמרה הוראה

בהסכמת כולן, אלא אפי' אחד מן התלמידים הדנים לפנייהם בקרקע וראוי להוראה חייב. ולפי"ז לא קשה תרתי למה לי, דאיכא למימר לא זו אף זו קתני.

אמנם לפי המבואר ברש"י לקמן דף ג' ע"ב ד"ה כגון שהרכין בראשו, דגם תלמיד היושב ודן לפני חכמים חשיב מבעלי הוראה שישבו להורות, א"כ לא שייך לומר לא זו אף זו קתני כמובן. ע"כ צריך רבא לתרץ דמשנה יתירה קמ"ל אפי' גמיר ולא סביר, משום דרבא לשיטתו דמפרש דתלמיד הראוי להוראה מיירי בתלמיד שיושב ודן לפני חכמים כשמעון בן עזאי ושמעון בן זומא א"כ אי אפשר לתרץ לא זו אף זו קתני, ואפשר דרבא בעצמו מקשה האי קושיא תרתי למה לי, כמ"ש התוס' בפ' אלו מציאות^{טז} ד"ה וכמה אמר רב יצחק קב וכה"ג מצינו בכ"ד.

ומעתה מיושבת קו' הב"ש, אמאי הקשה אביי לרבא כה"ג מזיד הוא, מדוע לא קשה לי' אגופא דמתניתין. משום דאילולא דברי רבא דמפרש דהאי תלמיד הראוי להוראה מיירי בתלמיד היושב ודן לפנייהם הי' אפשר לומר דמתני' לא זו אף זו קתני, לא מיבעיא בידע אחד מב"ד שטעו דלא נגמרה הוראה בהסכמת כולן דחייב, אלא אפי' אחד מן התלמידים דגמיר וסביר ואינו מבעלי הוראה וידע שטעו חייב כדברי התוס' הרא"ש הנ"ל. ולפי"ז לא קשה כה"ג מזיד הוא, משום דהי' אפשר לתרץ כקו' המפרשים דמיירי

בשגג בכרת וידע באיסור דחשיב שוגג לענין קרבן. וא"ל א"כ הדרא קו' התוס' לא ליתני במתניתין כי אם תלמיד שאינו ראוי להוראה, כיון דלא אשמעינן שום רבותא בהא דקתני תרתי וידע אחד מהם שטעו או תלמיד וראוי להוראה כיון דמיירי בשגג בכרת. ז"א דהי' אפשר לומר דתלמיד שאינו ראוי להוראה אפי' גמיר או סביר חשיב תולה בב"ד אפי' בידע שטעו כמו בלא גמיר ולא סביר, משום דאין ידיעתו ידיעה ודאית.

אבל לרבא דמוקי מתניתין בתלמיד שיושב ודן לפנייהם דהוא ג"כ מאותן שישבו להורות א"כ אי אפשר לתרץ לא זו אף זו קתני, ומוכח ממשנה יתירה דאף גמיר ולא סביר לא הוה תולה בב"ד, א"כ קשה קו' התוס' לא ליתני במתניתין רק תלמיד שאינו ראוי להוראה. ומוכרח לתרץ כתי' התוס' דאשמעינן רבותא דאפי' גמיר וסביר חשיב שוגג בטעה במצוה לשמוע דברי חכמים ולא תימא מזיד הוא, ע"כ הקשה לו אביי כה"ג מזיד הוא כיון דאפשר אם הי' מברר להם טעותן היו חוזרים בהם. וע"ז השיב לו רבא ולטעמין הא בברייתא תני בהדיא ונודע לאחד מהם שטעו או תלמיד היושב לפנייהם וראוי להוראה כגון שמעון בן עזאי, א"כ ע"כ צריך אתה להודות דאפי' גמיר וסביר דטעה במצוה לשמוע דבר חכמים חשיב שוגג כמובן.

דף ג' ע"א

ביאור דברי הגמ' האם הברייטא הראשונה כר' יהודה או הברייטא השניה

יישוב שתי קושיות של החפץ ד'

(י) דף ג', ואיבעית אימא עדיין אני אומר לא מצית מוקמית לה כר"י כו' האמר צבור הוא דמייתי ב"ד לא כו'. והקשה בס' חפץ ד' מה ה' סברת המקשה דאימא איפכא, דהא משנה שלימה היא דר"י ס"ל צבור מייתי ב"ד לא. ועוד הקשה בס' הנ"ל, לפימ"ש הרמב"ם ז"ל (ריש פ"ב מה' שגגות) וז"ל, "והורו להתירו כו' ועשו העם כו' הרי הב"ד חייבין קרבן חטאת כו' ושאר העם פטורין אעפ"י שהם העושים, ומה הוא הקרבן כו' מביאין פר מכל שבט ושבט" ע"כ. ולכאורה דברי הרמב"ם ז"ל סותרים אהדדי, דבתחלה קאמר ב"ד חייבים וצבור פטורים כדברי ר' מאיר, ובסוף מסיים מכל שבט ושבט כר"י. ותי' הכ"מ דרבינו פוסק כר"י, ואומרו ב"ד חייבים מפני שמה שמביאים הצבור בשביל הב"ד הם מביאים ע"כ. ולפי"ז מה קאמר הש"ס לא מצית מוקמית כר"י דס"ל צבור הוא דמייתי ב"ד לא, הא גם לר"י הא דמייתי הצבור הוא בשביל הב"ד.

אמנם י"ל דאין כוונת התרצן משום דקדוק הלשון דקתני שהרי ב"ד מביאין על ידיהם פר, רק כוונת התרצן דהא הברייטא דעדיין אני אומר רצה לחלק בין מרובין

למועטין, משום דבמועטין בהוראה אין הב"ד מביאים פר הא הם חייבין אבל רוב קהל שחטאו ב"ד מביאים עליהם פר והם פטורין, ולר"י הא גם ברוב קהל צבור מביאים. ואף שמה שמביאים הצבור הוא בשביל הב"ד, סוף סוף הצבור מביאים א"כ מה חילוק בין מיעוט לרוב. אמנם י"ל דזה תליא"ס אי מתרומת הלשכה הם באים או בתחלה גובין עליהם, דאי נימא מתרומת הלשכה הם באין שפיר יש לחלק בין מיעוט לרוב, דבמועטין צריך כל יחיד להביא קרבן משלו אבל ברוב הצבור מביאים מתרומת הלשכה. אבל אי נימא דבתחלה גובין עליהם, א"כ אין לחלק בין מיעוט לרוב. ולפי"ז י"ל דהמקשה ס"ל דלר"י מתרומת הלשכה הם באין כברייטא דלקמן סוף ע"ב, והתרצן של איבעית אימא ס"ל כאיבעית אימא דלקמן דלר"י בתחלה גובין עליהם, א"כ אין לחלק בין מיעוט לרוב לכך לא מצית מוקמית לה כר"י כמובן.

שני תירוצי הגמ' תליא בדין מעות פר העלם דבר ושעירי ע"ז האם באים ממעות הלשכה או מהצבור

ובזה יש לבאר ג"כ דהנך שני תירוצים יהיו מחולקים אם ר' יהודה סבר מתרומת

סה. עי' להלן דף ג' ע"ב מח' ר"ש ור"י בפר העלם דבר של צבור ושעירי ע"ז, האם גובים מעות מכ"א מיראל או שקונים את הקרבנות ממעות הלשכה.

בתחלה גובין עליהם, א"כ ליכא למימר דר"ש
ס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, דא"כ
קשה כיון דגבי להו הוה ל' הודע. ואף דלקמן
משני עוד איבעית אימא כגון שגבו סתם
או דלא הוה במתא, אמנם כבר כתב בס' יד
מלאכי¹ דכל היכי דאיכא בש"ס איבעית
אימא ואיבעית אימא צריכים לשני התירועים,
ולכך קאמר הש"ס דסתמא קמייתא ר"י מכח
דמאן שמעית ל' דדריש מיעוטי כה"ג ר"י.
אבל לא מצי למידק מכח דתניא בסתמא
בתרייתא ב"ד מביאין, משום דלהך קס"ד
ס"ל לר"י מתרומת הלשכה הם באין, א"כ י"ל
דמביאין מתרומת הלשכה עבור הב"ד כנ"ל.

ולאיבעית אימא ס"ל דאיפכא תניא, דר"ש
ס"ל מתרומת הלשכה הם באין
ור"י ס"ל בתחלה גובין עליהם, א"כ ליכא
הוכחה דסתמא קמייתא ר"י הוא דדלמא
קמייתא ר"ש ובתרייתא ר"י. אך לעומת זה
יש לנו הוכחה דבתרייתא לא אתי כר"י, משום
דקתני ב"ד מביאין ולר"י צבור הוא דמייתי
ומתחלה הן גובין עליהם כנ"ל.

הלשכה הם באין ור"ש ס"ל בתחלה גובין
עליהם או איפכא, עפימש"כ לקמן דף ג'
ע"ב ד"ה מיתבי, דלשון ראשון של ר"י אמר
רב ס"ל אליבא דר"ש יחיד שעשה בהוראת
ב"ד פטור, משום דס"ל לר"ש זא"י וזא"י
חייב כדעת ר"א ב"ש בירושלמי, א"כ דרשינן
שלשה מיעוטים חד לזה עוקר וזה מניח וחד
לזה יכול וז"י וחד ליחיד שעשה בהוראת ב"ד
פטור. ואיכא דאמרי דר"י א"ר ס"ל אליבא
דר"ש יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב, משום
דס"ל לר"ש זא"י וזא"י פטור כדעת רבי דפליג
עם ר"א ב"ש וליכא מיעוט ליחיד שעשה
בהוראת ב"ד, וקו' הגמ' כיון דגבי להו הוה ל'
הודע הוא רק ללשון ראשון דר"י א"ר². וע"ז
צריך לתרץ רב תני איפכא, דר"י ס"ל בתחלה
גובין עליהם ור"ש ס"ל מתרומת הלשכה הם
באין עיי"ש.

ומעתה ללשון ראשון דר"י אמר רב, דר"ש
דריש שלשה מיעוטים וחד ליחיד
שעשה בהוראת ב"ד פטור, א"כ י"ל דהך
סתמא קמייתא כר"ש ובתרייתא כר"י. אמנם
לפי תירוץ הראשון ס"ל להש"ס דר"ש ס"ל

יישוב קושיית חב"ש מדוע הגמ' נקטה את הסיפא דמתני' ולא את הרישא

(יא) שם, ואי ר' יהודא האמר צבור הוא
דמייתי ב"ד לא, דתנן ר' יהודא אומר
שבעה שבטים שחטאו מביאין ז' פרים.
והקשה הבאר שבע, אמאי לא מייתו רישא

סו. נראה כוונת רבנו עפ"י מש"כ להלן, דללישנא קמא הפטור הוא מדין יחיד שעשה בהוראת ב"ד, וא"כ אם נודע
תו לא הוי בהוראת ב"ד ולכן צריך להתחייב. אך לל"ב הפטור הוא משום שחל חיוב קרבן על ב"ד ולכן הסתלק
החיוב מכל יחיד, ולפי"ז אף בהודע היחיד פטור.
סז. כללי התלמוד, כלל ס"ג.

דהך משנה ר"י אומר י"ב שבטים מביאין י"ב פרים, וכ"כ התוס' אית ספרים דגרסי דתנן רי"א י"ב שבטים שחטאו מביאין י"ב פרים, וכן נראה דהכי תנן ברישא דמתניתין ובתר הכי תני ז' שבטים וכו' ולא שבק רישא דמתניתין למנקט סיפא ע"כ.

ונראה ליישב גירסת הספרים דידן, דלכאורה מאי ראי' מייתי דר' יהודה ס"ל צבור מביאין דלמא גם ר"י ס"ל כר"מ דב"ד מביאין ולא צבור, אלא שבא לחלוק על ר"מ דאמר ז' שבטים שחטאו מביאין ב"ד פר אחד והוא ס"ל דז' שבטים שחטאו ב"ד מביאין על ידיהם ז' פרים. אמנם י"ל דעיקר ראיית הגמ' היא, משום דבקרא כתיב והקריבו הקהל ומשמע דצבור מביאין, ור"מ דס"ל לקמן בברייתא דף ה' ז' שבטים שחטאו ב"ד מביאין על ידיהם פר והן פטורים, יליף בגז"ש נאמר קהל למטה ונאמר קהל למעלה מה קהל האמור למעלה

ב"ד ולא צבור אף קהל האמור למטה ב"ד ולא צבור. ור' יהודה ס"ל ארבעה קהלי כתיבי, ודרש והקריבו הקהל לחייב על כל קהל וקהל וה' דוהקריבו הקהל לגרירה, א"כ לית לי' יתורא למידרש גז"ש דנאמר קהל למעלה וכו' א"כ והקריבו הקהל הוא כפשטי' דצבור מביאין ולא ב"ד.

ומעתה מיושבת שפיר קו' הבאר שבע, דלכך לא מייתי הגמ' מרישא די"ב שבטים מביאין י"ב פרים דאיכא למימר דב"ד מביאין על ידיהם, רק מייתי מסיפא דז' שבטים שחטאו מביאין ז' פרים ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהם פר, א"כ כיון דר"י ס"ל דכל קהל וקהל חייב וגם ס"ל גרירה, א"כ ע"כ ס"ל דצבור מביאין ולא ב"ד כפשטי' דקרא והקריבו הקהל דמשמע צבור ולא ב"ד, כיון דלית לי' יתורא למילף גז"ש נאמר קהל למטה ונאמר קהל למעלה וכו'.

בדין ב"ד משלים לרוב צבור

שיטת הרמב"ם ויישוב קושיית החפ"ן ד' עליו (יב) שם, א"ר פפא דכ"ע יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, אלא ב"ד משלים לרוב צבור קמיפלגי מר סבר ב"ד משלים לרוב צבור ומ"ס אין ב"ד משלים לרוב צבור, ופרש"י דעשו עם מיעוט צבור והשלימו לרוב צבור. והרמב"ם ז"ל פי"ג מה"ש"י פסק דאין ב"ד משלים לרוב צבור, והקשה בס'

חפ"ן ד' הא לאוקימתא דר"פ ס"ל לר"מ דאין משלימין וחכמים ס"ל דמשלימין, א"כ אמאי לא פסק כחכמים דמשלימין. ומה שתי' הכ"מ דהרמב"ם מפרש דר"מ סובר משלימין ופוטור הצבור מכשבה ושעירה משום דהב"ד מביאין פר עליהם, וחכמים ס"ל אין משלימין ולכך מחייבין הצבור להביא כל אחד קרבן יחיד, זה לא יתכן לאוקימתא דר"פ דס"ל דכ"ע יחיד

עשו הב"ד מצטרפין ג"כ לאלו שלא עשו. אלא ודאי אפי' בלא עשו הב"ד אין מצטרפין לאלו שלא עשו, ולכן אין משגיחין על עשיית ב"ד כלל בין עשו בין לא עשו.

אמנם י"ל דזהו דוקא לשיטת הרמב"ם דפוסק אין ב"ד משלים לרוב צבור, ואין הב"ד נחשבים בכלל העושים והם רק בעלי הוראה ואין נ"מ כלל בעשייתם, כמ"ש הרמב"ם בהקדמה לפי' המשניות, והעיקר אצלנו מעשה תלוי בקהל והוראה תלוי בב"ד^ט. הלכך אין משגיחין על עשיית ב"ד כלל בין עשו בין לא עשו אלא על הוראתן בלבד. אבל למ"ד ב"ד משלים לרוב צבור ונחשבים גם הם בכלל העושים ומצטרפים עמהם, א"כ ה"ה להיפך היכא דלא עשו הב"ד נחשבים גם הם בכלל אלו שלא עשו ומצטרפים עמהם לבטל מנין של רוב צבור העושים כמובן.

הפלוגתא האם ב"ד משלים לרוב צבור תלויה בשיטות ר"מ ור' יהודה

והנה בעיקר הפלוגתא אם ב"ד משלים לרוב צבור י"ל דתלוי בזה, דלקמן דף ה"ב יליף ר' יהודה דמעשה תלוי בקהל מן הקהל ועשו, ור"ש ור"מ^י ילפו מן והי' אם מעיני העדה נעשתה לשגגה או מן לכל העם בשגגה. וקאמר הש"ס וצריכא, דאי כתב רחמנא והי'

שעשה בהוראת ב"ד פטור א"כ אמאי מחייבו חכמים להביא כשבה ושעירה^ט.

והנראה ליישב, דהנה בס' חפץ ד' נסתפק היכא דלא עשו ב"ד אלא הורו הוראה אם מצטרפין לאלו שלא עשו דלהוי רוב כנגד אלו שעשו, או דלמא כיון דסוף סוף בעלי הוראה הם אין מצטרפין לאלו שלא עשו לבטל המנין של הרוב שעשו. אמנם זה פשיטא לי' לבעל חפץ ד', היכא דעשו הב"ד אפי' למ"ד אין ב"ד משלים לרוב צבור ולא חשיבו העושים רובא, מיהו עכ"פ ודאי דאין מצטרפין ג"כ לאלו שלא עשו.

והנה יש לפשוט ספיקא של בעל חפץ ד' מלשון הרמב"ם ז"ל פי"ב מה' שגגות^ט שכתב וז"ל, כל דבר שחייבין על שגגתו חטאת קבועה אם שגגו ב"ד הגדול בהוראה כו' ועשו העם כו' הרי ב"ד חייבין להביא קרבן חטאת על שגגתן בהוראה, אעפ"י שלא עשו הן בעצמן מעשה, שאין משגיחין על עשיית ב"ד כלל בין עשו בין לא עשו אלא על הוראתן בלבד עכ"ל. ואי נימא דהב"ד שלא עשו מצטרפין לאלו שלא עשו, אמאי כתב הרמב"ם שאין משגיחין על עשיית ב"ד כלל בין עשו בין לא עשו, הא נ"מ בעשיית הב"ד דאם עשו אז עכ"פ אין מצטרפין לאלו שלא עשו, ואם לא

סט. וכן הקשה הרש"ש (ד"ה 'אמר ר"פ').

ע. הלכה א'.

עא. עכ"ל הרמב"ם שם.

עב. ע"א.

עג. שם ע"ב.

אם מעיני העדה נעשתה לשגגה הו"א אפי' מיעוטא להכי כתיב לכל העם בשגגה, ואי כתב לכל העם בשגגה הו"א עד דעבדו ב"ד בהדי רובא להכי כתיב והי' אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. וכתבו התוס' (ד"ה הו"א עד דעבדו ב"ד בהדי רובא), תימה השתא אעפ"י שמיצוט נשארו מצבור לא חיישינן כ"ש דלא ניחוש לבית דין כיון דרובא נינהו, בשלמא אי הוה בעינן כולוהו ניחא דליבעי ב"ד בהדיהו עכ"ל.

והנה בפשיטות יש ליישב, דמפשט הסוגי' נראה דהא פשיטא לן דהוראה תלוי בב"ד דכתיב ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם כו' וילפינן עדה עדה מן ושפטו העדה כמבואר במשנה דף ד' ע"ב, רק דמפשטא דקרא הו"א דגם מעשה תלוי בב"ד דהא כתיב ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו. אמנם מדלא כתיב ונעלם דבר מעיניהם וכתיב מעיני הקהל ועשו, דריש ר' יהודא הקהל ועשו דמעשה תלוי בקהל. ור"ש ור"מ ילפו דמעשה תלוי בקהל מקרא והי' אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ומן לכל העם בשגגה, עי' בתוס' לקמן דף ז' ע"ב (ד"ה נאמר כאן מעיני). וע"ז עביד הש"ס צריכותא, דאי כתב לכל העם בשגגה הו"א עד דעבדו ב"ד בהדי רובא, משום דפשטא דקרא ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו

משמע דהב"ד שהורו עשו א"כ גם מעשה תלוי בב"ד. ומקרא לכל העם בשגגה משמע דרוב צבור עשו ומעשה תלוי בקהל, לכך הו"א דמעשה תלוי בשניהם בב"ד וצבור, לכך כתיב נעשתה לשגגה דמשמע דהצבור עשו ע"י הוראת ב"ד ואין צריך עשיית הב"ד ומיושבת קו' התוס'.

אמנם קשה לר' יהודא דיליף דמעשה תלוי בקהל מן הקהל ועשו, למה לי קרא דנעשתה לשגגה. בשלמא קרא לכל העם בשגגה צריך לילף מיני' דבעינן שיעשו רוב ישראל, דאף לר' יהודא דס"ל שבט אחד איקרי קהל מ"מ בעינן שיהי' אותו השבט רוב ישראל ואז גורר שאר השבטים עמו, כמ"ש הרמב"ם פ"ב מה"ש"י, וזה ילפינן מקרא דלכל העם בשגגה שיהי' העושים רובא בגברי, אבל קרא דנעשתה לשגגה למה לי לר"י דיליף דמעשה תלוי בקהל מן הקהל ועשו. וצ"ל דקרא דנעשתה לשגגה אתא להורות דאין בב"ד משלים לרוב צבור, דאין משגיחין על עשיית ב"ד כלל רק על הוראתן בלבד בין עשו בין לא עשו.

ולפי"ז דין זה אם בב"ד משלים לרוב צבור תלוי בפלוגתא דר"מ ור"י, וידוע דסתם חכמים דר"מ ר' יהודא כמ"ש התוס' כתובות דף ל"ו"ה. א"כ יהי' הפירוש בסוגיין בדרך זה, מר סבר בב"ד משלים לרוב צבור היינו ר"מ דלא דריש הקהל ועשו, א"כ אין לנו קרא מיותר

עד. הלכה א'.

עה. ע"א ד"ה 'ואם'.

ב"ד משלים לרוב צבור. א"כ ה"ה להיפך שאין מצטרפין לאלו שלא עשו דאין משגיחין על עשיית ב"ד כלל בין עשו בין לא עשו אלא על הוראתן בלבד, ולכך מחייבו פר משום שאין הב"ד מצטרפין לאלו שלא עשו לבטל מנין הרוב של אלו שעשו, ומדוקדק היטב הלשון דקאמר בתחלה מר סבר ב"ד משלים דהיינו ר"מ דנזכר בברייתא תחלה כמוכן, ומיושב הרמב"ם ז"ל דהוא פוסק כר"י דהם כדברי החכמים בברייתא.

דאין ב"ד משלים לרוב צבור, ע"כ ס"ל דב"ד משלים לרוב צבור היכא דעשו עם הצבור. א"כ ה"ה להיפך היכא דלא עשו מצטרפין עם אלו שלא עשו, והפירוש בברייתא"י הורו ועשו היינו שהורו ב"ד ועשו רוב צבור רק אם נצטרף הב"ד שלא עשו עם המיעוט שלא עשו יהי' רובא שלא עשו או עכ"פ מחצה על מחצה לכך פוטר ר"מ מפר. וחכמים דמחייבי הם ר"י דיליף מעשה תלוי בקהל מן הקהל ועשו, א"כ יש לנו קרא מיותר דנעשתה לשגגה דאין

בדין בהוראה הלך רוב יושב ארץ ישראל

ור"י, דר"מ פוטר דבעינן רובא בגברי ורובא בשבטים ור"י מחייב. אמנם י"ל דאי מיירי בהוראת ב"ד הגדול לא הול"ל סתם וחכמים מחייבין, דהא בזה פליגי עדיין ר"י ור"ש דלר"י י"ב שבטים מביאים י"ב פרים דשבט אחד גורר כל השבטים, ולר"ש צריך להביא שני פרים אחד לצבור ואחד לב"ד כמבואר כל זה לקמן דף ה' ע"ב.

בשלמא באוקימתא ואיבעית אימא הורו ב"ד ועשו רוב של קהל ומאן חכמים ר"ש הוא דאמר צבור מייתי וב"ד מייתי, לא קשה אמאי קאמר סתם וחכמים מחייבין. משום דע"כ הנך חכמים ר"ש הוא דס"ל צבור מייתי וב"ד מייתי, דאי כר"י דס"ל צבור מביאין ולא ב"ד לא שייך לומר סתם ר"מ פוטר וחכמים מחייבין, דהא נוכל לומר ג"כ להיפך ר"מ

דין שבט אחד שעשה בהוראת ב"ד הגדול

(יג) שם, א"ר אסי ובהוראה הלך אחר רוב יושבי א"י וכו', לכאורה אינו מובן הא דמייתי הש"ס הכא הך מימרא דר' אסי על דברי ר"ש בן אלעזר שאין זה עיקר מקומו רק אגב גררא מייתי לי' הכא, ויותר הו"ל להש"ס לקבוע הך מימרא דרב אסי לקמן על המשנה סוף פרקין"י הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם דהתם הוא עיקר של דין זה.

ונראה ליישב דלכאורה יש לדקדק על אוקימתא דרב פפא בהאיבעית אימא שבט שעשה בהוראת בית דינו ומאן חכמים ר' יהודא הוא וכו', דלמה נקט דוקא שבט שעשה בהוראת בית דינו, הא גם בשבט שעשה בהוראת ב"ד הגדול פליגי ר"מ

מחייב את הב"ד וחכמים פוטרין את הב"ד, וע"כ דהנך חכמים ר"ש דס"ל צבור מייתי וב"ד מייתי כמ"ש המהרש"א.

אבל להך אוקימתא דמיירי בשבט אחד דר"מ פוטר משום דליכא רובא בשבטים, א"כ נוכל לומר דחכמים דמחייבין הם ר"י דצבור לבד מביאין או ר"ש דב"ד וצבור מביאין א"כ לא הול"ל סתם וחכמים מחייבין, לכך קאמר שבט שעשה בהוראת בית דינו דע"ז ליכא בעל פלוגתא רק ר"י דס"ל אותו שבט מביא פר כמובן.

אמנם לפי"ז להך אוקימתא דמיירי ברובא בגברי או רובא בשבטים ומאן חכמים רשב"א, א"כ קשה למה קאמר סתם וחכמים מחייבין דהא יש בזה שלש פלוגתות, דלרשב"א ב"ד מביאין פר ולר"י כל שבט ושבט מביא פר ולר"ש פר אחד לצבור ופר אחד לב"ד, א"כ אכתי לא ידעינן מה מחייבין החכמים ולא הול"ל סתם וחכמים מחייבין.

דין בהוראה הלך אחר רוב יושבי א"י זה דוקא אליבא דר"י ור"ש ולא אליבא דר"מ

אמנם י"ל דהך מימרא דרב אסי ובהוראה הלך אחר רוב יושבי א"י דיושבי חו"ל

לא איקרו קהל זה דוקא אליבא דר"י דדריש הקהל ועשו דמעשה תלוי בקהל, וכן לר"ש דדריש והקריבו הקהל מה קהל האמור למעלה ב"ד עם הקהל אף קהל האמור למטה ב"ד עם הקהל, ולכך בעינן יושבי א"י דוקא דיושבי חו"ל לא איקרי קהל. אבל לר"מ דיליף מעשה תלוי בקהל מלכל העם בשגגה והך והקריבו הקהל קאי על הב"ד דמה קהל האמור למעלה ב"ד ולא צבור, א"כ לא נזכר כלל בקרבן הוראה דבעי דוקא רוב צבור שיהיו נקראים קהל, א"כ גם ביושבי חו"ל שייך קרבן הוראה.

ולפי"ז י"ל דהך ברייתא הורו ועשו ר"מ פוטר וחכמים מחייבין מיירי בעשו ז' שבטים יושבי חו"ל, דר"מ פוטר משום דלא הוי רובא בגברי וחכמים מחייבין היינו רשב"א אליבא דר"מ דאף ברוב שבטים בלבד חייבין ב"ד פר. אבל לר"י ור"ש פטורין לגמרי משום דיושבי חו"ל לא איקרי קהל ושפיר קאמר סתם וחכמים מחייבין דהיינו רשב"א אליבא דר"מ משום דפלוגתות ר"י ור"ש אינו ענין לכאן ומעתה אתי שפיר סמיכות מימרא דרב אסי להך דלעיל כמובן.

ביאור שיטת הירושלמי דבקרבת פסח אולינן בתר רוב הנכנסין לעזרה

יד ובהוראה הלך אחד רוב יושבי א"י וכו' הני הוא דאיקרי קהל אבל הנך לא איקרי

קהל, ובירושלמי דפרקין^ט אמר ר' אמי בשם רשב"ל להורייה הלך אחרי רוב ישיבת א"י,

עת. להלן דף ה' ע"א.

עט. פ"א סוף ה"ב, וביאר הפני משה וז"ל: "להורייה הילכו אחר ישיבת א"י, אם יש רוב הקהל מיושבי א"י שעשו

נציבין חו"ל הוא כדמוכח בספרי". והמשנה למלך ריש ה' קרבן פסח^כ כתב על דברי תוס' וז"ל, ולא ידעתי מה הועיל היותו חו"ל, דאי לפטרו מפסח ראשון כל שהי' רחוק ט"ו מילין פטור ואי ס"ל דמי שדר בחו"ל פטור לגמרי אף מפסח שני זה לא ידעתי היכא איתא, ואף במצות ראייה לא ראיתי שיפטרו למי שדר בחו"ל ע"כ.

אמנם לפי האמור י"ל דסברת התוס' היא, כיון דבמצות פסח כתיב קהל ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, ע"כ יושבי חו"ל פטורין מפסח משום דלא איקרי קהל. ומש"כ המשל"מ ואף במצות ראייה לא ראיתי שיפטרו למי שדר בחו"ל, הנה מבואר בירושלמי כאן בשם ריב"ל לראי' הילכו מלבא חמת עד נחל מצרים, וכבר העיר בזה השער יוסף. והטעם לזה אפשר לומר, משום דילפינן ראי' ראי' מהקהל כדאיתא בחגיגה ריש דף ג', וכיון דיושבי חו"ל אינן בכלל קהל ע"כ פטורין ממצות הקהל וראי', והא דנקט הירושלמי לראי' משום דגם הקהל הוא בכלל ראי' דהא כתיב במצות הקהל בבוא כל ישראל לראות כמובן.

לטומאה הילכו אחר רוב הנכנסין לעזרה וכו', ריב"ל אמר לראייה הילכו מלבא חמת עד נחל מצרים, ר' תנחומא בשם ר' הונא טעמי' דריב"ל ויעש שלמה את החג וכל ישראל עמו.

והקשה הבאר שבע, דלמא קרא אתא לאורויי דלא איקרי יושבי חו"ל קהל לענין עשיית פסח בטומאה שהוא מצוה דכתיב בה קהל ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל ותלוי' ג"כ ברוב הקהל, ואמאי אמרו בירושלמי לטומאה הילכו אחר רוב הנכנסין לעזרה עיי"ש. ובשער יוסף כתב לתרץ בפשיטות, כיון דמי שהוא בדרך רחוקה ט"ו מילין מירושלים בשעת שחיטת הפסח אינו בכלל חיוב פסח ראשון, ע"כ אי אפשר לומר דתלוי ברוב יושבי א"י הרחוקים מירושלים ומסתברא דתלוי ברוב הנכנסין לעזרה להקריב פסח כמובן.

ועפ"י אשכחנא פתרי בדברי תוס' פסחים דף ג' ע"ב (ד"ה 'מאליה מי קספי לך') וז"ל, "ורייב"ב שלא עלה לרגל י"ל שלא הי' לו קרקע דפטור מפסח כמו מראי' וכו' אי נמי

בהוראת ב"ד הוי רוב ואין משגיחין על יושבי חו"ל. לטומאה, שיהא קרבן פסח דוחה טומאה אם רוב הציבור טמאין הן הלכו אחר הרוב הנכנסין לעזרה. לראייה, כלומר הא דאמרת הולכין בטומאה אחר רוב הנכנסין לעזרה הני מילי לענין קרבן שיקרב בטומאה וכדאמרי' בשלש כיתות גבי קרבן פסח, אבל לענין ראייה בעזרה שמצוה בפני עצמה היא כדכתיב בבוא כל ישראל לראות וגו' הולכין אחר כל גבול ישראל ואם יש בהן רוב דוחה הוא את הטומאה ומוותרין לילך כדי לראות בעזרה".

פ. הלכה א'.

ב"ד שהורו להיתר וחזרו בהם ושוב הורו להיתר

טו) שם, וחזרו ב"ד בהן והורו ועשו מיעוט אחר, השער יוסף מביא בשם המאירי ששאלו גדולי המפרשים דהאיך שומעין להם בהוראה שני' כשחוזרין ומתירין, והלא איתא ביבמות דף צ"ב^{פא} אילו הורו ב"ד בחלב להתירא והדר חזו ב' טעמא לאיסורא, אי הדר חזו טעמא להתירא מי משגחין בהן.

כיון דאיתחזק איסורא, ואינהו נמי בתר דשרי חזו ב' טעמא לאיסורא לא עדיף האי טעמא בתרא מטעמא קמא וקיימא אחזקתא קמייתא עכ"ד, וקשה מסוג' דהכא דמיירי ג"כ בכה"ג דהב"ד התירו דבר שהיו מוחזקים בו עד היום לאיסור וחזרו בהן אפיה"כ כי הדרו שרו סמכין עלי'.

ותי' דההוא דיבמות איירי כשחוזרין ומתירין מאותו טעם בעצמו שהתירו בתחילה, והכא בסוג' מיירי שבפעם שניה חזרו והתירו מטעם אחר. ועוד תי' דההוא דיבמות מיירי דהדר חזו ב' טעמא לאיסורא מטעם מובהק, והדר חזו להתירא מטעם שאינו מובהק כמו שפרש"י שם ביבמות. והקשה השער יוסף, דאכתי קשה על שיטת הר"מ בר יוסף הובא בחידושי הרשב"א יבמות שם^{פב}, דמפרש אילו הורו ב"ד בדבר שהיו מוחזקים בו עד היום לאיסור כחלב ודם והתירו והדר חזו טעם לאיסורא ולאוקמא אחזקת איסור קמא, כי הדר חזו להתירא לא משגחין בהו

אולם בפ' רבינו חננאל מביא שתי גירסות באיבע' דסוגין, גירסא אחת כדאיתא בש"ס שלנו הורו ב"ד וחזרו בהן דהיינו שהי' ידיעה בינתיים, ואיבע' היא אי שתי ידיעות מצטרפין. וגירסא אחרת הורו ב"ד ועשו מיעוט הקהל וחזרו והורו ועשו מיעוט אחר, ופי' הר"ח שלא הי' ידיעה בינתיים שטעו רק שבפעם ראשונה לא פשטה הוראה רק במיעוט הקהל והורו עוד הפעם ופשטה הוראה במיעוט אחר והאיבע' היא אי שתי הוריות מצטרפין. א"כ י"ל דהר"מ בר יוסף גורס ג"כ כהאי גירסא דהאיבע' היא אי שתי הוריות מצטרפין.

בבעיית הגמ' האם מיעוט בחלב ומיעוט בדם או בע"ז מצטרפים

יישוב קושיית המהרש"א על רש"י מדוע לא פירש שאין קרבן ציבור שלהם שוה

טז) ברש"י ד"ה או דלמא ובד"ה במיעוט בתרא בע"ז, וכתב המהרש"א וה"ה דהומ"ל דבהוראה גופא הוה קרבנם שוה ובין

אכלו רוב צבור חלב ובין אכלו דם בהוראה מייתי פר משא"כ בע"ז דמייתי פר ושעיר כו'. ולכאורה אפשר ליישב קו' המהרש"א, דהתוס' ד"ה 'והורו בע"ז' הקשו וצ"ע מה יביאו כיון שאין קרבנותיהם שווין כו', ובשער

מח' הראשונים כאשר הציבור אינם מצטרפים לקרבן ציבור האם יביאו קרבן יחיד

איברא דאי אפשר להעמיס זאת בפרש"י, דלקמן דף ח' ע"ב במשנה אין חייבין על שמיעת הקול פרש"י ובדין הוא דלא איבעי למיתנא דהא תנא לעיל על עשה ולא תעשה שבמקדש וכו'. והתוס' הרא"ש שם מביא בשם הרמ"ה לפרש אין חייבין על שמיעת הקול קרבן עולה ויורד, ולעיל אשמעין דלא מחייבי פר בהוראה והשתא קמ"ל דלא מחייבי כל חד מיניהו קרבן עולה ויורד כדין יחידים, דנפש כתיב בהו וב"ד^פ לאו בכלל נפש ניהו וכו'. וכתב על זה הרא"ש ולא נהירא לי מה שפי' שאם חטאו צבור שאין מביאין כל אחד קרבן עולה ויורד, דכיון דהוראת ב"ד לא מיקרי הוראה משום דקרבנם עולה ויורד, אין הצבור נאגדים יחד על ידי הוראת ב"ד להשתנות מדין יחידים וכו' עיי"ש. לפי"ז סברת מהר"י קורקוס לא תתכן רק לשיטת הרמ"ה, דאף במקום דאין הצבור נאגדים יחד לחייבם קרבן צבור מ"מ נאגדים יחד לפטרם מקרבן יחיד. אבל לשיטת הרא"ש והיא ג"כ שיטת רש"י, דבמקום שאין הצבור נאגדים יחד לחייבם קרבן צבור אזי כל אחד חייב קרבן יחיד, א"כ אי אפשר לפרש דהאיבעי במיעוט בחלב

יוסף כתב בשם מהר"י קורקוס^פ לתרץ קו' התוס', דהך איבעי מיעוט בחלב ומיעוט בע"ז אינו לענין שיצטרפו לקרבן צבור דהא לא אפשר כיון דאין קרבנותיהם שווין, אך האיבעי היא לפטרם מקרבן יחיד. דאם נימא דמצטרפין אזי פטורין מכשבה ושעירה אף למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב וכן הלכתא כמו שפסק הרמב"ם ז"ל, מ"מ הכא פטורים מקרבן יחיד כיון דנאגדים יחד עפ"י הוראת ב"ד לא הוה בכלל נפש אחת.

יישוב שיטת הרמב"ם שפסק דמיעוט בחלב ומיעוט בע"ז מצטרפים אע"פ שבגמ' הוה איבעיא דלא איפשטא

ובזה מתורץ ג"כ מה שהקשו על הרמב"ם ז"ל^פ שפסק דמצטרפין אע"ג דהוה איבעי דלא איפשטא והוה ספק חולין בעזרה, ולפי האמור ניחא דכוונת הרמב"ם דמצטרפין לענין לפטרם מקרבן יחיד עיי"ש. ולפי"ז מיושב ג"כ קו' המהרש"א דלכך לא פרש"י דמיעוט בחלב ומיעוט בע"ז אין קרבנם שוה בקרבן צבור, כיון דאיבעי לא הוה לחייבם בקרבן צבור א"כ מה בכך דאין קרבנם שוה בצבור הא איבעי היא רק לפטרם מקרבן יחיד, לכך פרש"י דגם לענין קרבן יחיד אין קרבנם שוה כמובן.

פג. על הרמב"ם פי"ג משגגות ה"ד.

פד. פי"ג משגגות ה"ד, ועיין בראב"ד.

פה. בכמה דפוסים הג' היא וצבור במקום וב"ד, וכן היא הג' במהד' עוז והדר. ונראה דהיא הג' הנכונה, כי אין נידון שהבי"ד יביאו קרבן שהרי לא חטאו במעשה, אלא שהיחידים אינם מביאים כי הם בגדר ציבור ולא איקרו נפש.

ומיעוט בע"ז הוא לענין לפטרם מקרבן יחיד כיון דאין נאגדים יחד לענין קרבן צבור, והדרא קו' התוס' לדוכתה מה יביאו כיון דאין קרבנותיהם שווין.

יישוב קושיית התוס' כיצד יצטרפו לקרבן ציבור בחלב וע"ז והרי אין קרבנם שוה

אמנם אפשר ליישב קו' התוס', עפ"י גמ' שילהי שבועות^פ אמר רב וכולן פטורין משבועות שומרין וחייבין משום שבועות ביטוי. וכתבו שם התוס'^{פז} תימה דנימא דיצא לידון בדבר החדש ואין לך בו אלא חידושו כדאמרינן בפ"ג גבי שבועות העדות, ונראה לי דלא דמי דהתם יצא להקל הלכך הוי חידוש אבל הכא דיצא להחמיר לפי שכופר בממון אין זה חידוש ע"כ.

ולפי"ז נימא ג"כ הכא, דע"ז בכלל כל המצות שהצבור מביאין עלי' פר כמו שפרש"י בחומש פ' שלח^{פח}, ויצא להחמיר בפר ושעיר לפי שחמורה ע"ז שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה. אמנם זה דוקא בחטאו רוב צבור בע"ז דחייבתם התורה פר ושעיר, אבל בחטאו מיעוט צבור בע"ז דאין חייבין פר ושעיר שוב חזר לכללו והרי הוא בכלל שאר מצות ושפיר מצטרפים לחיוב פר כמו במיעוט בחלב ומיעוט בדם ומיושבת קו' התוס'.

ומעתה מיושבת ג"כ קו' מהרש"א, דלכך לא פרש"י דאין קרבנם שוה דבע"ז מיייתי פר ושעיר. משום די"ל דזה דוקא בחטאו רוב צבור דחמור טפי הלכך חלוקים בקרבנם, אבל בחטאו מיעוט צבור דלא חמור כולי האי שפיר י"ל דע"ז ג"כ היא בכלל שאר המצות והוה דומיא דמיעוט בחלב ומיעוט בדם דאין חלוקים בקרבנם ומצטרפים. לכך פרש"י דחזינן דגם מיעוט בע"ז חמיר טפי משאר מצות בשגגת מעשה, דבע"ז צריך להביא שעירה דוקא ולא כשבה לכך גם בהוראה אין מצטרפים.

יישוב נוסף בשיטת הרמב"ם שפסק דמיעוט בחלב ומיעוט בע"ז מצטרפים

ורברי הרמב"ם ז"ל פי"ג מה' שגגות הלכה ד' הנ"ל שפוסק מיעוט בחלב ומיעוט בע"ז מצטרפין, והראב"ד בהשגות הקשה עליו דהא הוה איבעי' דלא איפשיטא ואין להביא קרבן מספק. אפשר ליישב בדרך זו, דהלח"מ שם כתב בשם מהר"ם מטראני דהאיבעי' בגמ' מיעוט בחלב ומיעוט בע"ז הוא דוקא היכי דהורו ב"ד בחלב ועשו מיעוט הקהל וידעו ב"ד שטעו וחזרו והורו בע"ז ועשו מיעוט אחר דהיו להם שתי ידיעות. אבל אם לא ידעו בינתים שטעו דלא הי' להם רק ידיעה אחת פשיטא דמצטרפין כיון דטעו רוב ישראל בהוראת ב"ד אפי' היו שני איסורין חלוקין מצטרפין. והנה

פו. מ"ט ע"ב.

פז. ד"ה 'וחייבין'.

פח. פט"ז פכ"ב.

מאי' כגון שהורו ב"ד ועשו מיעוט קהל כו' דהני מועטין ונתרבו לא דמי ממש לחטאו עד שלא נתמנו, דמועטין כי חטאו בהוראה לאו בני קרבן ניהו דיחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, אבל כי חטאו כהן משיח ונשיא עד שלא נתמנו נעשו בני קרבן ומחייבי לאתויי כשבה או שעירה כו'. וכתבו התוס' פרש"י בעיין דהני לאו בני קרבן כמו משיח ונשיא אבל מרובין ונתמעטו כבר הוו בני קרבן, ולא נהירא דאפילו מרובין ונתמעטו כי נתמעטו לאו בני קרבן ניהו אם לא דבתר חטאה אזלינן אבל התם תרווייהו בני קרבן ניהו, אלא מש"ה מיבעי' לי' במועטין ונתרבו דאיכא למימר דאפי' ר"ש מודה דפטור כדפי' ואזיל עכ"ל. ולכאורה יש ליישב קו' תוס' בפשיטות, דכהן משיח שחטא עד שלא נתמנה בשגגת מעשה ואח"כ נתמנה לאו בר קרבן הוא דכהן משיח אינו חייב בשגגת מעשה לבד אלא בהעלם דבר עם שגגת מעשה, א"כ הוה שפיר דומיא דמרובין ונתמעטו כמובן.

אמנם יש להבין מה הכריח לרש"י לפרש דאיבעי' היא משום דלא דמי ממש לחטאו עד שלא נתמנו, ולמה לא מפרש כפי' התוס' דהאיבעי' היא אם ר"ש אזיל בתר ידיעה לחודא או דבעי חטאה וידיעה. אמנם י"ל משום דיש לדקדק מה שייכות להאי סוגיא הכא בשמעתין דמיירי לענין יחיד התולה בב"ד, והו"ל להש"ס לקבוע סוגיא זו לקמן

בהירושלמי פ"ק דמכלתין הלכה ב"ט איתא, שתי הוריות בעבירה אחת מה הן שיצטרפו, היך עבידא כו' אכלו מיעוט בראשונה ומיעוט בשני' על דעת' דר"מ חייבין על דעת' דר"ש פטורין. ומפרש הפני משה דהורו ב"ד חלב מותר ועשו מיעוט הקהל וידעו שטעו וחזרו והורו ועשו מיעוט אחר, דלדעת ר"מ דאזלינן בתר חטא חייבין, ולדעת ר"ש דחטאה וידיעה בעינן ומרובין ונתמעטו פטורין ה"נ פטורין משום דהוי שתי ידיעות.

ולפי"ז י"ל דגם בש"ס דילן דאיבעי' לן אם מיעוט בחלב ומיעוט בע"ז מצטרפין היכי דהיו להם שתי ידיעות, הוא דוקא אליבא דר"ש דאזיל אף בתר ידיעה, אבל לרבי מאיר דהוא ת"ק דר"ש דבתר חטא אזלינן פשיטא להו דאין חילוק בין שתי ידיעות בין ידיעה אחת, וכיון דחטאו רוב צבור עפ"י ב"ד אפי' הוי שני איסורין חלוקין מצטרפין. א"כ הרמב"ם ז"ל דפוסק כת"ק דר"ש דבתר חטא אזלינן ולא בתר ידיעה, ע"כ פוסק בפשיטות דאפי' מיעוט בחלב ומיעוט בע"ז והיו להם שתי ידיעות ג"כ מצטרפין.

יישוב שלישי בשיטת הרמב"ם שפסק

דמיעוט בחלב ומיעוט בע"ז מצטרפים, עפ"י

מח' רש"י ותוס' בדין מועטים ונתרבו

ועוד י"ל בדעת הרמב"ם ז"ל, ונקדים דברי רש"י לעיל בסמוך ד"ה 'מועטין ונתרבו

בהורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם, או בפרק שלישי בפלוגתא דר"ש ורבנן, אבל הכא בשמעתין אין לו שום שייכות. לכך פרש"י דאיבעי' היא למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור ושפיר שייכא איבעי' זו בשמעתין.

ומעתה יש לדקדק הא איבעי' זו אי שתי ידיעות מצטרפין לקרבן צבור ג"כ אין לה שייכות לשמעתין, והו"ל להש"ס לקבוע איבעי' זו לקמן בשמעתא דהורו ב"ד ועשו רוב קהל על פיהם. וצ"ל להש"ס דאם נאמר יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב אין מקום לאיבעי' זו, כיון דגם המועטין בני קרבן ניהו פשיטא

דף ג' ע"ב

יישוב קושיית הבאר שבע כיצד הורו מאה וחרי אין מוסיפים על ב"ד של ע"א

(י) ע"ב גמרא, אמר ר' יונתן מאה שישבו להורות כו', הקשה הבאר שבע היכי משכחת לה מאה שישבו להורות הא אין מוסיפין על סנהדרין של שבעים ואחד מכש"כ דבתחלה אין מושיבין יותר מע"א עיי"ש שהאריך בזה, וכן הקשה המשנה למלך פ"ט^{צא} מהלכות סנהדרין.

וי"ל דהנה בסמוך פרש"י כגון שהרכין האי אחד מהם או תלמיד בראשו, ומשמע מדבריו דקו' הש"ס ואמאי הא לא נגמרה הוראה היא

ג"כ מתלמיד שהגיע להוראה, ולכאורה מנ"ל לרש"י זה. וי"ל דקשה לי קו' הב"ש הנ"ל דהיכי משכחת לה מאה שישבו להורות, וניחא לי דגם התלמידים היושבים ודנין לפני החכמים הם בכלל שישבו להורות כדאמרינן בסנהדרין דף ל"י^{צב} דבהוראה הרב ותלמידו מונין להם שנים עיי"ש ושפיר משכחת מאה שישבו להורות, א"כ קו' הש"ס הוא ג"כ מתלמיד שהגיע להוראה ולכך פרש"י שהרכין האי אחד מהם או תלמיד בראשו כמובן^{צג}.

צא. הלכה ג', ויישב דאולי מיירי בעברו וישבו מאה דבעינן שיוורו כולם, אך הקשה דמנא לן דבעינן דעת כולם והרי הנוספים אינן מן המניין.

צב. ע"א ועי"ש ברש"י.

צג. וע"ע באלף המגן (ד"ה גמ") ובקהילות יעקב (סנהדרין סי' ג') מש"כ ביישוב קושיית הב"ש.

ביאור הדיוק בברייתא 'הא אחר פטור', והסבר מנא לן דנודע לאחד מהם שטעו מיירי בעת ההוראה ולא לאחר מכן

יח שם, האי הוא דחייב הא אחר פטור אמאי הא לא נגמרה הוראה. יש להרגיש אמאי צריך לדייק הא אחר פטור הא יכול לדייק מני' ובי', למה לי הטעם מפני שלא תלה בב"ד תיפוק לי' דלא נגמרה הוראה. וא"ל דהטעם מפני שלא תלה בב"ד קאי אתלמיד, הא מפרש"י ד"ה כגון שהרכין משמע דהקו' והא לא נגמרה הוראה קאי גם אתלמיד.

ונראה ליישב, דלכאורה קשה מנ"ל להמקשה דהאי ונודע לאחד מהם שטעו מיירי שידע בשעת הוראה שטעו, דלמא הכונה שאחר הוראה נודע לו שטעו כמו במתניתין לקמן בסמוך הורו ב"ד וידעו שטעו וחזרו בהם דהכונה שאחר הוראתם ידעו שטעו, וה"ה הכא מיירי דאח"כ נודע לו שטעו אבל בשעת הוראה נגמרה הוראה בהסכמת כולם. אמנם י"ל דבס' באר שבע דקדק במתניתין ריש

מכילתין, אמאי קתני הרי זה חייב ולא קתני חייב כמו ברישא דקתני פטור ולא תני הרי זה פטור. ותני' דנקט הרי זה לדיוקא האי הוא דחייב הא אחר פטור כדדייק הגמ' לקמן עכ"ל.

ולפי"ז ע"כ צ"ל דהאי ונודע לאחד מהם שטעו מיירי בשעת הוראה, דאשמעינן רבותא דאף דלא נגמרה הוראה בהסכמת כולם בפירוש רק דשתיק או הרכין בראשו אחד מהם אפיה"כ אחר שלא ידע שטעו פטור, אבל אי האי ונודע מיירי לאחר הוראה א"כ ליכא שום רבותא. ומעתה מיושב ג"כ אמאי לא דייק מני' ובי' ל"ל הטעם מפני שלא תלה בב"ד, משום דהוה אפשר לשנויי דהאי ונודע היינו לאחר הוראה, לכך דייק מלישנא יתירה דתני ה"ז חייב לאשמעינן הא אחר פטור א"כ ע"כ האי ונודע לאחד מהם שטעו מיירי בשעת הוראה.

יישוב קושיית תוס' הרא"ש אמאי קתני טועין אתם ולא קתני רבותא דאף בשתק פטורים

להם טועין אתם, והכי הול"ל לא תימא הא שתק חייבין אלא אימא הא הרכין בראשו חייבין.

אמנם נראה ליישב כ"ז ברווחא, דהנה לכאורה יש להקשות עוד מנלי' להמקשה לדייק הא שתק מישתק חייבין דלמא גם בשתק פטורין, והא דנקט טועין אתם משום דסתמא דמלתא דאם ידע אחד מהם שטעו

יט שם, ה"נ כגון שהרכין האי אחד מהם בראשו, והקשה התוס' הרא"ש תימה אמאי קתני ואמר להם טועין אתם פטורין, ליתני רבותא טפי ונודע לאחד מהם שטעו ושתק פטורים. ועוד יש לדקדק בלשון הגמ' ה"נ כגון שהרכין בראשו, בשלמא לעיל שפיר מיירי בהרכין בראשו אבל הכא לא מיירי בהרכין בראשו ואדרבה הכא מיירי דאמר

אומר להם טועין אתם ובפרט שמחויב לברר להם טעותם להפרישם מאיסורא.

ע"כ נראה דאין כונת המקשה דאם נאמר דגם בשתק פטורין, אמאי לא קתני במתניתין רבותא דאם שתק אחד מהם פטורין. אלא דק' הגמ' כאן היא כמו ק' הגמ' לעיל, האי הוא דחייב הא אחר פטור ואמאי הא לא נגמרה הוראה, והיינו דלר' יונתן לא משכחת לה הוראה בידע אחד מהם שטעו דאם אמר להם טועין אתם או שתק א"כ לא הורו כולם, ואם הורה עמהם בפירוש שאמר ג"כ שדבר זה מותר א"כ הוה מזיד כיון שיודע שאסור ולא הוה הוראה דבעינן עד שישגו כולן, וע"ז משני הכא במאי עסקינן כגון שהרכין האי

אחד מהם בראשו דנראה כהודה לדבריהם ולא חשיב מזיד כיון דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים ע"כ הרכין להם בראשו^צ.

וכמו כן אזלא ק' הגמ' כאן, טעמא דאמר להם טועין אתם דפטורין הא שתק מישתק חייבין וגמר לה הוראה. דאם נימא דגם שתק לא הוה הוראה כסברת ר' יונתן לא הוה ל' למיתני ואמר להם טועין אתם רק וידע אחד מהם שטעו פטורין, דאם ידע אחד מהם שטעו הרי שוב לא משכחת לה בשום גוונא שיהי' הוראה כנ"ל, וע"ז משני ה"נ משכחת לה הוראה כגון שהרכין בראשו, ע"כ לא מצי למיתני סתם וידע אחד מהם שטעו פטורין ואתי שפיר הכל כמובן.

בדינא דר' יונתן דבעינן הוראת כל הדיינים

בדברי המהרש"א במאי דאמרינן ד'כל' דכתיב בסנהדרין לא אתי לרובו ככולו

(ב) שם, ואלא מאי כל עדת דאמר רחמנא, וכתב מהרש"א נ"ל לפרש דהתם גבי הגוי כולו איצטריך למיכתב רובו ורובו ככולו, אבל הכא לא איצטריך למיכתב כלל כל עדת לאשמעינן רובו ככולו, דלענין הוראה ודאי רובו ככולו דכבר כתיב אחרי רבים להטות, ולהכי קאמר מאי כל עדת דאי נמי רובו ככולו לא איצטריך ל' וקאמר אי איכא כולהו ודו"ק עכ"ל.

וקשה דלפי"ז אמאי איתותב ר' יונתן, הא בהוראה ע"כ כולו דוקא דלרובו לא

איצטריך כל עדת דכבר כתיב אחרי רבים להטות. ועוד לעיל דמקשה על ר"י ממשנה דאמר להם טועין אתם פטורין הא שתק מישתק חייבין ואמאי הא לא הורו כולם, קשה ולטעמך דכל לאו דוקא א"כ אם אמר להם טועין אתם אמאי פטורין. ועוד קשה על פרש"י לקמן במשנה ואמר להם טועין אתם לא הוי הוראה מעליא דבעינן עד שיוורו כולם כדאמר לעיל עכ"ל, הא ר"י דבעי עד שיוורו כולן איתותב. וכ"ת דלא איתותב אלא במאי דס"ל דאפי' שתק אחד מהם פטורין אבל אם יש אחד מהם שחלק עליהם ודאי פטורין מטעמא דר"י דכתיב כל עדת, א"כ

אמאי הוצרכו בגמ' לומר ואלא מאי כל עדת ה"ק אי איכא כולהו הויא הוראה, נימא דקרא אתא לומר דהיכי דאחד חולק עליהם לא הויא הוראה, ואע"ג דבעלמא אזלינן בתר רובא ובטל הוראה החולק במיעוטו הכא בעינן שלא יהא שום חולק, וכבר הקשה כן הלחם משנה פי"ג מה' שגגות ה"א.

תיבת 'כל' נדרשת לשני דינים

ונראה לפרש הסוגיא בדרך זה דהנה תיבת כל קאי אעדת ישראל וקאי ג"כ אתיבת ישגו, וס"ל לר' יונתן דמשמעות כל הוא דוקא ולא רובו לכך קאמר דבעינן שיוורו כולם. ולא מיבעי' אם חלק עליהם אחד מהם בפירוש דפטורין, אלא אפי' שתק אחד מהם ג"כ פטורין עד שיוורו כולם בפירוש או עכ"פ בהרכנת ראש וזה נלמד מן משמעות כל דקאי אתיבת ישגו. ומן כל דקאי אעדת ישראל נלמד דלא מיבעי' דבעינן שיהי' כל הסנהדרין בשעת הוראה, אלא אפי' מאה שישבו להורות בעינן שיוורו כולם, דעדת ישראל משמעו כל הנועדים לכך, ולכך כפל בלישני' עד שישגו כולם עד שתפשוט הוראה בכל עדת ישראל.

אמנם זה דבר חידוש דבעי שיוורו גם אלו שאינם מסנהדרין דלא מצינו כן בשאר ענינים דבעי ג"כ ב"ד הגדול, לכך קאמר רב הונא בר' דר' הושעי' ה"נ מסתברא דבכל התורה כולה קיימ"ל רובו ככולו וכאן הקפידה התורה שיוורו כולם דכתיב כל עדת, הואיל וכך אפי' הן מאה, וע"ז איתותב ר' יונתן דמשמעות כל לאו דוקא כולו אלא אפי' רובו. אמנם הכא

בסנהדרין דבלאה"כ ידעינן דבעי רובא מאחרי רבים להטות, א"כ תיבת כל אתי לרבווי, אולם כיון דמשמעות כל לאו דוקא רק מכח רבווי די לנו לרבות שלא יהא אחד מהם חולק בפירוש עליהם אבל בשתק אחד מהם חייבין וכן כתב הבאר שבע, ולכך באמר להם אחד מהם טועין אתם פטורין כיון שחולק בפירוש עליהם וזה נשמע מרבווי דכל דקאי אתיבת ישגו.

ביאור החילוק בין שתק אחד מהם לבין אמר להם טועין אתם

אולם עדיין צריכים אנו למודעי, מה חילוק יש בין חולק עליהם בפירוש לבין שותק ואין אומר דעתו הא עכ"פ אינו מורה עמהם. אמנם י"ל דשפיר יש סברא לחלק ביניהם, דבשותק ואין חולק עמהם חשיבי הב"ד שוגגים ולכך חייבים קרבן, אבל בחולק עליהם ואין רוצה להסכים להוראתם היה להם לעיין יותר בדברי כנגדם וחשיבי קרוב למזיד, ולכך פטורים מקרבן כמו בלא הי' מופלא של ב"ד שם דתני התם במתניתין דפטורין ג"כ מה"ט משום דחשיבי קרוב למזיד שהי' להם ללמוד ולא למדו, וכבר מבוארת סברא זו בבאר שבע ד"ה הא שתיק מישתק חייבין עיי"ש.

הסבר מסקנת הגמ' ד'כל' אתי לרבווי שיהיו כולם אך אין צריך שיסכימו כולם

אמנם לפי"ז תו לא צריך רבווי דכל דקאי אעדת ישראל לרבות כל הנועדים לכך אפי' הם מאה, דבשלמא אי בעינן דוקא שיוורו כולם אז הי' צריך רבווי לרבות כל הנועדים לכך, והיינו דגם אותן שאינם מן הסנהדרין

עצמם בעינן שיורו ג"כ, דמצד הסברא הו"א דלא בעינן רק הוראת ב"ד הגדול לבד. אבל לפי האמת דלא בעינן שיורו כולם דגם בשתקו מועטים מהסנהדרין חייבים, רק שלא יהי חולק עליהם דאז חשיבי קרוב למזיד, א"כ פשיטא דאין שום סברא לחלק בין אם החולק מסנהדרין עצמם או גמיר וסביר אחר שאינו מהסנהדרין כמובן. ולכך מפרש הגמ' אלא

מאי כל עדת ישראל, דלפי האמת דאיתותב ר' יונתן ולא בעינן שיורו כולם דוקא, א"כ מאי צריך רבויא דכל דקאי אעדת ישראל. וקאמר דרבויא דכל אתא לאשמעינן דבעינן שיהי כל הסנהדרין בשעת הוראה, ואם חסר א' מהם אפי' הקטן שבכולם לא חשוב הוראה לענין פר כמו שפרש"י לקמן במתניתין, ומעתה מיושב הכל כמובן.

בסוגיא דכיוון דגבו הוה ליה הודע

למ"ד דגם בי"ד מביאים פר אפשר דהיחיד לא ידע, וא"כ מה מקשה הגמ' דהוה ליה הודע

כא) שם, מיתיבי פר העלם דבר כו' אמאי כיון דגבו להו הוה לי' הודע כו', ואיבעית אימא רב כאידך תנא ס"ל כו'. הנה מלשון הש"ס משמע דהקושיא היא לרב והוא תמוה, הא גם לולא דברי רב יהי' טעמא דר"ש מאיזה טעם שיהי' קשה על ר"ש הא הוה לי' הודע. וליכא למימר דלולא דברי רב הוה אמרינן דזהו באמת טעמא דר"ש דפטור משום דהוה לי' הודע והרי הוא מזיד, דזה לא צריך ר"ש לאשמעינן דפשיטא דמזיד לאו בר קרבן הוא.

ונראה ליישב, דלכאורה יש להקשות מאי פריך כיון דגבו להו הוה לי' הודע, הא ר"ש ס"ל לקמן במתניתין דף ה"צ דצבור מביאין וגם ב"ד מביאין פר, וזה פשיטא דהא

דאמר ר"ש בתחלה גובין עליהם היינו הקרבן צבור אבל פר של ב"ד צריכים הב"ד להביא משלהם כמבואר בירושלמי דפרקין הלכה ח"צ. א"כ י"ל הא דאמר ר"ש במתניתין בין שהביאו כפרתן קאי על הקרבן של הב"ד, היינו שהב"ד הביאו כפרתן משלהם קודם שהספיקו לגבות מהצבור על קרבן הצבור.

אמנם י"ל דלכאורה מאי נ"מ אם הביאו כפרתן או לא הביאו כפרתן, הא האי יחיד אין מצטרף עם רוב הצבור לפי שלאחר שנודע להם עשה זה כפרש"י. וצ"ל דהרבנותא הוא משום דהו"א כיון דכבר הביאו כפרתן מפרסמא מלתא טפי ולא חשיב האי יחיד תולה בב"ד כפרש"י לקמן בסמוך, קמ"ל דאפיה"כ חשיב לי' ר"ש תולה בב"ד כל כמה דלא נודע לי' מחזרתן. וזה שייך דוקא בקרבן שמביאים צבור דמפרסמא מלתא, אבל בקרבן שמביאים ב"ד דלא מפרסמא מלתא

כדאי' בסמוך בגמ' א"כ ליכא שום רבותא. וע"כ צ"ל דבין שהביאו כפרתן קאי על קרבן שמביאים הצבור, א"כ שפיר פריך כיון דגבי להו הוה ל' הודע.

והנה בשבת דף צ"ב ע"ב אר"י אמר רב ואמרי לה אמר אביי ואמרי לה במתניתא תנא, זה יכול וזה יכול ר"מ מחייב ור"ש פוטרין, זה אינו יכול וזה אינו יכול ר"י ור"מ מחייבין ור"ש פוטר. ומפרש הש"ס במאי קמיפלגי בהאי קרא אם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה, ר"ש סבר תלתא מיעוטי כתיבי נפש תחטא אחת תחטא בעשותה תחטא, חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול וזה יכול וחד למיעוטי זא"י וזא"י. ור' יהודה חד למעוטי זה עוקר וזה מניח, וחד למעוטי זה יכול וזה יכול, וחד למעוטי יחיד שעשה בהוראת ב"ד דפטור, ור"ש לטעמי' דאמר יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב וכו'.

וכתבו בתוס' ה"ג ור"ש יחיד שעשה בהוראת ב"ד לא צריך קרא, ול"ג ר"ש לטעמיה דאמר יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב כדפירש בקונטרס, דהא תנן בהדיא בפרק קמא דהוריות הלך ועשה על פיהם בין הביאו כפרתן בין לא כו' ר"ש פוטר, ומפרש טעמא תולה בב"ד אנוס הוא. אמנם י"ל קו' התוס', דבירושלמי שם בפ' המצניע פליגי רבי ור' אלעזר בר' שמעון, דרבי ס"ל אליבא דר"ש זא"י וזא"י פטור וראב"ש ס"ל אליבא דאבוהו

דחייב, א"כ לראב"ש אליבא דר"ש י"ל דאתא חד מיעוטי ליחיד שעשה בהוראת ב"ד דפטור. **ולפי"ז** י"ל דהני שני לשונות של אר"י אמר רב בסוגיין, פליגי בפלוגתא דרבי וראב"ש.

דלישנא קמא דר"י א"ר ס"ל כראב"ש דלר"ש זא"י וזא"י חייב א"כ יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, ולכך מפרש טעמא דר"ש הואיל וברשות ב"ד הוא עושה. ולאכא דאמרי דר"י א"ר ס"ל כרבי דלר"ש זא"י וזא"י פטור א"כ יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב, ולכך מפרש טעמא דר"ש דכל הוראה שיצאה ברוב צבור יחיד העושה אותה פטור, אף שהוא אינו מצטרף עם רוב הצבור לפי שלאחר שנודע להם עשה זה, אפיה"כ פטור היחיד משום דהיכא שעשו רוב צבור עפ"י ב"ד חל חיוב הקרבן על הב"ד ונסתלק חיוב הקרבן מכל יחיד. ולכך קאמר לפי שלא ניתנה הוראה אלא להבחין בין שוגג למזיד, והיינו אף שהוא אינו מצטרף עם רוב הצבור להתכפר עמהם, אפיה"כ פטור מקרבן יחיד הואיל ותלה בב"ד ועשה אחר שחטאו רוב הקהל על פיהם שכבר נתחייבו ב"ד בקרבן, נסתלק חיוב קרבן מכל יחיד כמבואר בהשגת הראב"ד פ"ד מה' שגגות הלכה ה' עיי"ש.

ולפי"ז מיושבת קו' התוס' שבת הנ"ל, דהסוגיא בשבת דאמרו לה משמי' דר"י א"ר דלר"ש זא"י וזא"י פטור, אזלא אליבא איכא דאמרי דר"י אמר רב דהכא דס"ל כרבי אליבא דר"ש דיחיד שעשה בהוראת

ב"ד חייב. והנך אמרי לה משמי' דאביי ואמרי לה במתניתא תנא ס"ל כלישנא קמא דר"י אמר רב דס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, ולכך אמרי רק משמי' דאביי כמובן, ועי' במגיני שלמה שבת דף צ"ג.

ולפי"ז לאיכא דאמרו דר"י א"ר, שפיר י"ל דבין שהביאו כפרתן קאי על הקרבן שמביאים הב"ד, והרבנות הוא לא מיבעי' היכן שעדיין לא הביאו הב"ד כפרתן שעדיין לא נסתלק חיוב הקרבן מהב"ד פשיטא שלא חל חיוב קרבן על האי יחיד שעשה על פיהם, אלא אפי' הביאו כפרתן ונסתלק חיוב הקרבן מהב"ד אפיה"כ פטור האי יחיד כל כמה דלא

דף ד' ע"א

נודע לו מחזרתן, ומעתה לא קשה קו' הש"ס כיון דגבי להו הוה לי' הודע.

אמנם קו' הש"ס היא ללישנא קמא דר"י א"ר דס"ל לר"ש יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, א"כ אין שום רבותא בהא דהביאו ב"ד קרבן שלהם, דהא לא תלי טעמא בחיוב ב"ד רק דפטור מפאת יחיד שעשה עפ"י ב"ד פטור, אפי' היכי שלא עשו רוב צבור על פיהם וליכא שום חיוב על הב"ד. ולפי"ז מיושבת קו' הנ"ל, דעל ר"ש גופא לא קשה די"ל טעמא דר"ש כאיכא דאמרי דר"י אמר רב, וקו' הש"ס היא ללישנא קמא דרב כנ"ל.

בשיטת סומכוס בהורו בי"ד וחזרו בהם והוא לא ידע

דלא עלתה בדעתו שיחזרו בהם הב"ד, ורבינו חננאל פי' משום דכהנים זריזין הם ובחזקת מתכפר קאי.

ספק נזרק הדם בזמנו אי"צ להביא עוד קרבן, אך במחוסר כיפורים צריך להביא

והנה לכל הפירושים קשה, מהא דאיתא בתוספתא פ"ב דכריתות^צ המביא חטאתו ושחטה ספק נזרק הדם ספק לא נזרק הדם יצא, אם הי' מחוסר כפורים ספק חשיכה ספק לא חשיכה הרי זה מביא חטאת העוף ספק ע"כ. והרי בספק נזרק הדם ספק לא

ג' שיטות בראשונים מדוע אי"צ להביא קרבן
(כב) דף ד' ע"א בגמ' משל דסומכוס למה הדבר דומה לאדם שהביא כפרתו בה"ש ספק מבע"י נתכפר לו ספק משחשיכה נתכפר לו, ופרש"י שהרי בין השמשות כהרף עין ואין אדם בעולם יכול לעמוד עליו אם מן היום או מן הלילה וכו'. ופי' המהרש"א כונתו משום דבין יממא וליליא לא טעו אינשי אלא או יממא או בין השמשות, וכיון דאינו אלא כהרף עין ליכא למיתלי ביה. ובתוס' הרא"ש פי' דמוקמינן היום בחזקתו, ה"נ מוקמינן האיש בחזקתו קמא ותולה בב"ד הוא ולא פושע

נזרק לא שייך סברת רש"י ולא סברת התוס' הרא"ש, א"כ למה יצא ופטור מאשם תלוי^{צט}. וכן קשה לסברת התוס' הרא"ש דמוקמינן היום בחזקתו, א"כ למה צריך במחוסר כיפורים להביא חטאת העוף בספק חשיכה הא איכא חזקת היום, א"כ יהא מותר לאכול קדשים בלי חטאת העוף ספק. וכ"כ קשה לפי רבנו חננאל דכהנים זריזין הם ובחזקת מתכפר קאי, א"כ למה צריך להביא חטאת העוף ספק וצ"ע^ק.

ביאור התוספתא דאין מביא אשם תלוי בספק אם נתכפר

אולם לולי פי' הראשונים ז"ל הי' אפשר לומר, דיש חילוק בין ספק חטא דמביא אשם תלוי ובין ספק נתכפר דאינו מביא אשם תלוי. וכן הוא להדיא בירושלמי פ"א^{קא} דפסחים ה"ב, א"ר יודן כל הספיקות ר' נתן אינון חוץ מן הזורק דם חטאתו ודם אשמו ספק בלילה זרק ספק ביום זרק נעשה כספק כפרה וספק כפרה כיפר. ופי' הקרבן העדה כל הספקות ר' נתן אינון כל מקום שתמצא ספק פסח דאסור באכילה ואפה"כ פטור מפסח שני, דע שהוא אליבא דר' נתן דאכילת פסחים לא מעכבא, אבל לרבנן דאכילת פסחים מעכבא חייב

בפסח שני, חוץ מן הזורק דם חטאתו ודם אשמו בערב פסח אחר התמיד ספק ביום זרק ספק בלילה זרק דאפי' אליבא דרבנן הפסח כשר דספק כפרה כיפר ומותר לאכול בקדשים ואפי' אכילה איתנהו בי'.

והנה מה שפי' דבספק נתכפר מותר לאכול בקדשים דבריו תמוהים, דהא מבואר בתוספתא הנ"ל דמחוסר כפורים ספק חשיכה ספק לא חשיכה הרי זה מביא חטאת העוף ספק, וכל זמן שלא הביא חטאת העוף ספק אסור לאכול קדשים. אלא ודאי כונת הירושלמי בחטאת ואשם הבאים על החטא וספק אם נתכפר אין צריך להביא חטאת ואשם אחר, דבאלו גם רבנן מודו דאכילה לא מעכבא בהו, א"כ אסור לו להביא קרבן מספק דהוי ספק חולין בעזרה ופטור ג"כ מאשם תלוי, דדוקא בספק חטא מביא אשם תלוי אבל לא בספק נתכפר.

הסבר עפ"י דברי החינוך מדוע ספק נתכפר אינו מביא אשם תלוי

והחילוק בזה י"ל לפימ"ש החינוך מצוה קכ"ח בדין קרבן אשם תלוי, וז"ל משרשי המצוה שיהא אדם נזהר וירא חטא ויעיין בכל מעשיו עיון טוב לבל ישל בדבר עבירה וע"כ

צט. וכה"ק במרומי שדה (דף ד' ע"א ד"ה 'לאדם'), ועי"ש מה שתירץ.

ק. יש לעיין בדברי רבנו, מדוע לא הקשה גם לפי המהרש"א, דמאחר דהוי ספק חשכה א"כ טפי איכא למיתלי דהוי יום. ואי נימא דכוונת התוספתא ספק חשכה דהיינו ביהשמ"ש וליכא למיתלי בודאי יום, א"כ גם להרא"ש לא קשה דלא שייך למוקמי אחזקתיה בביהשמ"ש גופא, וכן לר"ח לא קשה דלא שייך כהנים זריזין כאשר מייירי כבר בביהשמ"ש.

קא. נראה דצ"ל פ"ח.

הצריכתו התורה להביא קרבן כשלא נזהר יפה במעשיו עד כדי שלא יולד עליו ספק זה, והראי' שאינו בא רק לכפר על עצלותו בכך שהרי אינו משתרש אליו לכפר על החטא כלל וכשיודע אליו החטא מיד צריך לקרבן אחר כמו שהי' חייב אם לא הקריב הראשון עכ"ל. ולכאורה קשה דבכריתות דף כ"ו ע"ב קאמר השתא דאמר כי מתיידע לי' מייתי חטאת אשם תלוי למה בא אמר רבא להגן עליו מן היסורים.

אמנם הדבר נכון מאד, משום דחטאת מכפר על הכל גם על מה שלא דקדק לבל יכשל בעבירה דהא מכפר על ודאי אכל חלב, לכך מקשה הגמ' כיון דהחטאת מכפר על הכל אשם תלוי למה בא ומשני להגן עליו מן היסורים עד שיביא חטאת. אמנם כיון דהביא אשם תלוי למה צריך עוד להביא חטאת, לזה קאמר החינוך דהאשם תלוי מכפר רק על עצלותו שלא דקדק לבל יכשל בדבר עבירה, וטעם זה שייך בספק חטא דשפיר י"ל דחייבתו התורה אשם תלוי לכפר לו על עצלותו שלא דקדק ואחר שנודע לו שאכל ודאי חלב מביא חטאת לכפר לו על מעשה העבירה. אבל בספק נתכפר אי אפשר לו להביא אשם תלוי לכפר על מה שלא דקדק, דשמא כבר נתכפר בקרבן חטאת שהביא דהחטאת מכפר גם על מה שלא דקדק, ועל מה שלא דקדק להביא קרבן כראוי ע"ז לא חייבתו התורה אשם תלוי רק על ספק עבירת לאו, דבאשם תלוי כתיב ואם נפש כי

תחטא ועשתה אחת מכל מצות ד' אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם.

פירוש חדש במח' סומכוס ורבי אלעזר

ועפ"ז תתפרש היטב הסוגיא, דר' אלעזר וסומכוס תרווייהו ס"ל דספק הוה אם הוא בכלל תולה בב"ד משום דעשה ברשות ב"ד, או שמא תולה בעצמו הוא משום דאפשר הי' לו להודע אם חזרו בהן הב"ד. אלא דאיכא בינייהו אי חייב אשם תלוי, דסומכוס מדמה לה לספק נתכפר דפטור מאשם תלוי משום דשמא כבר נתכפר, ה"נ פטור משום דשמא חשיב תולה בב"ד, ועל מה שלא דקדק לשאול אם חזרו בהן הב"ד לא חשוב פושע משום דלא עלתה על דעתו שחזרו בהן הב"ד. ולכך קאמר סומכוס תלוי, ר"ל שיש לו דין אוכל ספק חלב לאחר שהביא אשם תלוי שהוא תלוי מן היסורים, אף זה בלא הבאת קרבן תלוי הוא ואין לו לדאוג מיסורים כפי' תוס' הרא"ש משם דלא פושע כלום. ולא מיבעי' למ"ד ב"ד מביאין וכו', אלא אפי' למ"ד צבור מביאין לא חשיב פושע משום דלא עלתה בדעתו שיחזרו בהן הב"ד. ורבי אלעזר מדמה לה לספק חטא דחייב אשם תלוי על עצלותו דהו"ל לדקדק שלא יבא לידי ספק עבירה, ה"נ הו"ל לדקדק ולשאול אם חזרו בהן הב"ד, ולא מיבעי' למ"ד צבור מביאין וכו' אי הוה שאיל הוה אמרין לי' ולכך חשיב פושע.

ואין להקשות, לסומכוס דפטור מאשם תלוי מהנ"מ מאם חשיב ספק כיון דפטור מקרבן, י"ל דנ"מ לאומרים לו לבבא בן בוטא המתן עד

דאינו יודע אם פרעתין דחייב. א"כ ה"ה הכא דודאי נזרק הדם אף דנולד אח"כ ספק אם נזרק כהלכתו מ"מ אזיל לי' החזקת חיוב, וקמ"ל דאפיה"כ אסור לאכול בקדשים עד שיביא חטאת העוף ספק.

עוד י"ל דלכך לא נקוט ברישא ספק חשיכה, משום דאסור להקריב אחר התמיד רק במחוסר כפורים בערב פסח לרבנן ולר' ישמעאל בנו של ריב"ב אף במחוסר כפורים בשאר ימות השנה כדאי' בפסחים נ"ט^ק. אמנם הכא בסוגיין דהוה ספק אם הוא בכלל תולה בב"ד או לא דליכא חזקת חיוב, ע"כ נקט גם המשל דומה לנמשל בגוונא דליכא חזקת חיוב.

שתכנס לבית הספק בכריתות דף כ"ה^ק. והא דנקט בסוגיין משל דסומכוס למה הדבר דומה לאדם שהביא כפרתו ביה"ש ובתוספתא נקט דין זה בספק זרק, י"ל דהתוספתא נקט בכל בבא רבותא, דהיינו ברישא בחטאת חלב נקיט רבותא בספק אם זרק כלל אף דאיכא חזקת חיוב דודאי נתחייב בקרבן וספק נתכפר אעפי"כ פטור מקרבן דלא מצי להביא חולין בעזרה, ובסיפא דמחוסר כפורים נקיט ספק חשיכה אף דודאי נזרק הדם ועשה מעשה לסלק החזקת חיוב. ודמי למש"כ הטו"ז חו"מ סוף סי' ע"ה במטבעות מזויפות, דכיון דודאי פרע אף דאח"כ נולד ספק אי הוה פרעון מעליא מ"מ אזיל לי' החזקת חיוב ואינו בכלל

האם דם נפסל בתחילת השקיעה או רק בביהשם"ש

שהביא כפרתו ביה"ש ספק מבעוד יום נתכפר לו, הא בין השמשות אינו אלא שלשה חלקי מיל לכל היותר ומתחלת השקיעה הוי כדי מהלך ד' מילין, א"כ אפי' את"ל ביה"ש יממא הוא מ"מ כדי מהלך ג' מילין ורבע קודם לו כבר כלה זמן כפרה.

ויש ליישב בפשיטות, דרש"י פי' שם דקמ"ל דלא מהני הלנה בראש המזבח לאכשורי לזריקה למחר. והתוס' מקשים ע"ז הניחא למ"ד אין לינה מועלת בראשו של המזבח, אלא למ"ד מועלת למה לי קרא הא בלילה אין יכול

יישוב קושיית השאגת אריה דהא דם נפסל לפני ביהשם"ש

(בג) שם, לאדם שהביא כפרתו בין השמשות, בזבחים נ"ו^ק אר"י בר אבדימי מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה שנאמר ביום הקריבו את זבחו יאכל כו', ופי' שם התוס' דהיינו מתחלת שקיעת החמה שהוא כדי מהלך ד' מילין עד צאת הכוכבים אע"ג שהוא עדיין יום לענין דברים שמצותן ביום, אפיה"כ נפסל הדם לזריקה. והקשה השאגת ארי' בתשובה י"ז מסוגי' זו משל דסומכוס למה"ד לאדם

קב. ע"א.

קג. ע"א.

קד. ע"א.

קה. ד"ה 'מנין'.

לזרוק דביוס צוותו כתיב ומחר מיפסל בעמוד השחר, ע"כ פירשו התוס' דמקרא מיותר ילפינן דדם נפסל בתחלת השקיעה עיי"ש. א"כ זה דוקא למ"ד דלינה מועלת בראשו של המזבח, אבל למ"ד אין לינה מועלת בראשו של המזבח י"ל דהפסוק אתא לאשמעין דלא מהני הלנה בראשו של המזבח לאכשורי ולא מוכח דדם נפסל בשקיעת החמה. א"כ י"ל דר"י בר אבין ואיתימא ר"י בר זבידא ס"ל כמ"ד אין לינה מועלת בראשו של המזבח, א"כ אין דם נפסל בתחלת השקיעה ומיושבת קו' השאגת ארי'.

יישוב קושיה נוספת של השאג"א, מדרע יום הנף כולו אסור ולא שרי מהשקיעה

עוד הקשה השאגת ארי' על תוס' זבחים בתשובה הנ"ל, מהא דאמרינן בר"ה דף ל"י משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסור, מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר המזרח השתא נמי ניכול, ולא ידעו אשתקד דלא הוי עומר האיר המזרח התיר השתא דאיכא עומר עומר מתיר, דאיבני אימת אילימא בחמיסר מחצות היום ולהלן לישתרי דהא תנן הרחוקים מותרין מחצות היום כו', אלא דאיבני סמוך לשקיעת החמה א"נ בלילה. א"כ לדברי תוס' זבחים דדם נפסל בתחלת השקיעה, א"כ גם

קומץ של מנחה שהוא במקום דם בקרבן נפסל בתחלת השקיעה, א"כ למה תיקן ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסור עד הלילה עכ"פ מתחלת השקיעה לישתרי ממ"נ, אי כבר נקרב העומר הותר החדש, אי לא נקרב שוב לא יוכל להקריב אח"כ דהקומץ נפסל מתחלת השקיעה לשי' התוס' וכיון דליכא עומר עצם היום מתיר.

ונראה ליישב, דהנה מבואר ברמב"ם פ"ז מהלכות לולב"י הטעם דגזרי עתה לאחר חורבן ביהמ"ק שלא ליטול לולב בשבת אפי' במקום דבקיאי בקביעי דירחא משום דאנן לא בקיאינן^ק, ובזמן הבית ה' מותר ליטול לולב בשבת במקום דבקיאי בקביעי דירחא. משום דעתה לאחר חורבן אם יהי' חילוק בין המקומות מיחזי כשתי תורות, אבל בזמן הבית ה' תולין במקדש ולא מיחזי כשתי תורות עיי"ש בלח"מ. והנה מבואר בפ' המשניות להרמב"ם ז"ל במנחות פ' ר' ישמעאל^{קט}, דהא דהרחוקין מותרין מחצות היום ר"ל דחשבינן בכל מקום חצות היום דירושלים ולא חצות היום דאותו מקום לפי שאפשר שיהא מוקדם או מאוחר, וזה ידוע מחכמת אורך הארצות כמו שהוא מפורסם אצל בעלי התכונה.

קו. ע"א.

קז. הלכה י"ז.

קח. עי' סוכה סוף דף מ"ג ע"א.

קט. פרק י' משנה ה'.

דלא תיקן ריב"ז רק לודאי ולא לספיקא. א"כ במקומות הרחוקים דצריך לעשות שני ימים טובים מספק ליתא לתקנת ריב"ז, ובמקומות הקרובים דאין עושין רק יו"ט א' ליכא חילוק בין המקומות רק ערך שעה אחת דהיינו מה שהיו שלוחי ניסן יכולין להגיע שם. א"כ שפיר פריך הגמ' מחצות היום לישתרי היינו חצות היום בירושלים, ואי במקומות הרחוקים קצת מירושלים לצד מזרח ימשך האיסור עוד שעה אחת, אכתי ה' לו לתקן שיהא אסור שעה אחת אחר חצות היום ולא יותר.

ולפי"ז מיושבת קו' הש"א, דאי אפשר להתיר מתחלת השקיעה דהוא ערך שעה אחת עד הלילה, משום דאותה שעה צריך לאסור משום המקומות הרחוקים קצת מירושלים דהיו מגיעים השלוחים לשם דהם אסורים עד הלילה משום דאז היא תחלת השקיעה בירושלים, א"כ ממילא צריך לאסור בכל מקום עד הלילה דלא ליחזי כשתי תורות.

ולפי"ז קשה מאי פריך הגמ' בראש השנה מחצות היום לישתרי דהא תנן הרחוקים מותרין מחצות היום, דהא במקומות הרחוקים הרבה מירושלים לצד מזרח שיש חילוק בזריחת השמש ערך שש שעות אסורין לאכול חדש עד הלילה, דהא בעת צאת הכוכבים באותו מקום הוא חצות היום בירושלים, א"כ כיון דבאותו מקום אסור עד הלילה שפיר ה' לריב"ז לגזור בכל מקום עד הלילה דלא ליחזו כשתי תורות. דבשלמא בזמן שהי' ביהמ"ק קיים ה' תולין בכל מקום במקדש ולא מיחזי כשתי תורות, אבל עתה לאחר חורבן ה' צריך ריב"ז לעשות תקנה קבועה שוה בכל המקומות כדי דלא ליחזי כשתי תורות.

אמנם י"ל לפי המבואר במנחות דף ס"ח^ה, דאי חדש בחוץ לארץ דאורייתא אזי אסור בחו"ל כל יום ששה עשר בניסן משום ספיקא דיומא ובשבעה עשר בהאיר המזרח מותר,

בסוגיא דנעלם דבר ולא כל הגוף

דא"כ למה נקט דוקא שומרת יום הא גם בשאר עריות לא כתיב העראה. ב' בהא דמשני דאמרו הוצאה הוא דאסור הכנסה מותר, מקשים המפרשים הא במשנה^{ק"א} איתא אבל המוציא מרה"י לרה"ר פטור משמע דהוורו בהוצאה גופא^{ק"ב}. ג' בהא דמשני

ד' קושיות באוקימתות של הגמ' דנעלם דבר ולא שתיעקר כל המצוה

בר שם, תנן יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום וכו', בסוגיה זו יש כמה דקדוקים, א' בהא דמשני דאמרו העראה באשה דוה הוא דכתיב, הקשה הבאר שבע

קי. ע"ב.

קיא. לעיל דף ג' ע"ב.

קיב. כן הקשה בחי' רע"א על תוס' ד"ה 'דאמרי', דהכא קתני המוציא מרה"י לרה"ר ואיך אפשר לפרש דקאי על

דאמרו השתחוואה כדרכה אסורה שלא כדרכה שריא, פרש"י כגון משתחוה לפעור או למרקוליס, ולכאורה אמאי נקט דוקא שלא כדרכה במבזין ולא במכובדין, ובסנהדרין דף ס"ג ק"י קאמר אביי שלש השתחוואות בע"ז למה א' לכדרכה וא' לשלא כדרכה וא' לחלק, ופריך התם כדרכה מאיכה יעבדו נפקא, ומסיק דאחד כדרכה ושלא כדרכה היינו שלא כדרכה במכובדין וא' לשלא כדרכה היינו במבזין וא' לחלק. א"כ אמאי חשיב שלא כדרכה במכובדין יותר מפורש משלא כדרכה במבזין. ד' בהא דמשני דאמרו השתחוואה גופי' כדרכה דאסורה דאית בה פישוט ידים ורגלים דלית בה פישוט ידים ורגלים שריא, ולכאורה קשה ממ"נ אי דרכה של ע"ז זו בהשתחוואה בלא פישוט ידים ורגלים א"כ אמאי טעו ב"ד להתיר, הא לא גרע השתחוואה בלא פישוט ידים ורגלים משאר עבודות שדרכה בכך כגון פיעור לפעור וזורק אבן למרקוליס. ואי דרכה של ע"ז בהשתחוואה בפישוט ידים ורגלים ולכך טעו להתיר השתחוואה בלא פישוט ידים ורגלים משום דאין דרכה בכך, א"כ זהו גופי' תי' הראשון דמשני הגמ' דאמרו כי אסורה השתחוואה כדרכה שלא כדרכה שריא, דמה נ"מ אי אין דרכה של ע"ז זו בהשתחוואה או

שאין דרכה בהשתחוואה בלא פישוט ידים ורגלים. ואין לומר דלפי האיבעית אימא אין חילוק בין כדרכה לשלא כדרכה רק בין השתחוואה דאית בה פישוט ידים ורגלים בין לית בה פישוט ידים ורגלים, א"כ הול"ל ואיבעית אימא דאמרו השתחוואה שלא כדרכה נמי דאסורה דאית בה פישוט ידים ורגלים דלית בה פישוט ידים ורגלים שריא.

הורו בי"ד שאסור מדרבנן לא חשיב הוראה עד שיתירו

ונראה ליישב כל זה, דלכאורה יש לדקדק בלשון המשנה דנקט פטור, הא אין ב"ד חייבין עד שיאמרו להם מותרין אתם ק"י, ומבואר בירושלמי דריש מכילתין דאם אמרו פטור אבל אסור לא הויא הוראה, ועי' במשנה למלך פי"ב מה' שגגות קט"ו דאם הורו ב"ד דאסור מדרבנן ג"כ לא חשיב הוראה, וצ"ל דבמשנה מיירי דאמרו פטור ומותר.

אמנם לפי תי' הגמ' דאמרו הוצאה אסור הכנסה מותר יש לפרש באופן אחר, עפי"מ דאי' ביבמות דף קי"ד קט"ו שבת דאיסור סקילה גזרו רבנן יו"ט דאיסור לאו לא גזרו בי' רבנן, ומבואר ברש"י יבמות דף קי"ט ט"ז דלענין הרחקה יש לחלק ג"כ בין איסור כרת לאיסור

הכנסה שהוא מרה"ר לרה"י.

קיג. ע"א.

קיד. כמבואר לעיל דף ב' ע"א, "אמר שמואל לעולם אין בי"ד חייבין עד שיאמרו להם מותרין אתם".

קטו. הלכה א'.

קטז. ע"א.

קיז. סוף ע"א.

והא דפריך מקודם אי הכי אפי' נדה נמי הא
בנדה מפורש כרת, י"ל עפי"מ דאי'
בסנהדרין דף ל"ג ע"ב גבי טעה בנואף ונואפת
דאין הצדוקין מודין בביאה שלא כדרכה,
ופרש"י דלא מפרש חיוב' בהדיא דרבנן ילפי
לה ממשכבי אשה שני משכבות ואין הצדוקין
מודין בו, והקשו התוס' ק"י דהא הכא בסוגיין
דהוריות משמע דהצדוקים מודים בביאה
שלא כדרכה. אמנם י"ל דכונת רש"י דהצדוקין
מודין דגם בשאר עריות אסור שלא כדרכה
דילפינן ממשכבי אשה, אבל לא לענין חיוב
רק דפטור אבל אסור. ולכן בסנהדרין דקאי
לענין חיובא קאמר דאין הצדוקין מודין משום
דלא מפורש חיובא בהדיא, אבל הכא בסוגיין
דהוריות לענין הוראה דבעינן שיאמרו להם
מותרים אתם קאמר דהצדוקים מודים דעכ"פ
איסורא איכא. ולפי"ז שפיר פריך הגמ' אי הכי
אפי' נדה נמי, היינו דהורו ב"ד שלא כדרכה
פטור אבל אסור ולכן לא גזרו על העראה
שלא כדרכה, ומשני לעולם בכדרכה ודאמרו
העראה באשה דוה היא דכתיב, הגם דלפי
טעותן ראוי עכ"פ מדרבנן לאסור העראה
בשאר עריות, אבל בשומרת יום דס"ל פטור
אבל אסור לא גזרינן.

ומעתה מיושבת ג"כ קו' ג' וד', דלפימ"ש
צ"ל הא דמשני דאמרו כי אסורה
השתחואה כדרכה אבל שלא כדרכה שריא,
היינו דכדרכה פטור אבל אסור והיינו דטעו
דהשתחואה ללאו יצאה כדסבירא לי לבן זכאי

לאו דבאיסור כרת גזרו רבנן ובאיסור לאו לא
גזרו רבנן.

יישוב ד' הקושיות

א"כ י"ל הכונה במשנה דהורו ב"ד המוציא
מרה"י לרה"ר פטור מכרת וקרבן, והיינו
משום דהוצאה מלאכה גרועה היא כמ"ש
התוס' בכמה דוכתי, ע"כ טעו דלא הוי בכלל
מלאכה וליכא בה כי אם לאו בעלמא ולכן
הכנסה מותר אפי' מדרבנן. אבל אם הוצאה
חייבין עלי' כרת וקרבן, אז הוה הכנסה אסור
עכ"פ מדרבנן, ומיושבת קו' ב'.

וכן לעיל דמשני דאמרו העראה שריא גמר
ביאה הוא דאסורה, הכונה ג"כ משום
דהורו דשומרת יום פטור אבל אסור והיינו
דטעו דכרת באשה דוה הוא דכתיב, ובמכות
דף י"ד ע"ב אמרינן דכרת נדה אתא לחלק
או לכדר"י והם טעו בזה, ע"כ הורו דיצאה
כרת בנדה ללמד דדוקא בנדה איכא כרת ולא
בשומרת יום ולכן לא גזרו על העראה ופריך
הא העראה נמי כתיב, ומסיק דאמרו העראה
באשה דוה היא דכתיב. ומיושבת קו' א', דלמה
נקט שומרת יום הא גם בשאר עריות לא כתיב
העראה. ולפי האמור נחא, דבשאר עריות כיון
דמפורש כרת בהדיא בגמר ביאה א"כ יש
לאסור העראה עכ"פ מדרבנן, אבל בשומרת
יום דפטור אבל אסור בגמר ביאה לפי טעותן
לכן לא עבדינן הרחקה לאסור העראה.

בסנהדרין דף ס"ב^{קט}, ולכך שלא כדרכה שריא לגמרי. ולכאורה קשה, דהא קרא מפורש בפ' שופטים דבהשתחואה איכא סקילה, דכתיב כי ימצא בקרבך וגו' וילך ויעבוד אלהים אחרים וישתחוו להם וגו' והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא וסקלתם באבנים ומתו. וצ"ל דהם טעו דקרא זה מייירי בהשתחואה כדרכה, אבל השתחואה כדרכה ושלא כדרכה דהיינו שלא כדרכה במכובדין פטור אבל אסור, ולכך שלא כדרכה במבוזין לא גזרינן אפי' מדרבנן. ותירוצ' הגמ' כי אסורה השתחואה כדרכה, ר"ל מכובדין שדרכה לעבוד דרך כבוד ולא בהשתחואה כמו שפרש"י בסנהדרין הנ"ל,

אבל שלא כדרכה שאין דרכה לעבוד דרך כבוד כגון פעור ומרקוליס שעבודתה דרך בזיון שריא, ולכך פרש"י כגון משתחוה לפעור או למרקוליס, ומיושבת קו' ג'.

וע"ז קאמר הגמ' ואיבעית אימא דאמרו השתחואה גופי' כדרכה הוא דאסור דאית בה פישוט ידים ורגלים, היינו שדרכה לעבוד דרך כבוד אבל לא בהשתחואה, ולכך אין בה מיתה וכתת רק לאו בעלמא, אבל בלא פישוט ידים ורגלים שריא לגמרי אפי' במכובדין כיון שאין דרך עבודתה בהשתחואה, ומיושבת קושיה ד'.

דף ד' ע"ב

דין עקירת כל הגוף והאם תליא בדין דבר שהצדוקין מודים בו

יישוב שיטת הרמב"ם דחייב בהורו לעקור אחת ממלאכות שבת

כה ע"ב בגמרא בעי ר' יוסף אין חרישה בשבת מהו, הרמב"ם ז"ל פי"ד מהלכות שגגות ה"ב פוסק שאם עקרו אב מאבות מלאכות והורו שאינו מלאכה הרי אלו חייבין^{קכ}, ותמהו עליו נושאי כליו הא הוא איבעי דלא איפשטא והו"ל לפסוק דפטורין דמספק לא מייתי חולין בעזרה.

ונראה ליישב, דהנה בהא דאר"י א"ש אין ב"ד חייבין עד שיוורו בדבר שאין הצדוקין מודין אבל בדבר שהצדוקין מודים בו פטורים מ"ט זיל קרי בי רב הוא, הקשו התוס' קכ"א א"כ למה צריך קרא למעט כולי' דבר תיפוק לי' דהוה דבר שהצדוקין מודים בו, ות' דנ"מ בביתו מאנוסתו דילפינן בגז"ש ואין הצדוקים מודים בו ואפיה"כ פטורין הב"ד משום דהוי עוקר כל הגוף.

ק"ט. ע"א.

קכ. ברמב"ם שם כתב דבהוצאה חייבין רק אם הורו שמושיט וזורק שרי אך אם הורו שהוצאה מותרת פטורין, ובס' הורה גבר (דף ד' ע"ב ד"ה 'והנלענ"ד ברור') תמה מאי שנא הוצאה משאר מלאכות שהרמב"ם חייב אף אם עקרו את כל המלאכה, ועי"ש מה שתירץ. קכא. דף ד' ע"א ד"ה 'בדבר'.

תמוה כ"ע דרשו טעמא דקרא. וזהו דוקא לבתר דגלי לן קרא דבעוקר כל הגוף פטורים, אבל אי לא מיעט קרא דבעוקר כל הגוף פטורין לא הוה ידעינן חידושי דר"א ש.

לפי"ז אין תלוי כלל אם הוא עוקר כל המצוה או לא, רק אם הוא דבר מפורש בכתוב דגם הצדוקין מודים בו או לא. וכ"כ בזקן ממרא דגלי לן קרא דבעוקר כל הגוף פטור, העיקר תלוי אם הוא דבר מפורש אז פטור הזקן ממרא משום דלא הוי הוראה מעליא, אבל אם אין מפורש בכתוב כגון בתו מאנוסתו חייב הזקן ממרא אף דעוקר כל המצוה.

וראי' ברורה לזה, דהרמב"ם ז"ל בהקדמה לפי' המשניות כתב שבעה תנאים כשישלמו כולם יהיו ב"ד חייבין פר, והתנאי הרביעי שלא יטעו בדבר המקרא או במה שיורה עליו המקרא, ולא הוזכר כלל מענין ביטול מקצת וקיום מקצת. ומשמע דהעיקר תלוי אם הוא דבר מפורש שהצדוקין מודים בו זה חשיב עוקר כל הגוף, ואם הוא דבר שאין הצדוקין מודים בו חשיב ביטול מקצת.

הוכחה נוספת דהפטור תליא בחורו בדבר שהצדוקין מודים בו

ועוד יש הוכחה לזה מש"ס לקמן ע"ב, או שלא הי' מופלא של ב"ד שם מנלן, אמר רב ששת וכן תנא דבי ר"י מפני מה אמרו הורו בדבר שהצדוקין מודים בו פטורין מפני שהי'

אולם דברי התוס' תמוהים, דהא גם זקן ממרא פטור בעוקר כל הגוף כמבואר הכא בסוגי' דכתיב בזקן ממרא לא תסור מן הדבר ולא כל הדבר, וכן הוא להדיא בס' יראים מצוה ל"ג דזקן ממרא פטור בעוקר כל הגוף. ובסנהדרין דף פ"ז ע"ב אמרין דין בתו מאנוסתו, וכתבו שם התוס' קכ"ב בכולהו משכח פלוגתא בר מהאי, ורוצה לומר דאין זקן ממרא מודה בג"ש זו ע"כ, הרי מבואר דאף דאין זקן ממרא חייב בעוקר כל הגוף, מ"מ חייב בעוקר בתו מאנוסתו.

עיקר הפטור הוא אם הורו בדבר שהצדוקים מודים בו

אמנם בגוף קו' התוס', דל"ל קרא למעט עוקר כל הגוף תיפוק לי' מצד הסברא דזיל קרי בי רב הוא, היטב אשר תי' בזה בס' חפץ ד' דעד כאן לא אמר ר"י א"ש דבעינן דבר שאין הצדוקין מודים בו אלא לבתר דגלי לן קרא דבעוקר כל הגוף פטורים ובביטול מקצת חייבין, א"כ טעמא בעי מ"ש כל הגוף ממקצת, ואדרבה טפי הי' לנו לחייבו בעוקר כל הגוף מביטול מקצת, כמו בנביא שקר דבעוקר כל הגוף חייב ובביטול מקצת פטור. אלא ודאי משום דמדבר שלם לא שייך להתעלם דזיל קרי בי רב הוא, א"כ ה"ה בכל דבר שהצדוקין מודים בו פטורין מה"ט דזיל קרי בי רב הוא. ואף למאן דלא דריש טעמא דקרא, כבר כתב המרדכי בפ' הגוזל עצים קכ"ג דהיכא דהוה דבר

להם ללמוד ולא למדו, לא ה' מופלא של ב"ד שם נמי פטורין מפני שה' להם ללמוד ולא למדו. ולכאורה קשה על רב ששת, דתלי טעמא שלא ה' מופלא של ב"ד שם בטעמא דהורו בדבר שהצדוקין מודים בו, דתלי תניא בדלא תניא, דלא ה' מופלא של ב"ד שם תניא במתניתין, והורו בדבר שהצדוקין מודים בו הוא מימרא דרב יהודה אמר שמואל, וכה"ג פריך ר' יוסף שבת דף כ"ב^{בבב} ובכ"ד^{בבב}. אלא ודאי דהאי דינא דהורו בדבר שהצדוקין מודים בו נלמד מקרא דונעלם דבר ולא כל הגוף כנ"ל, וטעמא משום דזיל קרי בי רב הוא והיינו משום דה' להם ללמוד וחשיבו קרוב למזיד, ומנ"י נלמד כשלא ה' מופלא של ב"ד שם נמי פטורין מפני שה' להם ללמוד וחשיבו קרוב למזיד.

ובזה ניחא דהכא פרש"י בד"ה 'מה זקן ממרא מן הדבר ולא כל דבר', ותנן באלו הן הנחנקין האומר אין תפילין לעבור על דברי תורה פטור כו' דהיינו מן הדבר ולא כל דבר. ובסנהדרין דף פ"ח ע"ב פרש"י האומר אין תפילין פטור דאין זו הוראה דזיל קרי בי רב הוא. ולפי האמור ניחא דדא ודא אחת היא, דטעמא דקרא דפטור העוקר כל הגוף משום דאין זו הוראה דזיל קרי בי רב הוא. והוכרח רש"י לפרש כן בסנהדרין, כדי שלא תקשה אמאי דאמרינן בסנהדרין התם דין בתו

מאנוסתו דחייב הזקן ממרא אף דעוקר כל הגוף כמו האומר אין תפילין, דבתו מאנוסתו הוא מצוה אחת מתרי"ג מצות כמו תפילין. ולכך פרש"י דעיקר הטעם דפטור בעוקר מצות תפילין משום זיל קרי בי רב הוא, וזה לא שייך בבתו מאנוסתו דאין מפורש בכתוב רק דילפינן בגז"ש.

שגנו והורו דה' עיניים מותרים ביוהכ"פ

ועפ"ז יש לפשוט ג"כ מה שנסתפק בס' חפץ ד', באם שגגו הב"ד והתירו ה' עיניים ביוה"כ דהוי עוקר כל הגוף. אמנם הוא דבר שאין הצדוקין מודים בו, דהם ס"ל כדקס"ד דש"ס יומא דף ע"ב^{בבב} תענו את נפשותיכם יכול ישב בחמה ובצינה כדי שיצטער כו', אם חייבין ב"ד פר בהוראה או לא עי"ש. ולפימ"ש יש ראי' דחייבין כמו בבתו מאנוסתו דחייב הזקן ממרא אף דהוי עוקר כל הגוף, משום דהוי דבר שאין הצדוקין מודים בו וה"ה בעיניו יוה"כ.

ביאור שיטת הרמב"ם דמחייב בהורו לעקור אחת ממלאכות שבת

ולפי"ז לכאורה אין מקום לאיבעי' דרב יוסף אין חרישה בשבת מהו מי אמרינן כיון דקא מודו בכולהו מילתא כביטול מקצת וקיום מקצת דמי וכו', כיון דעיקר תלוי אם הוא דבר

קכד. ע"א.

קכה. אין כוונת רבנו לזך כ"ד שם, וכנראה כוונתו במש"כ בכ"ד היינו בכמה דוכתי, דדבר זה דתני תניא בדלא תניא נזכר בעוד כמה מקומות בש"ס.

קכו. צ"ל דף ע"ד ע"ב.

מהו, וכבר עמד בזה הלח"מ. ולפי הנ"ל נחא, דלפי האמור דהעיקר תלוי אם הצדוקין מודים בו או לא, א"כ קשה על איבעי' דר' זירא ממ"נ אי הצדוקין מודים דיש שבת בשביעית א"כ בלאה"כ פטורין דהוה דבר שהצדוקין מודים בו, ואי אין הצדוקין מודים בו א"כ חייבין אף דהוה עוקר כל הגוף כמו בתו מאנוסתו. וצ"ל דר"ז לית לי' הא דשמואל, ובפרט לגי' תוס' הרא"ש^{קכט} דר"ז בעי באת"ל איבעי' דרב יוסף עיי"ש. א"כ כיון דרב יוסף לית לי' הא דשמואל כנ"ל כמו כן ר"ז לית לי' הא דשמואל, א"כ הרמב"ם ז"ל דפוסק כשמואל דהעיקר תלוי אם הצדוקין מודים בו שפיר השמיט בעי' דר' זירא אין שבת בשביעית אם חשיב עוקר כל הגוף או לא, דאין נ"מ מזה כיון דהעיקר תלוי אם הצדוקין מודים בו או לא.

ישוב קושיית המגן גיבורים בדין משיח שהורה לקיים מקצת ולבטל מקצת

ובזה תהי' מיושבת ג"כ קו' עצומה שהקשה בס' מגן גבורים לקמן דף ח' ע"א, דמנ"ל דמשיח בע"ז אינו חייב אלא בבטול מקצת וקיום מקצת^{קל}, דהא לא איתקש משיח לצבור אלא בשאר מצות, כדמשמע מסוגיות

שהצדוקין מודים בו חשיב עוקר כל הגוף, ואם הוא דבר שאין הצדוקין מודים בו חשיב ביטול מקצת וקיום מקצת.

אמנם כבר כתב בתוס' הרא"ש^{קכז}, דרב יוסף לית לי' הא דשמואל דאמר אין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודים בו, וברייטא דתנא דבי ר' ישמעאל לא שמיע לי' לרב יוסף.

ומעתה מיושבים דברי הרמב"ם ז"ל דהוא פוסק כשמואל וכברייטא דתנא דבי ר' דעיקר תלוי אם הוא דבר שהצדוקין מודים בו, ולכך הביא תחלה הדין המבואר במשנה וילפינן לי' מקרא דבעוקר כל הגוף פטור שנאמר ונעלם דבר ולא כל הגוף, ואח"כ ביאר דכל דבר המפורש בתורה חשיב עוקר כל הגוף, אבל בעוקר אב מאבות מלאכות שאין מפורש בתורה חייבין דעיקר תלוי אם הוא דבר מפורש בתורה או לא כנ"ל^{לקכ}.

ביאור מדוע השמיט הרמב"ם דין הורו ראין שבת בשביעית

ובזה מיושב ג"כ מדוע השמיט הרמב"ם ז"ל בעיא דר' זירא אמרו אין שבת בשביעית

קכז. ריש דף ד' ע"ב ד"ה 'בעי רב יוסף'.

קכח. לדברי רבנו נחא דהרמב"ם פטר את הבי"ד אם אמרו אין הוצאה בתורה, ומאידך הוא מחייב אם עקרו אב מאבות מלאכות, וצ"ב מאי שנא הוצאה משאר המלאכות. אכן לדבריו נחא, כי הוצאה מפורשת בתורה דכתיב 'אל יצא איש ממקומו' וא"כ הוי דבר שהצדוקין מודים בו ולכן פטורים, אך שאר מלאכות אינן מפורשות בתורה ולפיכך בי"ד חייבים (וצ"ל דהרמב"ם סובר כהרמ"ה שהביא התוס' הרא"ש דהצדוקין אינם דורשים בחריש ובקציר תשבות למלאכת חרישה בשבת).

קכט. ד"ה 'בעי ר' זירא'.

קל. כדתנן במתני' דף ז' ע"א.

הש"ס שם דפריך אשכחן צבור יחיד נשיא ומשיח מנ"ל בע"ז דבעי דבר שזדונו כרת, אלמא דמשיח בע"ז לא איתקש לצבור עיי"ש. ואין לומר דאה"נ דחייב אפי' בעקירת כל הגוף ואינו שוה לצבור אלא לענין דבעי הוראה דילפינן מקרא דבחטאה בשגגה לקמן דף ז' ע"ב, שהרי כתב הרמב"ם ז"ל בפט"ו מה"שקלא דמשוח בע"ז בעי ביטול מקצת וקיום מקצת, עיי"ש שהאריך בישוב קו' זו.

ולפימ"ש נחא כיון דידעינן מקרא דבחטאה בשגגה דמשיח בע"ז בעי הוראה, א"כ שפיר ידעינן מצד הסברא דאם טעה והורה בעקירת כל הגוף דהיינו דבר מפורש שהצדוקין מודים בו פטור כמו בשאר מצות דפטור משום דלא הוה הוראה מעליא, ואין זה ילפותא גמורה רק גילוי מלתא בעלמא הוא דזה לא חשיב הוראה משום זיל קרי בי רב הוא.

אמנם זה דוקא לשמואל דס"ל הטעם בעקירת כל הגוף פטורין משום דהוה דבר שהצדוקין מודים בו ולא חשיב הוראה, א"כ ה"ה משיח בע"ז דבעי הוראה פטור בעוקר כל הגוף דזיל קרי בי רב הוא. אבל לרב יוסף דלית לי' הא דשמואל כמ"ש התוס' הרא"ש, והא דבעוקר כל הגוף פטורין הוא מגזה"כ, א"כ משיח בע"ז דליכא גזירת הכתוב אין חילוק בין עוקר כל הגוף ובין ביטול מקצת,

ובכל גוונא חייב משיח בע"ז אפי' לרבנן דס"ל לקמן^{קל} דמשיח בע"ז בעי הוראה. והא דכתב הרמב"ם ז"ל דמשיח בע"ז בעי ביטול מקצת, היינו משום דפוסק כשמואל דבעינן דבר שאין הצדוקין מודים בו כנ"ל.

ביאור מה' אב"י ורבא בשגת מעשה דמשיח בע"ז

ולפי"ז יש לבאר פלוגתא דאב"י ורבא בסנהדרין דף ס"א ע"ב, דרבא מוקי לה שגגת מעשה דמשיח בע"ז אליבא דרבי באומר מותר לגמרי והעלם דבר אליבא דרבנן בביטול מקצת, ואב"י מוקי לה שגגת מעשה בע"ז מאהבה ויראה. ולכאורה אין מובן אמאי לא נחא לי' לאב"י לאוקמי כרבא, וכבר עמדו בזה המפרשים. ולפי האמור י"ל דאב"י ס"ל כר' יוסף דלא בעינן דבר שאין הצדוקין מודים בו, א"כ משיח בע"ז לא בעי ביטול מקצת אפי' לרבנן דרבי, ולכך מוקי לה בעובד מאהבה ויראה. אבל רבא ס"ל כשמואל דבעינן דבר שאין הצדוקין מודים בו, א"כ גם משיח בע"ז בעי ביטול מקצת, ולכך מוקי לה שגגת מעשה אליבא דרבי בעוקר כל הגוף והעלם דבר אליבא דרבנן בביטול קצת.

ובזה יש ליישב ג"כ מה שהקשה הבאר שבע לקמן דף ז' ע"ב ד"ה 'ואלו משיח בע"ז לא קתני', מתניתין מני רבי היא למה לא דקדק כן במשנה הקודמת דקתני נמי

ולא בע"ז עד שיורו לבטל מקצת ואלו משיח	אתיא המשנה לדידי' גם אליבא דרבנן, ולכך
בע"ז לא קתני מתניתין מני רבי היא עיי"ש.	דייק בפשיטות טפי מהך משנה דלא קתני
ולפי הנ"ל ניחא, משום דאליבא דרב יוסף גם	דמשיח בע"ז בעי העלם דבר מתניתין מני
לרבנן לא בעי משיח בע"ז ביטל מקצת א"כ	רבי היא.

מח' הראשונים האם רב יוסף מסכים עם דינא דשמואל דאין בי"ד חייבים בדבר שהצדוקין מודים בו

כו ברש"י ד"ה בעי ר"י אין חרישה בשבת	בשבת אינו מפורש בכתוב ולא הוה חרישה
מהו, הכא לא מיבעי' לר"י בדבר שאין	דבר שהצדוקין מודים בו. אבל תוס' הרא"ש
הצדוקין מודים בו כלל אלא בביטל מקצת	דגריס בבעיא דר' זירא כגירסת רבינו חננאל
וקיים מקצת מיבעי' ל'. משמע מפירושו	אין חרישה וקצירה בשבת בשביעית מהו,
דר"י לא פליג אשמואל, אבל בתוס' הרא"ש	במאי טעו בהך קרא בחריש ובקציר תשבות
כתב דר"י לית ל' הא דשמואל. ואפשר לומר	זמן שהחרישה והקצירה מותרות אז נוהג
דלפרש"י דגריס לקמן בבעיא דר' זירא אין	איסורן בשבת אבל בשביעית דכתיב שדך לא
שבת בשביעית מהו, במאי טעו בהדין קרא	תזרע כו' לא אסירי, ומשמע דעכ"פ בשאר
בחריש ובקציר תשבות בזמן דאיכא חרישה	שני שבוע מודים הצדוקין דאסורה חרישה
איכא שבת כו'. א"כ י"ל דגם הצדוקין דרשו	בשבת, לכך כתב התוס' הרא"ש דרב יוסף לית
הכי כמ"ש התוס', ולפי"ז איסור חרישה	ל' הא דשמואל.

דף ה' ע"א

חיוב חטאת או אשם תלוי לבי"ד או ליחידים, כאשר בי"ד מסתפקים האם שגגו בהוראה, או ששכחו שחורו בשגגה

דעת הרמב"ם שבי"ד פטורים מאשם תלוי	הלח"מ הא מהאי קרא לא נשמע רק שאין
כו ת"ר ידעו שהורו וטעו מה הורו וכו',	חייבין פר חטאת עד שיודע להם במה הורו
הרמב"ם ז"ל פ"ב מה' שגגות הלכה	וטעו כדאיתא בברייטא בסוגיין, וכן מבואר
ב' כתב בית דין שנסתפק להם אם שגגו	ברמב"ם לקמן פי"ד הלכה ד', אבל שיפטרו
בהוראה או לא שגגו אינם חייבין באשם	מאשם תלוי לא מוכח מהאי קרא. והא דב"ד
תלוי שנאמר ונודעה החטאת עד שתוודע	פטורין מאשם תלוי ילפינן מעל שגגתו אשר
ואח"כ יתחייבו בקרבן כמו שיתבאר. והקשה	שגג מי שחטאו ושגגתו שוה יצא משוח

וב"ד שצריכים העלם דבר עם שגגת מעשה, או משום דבאשם תלוי כתיב נפש וצבור אינו בכלל נפש כמו שפרש"י לקמן דף ז'קל, עיי"ש שהניח דברי הרמב"ם בצ"ע.

מקור דינא דהרמב"ם הוא מפ' הר"ח

אמנם מקור דברי הרמב"ם ז"ל נובעים מפ' הרבינו חננאל הנדפס מחדש בש"ס ווילנא, לקמן ריש פרק ב'קל ד"ה נראה למי דומה צבור בפר ואין מביאין אשם תלוי, פי' אם הורו ב"ד ועשו ונסתפק להם אם הורו אם לאו וה"ה אם הורו ונסתפק לקהל אם עשו אם לאו, לא מייתי צבור אשם תלוי דכתיב ונודעה החטאת וגו' אבל כל אחד מביא אשם תלוי וגו', הרי מבואר בפ' הר"ח דהא דצבור אין מביאים אשם תלוי ילפינן מן ונודעה החטאת. אמנם גם דברי הר"ח תמוהים, איך נשמע מן ונודעה החטאת דאין צבור מביאים אשם תלוי, הא האי קרא מיירי בפר החטאת. וביותר קשה, דהא מיד בסמוך כתב בפ' הר"ח דצבור אין מביאים אשם ודאי משום דבאשם כתיב נפש וצבור אינו בכלל נפש, א"כ אמאי לא נימא ג"כ הא דפטורין מאשם תלוי משום דצבור אינו בכלל נפש.

שיטת הר"ח דהיחידים שעשו חייבים אשם תלוי

ונראה ליישב, דלכאורה יש להבין בפ' הר"ח דסיים אבל כל אחד מביא אשם תלוי, למה יהי' כל יחיד מחויב אשם תלוי הלא אשם תלוי אינו בא אלא למי שמחויב חטאת בנודע לו שחטא, וכל זמן שלא נודע לו ודאי שחטא מביא אשם תלוי להגן עליו מן היסורים כדאיתא בכריתות דף כ"ו ע"ב, והיינו כמו שפרש"י במשנה ריש שבועות ד"ה תולה להגן עליו מן היסורים שאעפ"י שאינו יודע שחטא יש לו לדאוג שכל השוגגים צריכים כפרה לכשידעו, אלמא קודם ידיעה ענושים הם. אבל בצבור שעשו עפ"י הוראת ב"ד דאף אם יודעים שחטאו אין היחיד מביא חטאת יחיד רק ה"ב"ד מביאים פר צבור, ואף למ"ד צבור מביאים מבואר בכ"מ פי"ב מה"ש ה"א דמה שהצבור מביאים בשביל ה"ב"ד הם מביאים, א"כ כיון דאין עונש החטא על היחידים רק על ה"ב"ד אמאי צריך כל אחד להביא אשם תלוי להגן עליו מן היסורים, כיון דאף לכשידעו אין צריכים כפרה רק ה"ב"ד לבדקליה.

קלג. ע"א ד"ה 'צבור'.

קלד. דף ח' ע"ב.

קלה. בר"ח מבואר דאיכא ב' מקרים, שעשו הקהל וספק אם הורו ב"ד, שהורו ב"ד וספק אם עשו הקהל. והנה על המקרה הראשון לכ' אין להקשות, משום שהקהל עשו ואם זה היה ללא הוראה הם חייבים חטאת ולכן ניחא שמביאים אשם תלוי. אך על המקרה השני קשה קושיית רבנו, דהרי אם לא עשו הקהל א"כ אין חייבים אשם תלוי, ואף אם עשו עפ"י הוראת ב"ד נמי אין הצבור חייבים אלא הבי"ד, וא"כ מדוע עד שיוודע מביאים היחידים אשם תלוי. אמנם מהמשך דברי רבנו מבואר דהוה קשיא ליה על שני המקרים.

שיטת הרמב"ם רבי"ד ששכחו שהורו בשגגה, היחידים שעשו חייבים קרבן

אמנם י"ל לפימ"ש הרמב"ם פי"ד מה"ש הלכה ד', ב"ד שהורו בשגגה ושכחו עצמו של חטא שהורו בו אעפ"י שהם יודעים בודאי שחטאו בשגגה ואעפ"י שהעם מודיעים אותם ואומרים להם בכך וכך הוריתם לנו, הם פטורים והעושים על פיהם חייבין בפני עצמן שנאמר ונודעה החטאת אשר חטאו עלי' ולא שיודיעו אותן החוטאין כו'.

והנה הא דסיים הרמב"ם והעושים על פיהם חייבין בפני עצמן אינו מבואר בברייתא בסוגיין, רק הרמב"ם כתב זאת מסברתו, וכן מבואר בפ' רבינו חננאל ריש מכילתין למעיין היטב כי יש שם חסרון דפוס. כיון דאנן קיימ"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב, רק היכי דעשו רוב צבור אז נסתלק חוב הקרבן מכל יחיד וחל על הב"ד, אבל כל זמן שאין הב"ד יודעין במה חטאו דאין חייבין להביא פר עדיין לא נסתלק חוב הקרבן מכל יחיד, ולכך כל יחיד חייב קרבן כשבה או שעירה כמובן. ולפי"ז ניחא מה שפי' הר"ח דכל אחד מביא אשם תלוי, כיון דאין הב"ד יודעין ודאי שחטאו בהוראה או שאין יודעין אם הצבור עשו עפ"י הוראתם, שלא חל על הב"ד חוב פר, א"כ לא נסתלק עדיין חוב הכפרה מכל יחיד, ע"כ צריכים גם כן להביא אשם תלוי להגן עליהם מן היסורים כמובן.

ומעתה מיושב ג"כ אמאי לא כתב הר"ח דצבור פטורין מאשם תלוי מקרא דעל שגגתו אשר שגג, או משום דצבור אינו בכלל נפש. משום דמזה לא מוכח דאין עונש החטא חל על הב"ד, דעדיין י"ל דנסתלק חוב הכפרה מכל יחיד וחל על הב"ד, ואפיה"כ פטורין הב"ד מאשם תלוי כמו בקרבן עולה ויורד, דאף דחייב על הודאי חטאת אפיה"כ אינו מביא על הספק אשם תלוי. וכיון דחוב הכפרה נסתלק מכל יחיד וחל על הב"ד, א"כ יהי' כל יחיד פטור ג"כ מאשם תלוי. אבל מקרא ונודעה החטאת שמענין דכל זמן שלא נודע לב"ד בודאי שחטאו לא חל עליהם חוב הכפרה ולא נסתלק עדיין חוב הכפרה מכל יחיד, א"כ ממילא נשמע דחוב אשם תלוי להגן מן היסורין חל על כל יחיד כמובן.

ובזה מדוקדק לשון הרמב"ם ז"ל, ב"ד שנסתפק להם אם שגגו בהוראה או לא שגגו אין חייבין באשם תלוי שנאמר ונודעה החטאת עד שתוודע ואח"כ יתחייבו בקרבן כמו שיתבאר. והיינו מה שביאר הרמב"ם בפי"ד ה"ד שכל זמן שלא נודע להב"ד עצמו של חטא שהורו בו אעפ"י שהעם מודיעים אותם לא חל חוב הקרבן על הב"ד רק על כל יחיד, א"כ ממילא נשמע ג"כ שאין חוב קרבן אשם תלוי חל על הב"ד רק על כל יחיד כמובן קלי'.

בסוגיא דהורו בחלב או בדם ולא יודעים במה חורו

מח' רש"י והרמב"ם האם גם הציבור אינו יודע או רק הבי"ד

בח שם, ונודעה החטאת ולא שיודיעו החוטאים, יש בזה שני פירושים דמפרש"י ד"ה ת"ל ונודעה החטאת ובד"ה אפי' תימא ר"א מבואר, שגם העם אינם יודעים בבירור אם על החלב או על הדם חורו להם הב"ד, ואף דאכלו לתרווייהו חלב ודם וממ"נ חד מהם בהוראת ב"ד היא, מ"מ בעינן שיודע להם בבירור איזה חטא ה' בהוראת ב"ד משום דכתיב ונודעה החטאת אשר חטאו עלי'.

אבל הרמב"ם ז"ל פ"ד מה"ש הלכה ד' כתב, ב"ד שהורו ושכחו עצמו של חטא שהורו בו, אעפ"י שהעם יודעים בודאי שחטאו בשגגה ואעפ"י שהעם מודיעים ואומרים להם בכך וכך הוריתם לנו פטורים וכו' שנאמר ונודעה החטאת ולא שיודיעו אותו החוטאים עכ"ל. הרי דלהרמב"ם אעפ"י שהעם יודעין בבירור איזה חטא ה' עפ"י הוראת הב"ד ומודיעים להב"ד אפיה"כ פטורים מפר, משום דבעינן שהב"ד עצמן יהי' יודעין דכתיב ונודעה החטאת ולא שיודיעו אותן החוטאים.

מסוגיית הגמ' משמע כהרמב"ם, וראיה לשיטתו

והנה מפשטא דברייתא נראה יותר כפי' הרמב"ם, דלפרש"י עיקר הלימוד הוא

משום דכתיב אשר חטאו עלי' ובברייתא לא נזכר כלל אשר חטאו עלי'. אבל להרמב"ם עיקר הלימוד הוא מן ונודעה החטאת ולא שיודיעו אותן החוטאים, רק בגמ' פריך מאן תנא דלא כר"א, משום דלר"א שפיר חשיב זה ג"כ ידיעה לב"ד מכח ממ"נ אי חלב אכלו חייבין אי דם אכלו חייבין, ועל זה מתרץ רב אשי דזה לא חשיב ידיעה לב"ד משום דהכא כתיב אשר חטאו עלי' דבעינן שיודע להם על איזה חטא חורו. אבל הא דלא מהני מה שהעם מודיעים להב"ד על איזה חטא חורו להם זה ילפינן מן ונודעה החטאת לבד, וזהו עיקר החידוש מה דאשמעינן הברייתא דבעינן שהב"ד עצמן יהי' יודעין על מה חורו ולא שיודיעו להם החוטאים, ולכך לא הוצרכה הברייתא להביא הקרא אשר חטאו עלי' כמובן.

והנה לכאורה יש להביא רא' לשיטת הרמב"ם, דבסמוך קאמר מאן תנא אר"י אמר רב ואיתימא רבא דלא כר"א דתנן אמר ר"א ממ"נ אם חלב אכל חייב אם נותר אכל חייב, וכתבו התוס' ק"ל תימה מי דמי התם בין בחלב בין בנותר חד קרבן הוא אבל הכא קרבן דע"ז אינו שוה לחלב, וצ"ל דה"נ ידעו דלא איירי אלא בענינים שקרבנן שוה כעין חלב ודם כפרש"י עכ"ל.

אמנם בירושלמי מתרץ דאיתא אפי' כר"א, ומיירי כשהורו ולא ידעו אם בע"ז חורו

אם בשאר מצות הורו דהוה שינוי קרבן ולכך פטורים. והנה לפרש"י קשה על הירושלמי דמוקי לה בשינוי קרבן, למה לי קרא דפטורין דבלאה"כ לא יביאו שום קרבן כיון דאינם יודעים מה להביא. אבל לשיטת הרמב"ם ניחא, דאתא קרא לאשמעינן אף דהעם מודיעים אותן על מה הורו אפיה"כ גזה"כ הוא שצריך שהב"ד עצמן יהי' יודעים על מה הורו.

יישוב שיטת רש"י

אמנם יש ליישב פרש"י ויתיישב בזה ג"כ אמאי לא משני גם בש"ס דידן הכי דמיירי בשינוי קרבן, דלכאורה יש ליישב קו' הנ"ל על פרש"י לפי המבואר ברמב"ם ז"ל בהלכה הנ"ל דאף דפטורין מקרבן צבור מ"מ כל אחד חייב להביא קרבן יחיד. א"כ זה דוקא אחר דגלי לן קרא דפטורין מקרבן צבור חייב כל אחד קרבן יחיד, אבל אי לא הוה לן קרא דפטורין אף שבלאה"כ לא הי' מביאין קרבן צבור מספק מ"מ גם קרבן יחיד לא היו מביאין, כיון דחייבין קרבן צבור רק שאינם מביאים משום שאינם יודעים מה להביא פר או שעיר, א"כ נ"מ במה דגלי לן קרא דפטורין מקרבן צבור כדי לחייבן בקרבן יחיד.

אמנם לכאורה יש לדחות, דהרמב"ם כתב כן לשיטתו דס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב קרבן יחיד ואינו פטור מקרבן רק היכי דמביאין קרבן צבור, א"כ ה"ה הכא נמי

כיון דגלי לן קרא דפטורין מקרבן צבור חייב כל יחיד כשבה או שעירה. אבל למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור אף היכי דאין מביאין קרבן צבור משום דהוה תולה בב"ד, א"כ ה"ה הכא אף דאין מביאין קרבן צבור מ"מ פטורין גם מקרבן יחיד משום דתולה בב"ד הם. והנה ביבמות דף צ"ב קט"ז קאמר הגמ' דר' אליעזר ס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור א"כ ליכא למימר דנ"מ לחיבם קרבן יחיד, א"כ אכתי קשה על תי' הירושלמי דמיירי בשינוי קרבן דלמה לי קרא דבלאה"כ לא יביאו שום קרבן כיון דאין יודעין מה להביא.

אולם י"ל דזה יהי' תליא בפלוגתא דרב ור' יוחנן בריש מכילתין בנתחלף לו חלב בשומן, דרב אמר פטור ור' יוחנן אמר חייב. ולכאורה יש להבין מ"ט דר' יוחנן דמחייב, הא מסיק הש"ס בשבועות דף י"ט קט"ז העלם זה וזה בידו פטור, א"כ גם בהורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן הוה העלם זה וזה והי' לו להיות פטור. וצ"ל דטעמי' דר' יוחנן לפי מה דאיתא שם אמר רבא מודה רב שאינו משלים לרוב צבור מ"ט אמר קרא בשגגה עד שיהי' כולם בשגגה אחת, א"כ כיון דגלי לן קרא לענין קרבן צבור דבעי דוקא שיהיו בשגגה אחת עפ"י ב"ד ולא יתערב בזה שגגת עצמן, משום הכי גם לענין יחיד התולה בב"ד פטור בעי ג"כ שלא יתערב עמו שגגת עצמו. וכן מוכח מדברי הרמב"ם ז"ל פי"ג מה"ש ה"ה שפסק

כר"י דנתחלף חלב בשומן לא חשיב תולה בב"ד כמ"ש הכ"מ שם ומביא הקרא דלכל העם בשגגה עד שתהי' שגגה אחת לכל, עי' מש"כ לעיל^{קמ} ריש מכילתין ביתר באור.

ולפי"ז לר' יוחנן כיון דגלי קרא ונודעה החטאת ולא שיודיעו החוטאין דפטור מקרבן צבור, א"כ ה"ה לענין יחיד לא חשיב תולה בב"ד אף לר' אליעזר דס"ל יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור, מ"מ חייב קרבן יחיד דכיון דלא חשיב הוראת ב"ד לענין חיוב פר לא חשיב ג"כ תולה בב"ד לפטור מקרבן יחיד, א"כ שפיר נ"מ הא דגלי לן קרא דפטור מקרבן צבור כדי לחייבם בקרבן יחיד.

אמנם לרב דס"ל נתחלף לו חלב בשומן פטור דחשיב תולה בב"ד, וכן לרבא לחד לישנא ס"ל דנתחלף לו חלב בשומן פטור אף

דלא חשיב הוראת ב"ד לענין חיוב פר כדאמר רבא מודה רב שאינו משלים לרוב צבור, א"כ ה"ה הכא אף דגלי לן קרא ונודעה החטאת ולא שיודיעו החוטאין דפטור מקרבן צבור, מ"מ לענין קרבן יחיד חשיב שפיר תולה בב"ד למ"ד יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור. א"כ אכתי קשה לר"א, למה לי קרא דבחלב ודם חשיב לר"א ידיעה מצד ממ"נ ובחלב וע"ז דהוה שינוי קרבן, בלאה"כ פטור כיון דאינם יודעים מה להביא ולחייבם בקרבן יחיד ליכא למימר אליבא דר"א דס"ל תולה בב"ד פטור מקרבן יחיד. ולכך אמר ר"י אמר רב ואיתימא רבא היינו להך לישנא דרבא דס"ל כרב דנתחלף לו חלב בשומן פטור דהך ברייתא לא אתיא כר"א, אבל הירושלמי דאזיל בשיטת ר' יוחנן כידוע דמיירי בשינוי קרבן וצריך קרא לפטרם מקרבן צבור כדי לחייבם בקרבן יחיד כנ"ל.

ביאור שיטות ר' יהודה ור"ש אימתי חייבים פר אחד ואימתי איכא דין גרירה

לר"י גרירה היא בחטאו רוב שבטים או רוב ישראל, ויישוב קושיית המהרש"א

(כט) שם, כיצד חטאו שני שבטים מביאין שני פרים כו', ופרש"י וה"ה דכי חטא שבט אחד שמביא פר אחד, והא קמ"ל דשני שבטים לא סגי לה בפר אחד. והקשה המהרש"א דהאיך סלקא דעתין למימר בשני שבטים דסגי בפר אחד, הא מסיק לקמן^{קמא}

לר"י דאפי' בשבט אחד שחטא מייתי נמי שאר שבטים כל אחד פר ע"י גרירה. ותירצו המפרשים דס"ל לרש"י דלא אמרינן לר"י גרירה רק ברוב שבטים או ברוב ישראל דאז המעוט נגרר אחר הרוב כמ"ש הרמב"ם פי"ב מהלכות שגגות^{קמב}, אבל בשבט אחד שאינו רוב ישראל אין מביאים רק פר אחד ובשני שבטים מביאין שני פרים. ומדוקדק בזה לשון

קמ. אות ח'.

קמא. ע"ב.

קמב. הלכה א'.

שלא בא בזה מקרא דשבט אחד ברוב הקהל גורר שאר השבטים, דאיזה הכרח יש לר"י מקרא יותר מר"ש.

ובתוס' ד"ה ור"ש מקשים אליבא דר"ש, לימא ד' קהלי כתיבי ומייתר ל' חד קהל למעשה תלוי בקהל ולא הוה צריך לאהדורי אקרא אחריני מיהו ליכא למיפרך לר"מ כו', והמהרש"א הקשה להיפך נימא גם לר"י ג' קהלי כתיבי כר"ש דמעניי הקהל אורחי' דקרא הוא, והוראה תלוי' בב"ד ומעשה בקהל יליף ל' נמי מנעשתה לשגגה ומלכל העם בשגגה. ובתוס' ד"ה כגון קמ"ד שחטאו ששה שבטים והן רובו, תימה א"כ מ"ט דר"ש דלא מחייב אלא פר אחד הא לא אשכחן דפליג אר"י אלא דבעי נמי פר לב"ד אבל מודה מיהו לר' יהודא דשבט א' איקרי קהל.

לר"י כשחטאו רוב שבט אחד או שבעה שבטים ומיעוט מכל שבט מביאים פר כמנין החוטאים ואין דין גרירה

ונראה ליישב כל זה, דהנה בגמ' קאמר ורשב"א מ"ט כתיב והי' אם מעיני העדה אלמא מיעוטא וכתיב כי לכל העם בשגגה למימרא דרובא אין מיעוטא לא, הא כיצד עשו ששה והן רובו של קהל או ז' אעפ"י שאינן רובו של קהל חייבין. והנה ר"י ור"ש ס"ל ג"כ רומיא דקראי, וצריך לומר דחד קרא מיירי ברובא בגברי ואידך קרא מיירי ברובא בשבטים, א"כ מוכח דרובא

הברייתא חטאו שני שבטים מביאים שני פרים חטאו ז' מביאין ז' ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהם פר, ולכאורה קשה אמאי לא קאמר בחטאו שני שבטים דשאר שבטים שלא חטאו מביאין ע"י פר, אלא ודאי דדוקא ברוב שבטים אמרינן גרירה. והא דמסיק לקמן דלר"י אף בשבט אחד אמרינן גרירה מיירי ברוב ישראל, אבל בשבט אחד שאינו רוב ישראל אין מביאים רק פר אחד.

אמנם מקשים המפרשים, דלפי"ז קשה אמאי לא מוקי הגמ' לקמן עמוד ב' הברייתא דמה הם מביאים פר אחד ר"ש אומר שני פרים, דמיירי בחטא שבט אחד וליכא רוב ישראל. וכמו כן יש להקשות, לפימ"ש התוס' מנחות דף מ"ה קמ"ד ד"ה בשבעה שבטים דלר' יהודה בחטאו ז' שבטים והם מיעוט מכל שבט אינם מביאים רק פר אחד, א"כ קשה אמאי לא מוקי הברייתא דמה הם מביאים פר אחד בכה"ג דעשו ז' שבטים והם מיעוט מכל שבט דלר"י צבור מביאים פר ולר"ש שני פרים פר לב"ד ופר לצבור.

עוד מקשים המפרשים על הרמב"ם בפי' המשנה שכתב ור"ש אמר וכו' ויראה שאעפ"י שלא בא בזה מקרא שכשיהי' השבט ההוא רוב הקהל שעשו בהוראת ב"ד הגדול שב"ד הגדול לבדם מביאים פר בלבד כו', וקשה הא גם לר' יהודא לא בא מקרא לשבט אחד בגרירה וא"כ אמאי לא הקדים הרמב"ם לכתוב הכי בדברי ר' יהודא, שאעפ"י

בשבטים שווין הם לרובא בגברי ודין אחד להם. והנה לר"י דדריש הקהל ועשו דמעשה תלוי בקהל, א"כ משמע דעשו אפי' רק שבט אחד דהא ס"ל שבט אחד איקרי קהל וע"ז כתיב והקריבו הקהל, ורבינן מה' דהקהל לחייב על כל קהל וקהל דאף אלו שלא חטאו מביאין ע"י החוטאין, א"כ מוכח דאף בשבט אחד אמרינן גרירה. א"כ קשה הא דכתיב אשר חטאו והקריבו דדריש ר"י חטאו שני שבטים מביאין שני פרים, והיינו דאשר חטאו והקריבו משמע דמקריבין כמנין החוטאין כמ"ש הקרבן אהרן, א"כ משמע דאין מקריבין רק כמנין החוטאים ולא אמרינן גרירה.

וע"ל דהא דאמרינן גרירה בשבט אחד מיירי ברוב ישראל, והא דכתיב אשר חטאו והקריבו דמשמע כמנין החוטאין מיירי במיעוט ישראל וליכא ג"כ רובא בשבטים. אבל ברובא בשבטים אף דליכא רובא בגברי אמרינן גרירה דהא רובא בשבטים דין אחד להם עם רובא בגברי, א"כ ע"כ קרא דאשר חטאו מיירי דליכא רובא בגברי ולא רובא בשבטים אז מביאין כמנין החוטאין.

אמנם כיון דשבט אחד וליכא רוב ישראל או אפי' רק רוב שבט אחד מביאין פר אחד מקרא דאשר חטאו, א"כ כיון דרובא של שבט אחד מביאים פר אחד ה"ה דמיעוט של כל שבט מז' שבטים מביאין פר אחד, דהא רובא בשבטים דין אחד להם לרובא בגברי מרומיא דקראי.

חילוק בין חטאו רוב קהל או רוב שבטים לבין חטאו רוב שבט או מיעוט מכל שבט של שבעה שבטים

וכל זה לר"י דדריש הקהל ועשו, אבל לר"ש דיליף מעשה תלוי בקהל מנעשתה לשגגה או מלכל העם בשגגה, וחד קרא מיירי ברובא בגברי ואידך ברובא בשבטים ואז מביאים פר אחד כפשטא דקרא דפ' שלח דכתוב ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה ושעיר עזים אחד לחטאת, א"כ ע"כ צ"ל הא דמרבינן מה' דהקהל לחייב על כל קהל וקהל מיירי ברובא בשבטים וגם ברובא בגברי של כל ישראל, אבל ששה שבטים והם רובו של קהל או ז' והם מיעוט הקהל אין מביאין רק פר אחד. אבל שבט אחד או אפי' ששה שבטים וליכא רובא של ישראל אין מביאין כלל אפי' פר אחד, א"כ ה"ה רוב שבטים וליכא רק מיעוט מכל שבט אין מביאין פר אליבא דר"ש.

ומעתה מיושבת קו' המפרשים, אמאי לא מוקמי ברייתא דמה הם מביאים פר אחד ר"ש אומר שני פרים דמיירי בשבט אחד וליכא רוב ישראל או ברוב שבטים והם מיעוט מכל שבט דבכה"ג מביא לר"י פר אחד, ז"א דבכה"ג לא מחייב ר"ש פר כלל. ומיושבת ג"כ קו' התוס', דלמה לר"ש בחטאו ששה שבטים והם רובו של קהל אינם מביאים ששה פרים דהא מודה לר"י דשבט אחד איקרי קהל, ז"א דדוקא לר"י דדריש הקהל ועשו א"כ מוכח דאף דלא עשו רק שבט אחד חייבין כל השבטים, אבל ר"ש דדריש מלכל העם בשגגה ומכח רומיא דקראי צריך לומר דרובא

דקרא, ז"א דא"כ מנל' לר"י דבשבת אחד אמרינן גרירה דלמא דוקא ברובא בגברי ורובא בשבטים. והא דמיבעי' אליבא דר"י אי אמרינן בשבת אחד גרירה זהו בעצמו האיבעי' אי דריש ר"י הקהל ועשו או לא, וע"ז פשיט מברייתא דס"ל לר"י גרירה בשבת אחד א"כ ע"כ צ"ל דר"י דריש הקהל ועשו.

יישוב נוסף לקושיית המהרש"א

באופן אחר יש ליישב קו' המהרש"א, דגם לר"י נימא ג' קהלי כתיבי ומעשה תלוי בקהל יליף מהיכא דילפי ר"מ ור"ש. דהנה לכאורה יש להבין, אמאי ס"ל לר"י גרירה רק בשבת שעשה בהוראת ב"ד הגדול ולא בשבת שעשה עפ"י הוראת בית דינו. וצ"ל משום דהריבוי מה' דוהקריבו הקהל דאתי לגרירה לא קאי רק על עדת ישראל דהיינו ב"ד הגדול דכתיב בהדיא, אבל לא לשבת שעשה בהוראת ב"ד דמרבינן לי' רק מה' דמעניי הקהל. וכה"ג כתבו התוס' ב"ק דף כ"ו ע"ב ד"ה ש"מ תרתי ושבת דף כ"ח ד"ה אלא גמר עיי"ש דריבוי לא קאי על ריבוי. וזה ניחא אי הקהל ועשו דרשינן למעשה תלוי בקהל וה' דהקהל אתא לשבת שעשה בהוראת ב"ד, אבל אי מעניי הקהל כולו אתא לשבת שעשה בהוראת ב"ד דהיינו משום דשבת אחד איקרי קהל א"כ מעניי הקהל ר"ל ב"ד של שבת אחד א"כ גם שבת שעשה בהוראת ב"ד כתיב בהדיא, ואמאי לא קאי הריבוי דגרירה גם על שבת שעשה בהוראת בית דינו. אלא ודאי דר"י דריש הקהל ועשו דמעשה תלוי בקהל וה' דהקהל אתא לרבוויי שבת שעשה בהוראת בית דינו.

בשבטים דין אחד להם עם רובא בגברי א"כ כמו דשבת אחד ורובא בגברי ליכא רק פר אחד לצבור ופר לב"ד, ה"ה ברוב שבטים וליכא רובא בגברי אין מביאין רק פר אחד לצבור ופר לב"ד, כי אם בדאיכא רובא בשבטים ורובא בגברי אז מביא פר לכל שבת ושבת ופר לב"ד.

לר"ש כשחטאו רוב קהל מביאים פר אף שהם משבת אחד

אמנם עדיין קשה מנל' לר"ש דשבת אחד ברוב ישראל מביא פר, דלמא קרא דלכל העם בשגגה מיירי בששה שבטים והם רובו של ישראל כמו דס"ל לרשב"א דבעי מחצית שבטים דוקא כדאיתא בירושלמי דמכילתין. בשלמא לר"י דדריש הקהל ועשו, א"כ מוכח דאף דלא עשו רק שבת אחד אמרינן גרירה דשבת אחד איקרי קהל, אבל לר"ש דדריש מלכל העם בשגגה דמיירי ברובא בגברי אף דליכא רובא בשבטים מנל' דמיירי אף בשבת אחד, דלמא דוקא במחצית שבטים. וצ"ל דר"ש ס"ל מצד הסברא דאין חילוק בין ששה שבטים לשבת אחד, ומיושב הפי' המשניות להרמב"ם ז"ל הנ"ל כמובן.

ומיושבת ג"כ קו' התוס' אמאי לא קאמר דר"ש דריש ג"כ הקהל ועשו, ז"א דא"כ הוה משמע דאף דלא עשו רק שבת אחד מרבינן מה' דוהקריבו הקהל לחייב על כל קהל וקהל ור"ש הא לית לי' גרירה, דהא קאמר ז' שבטים שחטאו מביאים ז' פרים. ומיושבת ג"כ קו' המהרש"א אמאי לא קאמר אליבא דר"י דיליף מעשה תלוי בקהל מלכל העם בשגגה וה' דמעניי הקהל אתא לאורחי

דף ה' ע"ב

בדין שבט אחד איקרי קהל

**דין רוב קהל הוא רק מתוך אלו השייכים
לאותו ענין ולא תליא ברוב ישראל**

(ל) ע"ב בגמרא מאי חדשה א"ר יוחנן שחידשו דברים וכו', ומדקדקים המפרשים קמיה מאי השייכות דר' יוחנן הכא. עוד מקשים המפרשים על הרמב"ם ז"ל פי"ב מהלכות שגגות קמיה שמביא רא' דשבט אחד איקרי קהל מקרא ועמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים, הא ראב"י דחי לה דלמא שאני ירושלים דהוה נמי בנימין.

ונראה ליישב, דהנה השער יוסף הקשה לר' מאיר דס"ל דדוקא רוב שבטים איקרי קהל, מה יענה להאי קרא דיהושפט דמוכח משם דעכ"פ שני שבטים איקרי קהל ולא בעינן רוב שבטים דוקא. אמנם י"ל דאף לר"מ דבעי רוב שבטים זהו דוקא בדבר שיש שייכות לכל ישראל כמו בפר העלם דבר של צבור ושאר קרבנות צבור וכדומה, אבל בדבר שאין שייכות לכל ישראל גם לר"מ לא בעינן רוב ישראל דוקא שיהי' מיקרי קהל. והא רא' דלענין הוראה הלכו אחר רוב יושבי ארץ ישראל ולענין פסח הבא בטומאה הלכו אחר רוב הנכנסין לעזרה וכדאיתא בירושלמי

דמכילתין קמיה, ואף דגם בקרבן פסח כתיב קהל ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, והיינו משום דלענין פסח תלוי רק בעושי פסח ולא בהרחוקים מירושלים שאין יכולים לעשות פסח כמובן.

**הסבר הראיה מקרא דויעמוד יהושפט בקהל
יהודה וירושלים**

ולפי"ז אותו קבוצ שיהי' בימי יהושפט שנאספו לבית המקדש מפני שבאו עליהם עמון ומואב למלחמה, ובדבר זה לא הי' שייכות לעשרת השבטים כי מלכות יהודה הי' מלוכה בפ"ע, ע"כ גם לר"מ הי' נחשבים יהודה ובנימין קהל בפני עצמן משום דבענין זה לא הי' לשאר השבטים שייכות עמהן. ולפי"ז י"ל, הא דדחי ראב"י דלמא שאני ירושלים דהוה נמי בנימין אין הכונה משום דדוקא שני שבטים איקרי קהל, דמצד הסברא אין לחלק בין שבט אחד לשני שבטים ולא מספקא לן אלא אי אמרינן דדוקא כל ישראל או עכ"פ רובן הוא דאקרי קהל, או אפשר משום דנחלקו לשבטים כל שבט בפני עצמו נמי איקרי קהל. אבל אי מצינן בקרא דשני שבטים איקרי קהל

קמה. עי' שער יוסף (ד"ה יולי), וחק נתן (ד"ה יורי').

קמו. הלכה א'.

קמז. פ"א סוף ה"ב, וכ"פ הרמב"ם פ"ז מקרבן פסח ה"ו.

בעלמא או אפי' שבט אחד איקרי קהל. אך מנלן דשבט לוי לא היו באותו מעמד, דהא אפשר לומר דגם שבט לוי נכלל בתוך קהל יהודה וירושלים.

שבט לוי היו בעזרה ולא בחצר החדשה, והם נחשבים רוב הקהל ולא יהודה ובנימין

אמנם י"ל דביבמות דף ו'קמ"ח פרש"י ד"ה ויעמוד יהושפט אותו היום נטהרו ישראל מטומאה שבידיהם, וכונת רש"י מבוארת דקשה ל' דהרי אז נתקבצו מכל ערי יהודה לבית המקדש לבקש את ד' מפני שבאו עליהם עמון ומואב למלחמה כמבואר שם בדברי הימים, א"כ כל מה שהיו יכולים לקרב למקום המקדש היו צריכים לקרב א"ע ולמה עמדו לפני החצר החדשה ולא נכנסו לעזרה, לכך פרש"י דאותו יום נטהרו מטומאה שבידיהם והיו טבולי יום ולא היו יכולים להכנס לפנים לעזרה. אמנם הכהנים והלויים שהיו מוכנים לעבודת המקדש והיו אוכלים תרומות ומעשרות קמ"ט ודאי היו נשמרים מטומאה, א"כ הם ודאי עמדו בתוך העזרה לא לפני החצר החדשה. ולכך מביא הגמ' מאי חדשה א"ר יוחנן שחידשו דברים ואמרו טבול יום אל יכנס למחנה לוי, ולכך עמדו לפני החצר החדשה ולא נכנסו לפנים לעזרה^{ק"י}. אבל הכהנים והלויים דמסתמא היו

ה"ה דשבט אחד איקרי קהל, דאין שום סברא לחלק בין שבט אחד לשני שבטים.

אלא כונת ראב"י הוא משום דיהודה ובנימין היו מלוכה בפני עצמן ולא הי' שייכות לעשרת השבטים בענין זה, ע"כ נחשבים קהל בפני עצמן. והא דקאמר בסמוך אלא י"ב שבטים איקרי קהל י"א שבטים לא איקרי קהל, אין הכונה משום דיהודה ובנימין דהם שני שבטים נחשבים ג"כ קהל דהא איכא לדחוי' שאני התם דהוה מלוכה בפני עצמה, אלא הכונה כמ"ש המהרש"א דרוב שבטים ודאי איקרי קהל לכ"ע אפי' לר"מ משום דרובו ככולו.

ומעתה י"ל דגם הסתמא דגמ' דיליף מקרא דיהושפט, ידע ג"כ דאיכא לדחוי' דשאני ירושלים דהוה נמי בנימין והיו מלוכה בפני עצמה ולכך איקרי קהל בפני עצמו. רק דס"ל לסתמא דגמ' כיון דגם שבט לוי היו בממלכות יהודה דהכהנים והלויים ישבו בערי יהודה וירושלים מעת הזניחם ירבעם בן נבט כמבואר בדברי הימים ב' קפיטל י"א, וכיון דכהנים ולוים לא היו באותו מעמד דיהושפט א"כ אי אפשר לומר דלכך איקרי קהל בפ"ע משום דהיו מלוכה בפ"ע, דהא אכתי גס מלכות יהודה לא היו שם בשלימות דהיה חסר שם שבט לוי. אלא ודאי דגם שני שבטים

קמח. צ"ל דף ז' ע"ב.

קמט. נראה דכוונת רבנו לתרומה ותרומת מעשר, אך מעשר ראשון נאכל בטומאה כמבואר ברמב"ם פ"א ממעשר ה"ב. קנ. עי' זבחים דף קט"ז ע"ב: "מירושלים להר הבית מחנה ישראל מהר הבית לשער נקנור מחנה לוייה מכאן ואילך מחנה שכינה".

טהורים ודאי היו עומדים בעזרה, א"כ ודאי לא ה' באותו מעמד של יהושפט מלכות יהודה בשלימות. אף דה' שם שני שבטים שהם רוב מנין נגד שבט לוי, מ"מ באותו קבוץ היו שבט לוי רוב בנין דאיתו קבוץ ה' לבקש את ד' מפני הצר הצורר אותם, ובזה הכהנים והלויים הם העיקר לעורר רחמים ע"י עבודתם בבית המקדש ותקיעת חצוצרות, וכיון דלא ה' באותו מעמד רוב בנין של מלכות יהודה ואעפ"כ איקרי קהל יהודה וירושלים מוכח שפיר דגם שבט אחד איקרי קהל, וכ"כ סברא זו בס' שער יוסף לעילקנא ד"ה הו"א עד דעבדו ב"ד בהדי רובא עיי"ש.

הראיה מקהל יהודה וירושלים תלוייה אי שבט לוי איקרי קהל, ויישוב שיטת הרמב"ם אמנם ראב"י אזיל לשיטתו דס"ל לקמן סוף פרקין קנ"ב דשבט לוי לא איקרי קהל,

דכל אותן שלא נטלו חלק בארץ אינם קרוים קהל והכהנים חשיבו עם בפני עצמן ואין נכללים בכלל קהל כמ"ש התוס' הרא"ש לקמן, הלכך נחשבים יהודה ובנימין קהל בפ"ע אף בלא שבט לוי כמובן. ולכך דחי ראב"י דלמא שאני ירושלים דהוה נמי בנימין והיו מלוכה בפ"ע ולכך חשובי קהל בפ"ע, ורבי מאיר אפשר לומר דס"ל ג"כ כראב"י דשבט לוי לא איקרי קהל. ולר"מ לא קשה א"כ חסרי להו י"ב שבטים קנ"ב, דהא ר"מ ס"ל דאין מביאים רק פר אחד. אבל הרמב"ם ז"ל דפוסק כמסקנא דגמ' דגם שבט לוי איקרי קהל ואפרים ומנשה אין נחשבים לענין זה רק שבט אחד דלא כראב"י, א"כ מוכח שפיר מקרא דשני שבטים בעלמא וה"ה שבט אחד איקרי קהל קנ"ב כמובן.

הסבר הראיה מבנימין דשבט אחד איקרי קהל

מי להצטרף ואחר שנולד בנימין יצטרף בנימין עם האחד עשר ויה' לו ששה קהלים. ואין לומר דמשמע ל' שיוולד קהל גמור ואם נאמר דמצטרף לא הוה קהל גמור, ז"א דא"כ מאי מקשה הש"ס דלמא הכי קאמר ל' רחמנא לכי מתילד לך בנימין הוא דהוי י"ב שבטים דמתקרי קהל. אמנם י"ל דרב אחא בר יעקב לשיטתי

ל'א) שם, א"ל רב שבא לרב כהנא דלמא הכי קאמר ל' רחמנא כו', א"ל אלא י"ב שבטים איקרי קהל י"א שבטים לא איקרי קהל. יש להקשות דלמא שבט אחד לא איקרי קהל רק שני שבטים הוא דאיקרי קהל, אך בטרם לידת בנימין היו ליעקב י"א בנים והיו לו חמשה קהלים כי השבט האחד עשר לא ה' לו עם

קנא. ריש דף ה' ע"ב.

קנב. דף ו' ע"ב.

קנג. דהגמ' להלן ריש דף ו' ע"ב הקשתה דאם שבט לוי לא איקרי קהל א"כ מביאים י"א פרים ולא י"ב.

קנד. ולכן הרמב"ם הביא את הדרשה דויעמוד יהושפט ולא חשש לקושיית ראב"י.

נחשבים לשבט אחד, א"כ שפיר מוכח דשבט אחד איקרי קהל מקרא דקהל גוים דקאי על אפרים ומנשה דנחשבין לשבט אחד ואפיה"כ איקרי קהל. עי' רמב"ן פ' ויחי פסוק ו' שכתב, כלל גדול דלעולם לא נמנה י"ג שבטים במקום אחד דבמקום שימנה שבט לוי ימנה שבט יוסף לשבט אחד ובמקום שימנה שבט יוסף לשני שבטים שם לא ימנה שבט לוי שלא יהי לעולם יותר מי"ב שבטים עיי"ש. א"כ כיון דשבט לוי נחשב בכלל קהל במקום שצריך קהל כמו בהוראה ופסח א"כ אפרים ומנשה נחשבים שבט אחד ואפיה"כ איקרי קהל, א"כ שפיר מוכח מגוי וקהל גוים דשבט אחד איקרי קהל.

ועפ"ז מיושב דבפסחים דף פ"ק פרש"י דשבט אחד איקרי קהל מקרא דגוי וקהל גוים דלא כסוגיא דשמעתין, משום דלפי המסקנא דשבט לוי איקרי קהל ואפרים ומנשה נחשבים לשבט אחד דלא כראב"י, לא מוכח דשבט אחד איקרי קהל מקרא דקהל עמים רק מקרא דגוי וקהל גוים.

דף ו' ע"א

קרבנות המילואים שהקריבו בימי עזרא

רי"א על ע"ז הביאום. הרמב"ם ז"ל בספ"ב מה' מעה"ק ק"י כתב בזה"ל, וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין

דס"ל לקמן סוף פרקין^{קנ"ה} דשבט לוי לא איקרי קהל, וא"כ אחר לידת בנימין לא יהי רק י"א שבטים ושפיר מוכח דשבט אחד איקרי קהל.

יישוב קושיית תוס' מדוע שביק קרא דגוי וקהל גוים

אמנם עדיין קשה, לפי המסקנא לקמן דשבט לוי איקרי קהל מנלן דשבט אחד איקרי קהל. וי"ל דהתוס' ד"ה הנני מפרך והרביתך וגו' מקשים, תימה דשביק קרא דאמר הקב"ה ליעקב גוי וקהל גוים יהי ממך. וי"ל לפימ"ש רש"י בחומש פ' ויחי דגוי קאי על בנימין וקהל גוים קאי על אפרים ומנשה, ולקמן מקשה הש"ס על ראב"י דס"ל דשבט לוי לא איקרי קהל א"כ חסרו להו י"ב שבטים ומשני אביי אפרים ומנשה נחשבים כשני שבטים, א"כ לראב"י לא מוכח מקהל גוים דקאי על אפרים ומנשה. לכך מיייתי ראי' מקהל עמים דקאי קהל על בנימין ועמים על אפרים ומנשה כמו שפרש"י בחומש, ומוכח שפיר דשבט אחד איקרי קהל.

ולפי"ז מיושבת קו' הנ"ל, דלפי המסקנא דשבט לוי איקרי קהל ואפרים ומנשה

מדוע הכניסו את הדם לפנים

לב דף ו' ע"א, הכל כעולה מה עולה לא נאכלת אף חטאת לא נאכלת דתניא

קנה. ריש דף ו' ע"א.

קנו. ריש ע"א.

קנז. הלכה ט"ו.

כמותם לדורות והקריבו בשבת, כך הנשיא מקריב חנוכתו בשבת לעתיד כאשר מפורש שם, וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא הבאים מהשבי מילואים היו ואינן נוהגין לדורות. ועיי"ש לח"מ שזוהי סברת ר' יוסי במנחות דף מ"ה ק"י דמילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה, וגם ר' יהודה הודה לו ואמר לו תנוח דעתך כמו שהנחת דעתי. ולכאורה קשה הא הכא ס"ל לר' יוסי ולר' יהודה שהיו פרים ושעירים של ע"ז, וצ"ל דבאמת היו קרבנות מילואים רק הא דהכניסו דמן לפנים זהו כדי לכפר על ע"ז שעשו בימי צדקיהו, כמו בחטאת הלויים שהיו ג"כ קרבנות מילואים לחנכם אעפ"כ לא היתה נאכלת לפי שהכניסו הדם לפנים לכפר על הבכורים שעבדו לע"ז כמו שפרש"י פ' בהעלותך ק"ט.

חטאת צבור שכיפרו או מתו בעליה, ודין הקרבנות שהקריבו בימי עזרא

ובזה מיושב מה שיש לדקדק לכאורה בתמורה דף ט"ו ק"ס דפריך הש"ס ומי איכא למ"ד חטאת צבור שכפרו בעלי מתה, והתניא כיוצא בה אר"י כו' קס"ד למאן דאית לי חטאת צבור שנתכפרו בעלי מתה אית לי נמי חטאת צבור שמתו בעלי מתה והא הכא

דמתו בעלי וקא קרבה. וכתבו התוס' שם קס"א וא"ת תקשה נמי למ"ד תרעה דלהקריב ליכא מאן דאמר, וי"ל דודאי כיון דלא אזיל למיתה אפי' לאקרובי נמי ראוי, וכן מצינו פ' הוציאו לו גבי הא דאמר בפר ואפי' בדמו של פר ופריך עלה והא חטאת שמתו בעלי היא ומשני כיון דעל כפרת צבור נמי אתי לאו מתו בעלי היא, אלמא היכי דלא אזיל למיתה אפי' להקרבה נמי ראוי. ושוב הקשו התוס' קס"ב תיקשו למתניתין דבהא ליכא מאן דפליג דחטאת שמתו בעלי ביחיד דברים אמורים ולא בצבור ואפיה"כ בכפרו בעלי פליגי, ומה שתירצו בזה אינו מובן כי הלשון מגומגם.

אמנם בשיטה מקובצת מבואר היטב התי' וז"ל, וי"ל דודאי היכא דלא מתו כל הבעלים לא פליג ר"י, אבל היכא דמתו כל הבעלים כגון הכא דמסתמא מתו כל אותן שהיו בימי צדקיהו והוה ס"ד למאן דאית לי דנתכפרו מתה בצבור כמו כן מתו כל הבעלים תמות בצבור, ומסיק רב פפא דאפי' למ"ד כו' אפי' מתו כל הצבור לפי שאין צבור מתים כלומר אפי' מתו כולם אין להם תורת מתה עכ"ל. אמנם לפי"ז הדרא קו' תוס' הנ"ל לדוכתה, דתקשה נמי למ"ד תרעה דלהקריב ליכא למאן דאמר לס"ד דמקשה דמתו בעלי אית לי חד דינא עם נתכפרו בעלי.

קנח. ע"א.

קנט. נראה שכוונת רבנו למש"כ רש"י פרק ח' פסוק ז'.

קס. סוף ע"א.

קסא. ע"ב ד"ה 'וקא קרבה'.

קסב. ד"ה 'קא סלקא דעתך'.

משום דיכול להקריבו לשם חטאת שהופרש אפי' לאחר מיתה כמו שמביא ראי' משעירי ר"ח דיכול להקריב לשם חטאת שהופרשה אפי' לאחר מיתה.

ועפ"ז מיושב ג"כ מה שהקשה הבאר שבע, מה פריך מנלי' לרב פפא הא הרי מהאי קרא גופי' דעזרא מוכח דאין צבור מתים. ולפי האמור ניחא, דהא בקרא גופא אינו מבואר דהקריבו אותם על ע"ז שעשו בימי צדקיהו, א"כ י"ל דהקריבו אותם חטאת פנימית לקרבן מילואים לבד ולא לכפר על ע"ז שעשו בימי צדקיהו. רק דמקשה לר' יוסי ולר' יהודא דחדשו זאת דבימי עזרא הקריבו המילואים חטאת פנימית כדי לכפר על ע"ז שעשו בימי צדקיהו, א"כ תיקשי הא הוה לי' חטאת שמתו בעלי'.

יישוב קושיית הטו"א כיצד הקריבו בבית שני שעירי ע"ז והרי לא היה כהן משיח

ועפ"ז מיושבת ג"כ קו' הטורי אבן מגילה דף ט' ע"ב, לשיטת רש"י קידושין דף ל"ז ע"ב דפר העלם דבר של צבור לא הי' מקריב כהן הדיוט רק כהן משיח דוקא וכן הוא ברש"י לקמן דף י"א ע"ב ודף י"ב ע"ב, א"כ הה"נ שעירים של ע"ז צריך כהן משיח דוקא דשעירי ע"ז שווים הם לפר הבא על כל המצות כדאמרין בזבחים דף ל"ט ט"ס. א"כ במקדש שני דלא הי' משיח בשמן המשחה אי אפשר להקריב פר הבא על כל המצות

ומה שתירצו דודאי כיון דלא אזיל למיתה אפי' לאקרובי' נמי ראוי כמו שמצינו בפ' הוציאו לו למ"ד בפר אפי' בדמו של פר לא דמי כלל, דהתם אף שמת הכ"ג והוה חטאת שמתו בעלי' מ"מ כיון דאינה מתה ע"כ יכול להקריבה על הכ"ג השני שמשמש תחתיו ועל שאר אחיו הכהנים שיתכפרו בו. אבל הכא לפי הס"ד שמתו כל אותם שהיו בימי צדקיהו ליכא מ"ד שיוכל להקריב חטאת צבור בשביל מתים, לפי הקס"ד דמקשה דחטאת צבור שמתו בעלי' יש לו חד דינא עם נתכפרו בעלי' כמובן.

אמנם לפי האמור ניחא, דבימי עזרא הקריבו החטאת לקרבן מילואים, רק מחמת שהפרישו אותם על ע"ז שעשו בימי צדקיהו הוה לי' חטאת שמתו בעלי'. ולמ"ד דלא אזיל למיתה ניחא דשפיר הי' יכול להקריבו לקרבן מילואים, אבל למ"ד חטאת צבור שנתכפרו בעלי' וכן חטאת צבור שמתו בעלי' מתה, תיקשה לי' האין יכול להקריבו אפי' לקרבן מילואים כיון דאזיל למיתה. וע"ז משני רב פפא דחטאת צבור שמתו בעלי' לא דמי לחטאת שנתכפרו בעלי', משום דחטאת שנתכפרו בעלי' באחר כיון דאין ראוי להקריבו עוד לשם חטאת שהופרש כיון דכבר נתכפרו בעלי' באחר, ע"כ אין ראוי ג"כ לקרבן אחר דיש לו דין אחד עם חטאת יחיד שנתכפרו בעלי' דגמירי דמתה. אבל חטאת צבור שמתו בעלי' אין לו כלל דין חטאת שמתו בעלי',

ושעירי ע"ז, והרי הכא בסוגיין אר"י הבאים משבי הגולה הקריבו וכו' פרים ושעירים על ע"ז הביאום ושקיל וטרי הש"ס אליבא דר"מ ור"י ור"ש דתיתי כותייהו, והשתא הא ר"ש פליג על ר"מ וס"ל דאין מרובה בגדים מביא פר העלם דבר, והשתא לר"ש היכי משכחת לה לשעירי ע"ז במקדש שני כיון שלא ה' כהן משיח. ולפי האמור נחא, דקרבנות שהקריבן בימי עזרא היו עיקרם למילואים רק דממילא כפרו גם על ע"ז שעשו בימי צדקיהו דומיא דחטאת הלויים^{קסד}.

יישוב קושיית התוס' בהא דפרוכת שהיו עליה טיפי דם מפר העלם דבר ושעירי ע"ז

ובזה מיושבת ג"כ קו' התוס' יומא דף נ"ז^{קסה}, דאמר ראב"י אני ראיתי ברומי והיו עלי כמה טיפי דם מפר העלם דבר ושעירי ע"ז. וכתבו התוס' הקשה ריב"א הא בבית ראשון לא הוה פרוכת ובבית שני דהוה פרוכת לא

היו מקריבים פר העלם דבר לפי שלא ה' כהן משיח, ומה שתי' הריב"א דבבית ראשון הוה ובפרוכת דבבי איירי, דחו שם התוס' דמוכח דבבית שני איירי דאי בבית ראשון נימא של פר כהן משוח. אולם לפי סוגיא דהכא י"ל דהטיפי דמים שעל הפרוכת שראה ראב"י היו משעירי ע"ז שהקריבו בימי עזרא למילואים בבית שני והיו ג"כ שעירי ע"ז, הגם דראב"י קאמר שראה כמה טיפי דמים גם של פר העלם דבר של צבור, גם זה לק"מ עי' פרש"י ותוס' מנחות דף מ"ה דמשמעות דבריהם דבימי עזרא הקריבו פר חטאת פנימי למילואים במקום פר העלם דבר של צבור, דומיא דשנים עשר שעירים שהקריבו למילואים במקום שעירי ע"ז. ומדוקדק ג"כ הלשון דאמר ראב"י שהיו כמה טיפי דמים עלי' של פר העלם דבר ושעירי ע"ז, דנקט פר לשון יחיד ושעירי ע"ז לשון רבים משום דבימי עזרא ה' פר אחד של העלם דבר ושנים עשר שעירי ע"ז.

בשיטת ר"מ דב"ד מביאין פר ולא הצבור

איקרי קהל כדאיתא בירושלמי א"כ ליכא רק פר אחד. ואפשר ליישב בדרך זה, דבירושלמי פ"ק דמכלתין^{קסו} קאמר שתי הוריות בעבירה אחת אכלו רוב ושחטו רוב לר"מ חייב אחת ולר"ש חייב שתים, ופי' בפני

לג) שם, אלא לר"מ דאמר ב"ד מביאין ולא צבור שנים עשר היכי משכחת לה, יש לדקדק דמה נ"מ אם ב"ד מביאין ולא צבור הא עיקר הקו' לר"מ משום דס"ל דאין מביאין רק פר אחד, ואפי' הוה ס"ל לר"מ צבור מביאין מ"מ כיון דלית לי' שבט אחד

קסד. וע"ע בס' הר אפרים סי' ג' מש"כ ליישב את קושיית הטו"א.

קסה. ע"א ד"ה 'אני ראיתי'.

קסו. דף ד' ע"ב.

ופיעור לפעור וזורק אבן למרקוליס וכדומה בשאר ע"ז כמבואר ברמב"ם פ"ז מה' שגגות^{קס}, א"כ שפיר משכחת לה שנים עשר חטאות ע"י חילוק עבודות. אמנם י"ל דהא חילוק עבודות הוא רק בזדון ע"ז ושגגת עבודות, א"כ לא משכחת לה רק באופן דטעו והורו שלא אסרה תורה אלא כעין עבודת פנים ולא שאר עבודות, א"כ בכה"ג לא הוה רק הוראה אחת וטעות אחת והוה דומיא דאכלו רוב ושחטו רוב דאין חייבין לר"מ רק פר אחד. אמנם אי הוה ס"ל לר"מ דצבור מביאין על מעשה שלהם, אז הי' חייבין על כל אחת ואחת כמו באכלו רוב ושחטו רוב דלר"ש דס"ל צבור מביאין חייבין שתיים.

ומעשה שפיר מדויק לשון הגמ', אלא לר"מ דאמר ב"ד מביאין ולא צבור שנים עשר היכי משכחת לה, כיון דהב"ד מביאין א"כ לא משכחת לה גם ע"י חילוק עבודות כנ"ל.

משה דמיירי בשחטו ואכלו קדשים בחוץ, והוא תמוה דאוכל שחוטי חוץ אין חייב כרת וליכא חיוב קרבן. ופירשו המפרשים דר"ל שהורו דאין יוה"כ היום אלא מחר והקהל עשו מלאכה ואכלו ביוה"כ, והא דנקט שחטו ה"ה מלאכה אחרת אלא אגב אכילה נקטי'. ולכך לר"מ אינו חייב אלא אחת כיון דר"מ ס"ל ב"ד מביאין ולא צבור א"כ עיקר החיוב קרבן על ההוראה והם לא הורו רק דבר אחד דאין יוה"כ היום, אבל לר"ש דס"ל צבור ג"כ מביאין על מעשה שלהם חייבין שתיים דבמעשה נחלק הדבר לשתיים אכילה ומלאכה כמובן.

והנה לכאורה יש להקשות, מה פריך לר"מ שנים עשר היכי משכחת לה, הא קי"ל יש חילוק עבודות בזדון ע"ז ושגגת עבודות, ואם עשה כמה עבודות בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת, כגון זובח וקיטור וניסוך

ההבדל בין סוגיין לסוגיא דתמורה בדין הקרבת שעיר ר"ח

בחד מקום גמירי להו, וכי היכי דולד חטאת ותמורת חטאת ליתא בצבור כמו כן נתכפרו בעלי' ליתא בצבור, ור"י ס"ל דמאי דשייך בצבור כגון נתכפרו בעלי' ועברה שנתה הם ג"כ בכלל הלכה דמתות. וע"ז פריך הש"ס כיון דלר"י נתכפרה בעלי' היא בכלל הלכה כמו כן מתו כל בעלי' הוא בכלל הלכה, א"כ האיך הקריבו בני הגולה שעירי חטאות על

לר') שם, מי דמי שעיר ר"ח דלמא לא מייתו מצבור אבל הכא ודאי מייתו, הנה בתמורה דף ט"ו^{קס} איתא ג"כ סוגיא זו ולא דחו התם כדדחי הכא. ויש ליישב בפשיטות, דהתם בתמורה פליגי ר"י ור"ש אי חטאת הצבור שנתכפרו בעלי' מתה, דר"ש ס"ל דחטאת הצבור לא היתה בכלל הל"מ דחמש חטאות מתות, משום דחמש חטאות מתות

קסז. הלכה א'.

קסח. ע"ב.

ע"ז שעשו בימי צדקי, ומשני ר"פ דגם לר"י חטאת צבור שמתו כל בעלי' ליתא בכלל הלכה, וראי' משעיר ר"ח דאמר רחמנא לייתי מתרומת הלשכה דלמא מייתי מרא דהני זוזי והוה חטאת שמתו בעלי', אלא ודאי חטאת צבור שמתו בעלי' קרבה. וליכא לדחויי דלמא לא מייתי, דהא פשיטא דאם חטאת צבור שמתו בעלי' הוא בכלל חטאות המתות לא היו מקריבין אותה על הספק, אלא ודאי דאינה בכלל חטאות המתות.

אבל הכא פריך הש"ס בין לר"י בין לר"ש והא מייתי להו הנהו דחטאו ואין כפרה למתים כמבואר בגירסת הר"ח ותוס' הרא"ש וכן היא הגירסא בתוס' תמורה דף ט"ו ע"ב עיי"ש^ט, והיינו דאף לר"ש דס"ל דחטאות הצבור לא היו בכלל הלכה דמתות מ"מ מודה דאין כפרה למתים, דהא מה"ט חטאת יחיד שמתו בעלי' מתה משום דאינו ראוי להקרבה דאין כפרה למתים, א"כ האין הקריבו בני הגולה השעירי חטאות. ואף דהיו יכולים להקריבם לקרבנות מילואים

דף ו' ע"ב

בדין שבט לוי והכהנים אי איקרי קהל והנ"מ בזה

קושיה מהגמ' בחגיגה דשבט לוי איקרי קהל

לה) שם ע"ב, אלא אמר ר' אחא בר יעקב שבטו של לוי לא איקרי קהל, יש

כנ"ל^ק, מ"מ למה הפרישו אותם מתחלה לכפר על ע"ז שעשו בימי צדקי' כיון דאין כפרה למתים, וע"ז משני ר"פ דחטאת הצבור שמתו בעלי' אינו בכלל חטאת שמתו בעלי' משום דמכפר גם על המתים. וראי' משעיר ר"ח דאמר רחמנא מייתי מתרומת הלשכה והא מייתי להו מישראל והנך דפיישו היכי מייתי, והיינו אם אינו מכפר על המתים האין יכולים להקריבם לשם חטאת. וע"ז דחי דאף דשפיר מוכח מזה דחטאת צבור שמתו בעלי' לא היתה בכלל הלכה דמתה, דאם היתה בכלל הלכה לא היו יכולים להקריבה מספק אבל אינו מוכח מזה דמכפר על המתים, והא דמקריבין אותם משום דלמא לא מייתי ומספק ג"כ יכולים להקריב דהא שעיר ר"ח בלאה"כ אינו בא על חטא ידוע רק על הספק חטא, ע"כ חזר והביא ראי' מעגלה ערופה אף דשם לא הוה חטאת שמתו בעלי' מ"מ מוכח מקרא דאשר פדית דקרבן צבור מכפר גם על המתים, ודחי דהתם מכפר על המתים מגו דמכפר על החיים כמוכח.

להקשות מהא דאי' בחגיגה דף ו' ע"ב רע"ק אומר קרבו ושוב לא פסקו, אלא מה אני מקיים הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר שבטו של לוי שלא עבדו ע"ז הם הקריבו קרבן

קסט. ודלא כרש"י (ד"ה 'היכי מייתי') שכתב דקושיית הגמ' היא מדין חטאת שמתו בעליה. קע. לעיל ד"ה 'הכל כעולה'.

שאיין להם אחיזה בארץ. וכן גם שבט לוי דאף דאקרי צבור ולהכי היו מקריבין תמידין, אעפ"י כ לענין הוראה לא אקרי קהל לפי שלא נטלו חלק בארץ, ולכן ס"ל דמתוקמא הברייתא כר"ש כדמתרין רב יוסף. ורבא דס"ל דאפרים ומנשה אינם נחשבים שני שבטים לענין הוראה, ע"כ פר יוה"כ הוא חטאת השותפים דאל"כ היה להם להביא פר בהוראה, כמו שבט לוי שמביא דאל"כ חסרו להם שבטים, וע"כ הברייתא דלא כר"ש.

ועי' ביומא דף נ' ע"א דאמר רבא לא תימא שאין חטאת צבור מתה אלא אימא שאין חטאת השותפים מתה, ומאי נפקא מינה דלא מיייתי כהנים פר בהוראה ע"כ. והנה לכאורה קשה, מדוע לא חשו רבי עקיבא ואב"י להשמיענו דבר זה דלא נטעה לומר דמיייתי כהנים פר בהוראה. ברם לפי האמור לעיל שפיר, דבתוספות ישנים יומא

תמיד משלהם. וכ' בס' קרבן אהרן דרע"ק ס"ל שבט אחד איקרי קהל לכך הקריבו שבט לוי משלהם, דתמיד אינו בא אלא מן הצבור כדאי' במנחות דף ס"ה קט"ז, א"כ לר"א ב"י דשבט לוי לא איקרי קהל האין הקריבו שבט לוי קרבן תמיד. ולפימ"ש התוס' הרא"ש דאף דשבט לוי לא איקרי קהל מ"מ צבור איקרי וקרבן שלהם יש לו דין קרבן צבור ניחא, אבל לפרש"י קשה וצ"ע קט"ז.

(אמר המעתיק: מצאתי בס' 'אור עולם' להרב מ. בלומנפלד שאליו שלח הגהמ"ח לאחר הדפסת הס' 'הר שפר' את דבריו דלהלן, לתרץ את קושייתו שהניח כאן בצ"ע קט"ז.

"על כן נראה דגם לרש"י לא בא רב אחא בר יעקב לדחות דברי רב יוסף, אלא אדרבה הוא בא לחזק דבריו דפר כהנים נחשב חטאת צבור, אלא שלענין הוראה לא אקרי קהל לפי

קעא. ע"א.

קעב. הצ"ח (חולין קל"א ע"ב) מחדש, דהא דלויים לא מיקרו עם היינו משום דכתיב "על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר", ודרשינן 'וכיפר' - אלו הלוויים, ולויים לא היו בכלל קהל, וא"כ מדוע כתיב עם יתירה, אלא להורות דכשם שהם אינם בכלל קהל כי לא נטלו חלק בארץ, כך הם אינם בכלל עם. אכן כל זה לאחר חלוקת הארץ, משא"כ בהיותם במדבר אין יתרון לשאר השבטים יותר משבט לוי, וגם שבט לוי בכלל קהל ובכלל עם, עכ"ד. ועפ"י"ז כתב הגר"מ בלומנפלד לרבנו (הופיע בקובץ קול תורה, שנה י"ז חוברת י"ב עמ' י"ד) לתרץ את קושייתו, דמאחר שלויים לא איקרו קהל א"כ היאך הביאו קרבן תמיד במדבר, אלא דלפני שנכנסו לארץ שפיר איקרו הלוויים קהל.

וע"ע חזו"א (סוף סי' י"ד) שכתב, דאף למאי דס"ד דשבטו של לוי לא איקרו קהל, מ"מ אם עשו עפ"י ב"ד צריכים להתכפר בפר, אלא שאינם מביאים פר בפני עצמם רק משתתפים עם אחד משאר השבטים. דאין לומר דהם אינם שייכים במצות פר העלם דבר, שהרי איתא להלן דף ז' ע"א דמשיח שעשה עם הצבור מתכפר עמהם, וש"מ דאע"פ שהוא משבט לוי מ"מ מתכפר בפר, עכ"ד. ועי' במקדש דוד (סי' כ"ג ריש אות ה') דהלוויים מתכפרים בכולם אע"פ שאין מביאים.

קעג. תשובת רבנו דלהלן מימי חנוכה שנת תרפ"ו, מופיעה בספר אור עולם פרק י"ב להגר"מ בלומנפלד, וגם בתוספת מעט בספר פרי שלמה אמצע סי' י"ד.

שם כתבו דאביי קיבל מרב יוסף דברייטא אתיא כר"ש, וע"כ דס"ל כרב אחא בר יעקב דלויים לא אקרי קהל, א"כ אין מקום לטעות במאי דאקרי פר הכהנים חטאת צבור, דלענין הוראה הרי לא מקרי קהל. מה שאין כן לרבא דס"ל דשבט לוי אקרי קהל, יש צורך להשמיע לנו דכהנים לא נחשבים לצבור ואינם מביאים פר בהוראה, ולכן הוא מתקן לא תימא שאין חטאת צבור מתה אלא אימא שאין חטאת השותפים מתה.

אמנם לפי פירוש תוספות הרא"ש כאן, דגם לרבא נחשבים כהנים צבור ורק לענין הוראה לא מקרי כהנים קהל בפני עצמו, קשה דביומא אמר רבא דפר כהנים הוא חטאת השותפים וצ"ע.

יישוב קושיית תוס' הרא"ש על רש"י

ומה שהקשה בתוס' הרא"ש קע"ד על רש"י, כיון שמסיק רבא דפר יוה"כ חשוב חטאת השותפים א"כ ס"ל לר"ש דחטאת השותפים אינה מתה, אם כן מאי קא בעי תלמודא מאי הוי עלה, יש לתרץ כך. דהנה לכאורה יש לדייק בגמרא דמביאה ראיה דלר"ש חטאת השותפים אינה מתה מברייטא דחמש חטאות מתות, ואינה מביאה מן המשנה דתמורה דף ט"ו קע"ה רבי שמעון אומר מה מצינו בולד חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה דברים אמורים ביחיד ולא

בצבור, אף שכיפרו בעליה ועיברה שנתה ביחיד דברים אמורים ולא בצבור.

ונראה לי לתרץ דיוק זה, דהנה הגמרא מקשה על הברייטא דחמש חטאות וכי דנין אפשר משאי אפשר, ומשני דר"ש בחד מקום גמיר. והרי לכאורה אינו מובן, כיון דבחד מקום גמיר למה צריך ללמוד סתום מן המפורש, כמו שהוא אומר בברייטא. ברם במס' תמורה דף ט"ז מתרץ ריש לקיש דארבע נתנו להם דמתות ואחת רועה ומספק אמרו דכולן מתות, ובהנך ארבע דמתות הרי איכא שתים דלא משכחת להו בצבור לכן גם זו דמשכח"ל בצבור אינה מתה, והשתא ילפינן אפשר מאפשר דבהנך דמתות עכ"פ איכא גם כאלה דמשכח"ל בצבור. ורבי נתן מתרץ אחת נתנו להם דמתה וארבע דרועות, ומספק גזרו על כולן דמתות ובהנך ארבע דרועות איכא דלא משכח"ל בצבור, ולהכי גם זו דמשכחת בצבור ליתא בצבור. ולכן גם זו דמתה אע"ג דאפשר דמשכח"ל בצבור, ילפינן במה מצינו מהנך ארבע דליתניהו בצבור דגם היא ליתא בצבור, וילפינן אפשר מאפשר דבהנך דרועות איכא גם כאלה דמשכח"ל בצבור.

ולפי"ז י"ל דלכך לא הביאה הגמרא ראיה ממשנה דתמורה, משום דלר"ל דארבע נתנו להם דמתות ואחת רועה ומספק גזרו דכולן מתות, איכא למימר בכוונת ר"ש במשנה דלכן חטאת שכיפרו בעליה ושעברה

קעד. סוף ד"ה 'א"ה בצרי להו".

קעה. ע"א.

נתנו להם דמתה וארבע רועות, וא"כ מוכח דר"ש יליף מתה מרועות דכולהו לא שייכי בצבור ושותפים. דאל"כ אמאי קאמר ר"ש דחטאת הצבור אינה מתה, הלא אפשר לומר דבנתכפרו בעליה נאמרה ההלכה דמתה, וזה הרי אפשר בצבור. אלא ע"כ צ"ל דר"ש יליף הך דמתה מהנך דרועות דבצבור, ובשותפים לא נאמרה כלל הלכה דחמש חטאות.

ברם זה דוקא למאן דס"ל כרבי נתן, שפיר יש ראיה מפר יוה"כ דבחטאת השותפים לא נאמרה הלכה דמתה ולא הלכה דרועה, דאתיין מהדדי מהנך דרועות דליתי בצבור. מה שאין כן לריש לקיש דארבע נתנו להם דמתות, ליכא ראיה מפר יוה"כ דבפר הוראה שמת אחד מבי"ד קריבה, דאיכא למימר דבחטאת השותפים נאמרה הלכה דרועה ומספק כולן רועות. לכן קא בעי תלמודא מאי הוי עלה, ופשטה מהברייתא דתניא בה בהדיא דר"ש יליף סתום מן המפורש, והיינו ע"כ דיליף אפשר מאפשר רועה ממתות, דכמו דלא נאמרה בצבור ושותפים הלכה דמתות כ"כ לא נאמרה בהן דרועה, ע"כ הברייתא דמת אחד מבי"ד פטורים לא מצי אתיא כר"ש אפילו אליבא דריש לקיש, ודו"ק כי עמוק הוא וימחול נא לעיין היטב הדק בסוגי' ויראה שכנים דברי בעזה"י, ע"כ).

שנתה אינה מתה משום דכולהו מתות בחד מקום גמיר, אבל עכ"פ כולהו רועות דהרי במשנה לא מפורש דילפינן סתום מן המפורש אלא מה מצינו בלבד. וא"כ שוב ניתן לומר דהברייתא דמת אחד מן השותפים פטורים מתוקמה כר"ש, דהרי הדין הוא דרועה, לכן מביאה הגמרא ראיה מברייתא דמפורש בה דר"ש יליף סתום מן המפורש, דכמו דלא שייכא ההלכה דמתה בצבור כך לא שייכא ההלכה דרועה בצבור והוא הדין בחטאת השותפים, וא"כ הברייתא דמת אחד מבית הדין פטורים ע"כ דלא כר"ש.

והנה לאבבי דהוי ס"ל דפר יוה"כ חשוב חטאת השותפים, וכן לפי המסקנא דמסיק רבא דאפרים ומנשה נחשבים קהל אחד, וע"כ צ"ל לפי פירש"י דפר יוה"כ חשוב חטאת השותפים ולא חטאת הצבור, וממילא הברייתא דמת אחד מבי"ד פטורים לא אתיא כר"ש, לכאורה קשה הרי כל כמה דלא ידעה הגמרא מברייתא דר"ש יליף סתום מן המפורש, א"כ היה אפשר לומר אליבא דר"ש אף דלא נאמרה בחטאת הצבור ובחטאת השותפים הלכה דהן מתות, עכ"פ נאמרה בהן הלכה דרועות דר"ש לא יליף רועות ממתות, א"כ שוב יש לומר דהברייתא דמת אחד מבי"ד פטורים שפיר אתיא כר"ש.

אולם יש לומר, דמי שמעמיד הברייתא הזאת כר"ש ס"ל כרבי נתן דאחת

מסקנת הגמ' דכהנים לא איקרי קהל ואילו בקידושין משמע דאיקרי קהל

דחכא מסיק רבא דכהנים לא איקרי קהל רק שבטו של לוי ביחד איקרי קהל, ואלו במס'

לו) שם, אמר רבא הא כתיב על שם אחיהם כו', בס' עצי ארזים סי' ד' ס"ק ל"ו הקשה

קידושין דף ע"ג ע"א דריש ר' יוסי חמשה קהל חד לכהנים וחד ללוים וחד לישראלים שאסורין בממזר וחד למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי שתוקי בישראל אבל קהל גרים לא דגרים לא איקרי קהל דלא אייתר לן שום קהל למידריש עליהם. ולפיכך ס"ל לר' יוסי שם דגר נושא ממזרת ור' יהודא שם אוסר גר בממזרת משום דכהנים ולוים מחד קהל נפקא לי' ואייתר לי' חד קהל לגרים דאיקרי קהל ואסורין בממזרת. ומייתי הש"ס התם דדריש רבא גר מותר בממזרת, וא"כ מדמתיר רבא גר בממזרת ע"כ טעמי' דלא אייתר לי' קהל להכי ובהכרח ס"ל לרבא כר' יוסי דמוקי חד קרא לכהנים וחד ללוים, אלמא סבר רבא התם כהנים קהל בפני עצמן הן, והכא מסיק רבא דכהנים לא איקרי קהל בפני עצמן רק בכלל שבט לוי הן וקשיא דרבא אדרבא.

ולק"מ לפימ"ש הבאר שבע לעיל דף ג' ד"ה שמע מינה, דיש חילוק בין משמעות קהל האמור לענין הוראה ובין משמעות קהל האמור לענין פסולי יוחסין. דקהל האמור לענין הוראה דבעי רוב צבור דוקא, א"כ הדבר תלוי שיהי' רבים כל כך שיהי' ראויים להקרא קהל בכמות. אבל בפסולי יוחסין שאינו תלוי ברוב צבור אלא הוא מוטל על כל איש ואיש בפני עצמו, הלכך קהל האמור לענין פסולי יוחסין אינו תלוי בכמות רק באיכות שראוי להיות נקרא קהל ד' ביחוס ובמעלה. א"כ אי הוה כתיב חד קהל הו"א היינו החשוב והמיוחס יותר דהיינו כהנים וכן לויים כדפרש"י שם, אלו תורף דברי הבאר שבע והדברים קילורין לעינים ומיושבת קו' עצי ארזים.





מסכת הוריות



פרק שני

פרק שני

יישוב קושיית תוס' הרא"ש מדוע בעינן היקש כהן משיח לציבור

חטאו מביא פר לחטאת שדינו להוראת עצמו
כדין הקהל להוראת ב"ד לכל דבר.

ולפי"ז בכהן משיח דבעינן שיהי' שגג באיסור
ע"כ גם בשעת עשי' צריך להיות
שגג באיסור, דאם ידע בשעת עשי' שטעה
בהוראתו ושדבר זה אסור עכ"פ א"כ הרי הוא
חוזר מהוראתו, א"כ הך שוגג ועשה מזיד או
מזיד ועשה שוגג היינו אפ"ל הזיד באיסור לבד
ושגג בלאו וכתר פטור מפר משום דליכא
הוראת שוגג וחשוב כשגגת מעשה.

א"כ מיושבת קו' התוס' הרא"ש, דשפיר צריך
לטעמא דהוראת כ"מ לעצמו כהוראת
ב"ד לצבור. דאף דבעלמא שגגת כרת הוה
שגגה, מ"מ בכהן משיח פטור משום דלא הוה
הוראה מעליא כיון דהזיד באיסור.

אמנם לפי"ז קצת קשה בסנהדרין דף ס"ב
דדייק אב"י האי שגגת מעשה דע"ז
בכהן משיח ה"ד כו' ורבא אמר לך לא באומר
מותר, ופריך אומר מותר היינו העלם דבר
ומשני באומר מותר לגמרי העלם דבר קיום

א) במשנה הורה כהן משיח לעצמו כו'
שהוראת כ"מ לעצמו כו', והקשה בתוס'
הרא"ש בשם הרמ"ה ל"ל האי טעמא, אי
לשוגג ועשה מזיד תיפוק לי' דמזיד לאו בר
קרבן הוא ואי למזיד ועשה שוגג הרי אינו שב
מידעתו.

ונראה ליישב דבריש מכילתין קאמר שמואל
אין ב"ד חייבין עד שיאמרו להם
מותרים אתם, וכתב הבאר שבע דאתא
לאפוקי אם אמרו פטור אבל אסור וכן מבואר
בירושלמי. והיינו אף דבעלמא קיי"ל כר"י
דשגגת כרת שמי' שגגה"ל ולרשב"ל בשגג
בלאו אף דהזיד באיסור חייב קרבן, אבל לענין
הוראה לא הוי הוראה מעליא רק אם אמרו
הב"ד מותרים אתם. והנה מצד הסברא גם
במשיח דבעינן הוראה אינו חייב רק בשגג
גם באיסור, דהא מפורש במשנתנו דהוראת
כ"מ לעצמו כהוראת ב"ד לצבור. וכן מורה
לשון הרמב"ם ז"ל פט"ו מה' שגגות ה"ב,
כ"מ שטעה בהוראה לעצמו ודימה שהזורק
מרשות לרשות בשבת מותר כו' כשיודע לו

א. עיין שבת דף ס"ט ע"א.

ב. ריש ע"א.

מקצת וביטול מקצת, אמאי לא משני באומר פטור אבל אסור דחשיב שגגת מעשה כנ"ל. וכמו כן יש להקשות לפי"מ שפרש"י לקמן דף ז"ה ד"ה והא הוראה ידיד' לאו כלום היא דכיון דאינו מופלא לא ידע מה קא מורה ולא הוה הוראה מעליא וכשגגת מעשה לחוד' דמי, ואשכחן משיח בשגגת מעשה גרידא פטור לגמרי כו', ולפי"ז משכחת לה שגגת מעשה באומר מותר באם הכהן משיח לא הי' מופלא

דלא הוה הוראה מעליא רק שגגת מעשה. א"כ י"ל דבזה פליגי רבי ורבנן, דלרבי דמשוח בע"ז חייב בשגגת מעשה א"כ אף שלא הי' מופלא חייב שעירה, אבל לרבנן דבעינן העלם דבר דהיינו הוראה א"כ אם אין המשיח מופלא פטור משעירה, ולשיטת רבינו חננאל בריש פרקין דאם הכהן משיח אינו מופלא חייב קרבן כיחיד דעלמא ניהא כמובן, אבל לשיטת רש"י קשה.

דף ז' ע"א

תירוץ קושיית החפץ ד' מדוע לא ילפינן נשיא מצבור

(ב) דף ז' ע"א, בגמרא, או כלך לדרך זו נשיא כו' הקשה בס' חפץ ד' דלמה לא גמרינן גם נשיא מצבור, ונאמר דגם בנשיא בעינן העלם דבר עם שגגת מעשה עיי"ש מה

שתי'. אמנם הקו' מעיקרא ליתא, דמבואר להדיא בתורת כהנים' בפרשת נשיא אשר לא תעשינה בשגגה מלמד שמביא על שגגת מעשה.

בדין משיח שהורה בפני עצמו האם נפטר בקרבן הצבור

שיטת רש"י והתוס' הרא"ש דכשמשיח ובי"ד הורו באיסור אחד הוא נפטר בקרבן הצבור

(ג) במשנה, הורה בפ"ע ועשה בפ"ע כו', יש בזה שני פירושים, רש"י פירש הורה בפ"ע כגון דהורו בתרי איסורי ב"ד בחלב והוא בע"ז אי נמי איפכא נתכפר לו בפ"ע דמביא פר בפ"ע, דאי הורה הוא בפ"ע ולא הורו ב"ד כלל לא איצטריך למיתני דחייב להביא פר דמקרא

מלא הוא כו', הורה עם הצבור כגון דהורו בחדא איסור הוא בחלב והן בחלב נתכפר לו עם הצבור שהוא מתכפר בשל ב"ד. ומשמע מפרש"י דדוקא אם הורו בתרי איסורי חשיב הורה בפ"ע, אבל אם הורו בחדא איסור אף דלא ידע כהן משיח מהוראת ב"ד ובשעת מעשה לא סמך א"ע על הוראת ב"ד רק על הוראתו לבד, אפיה"כ כיון דהורה בחדא

ג. סוף ע"א.

ד. דיבורא דחובא, פרשה ה' סוף פרק ו' אות ו'.

סמך בשעת מעשה על הוראתו לבדו כי אם על הוראת ב"ד, והוי כמו שגגת מעשה בלא הוראה עיי"ש.

כאשר לא עשו רוב הציבור ואינם מביאים קרבן, האם המשיח מביא

ויש לחקור לשיטת רש"י ותוס' הרא"ש, דאם הורה עם הציבור בחדא איסור אף שלא סמך א"ע על הוראת ב"ד אעפ"כ מתכפר עם הציבור. איך הדין אם לא עשו רוב הציבור שאין מביאים פר, אם הכהן המשיח חייב להביא פר בפ"ע כיון שאינו מתכפר עם הציבור דהרי הורה ועשה עפ"י הוראתו, או דלמא כיון דגם הב"ד הורו באיסור זה אף שלא סמך על הוראתם מ"מ אינו בכלל על חטאתו אשר חטא, והרי זה כמו שגגת מעשה בלא הוראה דאינו מביא קרבן, וכבר עמד על חקירה זו בספר שער יוסף.

הוכחה מתוס' הרא"ש דהמשיח צריך להביא

והנה יש לפשוט זאת מדברי תוס' הרא"ש שכתב ורישא משנה שאינה צריכה היא, דהאיך מתכפר על חלב שאכל דחייב עליו פר בשעיר שמביאין הציבור בע"ז, אלא אגב סיפא נקט' כו'. ואם נימא דהיכי דהורה עם הציבור בחדא איסור אף שאין הציבור מביאים פר אפיה"כ פטור הוא להביא קרבן בפ"ע משום דאינו בכלל על חטאתו אשר חטא, א"כ שפיר צריך להשמיענו דהיכי דהורה בתרי איסורי

איסור עם הב"ד מתכפר לו בשל צבור, והתוס' הרא"ש פי' ג"כ כפרש"י.

שיטת הרמב"ם דדוקא אם הורה עם הציבור נפטר עמהם

אולם בפ' המשניות להרמב"ם ז"ל מפרש הורה עם הציבור ועשה עם הציבור היינו דנשתתף עם הב"ד בהוראה ובשעת מעשה סמך ג"כ על הוראת ב"ד אז מתכפר לו עם הציבור, וכן מבואר ברמב"ם ז"ל פט"ו מה"ש"י וכן מפרש הרע"ב. ומשמע דאם הורה בחדא איסור עם הב"ד, אם לא ידע בשעת מעשה מהוראת ב"ד הרי זה בכלל הורה בפ"ע ועשה בפ"ע ומתכפר לו בפ"ע. והא דאיבעי' להו בגמ' הוא בחלב והן בדם אי חשיב הורה עם הציבור, אף דבכה"ג לא סמך א"ע על הוראת ב"ד, כבר פי' הרבינו חננאל דהאיבעי' היא היכי שהורה הכהן משיח לבדו בחלב והורה עם הב"ד בדם עיי"ש בפ' ר"ח הנדפס מחדש בש"ס וילנא. וכל שיטת הרמב"ם ז"ל בדינים אלו הם עפ"י פי' הר"ח וגרסתו בגמ' כמובן, ולא קשה על הרמב"ם כל מה שהקשו הלח"מ והבאר שבע מפני שלא ראו פי' הר"ח.

והנה מבואר ברמב"ם דאם הורה עם הציבור ועשה עם הציבור, אם היו העושין רוב צבור דמביאים פר אז מתכפר גם הוא עמהם. ואם לא היו העושין רוב דאין מביאים פר, אז המשיח פטור להביא פר בפ"ע מפני שלא

ה. הלכה ד'.

ו. דף ז' ע"א ד"ה 'ומכלל'.

חשיב הורה בפ"ע, משום דהו"א דלא הוה בכלל על חטאתו אשר חטא רק היכי דלא הורה ב"ד כלל, אבל היכי דהו"א גם הב"ד אף דאי אפשר לו להתכפר בשל צבור פטור הוא מקרבן, קמ"ל המשנה כיון דהו"א בתרי איסורי הרי זה בכלל על חטאתו אשר חטא ומביא בפ"ע.

אלא ודאי ס"ל להתוס' הרא"ש, דהיכי דאי אפשר לו להתכפר בשל צבור פשיטא לן דחייב להביא בפ"ע אפי' בחדא איסורא, כיון דהורה ועשה עפ"י הוראתו חייב קרבן. רק היכי שמביאים הצבור מתכפר עמהם, אבל היכי שאי אפשר לו להתכפר בשל צבור חייב להביא בפ"ע, א"כ בתרי איסורי כמו חלב וע"ז דהוה שינוי קרבן ואי אפשר לו להתכפר עמהם פשיטא דחייב להביא בפ"ע כמובן.

הוכחה מרש"י דהמשיח אינו צריך להביא

אמנם אף שיש להוכיח כן מדברי התוס' הרא"ש, אבל מפרש"י יש להוכיח להיפוך. דהא מלשון רש"י נראה דהיכי דהורה הוא והו"א גם הב"ד אפי' בשינוי קרבן, איצטרך המשנה לאשמעין דמביא בפ"ע. א"כ משמע דאי לא אשמעין זאת, הו"א אף שאי אפשר לו להתכפר בשל צבור אפיה"כ פטור להביא קרבן משום דהו"א גם הב"ד, וקמ"ל כיון דהו"א בתרי איסורי חשיב חטא בפ"ע. א"כ משמע דבחדא איסורא כיון דחשיב חטא עם הצבור ואינו בכלל על חטאתו אשר חטא, פטור להביא קרבן בפ"ע אף היכי

שאין מתכפר עמהם כגון שלא עשו רוב צבור שאין מביאין פר.

יישוב קושיית תוס' הרא"ש על רש"י שכתב דבדברים הרבה שוה המשיח לצבור

ולפי"ז מיושב ג"כ מה שפרש"י ומפני מה מתכפר בשל צבור כי הורה עם הצבור, לפי שבדברים הרבה שוה משיח לב"ד כו'. ובתוס' הרא"ש כתב על פרש"י ולא נהירא, דאין צריך טעם זה דהא קרא דריש בגמ'. אמנם לפי האמור נחא, דמקרא דעל חטאתו אשר חטא שמעין דבחטא עם הצבור אינו מביא בפ"ע דהוה כמו שגגת מעשה בלא הוראה, אבל אכתי לא שמעין דמתכפר בשל צבור. לכך קאמרה המשנה דזה ידעין מצד הסברא דנתכפר בשל צבור, לפי שבדברים הרבה שוה משיח לב"ד משום הכי יכול להתכפר עמהם. אמנם סברא זו לחוד עדיין לא סגי, משום דהו"א כמו ביוה"כ חייב להביא בפ"ע אף בחדא איסורא, ה"ה בהורה עם הצבור חייב בפ"ע אפי' בחדא איסורא, לכך איצטרך על חטאתו אשר חטא דבהורה עם הצבור אינו חייב בפ"ע, וממילא ידעין מצד הסברא דמתכפר בשל צבור כמובן.

ביאור מדוע לא ילפינן כמה מצינו מנשיא שמתכפר בשל צבור

ולכאורה יש להקשות אכתי למה לי הסברא, הא יכולים ללמוד מנשיא במה מצינו שמתכפר עם הצבור כמו שרוצה הברייטא ללמוד כן מתחלה, רק דדחי לי' הואיל ואין מתכפר לו עם הצבור ביוה"כ יכול

דמתכפר בשל צבור, לכך איצטריך הסברא לפי שבכמה דברים שוה משיח לב"ד לכך מתכפר עמהם, אבל לולי הסברא לא נוכל ללמוד מנשיא שיתכפר עם הצבור רק דומיא דנשיא היכי שסמך על הוראתם כמובן.

יישוב נוסף על קושיית תוס' הרא"ש

עוד י"ל באופן אחר, דהפי' בברייתא דילפינן משיח מנשיא דמתכפר בשל צבור עכ"פ היכי שסמך על הוראתם, וממילא ידעינן מצד הסברא דאפי' היכי שלא סמך על הוראתם מתכפר עמהם. אף דבנשיא אינו מתכפר עמהם היכי שלא סמך על הוראתם, היינו טעמא משום דנשיא שעשה בפ"ע בשגגת מעשה חייב להביא שעיר, א"כ לא יוכל להתכפר בפר של צבור דהוי שינוי קרבן. אבל משיח שחטא עם הצבור כיון שמביא ג"כ פר ובכמה דברים שוה לב"ד, הלכך יוכל להתכפר עמהם אף היכי שלא סמך על הוראת ב"ד. וע"ז דחי דלא נוכל ללמוד מנשיא משום דמביא בפ"ע ביוה"כ הלכך הו"א דגם בהוראה מביא בפ"ע, וע"ז מביא קרא דעל חטאתו אשר חטא דדוקא בחטא המיוחד לו מביא בפ"ע אבל לא בחטא עם הצבור. אמנם מקרא עדיין לא שמעינן דמתכפר בשל צבור, וגם מנשיא לא נוכל ללמוד דמתכפר בשל צבור רק היכי דסמך על הוראתם, ולכך איצטריך הסברא משום דבכמה דברים שוה משיח לב"ד דין הוא שיתכפר עמהם, ומישוב פרש"י כמובן.

יביא פר לעצמו ת"ל על חטאתו אשר חטא. א"כ כיון דידעינן מקרא דאינו מביא פר בפ"ע, א"כ שוב נוכל ללמוד מנשיא דמתכפר בשל צבור.

אמנם י"ל, דלכאורה קשה האיך נוכל ללמוד במה מצינו מנשיא דבחטא עם הצבור בחדא איסורא מתכפר עם הצבור אף שלא סמך על הוראת ב"ד, הא מנשיא לא שמעינן רק היכי דעשה עפ"י ב"ד דומיא דנשיא דודאי אין מתכפר בשל צבור רק היכי דסמך על הוראתם, דלא עדיף משאר יחיד שאינו מתכפר בשל צבור רק היכי שסמך על הוראת ב"ד כמבואר ברמב"ם ז"ל פי"ג מה"ש הלכה ה', אבל היכי שלא ידע מהוראת ב"ד ולא סמך על הוראתם בשעת מעשה לא נוכל ללמוד מנשיא.

וע"ל דכוונת הברייתא, יכול הורה עם הצבור ועשה עם הצבור מביא בפ"ע, היינו אף שנשתתף עמהם בהוראה ובשעת מעשה סמך גם על הוראתם, אעפ"י כ"ה ה"א דמביא בפני עצמו משום דעכ"פ הורה גם הוא ועשה כפי הוראתו. וע"ז קאמר והלא דין הוא דנוכל ללמוד במה מצינו מנשיא דבכה"ג מתכפר בשל צבור, ודחי דגם בכה"ג לא נוכל ללמוד מנשיא משום דמביא בפ"ע ביוה"כ. וע"ז מביא קרא דעל חטאתו אשר חטא, דדוקא בחטא המיוחד לו מביא בפ"ע, אבל אם חטאו גם ה"ב"ד פטור. א"כ ה"ה אף שלא סמך על הוראתם רק שהורה בחדא איסורא עם ה"ב"ד פטור להביא בפני עצמו, כיון שאינו בכלל על חטאתו אשר חטא. אבל אכתי לא שמעינן

ביאור המח' בין רש"י לתוס' הרא"ש כאשר לא עשו רוב הצבור, האם המשיח מביא קרבן

אמנם התוס' הרא"ש לא נהירא לי' פרש"י, משום דס"ל דעיקר הילפותא מקרא על חטאתו אשר חטא היא רק למידק דבחטא עם הצבור מתכפר בשל צבור, אבל היכי דאי אפשר לו להתכפר בשל צבור חייב להביא בפ"ע דהא עכ"פ חייב קרבן כיון דהורה ועשה עפ"י הוראתו. ומיושב ג"כ מה שהקשה עוד בתוס' הרא"ש על פרש"י ועוד מדכיל בהדיהו ולא בע"ז, וליכא לפרושי דאף אם הורה ועשה משיח עם הצבור בע"ז מתכפר עמהם דהא משיח בע"ז כיחיד, וכוונתו מבוארת דמשיח חייב שעירה בע"ז והאין יוכל להתכפר בפר ושעיר של צבור דהא הוי שינוי קרבן. אמנם לפי האמור בשיטת רש"י ניחא, כיון דמשיח חטא בחדא איסורא עם הצבור פטור מקרבן ואינו חייב להביא שעירה, ממילא יוכל להתכפר בפר ושעיר של צבור משום דבכמה דברים שוה משיח לב"ד כפרש"י.

אמנם התוס' הרא"ש הקשה שפיר לשיטתו, דאין משיח פטור להביא בפ"ע רק היכי שמתכפר בשל צבור, אבל היכי שאי אפשר לו להתכפר בשל צבור חייב קרבן בפ"ע דהא עכ"פ הורה ועשה עפ"י הוראתו, א"כ שפיר מקשה כיון דמשיח בע"ז חייב שעירה לא יוכל להתכפר בפר ושעיר של צבור כיון דהוי שינוי קרבן כמובן.

הסבר קושיית הגמ' 'אילימא דהוא מופלא והן אינן מופלאין', לשיטות רש"י והרמב"ם

העולה מזה דבחקירה הנ"ל מחולקים רש"י ותוס' הרא"ש. והנה לקמן בגמ' דמקשה היכי דמי אילימא דהוא מופלא והן אינן מופלאים פשיטא דמתכפר בפ"ע הוראה דלהון לאו כלום, פרש"י דהא תנן לעיל אם לא הי' שם מופלא של ב"ד אף שאינו ממנין הסנהדרין פטורים מפני שהי' להם ללמוד מן המופלא ולא למדו. והנה לשיטת הרמב"ם דאף אם הורו בחדא איסורא אם לא ידע משיח מהוראת ב"ד ולא סמך עליהם הוא בכלל הורה בפ"ע, א"כ מה מקשה הוראה דלהון לאו כלום הא כיון דגם המשיח הורה כן לא שייך בזה לומר דהי' להם ללמוד ולא למדו כמ"ש התוס' בסוגיין. אמנם י"ל דהרמב"ם אינו מפרש כפרש"י משום דלא הי' מופלא של ב"ד שם, רק כפי' רבינו חננאל דהוא מופלא שהוא ראוי להוראה והם אינן מופלאים שאינם ראויים להוראה, וגם בתוס' הרא"ש תפיס פי' זה.

ביאור שיטת תוס' הרא"ש בקושיית הגמ'

אמנם יש לדקדק על דברי תוס' הרא"ש דאזלי בשיטת רש"י דהורו בפ"ע מיירי דוקא בתרי איסורי, למה נאיד מפרש"י דקו' הגמ' היא אף שהסנהדרין ראויים להוראה אפיה"כ כיון שהמשיח יותר מופלא מהם פטורים מפר משום שהי' להם ללמוד ולא למדו.

לפרש כיון דאחד מופלא יותר א"כ הוראת השני באיסור אחר לאו הוראה היא כיון שהי' לו ללמוד ולא למד וצריך לתרץ בשווין כמובן.

אמנם יש להקשות לשיטת תוס' הרא"ש מהגמ' לקמן עמוד ב', דקאמר הש"ס פשיטא הוא בחלב והן בע"ז חטא בפ"ע הוא דהא חלוקין בטעמיהו וחלוקים בקרבנות, וכ"ש הוא בע"ז והם בחלב דחלוקים בקרבנות לגמרי, אמאי לא קאמר נמי הוא בע"ז והם בע"ז חטא בפ"ע הוא דחלוקין בקרבנות דמשיח בע"ז בשעירה ואי אפשר לו להתכפר בשעיר שמביאים הצבור כמ"ש בתוס' הרא"ש הנ"ל.

ואפשר לתרץ משום דהש"ס איבעי' לי' היכי שהורו בשני מיני חלבים או בחלב ודם כיון דחלוקים בטעמיהו חטא בפני עצמו הוא, לכך נקיט גם הפשיטות בשני מיני הוראות היכי דחלוקין בטעמיהו כמובן.

אמנם י"ל דתוס' הרא"ש לשיטתו לא יכול לפרש כפרש"י, דהא לשיטת תוס' הרא"ש אם חטא כהן משיח בע"ז וגם הצבור חטאו בע"ז חשיב חטא בפ"ע משום דחלוקין בקרבנותיהם, דמשיח מביא שעירה וצבור מביאים פר ושעיר ואי אפשר למשיח להתכפר בשל צבור. א"כ קשה מה מקשה הגמ' ה"ד אילימא דהוא מופלא וכו' הא שפיר איכא למימר דמיירי דהוא מופלא והם אינם מופלאים, אי נמי איפכא דהן מופלאים והוא לאו מופלא ומיירי בחטאו שניהם בע"ז והוראת שניהם הוי הוראה, דלא שייך דהי' להם ללמוד ולא למדו כיון דשניהם הורו באיסור אחד, ומ"מ צריך להביא בפ"ע כיון דלא יוכל להתכפר בשל צבור דהוי שינוי קרבן, ולכך נאיד תוס' הרא"ש מפרש"י ומפרש כפי' ר"ח דאינם מופלאים היינו שאינם ראויים להוראה. אבל רש"י לשיטתו דס"ל דאינו מביא בפ"ע רק היכי שהורו בתרי איסורי, שפיר נוכל

יישוב קושיית המהרש"א בדברי הגמ' דהוא מופלא והן אינן מופלאים

אחר א"כ למה חלקם המשנה לשתי בבות הורה בפ"ע ועשה בפ"ע הורה עם הצבור ועשה עם הצבור, הו"ל למיתני רק בבא אחת הורה בפ"ע והורה עם הצבור עשה בפ"ע מתכפר לו בפ"ע עשה עם הצבור מתכפר לו עם הצבור, אלא ודאי דברישא לא מיירי דהורה גם עם הצבור רק דהורה בפ"ע לבד כמובן.

(ד) שם בגמרא, ה"ד אילימא דהוא מופלא כו', הקשה המהרש"א כיון דמיירי בתרי איסורי אמאי לא קאמר דהוא מופלא והן אינם מופלאים, אלא דמיירי שהי' עמהם בהוראתם דהוי הוראתם אפיה"כ מביא הוא בפ"ע באיסור אחר והניח ביש ליישב. ואפשר ליישב בפשיטות, דאם רישא מיירי בהורה גם עם הצבור באיסור

דף ח' ע"א

קושיית הב"ש בדברי התוס' סתרי אהדדי ויישוב קושייתו

לא נזכר כלל אצל שוגג מברך השם רק ע"ז לחוד וזכר במזיד כתיב גבי מברך השם, א"כ מה ענין מברך השם לע"ז דנדרוש מה התם דבר שזדונה כדת כו' וז"פ.

ומ"ש הבאר שבע דגם לרע"ק הוקשה כל התורה לע"ז אע"ג דלרע"ק מגדף היינו מברך השם, מ"מ הרי כתיב אח"כ כרת בהדיא גבי ע"ז דכתיב כי דבר ד' בזה וגו' הכרת תכרת הנפש ההוא, וסבר רע"ק כו' ישמעאל דאמר בפ' חלק כי דבר ד' בזה זה העובד ע"ז. הנה בפרש"י בסוגיין מבואר ג"כ כפי' הב"ש, ומ"ש הבאר שבע והא דלא יליף רבי ג"כ כמו רע"ק מן דבר ד' בזה לק"מ, דהא רבי דריש כי דבר ד' בזה זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה. ואפשר מה"ט כתבו התוס' בשבת ס"ט הנ"ל דלרע"ק הוקשה כל התורה למגדף ולא ניהא להו פרש"י והב"ש הנ"ל, משום דכתבו בסנהדרין דף ס"ד ע"ב ד"ה 'וכי שלשה עולמות יש' דרע"ק לא דריש כי דבר ד' בזה בע"ז אלא כרבי דמוקי לה בשבועות דף י"ג לפורק עול וכו'.

ובעיקר קו' התוס' תיפוק לי' דכתיב התם כרת בהדיא כדררשי רבנן בסמוך, י"ל עפימ"ש התוס' שבת דף ס"ט סד"ה מה, ולמונבז דמקיש שוגג למזיד מה מזיד

(ה) דף ח' ע"א וילמד תחתון מעליון, הבאר שבע מקשה סתירת תוס' אהדדי, דביבמות" כתבו התוס' וא"ת תיפוק לי' דכתיב התם כרת בהדיא כדררשי רבנן בסמוך, וי"ל דלרבי ההיא כרת במברך את השם כתיב וכו'. ובשבת דף ס"ט דקאמר לרע"ק דהוקשה כל התורה לע"ז, כתבו התוס' דלישנא דנקיט הוקשה כל התורה לע"ז אליבא דרבנן נקיט כן, אבל לרע"ק אית לן למימר דהוקשה כל התורה למברך את השם, דהרי רע"ק אית לי' בפ"ק דכריתות דמגדף היינו מברך את השם כו', א"כ גם לרבי נימא דהוקשה למברך השם.

ובפשיטות לק"מ, דדוקא לרע"ק דס"ל תורה אחת יהי' לכם לעושה בשגגה אתא להיקשא דכל התורה, א"כ גם מברך את השם כתיב הכא דהוא ג"כ בכלל כל התורה, וע"ז כתיב התם כרת במברך השם והנפש אשר תעשה ביד רמה, ללמד דלא חייבה התורה חטאת בשוגג במגדף רק בתנאי דבמזיד חייב כרת, דהאי והנפש אשר תעשה ביד רמה הוא כמו תנאי כמ"ש הקרבן אהרן, א"כ מקשינן כל חייבי חטאות למברך השם דבעי זדונה כרת. אבל לרבי דל"ל היקשא דכל התורה, ותורה אחת אתא דאין חילוק בין רבים ליחידים, א"כ

ח. דף ח' ע"א ד"ה 'וילמד'.

ט. ע"א 'מה ע"ז'.

שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה
האי דר' יהושע בן לוי מנלי', ועיי"ש בפני
יהושע בביאור קושייתם, ותירצו דנפקא לי'
כדדריש רבי נאמר כאן עלי' ונאמר להלן עלי'

וכו'. ולפי"ז שפיר בעי הש"ס יחיד מנלן אליבא
דמונבז, דליכא למימר משום דכתיב התם
כרת כדדריש רבנן, דלמונבז איצטריך היקשא
להקיש שוגג למזיד.

בדרשות דרבי ודרבנן דחייב קרבן הוא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת

יישוב קושיית המהרש"א למה לי דרשא דתורה אחת לרבנן

(ו) שם, הוקשה כל התורה כולה לע"ז,
המהרש"א ביבמות דף ט' הקשה בשם
יש מקשים דהיקשא דתורה אחת ל"ל לרבנן
ליחיד ונשיא ומשיח בשאר מצות, הא נוכל
למילף צבור בשאר מצות מצבור בע"ז בגז"ש
מעניי מעניי ויחיד ונשיא בשאר מצות נילף
מצבור בשאר מצות בגז"ש דמצות מצות
ומשיח מלאשמת העם כדיליף לרבי.

ונראה ליישב, דהתוס' יבמות שם ד"ה מה
ע"ז דבר שחייבים על זדונה כרת
הקשו, וא"ת ואימא מה ע"ז שחייבים על
זדונה סקילה, ותירצו דלא גמרינן אלא מאי
דכתיב בההוא קרא דלא כתיב התם אלא כרת
דקסבר מגדף היינו ע"ז, וה"נ לרבנן דלא גמרו
מה ע"ז שיש בו לאו וכרת ולא בעי לאו כיון
דלא כתיב בהאי פרשה תדע דבפרק בתרא
דמכות וכו'. והנה שיטת רש"י במשנה ריש
כריתות' דאף למאן דיליף דבעי דבר שזדונה
כרת מע"ז ס"ל דבעי לאו וכרת אף דלא כתיב

לאו בהאי פרשה, א"כ קשה קו' התוס' ניבעי
ג"כ דבר שזדונה סקילה דומיא דע"ז.

אמנם קו' התוס' היא קו' התורת כהנים ויקרא
ריש מכילתא דחובה פ"א, אשר לא
תעשינה יכול דברים שזדונם כרת ודברים
שאין זדונם כרת ת"ל תורה אחת יהי' לכם
לעושה בשגגה, הרי כל העושה בשגגה כע"ז
מה ע"ז מיוחדת מעשה שחייבים על זדונה
כרת ושגגתה חטאת אף כל מעשה שחייבים
על זדונה כרת ושגגתה חטאת. או דבר שאתה
למדו בדרך אחת אתה למדו בכל דרכים שיש
בו, ומה ע"ז מיוחדת שמשנאסרה לא הותרה
ולא הותרה מכללה וחייבים עלי' מיתת ב"ד
ואיסורה נוהג בבני נח כישראל אף אני איני
מרבה אלא כיוצא בה וכו', וע"ז מסיק מדכתיב
בפרשה ארבע פעמים מכל מצות ד' היינו
ביחיד נשיא משיח וצבור אתי לרבות אף דלא
הוה דומיא דע"ז בכל הפרטים רק שיהי' דבר
שזדונה כרת. ולפי"ז מיושבת קו' המהרש"א
דלמאן דיליף מע"ז צריך ג"כ תורה אחת דלא
מצי למילף בגז"ש דמצות מצות, דא"כ הו"א
דבעי דומיא דע"ז דבעי סקילה ושאר פרטים

הנ"ל דלא מצינן לרבות מכל מצות ד' דהא מכל מצות יהי' צריך לגז"ש.

ישוב הסוגיות דהוריות ודיבמות בדרשא דצבור בשאר מצוות

ועפ"ז יש ליישב ג"כ שתי הסוגיות, שביבמות קאמר אשכחן יחיד ונשיא ומשיח וכו', צבור בע"ז מנין א"ק ואם נפש אלא בשאר מצות מנלן יליף מעיני מעיני, וכאן בהוריות קאמר סתם צבור מנלן יליף עליון מתחתון ולא פריך צבור בשאר מצות מנלן. וי"ל דלכאורה קשה מה פריך צבור בשאר מצות מנלן, הא נוכל למילף צבור בשאר מצות מיחיד או נשיא מגז"ש דמצות מצות, כמו לרבי דיליף יחיד ונשיא בשאר מצות מצבור בגז"ש כן לרבנן נילף צבור מיחיד ונשיא. בשלמא ממשיח בהיקשא דלאשמת העם לא נוכל ללמוד, דלאשמת העם אתא להקיש משיח לצבור ולא להקיש צבור למשיח, ועי' תוס' זבחים דף ל"ט ע"ב ד"ה לפר, אבל מיחיד ונשיא בגז"ש דמצות מצות שפיר נוכל ללמוד, וכבר הקשה כן המהדורא בתרא ביבמות.

אמנם לפי האמור ניחא, דלרבנן דילפי מע"ז א"א ללמוד מגז"ש דמצות מצות, דמכל מצות צריך לרבות דלא בעינן דומיא דע"ז בסקילה ושאר פרטים כנ"ל. אמנם זה דוקא לסוגי' דיבמות דלרבי ילפינן יחיד בשאר מצות מצבור בגז"ש דמצות מצות, ולכך צ"ל דצבור

בשאר מצות יליף מעיני מעיני. אבל לסוגי' דהוריות דלרבי ילפינן יחיד מצבור מואם נפש וילמוד תחתון מעליון א"כ גם לרבנן נוכל ללמוד כן, ולכך קאמר צבור מנלן יליף עליון מתחתון היינו בע"ז ילפינן עליון מתחתון, וכן בשאר מצות ילפינן ג"כ עליון מתחתון מואם נפש דכתיב גבי יחיד בשאר מצות.

ישוב נוסף על קושיית המהרש"א

באופן אחר יש ליישב קו' המהרש"א דלמה לי תורה אחת, דהנה לכאורה קשה לשיטת הר' משה בתוס' ריש יבמות ד"ה אשת אחיו מאמו, דליכא עירי' בכל כריתות אלא בעריות דכתיב בהו עירי, א"כ לרבי דיליף גז"ש על' על' מאחות אשה נימא דבעי נמי עירי וכבר הקשו כן המפרשים. ולכאורה אפשר לומר דלענין זה ילפינן מעיני מעיני מע"ז, דלא בעי עירי כמו ע"ז דליכא גבה עירי. אמנם זה אינו, דמאי חזית למילף גז"ש מע"ז נילף מאחות אשה דאיכא עירי. אמנם י"ל דרע"ק ס"ל בכריתות דף ז"א דמגדף חייב קרבן משום דכתיב כרת במגדף במקום קרבן ורבי ס"ל כרע"ק כדאי' בפסחים דף צ"ג ג', וכיון דמגדף חייב קרבן אע"ג דליכא גבי' עירי א"כ יש לנו תרי לימודים דהיינו גז"ש מעיני מעיני וגז"ש מצות מצות מיחיד בשאר מצות דלא בעי עירי, ולכך שבקינן חדא מקמי תרתי דהיינו הלימוד מאחות אשה מקמי הלימודים מצבור בע"ז ומיחיד בשאר

מצות, וכה"ג איתא בקידושין דף ל"ד^י תפילין לתלמוד תורה איתקש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שני' תפילין למזוזה בפרשה שני' לא איתקיש.

ישוב קושיית התוס' ביבמות

ועפ"ז י"ל קו' התוס' יבמות דף ט"ז דלרבנן למה לי היקשא דתורה אחת, הא איכא למילף ג"כ מגז"ש דעלי' דגז"ש ניתנה לדרוש לכל מילי. ולפי האמור ניחא, דלרבנן דלית להו קרבן במגדף א"כ אי ילפי מגז"ש דעלי' נימא

דבעי נמי ערירי, ולכך צ"ל דילפי מהיקשא דתורה אחת דיחיד בשאר מצות חייב קרבן אע"ג דליכא ערירי, א"כ שפיר ילפינן צבור בשאר מצות מיחיד בשאר מצות ומצבור בע"ז דלית בי' ערירי.

ומעתה מיושבת ג"כ קו' מהרש"א, דאי לאו תורה אחת לא הוה ילפינן מעיני מעיני מע"ז רק הו"א דנילף עלי' עלי' מאחות אשה דגז"ש ניתנה לדרוש לכל מילי והוה בעי נמי ערירי, לכך צריך היקשא דתורה אחת.

ביאור שיטת רבי בהיקשא דשוגג למזיד

מדוע בעינן היקש דשוגג למזיד

ז) שם, ורבי הא דריב"ל מאי עביד לי' מפיק לי' לכדתניא וכו', יש לדקדק דאכתי האי היקשא דשוגג למזיד למה לי, וכבר הקשו כן המפרשים. ודוחק לומר דרבי ס"ל כמונבז"ט דמקיש שוגג למזיד ופטר לי' מחטאת היכי שלא הי' לו ידיעה בתחלה, דא"כ קשה למה לי' לרבי קרא גבי טומו"ק ונעלם דבעי ידיעת בית רבו תיפוק לי' דבכל חטאות הדין כן, וכבר הקשה כן בחידושי הר"ן ריש פרק קמא דשבועות^{טז}, אלא ודאי רבי לא ס"ל כמונבז.

אמנם י"ל דר"ע ס"ל פ"ק דכריתות דף ז' דמגדף חייב קרבן אע"ג דלית בי' מעשה, ומפרש התם טעמא משום דכתיב כרת דמגדף במקום קרבן ורבי ס"ל כר"ע כדאי' בפסחים דף צ"ג א"כ צריך היקשא להכי דמגדף חייב קרבן.

ישוב קושיית התוס' ביבמות מנא ליה לר"ע דחייבי לאוין לאו בני חליצה ויבום

ובזה יש ליישב ג"כ דהתוס' יבמות דף ט' מקשים מנלי' להש"ס דלר"ע חייבי לאוין לאו בני חליצה ויבום ניהו, ובתוס' הרא"ש שם כתב בשם יש מפרשים דפשיטא

יג. ע"א.

יד. ע"א ד"ה 'ורבנן'.

טו. שבת דף ס"ח ע"ב.

טז. דף ה' ע"א ד"ה 'בגמ'.

ל' להש"ס דר"ע ס"ל כרבי דיליף צרות ועריות מולקח ולקחה דכל היכא דאין קידושין תופסין לאו בני חליצה ויבום ניהו, וכיון דר"ע ס"ל אין קידושין תופסין בחייבי לאוין א"כ לאו בני חליצה ויבום ניהו עיי"ש. והא דקאמר הש"ס שבת דף ס"ט ורבנן האי תורה אחת מאי עביד ל' מיבעי' להו לדריב"ל, היינו ת"ק דמונבז לא ר"ע כמ"ש המפרשים. ומקשים המפרשים הא בירושלמי ריש יבמות קאמר דר"ע יליף שאר עריות דפטורין מן החליצה ויבום מק"ו דאחות אשה דיש היתר לאסורה ופטורה שאר עריות דאין היתר לאסורן לא כ"ש, ומה"ט גם אלמנה לכ"ג פטורה דאין היתר לאסורה עיי"ש, ולא קאמר דטעמא דר"ע דס"ל כרבי דיליף מולקח ולקחה.

ולפי האמור י"ל בדרך זה, דהתוס' סנהדרין דף ס"ה" מקשים לר' יוחנן דס"ל אליבא דר"ע דחייב קרבן אפי' היכא דליכא מעשה, א"כ למה צריך ר"ע לומר דמגדף חייב קרבן משום דכתיב כרת דיד' במקום קרבן. ותירצו דר"ע לדבריהם דרבנן קאמר להו, לדידי לא בעינן מעשה לדידכו אודו לי מיהת במגדף דכתיב ב' כרת במקום קרבן עיי"ש. ולפי"ז אי אפשר לומר דר"ע ס"ל כרבי דיליף צרות ועריות מולקח ולקחה וגז"ש דעלי' מיבעי' ל' לדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת ותורה אחת מיבעי' ל' להיקש רבים ליחידים, דעדיין קשה היקש שוגג למזיד למה לי, דאין לתרץ

דצריך היקשא לחייב קרבן במגדף דהא לר"ע בלאה"כ חייב קרבן אף היכי דליכא מעשה, אלא ע"כ צ"ל דלר"ע אתא היקשא לכדריב"ל לדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וגז"ש דעלי' לצרות ועריות, ולא ס"ל לר"ע כרבי דיליף צרות ועריות מולקח ולקחה.

אמנם י"ל לפימ"ש המשנה למלך פ"ד מה' שגגות" לתרץ דברי הרמב"ם ז"ל דפוסק דאוב וידעוני שיש בו מעשה חייב שתי חטאות, דזהו נגד דברי ר' יוחנן דאמר בכריתות דף ג' ע"ב דלכך תני במתניתין אוב ולא קתני נמי ידעוני הואיל ושניהם בלאו אחד נאמרו ואין לחייב שניהם אלא חטאת אחת. ות' משום דסוגיא דכריתות דף ז"י דקאמר דרבנן שמעו לר"ע דלא תנא ידעוני משום דלית ב' מעשה וקאמרי אף המגדף לית ב' מעשה, ור"ע ס"ל אף דבעלמא אינו חייב קרבן היכא דליכא מעשה אבל במגדף חייב קרבן אע"ג דלית ב' מעשה משום דכתיב כרת דיד' במקום קרבן, א"כ סוגיא זו פליגא על ר' יוחנן כמו שפרש"י שם ולכך סמך הרמב"ם א"ע על סוגיא זו וכ"כ הברכת זבח ריש כריתות בשם הגאון ר"ר העשיל ז"ל עיי"ש.

ומעתה י"ל דסתמא דהירושלמי דאזיל אליבא דר' יוחנן כידוע, ולר"י ס"ל לר"ע דגם בידעוני דלית ב' מעשה חייב קרבן, והא דקאמר ר"ע דכתיב כרת במגדף במקום קרבן

יז. ע"א ד"ה 'מאן תנא'.

יח. הלכה א'.

יט. סוף ע"א.

לדבריהם דרבנן קאמר להו, א"כ ליכא למימר דר"ע ס"ל כרבי דאכתי קשה היקש שוגג למזיד למה לי, ולכך קאמר הירושלמי דר"ע יליף בק"ו מאחות אשה. אבל לפי סוגיא דידן בכריתות דף ז' דר"ע לא מחייב בידעוני משום	דלית בי' מעשה והא דמגדף חייב קרבן משום דכתיב כרת דידי' במקום קרבן, וכן משמע בהדיא בסוגיא דסנהדרין דף ס"ג עיי"ש, א"כ שפיר י"ל דר"ע ס"ל כרבי דיליף צרות ועריות מולקח ולקחה כדברי הי"מ כמובן.
---	--

לרבנן דרבי מנלן דאין חילוק בין יחיד לרבים בקרבנות עיר הנדחת

ז) שם לכדתניא וכו', ואין להקשות לרבנן דמפקו לי' היקשא לכדריב"ל מנ"ל הך דרשא, די"ל כיון דדרשי הוקשה כל התורה כולה לע"ז א"כ ה"ה דילפינן ע"ז משאר מצות	דאין חילוק בין רבים ליחידים כדילפינן לעיל דף ב' ע"ב מעם הארץ. אבל רבי דלא דריש הוקשה כל התורה כולה לע"ז, לכך איצטריך להך דרשא.
---	--

דף ח' ע"ב

פרישה סמוך לוסת האם אית ביה עשה מלבד ל"ת

ישוב שיטת רש"י שכתב דאיכא עשה ואילו בשבועות מבואר דהוי רק ל"ת	עשה דוזההרתם וכבר העירו המפרשים בזה ^{כא} .
---	---

ח) במשנה איזו היא מצות עשה שבנדה פרוש מן הנדה, ופרש"י כלומר בסמוך לוסתה כדי שלא תהא רואה בשעת תשמיש דכתיב וזההרתם את בני ישראל וגו'. ולכאורה קשה משבועות דף י"ח דאמר רב אדא לרבא היכי מצית דתני עלה זו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עלי' ואם איתא מצות לא תעשה היא, ולפרש"י דהכא הא שפיר איכא	ונראה ליישב דלכאורה יש להקשות בסוגי' דשבועות דמוקמי מתניתין בסמוך לוסתה ואכניסה, הא התם במשנה תני ג' חלוקים בנמצא על שלו אותיום טמאים וחייבים בקרבן לאחר זמן טמאים מספק ופטורין מקרבן ואחר אחר זמן מטמאה למפרע מעת לעת ואין מטמאה את בועלה. ואי מיירי בראתה בשעת וסתה ליכא טומאה
---	--

כ. ע"א.

כא. עי' בתוס הרא"ש שהקשה על רש"י, דההיא קרא דוזההרתם הוא אסמכתא בעלמא דהא קי"ל וסתות דרבנן (וכוונתו להקשות דא"כ פשיטא דבכה"ג ב"ד לא מייתו פר העלם דבר, וכה"ק הרשב"א בשבועות י"ז ע"ב ד"ה 'מתני''), ועוד דבפ"ב דשבועות לא מפרש הכי (והיינו דפירש"י בשבועות דף י"ח ע"א דהחייב הוא במשמש עם הטהורה ואמרה נטמאתי ופירש באבר חי).

למפרע כדאיתא במשנה ריש נדה כל אשה שיש לה וסת די' שעתה, ודוחק לומר דמתני' פליגי אהדדי.

אמנם י"ל דהא דאשה שיש לה וסת די' שעתה זה דוקא ביש לה וסת קבוע כדאיתא במשנה נדה דף ס"ג^כ עיי"ש ברש"י דף ס"ד ד"ה לא אמרן, והא דמוקמין המתני' נמצא על שלו בסמוך לוסתה היינו בוסת שאינו קבוע דלא אמרין די' שעתה, ואעפ"כ לא חשיב אונס כיון שצריך לחוש גם לוסת שאינו קבוע. והנה הא דפרש"י דמחויב מדאורייתא לפרוש סמוך לוסת זה דוקא בוסת קבוע שהוחזקה ג' פעמים לראות בעונת הוסת דאיכא חזקה אורח בזמנו בא, אבל וסת שאינו קבוע לא הוי רק מדרבנן כמ"ש בתשובות נודע ביהודא חיו"ד סי' מ"ו, ואעפ"כ לא חשיב אונס כיון דצריך עכ"פ מדרבנן לפרוש סמוך לוסת, כמ"ש חידושי הר"ן שבועות^כ לשיטת הפוסקים דפרישה סמוך לוסת מדרבנן וקרא והזהרתם אסמכתא בעלמא עיי"ש. א"כ

שפיר מקשה רב אדא לרבא כיון דמתני' דנדה ע"כ מיירי בוסת שאינו קבוע א"כ ליכא עשה דוזההרתם, אבל במתניתין דהוריות שפיר י"ל דמיירי בוסת קבוע ואיכא עשה מדאורייתא ומיושב פרש"י.

פרישה בוסת קבוע הוי כחתיכה משתי חתיכות

ובזה יש ליישב ג"כ קו' התוס' כריתות דף י"ז ע"ב ד"ה ותני עלה, דאמאי לא מקשה ממתני' דהוריות דתני ומביאים אשם תלוי על עשה ול"ת שבנדה ואע"ג דליכא שתי חתיכות. ולפי הנ"ל י"ל דמתניתין דהוריות לק"מ משום דמיירי בוסת קבוע ומחויב לפרוש מדאורייתא כפרש"י, א"כ חשיב כשתי חתיכות כמו בעשה מלאכה ערב שבת בין השמשות דחשיב שתי חתיכות כמ"ש התוס' שם בכריתות ד"ה מדסיפא. אבל ממתני' דנדה דעל כרחך מיירי בוסת שאינו קבוע ואין מחויב לפרוש מדאורייתא, שפיר מקשה אמאי חייב אשם תלוי הא ליכא שתי חתיכות.

חייב נשיא בקרבן עולה ויורד בשמיעת קול, ביטוי שפתים וטומו"ק

קושיית המפרשים על הרמב"ם שפסק דמלך חייב קרבן על שבעת העדות

ט במשנה, רע"ק אומר הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול, בפ' המשניות

להרמב"ם ז"ל^כ כתב ואין הלכה כרע"ק אלא כ"ג ונשיא חייבין קרבן עולה ויורד על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתים ועל טומו"ק כמו שיתבאר אח"כ. וכן פסק הרמב"ם ז"ל בהלכות

כב. סוף ע"ב.

כג. דף י"ח ע"א ד"ה 'וממתני'.

כד. פ"ב מ"ו.

חכמה כו'. והקשה התומים א"כ אמאי קאמר רע"ק במשנתנו דנשיא אין חייב בשמיעת הקול שהמלך לא מעיד, הא משכחת לה שבועת העדות גבי מלך באיסורא דאית בי' ממונא כגון בעד מיתה ובעד סוטה שחייב קרבן שבועה כדאיתא בשבועות דף ל"ב.

חילוק התוס' בין בזיון קטן לגדול, ונ"מ לענין חייב מלך להעיד

אמנם י"ל דהתוס' שבועות הנ"ל מקשים דהכא שב ואל תעשה היא ובברכות דף י"ט מוכח דשרי אפי' באיסור, דפריך גבי המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק מהולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו שמטמא למת מצוה משום בזיון המת ומשני שווא"ת שאני, ותירצו דהתם גנאי גדול הוא למת מצוה שאין לו קוברין לכך שווא"ת שרי אבל הכא גבי עדות ליכא גנאי כל כך ולא שרי באיסורא אפי' בשווא"ת. וכן כתבו התוס' בב"מ דף למ"ד ע"ב דמת מצוה הוי בזיון גדול פן יסריח או יאכלוהו הכלבים, ומשמע מדבריהם דלא חשיב מת מצוה רק היכי דאיכא למיחוש שלא יבא לידי קבורה או עכ"פ יהא מוטל זמן רב ויבא לידי סרחון ויש בזה בזיון גדול להמת.

שגגות פ"י הלכה ז' המלך וכהן משיח מביאים קרבנן על שבועת העדות או על שבועת ביטוי או על טומו"ק כשאר הדיוטות, ועיי"ש בלח"מ שביאר דעת הרמב"ם ז"ל שפוסק כסתם משנה לקמן בסמוך^כ. אמנם מקשים המפרשים, כיון דמלך לא מעיד איך משכחת לה קרבן שבועת העדות גבי מלך.

קושיה נוספת על הרמב"ם, שפסק במקום אחר דמלך פטור משבועת העדות

ועוד קשה הא הרמב"ם כתב פ"י מהלכות שבועות ה"א היו עדיו או אחד מהם פסול או קרוב או שה' המלך אחד מעדיו שאינו ראוי להעיד וכפרו ונשבועו פטורין משבועת העדות, א"כ לכאורה דברי הרמב"ם ז"ל סותרים זא"ז.

קושיית התומים דמלך חייב קרבן בעדות איסורא דאית ביה ממונא

ונראה ליישב, דבשבועות דף ל' ע"ב כתבו התוס' ד"ה אבל איסורא אין חכמה, בסנהדרין פרק כ"ג דפריך גבי כ"ג מעיד מוהתעלמת לא מצי לשנויי הא דמעיד היינו באיסורא דא"כ אפי' מלך נמי, דגבי איסורא לא אמרינן שתהא אימתו עליך משום דאין

כה. דף ט' ע"א.

כו. ע"ב.

כז. ד"ה 'אלא'.

מח' התוס' והרמב"ן בגדר מת מצוה, ונ"מ

האם מצוה נרחית מפני בזיון קטן

שיטת הרמב"ם דאיכא הלמ"מ דמצוה

נרחית אף בבזיון קטן

אולם הרמב"ן בתורת האדם^כ מפרש דמאי שאמרו בגמ' איזהו מ"מיט כל שקורין ואין אחרים עונין, הכונה אף במצאו סמוך לעיר וכשילך מעט כברת ארץ ישיג אנשים שיקברו אותו, אפיה"כ מחויב לטמא לו שאסור לזוז ממנו אף רגע אחד, וכן מבואר להדיא בש"ע יו"ד סי' שע"ד^ל. א"כ משמע אף דליכא חשש שמא יסריח בשעה מועטת עד שילך להביא קוברין וגם ליכא חשש אכילת כלבים בגונא דמונח במקום משומר, ובפרט כשיש עוד אחר עמו שיכול להניח אותו ולשמרו דהרי דין דמת מצוה נאמר בכ"ג ונזיר שהלכו יחד ופגעו במת, אפיה"כ חשיב מת מצוה ומחויב לטמא לו, א"כ מוכח אף דליכא בזיון גדול מחויב לטמא לו משום כבוד המת כמ"ש הנימוקי יוסף יבמות פרק האשה שהלכה^ל. וכתבו המפרשים דהרמב"ן פליג עם תוס' הנ"ל, א"כ להרמב"ן ליכא לחלק בין בזיון גדול לבזיון קטן, א"כ להרמב"ן נשאר קו' התוס' דבשב ואל תעשה דוחה כבוד הבריות אפי' באיסורא.

אמנם י"ל, דהנה הרמב"ם כתב פ"ג מהלכות אבל^כ וז"ל אפי' כהן גדול חייב לטמא לו ולקברו ואיזהו מת מצוה אחד מישראל מושלך בדרך ואין לו קוברין דבר זה הלכה מפי קבלה. ומשמע לכאורה דמ"מ הוא הלכה למ"מ ולא נלמד ממדרש הפסוקים, וכן כתב הרא"ם פ' אמור^ל בדעת הרמב"ם דמ"מ הוא מהלכה למשה מסיני וכל דרושי חז"ל בזה המה אסמכתא בעלמא.

אמנם המפרשים הקשו ע"ז, דהא מבואר ברמב"ם סוף הלכות כלאים^ל ולמה נדחה בטומאת מת מצוה הואיל ופרט הכתוב ולאחותו מפי השמועה למדו לאחותו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוה, א"כ מבואר להדיא דנלמד מקרא. ותי' המפרשים דס"ל להרמב"ם דבאמת ילפינן מקרא דמחויב לטמא למת מצוה, רק דמדיוקא דקרא לא הוה ידעינן רק באופן שיהי' בזיון גדול להמת דהיינו שלא יבא לידי קבורה או עכ"פ יהי' מונח זמן רב ויסריח, אבל בגונא דליכא בזיון גדול דכשילך לעיר ימצא תיכף קוברין, זה לא הוי נלמד מדיוקא דקרא דמחויב לטמא רק

כח. עמ' קכ"ט (שער הסוף, ענין הכהנים אות ל"ה).

כט. מת מצוה.

ל. סעיף ג'.

לא. דף כ"ח ע"א בדפי הרי"ף ד"ה 'לאוסרו'.

לב. הלכה ח'.

לג. פרק כ"א פסוק א' ד"ה 'לא יטמא בעמיו'.

לד. פ"י הלכה כ"ט.

מהלכה למשה מסיני ידעינן איזהו מת מצוה כל שקורין ואין אחרים עונים, והיינו אפי' שיוכל להשיג קוברין מיד מ"מ אסור לו לזוז ממנו אפי' רגע ומחויב ליטמא לו ולקברו.

ומעתה מיושבת קו' התוס' אף לשיטת הרמב"ן, דהא מדיוקא דקרא לאחותו לא נשמע רק בבזיון גדול, א"כ לא נוכל למילף דכבוד הבריות דוחה בבזיון קטן, ואף ידיעינן מהלכה למשה מסיני דגם בבזיון קטן חשיב מת מצוה הא אין למידין מהלכה כמבואר בכמה דוכתי בש"ס.

אמנם לר"ע דס"ל בנזיר דף נ"ו ע"ב דלמידין מהלכה כמבואר בספר אליהו רבא מהגר"א ז"ל מס' ידים פ"ג משנה ב', א"כ נוכל למילף ממת מצוה דאף בבזיון קטן דוחה איסורא בשב ואל תעשה, א"כ לר"ע מלך אין מחויב להעיד אפי' באיסורא דהוי שב וא"ת, ולכך קאמר רע"ק דנשיא אין חייב בשמיעת הקול. אבל לפי מה דקיי"ל בכ"ד בש"ס דאין למידין מהלכה, א"כ אין כבוד הבריות דוחה איסורא בבזיון קטן בשב ואל תעשה, שפיר פסק הרמב"ם שהמלך חייב בשבועת העדות ומשכחת לה באיסורא דאית ב' ממונא כגון בעד מיתה ובעד סוטה. אמנם בפ"י מהלכות שבועות כתב הרמב"ם שהי' המלך אחד מעדיו, א"כ מיירי בדבר שצריך שני עדים לא בעד מיתה ובעד סוטה, לכך כתב דפטור מקרבן שבועת העדות.

קושיית התומים על התוס' דסברי שאי"צ לתירוצ' הגמ' דאיסורא מממונא לא ילפינן אמנם עדיין יש לפלפל בזה, דהתוס' שבועות הנ"ל כתבו וז"ל, וי"ל דהתם גנאי גדול הוא למת מצוה שאין לו קוברין לכך שב ואל תעשה שרי וכו', אבל הכא גבי עדות ליכא גנאי כל כך ולא שרי באיסורא אפי' בשב וא"ת, ודמי לי' גנאי דמצא שק או קופה והתם נמי דפריך ממצא שק או קופה מכ"ש פריך, והו"מ לשנויי שוא"ת כדמשני בתר הכי, אלא דשפיר משני שאני ממון דאיתיהב למחילה.

ומקשה התומים ס' כ"ח"ה הרי התוס' העלו דמצא שק או קופה הוי בזיון קטן ומ"מ שרי בממון, וא"כ אלו לא הוי משני הגמ' איסור מממון לא ילפינן אלא שב וא"ת שאני, היינו טועים והו"א דאף באיסורא שוא"ת ובזיון קטן כבוד הבריות דוחה, ובאמת זה אינו דבבזיון קטן אף בשב וא"ת אמרינן אין חכמה וכו' ולכך צריך הגמ' לומר איסור מממון לא ילפינן.

ישוב קושיית התומים

ונראה ליישב, דלכאורה קשה מאי פריך הגמ' בברכות ולגמור מני', הא השבת אבידה ומת מצוה הוי שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין. בשלמא גבי אבידה איצטריך והתעלמת דלא נוכל ללמוד מקבורת מת מצוה דאבידה הוי בזיון קטן

ומת מצוה בזיון גדול, אבל למה לי ולאחותו
הא נוכל ללמוד מת מצוה מהשבת אבידה.
אלא ודאי דלכך כתבה התורה ולאחותו
לגלות שלא נלמד מהשבת אבידה, דגם
בכה"ג חשיב שני כתובין הבאין כאחד כדאי'
בפסחים דף מ"ה^ל. אמנם ז"א דקבורת מת
מצוה לא נלמד מהשבת אבידה דאיסור
מממון לא ילפינן.

ולפי"ז שפיר כתבו התוס' והתם נמי דפריך
ממצא שק וקופה הו"מ לשנויי שב
וא"ת שאני, וליכא למיחוש שתצמח טעות
דגם באיסור בזיון קטן שרי בשב ואל תעשה
דנלמד מהשבת אבידה. ז"א דממ"נ לא נוכל
ללמוד מאבידה דהא הוה שני כתובין הבאין
כאחד, דלמה כתבה התורה ולאחותו הא נוכל
ללמוד מאבידה, אלא ודאי כדי שיהי' שני
כתובין הבאין כאחד. ואי נאמר דלכך כתבה
התורה ולאחותו משום דלא נוכל ללמוד
מאבידה דאיסורא מממוןא לא ילפינן, א"כ
שוב נדע לחלק בין איסור לממון, א"כ לא נוכל
ללמוד מאבידה דבאיסורא בזיון קטן שרי בשב
ואל תעשה, ומיושבת קו' התומים. ומעתה
לפימ"ש דלרע"ק נוכל למילף מולאחותו
דכבוד הבריות דוחה אף בבזיון קטן, א"כ שוב
הוה השבת אבידה שני כתובין הבאין כאחד
ואין מלמדין כנ"ל.

יישוב נוסף בשיטת הרמב"ם, ובסוגיא דמת מצוה דוחה קרבן פסח

באופן אחר יש ליישב דברי הרמב"ם ז"ל הנ"ל
עפ"י קו' התומים הנ"ל, הא משכחת
לה שבועת העדות גבי מלך באיסורא דאית
בי' ממונא כגון בעד מיתנה ובעד סוטה שחייב
קרבן שבועה. אמנם י"ל דהתוס' בשבועות
מקשים דהכא שב ואל תעשה הוא ובברכות
דף י"ט מוכח דשרי אפי' באיסור, דפריך גבי
המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק
מהולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו
שמטמא למת מצוה משום בזיון המת ומשני
שוא"ת שאני.

ונראה ליישב, דהנה הרמב"ם ז"ל אינו מביא
בשום מקום דקבורת מת מצוה דוחה
פסח, וכבר עמד בזה הצ"ח ברכות^ל. ולתרץ
זה נקדים לתרץ עוד איזה קו' בהסוגיא,
דבנזיר דף מ"ח ע"ב דריש רבי עקיבא על
נפש אלו הרחוקים מת אלו הקרובים ולאביו
ולאמו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת
מצוה. וצריכי למיכתב תרווייהו לאביו ולאמו
למעט מת מצוה, דאי כתב אביו לחודי' הו"א
אביו חזקה אינו מטמא לו אבל אמו ודאית
מטמא לה, ואי כתב אמה לחודי' הו"א אמו
שאינו מתיחס אחר' אינו מטמא לה אבל
אביו שמתחש אחריו מטמא לו הלכך צריכי
למיכתב תרווייהו, ולאחיו אתי לכהן גדול ונזיר
שמטמא למת מצוה, ולאחותו אתי שמת

דריש איפכא נפש אלו הרחוקים מת אלו הקרובים.

מח' רש"י ותוס' האם טומאת קרובים בכהנים היא דחיה או הותרה

וליישב כל זה נציע מקודם איזה הקדמות, הנה בברכות דף כ"א ברש"י ד"ה שב ואל תעשה שאני כתב בזה"ל, וטומאה גופא שהותרה לכהן ולנזיר ליטמא למת מצוה דקא מיעקר בידים מפני כבוד הבריות דלאו שב ואל תעשה היא, היינו טעמא דלא גמרינן מיני דהתם לאו כבוד הבריות היא דדחי לא תעשה דידה, דמעיקרא כשנכתב ל"ת דטומאה לא על מת מצוה נכתב כשם שלא נכתב על הקרובים וכו'. והתוס' שם^ב דחו פרש"י דא"כ כל מקום דאמרין עשה דוחה ל"ת אימא שאינה דחוי דהתם לא נאמר הלאו, אלא מנזיר לא יליף דאיתא בשאלה ומכהן לא יליף דהוי לאו שאינו שוה בכל. וכתבו המפרשים דרש"י ותוס' מחולקים אי טומאת קרובים ומת מצוה הותרה לגמרי או רק דחוי, דלדעת רש"י טומאת קרובים ומת מצוה הותרה לגמרי דלא נאמר בהם הלאו דטומאה כלל.

ומה שהקשו התוס' דבכל עשה דוחה ל"ת נאמר דבמקום העשה לא נאמר הלאו

מצוה דוחה פסח. ובזבחים דף ק"ח דריש רע"ק נפש אלו הקרובים מת אלו הרחוקים, לאביו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוה, ולאמו שאם היה כהן ונזיר מטמא למת מצוה, ולאחיו שאם היה כהן גדול ונזיר מטמא למת מצוה, ולאחותו אתי שמ"מ דוחה פסח.

סתירת הסוגיות בנוזר ובזבחים בדין היתר טומאת כהנים למת מצוה

ויש לדקדק למה בסוגיה דזבחים צריך קרא לכהן הדיוט ונזיר שמטמא למת מצוה, ובסוגיא דנזיר לא צריך קרא לכהן הדיוט ונזיר. ועוד קשה דבזבחים דרשינן מלאביו לחוד^א ומלאמו לחודה, ובנזיר צריכי תרווייהו לאביו ולאמו לחד דרשא דמטמא למת מצוה, וכבר הקשו זאת בתוס' בנזיר^ב ובזבחים^ג. ועוד הקשו בתוס' על הצריכותא דאי כתב אביו לחודא הו"א אביו חזקה אינו מטמא לי אבל אמו ודאית מטמא לה, הא בריש הסוגיא דנזיר מבואר שם בברייתא ק"ו מה כהן הדיוט שמטמא לאחיו מאביו אינו מטמא לאחיו מאמו, כהן גדול שאינו מטמא לאביו אינו דין שאינו מטמא לאמו, א"כ ה"נ בנזיר איכא ק"ו זה. ועוד הקשו בתוס', למה בזבחים דריש נפש אלו הקרובים מת אלו הרחוקים ובנזיר

לח. ע"א.

לט. דף מ"ח ע"ב ד"ה 'לאביו'.

מ. דף ק' ע"א ד"ה 'נפש'.

מא. ע"א.

מב. ד"ה 'שב'.

כלל, תי' הרמב"ן^י ותוכן דבריו דבכ"מ דאמרינן עשה דוחה ל"ת כגון כלאים בציצית לא נאמר העשה דציצית דוקא במקום כלאים, דהרי יוכל העשה להתקיים אף בלי כלאים כגון בבגד צמר ושאר בגדים, ע"כ אף בבגד פשתים דצריך להטיל בו תכלת שרי רחמנא מצד עשה דוחה ל"ת. אבל בטומאת קרובים ומת מצוה דלא שייכה העשה רק באותו הענין שנאמרה בו הל"ת דטומאה, ומבלעדי עצמיות הטומאה ליכא שום מצוה כלל, ע"כ לא אמרינן בזה דהיתר של טומאת קרובים ומת מצוה הוא מפאת עשה דוחה ל"ת, רק דבמקום מצוה דטומאת קרובים ומת מצוה לא נאמר כלל הלאו דטומאה כמובן.

שיטת הרמב"ם דטומאת קרובים היא רחויה, והסבר שיטתו

אמנם התוס' ס"ל כדעת הרמב"ם ז"ל דמצות טומאת קרובים הוא מפאת מצות אבילות כדי שיתאבל עליהם, כמבואר ברמב"ם פ"ב מהלכות אבל הלכה ו' כמה חמורה מצות אבילות שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהם ויתאבל עליהם וכו'. ויותר ביאר עוד הרמב"ם ז"ל בספר המצות מצוה ל"ז, הוא שנצטוו הכהנים שיטמאו לקרובים הנזכרים בתורה וכו' וזה בעצמו הוא מצות אבל, כלומר כל איש מישראל חייב להתאבל על קרוביו כלומר ששה מתי מצוה, ולחזק חיוב זה באר אותו בכהן שהוא מוזהר

על הטומאה שיטמאו עכ"פ כשאר ישראל שלא יחלש דין האבילות ע"כ. ולפי"ז שפיר נוכל לומר דהמצוה של אבילות דוחה הלאו דטומאה כמו בשאר עשה דוחה לא תעשה, וכן במת מצוה י"ל דהמצוה של קבורת מת דוחה הלאו דטומאה כמובן.

האם מותר לכהן להיטמא לשאר מתים בעת שנטמא לקרוביו

ובפ"ב מהלכות אבל הלכה ט"ו כתב הרמב"ם ז"ל, הטומאה לקרובים דחוי' היא ולא הותרה לכל לפיכך אסור לכהן להתטמא למת אפי' בעת שמתטמא לקרוביו וכו'. וביאור דבריו דאי הוי אמרינן דטומאת כהנים הותרה לקרובים אז הוי אמרינן הואיל ואישתרי אישתרי, אבל כיון דהוא רק דחוי' מפאת מצות טומאת קרובים, ע"כ לא הותר לו רק מה דרמיא עלי' מצד המצוה. וסברא זו כתב גם הרשב"א בחידושי קידושין דף כ"א ע"ב, דאמרינן התם דרב ס"ל ביפ"ת הואיל ואישתרי אישתרי, והקשה הרשב"א והא יבמה מן האירוסין דשריא לכ"ג דבר תורה ביאה ראשונה ואפיה"כ ביאה שני' אסורה ולא אמרינן הואיל ואישתרי אישתרי, ותי' דאלמנה לכ"ג ההיתר הוא מפאת עשה דוחה ל"ת ובביאה ראשונה דאיכא עשה שרי, ביאה שני' דליכא עשה אסורה, אבל ביפ"ת דשרי רחמנא בהדיא אמרינן הואיל ואישתרי

כשיטת התו"כ דטומאת קרובים וה"ה טומאת מת מצוה היא רק דחוי', ואם נאמר דטומאת קרובים היא רק דחוי' מפאת מצות אבילות כנ"ל, ליכא למימר ק"ו כהן הדיט שמטמא לאחיו מאביו אינו מטמא לאחיו מאמו כהן גדול או נזיר שאינו מטמא לאביו אינו דין שאינו מטמא לאמו, משום דאיכא למיפוך דהא מה שמטמא לאחיו מאביו הוא משום דמצות קרובים שהוא מפאת מצות אבילות דוחה הלאו דטומאה, אבל לאחיו מאמו דאינו חייב להתאבל עליו וליכא בי' מצות טומאת קרובים ולכך אינו דוחה הלאו דטומאה. אבל אביו ואמו דשניהם שווים לענין מצות אבילות, שפיר י"ל דהו"א בנזיר אביו חזקה אינו מטמא לו אבל אמו ודאית מטמא לה כמובן.

אמנם זה דוקא לרע"ק דס"ל לה יטמא חובה, אבל לר' ישמעאל דס"ל לה יטמא רשות ואין שום מצוה בטומאת קרובים, וע"כ הא דשרי רחמנא טומאת קרובים הוא מפאת הותרה לא מטעם דחוי' א"כ אתי שפיר הק"ו. ומש"ה הברייטא דריש סוגיא דנזיר דאזלא אליבא דרבי ישמעאל כמ"ש התוס' שם קאמרה שפיר הק"ו, ולהכי נמי דריש רבי ישמעאל לאביו לחודי' ולאמו לחודי' ולית לי' הצריכותא משום דאיכא ק"ו, אבל לרע"ק צריכי למיכתב תרווייהו לאביו ולאמו משום דלדידי' ליכא ק"ו. אבל הברייטא בסוגי'

אישתרי, וכה"ג כתבו התוס' יבמות דף כ' ע"ב^{יד}.

אולם הרמב"ן בס' תורת אדם הובא בכסף משנה פ"ב מהלכות אבלי^{יה} כתב דבשעה שמטמא לקרוביו כל זמן שלא פירש יוכל לטמא גם לאחרים, והיינו משום דהרמב"ן אזיל לשיטתו דס"ל כרש"י דטומאת קרובים הותרה לגמרי ואמרינן הואיל ואישתרי אישתרי כמובן.

מה' תו"כ ומס' שמחות בדין זה, ותליא בדין טומאת קרובים האם דחוי' או הותרה

ובתורת כהנים פ' אמור"י איתא, לה יטמא מצוה כו' לה יטמא אינו מטמא לאחרים עמה כו', אולם במס' שמחות^{יז} תניא ה' עומד וקובר את מתו עד שהוא עומד בתוך הקבר מקבל מאחרים וקובר פירש הרי זה לא יטמא, נטמא בו ביום ר"ט מחייב רע"ק פוטר, והביא כל זה הרדב"ז פ"ב מהלכות אבל וכתב דהוא פלוגתא דתנאי והרמב"ם ז"ל פוסק לחומרא כברייתא דתו"כ.

העולה מזה, דהברייטא דתו"כ וברייטא דמס' שמחות פליגי בפלוגתת הראשונים הנ"ל אי טומאת קרובים הותרה או רק דחוי'. ולפי"ז י"ל דגם הנך ברייתות בסוגיא דזבחים ובסוגיא דנזיר פליגי בהא, דברייטא דנזיר ס"ל

מד. ד"ה 'אטו'.

מה. הלכה ט"ו.

מו. פרשתא א', פסוקים י"ב-י"ג.

מז. פ"ד הלכה ט"ו-ט"ז.

דזבחים ס"ל כבריינא דמס' שמחות דטומאת קרובים הותרה, א"כ שפיר י"ל הק"ו וליתא הצריכותא, ע"כ דריש רע"ק לאביו לחודי ולאמו לחודי.

יישוב סתירת הסוגיות בנזיר ובזבחים בהיתר טומאת כהנים למת מצוה

ובזה ניחא נמי דבסוגיא דנזיר לא צריך קרא לכהן הדיט ונזיר, ובזבחים צריך קרא לכהן הדיט ונזיר. דהנה השאגת ארי' ס' ס' הקשה במשנה מכות דף כ"א ע"ב יש חורש תלם אחד וחייב עלי' משום שמנה לאוין כו' וכהן ונזיר בבית הטומאה, דאיך חל איסור טומאה דנזיר על איסור טומאת כהן הא אין איסור חל על איסור, ואין לומר דחל ע"י כולל דנזיר אסור ג"כ בין ובתגלחת, הא מסקינן שם בגמ' האי תנא איסור כולל לית לי'. ותי' השאגת ארי' דמשכחת לה כגון דקיבל נזירות כשהי' פחות מי"ג שנים דהשתא איסור כהן ואיסור נזיר חלין בבת אחת. והנה מבואר בתוס' חולין דף ק"א ע"ב ד"ה רע"ק אומר, דלפי המסקנא רע"ק לית לי' איסור חל על איסור אפי' באיסור בבת אחת וכ"ש דלא חל ע"י כולל ומוסיף, א"כ לרע"ק לא חל איסור טומאה דנזיר על איסור טומאה דכהן. והנה בכהן הדיט ידעינן דמטמא למת מצוה מקרא לנפש לא יטמא בעמיו בעוד שהמת בתוך עמיו יצא מת מצוה כמו שפרש"י פ' אמור"מ והוא מתנו"כ, א"כ כיון דידעינן דכהן הדיט

מוותר לטמא למת מצוה א"כ ה"ה כהן והוא נזיר מותר לטמא למת מצוה, משום דאיסור נזירות לא חל על כהן.

אמנם לכאורה ז"א, דהא י"ל דאיסור נזירות מיתלי תלי וקאי, ואי ליכא איסור מפאת כהונה משום דמוותר לטמא למ"מ ממילא חל איסור נזירות, ושוב צריך קרא דאע"ג דיש בו שתי קדושות אפיה"כ מותר לטמא למ"מ. אמנם י"ל לפימ"ש המהרש"ל ביבמות דף ל"ג^ט והמהרש"א במהדורא בתרא, דאם נימא טומאה הותרה בצבור חל איסור בעל מום על איסור טומאה, אבל אם נימא טומאה דחוי' בצבור לא חל איסור בעל מום על איסור טומאה, והיינו אפי' בליכא כהן אחר כדמוכח שם, א"כ סוגיא דנזיר דס"ל טומאת מ"מ היא רק דחוי' לא חל איסור נזיר על כהן, ע"כ לא צריך קרא לכהן הדיט ונזיר. והא דצריך קרא לכ"ג ונזיר, הוא משום דלרע"ק צריך לאביו ולאמו דכתיב בכ"ג תרווייהו לגז"ש דרבי, א"כ אכתי לא ידעינן אפי' בכהן גדול לחודי דמטמא למת מצוה, ע"כ ילפינן מלאחיו דכתיב בנזיר דכ"ג והוא נזיר מטמא למת מצוה.

אבל סוגיא דזבחים דס"ל טומאת מת מצוה הותרה בצבור, א"כ שפיר חל איסור נזיר על כהן בטומאת מת מצוה, לכך צריך קרא לכהן ונזיר דאע"ג דיש בו שתי קדושות מטמא למת מצוה, וצריך ג"כ קרא לכ"ג והוא נזיר דאף דידעינן מן לאביו דכתיב בכ"ג דכ"ג

מח. פרק כ"א פסוק א'.

מט. ריש ע"א.

מטמא למת מצוה דהא סוגי' דזבחים לית לי' הצריכותא, ולאמו לחודי' אתי לגז"ש דרבי, אפיה"כ צריך קרא דאם הכ"ג הוא נזיר דיש בו שתי קדושות מטמא ג"כ למת מצוה כמובן.

ובזה מיושב ג"כ דבזבחים דריש רע"ק נפש אלו הקרובים מת אלו הרחוקים, ובנזיר דריש רע"ק איפכא נפש אלו הרחוקים מת אלו הקרובים. דהנה בברייתא דנזיר בדברי רבי ישמעאל קאמר או אינו מטמא לאביו ולאמו אבל יטמא לשאר מתים, אמרת ק"ו ומה כהן הדיוט שמטמא לקרובים אינו מטמא לשאר מתים, נזיר שאינו מטמא לקרובים אינו דין שלא יטמא לשאר מתים. ובתוס' ד"ה או אינו, אלא לכך כתיב לאביו ולאמו לומר לך דמותר ליטמא לשאר מתים רחוקים, וטעמא איכא למימר דשמא אקרובים אזהר' רחמנא מפני שמיצר עליהם וזהו זילותא דנזיר דאיכרי קדוש, אבל רחוקים שאינו נעצב עליהם לא אזהר' רחמנא ק"ו מכהן הדיוט דעל כרחק סברא זאת לא אמתית היא שהרי בכהן הדיוט הוא איפכא ע"כ, נשמע מזה דלולי הק"ו הסברא נותנת דיותר אין לנזיר לטמא לקרובים מלרחוקים, אך מפאת הק"ו מוכח איפכא דיותר אין לו לטמא לרחוקים מלקרובים.

והנה אם נימא טומאת קרובים דחוי' מפאת המצוה שנצטוו הכהנים שיטמאו לקרובים הנזכרים בתורה כמ"ש הרמב"ם בספר המצות כנ"ל, אז ליכא למימר ק"ו.

דבשלמא כהן הדיוט שמטמא א"ע מפאת המצוה שנצטווה לטמא לקרובים ע"כ אסור לטמא לרחוקים, אבל נזיר שאינו מצווה לטמא לקרובים דמצות טומאת קרובים לכהנים נאמרה ולא לישראלים, כמבואר בדברי הרמב"ם בספר המצות הנ"ל וכן כתב הרשב"א בתשובה, א"כ שפיר י"ל דדוקא אקרובים אזהר' רחמנא מפני שמיצר עליהם וזהו זילותא דנזיר דאיכרי קדוש אבל ארחוקים שאינו נעצב עליהם לא אזהר' רחמנא. אמנם הברייתא דהוא דברי רבי ישמעאל דס"ל לה יטמא רשות וליכא מצוה בטומאת כהנים לקרובים, קאמר שפיר הק"ו. וכמו כן, אי נימא דטומאת קרובים הותרה ולא דחוי' מפאת המצוה אתי שפיר ג"כ הק"ו כמובן.

והנה מבואר בתוס' ריש פ' האיש מקדש^{נא}, דבשתי תיבות לא שייך לומר לא זו אף זו אבל זו ואצ"ל זו שייך אפי' בשתי תיבות כמ"ש המפרשים, וראי' מדברי תוס' שבועות דף ד' ע"ב ד"ה הסול והסירה והמקדח זו ואצ"ל זו קתני עיי"ש. א"כ הסוגי' דזבחים דס"ל טומאת קרובים הותרה, א"כ יותר יש לאסור לנזיר לטמא לרחוקים מלקרובים מפאת הק"ו דכהן הדיוט, ע"כ דריש נפש אלו הקרובים מת אלו הרחוקים דהוי זו ואצ"ל זו, ואיפכא לא נוכל לדרוש דהוי לא זו אף זו ובשתי תיבות לא אמרינן לא זו אף זו. אבל הסוגי' דנזיר דס"ל טומאה דחוי' אצל קרובים

ג. צ"ל אמרת ק"ו, וכן הוא בתוס' שם.

נא. דף מ"א ע"א ד"ה 'האיש'.

ולכא ק"ו מכהן הדיוט כנ"ל, ומצד הסברא יותר יש לאסור לנזיר לטמא לקרובים מפני שמיצר עליהם, ע"כ דריש נפש אלו הרחוקים מת אלו הקרובים דהוי זו ואצ"ל זו כמובן.

ביאור שיטת הרמב"ם שלא הביא דין דמת מצוה דוחה קרבן פסח

ומעתה מיושבים ג"כ דברי הרמב"ם ז"ל, שלא הביא בשום מקום דקבורת מת מצוה דוחה פסח. משום דלדעת הרמב"ם דטומאת קרובים הוא רק דחוי, א"כ צריכים למיכתב תרווייהו לאביו ולאמו למידרש אבל מטמא הוא למת מצוה כהך סוגיא דנזיר, ולאחיו צריך לכהן הדיוט ונזיר דמטמא למ"מ, דלדין דקיימ"ל איסור חל על איסור באיסור כולל שפיר חל איסור נזיר על כהן, ולאחותו צריך לכ"ג ונזיר דמטמא למ"מ, א"כ לא נשאר לנו לימוד דמ"מ דוחה פסח כמובן.

ומעתה מיושבת קו' תוס' שבועות הנ"ל, דלפי הלכה כבוד הבריות אינו דוחה איסורא אפי' בשב ואל תעשה, אבל רע"ק לשיטתו דדריש מלאחותו דמ"מ דוחה פסח א"כ מוכח דכבוד הבריות דוחה איסורא בשב ואל תעשה, א"כ אין נשיא מעיד אפי' באיסורא דאית בי' ממונא, ולכך קאמר רע"ק דשמיעת הקול לא שייכא במלך ומיושבת קו' התומים.

אמור מעתה מיושבים דברי הרמב"ם ז"ל שפוסק דמלך חייב בשבועת העדות, ומשכחת לה באיסורא דאית בי' ממונא כגון בעד מיתה. אמנם בפ"י מהלכות שבועות כתב הרמב"ם ז"ל שהי' המלך אחד מעדיו א"כ מיירי בדבר שצריך שני עדים לא בעד מיתה, לכך כתב דפטור מקרבן שבועת העדות.

בענין מלך לא מעיד ולא מעידים לו, והדין בזה בעדות איסורא דאית ביה ממונא

גם מלך מחויב להעיד, א"כ משכחת לה קרבן שבועת העדות גם במלך באיסורא דאית בי' ממונא בעד סוטה ובעד מיתה. ותי' התומים כיון דמלך אין דנין אותו א"כ לא מהני עדותו לענין ממון דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה, א"כ שפיר צריך המשנה להביא הך דלא דנין אותו.

ביאור מדוע הוסיפה המשנה דהמלך לא דן ולא דנים אותו

(י) שם במשנה, שהמלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו, ולכאורה הך לא דן ולא דנין אותו הוא כשפת יתר. אמנם י"ל דהתומים סי' כ"ח³³ מקשה לפימ"ש התוס' בסנהדרין³² ובשבועות³¹ דבאיסורא

נב. סק"ב.

נג. דף י"ח ע"ב ד"ה 'מעיד'.

נד. דף ל' ע"ב ד"ה 'אבל איסורא'.

האם מלך ראוי מדאורייתא להעיד בעדות איסורא דאית ביה ממונא, או דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה

אמנם לפי"ז יש להקשות בסוגי' דשבועות דף ל"א דקאמר ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד, לאפוקי מאי, רב פפא אמר לאפוקי מלך ראב"י אמר לאפוקי משחק בקוביא, מאן דאמר משחק בקוביא כ"ש מלך מאן דאמר מלך אבל משחק בקוביא מדאורייתא מיחזי חזי ורבנן הוא דפסלוהו. ולפי הנ"ל הא מלך חזי מדאורייתא באיסורא דאית ב' ממונא, דהא דאין דנין אותו הוא רק מדרבנן משום מעשה שה' כדאיתא בסנהדרין ר"פ כ"ג, א"כ מדאורייתא הוי עדות שאתה יכול להזימה. אמנם י"ל דהנה בחי' הרשב"א שבועות"י הקשה מה בכך דמדאורייתא חזי, כיון דרבנן פסלוהו ולא מועילה עדותו א"כ אינו בכלל אם לא יגיד דבעינן במקום שאילו ה' מגיד ה' מוציא ממון, ותי' הרשב"א דעדי פסולי דרבנן מועילה עדותן להחזיק ואי תפיס לא מפקינן מיני'. א"כ זה דוקא במשחק בקוביא, אבל מלך דאין דנין אותו מדרבנן והוה עדות שאאי"ל א"כ אינה מועילה עדותו אפי' להחזיק ולכך פטור מקרבן שבועה.

ובזה יש ליישב ביומא ר"פ יוה"כ"י דמקשה על ריש לקיש א"ה לא נחייב עלי' קרבן שבועה כו', וכ"ת כיון דאית לי' היתר מן התורה

קא חייל עלי' קרבן שבועה והתנן שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראוין להעיד, והוינן בה למעוטי מאי ר"פ אמר למעוטי מלך ראב"י אמר למעוטי משחק בקוביא, והא משחק בקוביא מדאורייתא מיחזי חזי ורבנן הוא דפסלוהו ולא קא חיילא עליה שבועה. והקשה בס' תוס' יוה"כ מאי מקשה, דלמא ר"ל ס"ל כמ"ד למעוטי מלך דלא חזי מדאורייתא.

ולפי האמור ניחא, דהא גם מלך חזי מדאורייתא באיסורא דאית ב' ממונא, והא דפטור מקרבן שבועה משום דאין דנין אותו מדרבנן ולא מועיל עדותו כלום אפילו להחזיק משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה. וזה ניחא לפי המסקנא דמשני שם ביומא שאני התם דאמר קרא אם לא יגיד והאי לאו בר הגדה הוא כלל ופרש"י משום דאין מועיל עדותו, אבל לפי הו"א דפטור משום דלא חזי מדרבנן לא קא חיילא עלי' שבועה, א"כ צ"ל גם במלך האי טעמא משום דאין דנין אותו מדרבנן והוי עדות שאי אתה יכול להזימה לא קא חיילא עלי' שבועה, א"כ גם אם ר"ל יסבור כמ"ד למעוטי מלך תקשה ג"כ הא הכא במלך מדאורייתא מיחזי חזי באיסורא דאית ב' ממונא ורבנן הוא דפסלוהו ולא קא חיילא עלי' שבועה, וצ"ל תי' הגמ' דאמר קרא אם לא יגיד והאי לאו בר הגדה הוא כלל משום דאין עדותו מועלת כלל.

נה. דף י"ט ע"א.

נו. דף ל"א ע"א.

נז. דף ע"ג ע"ב.

קושיית התומים מדוע משיח חייב בקרבן שבועת העדות, והרי בעדות ממון דרשינן והתעלמות

והנה בסנהדרין ר"פ כ"ג^נ דפריך גבי כ"ג מעיד מוהתעלמות, והקשו התוס' א"מ לא משני דמעיד באיסורא, הקשה התומים סי' כ"ח דאכתי תקשה משנה דהוריות לקמן בסמוך דכהן משיח חייב בשמיעת הקול דליכא לשנויי דמיירי באיסורא, דקרבן שבועת העדות לא שייך אלא בממון. ולכאורה בפשיטות לק"מ, דהתוס' שם בסנהדרין ד"ה והתנן מלך לא דן הקשו ולוקי מתניתין דתני מלך לא דן ולא דנין אותו במלכי ישראל ומתני' דתני דדנין אותו במלכי בית דוד דדן ודנין אותו, ותירצו דכולה מתני' מסתמא איירי במלכי ישראל דומיא דמלך לא דן ולא דנין אותו, א"כ לא קשה קו' התומים דמתני' דהוריות נוכל לאוקמי דמעיד למלך ממלכי ב"ד. אמנם ז"א לפי דברי התומים הנ"ל, דהא דלא שייך שמיעת הקול במלך באיסורא דאית בי' ממונא משום דהוי עדות שאאי"ל דמלך לא דנין אותו, א"כ ע"כ מיירי גם מתני' דהוריות במלכי ישראל דמלכי ב"ד דדן ודנין אותו שפיר הוה עדות שאתה יכול להזימה ושפיר הקשה התומים.

יישוב קושיית התומים

אמנם י"ל קו' התומים בדרך זה, דלכאורה קשה מאי פריך בסנהדרין גבי כה"ג מעיד מוהתעלמות ופרש"י דזילותא היא לגבי כ"ג למיתי לאסהודי לבע"ד ודחיק לשנויי דמעיד לבן מלך לפני המלך, הא י"ל דמתני' אתיא כר"מ דס"ל לקמן משיח שעבר כל מצות כהונה גדולה עליו כסתם מתני' דלקמן דף י"א ע"ב, א"כ שפיר מעיד לכהן גדול דכותי' וליכא זילותא, וכה"ג כתב התוס' יוה"כ יומא דף ע"ד דמלך לגבי מלך ליכא זילותא ומיישב בזה דברי הרמב"ם ז"ל עיי"ש. אמנם י"ל דבסנהדרין פריך שם מעיקרא כ"ג דן ודנין אותו פשיטא, ומשני דאיצטריך לאשמעינן דדנין אותו דיני גלות, דסד"א הואיל וכתב וישב בה עד מות הכהן הגדול אימא כיון דלית לי' תקנתא בחזרה לא ליגלי דתנן כ"ג שהרג אינו יוצא משם לעולם קמ"ל, וכתבו שם התוס' דמיירי דליכא משיח שעבר דמשיח שעבר מחזיר את הרוצח לדברי הכל עיי"ש, א"כ מיירי מתני' בגונא דליכא משיח שעבר א"כ ליכא לשנויי דמעיד למשיח שעבר. אבל משנה דהוריות שפיר איכא למימר דכהן משיח מעיד לכהן שעבר, בפרט לפרש"י לקמן במשנה דכל בבא זו הוא מדברי ר' שמעון דלא כפי' המשניות להרמב"ם ז"ל, ור"ש הא ס"ל לקמן י"ב ע"ב כר"מ דכולן נוהגים במשיח שעבר ומיושבת קו' התומים.

נח. דף י"ח ע"ב.

נט. ד"ה 'מעיד'.

ס. ע"א ד"ה 'רב פפא'.

דף ט' ע"א

יישוב קושיית תוס' הרא"ש מאי שנא כהן הדיוט מכהן גדול שפטור מכולם

יא) מ"ט דרע"ק א"ק זה קרבן אהרן ובניו זו בא חובה לו כו', והקשה התוס' הרא"ש דהא הדיוטות נמי מביאין עשירית האיפה חובה ביום חינוכן דבמנחות פ' התכלת^{סא} תני כו', ומה לי כהן שמקריבה פעם אחת חובה ומה לי כ"ג שמקריבה בכל יום חובה, קרא מיהא מיידי אף בכהנים הדיוטים שמקריבין חובה.

יב) ליישב בפשיטות, דבמנחות דף ע"ג^{סב} הובא בפרש"י פ' ויקרא^{סג} דרשין והיתה לכהן כמנחה אם חוטא זה כהן הוא תהא כשאר

מנחת נדבת כהן שהיא בכליל תהי', ודרשת הש"ס מוכרחת דאי אפשר לפרש שהשירים של מנחת ישראל יהי' נאכלים לכהן כמו שאר מנחות, דהא זה כבר מבואר בפ' צו וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהי' ומנחה חרבה היא מנחת חוטא. אלא ודאי דקרא אתא לאשמעינן דמנחת חובה של כהן בכליל תהי', א"כ גלי קרא דכהנים מביאים מנחת חובה על חטאם, וע"כ דהאי מיעוט דזה קרבן אהרן ובניו לא קאי רק על אהרן לבדו שהוא כ"ג ולא על בניו שהם כהנים הדיוטים^{סד}.

ביאור שיטת הרמב"ם שפסק דמשיח מביא קרבן על טומו"ק דלא כר"ש

יב) במשנה אלא שאין כהן גדול משיח חייב על טומאת מקדש וקדשיו, ומפרש בגמ' דכתיב ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל מי שחטאתו שוה ליחידים ומאי ניהו קהל, יצא משיח שאינו חייב בשגגת מעשה לחוד כי

אם בהעלם דבר ושגגת מעשה. והרמב"ם בפ' המשיחות כתב דאין הלכה כר"ש וכן כתב הרע"ב, והתויו"ט כתב ע"ז ואני תמה דהא סתם לן תנא כותי' בפרק בתרא דפרה^{סה}, והראב"ד בפ"י מהלכות שגגות^{סז} השיג על

סא. דף נ"א ע"ב: "כשהוא אומר והכהן המשיח תחתיו מבניו הרי כהן גדול אמור, הא מה אני מקיים בניו אלו כהנים הדיוטות". וכ"פ הרמב"ם (פ"ה מהל' כלי המקדש הט"ז) וז"ל: "אין הכהן עובד תחילה וכן כהן גדול אינו עובד תחילה עד שיביא עשירית האיפה משלו ועובד בידו".

סב. ע"ב.

סג. פרק ו' פסוק ט"ז.

סד. ובשער יוסף יישוב, דאמנם הפסוק "זה קרבן אהרן ובניו" איירי נמי בכהן הדיוט, מ"מ תיבת 'זה' דמיניה ממעטינן בסוגיין דאינו מתחייב בשאר מנחות לא קאי אלא על אהרן שהוא הכה"ג, עי"ש שהוכיח כן מהתו"כ.

סה. פרק י"ב משנה ד'.

סו. הלכה ז'.

הרמב"ם וכתב דמשיח אינו חייב בטומאת מקדש וקדשיו ע"כ. והנה לפי שיטת הכף נחת הובא בהקדמת תוי"ט לסדר זרעים דסדר נזיקין הוא אחר סדר טהרות, וכן משמע בתוס' ע"ז ריש פ' אין מעמידין סוף ד"ה אין מעמידין עיי"ש כמובן, א"כ לא קשה קו' התוי"ט דהא הוי סתם ואח"כ מחלוקת דאין הלכה כסתם, אמנם התוי"ט סתר שם דברי הכף נחת ולשיטתו הקשה שפיר.

אמנם יש לומר בטעמא דהרמב"ם דלא פסק כר"ש, דבשבועות דף י"ז^{סח} מקשה הש"ס טמא ששימש במיתה היכי משכחת לה, דאי נטמא בחוץ חייב כרת על הכניסה ואם נטמא בפנים ליכא עבודה דלא שהה

דף ט' ע"ב

שיעור שהי' וחייב נמי כרת, ומשני כגון זר שהיפך בצינורא דאמר רב הונא זר שהיפך בצינורא חייב מיתה. וכתב בחידושי הר"ן שבועות שם על הא דאמר רב הונא זר שהיפך בצינורא חייב, אע"ג בעלמא לענין שבת קירוב מלאכה לא הוי מלאכה אך לענין עבודה הוי עבודה מגזירת הכתוב דאל"כ טמא ששימש היכי משכחת לה. אמנם לר"ש דס"ל דכהן גדול משיח פטור מטומאת מקדש וקדשיו א"כ משכחת לה טמא ששימש חייב בכהן משיח דאינו חייב על הכניסה, א"כ לא מוכח דינא דר"ה, א"כ לדידן דקיי"ל כר"ה דזר שהיפך בצינורא חייב כמו שפסק הרמב"ם פ"ט מהלכות ביאת מקדש א"כ מוכח דלא קיי"ל כר"ש^ט.

ביאור דברי הגמ' מנלן דמשיח פטור לא רק מכרת אלא גם מקרבן טומו"ק

(יג) ע"ב אמר חזקי' מ"ט דר"ש כו', לכאורה קשה הא לא מוכח מהכא רק דפטור מכרת אבל מנלן דפטור מקרבן. ואין לומר כיון דפטור מכרת פטור ג"כ מקרבן דאין חיוב קרבן רק בדבר שזדונו כרת כדאיתא לעיל דף ח', ז"א דאכתי קשה כמו דמקשה הגמ' שבועות דף ז' ואימא הני מילי קרבן קבוע אבל קרבן עולה ויורד לית, מידי דהוה אשמיעת קול וביטוי

שפתים דליכא בהו כרת רק לאו לחוד אפיה"כ חייבין עליהם קרבן עולה ויורד. וי"ל עפ"י המבואר במשנה זבחים דף קי"ב ע"ב וחכמים אומרים כל שאין בו כרת אין בו לא תעשה, וביארו המפרשים עפ"י דברי הפי' המשניות להרמב"ם ז"ל שם משום שאין הלאו בא לעונש בפני עצמו רק

סז. דף כ"ב ע"א.

סח. ע"א.

סט. ועי' עוד בביאור שיטת הרמב"ם, חזו"א סי' ט"ו סקי"ב, קרן אורה (ד"ה 'על שמיעת קול'), ובדבר אברהם ח"ב סי' ל"ב ענף ג' (מאות י"ד ואילך).

ה"ז בלא תעשה ואין חייבין כרת, היינו ג"כ משום דאיכא לאו מיוחד על זה כמ"ש התוי"ט שם משנה ט' עיי"ש.

א"כ הכא בטומאת מקדש כיון דליכא כרת בכהן משיח ליכא גבי' גם הלאו, רק העשה דוישלחו מן המחנה וכו' ואין קרבן בא על עשה לחוד. וזה לא קשה הא תינח טומאת מקדש אבל טומאת קודש מנלן, דבפרק קמא דשבועות דף ז' ע"ב אמרינן דטומאת קודש וטומאת מקדש איתקשי להדדי.

שהלאו אתי לאזהרת כרת וכיון שפטור מכרת ממילא אין בו לאו עיי"ש. הגם דר"ש פליג שם דאע"ג דליכא כרת אפיה"כ יש בו לא תעשה, היינו משום דר"ש יליף שם מקרא מיוחד דכל שראוי לבא לאחר זמן הרי זה בלא תעשה כדאי' שם בגמ' דף קי"ד^ד, אבל אי לאו האי קרא אע"ג דבשחוטי חוץ יש בו אזהרה כדאיתא בר"פ השוחט והמעלה^ע, מ"מ כיון דהלאו בא לעונש כרת הלכך היכי דליכא כרת ליכא גם הלאו. וכמו כן בהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבו בשעת איסור הבמות חוץ



ע. ע"א.

עא. חולין דף ק"ו ע"א.

עב. ע"א.



מסכת הוריות

◆
פרק שלוש

פרק שלישי



מדוע צריך ב' טעמים שמישיח שעבר ממשיחותו וחטא מביא פר ואילו נשיא מביא כהדיוט

חטאתו. והפ' בזה כמ"ש המפרשים עפ"י פרש"י בחומש, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם כשכהן גדול חוטא אשמת העם הוא זה שהן תלויין בו לכפר עליהם להתפלל בעדם ונעשה מקולקל, א"כ קשה אמאי כתיב והקריב על חטאתו דמשמע על חטאתו לבד, ע"כ ילפינן מזה שמביא חטאתו משעבר דאז אינו לאשמת העם דאין תלויין בו עוד לכפר עליהם כיון שאינו ראוי לעבודה.

אמנם אכתי קשה, הא כתיב אם הכהן המשיח יחטא דמשמע חטא כשהוא משיח מביא כשהוא הדיוט אינו מביא כדאמר לקמן דמהאי טעמא אינו מביא על הקודמות. לכך צריך לטעם הרמב"ם דגם אחר שעבר עדיין נקרא כהן משיח לפי ששמן

א במשנה משיח שעבר ממשיחותו וכו' כהן משיח מביא פר והנשיא כהדיוט, ובפ' המשניות להרמב"ם ז"ל כהן גדול אם עבר במום או זקן וכיוצא בהם הוא עומד בקדושתו לפי ששמן המשחה שנמשח בו אינו מבטל מעשהו, אבל הנשיא אין לו גדולה אלא כשמצותו נעשית וכשבטל ענין זה הרי הוא כהדיוט^א. ובגמ' בסמוך מביא ברייתא וקאמר טעמא אחרינא, דכתיב והקריב על חטאתו למלמד שמביא חטאתו משעבר.

אמנם באמת תרוייהו צריכי, טעמא דגמ' צריך כדי שלא נילף בק"ו מנשיא, משום דגם משיח שעבר בטל מצותו שאינו ראוי לעבודה הו"א דנילף ק"ו מנשיא כדאמר בסמוך, לכך צריך הילפותא מוהקריב על

א. וכ"כ הרמב"ם הל' שגגות פט"ו ה"ז, ועיין במהר"י קורקוס דהחידוש הוא דלא תימא דוקא כשעבר מחמת קרי הוא די ש לו דין כהן משמש כיוון שראוי לחזור מיד לאחר שיעבור קריו ויטבול, אבל עבר מחמת מומו ס"ד אמינא דגרע כי שמא לא יוסר המום לעולם.

ועיין קר"א שהקשה על הרמב"ם, דלפי ר"מ לקמן דף י"ב ע"א דמרובה בגדים מביא פר, א"כ אם עבר ואח"כ חטא לא יביא כיון שלא נמשח בשמן המשחה, ולפיכך ביאר דמשיח קדושתו לשמים ולכן אף שעבר בקדושתיה קאי כי מעלין בקודש ואין מורידין, משא"כ נשיא שהיא התמנות על הציבור ואין בה קדושה (וכן ביאר בגבורת ארי ביומא דף י"ב ע"ב דמשיח הוא מדין מעלין בקודש).

המשחה שנמשח בו אינו מבטל מעשהו, ונקיט הרמב"ם הטעם הפשוט החילוק שבין כהן משיח לנשיא, והבירייתא מביאה ילפותא מקרא והקריב על חטאתו כדי שלא תקשה

דנילף ק"ו מנשיא כדאמר שיכול והלא דין הוא ומשמע דאי לאו הק"ו לא הי' צריך קרא, משום דגם אחר שעבר הוא עומד בקדושתו כמ"ש הרמב"ם ז"ל.

דף י"ע"א

נגעים בבתים באים לטובה או לרעה, וחילוק בין נגעים טמאים לטהורים

(ב) דף י' ע"א לאו אמר ר"י בשורה ה"נ אימא גזירה, וכתב הב"ש אע"ג דבמדרש רבה¹ דרש בשורה זו לטובה לפי שהטמינו אמוריים מטמונות של זהב בקירות בתיהם וע"י הנגע נותץ הבית ומוצא, מ"מ טובה שלימה איננה.

הנ"ל שנגעי בתים באים לטובה. אמנם ז"א דטעם המד"ר לא שייך רק בנגעים טמאים שהי' נותץ הבית ומוציא המטמונות, אבל בנגעים טהורים שלא הי' צריך נתיצה למה הם באים, ע"ז צריך טעם הגמ' לפי שמייחד ביתו לו הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו. ולפי"ז מיושב ג"כ הכא דראיית דגמ' היא מנגעים טהורים, דהאי ונתתי נגע צרעת קאי גם על נגעים טהורים דאין בהם שום טובה ולא שייך בזה טעם המדרש כמובן.

ואפשר לומר עוד, דהנה ביומא דף י"א ע"ב איתא ובא אשר לו הבית מי שמייחד ביתו לו שאינו רוצה להשאל כליו ואומר שאין לו הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו, א"כ לכאורה קשה מהא דאיתא במדרש רבה

טומאת נגעים וטומאת זיבה קודם מתן תורה

מדוע המשנה בנגעים ממעטת נגעים שלפני הדיבור, והרי הם אינם מטמאים אלא עפ"י כהן

(ג) שם, אדם כי יהי' מן הדיבור ואילך, ובמשנה ריש פ"ז דנגעים אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם למתן תורה, ומקשים המפרשים למה לי למעט נגעים דקודם מתן תורה, הא

בלאה"כ טהורים כיון שטומאתן וטהרתן תלו' באמירת הכהן וקודם מתן תורה לא הי' כהן שיטמא אותן. ולכאורה הי' אפשר לומר דנ"מ בנגעים שנולדו קודם מתן תורה ועודן בו, דאם הי' טהורין מפאת חסרון כהן א"כ כיון שיש עכשיו כהן לראות הנגע הי' הנגע טמא, אבל כיון דילפינן מקרא דנגעים דקודם הדיבור טהורים, א"כ כיון דבשעה שנולד הנגע

ב. ויקרא י"ז, ו'.

הי' טהור גם עתה לאחר הדיבור טהור הוא כמו בעכו"ם ונתגייר [או] בקטן ונולד דילפינ בתו"כ מקרא דטהורים משום דבשעה שנולד הנגע הי' טהור גם עכשיו הוא טהור עיי"ש.

מאחר שבמתן תורה התרפאו כל המומין, אמאי צריך למעט נגעים רקודם הדיבור

אמנם עדיין קשה, דהא מבואר במדרש רבה מצורע פרשה י"ח ובמד"ר נשא פרשה ז' דבשעת מתן תורה נתרפאו כל בעלי מומין ולא הי' בהן זבין ומצורעין ובמעשה עגל חזרו למומן, ואיכא מ"ד דלא חזרו למומן עד ויהי העם כמתאוננים, א"כ קשה הא אותן נגעים שהיו קודם מתן תורה ונתרפאו בלאה"כ טהורין כיון שלא טימא אותן כהן, ואותן שחזרו אח"כ במעשה עגל או במתאוננים אינם בכלל נגעים דקודם הדיבור דפנים חדשות באו לכאן, כמו שמבואר במשנה פ"ד דנגעים משנה ז' בהלכה לה הבהרת ואח"כ חזרה תראה כתחלה עיי"ש.

ובשלמא בזבין צריך למעט אותן שקודם הדיבור אף שנתרפאו בשעת מתן תורה ואזלא לה זיבה ראשונה ואותן שראו זיבה אחר מעשה העגל ודאי טמאים דזיבה

חדשה היא, אפיה"כ נ"מ דאם הזבים דקודם מתן תורה היו טמאים אף שנתרפאו במתן תורה מ"מ היו צריכים טבילה וקרבן, ולכך צריך למעט זבים דקודם הדיבור שאין צריכים טבילה וקרבן. אבל במצורעים אין שום נ"מ באותן נגעים שהיו קודם הדיבור ונתרפאו כיון שטומאתן תלוי באמירת כהן, וכיון שלא טימא אותן הכהן בלאה"כ טהורים הם.

אמנם י"ל לפימ"ש התוס' נדה דף ע"ד ד"ה ואין נציב מלח מטמא, דלפני הדיבור היינו קודם שנאמרה פרשת נגעים, א"כ שפיר צריך קרא למעט נגעים שלפני הדיבור דהיינו אותן נגעים שחזרו במעשה העגל שהיו לפני הדיבור, דפרשת נגעים לא נאמרה עד יום הקמת המשכן שנאמרה אז פרשת טמאים ושילוח טמאים כדאיתא בגיטין דף ס"ו.

אך עדיין קשה, למ"ד במד"ר דלא חזרו למומן עד מתאוננים שהי' בקברות התאוה זמן רב אחר הקמת המשכן, א"כ אכתי קשה למה לי למעט נגעים שקודם הדיבור, דאותן שחזרו במתאוננים כבר הי' אחר הדיבור שפרשת נגעים נאמרה עוד ביום הקמת המשכן עי' ביפה תואר מצורע פ' י"ח סי' ד' ואותן שקודם

ג. פרשת נגעים, פרשה א' פרק א' אות א'.

ד. עיין עוד בפנים יפות פ' תזריע (ד"ה 'והנה איתא בתו"כ') בענין זה למאי נ"מ בנגעים שקודם הדבור הא התרפאו כולם בשעת מתן תורה, וכן במהר"ן חיות נדרים דף ז' ע"ב ובשאלת שלום על השאלות (שאלתא פ"ח אות ז"ב ד"ה 'ואת זה לא אכחד').

ה. ע"ב.

ו. כן תירצו בחק נתן בסוגיין ובהגהות מהרי"ד על התו"כ (תזריע פ' נגעים פ"א ה"ב) ובתורה תמימה פ' תזריע (פי"ג הע' ב').

ז. ע"א.

מתן תורה בלאה"כ טהורים כיון שלא טימא אותן כהן כנ"ל.

ביאור טומאת נגעים דקודם מתן תורה

אמנם י"ל עפ"י דברי היפ"ת תזריע פרשה ט"ו שכתב לתרץ קו' התוס' זבחים דף ק"ב" שהקשו על הספרי דאמר אהרן למשה נמצאת מפסיד לאחותנו שאינו יכול להסגירה ולא לטמאה ולא לטהרה כו', והקשו התוס' דאדרבה כיון דאין כהן לראות הנגע א"כ הנגע טהור, ות"י היפ"ת כיון שאין כהן בעולם שיכול לראות הנגע וגם לא יבא הנגע לידי ראיית כהן אזי הנגע טמא מאליו עיי"ש. ובשאלת יעב"ץ סי' קל"ו ת"י קו' התוס' הנ"ל, דנגע שהוא עז כשלג שהוא ודאי טמא ואין שום ספק

שבדאי יטמא אותו הכהן אזי טמא הנגע אפי' בלא ראיית הכהן עיי"ש. א"כ שפיר צריך למעט נגעים דקודם מתן תורה אף שלא הי' אז כהן לראות הנגע כמובן ונ"מ לענין טבילה וקרבן כמו בזב כנ"ל.

ועפ"י י"ל הא דנקט המשנה שהיו בו קודם למתן תורה והברייתא בתו"כ נקט לפני הדיבור, דהברייתא אזלא למ"ד דבמעשה העגל חזרו לצרעתן ופרשת נגעים נאמרה ביום הקמת המשכן, א"כ נ"מ לטהר הנגעים שנאמרו קודם הדיבור אפי' עודן בו. אבל התנא דמשנה נגעים ס"ל כמ"ד דבמתאוננים חזרו לצרעתן, א"כ לא היו נגעים לפני הדיבור רק קודם מתן תורה לכך נקט קודם למתן תורה כמובן.

הלימוד של נגעים מזב שאינם מטמאים לפני הדיבור

ישוב קושיית הב"ש דבתו"כ הלימוד אינו בבנין אב אלא בק"ו

ד שם, והלא דין הוא וכו', כתב הב"ש בגמ' מקצר ומדלג דכך היא ההצעה של הברייתא במקומה בתורת כהנים פ' תזריע"ט, קל וחומר ומה אם זבין שטומאתן וטהרתן בכל אדם פטור בהם לפני הדיבור, נגעים שאין טומאתן וטהרתן אלא בכהן אינו דין שפטור בהם לפני הדיבור לא אם אמרת כו'.

ונראה ליישב בדרך זה, דהתו"כ הוצרך לומר דאיכא למילף בק"ו מזב ולא סגי למילף במה מצינו לחוד, משום דמצינו בטומאת מת דמטמא אף לפני הדיבור כדאיתא בנזיר דף נ"ד' או בקבר לרבות קבר שלפני הדיבור, א"כ אדנילף מזב לקולא נילף מטומאת מת לחומרא דכל היכא דאיכא למידרש לקולא ולחומרא לחומרא דרשינן. ולכך קאמר התו"כ דנוכל למילף ק"ו מזב לקולא, אבל לחומרא

ח. ע"א ד"ה 'אני'.

ט. פרשת נגעים פרשה א' פרק א' אות ב'.

י. ע"א.

למילף מטומאת מת ליכא ק"ו, אבל הכא בסוגיין לא הוצרך הגמ' לק"ו.

דהנה לכאורה יש להבין מה מקשה הגמ' ולר"ש נגעי אונסין מי לא מטמו והא תניא וכו', הא סתם ספרא ר' יהודא הוא ור"י לשיטתו דס"ל דנגעי אונסין מטמו. וצ"ל דקו' הגמ' היא דאי ס"ל לר"ש נגעי אונסין לא מטמו, א"כ למה לי קרא גבי נגעים דאין מטמו לפני הדבור, הא איכא למילף מזב דאין מטמו לפני הדיבור, ולפי"ז שפיר מקשה הגמ' דלר"ש נוכל למילף מזב במה מצינו לחוד דאין מטמא לפני הדיבור. ואין לומר אדרבה נילף מטומאת מת לחומרא דמטמו אף לפני הדיבור, ז"א דאם נימא לר"ש נגעי אונסין לא מטמו א"כ לא נוכל למילף מטומאת מת לחומרא, דאיכא למיפרך מה לטו"מ שכן מטמא באונס לכך מטמא אף לפני הדיבור אבל נגעים דאין מטמו באונס אינם מטמו לפני הדיבור, כמו בזב דאין מטמא באונס ואין מטמא לפני הדיבור כמובן.

יולדת נדה וזבה הוי שלשה כתובין הבאים כאחד, וא"כ כיצד לומרם לדין נגעים

ולפי האמור יש ליישב ג"כ מה שקשה לכאורה על התו"כ, דרוצה ללמוד

נגעים מזב דאינו מטמו לפני הדיבור, דהא גם ביולדת ובנדה וזבה דריש בתו"כ למעוטי לפני הדיבור א"כ הוי זב ויולדת ונדה שלשה כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין". ואף דזב לא נוכל ללמוד מיולדת ונדה וזבה דמה להנך שאין מטמאין בראיות כבימים כמ"ש לקמן בסמוך², אבל נדה ויולדת שפיר איכא ללמוד מזב. ואין לומר מה לזב שאין מטמא באונס, דהא השתא בהו"א לא ידענא עוד מפירכא זו. ועוד הא אכתי לא הוי צריך למיכתב ביולדת ונדה וזבה, דהא איכא ללמוד יולדת מנדה וזבה או נדה וזבה מיולדת. ולפי"מ ש"העצמות יוסף קידושין דף ל"ז" דדוקא במה מצינו לא ילפינן אבל בק"ו ילפינן משני כתובים נחא, אבל לשיטת תוס' יומא דף נ"ט ע"ב ד"ה והרי דאף בק"ו לא ילפינן קשה.

אמנם לפי הנ"ל אתי שפיר דלא הוי שלשה כתובים הבאים כאחד, משום דאי לא כתב ביולדת נדה וזבה הו"א דנילף מטומאת מת לחומרא דמיטמו אף לפני הדיבור, ולא שייך הכא הפירכא מה לנדה וזבה שכן אשה אינה מטמאה בראיות כבימים, דהא בטומאת מת דדרשינן או בקבר לרבות קבר שלפני הדיבור אין חילוק בין זכרים לנקיבות כמובן.

יא. בעזרת כהנים פ' תזריע (פ' נגעים פ"א ה"ג ד"ה 'הואיל') הקשה מדוע לא ילפינן מיולדת ונדה וזבה דמטמאין באונס ואפ"ה אין מטמאין קודם הדבור, ותיירץ דאיכא למיפרך מה להנך שאין טעונים שילוח חוץ לג' מחנות תאמר במצורע שטעון שילוח חוץ לג' מחנות.

יב. עיין להלן אות ו' שהביא כן רבנו מהגמ' בנדה דף ל"ב ע"ב.

יג. עי' עצמות יוסף שם ע"ב ד"ה 'ויש לדקדק', ואולי כוונת רבנו למש"כ העצמות יוסף דף ל"ד ע"א ד"ה 'כלל'.

חילוק בין טומאת מת לטומאת מגע לענין האם מטמאים לפני הדיבור

(ה) הנה הבאר שבע בסוגיין מביא דברי תוס' יבמות דף ס"א", דבטומאת אוהל מת לא מטמא אלא אותם שמתו משעה שנאמרה פרשה דאדם כי ימות באוהל, דכי ימות משמע באותם העתידים למות עוד כמו דדרשינן הכא כי יהי מן הדיבור ואילך, והא דדרשינן בנזיר דף נ"ד^{טו} או בקבר לרבות קבר שלפני הדיבור היינו בטומאת מגע דוקא דהאי או בקבר בטומאת מגע כתיב עיי"ש. אשר עפי"ז מיושבת קו' הזית רענן^{טז} שהקשה בשם ב"א, למ"ד דנדב ואביהוא מתו מבפנים אמאי לא טמאו המשכן וכליו בטומאת אוהל, ותי' הב"א דפרשת טמאים בו ביום נאמרה ויתכן לומר דנאמרה אחר מיתת נדב ואביהוא. והקשה

הזית רענן א"כ למה נטמאו מישאל ואלצפן כדאיתא בסוכה דף כ"ה" אותן אנשים מי היו ר"ע אומר מישאל ואלצפן שהיו עסוקין בנדב ואביהוא, ונדחק לתרץ דטומאת מגע נאמרה קודם מיתת נו"א וטומאת אוהל נאמרה אחר מיתת נו"א, ועי' צ"ח פסחים דף צ"א ע"ב".

אמנם לפי דברי התוס' והב"ש שיש חילוק בין טומאת מגע לטומאת אוהל אתי שפיר תירוצן הב"א בפשיטות, דיתכן לומר דפרשת טמאים נאמרה לאחר מיתת נו"א ומישאל ואלצפן שפיר נטמאו בטומאת מגע במת שלפני הדיבור, אבל טומאת המשכן וכליו שהוא טומאת אוהל לא נטמאו במת שלפני הדיבור כנ"ל.

בקושיית הגמ' דאין ללמוד נגעים מזב כי אינו מיטמא באונס, והרי ניתן ללמוד נגעים מזבח

(ו) שם, לא אם אמרת בזב שכן אין מטמא באונס, ויש לדקדק דהא גם בנדה וזבה דריש בתו"כ כי תהי' מן הדיבור ואילך א"כ נוכל למילף נגעים מנדה וזבה שהן מטמאין גם באונס. וי"ל עפ"י גמ' נדה דף ל"ב ע"ב למה לי למיכתב בזכרים ולמה לי למיכתב

בנקבות, צריכי דאי כתב רחמנא בזכרים משום דמטמאו בראיות כבימים אבל נקבות דלא מטמו בראיות כבימים אימא לא, ואי כתב רחמנא בנקיבות משום דקמטמו באונס אבל זכרים דלא מטמאו באונס אימא לא צריכי.

יד. ע"א ד"ה 'קברי'.

טו. ע"א, ועיין גם בתוס' נזיר שם ד"ה 'או בקבר' שדן בזה.

טז. פרשת נשא, רמז תשי"ב.

יז. ע"ב.

יח. צ"ל דף צ' ע"ב ד"ה 'ואמנם'.

ופרש"י למה לי למיכתב בזכרים איש איש לרבות קטן בן יומו ולמה לי למכתב בנקבות ואשה לרבות בת יום אחד לנדה ובת י' לזיבה, ומשמע מפרש"י דמתרווייהו פריך מנדה וזבה, וע"ז משני דהו"א דוקא בזכרים דמטמאו בראיות כבימים אבל נקבות דלא מטמו בראיות כבימים אימא לא. אף דנדה מטמאי בראי' אחת בלבד, אפיה"כ כיון דזבה לא מטמי בראיות כבימים שפיר חשיב פירכא אף לנדה כמובן, וכה"ג איתנא בתוס' קידושין דף ה' ד"ה ומנין אף בשטר דאף דאשה יוצאת בשטר, מכל מקום כיון דאינה יוצאת בכסף הוה פירכא לענין שאינה מתקדשת בשטר. א"כ ה"נ לא הוה ילפינן לטהר נגעים בזכרים מנדה וזבה, דאיכא למיפרך מה לנקבות שאין מטמאין בראיות כבימים אבל בזכרים שמטמאין בראיות כבימים הו"א שמטמאין

גם לפני הדיבור, לכך איצטרך קרא בנגעים שאין מטמאין לפני הדיבור.
אמנם עדיין קשה דנילף מבינייהו מזב וזבה, דאי פרכת מה לזב שאין מטמא באונס זבה תוכיח, מה לזבה שאין מטמי בראיות כבימים זב יוכיח. וי"ל דלכאורה קשה אמאי לא קאמר מה למצורע שכן טעון פריעה ופרימה כמו דאמר בפסחים דף ס"ז ע"ב, אמנם ז"א דשם בפסחים דיינינן לענין שילוח מחנות שפיר קאמר מה למצורע שכן טעון פריעה ופרימה ולכך יש לו ג"כ חומרא דשלוח חוץ לג' מחנות. אבל הכא דיינינן לענין אי מטמא לפני הדיבור לא שייך פירכא דקולא וחומרא רק פירכא שכן אין מטמא באונס לכך אינו מטמא ג"כ לפני הדיבור. אמנם זה דוקא אי ילפינן במה מצינו חדא מחדא אבל במה הצד חדא מתרתני פרכינן פירכא כל דהו, א"כ שפיר איכא למיפרך מה לנגעים שכן טעון פריעה ופרימה.

בדין נשיא שנצטרע מביא קרבן כהדיוט, וביאור דברי רש"י דהגמ' דלא כר"י הגלילי

ז ברש"י ד"ה וישב בבית החפשית דנעשה חפשי מן המלכות כהדיוט דמי ואינו מביא שעיר, ודלא כר' יוסי דאמר לעיל מי שבא לידי עניות והאי נצטרע לא בא לידי עניות דגזא דידי' מיהא אית'. ובתוס' הרא"ש כתב בשם הרמ"ה על פרש"י, ולא דק דלענין עולה ויורד הוא דקאמר ר' יוסי הגלילי דנשיא פטור משום דלית'

בדלות, ועלה קמיבעיא לי אם נצטרע אי מדחי דחי או מיפטר פטור ופשיט לי דפטור לפרש"י ז"ל, אבל להביא שעיר אחר שחלה ועבר בהא כ"ע מודים דלא כדתני לעיל אשר נשיא יחטא כשהוא נשיא אין כשאינו נשיא לא".
ונראה ליישב דבירושלמי פ"ב דמכלתין קאמר נמי בשם ר' יוחנן, דטעמא דר"י

יט. עי' באר שבע (ד"ה 'וישב') ובקרבן אורה (ד"ה 'פרט') שהתקשו בדברי רש"י, ועי' מרומי שדה (ד"ה 'וישב') ורש"י וחק נתן מה שביארו, וע"ע בדברות משה ב"ב (ח"א סי' כ' הע' כ"ד, עמ' רנ"ג) מה שביאר ברש"י.
כ. הלכה ו'.

הגלילי דנשיא פטור מכולן משום דאינו בא לידי עניות, וקאמר עלה דר' יצחק שאל מעתה לא יטמא בצרעת דכתיב התם ואם דל הוא ואין ידו משגת ונשיא אינו בא לידי עניות ולא מתרין מידי. אמנם לכאורה ה' אפשר לתרין כיון דנשיא שנצטרע אין ראוי עוד למלכות א"כ יכול לבוא לידי עניות עד שעת הבאת קרבנותיו, דהאי קרא ואם דל הוא קאי על שעת הבאת קרבנותיו עי' ערכין י"ז ע"ב ולכך מטמא בצרעת וממילא אינו ראוי למלכות, וכן י"ל בכהן משיח כיון שנצטרע אינו ראוי עוד לכהן משיח א"כ יכול לבוא לידי עניות ומהאי טעמא מטמא בצרעת.

אמנם זה דוקא לפי ה"א דבעיא מיני' רבינא מרבנ"י לעיל דס"ל להנחה"י פשיטא דנשיא שנצטרע יכול לבוא לידי עניות רק דמיבעיא ל' אי מידחי דחי או מיפטר פטור, ולכך פרש"י לעיל נשיא שנצטרע לר' ירמי'

דף י"ע"ב

ולר' יוסי הגלילי דעבר מנשיאותו שאין ראוי להיות מלך כשהוא מצורע וכו'.

אבל לפי המסקנא דא"ל רנב"י דילך או דגזא ופרש"י דנשיא שנצטרע אינו בא לידי עניות דגזא דידי' כדקאי קאי, ועיי"ש בתוס' הרא"ש דסתם מלך יש לו אוצרות מרובין ואי אפשר לבוא לידי עניות הלכך פטור מעולה ויורד, א"כ מה"ט אינו מטמא ג"כ בצרעת כיון דאינו בא לידי עניות, א"כ פשיטא דאינו עובר ג"כ מנשיאות' כיון דאינו טמא מחמת נגעו. דודאי עיקר הטעם דנשיא שנצטרע נדחה מנשיאות' משום דצריך לישב בדד חוץ למחנה וטמא טמא יקרא, דאל"כ אין שום טעם שיהי' נדחה מנשיאות' כמו דמקשה הש"ס משום דהוה ל' חולה אידחי ל' מנשיאות', ולכך פרש"י דהאי ברייתא דס"ל נשיא שנצטרע אינו מביא שעיר דכהדיוט דמי לא אתי כר' יוסי, דלדידי' כיון דאינו בא לידי עניות ואינו מטמא בצרעת לא נעשה חפשי מן המלכות.

בקושיית הטו"א מדוע האוכל פסח לשם אכילה גסה קיים מצוה וחרי מצוות צריכות כונה

ישוב קושיית הטו"א עפ"י דברי הר"ן בביאור הסתירה ברמב"ם האם מצוות צריכות כונה

(ח) ע"ב בגמ', א"ל ריש לקיש רשע קרית ל' אע"ג דלא עביד מצוה מן המובחר פסח

מיהו קאכיל, והקשה הטורי אבן בשילהי פ"ג דר"ה"י הא ר"ל ס"ל בפסחים דף קי"ד"ב מצוות צריכות כונה גבי מטבל בחזרת, א"כ כיון דאכלו לשום אכילה גסה לא יצא ידי חובת אכילת פסח ומש"ה נקרא רשע

כא. נראה דכוונת רבנו, דרבינא הניח בתחילה דפשיטא דנשיא שנצטרע יכול לבוא לידי עניות.

כב. ריש דף כ"ט ע"א.

כג. ריש ע"ב.

עיי"ש. ונראה ליישב בפשיטות, דהנה הרמב"ם פסק בפ"ו מהל' מצה"ה דכפאו ואכל מצה יצא דמשמע דמצוות אינן צריכות כונה, ובפ"ב מה' שופרי פסק שיכוון שומע ומשמיע ומשמע דמצוות צריכות כוונה^י. ותי' הר"ן שילהי פ"ג דר"ה דס"ל להרמב"ם ז"ל דבתקיעת שופר כיון דחזינן דר' זירא אמר לשמע' איכוין ותקע לי נקטין דצריך כונה, אבל בכפאו ואכל מצה כיון דלא חזינן בגמ' מאן דפליג עלי' בהדיא לא דחינן לה, דאע"ג דבתקיעת שופר לא יצא הכא יצא שכן נהנה, כדאמרינן בעלמא המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. ובגמ' נמי

עבדינן צריכותא ממנה לשופר, הלכך אע"ג דשופר מדחייא דקיי"ל צריך כונה בכפאו ואכל מצה נקטין דיצא, עכ"ל הר"ן^י.

והנה הפנ"י כתב שם בסוגיא דבמרור לא שייך טעמא דנהנה וכן כתב הפרמ"ג בפתיחה לאו"ח, ולפי"ז מיושבת קו' הטו"א דדוקא בפסחים לענין מרור ס"ל לריש לקיש דמצוות צריכות כונה משום דלא שייך טעמא דנהנה, אבל בפסח אע"ג דאכלו לשום אכילה גסה לשם קנוח סעודה ולא לשם מצוה כפרש"י מ"מ כיון דנהנה יצא ידי חובת אכילת פסח כחלוק הר"ן הנ"ל.

כד. עיין מה שתירצו על קושיה זו בטו"א שם, בתורת חסד (או"ח סי' מ"ט אות ג'), במרומי שדה בסוגיין (ד"ה 'אמר רבב"ח') וכן בנזיר כ"ג ע"א (ד"ה 'א"ל ריש לקיש'), בעמודי אור סי' כ"ו אות ג', בבית הלוי (ח"ג סי' נ"ט אות ג'), בשדי חמד (ח"ד מערכת המ"ם כלל ס"א ד"ה 'אם מה') ובשו"ת בנין עולם (או"ח סי' י"ח ד"ה 'ולכן') וכע"ז בהורה גבר (ד"ה 'ודע').

ויה' לציון, דקושיית הטו"א היא רק לפירש"י בסוגיין, אולם התוס' בכמה מקומות (פסחים ק"ז ע"ב ד"ה 'דלמא', נזיר כ"ג ע"א ד"ה 'פסח', ב"ק ק"י ע"א ד"ה 'אכילה') ביארו דאכילה גסה היינו שאינו מתאוה לאכול אך לא מחמת שאוכל שלא לשם מצוה, וא"כ לא קשיא קושיית הטו"א (אכן התוס' בב"ק בא' הפירושים ביארו דאכילה גסה היינו שאוכל שלא לשם מצוה, וכפירש"י בסוגיין).

כה. הלכה ג'.

כו. הלכה ד'.

כז. וכן הקשו הרה"מ ושאר מפרשי הרמב"ם.

כח. בקו"ש (ח"ב סי' כ"ג אות ו') ביאר בדן מתעסק בחלבים ועריות דחייב, משום דאף שמתעסק לא חשיב מעשה של האדם אלא הוי כמעשה הנעשה מאליו, אלא שבחלבים ובעריות המחייב אינו מעשה האדם אלא ההנאה מדברים אלו, ולפיכך חייב אף במתעסק. אמנם אין נוחא בביאור דברי הר"ן, משום דאיכא למימר דדוקא במעשה עבירה דחלבים ועריות חייב כי התורה הקפידה על ההנאה ולא על המעשה, אך במצוה דבעינן כוונה מנא לן דמתעסק חייב, וכבר הרגיש בזה ב'אתון דאורייתא' (כלל כ"ד). והגר"ז סי' תע"ה סכ"ח כתב בביאור הדין דכפאוהו לאכול מצה דיצא, דבמצוות התלויות באכילה שיש בהן הנאה לגוף, אף שלא נתכוון לצאת באכילה זו יצא יד"ח דעל כרחו נהנה הגוף מאכילה והרי זו נקראת אכילה ונמצא שקיים מצוות אכילה. ובקה"י שבת (ס"ס ל"ה) ביאר, דהא דמצוות צריכות כוונה הוא מחמת שבלא"ה הו"ל כמתעסק דהמצוה נעשית לכוונה אחרת, ולפיכך מאחר שבנהנה לא חשיב מתעסק לפיכך מהני (אכן הוא מסיים דקשה להסביר טעמא דמילתא דבנהנה מועילים מעשיו אע"ג שהוא מתעסק).

**יישוב נוסף לקושיית הטו"א, דמצוות צריכות
כונה הוא מדרבנן ולא מקרי רשע אלא
כשעובר בקו"ע**

עוד י"ל קו' הטו"א, דהנה הפרמ"ג או"ח סי' ס' מסתפק אם מצות צריכות כונה הוא מדאורייתא או מדרבנן, והאחרונים מביאים בשם המבי"ט הל' ר"ה דהוא רק מדרבנן. והנה מבואר בס' יד מלאכי סי' ש"ו בשם שו"ת חוט השני, דהא דאמרינן ביבמות דף כ' כל העובר על דברי חכמים נקרא רשע זה דוקא אם עובר על דברי חכמים בקום ועשה אבל בשב ואל תעשה לא נקרא רשע. א"כ שפיר מקשה ר"ל לר' יוחנן רשע קרית לי, נהי דלא עבד מצוה מן המובחר פסח מיהת קאכיל כיון דמדאורייתא יוצא אף בלי כונה, נהי דמדרבנן בעי כונה מ"מ לא נקרא רשע כיון דאינו עובר בקום ועשה ומיושבת קו' הטו"א כ"ט.

אמנם לפימ"ש התוס' סוכה דף ג' ד"ה דאמר לך, דאם גזרו חכמ"ל שלא לצאת חובת המצוה אם עשאה באופן זה אזגם מדאורייתא אינו יוצא ידי חובתו, א"כ כיון דמדרבנן בעי כונה אם עשאה בלי כונה לא יצא ידי חובת המצוה גם מדאורייתא א"כ שוב נקרא רשע. אמנם הר"ן והריטב"א בפ"ב דסוכה דף כ"ח במשנה מי שהי' ראשו ורובו בסוכה כו' חולקים על התוס', וס"ל דהאי דאמרו לו א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימך דהוא רק מדרבנן אבל מדאורייתא יצא מצות סוכה. ולפי"ז י"ל דר' יוחנן ור"ל פליגי בזה, דר' יוחנן ס"ל כדעת התוס' דגם מדאורייתא אינו יוצא ולכך נקרא רשע, ור"ל ס"ל כדעת הריטב"א והר"ן דמדאורייתא יוצא ידי חובת הפסח רק מדרבנן אינו יוצא ואינו נקרא רשע בעובר על דרבנן בשב ואל תעשה.

בביאור חטא לוט ובנותיו, ומדוע נאסרו עמוני ומואבי בקהל ד'

**בדברי המדרש שמחלק בין זכרים לנקבות,
משום דלוט חטא אך לא בנותיו**

ט שם, אלא משל ללוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה צדיקים ילכו בהם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בהם, הנה לכאורה אינו מובן במאי נכשל לוט

יותר משתי בנותיו. וביפה מראה על מד"ד פ' וירא מפרש דלוט נכשל דבשביל חטאו נאסרו הזכרים לבא בקהל, אבל הנקיבות הותרו לבא בקהל משום דבנותיו נתכוונו לשם מצוה עיי"ש מלתא בטעמא, וכ"כ המהרש"א בחידושי אגדות בקיצור. אמנם הקשו היפ"מ

כט. בשו"ת בנין עולם או"ח סי' י"ב (ד"ה ולכן) נמי תירץ כן, דמדאורייתא מצוות אי"צ כוונה ולכן אין לקרותו רשע. ובהורה גבר (ד"ה ידע') הביא בשם חכ"א לתרץ כן, אלא שהקשה מהגמ' בנדה (דף י"ב ע"א) דאף מאן דלא מקיים מיד דרבנן נקרא רשע, ונראה שבדברי רבנו איכא יישוב לקושייתו.

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וגו' ואשר שכר עליך בלעם בן בעור, ודאי לא קאי רק על מואבי לחוד דהא לא מצינו ששכר עמון עליהם את בלעם כמ"ש הרמב"ן עה"ת, א"כ קשה מדוע לעמוני סגי טעם אחד לאסרו בקהל ולגבי מואבי צריך שני טעמים.

ולפי האמור י"ל דלעמוני סגי טעם אחד לאסרו לבא בקהל שלא ישא ישראלית על דבר אשר לא קדמו אתכם, משום דלאסרו לבא בעזרה כבר אסור ועומד מפאת חטא לוט. אבל לגבי מואבי לא שייך לאסרו מפאת חטא לוט, דבסמוך פריך הש"ס והא מינס אנוס ומשני דלפניא אחרינא לא הוה לי' למישתי, א"כ דוקא בעיבורו של עמון הוה פושע אבל בעיבורו של מואב הוא אנוס, לכך בא הכתוב ליתן עוד טעם נוסף במואבי ואשר שכר עליך בלעם בן בעור כדי לאסרו ג"כ לבא בעזרה כטמאים כמובן.

ובזה מדוקדק לשון הגמ' בסמוך, אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהם ומדינים כבריח ארמון שהטיל מדינים בין ישראל לעמון, והיינו שלוט גרם שינעלו שערי עזרה בפני עמון כבריחים שנועלים את הארמון שהחיצונים אינם יכולים ליכנס לפנים. ולכך נקט בין ישראל לעמון לחוד ולא נקט לעמון ולמואב, משום דלמואב לא הי' לוט הגורם רק בשביל ששכר את בלעם בן בעור כנ"ל.

והמהרש"א, דהא בקרא מפורש הטעם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם וגו' ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור וגו' והא דנקיבות מותרות משום דאין דרכה של אשה לקדם ואין דרכה של אשה לשכור כמבואר בש"ס דילן ובירושלמי יבמות פ' הערל', והמהרש"א כתב דאפשר הא והא גרמא עיי"ש.

בדברי התוס' דעמוני ומואבי אסורים גם להיכנס לביהמ"ק

ויותר י"ל לפימ"ש התוס' בנזיר דף כ"ג ע"ב ד"ה ומדינים כבריח ארמון בשם המד"ר, דעמונים ומואבים אסורים לבא בקהל ובעזרה כטמאים עיי"ש. וקצת סמך לזה דאסורין לבא בעזרה, מפסוק איכה קפיטל א' כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבואו בקהל לך כמובן. ולפי"ז י"ל דהטעם אשר לא קדמו אתכם גרם להם שאסורין לבא בקהל לישא ישראלית, וחטא לוט אביהן גרם להם שאסורין לבא בעזרה כטמאין.

הטעמים שעמון ומואב אסורים בקהל ד' וגם אסורים להיכנס לביהמ"ק, והחילוק ביניהם

ובזה מיושב מה שיש לדקדק לפי דעת הראב"ע ועוד מפרשים דהאי אשר לא קדמו אתכם קאי על עמוני ומואבי דשניהם לא קדמו אותם בלחם ובמים, וכן מבואר בגמ' סנהדרין דף ק"ג סוף ע"ב גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל שנאמר

ובזה מובן ג"כ סמיכת דרשא דרבא מאי דכתיב
אח נפשע להא דקודם, משום דקאמר משל
ללוט וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים

יכשלו בם דעי"ז נאסרו בניו לבא בעזרה, לכך
מיייתי ג"כ דרשא דרבא דלוט ה' הגורם לנעול
שערי עזרה לפני עמון כבריא ארמוך^א.

דף י"א ע"א

נשיא שאכל כזית בהיותו הדיוט ואח"כ התמנה לנשיא ונודע לו חטאו

**שיטת התוס' הרא"ש דמייירי שאכל בהיותו
נשיא ואח"כ עבר מנשיאותו ואז נודע לו**

(י) בגמרא, הב"ע כגון שאכל כזית חלב
כשהוא הדיוט ונתמנה ואח"כ נודע לו,
ובתוס' הרא"ש מביא גירסא אחרת הב"ע
כגון שאכל כזית חלב כשהוא נשיא ועבר
ואח"כ נודע לו, וסיים התוס' הרא"ש וגירסא
זו נראה עיקר דאמר נפש כי תחטא מעם
הארץ ולא נשיא משמע דאתי למעוטי
כשאכל כשהוא נשיא וללישנא קמא במאי
דבעי למימר מעיקרא אכל כשהוא הדיוט,
ועוד דמסתברא דהא דאזיל ר"ש בתר ידיעה
מסברא ידע ל' ולא מקרא מדלא מיייתי האי
קרא למידרש טעמא דר"ש.

**יישוב גירסת הגמ' שלפנינו, דמייירי שאכל
בהיותו הדיוט והתמנה לנשיא ואז נודע לו**

ונראה ליישב גירסת הספרים שלפנינו,
וליישב ג"כ מה שיש לדקדק על

הבריייתא דמקשה הלא כבר יצאו משיח לידון
בפר ונשיא לידון בשעיר, ותירץ רק על משיח
ועל נשיא לא מתרץ כלל. ועוד קשה דתי' זה
עצמו שמתרץ הש"ס על נשיא מתורץ ג"כ
במשיח, ולא ה' צריכא הבריייתא תירוצא אחר
במשיח.

ולתרץ כ"ז נקדים ליישב, דבסמוך מסיק
הכא במאי עסקינן כגון שאכל חצי
כזית חלב כשהוא הדיוט ונתמנה והשלימו
ואח"כ נודע לו סד"א נצטרף ונייתי כשבה או
שעירה קמ"ל, ופרש"י ד"ה קמ"ל מעם הארץ
פרט לנשיא דכהאי גוונא לא מיייתי כשבה
או שעירה וכהאי גוונא נמי לא מיייתי שעיר
דהא לא מצטרף כלל, והוא הדין דמצי למימר
סד"א נצטרף ונייתי שעיר אלא משום דקרא
קא משתעי בכשבה או שעירה. והקשה
הקרבן אהרן, א"כ הו"ל להש"ס להביא קרא
למעט דלא מיייתי שעיר דמעם הארץ לא
נשמע רק דלא מיייתי כשבה או שעירה.

לא. וכן משמע בתוס' נזיר דף כ"ג ע"ב (ד"ה 'ומדינים') דהמדרש דורש ארמון גם על זה שאסורים להיכנס לביהמ"ק.
ובתוס' ר"פ שם כתב כן במפורש וז"ל: "ובבראשית רבה [איתא] כבריא ארמון, שנועל הארמון ומעכב אחרים
מליכנס לביתו כן עמונים אסורין לבוא לעזרה כטמא".

**ביאור מדוע מצטרף חצי זית שאכל כשהוא
נשיא עם חצי זית שאכל כשהוא הדיוט,
להביא קרבן הדיוט**

ולולי פרש"י ה' אפשר לומר, דלכאורה קשה מהכ"ת סד"א דמצטרף החצי זית שאכל כשהוא נשיא לחצי זית שאכל כשהוא הדיוט להביא קרבן הדיוט כשבה או שעירה. אמנם י"ל דבשילהי שבועות^{יב} קאמר רב וכולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי, והקשו התוס'^{יג} תימה דנימא דיצא לידון בדבר החדש ואין לך בו אלא חידושו כדאמרין בשבועות העדות, ותי' דלא דמי דהתם יצא להקל הלכך הוי חידוש אבל הכא דיצא להחמיר לפי שכופר ממון אין זה חידוש. וכוונתם דשבועות שומרין ה' בכלל שבועת ביטוי דחייבין קרבן עולה ויורד ויצא להחמיר לחייבו אשם בכסף שקלים לפי שכופר ממון, ע"כ בשבועת שומרין דליכא כפירת ממון דליכא לחייבו אשם גזילות עכ"פ חייב קרבן עולה ויורד מפאת שבועת ביטוי.

ולפי"ז ה"ה הכא גבי כשבה או שעירה, דכתיב ואם נפש אחת תחטא דגם נשיא בכלל נפש אחת כדאמרין לעיל דף ח' ויצא נשיא להחמיר לידון בשעיר דוקא שהוא קרבן צבור בכמה זימני, א"כ היכי דאכל רק חצי זית כשהוא נשיא דאי אפשר לחייבו קרבן נשיא על חצי זית, סד"א דמצטרף עכ"פ לחצי זית שאכל כשהוא הדיוט להביא כשבה או שעירה

לפי שגם הוא ה' בכלל ואם נפש אחת תחטא, לכך איצטרך למעט מעם הארץ פרט לנשיא דנשיא לא ה' בכלל ואם נפש אחת תחטא בשגגה א"כ ליכא לחייבו כשבה או שעירה. אבל לענין שיצטרף החצי זית שאכל כשהוא הדיוט שיצטרף להביא שעיר, ע"ז ליכא שום הו"א ופשיטא שאינו חייב קרבן נשיא ולא צריך קרא למעט כמובן.

**יישוב קושיית התוס' הרא"ש על הגירסא
שלפנינו**

ולפי"ז מיושבת ג"כ קו' התוס' הרא"ש, דשפיר י"ל דר"ש מצד הסברא ס"ל דחטאה וידיעה בעי כשהוא הדיוט, אעפ"כ הוי ס"ד באם אכל חלב כשהוא הדיוט ונתמנה ואח"כ נודע לו, כיון שאינו מביא שעיר דחטאה וידיעה בעי כשהוא נשיא עכ"פ מביא כשבה או שעירה כיון דגם נשיא ה' בכלל ואם נפש אחת תחטא. ואשמעין קרא מעם הארץ פרט לנשיא דנשיא לא ה' מעולם בכלל ואם נפש אחת, א"כ ממילא ידעין מצד הסברא דאם אכל חלב כשהוא הדיוט ונודע לו כשהוא נשיא פטור מכשבה ושעירה הואיל ואישתני דינא ומיושבת קו' התוס' הרא"ש.

ומיושב ג"כ דלמה צריכא הברייתא תי' אחר במשיח, משום דבמשיח ה' אפשר לומר דיצא לידון בדבר החדש ואין לך בו אלא חידושו כיון דיצא להקל דאינו חייב אלא

בהעלם דבר. ולכך מתרץ הברייתא דהו"א דעל העלם דבר חייב פר ועל שגגת מעשה חייב כשבה או שעירה, א"כ אדרבה יצא להחמיר לחייבו פר על העלם דבר. ומעתה כיון דכבר תי' הברייתא במשיח דהו"א דיצא להחמיר לחייבו פר בהעלם דבר ולכך היכא דאי אפשר לחייבו פר כגון בשגגת מעשה הו"א דחייב כשבה או שעירה משום דהוא ג"כ בכלל נפש אחת, קמ"ל מעם הארץ פרט למשיח דאינו בכלל נפש אחת. א"כ ממילא מובן דיש לתרץ כמו כן בנשיא, כיון דיצא להחמיר לחייבו שעיר הו"א היכי דאי אפשר לחייבו שעיר יתחייב עכ"פ כשבה או שעירה משום דהוא ג"כ בכלל נפש אחת. רק דהגמ' מקשה היכי משכחת לה בנשיא שלא יתחייב שעיר הא נשיא חייב גם בשגגת מעשה, וצריכא הגמ' למצוא נ"מ אליבא דר"ש בחטא כשהוא הדיוט ואחר שנתמנה נודע לו ואליבא דרבנן כשאכל חצי זית כשהוא הדיוט וחצי זית כשהוא נשיא דאז אינו מחויב שעיר, והו"א דעכ"פ חייב כשבה או שעירה קמ"ל מעם הארץ פרט לנשיא דאינו בכלל נפש אחת.

קושיה על שיטת התוס' הרא"ש מהגמ' דלעיל ג' ע"א

והנה לגירסת תוס' הרא"ש כגון שאכל כזית חלב כשהוא נשיא ועבר ואח"כ נודע לו הו"א נייתי כשבה או שעירה קמ"ל, משמע דאי לאו מיעוטי מעם הארץ הו"א דניזיל בתר ידיעה לחודא, א"כ מה מקשה הש"ס לעיל

דף ג' גבי מועטים ונתרבו ותסברא אימר דשמעת ל' לר"ש דאזיל אף בתר ידיעה היכי דהוי ידיעה וחטאה בחיוב, ידיעה בלא חטאה מי שמעית ל' דא"כ לייתי כי השתא. הא שפיר יש לחלק, דדוקא בחטאו עד שלא נתמנו ואח"כ נתמנו לא אזיל ר"ש בתר ידיעה לחודא, משום דגלי קרא אם הכהן המשיח יחטא אשר נשיא יחטא דדוקא שחטא בנשיאות מביא שעיר פרט לקודמת, אבל במועטים ונתרבו דליכא קרא למעט אזיל ר"ש בתר ידיעה לחודא. וצ"ל כיון דגלי קרא מעם הארץ פרט לנשיא דלא אזלינן בתר ידיעה לחודא, א"כ ה"ה בכל מקום לא אזלינן בתר ידיעה לחודא.

לר"ש בעינן קרא דחטא וידיעה בעינן כשהיה הדיוט לפני שנתמנה

אמנם מה דפשיטא ל' להתוס' הרא"ש דהא דאזיל ר"ש בתר ידיעה מסברא ידע ולא מקרא, לולי דבריו ז"ל הי' אפשר לומר אדרבה דמקרא יליף לה ר"ש, ויתיישב ג"כ בזה מה שהקשה התוס' הרא"ש על גירסא שלפנינו, דהנה התוס' שבועות דף ד' ע"ב ד"ה ונעלם מקשים על מה שפרש"י דלידיעה בתרייתא לא צריך קרא דאי לא ידע שחטא אמאי מייתי קרבן, א"כ בכל החטאות דכתיב או הודע ליבעי ידיעה בתחלה. ובספר בכור שור תי' דצריך קרא או הודע לר' יוסי דס"ל בשתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את

השני' אין מביאים חטאת אחת על תנאי, והטעם מבואר בכריתות דף ז' ע"ב דכתיב או הודע אליו חטאתו הלכך בעי גברא ידיעה שידע שחטא. אמנם זה ניחא לר' יוסי אבל לר' שמעון דס"ל שניהם מביאים חטאת אחת, א"כ קשה ל"ל קרא או הודע אליו חטאתו.

וצריך לומר דלר"ש קרא אתא דחטאה וידיעה בעי כשהוא הדיוט ואז מביא כשבה ושעירה, וכן בנשיא דכתיב או הודע אליו חטאתו אתי למימר דחטאה וידיעה בעי כשהוא נשיא ואז מביא שעיר, וניחא ג"כ דבכהן משיח לא כתיב או הודע משום דכהן משיח חייב פר אפי' אם חטא משעבר. וכ"ש בחטא כשהוא משיח ונודע לו משעבר. א"כ מיושב גירסת הספרים, דשפיר נמעט אכל כשהוא הדיוט ונתמנה ואח"כ נודע לו מקרא דנפש כי תחטא מעם הארץ, וע"ז כתיב או הודע אליו חטאתו דמשמע דוקא אם נודע אליו חטאתו כשעדיין הוא הדיוט מביא כשבה ושעירה ולא כשנודע לו אחר שנתמנה.

יישוב קושיית התוס' בכתובות על ר"ש דאזיל אף בתר ידיעה

ועפ"ז יש ליישב קו' התוס' כתובות דף מ"ה ע"ב ד"ה אימור דשמעינן לר"ש דאזיל אף בתר ידיעה, תימה לרשב"א דמ"מ מייתי שפיר מדר"ש דתידון בחנק לכל הפחות כיון דבחטאה מחויבת בסקילה ובבגרות מחויבת חנק, מידי דהוה אנהנקין שנתערבו בנסקלין דנידון בחנק כיון שאינו יכול לקיים בו מצות סקילה. ולא דמי לקרבן כיון דלא ידע הי קרבן לאתויי פטור, דל"ש לומר יביא קרבן קטן שבהם דאפי' יביא גדול לא יתכפר אם הוא מחויב קטן ונמצא מביא חולין בעזרה.

ולפי האמור ניחא, דדוקא בקס"ד דר"ש אזיל בתר ידיעה בלבד הוה ס"ל להש"ס דע"כ טעמא דר"ש משום דאישתני דינא, דליכא למימר טעמא דר"ש מקרא דאו הודע דא"כ חטאה וידיעה בעי. אבל לפי האמת דמסיק דר"ש חטאה וידיעה בעי, א"כ טעמא דר"ש מגזירת הכתוב דאו הודע אליו חטאתו ולא משום דאישתני דינא.

בסוגיא דנשיאות מהו שתפסיק

היכי משכחת לה שתי אכילות, לפני שהתמנה לנשיא ואחר שעבר מנשיאותו, בתוך כדי אכ"פ

יא שם, בעא מני' רבא מר"נ נשיאות מהו שתפסיק, ה"ד כגון שאכל חצי כזית חלב כשהוא הדיוט ונתמנה ועבר והשלימו. לכאורה יש לדקדק, דאיבעי' זו רחוקת

המציאות שבכדי שיעזר אכילת פרס שחייב עלי' קרבן יהי' הדיוט ומלך והדיוט. אמנם י"ל דנ"מ באיבעי' זו לרבה ואביי דס"ל אליבא דר' עקיבא בכריתות דף ט"ז ע"ב דשבתות כגוף אחד דמי, ואם כתב אות אחת בשבת זו ואות אחת בשבת אחרת בהעלם אחד בזדון שבת ושגגת מלאכה מצטרף לחייבו קרבן. א"כ

שפיר משכחת לה האיבעי' ברווחא, באם עשה חצי שיעור מלאכה בשבת כשהוא הדיוט ואח"כ נתמנה ועבר והשלימו בשבת אחרת, דאם נשיאות מפסקת אינו מצטרף ואם הנשיאות אינה מפסקת מצטרף.

אמנם עדיין קשה, דהא הרמב"ם ז"ל הביא ג"כ איבעי' זו בסוף הלכות שגגות, והרי לדין קיי"ל דשבתות כגופין מחולקין כמבואר ברמב"ם ז"ל פ"ז מהלכות שגגות הלכה ח'. וצ"ל דנ"מ באיבעי' זו אם אכל כזית חלב קודם שנתמנה ואחר שעבר אכל ג"כ כזית חלב בהעלם אחד, דאם נימא נשיאות מפסקת חייב שתי חטאות ואם נשיאות אינה מפסקת אינו חייב רק חטאת אחת, וכ"כ בס' מנחת חינוך מצוה קכ"א"ה.

והא דנקט האיבעי' באכל חצי זית, משום דקאי אמה דילפינן לעיל מקרא דאם אכל חצי זית כשהוא הדיוט וחצי זית כשהוא נשיא אינו מצטרף לכך נקט האיבעי' כגוונא דלעיל, אבל עיקר האיבעי' נ"מ לענין שני זיתים בהעלם אחד.

אכל כזית חלב כשהוא הדיוט ונתמנה לנשיא ועבר מנשיאותו ואז נודע לו

אמנם עדיין יש לדקדק, דיותר הו"ל לפרש הצדדי איבעי' בפשיטות אליבא דר"ש דס"ל בחטא כשהוא הדיוט ונודע לו כשהוא נשיא פטור דחטא וידיעה בעי כשהוא הדיוט, איך יהי' הדין באכל כזית חלב כשהוא הדיוט ונתמנה ועבר ואח"כ נודע לו, אם חייב קרבן לר"ש דהכא חטאה וידיעה ה' כשהוא הדיוט או דלמא פטור משום דהנשיאות מפסקת ביניהם.

ויש ליישב לפימ"ש המאירי הובא בס' שער יוסף, דהאיבעי' אם נשיאות מפסקת הוא רק למ"ד בעלי חיים נדחים, אבל לפי מה דקיימ"ל בעלי חיים אין נדחים ודאי אין הנשיאות מפסקת. לפי"ז ניחא דלא נקט האיבעי' אליבא דר"ש, משום דר"ש ס"ל בעלי חיים אין נדחים כמבואר בכריתות דף כ"ה ובכמה מקומות, א"כ פשיטא דלדידי אין הנשיאות מפסקת, לכך נקט האיבעי' בשני חצאי זיתים אליבא מאן דאמר בעלי חיים נדחים וכן ס"ל לרבא בעצמו כדמוכח בזבחים דף ע"ג ע"ב עיי"ש.

בראית הגמ' ממי שאכל חלב והמיר ושוב חזר בו דאמרינן דהקרבן נדחה

מהא, דאפי' באכל כזית חלב וגם הפריש קרבן ונתממר נדחה, והכא פשיטא לן באכל כזית חלב כשהוא הדיוט ונתמנה ואפי' לא עבר שהוא חייב ולא נדחה מקרבן, וא"כ ע"כ היינו טעמא כדמסיק דמומר לאו בר אתווי קרבן עכ"ל.

ישוב קושיית המהרש"א, עפ"י המל"מ
דכשחטא ואח"כ המיר ושוב חזר בו חייב להביא קרבן

(יב) שם, תפשוט מהא דאמר עולא אמר ר' יוחנן, והקשה המהרש"א דהאיך ס"ד למיפשט

ונראה ליישב, דהנה מלשון עולא אר"י אכל חלב והפריש קרבן משמע דוקא הקרבן שהופרש נדחה אבל חייב עכ"פ להביא קרבן אחר, וכ"כ המשנה למלך פ"ג מהלכות שגגות דהא דממעטין מעם הארץ פרט למומר זה דוקא בחטא כשהוא מומר אף שחזר בתשובה אח"כ אינו מביא קרבן כיון שבשעה שחטא לא הי' בר קרבן, אבל אם חטא בעודו כשר ואח"כ נעשה מומר אם חזר בו אח"כ חייב להביא קרבן. ומביא המשנה למלך ראי' מהא דאמר עולא אר"י אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו הואיל ונדחה ידחה, משמע דוקא שהפריש קרבן אבל אם לא הפריש קרבן לא אמרין הואיל ונדחה ידחה עיי"ש.

ביאור החילוק בין הפריש קרבן והמיר נדחה, לבין לא הפריש דצריך להפריש לאחר שחזר בו

והחילוק מבואר, דדוקא בהפריש קרבן כיון שהקרבן לא הי' ראוי להקריב בשעה שהי' מומר אף שחזר בו אח"כ אמרין הואיל ונדחה ידחה. אבל בלא הפריש קרבן כיון שחטא בעודו כשר ונתחייב להביא קרבן, אף שהמיר אח"כ ובעת המרתו לאו בר אתווי קרבן הוא מ"מ לא נסתלק ממנו חיוב קרבן שנתחייב בעת שהי' כשר, ע"כ אם חזר בו אח"כ חייב להביא קרבן משום דלא נדחה מעולם מחיוב קרבן.

ולפי"ז מיושבת קו' המהרש"א, דבשלמא באכל כזית חלב כשהוא הדיוט ונתחייב בקרבן הדיוט אף שנתמנה אח"כ לנשיא ואינו ראוי עתה לקרבן הדיוט, מ"מ החיוב קרבן שנתחייב מקודם לא נסתלק ממנו כמו באכל חלב ונתממר אח"כ שלא פקע ממנו החיוב קרבן, רק שבעודו מומר אינו ראוי להביא קרבן הלכך אם חזר בתשובה שעכשיו ראוי להבאת קרבן מחויב להביא על מה שחטא בעודו כשר, אבל נשיא ראוי הוא גם עכשיו להביא קרבן על מה שחטא בעודו הדיוט.

אבל באכל חצי זית חלב כשהוא הדיוט דלא נתחייב עדיין בקרבן כיון שלא אכל רק חצי זית אלא שהחצי כזית ראוי להצטרף אם יאכל עוד חצי זית חלב, א"כ אם נתמנה לנשיא שעכשיו אין ראוי עוד להצטרף החצי כזית שאכל כשהוא הדיוט להחצי כזית שאכל עכשיו כשהוא נשיא, ע"כ אפי' אם עבר מנשיאותו והשלימו קס"ד הש"ס דאינו מצטרף. כמו בהא דאמר עולא אר"י אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו הואיל ונדחה ידחה, ה"נ כיון דבעת נשיאותו נדחה החצי כזית שאכל כשהוא הדיוט להצטרף עם חצי כזית שיאכל כשהוא נשיא אמרין ג"כ הואיל ונדחה ידחה. ודחי הש"ס דלא דמי למומר דמומר לאו בר אתווי קרבן הוא ונדחה לגמרי מהבאת קרבן, אבל נשיא בר אתווי קרבן הוא ולא נדחה לגמרי כמוכן.

אכל ספק חלב כשהוא הדיוט ונתמנה ונודע לו על ספקו, מדוע לא בעי אליבא דרבנן

(יג) שם, בעא מני' ר' זירא מרב ששת אכל ספק חלב כו' אליבא דרבנן דאזלי בתר חטאה לא תיבעי לך כו', יש לדקדק אמאי לא בעא גם אליבא דרבנן כגון דאכל ספק חלב חצי כזית כשהוא הדיוט וחצי כזית כשהוא נשיא כיון דאינו מצטרף לחטאת לא מצטרף לאשם תלוי, או דילמא כי אישתני לודאי דאישתני קרבן דיד' אבל הכא דלא אישתני קרבן דיד' אימא לייתי אשם תלוי.

ויש ליישב דבכריתות דף י"ז ע"ב אמר ר' זירא מ"ט דרב דבעי חתיכה אחת משתי חתיכות, משום דבשתי חתיכות אפשר לברר איסורו ובחתיכה אחת אי אפשר לברר איסורו, ופרש"י דס"ל לר"ז דאין חייב אשם תלוי רק היכא דאפשר לו לבא לידי חיוב חטאת, הלכך

בעינן שתי חתיכות דאפשר לברר איסורו ויכול לבא לידי חיוב חטאת. א"כ לכאורה קשה, מאי בעא כאן ר' זירא באכל ספק חלב קודם שנתמנה ונודע לו אחר שנתמנה אם חייב אשם תלוי אליבא דר"ש, הא כיון דלא אתא לידי חיוב חטאת אליבא דר"ש א"כ פטור ג"כ מאשם תלוי. אמנם ז"א דשפיר מצי אתא לידי חיוב חטאת אם יתודע לי' אחר שיעבור מנשיאותי' דודאי חטא, דאז יהי' חייב חטאת גם אליבא דר"ש כיון דחטאו וידעתו שוין כשהוא הדיוט. אמנם זה דוקא באכל ספק חלב קודם שנתמנה ונודע לו לאחר שנתמנה, אבל באכל ספק חלב חצי כזית קודם שנתמנה וחצי כזית אחר שנתמנה דלא מצי אתא לידי חיוב חטאת פשיטא לי' לר' זירא דפטור ג"כ מאשם תלוי.

מדוע הגמ' לא אמרה איכא בינייהו בין ת"ק לר"ש האם שגגת כרת שמייה שגגה

ביאור עפ"י שיטת התוס' ביבמות

(יד) שם, רשב"י אומר משום ר"ש אשר לא תעשינה וכו' מאי בינייהו כו', לכאורה קשה דבשבת דף ס"ט^ל איתא ורבנן שגגה במאי א"ר יוחנן כיון ששגג בכרת אעפ"י שהזיד בלאו וריש לקיש אומר עד שישגוג בלאו וכרת, אמר רבא מ"ט דרשב"ל אמר

קרא אשר לא תעשינה בשגגה עד שישגוג בלאו שבה. ור' יוחנן האי קרא דרשב"ל מאי עביד בי', מיבעי לי' לכדתניא מעם הארץ פרט למומר, ר"ש אומר אשר לא תעשינה בשגגה השב מידיעתו כו', ולפי"ז איכא בינייהו בין ת"ק לר"ש אי שגגת כרת שמה שגגה, דלת"ק בעי שישגוג בלאו שבה מקרא אשר לא תעשינה, ולר"ש דדריש לי' לענין שב

המפרשים דהנה בתו"כ פ' ויקרא דריש מצות ד' שומע אני עשה ולא תעשה ת"ל אשר לא תעשינה, אוציא מצות עשה החמורה ת"ל אשר לא אוציא מצות עשה החמורה ת"ל אשר לא תעשינה, אוציא את מצות שאין חייבין עליהם כרת ולא אוציא את הפסח ת"ל אשר לא תעשינה, אוציא את הפסח שאין תדיר ולא אוציא את המילה שהיא תדירה ת"ל אשר לא תעשינה, פ' דכתיב ד' פעמים אשר לא תעשינה במשיח ובעדה ובנשיא וביחיד, ואתו כולם לאפוקי מצות עשה.

ולכאורה קשה דבמכות דף י"ג ע"ב קאמר ודלמא אזהרה לקרבן דהא פסח ומילה דלית בהו אזהרה לא מייתי קרבן, התם לאו היינו טעמא אלא משום דאיתקש כל התורה כולה לע"ז, מה ע"ז שב ואל תעשה אף כל שב ואל תעשה לאפוקי הני דקום ועשה, א"כ למה לי קרא אשר לא תעשינה לאפוקי מצות עשה. וצ"ל דבמכות קאי למאן דיליף בהיקשא דריב"ל מדסמך ל' והנפש אשר תעשה ביד רמה, דהוה כמו תנאי דאינו חייב קרבן רק בקום ועשה ולא בשב ואל תעשה כמ"ש הקרבן אהרן הנ"ל דף ח'. אבל לרבי דיליף בגז"ש דעלי' מאחות אשה לא מוכח מהתם רק דבלא תעשה בעי דבר שזדונו כרת דומיא דאחות אשה, אבל במצות עשה הו"א דחייב בכל ענין, לכך צריך קרא אשר לא תעשינה לאפוקי מצות

מידעתו כיון ששגג בכרת אף על פי שהזיד בלאו חייב קרבן.

ולפימ"ש התוס' שם ד"ה כגון, דר' יוחנן מיירי אליבא דרבנן דאית להו היקשא דריב"ל, אבל לרבי דנפקא ל' מגז"ש דעלי' מודה ר"י דבעי עד שישגוג בלאו וכרת עיי"ש, ניחא דלא קאמר איכא בינייהו אי שגגת כרת שמה שגגה, משום דאפשר דר"ש ס"ל כרבי דילף מגז"ש דעלי' ובעי גם לדיד' שישגוג בלאו וכרת. אמנם לשיטת הרמב"ם פ"ו מהל' יבום^ל דיליף לאסור צרות ועריות מולקחה ומאשר לא יבנה, א"כ ע"כ מוקי הגז"ש דעלי' לדבר שזדונו כרת כדס"ל לרבי לעיל דף ח"ה והיקשא דריב"ל אתי דלא נחלוק בין רבים ליחידים, וכן הוא להדיא ברמב"ם בפ"א מהלכות שגגות ה"ד. ובפ"ב מה"ש ה"ב פסק כר' יוחנן דשגגת כרת שמה שגגה א"כ ע"כ דלא ס"ל כסברת התוס' הנ"ל, הד"ק לדוכתה אמאי לא קאמר א"ב אי שגגת כרת שמה שגגה.

ישוב קושיית הלח"מ על הרמב"ם שפסק דשגגת כרת שמה שגגה

ונ"ל בהקדם ליישב מה שהקשה הלח"מ בפ"ב מהלכות שגגות על הרמב"ם ז"ל דפסק כר' יוחנן דשגגת כרת שמה שגגה, ובפ"ב מהלכות מעה^ק פסק כת"ק דר"ש, א"כ האי קרא דרשב"ל מאי עביד ל'. ותי'

לז. הלכה י"ד.

לח. ע"א.

לט. אפשר דכוונת רבנו למש"כ הרמב"ם שם פ"ג ה"ד.

עשה כמובן. א"כ י"ל דהברייטא דתו"כ
אזלא אליבא דרבי דיליף מגז"ש דעלי
והיקשא דתורה אחת אתי דלא נחלוק
בין רבים ליחידים, א"כ צריך קרא לאפוקי
מצות עשה.

ולפי"ז מיושבת קו' הלח"מ על הרמב"ם, כיון
דאיהו פסק כרבי דיליף מגז"ש דעלי
א"כ צריך קרא אשר לא תעשינה לאפוקי
מצות עשה כמ"ש הרמב"ם להדיא בפ"א
מה"ש ה"ב, אבל הגמ' בשבת דף ס"ט דקאי
לרבנן דילפי בהיקשא דריב"ל כדאיתא שם

בסוגיא, הלכך פריך שפיר ור' יוחנן האי קרא
דרשב"ל מאי עביד ביה.

ביאור לפי הרמב"ם, מדוע הגמ' לא אמרה איכא בינייהו שגת כרת

ולפי"ז מיושבת ג"כ קו' הנ"ל לשיטת
הרמב"ם, אמאי לא קאמר איכא
בינייהו אי שגגת כרת שמה שגגה דלת"ק
בעי שישגוג בלאו וכרת מקרא דאשר לא
תעשינה, ז"א דאפשר דת"ק ס"ל כרבי דיליף
מגז"ש דעלי וצריך קרא דאשר לא תעשינה
לאפוקי מצות עשה א"כ אינו מוכח דלת"ק
בעי שישגוג בלאו שבה.

חלובש כלאים ואין לו הנאה בזה מבשאר בגדים, האם הוא מומר או מין

מחלוקת רש"י והרמ"ה, ותליא בפלוגתא הרשב"א והרא"ה במומר להכעיס

טו) שם, ר"י ברבי יהודה אומר אף הלובש
כלאים, וכתב התוס' הרא"ש פרש"י
דארישא קאי ואמר דאף הלובש כלאים כמו
אוכל חלב, והרמ"ה פי' דאסיפא קאי דהלובש
כלאים בסתמא הוי מין כיון דלית ב' הנאה
טפי מבשאר בגדים ומסתברא כפרש"י ז"ל
עכ"ל.

ונראה דרש"י והרמ"ה פליגי בפלוגתא
הרשב"א והרא"ה, דהרשב"א בתורת
הבית הארוך שער א"ב כתב דמומר להכעיס
ממש שחיתתו כשרה באחרים רואין אותו,

משום דכל היכי דפליגי רב אחא ורבינא הלכה
כרבינא ולקולא, והרא"ה שם בבדק הבית
חולק עליו וכתב דפלוגתת רב אחא ורבינא
היא בשלא לתיאבון ושלא להכעיס, אבל
להכעיס ממש לכ"ע מין הוה ושחיתתו נבילה
אפי' באחרים רואין אותו.

א"כ רש"י ס"ל כשיטת הרשב"א, דדוקא
במומר להכעיס ממש כמו אוכל נבילות
שקצים ורמשים שנפשו של אדם קצה בהם
ובודאי אוכלם להכעיס חשיב מין. אבל בלובש
כלאים אף שאין לו הנאה טפי מבשאר בגדים
הוא בכלל שלא לתיאבון ושלא להכעיס ולא
הוה מין, ע"כ פרש"י דר"י ברבי יהודה ארישא

להכעיס ממש כמו לובש כלאים חשיב ג"כ מין. וצ"ל דהרמ"ה אינו מפרש כפי' רש"י דהא דהוה מין באוכל נבילות משום דאוכל דברים שנפשו של אדם קצה בהם, דהא בטריפות לא שייך זה כמו שהקשה הרמ"ה לפרש"י וכתב דלרש"י לא גרסין טריפות עיי"ש בתוס' הרא"ש. אבל הרמ"ה מפרש הטעם דהוה מין משום שאוכל תדיר דברים אסורים אף שיש לו דברים מותרים שביק היתרא ואכיל איסורא, ואף דאין זה להכעיס ממש דבטריפות אין נפשו של אדם קצה בהם אפיה"כ הוה מין, לכך הוצרך בגמ' לומר דא"ב כלאים דרבנן כמובן^א.

דף י"א ע"ב

קאי דאף הלוּבש כלאים הרי זה מומר. אמנם הרמ"ה ס"ל כשיטת הרא"ה דבשלא לתיאבון ושלא להכעיס פליגי רב אחא ורבינא, ע"כ מפרש דר"י בר"י אסיפא קאי דאף הלוּבש כלאים הרי זה מין.

קושיה על הרמ"ה מדוע לא אמרינן דאיכא בינייהו כשעושה שלא להכעיס ממש

אמנם לכאורה קשה לשיטת הרמ"ה בהא דקאמר הש"ס מאי בינייהו א"ב כלאים דרבנן, אמאי לא קאמר דאיכא בינייהו דלת"ק דוקא להכעיס ממש חשיב מין כמו אוכל נבילות שקצים ורמשים ולר"י בר"י אף בשלא

ביאור מדוע לא אמרינן דאיכא בין כהן משיח למרובה בגדים אשם תלוי

ויש ליישב כיון דכל הטעם דמרובה בגדים מביא אשם תלוי משום דאינו מביא פר על העלם דבר, א"כ בכלל זה הוא ג"כ דמביא אשם תלוי. וכה"ג כתב הטורי אבן מגילה דף ז' ע"ב במשנה דאין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד דאמאי לא חשיב נמי דביו"ט מביא עולת רא' אבל לא בשבת, משום דבפ"ב דביצה מפרש טעמא דמביאין עולת רא' ביו"ט כדי שלא יהא שלחן מלא ושלחן רבך ריקן, א"כ הא גופא דמביאין עולת רא' ביו"ט

טז) ע"ב במשנה אין בין כהן משיח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצות, לכאורה יש להקשות הא עוד איכא בינייהו דכהן משיח אין מביא אשם תלוי כדאיתא לעיל במשנה דף ט"ב^ב והטעם משום דאין חטאתו ושגגתו שוין דאין מביא בשגגת מעשה, אבל מרובה בגדים דמביא בשגגת מעשה כיחיד כמו שפרש"י במתניתין א"כ חייב ג"כ אשם תלוי.

^א מא. ע' בחזו"א (י"ד ס"ב ב' סק"ג) שפירש, דכוונת ריב"ז לחלוק על מה שפירש ת"ק בסיפא דרישא דהאוכל חלב להכעיס הוי צדוקי וקאמר אף הלוּבש כלאים להכעיס, והגמ' מקשה מאי בינייהו משום דמסתמא ת"ק מודה בזה. ^ב מב. ע"א.

משום לתא דאוכל נפש נגע בה, א"כ הוי בכלל אוכל נפש דחשיב בין יו"ט לשבת עיי"ש.

ובזה מיושב ג"כ מה שיש להקשות בסיפא, דאין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה, לפי מה דמוקי רבא לקמן דמתניתין ר"ש היא, והא ר"ש ס"ל לעיל סוף פרק ב' דכ"ג אינו מביא בדלי דלות משום דסבר לה כרע"ק בחדא, ור"ע יליף לה

מזה קרבן אהרן ובניו דכתיב בעשירית האיפה זו באה חובה לו ואין אחרת באה חובה לו. א"כ כהן שעבר דאין מביא עשירית האיפה מביא בדלי דלות, א"כ אמאי לא חשיב נמי דאיכא ביניהו דלי דלות דכהן משמש אינו מביא וכהן שעבר מביא. ולפי האמור ניחא, כיון דהא דאין כהן משמש מביא בדלי דלות משום דמביא עשירית האיפה, א"כ הוא בכלל עשירית האיפה דחשיב לה במתניתין.

בדין כהן גדול שעבר האם מביא פר העלם דבר, והאם הוא מסולק מעבודה לאחר שחזר הראשון

קושיה על הרמב"ם שהשמיט דכהן גדול שעבר מביא פר העלם דבר

(י) שם, ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה זה וזה שוים בעבודת יוה"כ כו', וז"ל המאירי בפי' משנתינו ואמר אח"כ שכהן שנמשח בשמן המשחה אעפ"י שעבר ממינויו מפני מום או מפני הזקנה אף הוא מביא פר, וכן נקרא כהן שעבר כל שאירע פסול בכהן גדול וכו' ואותו הראשון שחזר לעבודתו נקרא כהן המשמש ואותו השני שהעבירוהו עכשיו נקרא כהן שעבר, ומ"מ הואיל ונתמנה כ"ג אין מעבירי אותו מחומרי כ"ג וכו', ואם הורה ושגג לעצמו מביא פר ואין ביניהם אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה ע"כ.

והרמב"ם בפי' המשניות ריש פרקין כתב וז"ל, כהן גדול אם עבר במום או זקן וכיוצא בהם הוא עומד בקדושתו לפי ששמן

המשחה שנמשח בו אינו מבטל מעשהו, ואין הפרש בינו ובין כהן גדול המשמש בכל הדברים זולתי בעבודה בלבד ומה שהוא תלוי בה, ר"ל פר יוה"כ ועשירית האיפה שמקריב בכל יום כמו שנתבאר כו', וכן כתב בפט"ו מהלכות שגגות הלכה ז' כ"ג שנמשח בשמן המשחה ועבר מעבודתו מפני מום או זקנה וכיוצא מהם וחטא בשגגה זו מביא פר על שגגתו, לפי שאין בין כהן משיח המשמש לכהן משיח שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה של כל יום שאין מקריב אותם אלא כהן המשמש בכהונה גדולה ע"כ.

והנה לכאורה קשה על הרמב"ם, מדוע נקט רק בכהן גדול שעבר מפני מום או זקנה דמביא פר הבא על כל המצות, והשמיט כ"ג שעבר מחמת חזרת הראשון המבואר במשנתינו דג"כ מביא פר הבא על כל המצות. דמשנתינו ודאי איירי בכ"ג שעבר מחמת

חזרת הראשון דעליו ועל חבירו המשמש שייך לומר זה וזה שווים בעבודת יוה"כ, אבל במשיח שעבר מפני מום או זקנה ל"ש לומר דשוה בעבודת יוה"כ. וזה פשוט דהאי אין בין קאי גם אפר הבא על כל המצות, דאין בין כהן משיח המשמש לכהן משיח שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה, הא לפר הבא על כל המצות ולשאר דברים זה וזה שווים כדברי המאירי הנ"ל. ויותר מוכח כן בברייתא לקמן וכולן נוהגין במשיח שעבר חוץ מפר יוה"כ ועשירית האיפה, דמשמע ודאי דפר הבא עכה"מ דקחשיב שם נוהג גם במשיח שעבר מחמת חזרת הראשון וכבר עמדו המפרשים בזה^{מג}.

יישוב שיטת הרמב"ן דאין מושחין שני כהנים גדולים, וא"כ לא משכחת לה דכהן שעבר מביא פר

ונראה ליישב, דלכאורה קשה לפימ"ש הרמב"ן עה"ת פ' אחרי בפסוק וכפר הכהן אשר ימשח אותו והריטב"א מכות דף י"א^מ במשנה אחד משוח בשמן המשחה, דכהן המשמש תחתיו אין מושחין אותו בשמן המשחה דלעולם אין מושחין כהן שני כל זמן שהראשון קיים וראוי עוד לעבודה. א"כ היכי משכחת לה דינא דמתניתין דכהן שעבר מחמת חזרת הראשון מביא פר הבא

על כל המצות, הא משנתנו ס"ל דאינו מביא פר אלא המשוח בשמן המשחה בלבד.

אמנם י"ל, דהנה בתורת כהנים פ' צו^מ דריש ביום המשח אותו אין מושחין שני כהנים גדולים כאחד, ופי' הקרבן אהרן דר"ל ביום אחד אבל ביום אחר מותר. ובירושלמי במכילתין ובפ"ק דיומא איתא, ביום המשח אותו אחד מושחין ואין מושחין שנים ר' יוחנן אמר מפני האיבה, ומשמע דגם ביום אחר אין מושחין דהא לא קאמר דאין מושחין שנים כאחד, וגם לפי טעמא דר' יוחנן מפני האיבה ודאי דאין חילוק, וכבר הקשה כן הפני משה שם. אמנם י"ל דדבר זה דאין מושחין שני כ"ג אי דוקא ביום אחד או אפי' ביום אחר, תליא בפלוגתא דר"מ ור' יוסי דלקמן י"ב ע"ב, דר"י ס"ל דאין מושחין לעולם שני כ"ג והטעם משום איבה כדאמר ר' יוחנן בירושלמי, וכיון דהקפידה התורה משום איבה לכך ס"ל ג"כ דראשון חוזר לעבודתו והשני אינו ראוי לכ"ג משום איבה, ור"מ ס"ל דאין מושחין שני כ"ג כאחד היינו ביום אחד מגזה"כ ולית לי' טעמא דאיבה לכך ס"ל דהשני כל מצות כהונה גדולה עליו.

דין אין מושחין שני כהנים גדולים תליא בפלוגתא דר"מ ור' יוסי אי חיישינן לאיבה

ולפי"ז י"ל דהתורת כהנים אזיל בשיטת ר"מ דלא חיישינן לאיבה רק דאין מושחין

מג. עי' לח"מ שהקשה כן.

מד. ע"א ד"ה 'מתני'.

מה. פרשה ג' סוף פ"ג.

שני כהנים גדולים כאחד היינו ביום אחד כפי' הקרבן אהרן, והירושלמי אזיל לשיטת ר' יוסי דחייש לאיבה לכך ס"ל דאין מושחין שני כהנים גדולים לעולם. וזה נראה מדוקדק בדברי הירושלמי, דמיד בתר הכי קאמר עבר זה ושימש זה תחתיו הראשון כל קדושת כהונה עליו השני אינו ראוי לא לכ"ג ולא לכהן הדיט וזהו כדעת ר' יוסי, ומשמע דטעמא דר' יוחנן מפני האיבה קאי גם על זה, דחד טעמא לתרווייהו הא דאין מושחין שני כהנים גדולים והא דהשני אין ראוי לכ"ג.

ולפי"ז י"ל דדבר זה אם מושחין הכהן השני המשמש תחתיו ביוה"כ תליא ג"כ בפלוגתא דר"מ ור' יוסי, דלר' יוסי דאין מושחין שני כהנים גדולים לעולם כל זמן שהראשון עדיין ראוי לעבודה משום איבה, כמו כן אליב' אין מושחין הכהן המשמש תחתיו אעפ"י דמצוה לכתחלה שיהיה הכהן המשמש ביוה"כ נמשח בשמן המשחה, כיון דאינו מעכב אין מושחין אותו משום איבה, כמו שאין מפרישין הכהן השני אעפ"י שמצוה בהפרשה כיון שאינו מעכב אין מפרישין אותו משום איבה כדאיתא בירושלמי הנ"ל.

יישוב שיטת הרמב"ם שהשמיט דכהן גדול שעבר מביא פר העלם דבר

ולכך הרמב"ם דפוסק כר' יוסי בפ"א מהלכות עביוה"כ"י, כתב ג"כ דהשני אין צריך

חינוך אלא עבודתו מחנכתו, ומסתימת לשונו משמע אפי' בזמן שהי' שמן המשחה לא הי' מושחין הכהן השני. אבל לר' מאיר דלא חייש לאיבה, אליב' הי' מושחין הכהן השני כיון דמצוה לכתחילה שיהי' הכ"ג המשמש ביוה"כ נמשח בשמן המשחה כמבואר ברמב"ם פ"ד מהלכות כלי המקדש"י. ולפי"ז משנתנו דאיתא כר"מ דהשני כל מצות כהונה גדולה עליו ולא חיישין לאיבה, א"כ היו מושחין הכהן השני ושפיר משכחת לה משיח שעבר אחר חזרת הראשון דמביא פר הבא על כל המצות. והרמב"ן והריטב"א הנ"ל כתבו אליבא דידן דקיי"ל כר' יוסי דחיישין לאיבה, לכך אין מושחין הכהן המשמש תחתיו כל זמן שהראשון עדיין ראוי לעבודה.

ומעתה מיושבים דברי הרמב"ם הנ"ל, דלשיטתו דפסק כר' יוסי לא משכחת לה משיח שעבר מחמת חזרת הראשון דהא לא הי' מושחין הכהן השני, לכך נקט הדין במשיח שעבר מפני מום או זקנה.

תירוצ קושיית הרשב"א על המשנה דאין בין כהן המשמש לכהן שעבר

ועפי"ז יש ליישב ג"כ מה שהקשה הרשב"א בחידושי מגילה דף ז' ע"ב במשנה אין בין שבת ליו"ט אלא אוכל נפש בלבד, והקשה דהא איכא ג"כ משילין פירות דרך ארובה ביו"ט אבל לא בשבת, ותנ' דמתניתין לא מיירי

ע"כ. וכוונתו בזה לתרץ קו' המפרשים ביומא דף י"ג דפסק רבה בר בר חנה א"ר יוחנן הלכה כר' יוסי, והא ר' יוחנן ס"ל הלכה כסתם משנה והרי במשנה כאן ובמגילה סתם לן רבי כר' מאיר. ע"כ מתרץ התוס' הרא"ש, דרבי לא סתם לה כר"מ אלא נסיב לה אליבא דר"מ כדי לאשכוחי טובא אין בין.

בדברי התוס' במגילה אמאי לא אמרינן אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור

אמנם יש להקשות, דהתוס' מגילה דף ט' ע"ב ד"ה אין בין הקשו, אמאי נקט לכהן שעבר דהא אפי' ביום שאירע בו פסול לכהן המשמש ושימש זה תחתיו הוי חילוק זה שהפר בא מן המשמש אעפ"י שאינו משמש כדאיתא בירושלמי^מ, וא"כ הו"ל למימר אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור. ותירצו דאי נקט לאותו שיעבור הוי משמע הא לאותו שעבר כבר דהוי בכל שנה^ט יש הרבה חילוקים ביניהם, משום הכי נקט לכהן שעבר לאשמעינן דאף בדידי' ליכא אלא חילוק זה. א"כ אם נימא דרבי סובר כר' יוסי ולא נקט כר"מ אלא לאשכוחי טובא אין בין הדרא קו' התוס' לדוכתה, הא גם אליבא דר' יוסי הוה מצי לאשכוחי אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה, דהא בכהן שעבר כבר באמת הרבה חילוקים ביניהם לר' יוסי.

אלא במידי דאורייתא. ושוב חזר והקשה, א"כ בהא דאין בין כהן המשמש לכהן שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה דפריך הגמ' הא לכל דבריהם זה וזה שוין אתאן לר"מ, דלר' יוסי השני אינו ראוי לכ"ג, ומאי פריך הא מתני' לא מיירי אלא במידי דאורייתא והא דאין השני ראוי להיות כ"ג לר' יוסי הוא רק מדרבנן, א"כ איכא למימר דמתני' אתיא אף כר' יוסי אלא דלא מיירי אלא במידי דאורייתא.

ולפי האמור נחא, דלר' יוסי דאין מושחין את השני מדאורייתא מקרא דאותו אחד מושחין ואין מושחין שנים א"כ אינם שוין בפר הבא על כל המצות, דכהן שעבר אינו מביא פר הבא על כל המצות מדאורייתא כיון דאין מושחין אותו, ומתני' דקתני אין בין אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה משמע הא בפר הבא על כל המצות זה וזה שוין.

בדברי תוס' הרא"ש דמתני' לא אתיא כר"מ

ובזה מיושב ג"כ מה שקשה לכאורה לקמן י"ב ע"ב א"ר יוסף רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי, וכתב התוס' הרא"ש ולא משום דסבר כר' מאיר בחדא אלא סבר בכולה מילתא כרבנן, אלא בחדא נסיב לה כר"מ כדי לאשכוחי טובא אין בין, ואליבא דר"מ מצי למיתני אין בין כהן המשמש לכהן שעבר אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה, אבל לא אליבא דרבנן דשני אין לו דין כ"ג כלל

ולפי האמור נחא, דלא מצי למיתני אליבא דר' יוסי אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה, דהא עדיין יש חילוק ביניהם פר הבא על כל המצות, דכהן שיעבור אינו מביא כיון דלר' יוסי אין מושחין אותו.

אמנם כן תי' זה לא ניתן להאמר להתוס' הרא"ש, דמוכח מדבריו לקמן י"ג ד"ה מרובה בגדים דס"ל דמושחין את הכהן השני המשמש תחתיו דלא כהרמב"ן והריטב"א הנ"ל, והרמב"ן והריטב"א יפרשו את הסוגיה דלקמן דף י"ג כפי' הרמב"ם ז"ל פ"ד מה' כלי המקדש הלכה י"ט עיי"ש. וע"כ צ"ל דהתוס' הרא"ש ס"ל כשיטת רבינו בתוס' ישנים יומא דף י"ב ע"ב דהפר הי' בא מהכהן המשמש תחתיו, א"כ לא מצי למיתני אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה דהא הפר הי' בא מכהן שיעבור.

יישוב קושיית המהרש"א והמג"א בדין פרנס שהיה ממונה על הצבור ועבר מחמת אונס

ועפ"י הצעה זו יש ליישב קו' המהרש"א ביומא דף י"ג^א והמג"א סס"י קנ"ג, דביומא שם אמר רבב"ח א"ר יוחנן הלכה כר' יוסי ומודה ר"י שאם עבר ועבד עבודתו כשרה. והקשו בתוס"ב תימה הלכתא למשיחא, ותירצו דאיכא נ"מ אפי' בזה"ז

לפרנס הממונה על הצבור ועבר מחמת אונס, שכשיעבור האונס חוזר לשררתו וגם נוהגין כבוד בשני כי ההוא מעשה דר"ג וראב"ע. והקשו המהרש"א והמג"א דלהך מילתא לא איצטריך למיפסק הלכתא כר' יוסי, כיון דר"מ נמי קאמר הכי דראשון חוזר לעבודתו אחר שיעבר האונס.

אמנם י"ל, דהנה אם נאמר דהפר של יוה"כ הי' בא משל הראשון לא נוכל למילף מזה לפרנס דהא יש חילוק גדול ביניהם, דבכהן אף בשעה שיעבר מחמת אונס לא נסתלק מכל שררתו דאדרבה הפר הי' בא משלו והכהן המשמש תחתיו הוא שלוחו של ראשון כמ"ש התוס' ישנים יומא דף מ"ט ע"ב ד"ה שחט ומת, לכך דין הוא שאחר שיעבור האונס יחזור לשררתו. אבל בפרנס שיעבר מחמת אונס דנסתלק לגמרי מכל שררתו והשני נכנס תחתיו, אולי גם אחר שיעבור האונס של הראשון זה השני נשאר בשררתו. אמנם אי נימא דהפר הי' בא מכהן המשמש תחתיו ואעפ"כ הראשון חוזר לעבודתו, אז הדמיון עולה יפה לפרנס שיעבר מחמת אונס שג"כ חוזר לשררתו.

ומעתה לפי האמור י"ל דכך היא כונת התוס', אר"י הלכה כר' יוסי משום דמעשה רב כדאמר ר' יוסי מעשה ביוסף בן אלם בציפורי וכו' כמ"ש המפרשים, וא"כ קשה מדוע סתם

נ. ע"א.

נא. ע"א.

נב. ד"ה 'הלכה', דהקשו למאי נ"מ דהלכה כר' יוסי והרי זה הלכתא למשיחא.

רבי במשנה כר"מ. וצ"ל כמ"ש התוס' הרא"ש דרבי לא אתא למיסתם כר"מ אלא לאשכוחי טובא אין בין, א"כ קשה אמאי לא נקט אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור ומצי לאשכוחי אין בין אליבא דר' יוסי. וצ"ל דהפר בא משל כהן המשמש תחתיו, א"כ כיון דמוכח דהפר בא משל כהן השני ואפיה"כ הראשון חוזר לעבודתו א"כ שפיר נלמד גם לענין פרנס שיעבר מחמת אונס דחוזר לשררתו.

ביאור במש"כ התוס' דנוהגים כבוד בשני

והא דכתבו התוס' וגם נוהגין כבוד בשני, נלמד ג"כ מהא דאר"י ומודה ר"י שאם עבר ועבד עבודתו כשרה, דהתוס' הקשו בדיבור הקודם² מדקאמר טעמא משום איבה מכלל דמן הדין ראוי להיות כ"ג, א"כ אמאי איצטרין לפרושי טעמא דכהן הדיוט משום מעלין בקודש תיפוק ל' דהוי מחוסר בגדים, ותירצו דכ"ג מתמנה בפה ומסתלק בפה.

והנה י"ל בת' התוס' שני פירושים, או דמשום איבה מסלקין אותו לגמרי מדין כהונה גדולה ואעפ"כ אין עובד ככהן הדיוט משום דמעלין בקודש כו'. או י"ל דבאמת אין מסלקין אותו מדין כהונה גדולה רק דאינו עובד ככהן גדול משום איבה, ואפיה"כ צריך לטעמא דמעלין בקודש ולא מורידין דאלה"כ ה' מסלקין אותו מדין כ"ג והוי ככהן הדיוט, עי' טורי אבן מגילה דף ט' שכתב שני פירושים אלו. ולהכריע בין שני פירושים י"ל, מדאמר

ר"י ומודה ר"י שאם עבר ועבד עבודתו כשרה, וע"כ ר"ל דמודה לר"מ דיש לו דין כ"ג לענין שאם עבר ועבד, א"כ ש"מ דמשום איבה אין מסלקין אותו לגמרי מגדולתו, א"כ ה"ה לענין פרנס אין מורידין השני לגמרי מגדולתו אלא נוהגין בו כבוד. א"כ מהא דקאמר ר"י הלכה כר' יוסי ומודה ר"י שאם עבר ועבד עבודתו כשירה, נלמד לענין פרנס דראשון חוזר לשררתו וגם דנוהגין כבוד בשני.

ר"מ ור' יוסי נחלקו האם פר יוהכ"פ בא משל ראשון או משל שני

ובעיקר קו' התוס' מגילה הנ"ל אמאי נקט לכהן שעבר, דהא אפי' ביום שאירע בו פסול לכהן המשמש ושימש זה תחתיו הוי חילוק זה, שהפר בא מן המשמש אעפ"י שאינו משמש כדאיתא בירושלמי, וא"כ הו"ל למימר אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור. י"ל בדרך זה, דאפשר לומר דדבר זה אם הפר בא משל ראשון או משל שני יהא תלוי בפלוגתת ר"מ ור"י, דר' יוסי ס"ל דהשני הוא רק שלוחו של ראשון כדברי תוס' ישנים הנ"ל, ולכך ס"ל לר"י דהשני נדחה מפני הראשון משום איבה. אבל ר"מ ס"ל דהשני אינו שלוחו של ראשון, ולכך ס"ל דהשני אינו נדחה מפני הראשון משום איבה רק לענין פר יוה"כ ועשירית האיפה שאי אפשר להביא שנים יש לראשון דין קדימה כפרש"י במגילה, אבל בשאר דברים זה וזה שוין. ולפי"ז ר"י דס"ל דהשני אינו אלא שלוחו של ראשון יש סברא לומר

דהפר בא משל ראשון, אבל ר"מ דס"ל דהשני אינו שלוחו של ראשון הסברא נותנת דהפר בא מאותו המשמש תחתיו כמובן.

ולפי"ז מיושבת קו' התוס' הנ"ל דהירושלמי שם אזיל לשיטת ר' יוסי, דאחר שהביא שיטת ר' יוסי דראשון כל כהונה גדולה עליו והשני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט, בעי הירושלמי עבודה משל מי, וגם הברייתא ממעשה דיוסף בן אלם דפשיט מיני' בירושלמי דהפר בא משל ראשון לשיטת התוס' קאי ג"כ לשיטת ר' יוסי דהא מסיים שם וידע בן אלם שהוסע מן הכהונה גדולה, וזוהי שיטת ר' יוסי דלר"מ השני כל מצות כהונה גדולה עליו. אבל המשנה דאין בין כהן המשמש לכהן שעבר דאיתא כר"מ לא מצי למיתני לכהן שיעבור, דלר"מ הפר בא משל אותו המשמש תחתיו.

מח' רש"י ותוס' הרא"ש האם רבי סתם במשנה כר"מ משום דס"ל כן

ולפי"ז אפשר לומר בהא דפרש"י לקמן ד"ה רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי בחדא סבר לה כר"מ וסתמה כר"מ, ולא ניחא לי' כפי' תוס' הרא"ש דנסיב לה כר"מ כדי לאשכוחי טובא אין בין. משום דקשה קו' תוס' מגילה הנ"ל דהו"ל למנקט אין בין כהן המשמש לכהן שיעבור כיון דהפר בא משל ראשון, ות' התוס' לא שייך אליבא דר' יוסי כנ"ל, לכך פרש"י דרבי סבר לה כר"מ וסתמה

כר"מ. אמנם ז"א דהא פרש"י במתניתין ד"ה ואין בין כהן המשמש והיינו ראשון שחזר לעבודתו ולאחר שחזר הוי פר של יוה"כ שלו, ע"כ משמע דמקודם הוי הפר משל משמש תחתיו. אמנם לפי האמור ניחא, דשפיר י"ל דאליבא דר' יוסי הוי משל הראשון משום דהשני לא הוה רק שלוחו של ראשון, אבל תנא דמתניתין דס"ל כר"מ דהשני כל מצות כהונה גדולה עליו ואליב' פרש"י במתניתין דהפר בא משל המשמש תחתיו.

יישוב קושיית המפרשים על הגמ' בשבועות דדרשין דמעבב אם השני יביא פר

ועפי"ז י"ל ג"כ מה שקשה לכאורה, דהנה התוס' שם במגילה מקשים דאם הפר בא משל הראשון אף כשהשני משמש תחתיו, א"כ אדאמר בשבועות דף י"ד"י לו ולא משל אחיו הכהנים הול"ל רבונתא טפי לו ולא משל המשמש תחתיו ומכ"ש דלא משל אחיו הכהנים, ותירצו דניחא לי' למינקט מילתא דשכיח בכל שנה. והקשו המפרשים דאכתי קשה מנ"ל להש"ס דשבועות שם דלו השלישי לעכב, דלמא לו השלישי אתא להורות לו ולא משל המשמש תחתיו ולעולם למצוה ואם הביא כשר והיא קו' גדולה. ולפי האמור ניחא, די"ל דהברייתא בשבועות אתיא אליבא דר"מ דהשני כל מצות כהונה גדולה עליו ולדידי' בא הפר משל השני, והירושלמי אזיל לשיטת ר' יוסי כנ"ל.

כבר תירצו המפרשים משום דאיכא לפרש בירושלמי שני פירושים כמבואר בתוס' ישנים יומא דף י"ב ע"ב ואין הכרע בירושלמי אם הפר בא משל ראשון או משל שני, ע"כ הניח הרמב"ם דין זה לגמרי. א"כ י"ל דמה"ט לא הביא הרמב"ם ג"כ דין זה דמעכב שיהא משל כ"ג, משום דאם נימא דבא משל ראשון לית לן קרא מיותר לעכב כנ"ל.

ובזה מיושב ג"כ מה שהקשה המשנה למלך פ"א מהלכות עביוה"כ"י, מדוע השמיט הרמב"ם ז"ל דגם בדיעבד מעכב שיהי' הפר משל כ"ג דהא בברייתא דריש לה מקרא. ולפי הנ"ל ניחא דהרמב"ם לשיטתו דפוסק כר' יוסי, א"כ ליכא קרא מיותר לעכב דלו השלישי נוכל לדרוש ולא משל כהן המשמש תחתיו. הגם דהרמב"ם ז"ל לא הביא בשום מקום דין זה אם הפר בא משל ראשון,

הנס שנעשה בשמן המשחה

נתת ליראיך נס להתנוסס שיימשך הנס גם הלאה לנצח.

ולפי"ז י"ל דבאמת כשר גם לר"י ע"י שליקה במים, אך יען כי לא נעשה עוד שמן המשחה ולא יעשה לעולם אלא מה שעשה משה שנאמר שמן משחת קודש יהי' זה לי לדורותיכם כמבואר בפ' המשניות להרמב"ם ז"ל ריש כריתות, ע"כ במכוון עשה מרע"ה השמן המשחה עפ"י נס כדי שיימשך הנס לעולם.

ביאור מדוע היו משה ואהרן דואגים שמעלו בשמן המשחה, ומה ענתה בת קול על כך

והנה לקמן בסמוך דף י"ב ב' בברייתא כמין שני טיפות מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו ועל דבר זה ה' משה דואג שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה יצאה ב"ק ואמרה

ישועה ע"י נס היא ישועה נצחית

יח בגמרא, א"ל ר"י וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה, מקשים המפרשים ממ"נ אי גם לר"י כשר ע"י שליקה במים כדס"ל לר' יוסי א"כ למה הי' צריך מרע"ה לסמוך אניסא, ואי ס"ל לר"י דאינו כשר אלא ע"י שליקה בשמן א"כ הלאו במתכונתו לא תעשו כמוהו האין משכחת לה הא ודאי לא עביד רחמנא ניסא לשקרא. וי"ל בדרך פשוט עפי"מ"ש המפרשים דיש חילוק בין ישועה הבאה עפ"י הטבע לישועה הבאה עפ"י נס, כי ישועה עפ"י הטבע אינה רק לשעתה אבל ישועה עפ"י נס היא ישועה נצחית ע"ד ישראל נושע בה' תשועת עולמים. ועיין בספר אוהל יעקב פ' לך שפי' בזה הפסוק ושבתם מים בששון ממעיני הישועה, דישועה הבאה ע"י נס היא כמו מעיין נובע שאינו פוסק לעולם, וזוהי הכונה

כטל חרמון שיוורד על הררי ציון כו', ולכאורה אינו מובן מה דמיון יש בין שמן המשחה לטל שיוורד על הררי ציון. ועל מה דאמר ועדיין הי' אהרן דואג שמא משה לא מעל ואני מעלתי, הקשה המהרש"א כיון שיצאה ב"ק דשמן המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילה א"כ למה הי' אהרן דואג.

ונראה ליישב, דהנה פרש"י דמשה הי' דואג שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה שנגעתי בו כשהלבשתיו, ולכאורה קשה הא הוי לא אפשר ולא קמכוין דמותר אף לרבי יהודה. אמנם י"ל בדמעילה אסור אף דבר שאינו מתכוין כדאיתא בפסחים דף ל"ג מה למעילה שעשה בו אינו מתכוין כמתכוין, א"כ אף שאין בזה הלאו דעל בשר אדם לא ייסך משום דהוי לא אפשר ולא קמכוין, מ"מ עדיין איכא לאו דמועל בהקדש דבשמן המשחה לא שייך לומר אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו כדאיתא בכריתות דף ז"ח עיי"ש. והנה מבואר בבבא בתרא דף ס"ט בהוקדש בור ונתמלא מים מועלין בו ואין מועלין במימיו, ומפרש שם הרמב"ן הובא בקצוה"ח סי' ר"ט דאף דיש חצר להקדש לקנות אפיה"כ אין מועלין במימיו, משום דמה שנקנה להקדש ע"י חצר אין בו משום מעילה דכתיב במעילה אשר יקדישו בני ישראל דהיינו שהקדיש ע"י

אדם אבל לא מה שנקנה להקדש ממילא. ולפי"ז גם השמן שנתהוה ע"י ברכה שלא הוקדש ע"י אדם רק שנקנה להקדש, ממילא אין בו משום מעילה.

ביאור הפס' כטל חרמון שיוורד על הררי ציון כי שם צוה ד' את הברכה חיים עד העולם

ומעתה י"ל דמשה הי' דואג שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה שנגעתי בו כשהלבשתיו, דשמא הי' נשאר עוד משמן הטבעי שהוקדש ע"י אדם ומזה השמן הי' תלויות כמין שתי טיפי מרגליות בזקן אהרן ויש בו משום מעילה. ויצאה בת קול כטל חרמון שיוורד על הררי ציון, היינו הטל שיוורד על הר הבית וחיל ושאר מקומות הקדושים, דאע"ג דחצר הקדש קונה אפיה"כ אין בו משום מעילה משום דלא הוקדש ע"י אדם כמו בהקדיש בור דאין מועלין במימיו^א. כ"כ השמן שבזקן אהרן אין בו משום מעילה, משום דהשני טיפי מרגליות התלויות בזקן אהרן הי' משמן הברכה דאין בו משום מעילה. וזה מרומז בקרא כטל חרמון שיוורד על הררי ציון כי שם צוה ד' את הברכה חיים עד העולם, והיינו מה טל אין בו מעילה אף שמן שבזקן אהרן אין בו מעילה, והטעם כי שם צוה ד' את הברכה דהשמן המשחה

נז. ע"א.

נח. ע"א.

נט. צ"ל דף ע"ט ע"א.

ס. סק"א.

סא. עי' ערוך"נ כריתות (דף ה' ע"ב ד"ה 'מה טל') ביאור אחר מדוע טל אין בו מעילה.

נתהוה משמן הברכה ומפרש הטעם חיים עד העולם כדי שיהי' שמן המשחה קיים לעולמים, וכה"ג איתא בגמ' בב"ק דף ס"ה^ס אמאי קאמר רחמנא חיים בגניבה אחיי' לקרן כעין שגגב, ולכך נתהוה השמן מן הברכה כדי שיהי' כמעין הנובע ולא יפסוק לעולם כנ"ל^ס.

אמנם עדיין הי' אהרן דואג דאף דמשה לא מעל משום דלא שייך מעילה בשמן ברכה, אבל עכ"פ יש בו איסור דעל בשר אדם לא ייסך, ושמא נפל עלי במקום שאין ראוי למשיחה וע"ז לא שייך לומר דהוי לא אפשר ולא קמיכוין דהא אפשר להסיר השני טיפי מרגליות מן הזקן. וע"ז יצאה ב"ק ואמרה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד מה משה לא מעל אף אתה לא מעלת, משום דבאמת הי' סיבה מן השמים שיפלו כמין שני טיפי מרגליות על זקן אהרן מפני איזה

טעם כמוס, והוה כמו מקום שראוי למשיחה כמובן.

ועפ"ז יש ליישב באופן אחר קו' המפרשים הנ"ל דלמה הי' צריך משה רבינו ע"ה לעשות השמן המשחה עפ"י נס, דאפשר לומר לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שייצמצמו שלא יתנו יותר ממה שצריך ויבואו לידי איסור מעילה, ע"כ עשה מרע"ה את שמן המשחה עפ"י נס כדי שיתהוה השמן מן הברכה ולא יהי' בו איסור מעילה.

(אמר המעתיק, על דברים אלה נשאל הגהמ"ח ממה דפריך לעיל דף י"א ע"ב ומשום מחלוקתו של יורם נמנעל בשמן הרי שמועלים בשמן המשחה, והשיב הגהמ"ח דהפירכא היא מן הלאו על בשר אדם לא ייסך ולא מהלאו דמעילה, והדבר מוכרח דאל"כ למה לא פריך מהלאו דלא ייסך החמור יותר דיש בו כרת ע"כ).

שיעור שמן המשחה בתחילתו ובסופו היה י"ב לוגין

ישוב קושיית היפה תואר מנין שבתחילתו

היה י"ב לוגין

(יט) שם, תחלתו לא הי' אלא י"ב לוגין כו' ואותו שמן קיים לעתיד לבא כו' זה בגימטריא

י"ב לוגין הוי, היפה תואר פ' צו"ט מקשה הרי מזה לא מוכח רק שמה שנשאר הי' י"ב לוגין דזה בגימטריא י"ב ודלמא מתחלה הי' יותר. ובס' ערוך לנר פ"ק דכריתות^ס הקשה עליו, דהא בפירוש כתיב בפסוק ושמן זית הין

סב. ע"א.

סג. וכדברי רבנו בפירוש הפס' כטל חרמון, כן פירש כ"ק אדמו"ר מהר"א מבעלזא (מופיע בס' קובץ פסקי התשובות בענייני ביהכנ"ס וס"ת, בריסק, עמ' ע"ו).

סד. פרשה י' אות ח'.

סה. דף ה' ע"ב ד"ה 'בגמרא'.

והין הוא י"ב לוגין כמו שפרש"י בחומש, הרי דבתחילת הלכיהה לא ה' רק י"ב לוג עיי"ש. אמנם פשוט דכוונת היפ"ת דבמנחות דף פ"ט^י ילפינן דהין י"ב לוג דכתיב שמן זית הין וכתוב שמן משחת קודש יהי זה לי לדורותיכם זה בגימטריא י"ב, ופרש"י ואי קשיא לך אימא י"ב רביעיות הא לא קשיא דלא אשכחן מדה פחותה מלוג להכי אמרינן י"ב לוגין.

ולפי"ז שפיר מקשה היפ"ת מנלן דמתחילה לא ה' אלא י"ב לוגין, הרי מזה לא מוכח רק שמה שנשאר ה' י"ב לוג, ואי משום דכתיב הין דלמא הין הוא יותר מי"ב לוג. אמנם בפשיטות יש ליישב קו' היפ"ת, דאין כוונת הברייטא משום דזה בגימטריא י"ב מוכח דכולו קיים לעתיד לבא, רק כמ"ש הקרבן אהרן בספרא פ' צו דמלת זה הוא יתירא אלא לומר שזה בעצמו יהי לדורות שלא יחסר ממנו כלל עיי"ש. והא דקאמר זה בגימטריא י"ב זה קאי על מה דקאמר ברישא תחלתו לא ה' אלא י"ב לוגין, ועל זה מביא דף י"ב ע"ב

ראי' מדכתיב יהי זה לי וזה בגימטריא י"ב והוא ממש כדילפינן בגמ' מנחות הנ"ל.

ביאור דברי רש"י בפ' כי תשא עה"פ יהיה זה לי לדורותיכם

ועפי"ז יבואר ג"כ פרש"י פרשת תשא^{יז} פסוק ל"א לדורותיכם מכאן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבא, זה בגימטריא תריסר לוגין הוי, ולכאורה קשה למה מהפך רש"י הפסוק לדרוש תחלה תיבת לדורותיכם ואח"כ תיבת זה עי' בשפ"ח מש"ב בזה. ולפי האמור י"ל דכוונת רש"י, דזה בגימטריא תריסר לוגין הוי דמזה מוכח דהין הוא י"ב לוגין כמו שפרש"י בפסוק כ"ד, וכדי שלא תקשה קו' היפה תואר דלמא הין הוא יותר מי"ב לוגין רק לדורות לא נשאר אלא י"ב לוגין, ע"כ הביא רש"י מקודם לדורותיכם מכאן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבא, א"כ שפיר יש להוכיח מן זה בגימטריא תריסר לוגין הוי דגם מתחלה לא ה' יותר מן י"ב לוגין, א"כ מוכח דהין הוא י"ב לוגין כדרשת חז"ל במנחות הנ"ל.

בסוגיא דחתקינו כה"ג תחתיו, וביאור בהא דחיישינן למיתה או לטומאה

ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש כו' ולא אירע קרי לכ"ג ביוה"כ, פי' רש"י דטומאה זו הואיל ויוצאה מגופו דבר מגונה הוא ומכוער משאר טומאה, ומה שהיו מתקנין לו כהן

שיטות רש"י ורבנו יונה מדוע התקינו כהן גדול תחתיו

(ב) מעשה ביוסף בן אלם מצפורי שאירע בו פסול בכ"ג, במשנה פ"ה^ס דאבות עשרה

סו. ע"א.

סז. פרק ל'.

סח. משנה ה'.

מיהו עוד קשה על התירוף דאין סומכין על הנס, הניחא לרבא דס"ל בפסחים דף ס"ד^ע נועלין תנן דלא סמכינא אניסא, אבל לאביי דס"ל התם ננעלו תנן דסמכינא אניסא א"כ אכתי קשה אמאי היו ממנין הסגן, וכבר הקשו כן המפרשים.

בדברי הרא"ש שהשמיט דמפרישים את

הכה"ג מביתו

ע"כ נראה ליישב דקו' חדא מתורצת בחברתה, דאביי ורבא פליגי בהא ואזלו לשיטתייהו והרבינו יונה נקט כסברת רבא. בהקדם ליישב מה שיש לדקדק בדברי הרא"ש ריש ה' עביוה"כ, דברישי יומא תנן שבעת ימים קודם יוה"כ מפרישין כה"ג מביתו כו' ובגמ' דף ו'ע^ד אמרינן דביתו זו אשתו, דמפרישין אותו מאשתו כל שבעת ימים שמא יבא על אשתו ותמצא ספק נדה ובוועל נדה טמא שבעת ימים ולא יוכל לעבוד ביוה"כ. והרא"ש בריש סדר הלכות עבודת יוה"כ כתב בזה"ל, שבעת ימים קודם יוה"כ מפרישין כה"ג שהוא צריך לעבודת יוה"כ שאינה כשירה אלא בו ללשכת פרהדרין וכו', ויש לדקדק טובא מדוע השמיט תיבת מביתו ולמה לא שנה כלשון

אחר תחתיו מחמת פסול אחר היו עושין ואותו פסול שאירע בו ביוסף בן אלם פסול אחר ה' כגון מחמת שרץ או צנורא של עם הארץ נתזה על בגדו ולא קרי ה' עכ"ל. ורבינו יונה כתב שם בד"ה ולא אירע קרי לכ"ג ביוה"כ, כדי שלא יצטרך לסגן ואעפ"י שהיו יודעין שלא יארע לו קרי היו ממנין את הסגן שאין סומכין על הנס משום לא תנסו כדאיתא בירושלמי עכ"ל. ולכאורה יש לדקדק אמאי לא מפרש כפרש"י דהיו ממנין את הסגן משום פסול אחר, דהרי קמן דאירע פסול בכ"ג כמעשה דיוסף בן אלם.

אמנם זה יש ליישב דס"ל לרבינו יונה כמ"ש התוס' ישנים יומא דף כ"א^ט דמעשה דיוסף בן אלם ה' בבית שני והנס לא ה' רק במקדש ראשון, כמבואר בירושלמי ספ"ק דיומא^ב על מתניתין דעיוה"כ עם חשיכה לא ה' מניחין אותו לאכול הרבה. והא דלא מתרץ הרבינו יונה דהא דמתקינין לו כהן אחר תחתיו ה' ג"כ בבית שני, היינו משום דודאי גם במקדש ראשון היו ממנין סגן כדאיתא בזבחים דף ק"ב^ט בברייתא דחמש שמחות, ועיקר מינוי הסגן ה' שאם יארע פסול בכ"ג ישמש הסגן תחתיו כדאיתא ביומא דף ל"ט^ע עיי"ש ברש"י, ולכך צריך לתרץ משום דאין סומכין על הנס.

סט. ע"א ד"ה 'ולא אירע'.

ע. הלכה ד'.

עא. ע"א.

עב. ע"א.

עג. ע"ב.

עד. ע"א.

המשנה מפרישין כה"ג מביתו כדי שנדע הדין שמפרישין אותו מאשתו וצ"ע לכאורה.

חילוק בין כה"ג לייבום האם חיישין למיתה, וב' קושיות השעה"מ על דברי התוס' בזה

וליישב דברי הרא"ש ז"ל נבוא מקודם ליישב דברי התוס' ריש יומא"י ד"ה אמרו לו אם כן אין לדבר סוף, שהקשו דבפ' ארבעה אחין משמע לסתם מתניתין דהתם דלמיתה דחד חיישין לתרי לא חיישין, וסתם מתניתין דהכא ס"ל דאי חיישין לחדא ניחוש נמי לטובא. ותירצו דהכי קאמר הכא, נהי דחיישין למיתה דחד לזמן מרובה כמו בההוא דפ' ד' אחין דלמא אדמייבם חד מיית אידך, מ"מ למיתה לזמן מועט כי הכא לא הוה לן למיחוש, אלא משום מעלה דכפרה חיישת לזמן מועט, א"כ ניחוש אפי' לתרתי ותלת ע"כ. ולכאורה קשה לפי"ז בהא דפריך הגמ' יומא דף י"ג^ו ורבנן נימא אינהו לנפשי' דגבי חששא דטומאה נימא ג"כ אין לדבר סוף, ומה קושיא הא קאמר שם בסמוך טומאה שכיחא מיתה לא שכיחא. א"כ במיתה שפיר קאמרו רבנן אם חיישת ללא שכיח ניחוש גם לתרי ותלת, אבל גבי טומאה דשכיח לחד דשכיח חיישין אבל לתרי לא חיישין כחילוק התוס' הכא, וכבר הקשה כן השעה"מ הלכות סוכה"י.

ועוד הקשה שם השעה"מ, מה פריך הגמ' יומא דף י"ג ורבנן נמי הא חיישי לשמא, מה קושיא הא קאמר שם בסמוך דמתקינין לו כהן אחר משום דלזרז טפי וע"י כך הוא מתוקן ויש לדבר סוף, אבל גבי מיתה אי אפשר לתקן אותה חששא א"כ אין לדבר סוף וכבר הקשו כן שם בתוס' ישנים.

מח' אביי ורבא האם חיישין למיתה לזמן מועט

ובלאה"כ תי' התוס' תמוה, דהניחא לאביי דס"ל בסוכה דף כ"ד^ט דר' יהודה לא חייש למיתה לזמן מועט והא דקאמר שמא יבקע הנוד בלוקח יין מבין הכותים לדבריו דר"מ קאמר ולי' לא ס"ל, ופריך מהא דר' יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו, ומשני מעלה עשו בכפרה. אבל רבא דס"ל בגיטין דף כ"ו^ט דר' יהודה ל"ש תולה בדעת עצמו ל"ש תולה בדעת אחרים אית לי' ברירה, והטעם דאוסר בלוקח יין מבין הכותים משום דחייש שמא יבקע הנוד, וס"ל לר' יהודה דחיישין למיתה דזמן מועט, א"כ לרבא לא שייך תי' התוס' כיון דר' יהודה חייש למיתה לזמן מועט עפ"י דין לא משום מעלה דכפרה, וצ"ל דרבא לית לי'

עה. דף ב' ע"א ד"ה 'וחכמים אומרים'.

עו. ע"א.

עז. פ"ד הלכה ט"ז.

עח. ע"א.

עט. ע"א.

אסור לבטל מצות יבמין רק משום דיש זיקה כדאמר שם בסלקא דעת' בפ' ד' אחין.

אמנם יותר יש לומר, דגם רבא ס"ל אסור לבטל מצות יבמין ולמיתה דחד חיישינן ולמיתה דתרי לא חיישינן. ובאמת לא שייך תי' הראשון של התוס' לרבא, ולכך כתבו התוס' אי נמי התם חששא בעלמא הוא משום ביטול מצות יבמין וליכא איסורא כולי האי, אבל הכא משום דכפרת כל ישראל תלוי' בזה ניוחש אפי' תרתי ותלת ואפי' לזמן מועט וא"כ אין לדבר סוף הלכך ליכא למיעבד תקנתא להאי חששא. ותירוץ זה שייך גם לרבא, דהכא משום מעלה דכפרה יש לנו למיחוש יותר מכפי הדין א"כ אין לדבר סוף.

ביאור בשני תירוצי התוס' ביומא בחילוק שבין כה"ג לייבום

והא דהוצרכו לתי' הראשון, משום דלקמן שם ביומא דף י' ע"ב מקשה הגמ' ועד שאתה מפרישו מטומאת ביתו הפרישהו מטומאת המת, אמר רב תחליפא אבוא דר"ה משמי' דרבא זאת אומרת טומאת המת הותרה היא בצבור, רבינא אמר אפי' תימא דחוי' היא בצבור טומאת ביתו שכיחא טומאת המת לא שכיחא. א"כ לרבינא דס"ל דאף משום מעלה דכפרה לא חיישינן למלתא דלא שכיחא א"כ ליכא למימר תירוץ השני של התוס', לכך הוצרכו לתי' הראשון

דאין לנו לתקן על לא שכיחא אפי' משום מעלה דכפרה, רק דרבנן מקשו לר' יהודה לשיטתו דחייש למיתה דחדא משום מעלה דכפרה אף דלא שכיח א"כ ניוחש אפי' לטובא ואין לדבר סוף, א"כ תי' הא' הוצרכו התוס' לרבינא ותי' הב' לרבא.

ובזה ניהא ג"כ מה שיש לדקדק לכאורה, אמאי לא ניהא לי' לרבא תי' רבינא דטומאת המת לא שכיחא, ומכ"ש לפימ"ש התוס' שם בשם ר"י דרבא זאת אומרת קאמר ולי' לא ס"ל דרבא ס"ל טומאה דחוי' בצבור, א"כ יותר קשה אמאי לא קאמר כתי' רבינא. ולפי האמור ניהא, כיון דרבא ס"ל דר' יהודה חייש למיתה דזמן מועט עפ"י דין, א"כ ע"כ צ"ל כתי' השני של תוס' דמשום מעלה דכפרה יש לנו לחוש אף דלא שכיח, והוכרח לומר דמתני' ס"ל טומאה הותרה בצבור.

ומיושבת ג"כ קו' המפרשים, דאכתי קשה לרבא ממתניתין דפרה דמפרישין הכהן השורף מביתו ועד שאתה מפרישו מביתו הפרישהו מטומאת המת, והתם לא שייך תי' רבא דטומאת המת הותרה בצבור דפרה לאו קרבן צבור הוא לדחות שבת וטומאה כמ"ש התוס' יומא דף ח"פ ד"ה ור"י סבר. ולפימ"ש אתי שפיר, דכפרה דלא שייך מעלה דכפרה, גם רבא ס"ל כתי' רבינא דמיתה דלא שכיחא לא חיישינן.

בדברי רש"י דטומאת מת הותרה בצבור אך לא שאר טומאות

ובזה מיושב ג"כ מה שיש לדקדק בדברי רש"י יומא דף ז"פא ד"ה כל טומאת מת בצבור שריי' רחמנא, דכתיב איש כי יהי' טמא לנפש ועשה פסח שני איש נדחה לפסח שני ואין צבור נדחין, אבל זבין ומצורעין נדות ויולדות שטומאתו יוצא עליו מגופו לא הותרה ובוועל נדה כנדה ע"כ. וכונתו מבוארת דבא ליישב מה שתירץ רבא מקודם הקושיא ועד שאתה מפרישו מטומאת ביתו הפרישהו מטומאת המת משום דטומאה הותרה בצבור, א"כ קשה למה מפרישין אותו מטומאת ביתו, לכך פרש"י דבוועל נדה לא הותרה. אמנם יש לדקדק אמאי נטר רש"י עד הכא, ולמה לא פרש"י כן מיד על תירוץ רבא זאת אומרת טומאת המת הותרה בצבור דבוועל נדה לא הותרה.

כשנטמא הכה"ג האם ישמש אחר תחתיו תליא אי טומאה הותרה או דחויא בצבור

וי"ל בדרך זה, דללישנא קמא דהיכי דאיכא טמאין וטהורין בההוא בית אב כ"ע לא פליגי דטהורי עבדי טמאי לא עבדי, א"כ לכאורה אף דטומאה הותרה בצבור הי' לן להפרישו מטומאת המת, דזה הוה כמו דאיכא טהורים בההוא בית אב דמהדרינן בטר טהורים אפי' למ"ד טומאה הותרה בצבור.

אמנם לפי האמור דלכך נאיד רבא מתירוץ רבינא דטומאת המת לא שכיחא משום דכפרת כל ישראל תלויה בזה, חיישין אף דלא שכיחא כתי' השני של התוס'. והכונה בזה כתב הפני יהושע בחידושי יומא³³, דלפי שכפרת ישראל תלויה בזה מש"ה ראוי' היא אותה כפרה להיות ע"י כה"ג האמיתי ונמשח ונתרבה. א"כ זה דוקא אי נימא טומאה דחוי' היא בצבור ואפי' ליכא טהורין בההוא בית אב מהדרינן ומייטנין טהורים מבית אב אחרינא, א"כ ה"ה אם נטמא הכה"ג משמש כהן אחר תחתיו לכך משום דכפרת כל ישראל תלוי בזה הי' לנו להפרישו מטומאת המת אף דלא שכיח כדי שיעבוד הכה"ג האמיתי. אבל למ"ד טומאה הותרה היא בצבור אף אם יטמא הכה"ג לא ישמש כהן אחר תחתיו רק הכה"ג האמיתי ישמש בטומאה דזה הוה כמו דליכא טהורין בההוא בית אב דלא מהדרינן לאתווי טהורין מבית אב אחרינא, א"כ לא צריך להפרישו מטומאת המת משום דלא שכיח כיון דלא שייך בה כפרת כל ישראל תלוי בזה.

אמנם זה דוקא בטומאת המת דלא שכיח, אבל בטומאת ביתו אפי' אם נימא דגם בזה הותרה בצבור מ"מ יש לנו להפרישו כיון דטומאת ביתו שכיח יש לנו לאהדורי בטר טהרה, כמו היכא דאיכא טמאין וטהורין בההוא בית אב דטהורין עבדי טמאי לא עבדי. לכך לא צריך רש"י לפרש דבוועל נדה לא הותרה, דאף

פא. ריש ע"א.

פב. ב' ע"א (ד"ה 'בתוס' בד"ה וחכמים').

אם הותרה אפיה"כ צריך לאהדורי בתר טהרה משום דשכיח, אבל לאיכא דאמרו דאפי' היכא דאיכא טהורין וטמאין בההוא בית אב פליג ר"נ ואמר עבדי נמי טמאין דכל טומאת מת בצבור שריי' רחמנא, א"כ קשה למה מפרישין אותו מביתו כיון דלא צריך לאהדורי כלל בתר טהרה, לכך פרש"י משום דבועל נדה לא הותרה.

יישוב קושיות השעה"מ על תוס'

ומעתה מיושבות ג"כ קושיות השעה"מ, דיש לומר דקו' הגמ' ורבנן נמי הא חייש לשמא קאי אליבא דרבינא דס"ל כתי' הא' של תוס' דהכא לא הוה לן למיחוש אפי' למיתה דחדא לזמן מועט, אלא דרבנן מקשו לר' יהודה לשיטתו דבעי למיחוש משום מעלה דכפרה יותר מעפ"י דין א"כ אין לדבר סוף. וע"ז מקשה הגמ' הא רבנן נמי חיישו לשמא יארע בו פסול, וע"ז משני טומאה שכיחא מיתה לא שכיחא. ושם בסמוך דמקשה ורבנן נימרו אינהו לנפשי' לא מקשה אליבא דרבינא, דהא שפיר יש לחלק דטומאה דשכיחא לחד חיישין לתרי לא חיישין, אבל במיתה דאפי' לחד לא הוה לן למיחוש רק משום מעלה דכפרה חיישת אפי' דלא שכיח, א"כ ניחוש אפי' לתרי ותלת ואין לדבר סוף כקו' השעה"מ. אמנם קו' הגמ' קאי אליבא דרבא דס"ל כתי' השני של תוס', דמשום מעלה דכפרה יש לנו למיחוש אפי' לתרי ותלת אע"ג דלא שכיח ואין לדבר סוף, א"כ גבי טומאה נמי נימא הכי וע"ז משני כה"ג זריז הוא ואיכא למיעבד תקנתא להאי חששא.

ומעתה נבא ליישב דברי הרא"ש, דבפרק כל הגט כתב הרא"ש דאין ברירה ל"ש תולה בדעת עצמו ל"ש תולה בדעת אחרים, כתי' רבא בפ' כל הגט דר' יהודה ור' שמעון אין מחלקין בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים. א"כ צ"ל דטעמא דר' יהודה דאוסר בלוקח יין מבין הכותים משום דשמא יבקע הנוד א"כ ס"ל לר' יהודה דחיישין למיתה דזמן מועט עפ"י דין, א"כ ליכא למימר כתי' הא' של תוס' דרבנן מקשו לר' לשיטתו. וצ"ל כתי' הב' של תוס' דהכא משום מעלה דכפרה יש לנו למיחוש יותר מן הדין, א"כ ליכא למימר כתי' רבינא דלכך אין מפרישין אותו מטומאת המת משום דלא שכיח דמשום מעלה דכפרה יש לנו לחוש יותר מכפי שורת הדין, וצ"ל כתי' רבא דמתניתין ס"ל טומאה הותרה בצבור. א"כ לדידן דקיי"ל כרב ששת דטומאה דחוי בצבור, צריך להפרישו גם מטומאת המת.

ביאור שיטת הרא"ש דמפרישין כה"ג מכל טומאות ולכן השמיט תיבת מביתו

והנה בהא דפריך שם הגמ' ועד שאתה מפרישו מטומאת ביתו הפרישהו מטומאת המת, והיינו ששום אדם לא ייכנס אצלו שמא ימות מת עליו כמו שפרש"י, לכאורה יש לדקדק מנ"ל שאין מפרישין אותו מכל אדם הרי אדרבה עיקר הפרשה הוא כדי שיהי' נבדל מכל קלות הראש שחלה עליו אימה בהבדלתו מן הבריות, כמו שפרש"י יומא דף ח' ע"ב ד"ה דזה פרישתו לקדושה. אמנם פשוט דהכרח הגמ' הוא, דע"כ כל אדם נכנסין ויוצאין אצלו דאל"כ למה לי למיתני

דמפרישין אותו מביתו כיון דמפרישין אותו מכל אדם א"כ גם אשתו בכלל, אלא ודאי דשאר כל אדם נכנסין ויוצאין אצלו. ולפי"ז לפימ"ש דלשיטת הרא"ש צריך להפרישו גם מטומאת המת ושאר כל אדם ג"כ אין נכנסין ויוצאין אצלו, ע"כ השמיט הרא"ש תיבת מביתו כיון דכל אדם אין נכנס אצלו א"כ גם אשתו בכלל.

הסבר מח' אב"י ורבא האם סמכינן אניסא, ותליא אי טומאה הותרה או דחיה בצבור

ומעתה נחזור לעניננו, דהנה לאב"י דס"ל בסוכה דף כ"ד^פ דר' יהודה לא חייש למיתה לזמן מועט והא דחייש שמא תמות אשתו הוא משום מעלה דכפרה, א"כ ודאי ס"ל כתירוצ' רבינא דתנא דמתניתין ס"ל טומאה דחוי' היא בצבור כדס"ל לאב"י גופא בזבחים דף ל"ג^פ, והא דלא חיישין לטומאת המת משום דטומאת המת לא שכיחא. ולפי"ז י"ל דאב"י ורבא אזלו לשיטתייהו, דלרבא דע"כ צ"ל דס"ל לתנא דמתניתין דריש יומא דטומאה הותרה בצבור, א"כ קשה למה צריך לתקן כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול, הא זה אחד מן עשרה ניסים שנעשו בביהמ"ק שלא אירע קרי לכ"ג ביוה"כ. ואין לתרץ דחיישין לשאר טומאת מגע שאינו יצאה מגופו דעל זה לא הי' נס כפי' רש"י, זה אינו דהא התנא דמתניתין ס"ל טומאה הותרה בצבור, א"כ אף שיטמא הכ"ג בשאר טומאת

מגע יוכל לעבוד ביוה"כ כיון דטומאה הותרה בצבור לא מהדרינן אטהרה בשום טומאת מגע לשיטת רש"י דף ז' הנ"ל. אלא ודאי ס"ל לסתם מתניתין דאין סומכין על הנס וחיישין לטומאת קרי דלא הותרה בצבור, ולכך ס"ל לרבא דגם במתניתין דפסחים נועלין תנן דלא סמכינן אניסא. אבל לאב"י שפיר י"ל דסמכינן אניסא, והא דמתקינין כהן אחר תחתיו משום דחיישין לשאר טומאת מגע כפי' רש"י כיון דס"ל לתנא דמתניתין טומאה דחוי' בצבור ומהדרינן אטהרה, א"כ אם יארע פסול בכ"ג אפי' בטומאת מגע יצטרך כהן אחר לעבוד ביוה"כ ולכך אמר אב"י ננעלו תנן דסמכינן אניסא.

ובזה ניחא ג"כ דהירושלמי מקשה על מתניתין דספ"ק דיומא ולא מניסים שנעשו במקדש הן, ולמה לא מקשה כן על מתניתין דריש פ"ק דיומא דמתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול. משום דהמקשה ס"ל ג"כ כסברת אב"י דתנא דמתניתין ס"ל טומאה דחוי' היא בצבור, וחיישין לטומאת מגע שלא הי' הנס רק בטומאת קרי דמגונה, אבל במתניתין דלא הי' מניחין אותו לאכול הרבה דהחשש הוא מטומאת קרי מקשה שפיר ולא מניסים שנעשו במקדש הן, ומתרץ משום דאין סומכין על הנס או דמתניתין מיירי במקדש שני.

פג. ע"א.

פד. ריש ע"א.

דין עבודות של כל יום האם מצוה לכתחילה לעשותן ע"י כהן גדול

כא שם, וכל עבודת יוה"כ אינה כשרה אלא בו, ע"י באר שבע שהביא פלוגתת הבעל המאור והרמב"ן אם היו פייסות ביוה"כ, והכסף משנה פ"א מהלכות עביוה"כ הלכה ב' כתב בשם הריטב"א בפ"ק דיומא דמדאורייתא אין חובה בכ"ג אלא בעבודת היום ממש אבל תמידין ועבודות של כל יום כשירות בכהן הדיוט אלא דמצוה בכ"ג. ולכאורה יש לדקדק מנלן דעבודות של כל יום מצוה בכ"ג, הא בפ' אחרי לא נזכר רק עבודת היום ממש וע"ז כתב וכפר הכהן אשר ימשח אותו, אבל עבודתו של כל יום מנלן אפי' למצוה.

וי"ל כיון דגמירי חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כ"ג ומקדש בו ביום, א"כ מוכח דגם עבודות של כל יום מצוה בכ"ג דאל"כ לא משכחת חמש טבילות, דבטבילה ראשונה וכן בטבילה אחרונה דלובש בגדי זהב לא הי' עושה עבודת היום דכתיב בפ' אחרי, ומוכח דגם בעבודות של כל יום מצוה לכתחילה בכ"ג, אבל בדיעבד לא מעכב משום דגם החמש טבילות ועשרה קידושין לא מעכב כדאיתא ביומא דף ז' ע"ב וברמב"ם פ"ב מהלכות עביוה"כ.

ועפ"ז יש ליישב מה שקשה לכאורה, דהתוס' יומא דף ל"פ ד"ה גמירי חמש טבילות הקשו אי הלכתא קרא ל"ל לקמן, ותרצו אי לאו קרא הו"א חמש טבילות יטבול אפי' בזה אחר זה כולם ביחד, להכי איצטרך קרא דכשהוא משנה מעבודה לעבודה עביד להו, ואי לאו הלכתא הו"א אינו משנה מעבודה לעבודה אלא ג' פעמים דהוי להו ג' טבילות ותו לא ע"כ. ויש להקשות דתינח לרב חסדא דיליף דהאי ובא אהרן אל אהל מועד לא נאמר על הסדר אלא משום דגמירי חמש טבילות טובל כ"ג בו ביום, אבל לרבא ביומא דף ע"א דמוכח מקרא ופשט את בגדי הבד אשר לבש דקרא ובא אהרן לא נאמר על הסדר א"כ הלכתא ל"ל. וליכא למימר דרבא לא ס"ל הל"מ, דהא כתב הרמב"ם בהקדמה לסדר זרעים דבהל"מ ליכא פלוגתא, וכבר הרגיש בזה בס' יד דוד^פ.

אמנם לפימ"ש נחא, דאי לא הלכתא לא הוה ידעין דעבודות של כל יום הוא בכ"ג והו"א דכשירה בכהן הדיוט, א"כ אכתי לא הוה ידעין דמשנה מעבודה לעבודה חמש פעמים, לכך איצטרך הלכתא דחמש טבילות טובל בו ביום וממילא ידעין דגם עבודות של כל יום מצוה לכתחילה בכ"ג.

פה. צ"ל דף ל"ב ע"א.

פו. יומא ל"ב ע"א (ד"ה 'אמר רב חסדא').

איסור אלמנה במשוח מלחמה, במרובה בגדים, ובכהן שעבר מחמת מום

(כב) שם, כתנאי והוא אשה בבתולי יקח כו', פשט הסוגי' משמע דר"י ורע"ק פליגי אי מרבינן מן והוא משיח מלחמה או כהן משיח שעבר מחמת מום, דלר"י משיח מלחמה אסור באלמנה אבל לא כהן משיח שעבר מחמת מום, ולרע"ק כהן שעבר אסור באלמנה אבל לא כהן משיח מלחמה. והנה הרמב"ם ז"ל פסק בפ"ז מהלכות א"ב^פ דמשיח מלחמה אסור באלמנה כר' ישמעאל, ובפט"ו מה' שגגות^פ כתב דמשיח שעבר מחמת מום אסור באלמנה כרע"ק, א"כ הוה מזכה שטרא לבי תרי.

באלמנה, היינו כ"ג מרובה בגדים דלא שייך בי טעם הרמב"ם הנ"ל ולכן צריך ריבויא, וכן הא דבעא רבא מר"נ משיח שנצטרע היינו בכ"ג מרובה בגדים. ואפשר דזהו כונת רש"י משיח שנצטרע כלומר כהן גדול שנצטרע, ורצונו לומר דהאי כהן משיח לא מיירי בנמשח בשמן המשחה רק מרובה בגדים דנקרא ג"כ כהן משיח בכמה מקומות על שם גדולה ושירות, כמו שפרש"י פ' תצוה בפסוק ובגדי הקדש אשר לאהרן יהי לבניו אחריו למשחה בהם וגו'^{פט}.

וי"ל דלכאורה קשה למה צריך רבויא לכהן משיח שעבר דאסור באלמנה, הא מבואר במשנה ריש פרקין כהן משיח שעבר מביא פר ומבואר שם בפ' המשניות להרמב"ם ז"ל דאף שעבר מחמת מום או זקנה הוא עומד בקדושתו לפי ששמן המשחה שנמשח בו אינו מבטל מעשהו, א"כ פשיטא דאסור באלמנה. וכן קשה בהא דבעא מני' רבא מר"נ אי משיח שנצטרע אסור באלמנה, הוי לי למיפשט ממתני' דכהן משיח שעבר מביא פר, א"כ ש"מ דיש לו דין כ"ג. וצריך לומר דהא דמרבינן מן והוא דעבר מחמת מום אסור

ובזה מיושבת ג"כ קו' הטורי אבן מגילה דף ט' ע"ב על תוס' יומא דף י"ב ע"ב דכתבו דכ"ג מתמנה בפה ומסתלק בפה, דהא מבואר במשנה ריש פרקין דמשיח שעבר מביא פר. ולפי האמור ניחא, דדוקא בנמשח בשמן המשחה נשאר לעולם בקדושתו לפי ששמן המשחה שנמשח בו אינו מבטל מעשהו, אבל מרובה בגדים שפיר כתבו התוס' דמסתלק בפה.

מעתה מיושבים ג"כ דברי הרמב"ם ז"ל, דאיהו פוסק כר' ישמעאל דמרבינן מן והוא משיח מלחמה כסתמא דברייתא וכסתם

פז. הלכה א'.

פח. נראה דכוונת רבנו למש"כ הרמב"ם שם הלכה ז', דאין בין כהן משיח המשמש לכהן משיח שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה של כל יום, וש"מ דלשאר מיילי שווים הם, וכן מבואר בהמשך דברי רבנו. פט. ובצפנת פענח (על פיהם"ש להרמב"ם הוריות פ"ג מ"ב) כתב, דדוקא כהן שנמשח בקדושתיה קאי אף שנצטרע, משא"כ מרובה בגדים שנצטרע דצריך מינוי מחדש (וע"ע מש"כ על הרמב"ם פ"ד מהל' כלי המקדש ה"ב).

לכ"ג יש היתר לאסורה בכ"ג שנצטרע דמותר באלמנה, ות' דהסוגי' אזלא אליבא דרע"ק דמרבה מן והוא דכ"ג שנצטרע אסור באלמנה, ולר"י דמרבה משיח מלחמה אבל כ"ג שנצטרע מותר באלמנה ליכא ק"ו עיי"ש. והוא תמוה דא"כ מאי קאמר הירושלמי דלר' ישמעאל דמפיק במה מצינו דזדונה כרת אלמנה לכ"ג צריכה חליצה משום דאין זדונה כרת, הא לר"י אף אי נילף מק"ו דאין היתר לאיסורה הא באלמנה לכ"ג ג"כ יש היתר לאסורה לשיטתו דכ"ג שנצטרע מותר באלמנה א"כ מה נ"מ אי יליף במה מצינו או מק"ו.

ולפי האמור דבכ"ג משיח גם ר' ישמעאל מודה דאסור באלמנה ששמן המשחה שנמשח בו אין מבטל מעשהו, א"כ שפיר נ"מ בכ"ג משיח דאי ילפינן מק"ו הרי גם בכ"ג משיח אין היתר לאסורה דגם לאחר שנצטרע עומד בקדושתו, אבל אי יליף במה מצינו דזדונה כרת באלמנה לכ"ג ליכא כרת.

ספרא. והא דכתב הרמב"ם פט"ו מה' שגגות³ שאין בין כהן משיח המשמש לכהן משיח שעבר מחמת מום אלא פר יוה"כ ועשירית האיפה היינו במשיח שנמשח בשמן המשחה דמיירי התם הרמב"ם ז"ל, דהרי כתב שם דמביא פר וזהו דוקא בנמשח בשמן המשחה, אבל מרובה בגדים שעבר מחמת מום אינו מבואר ברמב"ם שיהא אסור באלמנה.

ובירושלמי ריש יבמות יליף רע"ק שאר עריות מאחות אשה דפטורות מן החליצה ומן היבום מק"ו, מה אחות אשה שיש היתר לאיסורה פטורה שאר עריות דאין היתר לאיסורם לא כ"ש. ור' ישמעאל יליף במה מצינו, מה אחות אשה שזדונה כרת ושגגתה חטאת פטורה אף כל עריות שזדונה כרת ושגגתה חטאת פטורות, וקאמר מאי בינייהו אלמנה לכ"ג לרע"ק פטורה דאין היתר לאיסורה ולר' ישמעאל חייבת דאין זדונה כרת. ובשיירי קרבן על הירושלמי שם הקשה, הא גם אלמנה

רצה מבדיל קמי שפה שלו

ובלחם משנה הלכות אבל פ"ח הלכה ב', וצע"ג מסוגי' זו ודו"ק.

כג) שם, רצה מבדיל קמי שפה שלו, עי' מה שפרש"י על זה במועד קטן דף כ"ב ע"ב

בדין פריעה ופרימה דכהן גדול

כדרך שבני אדם פורמין וכו', ובתורת כהנים פ' אמור^{3א} הגירסא ר"מ אומר ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום על מתו כדרך שבני אדם

ביאור מח' ר"מ ור"י

כד) שם, אלו נאמר ראש לא יפרע וכו' דברי ר' יהודה ר' ישמעאל אומר אינו פורם

צ. הלכה ז'.

צא. פרשה ב' סוף פ"א.

פורעין ופורמין על מתייהם לא יפרום כדרך הפורמין, הא כיצד כ"ג פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה. ויש להבין באיזה סברא פליגי ר"מ ור"י, וביותר צריך להבין דברי ר"י אלו נאמר ראש לא יפרע ובגד לא יפרום הייתי אומר בראש ובגד של סוטה הכתוב מדבר ת"ל ראשו ובגדיו שאינה בפריעה ופרימה כל עיקר, דמה שייכות הא דהייתי אומר בראש ובגד של סוטה הכתוב מדבר להך דאינו בפריעה ופרימה כל עיקר.

ויש לפרש בפשיטות דר' מאיר יליף לה מדכתיב ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום וסמוך לי' ועל כל נפשות מת לא יבא, ודרשין סמוכין דלא יפרע ולא יפרום על מתו כדרך שבני אדם פורעין ופורמין על מתייהם וכן מבואר ברמב"ן על התורה עיי"ש^{צב}. אמנם ר' יהודה לשיטתו דלא דריש סמוכין רק היכי דמוכח ומופנה כדאיתא בריש יבמות דף ד"ב ועיין בתוס' ד"ה וכו', כמובן, ע"כ ס"ל שאינו בפריעה ופרימה כל עיקר. אמנם לכאורה הי' אפשר לומר, דגם הכא מופנה משום דהו"ל למיכתב ראש לא יפרע ובגד לא יפרום וכתב ראשו ובגדיו ש"מ לאפנויי הוא דאתא לדרוש סמוכין, ע"כ קאמר ר' יהודה אלו נאמר ראש לא יפרע ובגד לא יפרום הייתי אומר בראש ובגד של סוטה הכתוב מדבר תלמוד לומר ראשו ובגדיו, א"כ ליכא מופנה ולא דרשין סמוכין ולכך ס"ל שאינו בפריעה ופרימה כל

עיקר, אבל ר"מ דריש סמוכין אע"ג דליכא מופנה.

ביאור מדוע הברייתא אתיא כר"ש

ובזה מיושב מה שיש להקשות לכאורה לעיל בסמוך, דאמר רב פפא דהברייתא דתניא דברים שבין כ"ג לכהן הדיוט אלו הם כו' אתיא כר"ש משום דתני בה ופטור על טומאת מקדש וקדשיו. מנלי' דאתיא כר"ש, דלמא אתיא כר' אליעזר דס"ל ג"כ דכ"ג משיח פטור על טומאת מקדש וקדשיו, כדאמר רב פפא בעצמו לעיל דף ט' ע"ב עיי"ש.

ולפי האמור יש ליישב, דר"א דהוא מתלמידי ב"ש כדאיתא בתוס' שבת דף ק"ל ע"ב בשם הירושלמי ודאי ס"ל כב"ש דלא דרשו סמוכין כדאיתא במנחות דף מ' גבי סדין בציצית, וכן כתב בס' מלא הרועים כלל סמוכין אות כ' ומיישב בזה קו' הרא"ם עיי"ש. ומש"כ שם באות כ"א דמשמע בגיטין דף י"ב דר"א דריש סמוכין דקאמר ור"א האי לא תלקט מאי עביד לי' והתם סמוכין ניהו כמ"ש רש"י, אין רא' משם דהתם לא תלקט לעני כתיב בפסוק אחד אבל היכי דהסמוכין הם בשני פסוקים ס"ל לר"א כב"ש דלא דרשין סמוכין, א"כ האי ברייתא ע"כ לא אתיא כר"א דהא בברייתא מבואר דכ"ג פורם למטה ולר"א דלא דריש סמוכין אינו בפריעה ופרימה כל עיקר.

צב. יתכן שכוונת רבנו לרמב"ן פרק כ"א פס' י"ז-י"א.

צג. ע"א.

אימתי פר כהן משיח קודם לפר העדה

כה) במשנה פר כהן משיח ופר העדה עומדים פר כהן משיח קודם, הא דנקט עומדים י"ל דהאי כל התדיר מחבירו קודם את חבירו יש לו שני פירושים, א' דקודם בזמן וב' דאם לא יכול לעשות רק אחד מהם אזי התדיר קודם, כדאיתא במנחות דף מ"ט³² דאם אין להם רק כבש אחד להקריב למוסף או לתמיד של בין הערביים אזי תמיד של בין הערביים

הוא קודם מפני שהוא תדיר. וכן כל המקודש מחבירו, כדאיתא לקמן במשנה האיש קודם לאשה להחיות מפני שהאיש מקודש יותר דחייב גם במצות עשה שהזמן גרמא כמ"ש הר"ע מברטנורא. וע"ז קאמר דפר כהן משיח ופר העדה עומדים אז פר כהן משיח קודם בזמן הקרבה, אבל אם אין להם רק פר אחד אזי אין לכהן משיח דין קדימה נגד הצבור.

דף י"ג ע"א

בהא דמשיח קודם משום דדין הוא שיקדים מכפר למתכפר

מדוע בעינן טעם שיקדים פר משיח ולא סגי בילפותא דלעיל

האי צבור והאי יחיד, לכך דריש טעמא דקרא הואיל ומשיח מכפר דין הוא שיקדים המכפר למתכפר.

האם פר כהן משיח שעבר מחמת מום או זקנה קודם לפר העדה

ונ"מ בהאי טעמא, בכהן משיח שעבר מחמת מום או זקנה דאין מכפר עוד, אז פר העדה קודם. אמנם לפי"ז יש לדקדק בפ' המשניות להרמב"ם ז"ל³³ שכתב ג"כ הך טעמא, ולפי שכ"ג הוא שיכפר על עצמו ואח"כ יכפר על זולתו והוא אמרם דין הוא שיקדים המכפר למתכפר כמו שצוה יתברך בצום כפור עכ"ל. ובריש פרקין כתב בזה"ל,

כו) דף י"ג ע"א, הואיל ומשיח מכפר ועדה מתכפרת דין הוא שיקדים המכפר למתכפר, יש לדקדק למה לי האי טעמא הא ילפינן לעיל מקרא ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. ואפשר לומר דבא לפרש טעמא דקרא, דאף למ"ד דלא דרשינן טעמא דקרא כבר כתב המרדכי סוף פרק הגוזל עצים³⁴ דכי הוה דבר תמוה כ"ע דרשי טעמא דקרא. והכא הוה לכאורה מילתא דתמוה, דמצד הסברא ה' לנו להקדים הקרבן צבור כדאיתא בסמוך שעיר ע"ז קודם לשעיר נשיא מ"ט

צד. ע"א.

צה. רמז קל"ח.

צו. פ"ג מ"ו.

כ"ג אם עבר במום או זקן וכיוצא בהם הוא עומד בקדושתו לפי ששמן המשחה שנמשח בו אינו מבטל מעשהו, ואין הפרש בינו ובין כ"ג המשמש בכל הדברים זולתי בעבודה בלבד, ומה שהוא תלוי בה ר"ל פר יוה"כ ועשירית האיפה שמקריב בכל יום כמו שנתבאר, עכ"ל.

ולפי האמור הא איכא עוד חילוק בין כהן משמש לכהן שעבר לענין דין קדימה לפר העדה, דפר כהן משיח שעבר ופר העדה עומדים פר העדה קודם לפר כהן משיח שעבר כיון דליכא טעמא דיקדים המכפר למתכפר, ויש ליישב.

בדין חטאת קודמת לעולה

מדוע הוסיפה הגמ' דחטאת העוף קודמת לעולת בהמה, ובדברי תוס' הרא"ש בזה

חטאת העוף, אבל בחד גברא לא משכחת דמייתי חטאת העוף ועולת בהמה.

בז שם, זה בנה אב שיהיו כל החטאות קודמות לעולות הבאים עמהם, וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה. ויש לדקדק דלמה הוצרך לומר וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, הא הברייתא מיירי בפר העלם דבר של צבור שהיא חטאת בהמה^צ.

ובתוס' הרא"ש כתב בזה^ל, וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה ואע"ג דבהמה עדיפא דהוי מין זבח, דלהכי אהני קרא יתירה, דאי לחטאת בהמה הא לא צריך קרא דדם חטאת קודם לדם עולה שהוא מרצה. אלא לאשמעין דאי מתרמי חטאת העוף דראובן ועולת בהמה דשמעון דקודמת

ונראה דכונתו ליישב קו' הנ"ל, דאמאי צריך להביא הך וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודם לעולת בהמה. אמנם משום דלכאורה יש לומר, דדוקא בעולה הבאה עם החטאת חטאת קודמת כדאמר ר"ש טעמא בזבחים דף ז' ע"ב למה חטאת באה לפני עולה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו, אבל בחטאת הבאה בפני עצמה כמו פר העלם דבר אינה קודמת לפר של ע"ז דלא שייך טעמא דר"ש, עיין בשו"ת שב יעקב סי' ב'. ע"כ מביאה הגמ' וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודם לעולת בהמה, וזה לא משכחת לה רק בחטאת ראובן ועולת שמעון ואפיה"כ החטאת קודם לעולה, א"כ ה"ה הכא דפר העלם דבר קודם לפר ע"ז.

^{צז}. וכה"ק במרומי שדה (ריש דף י"ג ע"א), ותירץ דמאחר דאיכא סברא להקדים פר ע"ז אף שהוא עולה הואיל ויש עמו שעיר לחטאת, לפיכך אמרינן דאף חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, וא"כ פר העלם דבר אע"פ שאין עמו שעיר מ"מ קודם לפר ע"ז אף שיש עמו שעיר לחטאת.

יישוב מדוע הוסיפה הגמ' דחטאת העוף קודמת לעולת בהמה

אמנם יש ליישב דקדוק הנ"ל, למה מביא הש"ס הך וקיי"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה. דהנה התוס' זבחים דף ז' ע"ב ד"ה ריצה פרקליט כתבו בזה"ל, ואע"ג דאיכא עולת יולדת ומצורע ונזיר דלא מייתי קרבן אלא לאישתרי בקדשים כדאמר בפ' בתרא דכריתות, ואפיה"כ חטאתם קודמת לעולה דלא חלקה תורה ע"כ. ולכאורה דבריהם תמוהים דמאי קשה להו מחטאת יולדת, הא י"ל דלכך החטאת קודמת אף שאינו מכפר מ"מ יש לו עדיפות מפני שהוא מכשיר, כדאיתא במשנה זבחים דף צ' ע"ב כל החטאות שבתורה קודמות לאשמות חוץ מאשם מצורע מפני שהוא בא על הכשר, ופרש"י מפני שהוא בא להכשיר את המצורע לקדשים ולביאת מקדש הלכך חשיבות היא לגבי' שטהרה תלוי' בו. וא"כ י"ל דלהכי הקדים חטאת העוף של יולדת לכשבה, משום שהחטאת מכשירה לאכול בקדשים חשיבות היא לגבה.

אמנם י"ל עפ"י המבואר במשנה כריתות דף ח"ק, אשה שהי' עלי' חמש לידות ודאיות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים והשאר עלי' חובה. א"כ כשמביאה השאר אז אין לחטאת מעלת הכשר דהא כבר אישתרה

קושיה על תוס' הרא"ש שכתב דלא משכחת לה חטאת העוף ועולת בהמה בחד גברא

אמנם דברי תוס' הרא"ש תמוהים, דהא שפיר משכחת לה בחד גברא ביולדת עשירה, וכן פרש"י זבחים דף צ"ח וכן הוא ברמב"ם פ"ט מהלכות תו"מ הלכה ח'. ואפשר לומר דכונתו למה שהקשו התוס' זבחים דף צ' ד"ה חטאת העוף לעולת בהמה וז"ל, הא דאמרינן בפ' תמיד נשחט זה בנה אב לכל החטאות שיקדמו לעולות וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, קשה קצת הלשון דמאי קאמר וקיימ"ל וכו' הא לא משמע מבנין אב טפי אלא הך מילתא לחודא, ועוד קשה הא דקאמר לכל החטאות ע"כ.

והנה קו' הראשונה מיושבת בפשיטות עפ"י פרש"י בפסחים שם צ"ט שכתב בזה"ל, וקיימ"ל דהאי בנין אב לא איצטריך אלא לחטאת עוף עיי"ש. אמנם הקו' השני של התוס' הא דקאמר לכל החטאות, וכונתם מבוארת כי הלא הבנין אב לא אתא כי אם לחטאת העוף שיקדים לעולת בהמה הבאה עמה, וזה שתבא החטאת העוף עם עולת בהמה אינו כי אם ביולדת, א"כ מה לכל החטאות דקאמר וזוהי קו' גדולה. ולזה מתרץ התוס' הרא"ש, דאתי לאשמועין דגם בחטאת העוף דראובן ועולת בהמה דשמעון החטאת קודמת לעולת בהמה.

צח. ע"א ד"ה 'חטאת העוף'.

צט. דף נ"ט ע"א.

ק. ע"א.

לאכול בקדשים ואפיה"כ החטאת קודמת לעולתה, ע"כ צריכים התוס' לתרץ משום דלא חלקה תורה. ובזה מיושבת ג"כ קו' תוס' זבחים דף צ' הנ"ל אמאי קאמר לכל החטאות הא הבנין אב לא קאי רק על חטאת יולדת לבד, די"ל דאתא לאשמעינן דכל חטאות העוף של יולדת אף אותן שאינן באין להכשיר קודמים לעולת בהמה משום דלא חלקה התורה, וכבר העירו בזה המפרשים, ובזה יש ליישב ג"כ קו' התוס' זבחים דף צ' קא"ד ד"ה מנה"מ דת"ר כו' כמובן.

בע"ז עיקר החטא הוא המחשבה ולכן עולה קודמת משא"כ בשאר עבירות

ומעתה מיושב ג"כ למה הוצרך בגמ' לומר וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, לפימ"ש הכלי יקר פ' שלח^ק הטעם דבע"ז עולה קודמת לחטאת, משום דעולה מכפרת על הרהור עבירה וחטאת על מעשה עבירה, ובשאר עבירות מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשה, א"כ עיקר הכפרה הוא על מעשה עבירה לכך חטאת קודמת לכפר על עיקר החטא ואח"כ באה העולה לכפר על המחשבה. אבל בע"ז מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה, ואדרבה בע"ז עיקר החטא הוא המחשבה, לכך העולה קודמת לכפר עיקר החטא עיי"ש. ולפי"ז למה קאמר דפר העלם דבר

של צבור קודם לפר ע"ז מ"ט האי חטאת והאי עולה, הא העולה של ע"ז שבאה לכפר על ע"ז יש לה מעלת כפרה כמו החטאות של שאר עבירות.

לכך מביאה הגמ' זה בנה אב שיהיו כל החטאות קודמות לעולות הבאים עמהם, וקיימ"ל אפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, והיינו אפי' בחטאת העוף של יולדת שאינו מכפר ואין מכשיר לאכילת קדשים כנ"ל, באופן שאין להחטאת שום מעלה וחשיבות נגד העולת בהמה אפיה"כ גזירת הכתוב שיהא החטאת קודמת לעולת בהמה. א"כ ה"ה דפר העלם דבר של צבור קודם לפר ע"ז שהוא עולה, אף שאין לפר חטאת שום מעלה וחשיבות נגד פר העולה, רק בע"ז גזירת הכתוב היא שיהא העולה קודם לחטאת כדאמרינן בסמוך דחטת ע"ז חסר כתיב או משום דכמשפט כתיב ב'.

יישוב נוסף מדוע הוסיפה הגמ' דחטאת העוף קודמת לעולת בהמה

ועוד י"ל בפשיטות, דהא מבואר במשנה זבחים דף פ"ט^ק דמעשר בהמה קודם לעופות מפני שהוא זבח ויש בו קדש קדשים דמו ואימוריו, א"כ מוכח דלא מהני הטעם דמרצה נגד מין זבח, א"כ כ"ש דעולת בהמה ראוי להקדימו לחטאת העוף דהא עולת

קא. ע"א.

קב. פרק ט"ו פס' כ"ד.

קג. ע"א.

בהמה קודם למעשר בהמה כמבואר בזבחים דף צ' ע"ב.
 וע"כ הא דחטאת העוף קודם לעולת בהמה אין הטעם משום דמרצה רק מגזה"כ
 כמו שפרש"י שם, ע"כ מביאה הגמ' וקיימ"ל דאפי' חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, אעפ"י דלא מהני הטעם דמרצה דמין זבח עדיף אפיה"כ קודם מגזה"כ, א"כ ה"ה דפר העלם דבר קודם לפר ע"ז.

בקושיית המנח"ח מדוע לא הזכירה הגמ' את שאר הקרבנות הבאים עם שתי הלחם

כח שם, שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם, המנחת חינוך סי' ש"ז מקשה הא היו מקריבין על הלחם גם פר ושני אילים ושבעת כבשים ושעיר עיזים לחטאת, א"כ אמאי נקיט רק כבשים. ולכאורה אפשר לומר, דהאי ברייתא סוברת כר"ע במשנה מנחות דף מ"ה ע"ב דשתי הלחם מעכב את הכבשים ואין הכבשים מעכבין את הלחם, ולכך חשיב הלחם עיקר ושני הכבשים בגין הלחם. אבל הפר והאילים ושבעת כבשים והשעיר אין מעכבין את הלחם ולא הלחם מעכבן כמבואר במשנה הנ"ל, ולכך חשיבו באו בגין עצמן. אמנם ז"א דהא העומר אין מעכב את הכבש הבא עמו כדאיתא בתו"כ"ד, אפיה"כ חשיב הכבש בא בגין העומר עיי"ש שהאריך בזה.

ואי"ל דהא שעיר החטאת ה' נאכל, א"כ אמאי לא קאמר דשתי הלחם קודם לשעיר החטאת, גם זה לק"מ דהא שעיר החטאת ה' צריך להקדימו אפי' להמוספין אע"ג דמוספין באין בגין יום משום דגזה"כ הוא דחטאת קודמת לעולה, א"כ כיון דכבר הוקרבה החטאת והותר הבשר לאכילה קודם שהותר הלחם בשחיטת הכבשים, ע"כ צריך לאכול הבשר החטאת תחלה דכשם שקודמין בהקרבתן כך קודמין באכילתן.

ובפשיטות י"ל, דלכאורה יש להבין דהא בשתי הלחם לא היו עבודות רק מה שהונפו ביחד עם הכבשים, א"כ לענין מה השתי הלחם קודמין, כמו שהעיר בזה המנחת

קד. פ' אמור, פרשה י' סוף פי"א אות ו'.

קה. ע"א (מח"ת"ק ואבא שאול).

דף י"ג ע"ב

ביאור נפלא במעשה דרשב"ג דרצו להעבירו מנשיאותו

כיצד ניתן להעביר את רשב"ג, והרי איתא ברמב"ם דאף שאינו גדול בחכמה כאבותיו מלמדים אותו

כט) ע"ב, נימא לי' גלי עוקצין דלית לי' וכיון דלא גמר כו' נעבר' והוה אנא אב"ד ואת נשיא. הרמב"ם פ"א מהל' מלכים הלכה ז' כתב, כל השררות וכל המנויין שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם והוא שיהי' הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה, הי' ממלא ביראה אעפ"י שאינו ממלא בחכמה מעמידין אותו במקום אביו ומלמדין אותו. והכ"מ הראה מקור לדברי רבינו ז"ל מכתובות^ק דאמר רבי אעפ"י ששמעון בני חכם גמליאל בני נשיא, וקאמר התם דר"ג לא הי' ממלא מקום אבותיו בחכמה אלא ביראת חטא ממלא מקום אבותיו הוה.

ולפי"ז קשה מאי אהני להו לרבנן שלא ידע לדרוש בעוקצין, הלא לדברי הרמב"ם אעפ"י שאינו ממלא בחכמה מעמידין אותו בתחילה כ"ש שאין מעבירין אותו. גם יש להרגיש במאמר זה טובא, הנה בלי ספק חכמים אלו הי' כונתם לשם שמים, א"כ כפי

דעתם דעפ"י הדין יש להעביר את רשב"ג מנשיאותו מפאת חסרון ידיעתו בעוקצין ולא יכול לדרוש בכל התורה להשמיע כל תהלתו, מדוע שתקו עד עתה שהי' נראה להם קצת פחיתת הכבוד מתקנתו המציאו לבקש עילה עליו, וכי משוא פנים יש בדבר.

בדברי המהרש"א דיש שני דרכים בביאור הפסוק מי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו

אמנם יש לתרץ כל זה עפימ"ש המהרש"א שם בח"א, דבמכות דף י"ק אר"א מי אוהב בהמון לו תבואה למי נאה ללמוד בהמון מי שכל תבואה שלו, דאר"א מ"ד מי ימלל וגו' מי שיכול להשמיע כל תהלתו ודרש הקרא לענין ת"ח. אולם בפ"ב דמס' מגילה^ק דריש האי קרא לענין סיפור שבחו של מקום, ויליף מהאי קרא דאסור להאריך בשבחו של מקום יותר מדאי שנאמר מי ימלל גבורות ד' וגו' למי נאה למלל גבורות ד' למי שיכול להשמיע כל תהלתו. והשתא לר"מ מתפרש האי קרא לענין ת"ח כדאיתא במכות, ולרשב"ג מתפרש האי קרא לענין סיפור שבחו של מקום, כן הוא תורף דברי מהרש"א^ט.

קו. דף ק"ג ע"ב.

קז. ע"א.

קח. דף י"ח ע"א.

קט. בס' 'עבודה ברוה' (עמ"ס הוריות, עמ' תרנ"ח) מובאים דברי הבאר שבע להלן דף י"ד ע"א (ד"ה 'א"ר יוחנן') שביאר,

הסבר דשני ביאורים אלו תליא האם מילת 'כל' מתפרשת במשמעות כולו או מקצתו

והנה י"ל אם פירוש הקרא הוא לענין סיפור שבחו של מקום או לענין ת"ח תלוי בזה, דהנה במס' סוטה^ק אמר רב ת"ח צריך שיהא בו שמינית שבשמינית, רנב"י אמר לא מינה ולא מקצתה מי זוטא מאי דכתיב תועבת ד' כל גבה לב. וביארו המפרשים דמשמעות דורשין איכא בינייהו, דמצינו לפעמים מלת כל משמעותה מקצת כמו ולא יעיר כל חמתו, וכן אין לשפחתך כל בבית. וכתבו המפרשים כלל בזה, דהיכי דכתיב כל במשפט מחייב משמעו כולו, והיכי דכתיב במשפט שלילה משמעו אפי' מקצתו. אמנם היכי דכתיב במשפט מחייב כמו תועבת ד' כל גבה לב אך כוונת הענין היא שלילה שלא יהיה גבה לב, פליגי רב ורנב"י, דרב ס"ל דאזלינן בתר משפט מחייב ומשמעו כולו ורנב"י ס"ל דאזלינן בתר משפט שלילה ומשמעו אפי' מקצתו.

ולפי"ז הכא בקרא דמי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו דכתיב במשפט מחייב, אך כוונת הענין היא שלילה דמי שאין יכול

להשמיע כל תהלתו לא ימלל גבורות ד', באנו למחלוקת זו. דאם פירושו כולו מוכרח לומר דקאי לענין ת"ח, דאי אפשר לפרש לענין סיפור שבחו של מקום דא"כ הי' משמע דדוקא כל שבחו של מקום א"א לספר אבל מקצת אפשר לספר, והלא אי אפשר לספר אפי' מקצתו כדאיתא בברכות^{ק"י} בהאי דנחית קמי' דרבה אמר האל הגדול הגבור והעוז וכו' א"ל סיימתינהו לכולהו שבחי' דמרי' כו', משל למלך שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב ומקלסים אותו באלף אלפי אלפים דינרי כסף וכי לא גנאי הוא לו. ופי' המורה נבוכים ח"א ס"פ נ"ט, דלכך אמר ומקלסים אותו בדינרי כסף ולא אמר ומקלסים אותו דינרי זהב, דא"כ הי' משמע דעכ"פ מקלסין אותו במקצת ובאמת קילוסו של מקום אינו כלל מענין שבחו, כמו מלך שיש לו דינרי זהב ומקלסים אותו בדינרי כסף שאינו כלל מענין שבחו, וכ"כ אי אפשר לקלס להמקום אפי' במקצת, והדברים עתיקים.

א"כ אם מלת כל משמעו כולו ע"כ קאי קרא לענין ת"ח, אבל אי מלת כל משמעו אפי'

דרשב"ג ור"מ נחלקו מי נחשב ש"יכול להשמיע כל תהלותיו", האם סיני שבקי בכל התורה או עוקר הרים שהוא מפולפל הרבה. ובפשטות כוונת הב"ש דרשב"ג היה עוקר הרים, ואילו ר"מ ור' נתן סברי דסיני עדיף ולכן רצו להעבירו מנשיאותו שהרי לא היה בקי במס' עוקצין. אולם ה'חקרי לב' (יו"ד ס' ק', עמ' שמ"ג ד"ה ה', בנדמ"ח) הביא כמה ראיות דר"מ ור' נתן היו בבחינת עוקרי הרים, ולכן הוא רצה לפרש בהיפוך דרשב"ג היה בבחינת סיני, ומה שאמרו ר"מ ור' נתן "גלי עוקצין דלית ליה" היינו שאינו ידע להשיב על מה שאנו מקשים עליו. אכן הוא ציין דמדברי הב"ש אין נראה כן, וגם רש"י פירש "דלית ליה - שאין סדור לו", ונראה דרצו להעבירו מנשיאותו על שלא היה בקי בכל התורה, וא"כ מוכח דאינהו סברי דסיני עדיף, עכ"ד.

קי. דף ה' ע"א.

קיא. דף ל"ג ע"ב.

מקצתו ע"כ צ"ל דקאי לענין סיפור שבחו של מקום. דאי אפשר לפרש על ת"ח דא"כ הי' משמע דדוקא אם יכול להשמיע עכ"פ מקצתו יכול לדרוש בהמון ולא מי שלא יוכל לדרוש כלל לא לדרוש בהמון, פשיטא דאם לא יוכל לדרוש כלל לא ידרוש ברבים. וע"כ קאי לענין סיפור שבחו של מקום, כיון דא"א לקלסו כלל מענין שבחו אפי' מקצתו הלכך אסור להאריך בשבחו של מקום, רק מה שתקנו לנו אנשי כנה"ג כפי מה שאנו משיגים מפעולותיו כידוע.

הסבר מדוע ר"מ ור' נתן לא רצו להעביר את רשב"ג לפני שתיקן את תקנתו

אמור מעתה מה מאד יבא הכל על נכון, דמראשית כזאת לא הי' לחכמים אלו פתחון פה להוריד את רשב"ג מגדולתו מפני חסרון ידיעתו מפאת הכתוב מי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו, דהי' אפשר לומר דקאי קרא לענין סיפור שבחו של מקום ומשמעות כל הוא אפי' מקצתו. אך אחר שתיקן רשב"ג משנה זו ליקח לעצמו יותרת הכבוד והי' נראה לחכמים אלו קצת גאווה בזה, וע"כ כרב ס"ל דת"ח צריך שיהי' בו מעט התנשאות ומשמעות כל היינו כולו, א"כ ע"כ קרא דמי ימלל קאי לענין ת"ח דצריך לדרוש בכל התורה א"כ לשיטתו נעברי' והוה אנא אב"ד ואת נשיא.

ומעתה מאד נאמנו דברי הרמב"ם, דהוא ז"ל פסק בפ"ב מהלכות דעות הלכה ג' כרנב"י דלא מיני' ולא מקצתי' כמ"ש שם הגהות מיימוני, א"כ האי קרא דמי ימלל קאי לענין סיפור שבחו של מקום, אבל בת"ח אף אם אינו ממלא בחכמה מלמדין אותו.

ביאור בדברי הירושלמי דרבי היה עניו גדול ואעפ"כ לא היה נוהג כבני בתירה

ובזה יש לבאר דברי הירושלמי כלאים פ"ט^{ק"י}, רבי הוה ענוון סגין והוה אמר כל מה דאמר לי בר נש אנא עביד בר ממה דעבדון זקני בתירה לזקני הלל דשרון גרמון מנשיאות' ומינוני'. ולכאורה קשה, דמתחילה קאמר דרבי הי' עניו גדול ואח"כ קאמר דעדיין לא הגיע לעניויות דזקני בתירה.

ולפי האמור יתפרש היטב, דלכאורה קשה על בני בתירה דלא יודעין אם פסח דוחה שבת ולכך מחלו הנשיאות להלל לפי שהי' יותר חכם, הא לפי דברי הרמב"ם אעפ"י שאין ממלא בחכמה מעמידין אותו ומלמדין אותו, א"כ כיון דהם היו כבר נשיאים לא היה להם למחול הנשיאות. וצ"ל דהם ס"ל מי ימלל גבורות ד' ישמיע כל תהלתו קאי על ת"ח הדורש, וכל זמן שלא הי' חכם יותר גדול מהם נהגו בנשיאות, ועתה שראו את הלל יותר חכם מהם מחלו לו הנשיאות. אבל רבי דהי' עניו גדול משום דס"ל תועבת ד' כל גבה לב משמע אפי' מקצתו, א"כ ע"כ הקרא דמי ימלל קאי

הלל, שאם יבא מעשה כזה לידי לא אמחול
הנשיאות כדברי הרמב"ם ז"ל אעפ"י שאין
ממלא בחכמה מעמידין אותו ומלמדין אותו.

לענין סיפור שבחו של מקום. לכך קאמר רבי
דהוה ענוותן סגין אמר כל מה דאמר לי בר נש
אנא עביד בר ממה דעבדין זקני בתירה לזקני

דף י"ד ע"א

שני טעמים מדוע רב יוסף לא רצה למלוך לפני רבה

ונראה ליישב בפשיטות, דודאי בשביל ענוה
לא הי' לו לרב יוסף להתעקש נגד
החכמים שרצו למנותו בראש, יען כי הוא הי'
יותר ראוי לזה כמו ששלחו מתם סיני עדיף.
רק בשביל שאמרו לו כלדאי מלכת תרתין
שנין, לא רצה לקבל שררה תחלה קודם רבה
כדי שיחי' עוד שנים הרבה. אמנם כבר אמרו
במדרש רבה פ' ברכה"י מאה מיתות ולא
קנאה אחת, ע"כ אי לאו עניויות שהי' בו לא
הי' משגיח על מה שאמרו לו כלדאי, אולם
בשביל שהי' עניו לא הי' לו קנאה על רבה
והניח השררה לרבה. ואולי על זה כיון רב
יוסף דאמר לי' לתנא לא תיתני ענוה דאיכא
אנא כדאיתא בשילהי סוטה"י, משום דלא
הי' מתקנא ברבה והניח לו השררות וע"כ
הגינה עליו זכות ענותנותו כפי' הרמ"ה ז"ל.

ל דף י"ד, וכל שני דמלך רבה רב יוסף אפי'
אומנא לביתי' לא חלף, וכתב התוס'
הרא"ש והרמ"ה ז"ל פי' כך הואיל שהשפיל
רב יוסף את עצמו ולא רצה לקבל שררה בפני
רבה, הגינה זכות ענוותנותי' עליו ועל אנשי
ביתו שלא חלה אחד מהם כל השנים שמלך
רבה, ואפי' אומן להקיז דם לא קרא לביתו,
והדין פירוש מסתבר לן. והקשה הבאר שבע,
דהכא משמע דבשביל ענוה לא רצה רב יוסף
לנהוג שררה בפני רבה, ובשילהי ברכות
מפורש טעם אחר מפני דאמרו לי' כלדאי
מלכת תרתין שנין ופרש"י ואמר אם אמלך
תחלה קודם לרבה אמות לסוף שנתים כו',
משמע להדיא לולי שרב יוסף הי' חושש
שימות לסוף שנתים הי' מקבל עליו השררה.

חריף ומקשה או מתון ומסיק, הי מינייהו עדיף

ומקשה ורבה בר ר"מ מתון ומסיק מאי תיקו.
יש לדקדק מדוע פשיטא להו דחד מינייהו
עדיף רק דאיבעי' להו הי מינייהו עדיף, הא
שפיר י"ל דשקולים הם כיון דיש לכל אחד

מנלן דלא שקולים הם

לא) שם, איבעי' להו רבי זירא ורבה בר רב
מתנא הי מינייהו עדיף, רבי זירא חריף

קיג. לפנינו נמצא בפ' וילך פרשה ט'.

קיד. דף מ"ט ע"ב.

מעלה שאין לחבירו אין להם עדיפות זה על זה. בשלמא לעיל ברב יוסף ורבה דשלחו לתמן איזה מהם קודם סיני או עוקר הרים, היינו משום דמצינו בזה פלוגתא דתנאי רשב"ג ורבנן הלכך איבעי' להו הלכה כמאן, אבל ברבי זירא ורבה בר רב מתנא איכא למימר תרנאיהו כי אהדדי נינהו.

קושיית הב"ש בריש מסכתין, מדוע לא פתח התנא בכהן משיח שהיא פרשה ראשונה בתורה

ונראה ליישב, דהנה הבאר שבע הקשה בריש מכילתין למה התחיל התנא בהורו ב"ד והדר תני הורה כהן משיח, הו"ל למיתני הורה כהן משיח ברישא כסדר הכתוב בתורה שפרשת כהן משיח כתיבא ברישא ואח"ז הוראת ב"ד. ואפשר ליישב בהקדם איזה הקדמות, דבמשנה סוף מכילתין איתא אימתי בזמן שכולם שווים אבל אם הי' ממזר ת"ח וכה"ג עם הארץ ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ.

וכתב הבאר שבע דלאו דוקא כה"ג עם הארץ, אלא אפי' כה"ג חכם אם יש חכם גדול ממנו יש לו דין קדימה נגד הכה"ג. ומביא ראי' מן הירושלמי^{קטז} דקאמר עלה סברין מימר לפדות ולהחיות ולכסות הא לשיבה לא, אמר ר' אבין אף לשיבה, וסתם

ישיבה היינו בתלמוד תורה כדאשכחן בפרק יש נוחלין בישיבה הלך אחר החכמה.

האם שייך ששני בני אדם יהיו שווים בחריפות או רק בבקיות

וכן מבואר ברמב"ם ז"ל סוף פ"ח מהלכות מתנות עניים, במה דברים אמורים בשהיו שניהם שווים בחכמה, אבל אם הי' כ"ג עם הארץ וממזר ת"ח ת"ח קודם וכל הגדול בחכמה קודם את חבירו. ומבואר במפרשים דשניהם שווים בחכמה שייכי במעלות הבקיות דוקא, דשניהם בקיאים במסכת אחת או בכמה מסכתות וכדומה. אבל במעלת החריפות לא שייך לומר שניהם שווים כיון דאין דעותיהם של בני אדם שוות, א"כ מן הנמנע במציאות שיהי' שני בני אדם שווים במעלת החריפות ובשכלות הפלפול.

והנה לעיל דף ז'קט^ט פריך הש"ס היכי דמי אילימא דהוא מופלא והן אינן מופלאין פשיטא דמתכפר לו בפ"ע, הוראה דלהון ולא כלום ובעי אתוויי כשבה או שעירה כל חד וחד, ואי דאינון מופלאין והוא לאו מופלא אמאי מתכפר לו בפ"ע הא הוראה דידי' ולא כלום היא, אמר רב פפא כגון שהיו מופלאין שניהם. ופרש"י ה"ד דכי הורה משיח בפ"ע דהורו בתרי איסורי דמתכפר בפ"ע, אי דהוא מופלא ב"ד והן אינן מופלאין פשיטא דמתכפר בפ"ע דהוראה דידהו לאו כלום

קטו. סוף הלכה ה'.

קטז. ע"א.

יישוב קושיית הב"ש, דלא משכחת לה משיח ומופלא בסנהדרין ששים בחריפות

ומעתה נבא ליישב קו' הב"ש, עפי"מ דאיתא
בנדרים דף ל"ח"ז דפלפול התורה לא
ניתנה רק למשה רבינו ע"ה והוא נהג בה טובת
עין ונתנה לישראל. א"כ בשעה שניתנה תורה
לישראל ה' הרצון מאתו ית' שילמדו התורה
בכל כללותי ופרטותי כנתינתה מסיני ולא
שיחדשו דבר מדעתם ע"י פלפול וחריפות,
א"כ ה' אפשר לאשכוחי שיהי' הכהן משיח
והסנהדרין שוים בחכמה, שהרי הסנהדרין
של ע"א היו החכמים היותר גדולים ובקיאים
בכל התורה וכמו כן הכהן משיח צריך להיות
הכהן הגדול מאחיו בחכמה והי' ג"כ בקי בכל
התורה. א"כ כיון דשניהם שוים בחכמה יש
לכהן משיח דין קדימה מפאת מעלתו שהוא
כהן גדול, ולכך הקדימה התורה לכתוב פרשת
כהן משיח ברישא.

אבל אחר שנהג מרע"ה טובת עין ונתן
לישראל פלפול של תורה, א"כ תו
לא משכחת שיהיו הכהן משיח והמופלא
שבסנהדרין שוים בחכמה, כיון דהסנהדרין
היו גמירי וסבירי בקיאים וחריפים, א"כ
אף שהכהן משיח ה' ג"כ גמיר וסביר מ"מ
במעלת החריפות הוא מן הנמנע שיהי' שני
בני אדם שווים בה כנ"ל. ולכך פתח התנא
ברישא בהורו ב"ד משום דממ"נ יש להוראת
ב"ד דין קדימה להוראת כהן משיח, דאם
המופלא שבסנהדרין הוא יותר מופלא מן

היא ובעי אתווי כל חד וחד מצבור כשבה או
שעירה, דהא תנן לעיל בפ"ק או שלא הי' שם
מופלא של ב"ד דלא הויה הוראה, שאעפ"י
שאינו מסנהדרין שאלו הי' מסנהדרין אפי'
אם קטן שבכולם לא הי' שם לא הויה הוראה
כו', הכא נמי כי הוי הוא מופלא והן אינן
מופלאין כי הורו בפ"ע הואיל והוא לא הי'
שם עמהם פשיטא דמתכפר בפ"ע דהוראה
דידהו לאו כלום היא, ואי הן מופלאין והוא
אינו מופלא כי הורה בפ"ע אמאי מתכפר
בפ"ע והא הוראה דיד' לאו כלום היא דכיון
דאינו מופלא לא ידע מה קא מורה ולא הוה
הוראה מעליא כו'.

ומדברי רש"י משמע דלענין הוראת ב"ד
לצבור בעינן שיהי' הסנהדרין
מופלאין שלא ימצא חכם מופלא יותר מהם,
ואם יש מופלא יותר מהם שלא הי' עמהם
בהוראה אזי לא הויה הוראתם הוראה. אבל
בכהן משיח שהורה לעצמו לא בעי שיהי'
מופלא ב"ד דוקא, רק שיהי' חכם מופלא ראוי
להוראה דאל"כ לא ידע מה קא מורה כמובן
למעין בדברי רש"י. וכן משמע ברמב"ם ז"ל
דבמשיח כתב דבעי שיהי' חכם מופלא ראוי
להוראה ולא כתב שיהי' מופלא ב"ד דוקא,
אבל בהוראת סנהדרין כתב דבעינן שיהיו
כולם ראויין להוראה וגם שיהי' ראש ישיבה
עמהם היינו המופלא שבהם.

הכהן משיח א"כ יש להב"ד דין קדימה, ואם הכהן משיח יותר מופלא מהם א"כ לא הויא הוראתם הוראה אלא א"כ הורה הכהן המשיח ג"כ עמהם וא"כ גם הוא בכלל הורו ב"ד כמובן, אבל הורה כהן משיח לעצמו יכול להיות באם הוא רק חכם מופלא ראוי להוראה אף שאינו מופלא כמו הסנהדרין כנ"ל.

ועפ"ז יהי נעוץ סוף המסכת לתחלתה דמסיים ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ, דהיינו דכל הגדול מחבירו בחכמה קודם את חבירו ולכך פתח התנא בהורו ב"ד תחלה כנ"ל.

ביאור נפלא של הקשר בין ההדרן עלך עם סיום המסכת

ומעתה מיושבת ג"כ קו' הנ"ל, אמאי פשיטא להו דחריף ומקשה או מתון ומסיק חד מינייהו עדיף רק דאיבעי' להו הי מינייהו עדיף, ולפי האמור שפיר מוכח דחד מינייהו עדיף

דאל"כ עדיין קשה למה פתח התנא ברישא בהורו ב"ד הא שפיר משכחת לה שיהי' הכהן משיח והסנהדרין שוים בחכמה דאחד יש לו מעלת חריף ומקשה וחבירו יש לו מעלת מתון ומסיק, אלא ודאי דחד מינייהו עדיף כמובן.

ולפי האמור יתפרש גם ההדרן עלך בדרך זה, רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנא מתון ומסיק מאי תיקו, ואין לומר דהסברא נותנת דשקולים הם משום דיש לכל אחד מעלה שאין לחבירו, ע"ז קאמר הדרן עלך כהן משיח סליקא לה מסכת הוריות, ואם נאמר דשניהם שוין א"כ למה סליקא מסכת הוריות בפרק כהן משיח ולא בפרק הורו ב"ד דהורה כהן משיח הו"ל למיתני ברישא כסדר הכתוב בתורה, אלא ודאי מוכח דחד מינייהו עדיף, ומעתה מקושר יפה סיום המסכת עם ההדרן עלך הי מינייהו עדיף תיקו.





חידושי תורה

על סוגיות הש"ס
ומדרשים

דברים אחדים



חלק זה שבספר הוא חדש, לפנינו אוסף מחידושי התורה של הגהמ"ח שנרשמו על ידי שניים מתלמידיו, אחרי השיעורים שבהם הרצה הגהמ"ח את חידושיו בסוגיא בה עסקו אותה שעה. תלמידים אלה הם: הרב יעקב צבי ארנברג ז"ל, בן אחותו של הגהמ"ח ור' גרשון אייזנברג נ"י. כל אחד מהם מסר לי צרור חידושי תורה ששמע מפי רבו בזמן שהיה תלמיד מן המניין.

ומכיון שחידושים אלה לא נרשמו בלשונו של הגהמ"ח, אלא בלשונם של התלמידים, ראיתי לנכון לערוך את הדברים מחדש ולתקנם מבחינת הלשון והסגנון, כדי שתהא תורה מפוארת בלבוש נאה.

על חידושי תורה אלה שנמסרו לי על ידי התלמידים הנ"ל, נתווספו עוד כמה דברים שאסף בעמל רב ובמסירות בלתי נלאית, מפי ספרים וקבצים תורניים - תלמיד חכם צעיר וזריז ר' שמריהו ציטרונבוים נ"י, המתגורר בברוקלין, ואשר אביו וחמיו נמנים על תלמידיו של הגהמ"ח. הרבה זמן ומחשבה השקיע בחיפושיו אחרי דברי הגהמ"ח הפזורים בהרבה אכסניות של תורה שמלפני דור, והיום יש לחפש חיפוש מחיפוש כדי למצוא מהן עותקים אחדים, הוא יגע ומצא ועל זה יבורך.

תורה מיוחדת לבני היקר הרב יוסף משה נ"י שגילה הרבה תושייה בפיענוח כתבי היד של התלמידים הנ"ל שרובם היו מטושטשים, בלתי קריאים ובמצב של התפוררות, אחרי שהזמן של חמישים שנה נתן בהם את אותותיו. הוא גם היה לי לעזר רב בעריכת הדברים מחדש. זכותו של אבי זקנו הגהמ"ח ז"ל, תגן עליו ועל ביתו.

המהדיר

ב"ה, כסלו תשל"ט



הקדמה זו נכתבה ע"י נכד המחבר, הגאון רבי בן ציון פירר זצ"ל, למהדורת הספר 'הר שפר' שהוציא לאור בשנת תשל"ט, בה הוא צירף לחידושי רבנו עמ"ס הוריות, גם את חידושיו של רבנו על הש"ס. כאמור בהקדמה למהדורה הנוכחית של הספר, השתדלנו לציין בראש כל מאמר את המקור שלו והיכן הוא נדפס, ואם לא צויין הרי הוא מכתבי התלמידים, גם הוספנו כמה מאמרים מרבנו שלא נדפסו ע"י נכד המחבר (משום שלא היו תחת ידו).

הר שפר על סוגיות הש"ס



פלפול בסוגיא דכבתה¹

חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה הלא בין השמנים של שבת נזכר ג"כ שמן שריפה והרי בודאי אסור להדליק נר חנוכה בשמן שריפה, דהא מסקינן דנר חנוכה צריך עכ"פ לכתחלה שיעורא, והך שמן כיון דלשריפה עומד הרי כל העומד לשרוף כשרוף דמי ונימא ב' כיתותי מיכתת שיעורי. ובספר ישועות יעקב בהל' חנוכה תירץ, דכיון דכבתה אין זקוק לה הגם דצריך ליתן לכתחלה כשיעור מ"מ לא שייך כיתותי מיכתת שיעורי עיי"ש, וממילא מוכרח דרב ס"ל כבתה אין זקוק לה.

אמנם יש לדחות, עפ"י מה שאמר לי חכם א' (הה"ג מו"ה וואלף שטערן מבליטין) לתרץ קו' השער אפרים הנ"ל, דהנה בנוב"י מהד"ת סי' צ"ו (בהג"ה מבן המחבר) הקשה האיך אפשר להדליק כלל נר חנוכה בשמן שריפה הא בלילה אסור לשרוף קדשים ותרומה, ותירץ

שבת דף כ"א - ע"ב, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת, א"ר ירמי' מאי טעמא דרב קסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה, אמרוה רבנן קמי' דאביי משמי' דר' ירמי' ולא קיבלה כי אתא רבין אמרוה רבנן קמי' דאביי משמי' דר' יוחנן וקיבלה. ותמהו כל המפרשים וכי משא פנים יש בדבר דדוקא כשאמרוה משמי' דר' יוחנן קיבלה.

ויש לומר בדרך פלפול, דהנה הפני יהושע הקשה לפימ"ש רש"י לעיל דטעמא דרב הונא דסבר כבתה זקוק לה דחייש שמא יפשע, א"כ רב נמי מי סבר דכבתה זקוק לה אלא דלא חייש לשמא יפשע, עכ"ק. אמנם יש להוכיח לכאורה דס"ל כבתה אין זקוק לה, דנודע קושית השער אפרים (בסי' ל"ח) על הא דאמר רב דפתילות ושמנים שאמרו

ב. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב), שנה א' חוברת א' עמ' ט"ז.

ג. לא מצאתי תירוץ זה בישועות יעקב שם, ואדרבה כמה אחרונים כתבו להיפך דלמ"ד כבתה אין זקוק לה שייך כיתותי מיכתת שיעורי, עיין שו"ת קול אריה סי' ל"ד ד"ה עוד, ובספר החיים להגאון מהרש"ק בס"ל תרע"ג (הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

דמה שאין שורפין בלילה הוא רק מדרבנן גזירה תרומה אטו קדשים ובמקום מצוה שהוא לפרסומי ניסא לא גזרו רבנן. וממילא מיושב קו' השער אפרים דליכא למימר כל העומד לשרוף כשרוף דמי, דהא מצות נר חנוכה היא בלילה ואין שורפין קדשים בלילה א"כ אינו עומד כעת לשריפה, רק דצריכין לומר דדנין בזה כאילו הוי ביום, וביום שפיר הוי אמרינן כל העומד לשריפה כשרוף דמי, אבל אי אפשר לומר כן, דזה הוי תרי רואין, א' כאילו הוי ביום, והב' דכשרוף דמי, ותרי רואין לא אמרינן כמבואר בעירובין דף י"ט ע"ב, ואף

דלענין מצוה יכול להדליקו, מ"מ לענין שיהא נחשב כשרוף אמרינן דכיון דהוי בלילה אינו עומד לשריפה, עכ"ד.

ולפי"ז שוב אינו מוכרח דרב ס"ל כבתה אין זקוק לה מחמת קו' השער אפרים, דשפיר י"ל דלכך מותר להדליק בשמן שריפה משום דהוי תרי רואין וזה לא אמרינן. אמנם ר' יוחנן ס"ל (חגיגה ט' ע"ב) דלילה לא הוי מחוסר זמן, וא"כ נסתר תירוץ הנ"ל דשפיר הוי עומד לשריפה, ולדידי' עכצ"ל הטעם משום דכבתה אין זקוק לה, לכן כשאמרוה רבנן קמי' דאביי משמי' דר' יוחנן קיבלה^ד.

עוד בסוגיא דכבתה

שבת דף כ"א - ע"ב, אמר רב הונא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן בחנוכה בין בשבת בין בחול. אמר רבא מאי טעמא דרב הונא קסבר כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה, ורב חסדא אמר מדליקין בהן בחול אבל לא בשבת קסבר כבתה אין זקוק לה ומותר להשתמש לאורה וכו' אמר רב וכו' מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת, אמר רבי ירמיה מאי טעמא דרב קסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה ע"כ.

ובתוספות שם (ד"ה 'ומותר להשתמש לאורה') הקשו, ואם תאמר מנא ליה לרבא דסבר רב הונא דמותר להשתמש לאורה, דילמא הא דאמר אין מדליקין בשבת משום דסבר כבתה זקוק לה ואין יכול להדליק בשבת, ע"כ.

וני"ל ליישב קושייתם, דהנה לכאורה קשה למה אסור להדליק בחול בשמנים הפסולים בשבת, משום דכבתה זקוק לה ושמא יכבה ולא ידליק שוב, והא הוי ספק ספיקא ספק שמא לא יכבה ואם תמצא לומר

ד. ועפי"ז יובן נמי מדוע כשאמרוה רבנן קמי' דאביי משמי' דר' ירמיה לא קיבלה, דהשד"ח במערכת המ"ם כלל קס"א הביא בשם שו"ת עונג יו"ט סי' נ"ב שהוכיח דר' ירמי' סובר דלילה יש בו משום מחוס' ז', מדלא משני ר' ירמי' שם בחגיגה ט' סוף ע"א כר"פ דלילה לא הוי מחוס' ז', ש"מ דלא סבירא ל' הכי. וא"כ אינו מוכרח הטעם דכבתה אין זקוק לה, ד"ל הטעם משום דהוי תרי רואין, ולכן לא קיבלה (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

ומעתה מיושבת קושיית התוס' הנ"ל, דשפיר הוכיח רבא דרב הונא סובר דמותר להשתמש לאורה ומזה הטעם אסור להדליק בשבת שמא יטה. דאי נימא דרב הונא סובר דאסור להשתמש לאורה, מאי טעמא הוא אסור להדליק בחול משום כבתה זקוק לה והרי איכא ספק ספיקא וכדלעיל, ובכה"ג אין זה ספק משם אחד כיון דספק הראשון מתיר יותר מן השני לגבי שבת וכן"ל.

ובזה נרויח ליישב את דברי הרא"ש (סי' ג') התמוהים מאד, דז"ל: "מדמדליקין בהן בחנוכה בשבת מכלל דאי כבתה לא מדליקין לה". והקשו המפרשים למה צריך הרא"ש להוכיח דכבתה אין זקוק לה מדמדליקין בהן בשבת, הרי גם מזה שהוא מתיר להדליק בהן בחול שמעינן דכבתה אין זקוק לה, דאי כבתה זקוק לה גם בחול אסור להדליק בהן כמו שסובר רב הונא דמהא דכבתה זקוק לה ש"מ דאסור להדליק בהן בחול.

אולם לפי הנ"ל אתי שפיר, דמזה דסובר רב דמותר להדליק בחול אכתי ליכא הוכחה דכבתה אין זקוק לה, כי אפילו אם כבתה זקוק לה מותר להדליק בהן בחול מטעם ספק ספיקא כנ"ל. אולם מהא דמותר להדליק בהן גם בשבת, נשמע דכבתה אין זקוק לה כיון דבשבת ליכא ספק ספיקא.

יכבה דילמא שוב ידליק. ואף דאין זה ספק ספיקא המתהפך, מ"מ מאחר שמתחילה צריכים לדון אם יכבה ממילא אין צורך שיהיה מתהפך, כמו שכתב הש"ך יו"ד סי' ק"י בכללי ס"ס.

אך יש לומר שאין זה ספק ספיקא משום דשני הספיקות הם משם אחד, דמה לי אם לא יכבה כלל או אם יכבה וישוב להדליק, סוף סוף הספק הוא אם ידליק כשיעור או לא וספק ספיקא משם אחד אינו בגדר ספק ספיקא.

אמנם כבר כתב הש"ך בכללי ספק ספיקא, דאם ספק אחד מתיר יותר מחבירו לא נחשב משם אחד. והכא נמי הא איכא נ"מ בין שני הספיקות, דלהספק דשמא לא יכבה מותר להדליק גם בשבת, ואילו להספק שמא ישוב וידליק מותר רק בחול ולא בשבת שהרי בשבת אינו יכול לשוב ולהדליק, ואם כן ספק אחד מתיר יותר מחבירו והוא בגדר ספק ספיקא, והדק"ל מדוע אוסר רב הונא להדליק בחול.

הן אמת דהכא אין ספק אחד מתיר יותר מחבירו, כיון דגם להספק הראשון דשמא לא יכבה אסור בשבת להדליק מטעם שמא יטה שהרי רב הונא מתיר להשתמש לאורה, ואם כן אין כאן ספק ספיקא ולכן אסור להדליק בחול.

ה. אות ט"ו.

ו. יו"ד סי' ק"י כללי ס"ס, אות י"ב.

(ב) שם דף כ"א ע"ב, אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת, מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת, אמר רב ירמיה מאי טעמא דרב קסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה, אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דרב ירמיה ולא קיבלה כי אתא רבין אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דרבי יוחנן וקיבלה. ותמהו כל המפרשים מאי טעמא כשאמרו את הטעם הזה לפני אביי משמו של רב ירמיה לא קיבל, ואחרי שאמרו לפניו אותו טעם עצמו משמו של רבי יוחנן קיבל.

ונ"ל בטעמו של דבר, דהנה על מש"כ רש"י שם ע"א (ד"ה זקוק לה) "דילמא פשע ולא מתקן לה" הקשה הפני יהושע וז"ל, "ולכאורה שפת יתר היא דבפשיטות הוי מצי לפרש טפי דחיישין שמא ישכח מלתקן", ותירץ דכוונת רש"י לתרץ את קושיית התוספות (שם ד"ה 'ומותר') דמנא ליה לרבא דטעמא דרב הונא בשבת דהוא משום דמותר להשתמש לאורה, דלמא גם בשבת הטעם הוא משום דכבתה זקוק לה, "אלא על כרחך דפשיטא ליה לתלמודא דלכולי עלמא אם כבתה באונס וישכח מלתקן לית לן בה וכו', ולפי"ז עיקר טעמא דרב הונא דאוסר בחול היינו משום שמא יפשע מלתקן משום דאתי למיטעי וסבר דכבתה אין זקוק לה ובאמת זקוק לה, ואם כן לא שייך האי טעמא בשבת כיון דאי אפשר להדליק, אם כן אם יכבה אנוס הוא וכו', אלא על כרחך דאיסורא דשבת משום דמותר להשתמש לאורה" עכ"ד.

אכן אף בדברי רש"י הנ"ל איכא יישוב לדברי רבא בטעמו של רב הונא, מ"מ צ"ב על רב ירמיה בטעמו של רב, וכה"ק הפני יהושע שם, דמנא ליה לרב ירמיה דסובר רב דכבתה אין זקוק לה, דילמא הוא מתיר להדליק בפתילות ושמנים אלה בחנוכה בחול משום דאינו חושש שמא יפשע, עיי"ש.

והנה כדי ליישב קושיה זו של הפני יהושע, יש להקדים את קושיית המפרשים על רב הונא, מאי טעמא הוא אוסר להדליק בחנוכה בכל הפתילות והשמנים שאין מדליקין בהם בשבת, והרי בין אלה יש גם שמן שריפה (שם בדף כ' במשנה) ואם בשבת אסור להדליק בשמן שריפה משום דמצוה לבערו וחיישין שמא יטה (שם בגמרא דף כ"ג ע"ב), מיהו טעם זה לא שייך בחנוכה בחול.

ונראה ליישב קו' זו עפ"י דברי הריט"א בספרו קהלת יעקב, שהקשה על רב דמתיר להדליק בשמן שריפה דהא קי"ל דאין עושין מצוות חבילות חבילות. ותירץ כיון דרב סובר דכבתה אין זקוק לה, נמצא דאין קיומן של שתי המצוות האלה בזמן אחד, דבגר חנוכה ההדלקה עושה את המצוה ואם כבתה אינו זקוק לה וכבר קיים את המצוה, ואילו מצות שריפת שמן תרומה שנטמאת לא נגמרה עד שיישרף כולו, ובכגון זה אין חוששין משום חבילות חבילות דהכל הולך אחר החיתום, וזמן גמר המצוות האלה אינו אחד.

ומעתה מיושבת קושיית המפרשים על רב הונא שאוסר להדליק נר חנוכה בשמן

שריפה, כיון דרב הונא סובר דכבתה זקוק לה, ונמצא דזמן גמר מצוות אלה הוא אחד ויש בהן משום אין עושין מצות חבילות חבילות.

והשתא גם מיושבת קושיית הפני יהושע על רב ירמיה, דיש לומר דרב ירמיה ידע דטעמא דרב משום דכבתה אין זקוק לה, שבהרי רב מתיר להדליק בחנוכה בשמן שריפה ואינו חושש להא דאין עושין מצוות חבילות חבילות, ובע"כ דאין גמר מצוותן אחד הואיל ובנר חנוכה הדלקה עושה מצוה וכבתה אין זקוק לה.

ברם בס' קהלת יעקב הנ"ל כתב תירוצ' נוסף מדוע מתיר רב להדליק בחנוכה בשמן שריפה ואינו חושש לחבילות חבילות. ותו"ד, דנר חנוכה היא מצוה מדרבנן ואילו שריפת תרומה טמאה היא מצוה מן התורה, ודינא דאין עושין מצוות חבילות חבילות הוא בשתי מצוות דאורייתא או בשתי מצוות דרבנן, ולא כשאחת מהן דאורייתא ואחת דרבנן.

ולדבריו הדרא קושיית המפרשים על רב הונא לדוכתא, דאם אין כאן משום חבילות חבילות מ"ט אוסר רב הונא להדליק בחנוכה בשמן שריפה. ועל מנת לתרץ את קושיית המפרשים על רב הונא גם לפי תירוצ' זה של הריט"א, יש להקדים להוכיח שדבר זה אם שריפת תרומה שנטמאת היא דאורייתא או מדרבנן שנוי במחלוקת.

דהנה תנן לקמן דף כ"ד ע"א, אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, ובגמרא שם דף כ"ח ע"א אמרין מאי טעמא, אמר רב כשם

שמצוה לשרוף הקדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת, ואמרה תורה בשעת ביעורה תיהני ממנה, היכן אמרה תורה מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבא אמר קרא ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי, בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה, ואמר רחמנא שלך תהא להסיקה תחת תבשילך. ואיבעית אימא מדרבי אבהו אמר רבי יוחנן, דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ולא בערתי ממנו בטמא, ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן תרומה שנטמאת, ע"כ הסוגיא.

וצ"ב מדוע לא יליף גם רבי יוחנן מן הכתוב "לך" דמשמע "שלך תהא", הכתוב בתרומה עצמה. והנראה לומר בזה, דהנה כבר דייק הרשב"א באריכות דבריו של רב דאמר כשם שמצוה לשרוף הקדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת, מדוע הוא אינו מביא מיד את דרשתו של רב נחמן "לך - שלך תהא", והניח בצ"ע.

ונראה ליישב את קושייתו, והוא בהקדם מה שיש להקשות, כיצד מוכיח רב מקרא ד"לך" דאיכא היתר הנאה בתרומה טמאה, והרי מבואר ברשב"א בסוכה (דף ל"ה ע"א) דגם איסור הנאה נקרא "לכם". ובע"כ לתרץ כמו שכתב המקור חיים, דחמץ נחשב אינו ברשותו של אדם משום דהתורה ציותה על שריפתו, עיי"ש. ולפיכך גם בתרומה טמאה י"ל כן, דמאחר דציותה התורה על שריפתה, אם היה בה איסור הנאה לא היה נקרא שלך. ומעתה מיושב דיוקו של הרשב"א הנ"ל,

דלכן הקדים רב ואמר כשם שמצוה לשרוף הקדשים שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת, כי בלי הוכחה זו שיש מצוה מן התורה לשרוף תרומה טמאה, אין להוכיח מ"לך" שהיא מותרת בהנאה וכנ"ל.

ומעתה ניחא מדוע לא יליף רבי יוחנן מכתוב זה של "לך". כי רבי יוחנן סובר דליכא מצוה מן התורה לשרוף תרומה טמאה, אלא היא רק מצוה דרבנן, וא"כ אין ללמוד מ"לך" היתר הנאה.

והשתא דאתינא להכי, אפשר לומר דגם רב הונא סובר כרבי יוחנן דשריפת תרומה טמאה היא מדרבנן בלבד, ולכן הוא אוסר להדליק נר חנוכה בשמן שריפה, כיון דאין עושין מצוות חבילות חבילות בשתי מצוות דרבנן, ונתיישבה קושיית המפרשים עליו.

אולם לדרכנו עתה, קושיית הפני יהושע על רב ירמיה במקומה עומדת, מנין לרב ירמיה דטעמא דרב דמתיר להדליק בחנוכה בכל הפתילות והשמינים שאין מדליקים בהם בשבת משום דכבתה אין זקוק לה, דלמא טעמא משום שאינו חושש לשמא יפשע ולא יתקן. ואין לומר דרב ירמיה לומד דבר זה מהא דמתיר רב להדליק בחנוכה בשמן שריפה ואינו חושש לחבילות חבילות כנ"ל, שהרי רב לשיטתו דסובר דשריפת תרומה טמאה מדאורייתא, וממילא לא שייך למימר אין עושין מצוות חבילות חבילות, שהרי מצוה אחת היא מן התורה והשניה רק מדרבנן, וכנ"ל בשם הריט"א בתירוצו השני.

ומעתה ניחא מדוע אביי לא קיבל כשאמרו לו בטעמו של רב בשם רב ירמיה דכבתה אין זקוק לה, משום דקשיא ליה מנין לרב ירמיה כן, דלמא טעמא דרב משום דאינו חושש שמא יפשע וכנ"ל. אבל כשאמרו לו טעם זה משמיה דרבי יוחנן קיבל, כי רבי יוחנן לשיטתו דשריפת תרומה טמאה מדרבנן בלבד, ואם כן מדוע מותר להדליק בחנוכה בשמן שריפה והרי אין עושין מצוות חבילות חבילות בשתי מצוות דרבנן, אלא בע"כ דסובר דכבתה אין זקוק לה ואין כאן משום חבילות חבילות כיון שזמן גמר מצוותן אינו אחד, וכתירוצו הראשון של הריט"א.

ג ובאופן נוסף נראה לבאר מדוע אביי לא קיבלה משמיה דרב ירמיה ואילו משמיה דרבי יוחנן קיבלה. דהנה לעיל הובאה קושיית התוספות שם (ד"ה 'מותר'), דמנא ליה לרבא דטעמא דרב הונא שאוסר להדליק נר חנוכה בשבת בפתילות ושמינים הגרועים הוא משום דמותר להשתמש לאורה ויש חשש שמא יטה, דילמא טעמו משום דכבתה זקוק לה ויש חשש שמא יכבה ולא ידליק כשיעור, מהאי טעמא הוא אוסר להדליק בפתילות ושמינים אלה בחנוכה בחול. ותירצו בתוס' שם וז"ל, וי"ל דא"כ לא היה צריך ליה למימר בין בחול בין בשבת כיון דחד טעמא הוא אלא ה"ל למימר אין מדליקין סתם, מדקאמר בין בחול בין בשבת שמע מינה שעוד יש טעם אחר בשבת שלא להדליק לבד מטעם חול והיינו שמא יטה, וא"כ סבר דמותר להשתמש לאורה, עכ"ל.

ומעתה אף אם יכבה ויחזור וידליקנו בשוגג אין בזה איסור דאורייתא, שהרי טעה בדבר מצוה ועשה מצוה.

אולם יש לומר, דאעפ"י שטעה בדבר מצוה ועשה מצוה פטור, הרי טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה חייב, וגם כאן לא עשה מצוה כיון דאם יחזור וידליקנו לא יקיים המצוה שהרי הוי מצוה הבאה בעבירה.

ואין לומר, דא"כ בכל טעה בדבר מצוה ועשה מצוה הוי מצוה הבאה בעבירה ואעפ"כ פטור. משום דיש לומר, דהנה כתבו התוס' בסוכה דף ל' ע"א (ד"ה 'משום') דבכל מקום שאין קיום המצוה תלוי בעשיית העבירה אין זו בגדר מצוה הבאה בעבירה. וכל טעה בדבר מצוה ועשה מצוה שבש"ס, היינו שהמצוה יכולה להתקיים גם בלי העבירה. וכגון בגוונא דשני תינוקות למול, דיכולה מצות מילה להתקיים בלי העבירה של מילה שלא בזמנה בשבת, ולפיכך אין זו בגדר מצוה הבאה בעבירה ופטור. משא"כ בנידון דחנוכה, דאי אפשר לקיים את המצוה אחר שכבתה אלא ע"י שיחזור וידליקנו וזו עבירה, ולכן אין בזה דין טעה בדבר מצוה ועשה מצוה אלא דין טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה דחייב.

אכן כל זה לדידן דקיי"ל מצוה הבאה בעבירה לאו מצוה היא, אבל רבא דסובר בלולב הגזול דלא שנא אלא ביו"ט ראשון אבל ביו"ט שני מתוך שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול (עיין

ותמהו המפרשים מדוע בעינן תרי טעמי לאסור להדליק בהם בחנוכה בשבת, ותירצו דנ"מ בגוונא שאין לו אלא שמן פסול, דמטעם כבתה זקוק לה היה מותר להדליק בשבת, דעכ"פ יותר טוב להדליק בשמן זה דאפשר שלא יכבה מאשר לא להדליק כלל, ואילו מטעם דמותר להשתמש לאורה ואיכא חשש דשמא יטה אסור להדליק בשמן זה כדי שלא יבא לידי חילול שבת.

מיהו צ"ע על כך ממש"כ הטור ס' תרע"ג, דאי כבתה זקוק לה אסור להדליק בחנוכה בשבת בפתילות ושמונים הגרועים מחשש שמא יכבה ויחזור וידליקנו כדי לקיים המצוה עיי"ש. ולדבריו הדרא קושיה לדוכתא, מדוע בעינן לשני טעמים לאסור הדלקה בפתילות ושמונים אלו בחנוכה בשבת, הרי גם לטעם דכבתה זקוק לה בלבד נמי אסור להדליק בהם ואף אי לית ליה שמן אחר משום דחיישינן שמא יחזור וידליקנו לקיים המצוה, ואי"צ לטעם דשמא יטה.

אכן בגוף דברי הטור איכא תימה, מדוע הוא חושש שמא יחזור וידליקנו והא קיי"ל (שבת דף קל"ז ע"א) דמי שיש לו שני תינוקות למול אחד של ערב שבת ואחד של שבת ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, פטור מקרבן חטאת משום דהוי טעה בדבר מצוה ועשה מצוה. ובהגהות 'טעם המלך' על שעה"מ הל' שופר' הוכיח, דגם במצוה דרבנן אמרינן טעה בדבר מצוה ועשה מצוה פטור.

סוכה שם), וכתבו שם בתוספות ד"ה מתוך דמי שסובר כן היינו משום דבאיסור דרבנן לא חייש אמצוה הבאה בעבירה. וא"כ לרבא אי אפשר לומר כדברי הטור, שהרי אף אם יחזור וידליקנו פטור כדין טעה בדבר מצוה ועשה מצוה כנ"ל. ולכן אמר רבא דטעמיה דרב הונא שאוסר להדליק נר חנוכה בשבת בפתילות ושמנים הפסולים הוא משום חשש שמא יטה כיון דמותר להשתמש לאורה, ולא משום חשש ששמא יחזור וידליקנו.

ולפי"ז מיושבת גם קושיית המפרשים על רב ירמיה, שביאר דטעמיה דרב המתיר להדליק בחנוכה בפתילות ושמנים הגרועים משום דסובר דכבתה אין זקוק לה, דלכ' מנא ליה הא, דילמא טעמיה דרב משום שאינו חושש שמא יפשע ולא יחזור וידליק דמזה הטעם אוסר רב הונא לפירוש רש"י. אלא דאם רב היה סובר דכבתה זקוק לה, הוא היה אוסר

להדליק בשבת שמא יכבה ויחזור וידליקנו וכסברת הטור הנ"ל.

השתא דאתינא להכי, עלה בידן מדוע לא קיבל אביי משמו של רב ירמיה מה שאמר בטעמו של רב, ומאידך הוא קיבל משמיה דרבי יוחנן טעם זה עצמו. משום דמנין לרב ירמיה דרב סובר כבתה אין זקוק לה, דילמא הוא מתיר בחול משום שאינו חושש לשמא יפשע. והא דמתיר גם בשבת ואינו חושש שמא יכבה ויחזור וידליקנו, הוא כסברת הטור משום דטעה בדבר מצוה ועשה מצוה פטור, וכאן עשה מצוה כיון דבמצוה דרבנן אין אנו חוששים למצוה הבאה בעבירה. אבל כשאמרו לו טעם זה משמיה דרבי יוחנן קיבל, כיון דרבי יוחנן סובר בסוכה שם דלולב הגזול פסול ביו"ט שני, דגם במצוה דרבנן אם היא באה בעבירה לאו מצוה היא, וא"כ יש חשש שמא יחזור וידליקנו ומדוע מתיר רב, ובע"כ דכבתה אין זקוק לה.

בסוגיא דמכשירי מילה

שבת דף ק"ל ע"א, רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת מגולה וכו'. וכתבו בתוספות שם (ד"ה 'רבי אליעזר') וז"ל, "ואם תאמר ויביאו התינוק אצל כלי דהשתא ליכא איסור שבת כלל דהרי נושא את עצמו, וי"ל דקטן צריך לאמו הוא ואחר המילה היה צריך להחזירו לאמו ואז הוי כפות לפי שהוא חולה וכו' וגם אמו שהיא מסוכנת לא תוכל לבא אצל התינוק" עכ"ל.

והקשה הרשב"א, דמכל מקום למה נחלל עליו את השבת עכשיו, הרי מוטב להביא את התינוק אצל האיזמל דליכא בזה אלא שבות ולאחר המילה דילמא תהיה שם מניקה, ואף אם דלתות המדינה נעולות מכל מקום כיון דאפשר עכשיו בלא חילול למה לחלל את השבת, ואחרי המילה ישאווהו אצל אמו כיון שהותרה אצלו מלאכה זו מטעם פקוח נפש, עכ"ק.

לצורך צביעה חשיב תיקון הכי נמי בישול פתילה לצורך שריפה וכו', דאי לאו שריפה עצמה חשיבא תיקון משום בישול פתילה לא הוה אסורה אע"פ שמתקנת בכך, דכיון שאינה אלא משום שריפה לא הוה חשוב תיקון ולא מיחייב וכו' עכ"ל.

והעולה מדבריהם, דבכל מקום שהמצוה עצמה אינה נחשבת תיקון, גם מכשיריה שנעשים לצורכה אינם נחשבים תיקון. ולפי"ז שפיר פירש רש"י דמכשירי מילה גבי ספק בן שבעה ספק בן שמונה היינו עשיית פחמין וברזל ולא פירש הבאת איזמל. משום דהבאת איזמל מותרת ממה נפשך, אם חי הוא שפיר מלים אותו שהרי רבי אליעזר סובר דמכשירי מילה דוחים שבת, ואי נפל הוא והוי כמחתך בבשר נמי שרי להביא איזמל, משום דהוי הבאה לצורך קלקול ואין בזה מלאכה דאורייתא וכסברת התוס'. משא"כ בעשיית פחמין וברזל דאיכא תיקון מצד עצמם לשם שימוש אחר, ולפיכך הוי מלאכה דאורייתא אף אם אין בהם תיקון מצד המחתך בבשר.

ויש להוסיף עוד, דלכ' תמוה מה מקשים התוס' בסוגיין שיביאו את התינוק אצל הכלי שאינו אלא איסור דרבנן כיון שהחי נושא את עצמו, והרי גם בהבאת הכלי אצל התינוק ליכא אלא איסור דרבנן, דאם הוא חי שפיר מביא את הכלי לרבי אליעזר האומר מכשירי מילה דוחים שבת כמו מילה עצמה (ומצד זה אין צורך לחפש צד קל, עיין שו"ע יו"ד סי' רס"ו סי"ד ברמ"א), ואי נפל הוא נמי ליכא בהבאת הכלי

ונראה לתרץ, דהנה איתא לקמן בדף קל"ה ע"ב, תניא רבי שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל וכו', הא לא שהה ספיקא הוי מימהל בשבת היכי מהלינן ליה, אמר רב אדא בר אהבה מלין אותו ממה נפשך, אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא. ואלא הא דתניא ספק בן שבעה ספק בן שמונה אין מחללין עליו את השבת אמאי נמהליה ממה נפשך, אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא וכו', תרגימנא מימהל הכי נמי מהלינן ליה, לא נצרכה אלא למכשירי מילה ואליבא דרבי אליעזר, ע"כ הסוגיא.

והנה רש"י בדף קל"ו ע"א (ד"ה 'מחתך בבשר') מפרש דמכשירי מילה היינו עשיית פחמין וברזל, ולכאורה תמוה מדוע לא פירש דמכשירי מילה היינו הבאת האיזמל. ונראה לבאר דבריו, דהנה לעיל דף ק"ו ע"א פליגי רבי שמעון ורבי יהודה לענין מקלקל בחבורה בשבת דרבי יהודה פוטר ור"ש מחייב, ואמרינן מאי טעמא דרבי שמעון, מדאיצטריך קרא למישרא מילה הא חובל בעלמא חייב, ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן שמע מינה מבעיר בעלמא חייב. ורבי יהודה התם מתקן הוא כדרב אשי, דאמר רב אשי מה לי לתקן מילה מה לי לתקן כלי מה לי לבשל פתילה מה לי לבשל סמנין, ע"כ הסוגיא.

וכתבו התוספות שם (ד"ה 'מה לי') וז"ל, "ואומר ר"י דהכי פירוש, מה לי בישול פתילה לצורך שריפת בת כהן מה לי בישול סממנין לצורך צביעת בגד, דכי היכי דבישול סממנין

והשתא מיושבת קושיית הרשב"א הנ"ל, דשפיר כתבו התוס' דלאחר המילה צריך להחזירו לאמו ומכיון שהוא חולה הרי הוא ככפות שאינו נושא את עצמו. ואף דמותר להחזירו לאמו מטעם פיקו"נ, זה דוקא אם ידוע שהוא בר קיימא, אבל מתני' איירי בסתם תינוקות גם באלה שלא ידוע לנו אם הם בני קיימא, וממילא איכא ספק איסור דאורייתא, ולכן מוטב לחלל את השבת באיסור דרבנן מלהכניס עצמנו בספק איסור דאורייתא.

אלא שבות שהרי אין בזה תיקון והוא מובא לשם קלקול וכנ"ל.

ונראה לבאר, דקושיית התוס' היא דהבאת התינוק אצל הכלי לא הוי אלא שבות דשבות. שהרי טלטול חי הנושא את עצמו הוי שבות, וטלטול לצורך קלקול נמי לא הוי אלא שבות. משא"כ הבאת הכלי שאינה אלא שבות אחת דהיינו טלטול לצורך קלקול אם אינו בר קיימא.

בדרשה ד'ביום ולא בלילה' בקרבנות

כמו אצל מצורע, שהרי אצלם לא שייך לומר דהואיל וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות א"כ בלילה נמי לית', מפני שאין קרבנם בעולה ויורד.

ונראה ליישב, דהנה כתבו התוס' זבחים דף י"ב ע"א (ד"ה 'יום להרצאה') וז"ל, תימה תיפוק לי מביום צוותו ולמה לי דכתיב ביום השמיני, ויש לומר דאי לא כתיב אלא והיה שבעת ימים תחת אמו, הוה אמינא אם שחט בלילה אם עלו לא ירדו, והשתא קמשמע לן דהוי מחוסר זמן ותרד דאין פסולו בקודש וכו', עכ"ל.

והקשה בשאג"א סי' נ"ג על דבריהם מסוגיין, דמאי פריך "וביום השמיני" במחוסרי כפרה למה לי תיפוק מ"ביום צוותו", הרי איכא למילף מדכתיב "וביום השמיני" דקרבנם הוא מחוסר זמן ואם שחט בלילה שלפני יום השמיני אפילו אם עלה ירד, דאי מ"ביום

שבת דף קל"ב ע"א, מילה גופה דברי הכל דוחה שבת מנלן וכו', רבי יוחנן אמר, אמר קרא ביום, ביום אפילו בשבת, אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן אלא מעתה מחוסרי כפרה דכתיב בהו ביום הכי נמי דדחו שבת, ההוא מיבעי ליה ביום ולא בלילה. האי נמי מיבעי ליה ביום ולא בלילה, ההוא מבין שמונת ימים נפקא, האי נמי מביום צוותו נפקא, אף על גב דנפקא מביום צוותו איצטריכא, סלקא דעתך אמינא הואיל וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות בלילה נמי לית', קמשמע לן, ע"כ.

והנה רבנו נסים גאון (על הגליון שם) מפרש דדברי הש"ס 'הואיל וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות' קאי על מצורע דוקא שקרבנו הוא עולה ויורד (ולא כפירש"י דקאי גם כלפי זב וזבה ויולדת). וצ"ע מדוע לא נימא דאצל זב וזבה דכתיב בהו "וביום השמיני" לגבי קרבן בא לומר דדחו שבת, שהרי למעט לילה כבר כתיב "ביום צוותו" ואין צורך במיעוט נוסף

בעוף דכל שפסולו בקודש אם עלה לא ירד עכ"ל. ולפי"ז בזב וזבה דקרבנם מן העופות, איכא נ"מ בין פסול דלילה לבין פסול דמחוסר זמן, דבפסול דלילה אם עלה לא ירד ואילו בפסול דמחוסר זמן אם עלה ירד. ולכן שפיר איצטריך "וביום השמיני" בזב וזבה נוסף על "ביום צוותו", כדי לעשות קרבנם בלילה שלפני יום השמיני למחוסר זמן בבעלים שאם עלה ירד. משא"כ במצורע דבעשירות מביא קרבן בהמה ובהמה סובר רבי יהודה דנשחט בלילה ירד וכנ"ל, שפיר פריך הגמ' למה לי "וביום השמיני" בקרבן בהמה (ויקרא יד, י) אחרי שכבר כתוב "ביום צוותו", ומיישבת הגמ' דסד"א הואיל וחס רחמנא עליה בדלות ליתי נמי בלילה.

צוותו" הו"א דאם שחט בלילה אם עלה לא ירד כשאר כל הלילות. ואמנם במחוסרי כפרה, בלילה שלפני היום השמיני אין הקרבן מחוסר זמן בגופו אלא בבעלים, אבל הרי מחוסר זמן בבעלים דינו כמחוסר זמן בגופו, כדמוכח בזבחים דף קי"ב במשנה.

ותירין דרבי יוחנן בסוגיין יסבור כרבי יהודה במשנה דזבחים דף פ"ד דנשחט בלילה אם עלה ירד, וממילא ליכא נ"מ האם הפסול הוא בשל לילה או בשל מחוסר זמן, ושפיר פריך כאן למה לי במחוסרי כפרה "וביום השמיני" אחרי שכבר כתוב "ביום צוותו".

והנה התוס' זבחים דף ס"ח ע"א (ד"ה 'מלך בשמאל') כתבו וז"ל, מודה רבי יהודה

בענין מילת משה רבנו

ר' נתנאל, ראוהו אבותיו של משה תוארו כמלאך אלקים לפיכך מלו אותו לשמונה". ויש שפירשו מאמר זה עפ"י דברי התוס' במנחות דף ל' ע"א (ד"ה 'מכאן') דמשה מת בשבת וממילא שגם נולד בשבת, שהרי הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום (כדאיתא בר"ה דף י"א ע"א, קידושין דף ל"ח ע"א ועוד). והנה איתא בסוטה דף י"ב ע"א דמשה נולד מהול, וממילא דלא היו צריכים אלא להטיף ממנו דם ברית וזה אינו דוחה שבת (עי' שו"ע יו"ד סי' רס"ו ס"י), רק אחרי שראוהו שתוארו כמלאך אלקים מלו אותו לשמונה בשבת.

שבת דף קל"ב ע"א, מילה גופה דברי הכל דוחה שבת מנלן וכו', ורבי יוחנן אמר, אמר קרא ביום, ביום אפילו בשבת וכו', רב אחא בר יעקב אמר, אמר קרא שמיני, שמיני אפילו בשבת. האי שמיני מיבעי ליה למעוטי שביעי, שביעי מבין שמונת ימים נפקא. ואכתי מיבעי ליה חד למיעוטי שביעי וחד למיעוטי תשיעי, דאי מחד הוה אמינא שביעי הוא דלא מטא זמניה אבל משמיני ואילך זמניה הוא, אלא מחוורתא כדברי יוחנן ע"כ.

עפ"י דברי הגמ' נראה לפרש הא דאיתא בפרקי דרבי אליעזר פמ"ח, "אמר

ברם בספר 'עמודיה שבעה' הקשה, דמאחר דהיה אסור למולו בשבת איך יתכן שעמרם עשה שלא כדין. ולכן פירש את המאמר עפ"י הידוע בשם האר"י ז"ל דמשה היה נשמת מט"ט, והנה מבואר (בשו"ע שם סי"א) דספק נפל אין מילתו דוחה שבת, ובתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק "ותרא אותו כי טוב הוא" (שמות ב', ב') נאמר שמשה נולד לסוף ששה חדשים, ותרא כי טוב הוא היינו שהוא בר קיימא. מיהו לכאורה יש לשאול, מנין ידעה שהוא בר קיימא, והרי אם הוא ספק נפל אסור למולו בשבת. אלא אחרי שראוהו שתוארו כמלאך אלקים מלו אותו לשמונה שחל בשבת, והיינו על פי מה דאיתא בילקוט שהקשה, למה נתגלגל חנוך שהוא מט"ט באליעזר עבד אברהם, ותירץ דעדיין היה חסר מצות מילה דאברהם היה הראשון שנצטווה בה, לכן הוצרך לתקן מצוה זו באליעזר שאברהם מל אותו. אולם לפי זה למה הוצרך שוב להתגלגל במשה, וצ"ל דעדיין לא קיים מצוה זו כתיקונה, היינו בזמנה שהוא ביום השמיני דוקא, שהרי אליעזר עבד אברהם נימול כשהיה כבר גדול. וזהו שאמרו, כיון שראוהו שתוארו כמלאך אלקים דהוא מט"ט, וע"כ דבא לקיים מצות מילה בזמנה, ואם הוא אינו בר קיימא ואין למולו בשבת תהיה ביאתו לעולם ביאה ריקנית, מזה הוכיחו שהוא בר קיימא ויש למולו בשמיני שחל בשבת, עכ"ד.

אולם דבריו מופרכים, דהנה הוא הקשה מנין היו יודעים שהוא בר קיימא שמא הוא נפל ואין מילתו דוחה שבת, וזו אינה קושיא שהרי מבואר (בשו"ע שם) דאם נגמרו שערו וצפרניו מלין אותו בשבת, וכ"ש אליבא דהטור (מובא ברמ"א שם) דגם ספק נפל מלים בשבת משום דממה נפשך, אם הוא בר קיימא שפיר נימול ואם לאו מחתך בבשר בעלמא הוא.

ולכן נראה דשפיר יש לומר כפירושם של המפרשים דלעיל, דהספק היה האם למולו בשבת מכיון שנולד מהול והטפת דם ברית אינה דוחה שבת. ומה שהקשה בס' 'עמודיה שבעה' דאם כן למה באמת מלו אותו בשבת, נראה לומר דהנה לכאורה יש לתמוה על מה שהיה להם ספק אם למולו בשבת או לא, שהרי עדיין לא נצטוו בני ישראל על השבת אלא שקיימוה כאינם מצווים ועושים, ואילו על המילה בשמיני נצטוו כבר אברהם, וא"כ בהכרח היה להם למולו בשמיני ואפילו כשחל בשבת. דאמנם לדין הטפת דם ברית אינה דוחה שבת מפני שאנו מצווים על השבת כמו שמצווים על המילה, ומילה מספק שמא ערלה כבושה נתמעטה מקרא ד"ערלתו", דדוקא ערלה ודאי דוחה שבת ולא נולד מהול שהוא ספק ערלה. אבל קודם מתן תורה שלא היו מצווים על השבת ואילו על המילה בשמיני נצטוו, פשיטא שגם ספק ערלה יש למול בשבת.

אצלם אינה קיימת בכלל מילה שלא בזמנה. אולם כאשר ראו שתוארו כמלאך אלקים דהוא מט"ט והבינו שבא בגלגול נוסף זה אחרי שקיים מצות מילה באליעזר עבד אברהם כדי לתקן מילה בזמנה, מזה למדו דמה שנאמר לאברהם "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם", הוא בדוקא ואתא למעוטי תשיעי, דאל"כ גם אליעזר קיים מצות מילה בזמנה אי נימא דמיום השמיני ואילך כל יומא ויומא זמניה, ולפיכך מלו אותו לשמונה כי שבת דידהו נדחית גם מפני ספק ערלה כבושה.

ברם כל זה לכאורה, אך לאמיתו של דבר גם קודם מתן תורה לא היו יכולים למול בשבת ספק ערלה, כי מילה בשמיני שנצטווה בה אברהם לא באה אלא למעט שביעי, אבל משמיני ואילך כל יומא ויומא זמניה הוא, כנ"ל במאמר שבראש דברינו אלא שהפסוק "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" שנאמר במתן תורה, בא למעט תשיעי כנ"ל. ולכן כל עוד לא נתמעט יום התשיעי, אין שמיני עדיף מתשיעי, ואם יש ספק ערלה אין לדחות גם את השבת של אינם מצווים ועושים, כי גם המילה ביום התשיעי היא מילה בזמנה שהרי

בענין עירוב במגדל ואבד המפתח

חשוב להנחת העירוב, כמו שפירש"י לעיל דף ל"ג ע"ב. ולפיכך אם המגדל גבוה עשרה ורחב ארבעה דהוי רשות היחיד לא יוכל ליטול את העירוב למקום שהוא עומד שם ברשות הרבים, על כן פירש"י דהמגדל ברשות היחיד והיינו בחצר שיש לו דין רשות היחיד, ואפילו אם היא אינה מעורבת יכול ליטול מן המגדל לחצר כיון שהמגדל אין בו ארבע אמות על ארבע אמות ואין צורך בעירוב, כדאיתא בברייתא סוכה דף ג' וזה פשוט.

אמנם יש גם מקום לומר, דשפיר מיירי דהמגדל עומד בבית ואעפ"כ עירובו עירוב לרבי שמעון. ונקדים דברי הגהות מרדכי (סוף מסכת שבת סימן תס"ז) וז"ל, ואפילו לומר לנכרי להביא דרך כרמלית אסור וראיה מפרק הדר (דף ס"ז) מההוא ינוקא דאשתפוך

עירובין דף ל"ד ע"ב במתני', נתנו במגדל ואבד המפתח הרי זה עירוב, ובגמ' קתני עלה רבי אליעזר אומר אם בעיר אבד עירובו עירוב ואם בשדה אבד אין עירובו עירוב וכו', בעיר עירובו עירוב כרבי שמעון דאמר אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן וכו'.

והקשה תלמיד אחד, הרי מודה ר"ש דאסור להביאו לבית וא"כ אכתי לא יוכל לפתוח את המגדל ומדוע עירובו עירוב, אכן יש לומר דמהיכן פשיטא לן דהמגדל עומד בבית, ואי משום דפירש"י במשנה וכגון שהמגדל ברשות היחיד אי מהא לא איריא, דרש"י בא לאפוקי אם המגדל עומד ברשות הרבים דאז לא יוכל ליטול את העירוב מן המגדל משום דסתם מגדל גבוה עשרה טפחים וגם ודאי יש בו ארבעה על ארבעה כדי שיהיה מקום

חמימי ומסיק וטרי עד ולימא לנכרי וניתיה מגו ביתיה פירוש דרך גגות חצרות וקרפיפות, אמר אביי בעאי לאותבן למר וכו' הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות מה הזאה אין דוחה כדאיתא שלהי פרק האשה שהיא בבית בעלה (פסחים דף צ"ב), אמר רבא ערל איזמל והזאה העמידו דבריהם במקום כרת אף אמירה לנכרי אין דוחה שבת, א"ל ולא שאני לך בין שבות דאית ביה מעשה וכו'. ופירש הרי"ף כגון הכא דלא אמר ליה זיל אחים אלא טלטול בעלמא דרך גח"ק שלא עירבו, אבל הזאה היא שבות דאית ביה מעשה וכו'. וקשיא לן, אדפריך ליה מהזאה ליפרוך ליה מאיזמל דהוי נמי טלטול והעמידו דבריהם, דתניא כשם שאין מביאין אותו דרך רשות הרבים כך אין מביאין אותו דרך גח"ק. ויש לומר דאי הוה פריך מאיזמל הוה מצי לשנויי מאן חכמים רבי מאיר, דאמר פרק כל גגות גגות רשות לעצמן וחצרות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן, ואנן כרבי שמעון סבירא לן דאית ליה רשות אחת הן ודכוותיה פסקין פרק כל גגות, ומקשה ליה מהזאה דהכי הלכתא וכו'. ואם תאמר כיון דהלכה כרבי שמעון אמאי קאמר דלימרו לנכרי, לייתו אינהו גופייהו דרך גח"ק, ויש לומר אין הכי נמי אבל המים שבתו בבית והא דאמר רבי שמעון רשות אחת הן היינו לכלים ששבתו בתוכן והכא החמין שבתו בבית, וכן משמע הלשון דקאמר לייתו מגו ביתיה. ואם תאמר, ולרבי מאיר אמאי העמידו דבריהם במקום כרת באיזמל משום דגגות וחצרות שתי רשויות הן, לרבי שמעון נמי יעמיד דבריהם להביא חמין על ידי נכרי דבית וחצר

שתי רשויות הן. ויש לומר לרבי שמעון ליכא אלא חדא איסורא דהיינו להוציא מן הבית ששבת בו לחצר, אבל מחצר לגג ולקרפף שרי, אבל לרבי מאיר איכא תרי איסורי מבית לחצר ומחצר לגג או לקרפף, ומשום הכי לא התירו לא על ידי ישראל ולא על ידי נכרי והעמידו דבריהם ובטלו המילה עד למחר ואף אם טרחו צרכי סעודה וכו', עכ"ל הגהות מרדכי.

והעולה מדבריו, דלדבר מצוה מותר שבות דרבנן על ידי נכרי בכהאי גוונא דאינו עושה מעשה אלא טלטול בעלמא, אבל שני שבותין אסור אפילו על ידי נכרי. אם כן כיון דבעירובי תחומין ועירובי חצרות איכא מצוה, עי' ט"ז סי' שצ"ד ס"ק ב', לכן לרבי שמעון דגח"ק רשות אחת הן ואין איסור רק להביא לבית, אם כן בעירוב דהוי לדבר מצוה יכול להביא את המפתח על ידי נכרי. ואף דבעירוב צריך שיהא יכול ליטלו בעצמו ולא על ידי אחר, דמהאי טעמא אין מערבין לכהן בבית הקברות משום שלא יוכל הכהן ליטלו בעצמו, אעפ"כ את המפתח לא צריך שיוכל ליטול בעצמו כמו שכתב הריטב"א בשמעתין. אמנם זה רק אליבא דרבי שמעון דס"ל גח"ק רשות אחת הן, לכן הוי שפיר עירוב כיון שיוכל להביא את המפתח על ידי נכרי. אבל לרבנן דס"ל גח"ק לא הוי רשות אחת, אם כן יש כאן שני שבותין ואסור להביא את המפתח גם על ידי נכרי וכדברי הגהות מרדכי דלעיל, ולכן אין עירובו עירוב.

עוד יש לומר באופן אחר, לפי מה שכתב הברטנורא במשנה דידן, דדוקא שבות

אחד מותר לרבי בין השמשות אבל לא שני
שבותין. לכן לר"ש שיש רק שבות אחד
עירובו עירוב ואילו לרבי מאיר שיש כאן שני
שבותין אין עירובו עירוב.

בסוגיא דפסח בא בטומאה

ופירש"י שם, ההוא צרוע וזב לכדרכי אליעזר
אתי לאקשינהו לטמא מת שפוטרו
מן ההיכרת בפסח הבא בטומאה, ואע"ג דלא
אישתרי להו לכתחלה בביאת המקדש עיי"ש.

ועפ"י סוגיא זו יש לתמוה על מה שפסק
הרמב"ם (הל' ביאת המקדש פ"ג ה"ח)
דמצורע שנכנס לירושלים לוקה, והיינו כרבי
יהודה בסוגיין ולא כרבי שמעון (עיי' כס"מ),
ואילו בפ"ד הי"ב פסק כרבנן דרבי אליעזר
(פסחים דף צ"ה ע"ב) דפסח הבא בטומאה אם
זבין ומצורעין נכנסו לעזרה חייבין כרת על
הביאה. והרי בסוגיין מבואר דרבי יהודה
סובר שמצורע שנכנס לפניו ממחיצתו חייב
שהכתוב לא נתקו לעשה, כי הכתוב בדד יושב
בא לומר שלא יהו טמאין אחרים יושבין עמו.
ובע"כ דהוא דורש את הפסוק וישלחו מן
המחנה, לומר כרבי אליעזר שאם דחקו זבין
ומצורעין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה
פטורים, וצ"ע על הרמב"ם דפוסק כרבי יהודה
וגם כרבנן דרבי אליעזר.

ונראה ליישב את שיטת הרמב"ם, ובהקדם
הסוגיא שם דף ס"ו ע"ב, דאיתא התם,
אשכחן תמיד ופסח דדחו שבת, דדחו טומאה
מנא לן, אמרי כי היכי דיליף פסח מתמיד
לענין שבת (עיי"ש בע"א דברי הלל לבני בתירא),
הכי נמי יליף תמיד מפסח לענין טומאה. ופסח

פסחים דף ס"ז ע"א, אמר רב חסדא מצורע
שנכנס לפניו ממחיצתו פטור
שנאמר בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, בדד
ישב לבדו יושב, מחוץ למחנה מושבו הכתוב
נתקו לעשה וכו', תנאי היא דתניא בדד יושב
לבדו יושב שלא יהו אחרים יושבין עמו, יכול
יהו זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחת,
תלמוד לומר ולא יטמאו את מחניהם, ליתן
מחנה לזה ומחנה לזה דברי רבי יהודה, רבי
שמעון אומר אינו צריך הרי הוא אומר וישלחו
מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש,
יאמר טמא מת ואל יאמר זב ואני אומר טמאי
מתים משתלחין זבין לא כל שכן, למה נאמר
זב ליתן לו מחנה שניה. יאמר זב ואל יאמר
מצורע ואני אומר זבין משתלחין מצורעין
לא כל שכן, למה נאמר מצורע, ליתן לו מחנה
שלישית. כשהוא אומר בדד יושב הכתוב
נתקו לעשה וכו'. ורבי יהודה שפיר קאמר
רבי שמעון, ההוא מיבעי ליה לכדתניא רבי
אליעזר אומר יכול דחקו זבין ומצורעין ונכנסו
לעזרה בפסח הבא בטומאה, יכול יהו חייבין
תלמוד לומר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל
זב וכל טמא לנפש, בשעה שטמאי מתים
משתלחין זבין ומצורעין משתלחין, אין טמאי
מתים משתלחין אין זבין ומצורעין משתלחין,
ע"כ הסוגיא.

גופיה מנא לן, אמר רבי יוחנן דאמר קרא איש איש כי יהיה טמא לנפש, איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחין לפסח שני אלא עבדי בטומאה. אמר ליה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, אימא איש נדחה לפסח שני ציבור לית להו תקנתא לא בפסח ראשון ולא בפסח שני, אלא אמר רשב"ל מהכא וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, יאמר טמאי מתים ואל יאמר זבין ומצורעין ואני אומר אם טמאי מתים משתלחין זבין ומצורעין לא כל שכן, אלא יש לך שעה שזבין ומצורעין משתלחין ואין טמאי מתים משתלחין, ואיזה זה פסח הבא בטומאה. אמר אביי, אי הכי לימא נמי יאמר זב וטמאי מתים ואל יאמר מצורע, ואני אומר זב משתלח מצורע לא כל שכן, אלא יש לך שעה שמצורעין משתלחין ואין זבין וטמאי מתים משתלחין ואיזה זה פסח הבא בטומאה וכו'. אלא אמר אביי לעולם מקרא קמא, אם כן נכתוב רחמנא איש איש כי יהיה טמא, לנפש למה לי וכו' אלא הכי קאמר איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחה לפסח שני אלא עבדי בטומאה וכו', ע"כ הסוגיא.

ואיכא לאקשוויי על אביי דפריך על רשב"ל, דמפסוק זה דוישלחו מן המחנה אפשר ללמוד דגם טומאת זב הותרה בציבור. והרי על רבי שמעון שלומד מפסוק זה, מחנה לזה ומחנה לזה כנ"ל, אמרינן (שם דף ס"ז ע"ב) מאי חומריה דמצורע מזב שכן טעון פריעה ופרימה וכו' אדרבה זב חמור שמטמא משכב ומושב וכו' אמר קרא זב וכל זב לרבות בעל קרי, ומצורע חמור מבעל קרי ומאי חומריה

כדאמרן, אדרבה בעל קרי חמור שכן מטמא במשהו, סבר לה כרבי נתן וכו' זב צריך כחתימת פי האמה ולא הודו לו חכמים, ואיתקש ליה בעל קרי לזב וכו', ע"כ.

ואם כן מה מקשה אביי על רשב"ל, הרי מסתבר לומר שהלל דאליביה אומר רשב"ל את מה שאומר סובר כחכמים דרבי נתן, ולדידיה אין מצורע חמור מזב ובעל קרי בכל, ולכן אין לדרוש דבשעה שמצורעין משתלחין אין זבין משתלחין ואיזה זה פסח הבא בטומאה.

וכרי לבאר את פירכת אביי, יש להביא את מה שאמרו חז"ל עוד על רבי שמעון שלומד מן הכתוב וישלחו מן המחנה, מחנה לזה ומחנה לזה, וכך איתא (שם ע"א) מאי חומריה דזב מטמא מת, שכן טומאה יוצאה עליו מגופו, אדרבה טמא מת חמור שכן טעון הזאה שלישי ושביעי, אמר קרא טמא וכל טמא לרבות טמא שרץ, וזב חמור מטמא שרץ ומאי חומריה כדאמרן, אדרבה שרץ חמור שכן מטמא באונס אמרי כי האי גוונא זב נמי טמויי מטמי באונס וכו' דאמר רב הונא ראייה ראשונה של זב מטמאה באונס, ע"כ.

ולפי"ז בהכרח דגם לרשב"ל דאמר דיאמר טמאי מתים ואל יאמר זבין ומצורעין, כוונתו לק"ו מטמא שרץ ולא מטמא מת, כי טמא מת חמור מהם מצד אחד כנ"ל. ועל זה אומר רשב"ל, אלא יש לך שעה שזבין ומצורעין משתלחין ואין טמא שרץ משתלח ואיזה זה פסח הבא בטומאה. ואם כן קשה

ומעתה מיושבת קושייתנו על אביי, שהואיל ורשב"ל בע"כ סובר כרבי נתן, שפיר פריך אביי דלימא נמי דיאמר זב וטמאי מתים ואל יאמר מצורע, כי לפי רבי נתן חמור מצורע מזב ואין שום צד חמור לזב ממצורע.

ומיושבים פסקי הרמב"ם, שפסק כרבי יהודה דמצורע הנכנס לפנים ממחיצתו לוקה, ומאידך פסק כחכמים דרבי אליעזר דאם דחקו ונכנסו זבין ומצורעין בפסח הבא בטומאה חייבים כרת. דלפ"ר נראים הדברים כסותרים אולם לפי הנ"ל ניחא, כי הרמב"ם שפסק בפ"ב מה'ל' מחוסרי כפרה ה"ט דזב מטמא במשהו, לדידיה אין מקום לפירכת אביי על רשב"ל, כיון דיש חומרא בזב ובעל קרי יותר מבמצורע, דהם מטמאים במשהו ומצורע בכגרים. וממילא יש לומר, דהכתוב וישלחו מן המחנה לא בא לומר כדרכי אליעזר לפטור זבין ומצורעין שדחקו ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה דחייבים, אלא בא ללמד דפסח בא בטומאה.

ובזה נראה ליישב שני פסקי רמב"ם נוספים שנראים כסותרים זה את זה. דהנה בפ"ו מה' קרבן פסח ה"א פסק שאין שוחטין וזורקים על טמא שרץ, ומאידך הוא פסק דטומאת שרץ לא הותרה בציבור, והרי אמרו כל שאילו ביחיד נדחה בציבור עבדי בטומאה כנ"ל.

אולם לדרכנו דהרמב"ם יליף דפסח בא בטומאה מהכתוב דוישלחו מן המחנה, נשאלת השאלה על קרא קמא שאלתו של

לרשב"ל, דהא לדידיה לא הותרה טומאת שרץ בציבור בפסח, כי בזבחים (דף כ"ב ע"ב) משמע דרשב"ל סובר שוחטין וזורקין על טמא שרץ, דכן איתא התם, ומה במקום שננטאו בעלים בשרץ משלחין קרבנותיהן וכו', והרי מי שסובר דשוחטין וזורקין על טמא שרץ סובר נמי דטומאת שרץ לא הותרה בציבור, וכדאמרין בפסחים דף ס"ט ע"א אמר רבה קסבר רבי אליעזר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ, וכל שאילו ביחיד נדחה בציבור עבדי בטומאה עיי"ש.

אולם יש לומר עפ"י דברי התוס' פסחים (דף ס"ז ע"ב ד"ה 'כי האי גוונא') וז"ל, תימא לרשב"א אכתי שרץ חמור שמטמא בכעדשה מה שאין כן בזב דלרבי נתן מוקמין לה דבעי חתימת פי האמה דהוי טפי אפילו מכגרים וכו', ונראה לתרץ דאיכא למימר טמא מת יוכיח דבכזית, עכ"ל. ולפי"ז אין הק"ו לזב מטמא שרץ בלבד אלא במה הצד מטמא שרץ וטמא מת. וא"כ יש לומר דרשב"ל נמי ס"ל כרבי נתן, וגם לדידיה הק"ו לזב הוא במה הצד מטמא שרץ ומטמא מת, והיינו יאמר טמא מת וטמא שרץ ואל יאמר זבין ומצורעין וכו' אלא יש לך שעה שזבין ומצורעין משתלחין ואין טמאי מתים משתלחין ואיזה זה פסח הבא בטומאה. ואם טומאת מת הותרה בציבור, תו ליכא למילף זבין ומצורעין מטמא שרץ משתלחין, כי מצד אחד חמור טמא שרץ שהוא בכעדשה משא"כ זבין ומצורעין וכו"ל, ולכן יש צורך לכתוב זבין ומצורעין שמשתלחין גם בשעה שפסח בא בטומאה.

אביי דא"כ נכתוב רחמנא איש איש כי יהיה טמא, לנפש למה לי. ובע"כ דפסוק זה בא למעט טומאת שרץ שלא הותרה בציבור אע"פ ששוחטים וזורקים על היחיד. ואמנם רבה תלה זה בזה, אך זה דוקא אליבא דרבי אליעזר דסובר דאם דחקו זבין ומצורעין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה פטורים, ולומד דבר זה מן הכתוב וישלחו מן המחנה כנ"ל, ועצם הדין דפסח בא בטומאה לומד הוא מ"לנפש" כאביי. אבל הרמב"ם שלומד פסח בא בטומאה מן הכתוב וישלחו מן המחנה, יליף מ"לנפש" לטומאת שרץ שלא הותרה בציבור גם אם אין שוחטים וזורקים על היחיד, ונמצא דמאי דקאמר רבה בדין זה אינו אליבא דהרמב"ם.

ועפ"י דברינו נראה ליישב השגת הראב"ד על הרמב"ם, דהנה הרמב"ם בפ"ג ה"ט ובפ"ד ה"ד מהל' ביאת המקדש פוסק דמחוסר כיפורים שנכנס לפנים ממחיצתו וגם אם עבד עבודה פטור. והשיג עליו הראב"ד בפ"ד ה"ד שם מש"ס זבחים דף ל"ב ע"ב, דאיתא התם אמר עולא אמר ר"ל טמא שהכניס ידו לפנים לוקה וכו' ביאה במקצת שמה ביאה, איתביה רב הושעיא לעולא מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח וראה קרי בו ביום וטבל אמרו חכמים אע"פ שאין טבול יום אחר נכנס זה נכנס, מוטב יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת וכו' ואי אמרת ביאה במקצת שמה ביאה היכי מעייל ידיה בבהונות, אידי ואידי עשה שיש בו כרת הוא, אמר ליה מטונך, שאני מצורע הואיל

והותר לצרעתו הותר לקריו, ע"כ. הרי בהדיא דמחוסר כיפורים בכלל טמאים הוא ואסור לו להיכנס לפנים ממחיצתו ואם נכנס חייב כרת, אלא שמחוסר כיפורים דמצורע שאני דהותר לצרעתו בבהונות, עכת"ד השגת הראב"ד.

ונראה ליישב את שיטת הרמב"ם עפ"י האמור לעיל, דהנה המשל"מ בפ"ג מהל' ביאת המקדש הי"ט הראה מקור לשיטת הרמב"ם דמחוסר כיפורים אינו בכלל הטמאים, מהש"ס שבועות דף י"ז ע"א, דשנינו התם בעא מיניה אביי מרבה בא לו בארוכה שיעור קצרה מהו וכו' אמר ליה לא נתנה ארוכה להדחות אצלו (כלומר חייב), מתקיף לה ר' זירא אלא דקיימא לן טמא ששימש במיתה היכי משכחת לה וכו' אמר אביי מאי קושיא משכחת לה כגון שבא בקצרה והפך בצנורא וכו' עיי"ש הסוגיא. ואי נימא דמחוסר כיפורים הוא בכלל הטמאים, א"כ מחוסר כיפורים ששימש דבמיתה היכי משכחת לה בין לרבה ובין לר' זירא, דהרי מחוסר כיפורים שנטמא בפנים לא ייתכן, ואם נטמא בחוץ הרי חייב מיד כשנכנס על ביאתו, ובע"כ דמחוסר כיפורים אינו בכלל הטמאים, עכת"ד המשל"מ.

והנה ברור דאליבא דרבי אליעזר בסוגיין דזבין ומצורעין שדחקו ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה פטורים, לא קשיא כלל קושיית ר' זירא בשבועות שם טמא ששימש דבמיתה היכי משכחת לה, שהרי משכחת לה שפיר אם דחקו ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, שעל ביאתם הם פטורים מכרת.

אלא דר' זירא מקשה את קושייתו אליבא דחכמים דרבי אליעזר.

מעתה מיושבת השגת הראב"ד הנ"ל, משום דהשגתו היא מחמת דברי עולא בשם ר"ל בזבחים לענין מחוסר כיפורים דמצורע שהותר לצרעתו כנ"ל, ואינהו ע"כ סברי כרבי אליעזר דטמאים שדחקו ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה פטורים, כי עולא סובר בפסחים דף צ' דשוחטים וזורקים על טמא שרץ וגם ר"ל סובר כך בזבחים דף כ"ב, וא"כ לדידהו

לא הותרה טומאת שרץ בציבור, וכפי הכלל שאמר רבה דכל שאין היחיד נדחה ציבור לא עבדי בטומאה, וממילא הם אינם יכולים לדרוש את הכתוב וישלחו מן המחנה לענין פסח הבא בטומאה וכפירכא דאביי כנ"ל, ולכן על כרחם דהכתוב בא לכדרכי אליעזר, ולפי"ז תו ליכא ראייה שמחוסר כיפורים אינו בכלל הטמאים. אבל הרמב"ם שפוסק כרבנן דרבי אליעזר אית ליה ראייה דמחוסר כיפורים אינו בכלל הטמאים, וכדברי המשנה למלך הנ"ל.

בסוגיא דבל תאחר

א

ראש השנה דף ד' ע"א תוס' ד"ה והחרמין, בין חרמי גבוה בין חרמי כהנים, ר"ת פסק דצדקה שפוסקים ליתן ביד גבאי ישנה בבל תאחר מלמוסרה לגבאי ואין הגבאי בבל תאחר מלחלקה וכו'. ותמה הפני יהושע על שפסק זה של ר"ת מובא בתוס' ד"ה זה ולא בתוס' שלאחריו ד"ה צדקות, ששם לכ' מקומו.

ונראה ליישב, דהנה לכאורה יש להקשות אי שייך ב"ת בקדשי בדק הבית, א"כ אמאי פסק ותני רפ"ו דערכין שום ההקדש ששים יום, ומשמע דלעולם הוא כך. והרי היכי דהוא קודם הרגל אי אפשר להמתין ששים יום, דיעבור הגזבר על ב"ת לר"מ ועל עשה לרבנן אפילו ברגל אחד. ואף דיגיע רווחא להקדש עי"ז, אין היתר להמתין, כי פשיטא דלענין ב"ת אין לחלק בזה ובכל ענין שייך

ב"ת, ובפרט דמדאורייתא אין להקדש אלא מקומו ושעתו, והא דמכריזין ששים יום הוא רק מדרבנן (עי' ערכין דף כ"ד ותוספות שם ד"ה אין להקדש אלא מקומו ושעתו).

אמנם לכאורה יש לתרץ, עפ"י מאי דמצרכין לקמן בסוגיא תרי קראי לב"ת, חד דאמר ולא אפריש וחד דאפריש ולא אקריב, א"כ בקדשי בדק הבית דליכא אלא חד קרא מסתבר לומר דקרא זה מיירי באמר ולא אפריש, אבל באפריש ולא אקריב ליכא ב"ת דכל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה, וממילא הגזבר המוכר שדה חרם שכבר הופרש אינו עובר בב"ת.

אולם זה אינו לשיטת התוס' הנ"ל דחרמים הם בין חרמי גבוה ובין חרמי כהנים, וילפינן תירווייהו מקרא ה' אלקיך כמ"ש לקמן בסוגיא. וחרמי כהנים ע"כ מיירי באפריש,

כיון דאמר ולא אפריש ל"ש כלל בחרמי כהנים, דדוקא בחרמי גבוה אמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי ולא בחרמי כהנים, כמ"ש תוס' בתמורה (דף ל"ב ע"א ד"ה 'והאמר'). א"כ אי אפשר לחלק דבחרמי כהנים עובר באפריש ובחרמי גבוה דוקא באמר ולא אפריש, כיון דתרווייהו ילפינן מקרא אחד. וכיון דע"כ דגם בחרמי גבוה עובר באפריש הדרא קושי' לדוכתא, איך פסק ותני שום ההקדש ששים יום, הרי עובר הגזבר בב"ת. ולכן אחרי שהתוס' מבארים דחרמים פירושם בין חרמי גבוה ובין חרמי כהנים, הביאו את מה שפסק ר"ת כמוכרח מפירוש זה.

ב

בתוס' שם ד"ה ומעשרות, כגון מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני, ומה שקבע עליהם הכתוב זמן ביעור וכו', והקשה המהרש"א דילמא מיירי קרא דביעור היכי דלא עברו שלש רגלים ולא עבר על ב"ת.

ולכ' דבריו תמוהים, שהרי גם מע"ש בכלל מעשרות כנ"ל בתוס', ובקרא דביעור מרבינן גם מע"ש כמו ששינינו במע"ש (פ"ה מ"ז) ביערתי הקודש מן הבית זה מע"ש, ובמע"ש לא יתכן דלא עבר על ב"ת, דמע"ש הוא בשנה הראשונה והשניה ואילו הביעור הוא בשנה הרביעית בערב פסח, וא"כ עברו עליו שלש רגלים, ושפיר הקשו בתוס' למה לי קרא לביעור של מע"ש.

אמנם יש לומר דבמע"ש בלאה"כ לא קשה קושיית התוס', לפי המבואר לקמן (דף

ה' ע"ב) הוא ולא חליפין, כלומר אם הפריש קרבן ועברו עליו שני רגלים והומם וחיללו על אחר, אין הרגלים הקודמים מצטרפים לרגל השלישי לענין ב"ת אע"ג דמכח קמא קאתי. א"כ ייתכן במע"ש דלא עבר על ב"ת באם חילל המע"ש לפני הרגל השלישי, ואז לא עברו שלש רגלים לא על הפירות ולא על פדיונם, כי שלש הרגלים אינם מצטרפים לענין זה וכאמור, ולכן איצטריך קרא דביעור דהביעור הוא גם על דמי פדיונו של מע"ש כמבואר ברמב"ם הל' מע"ש (פי"א ה"ח), ומכיון שבע"כ לומר דהתוס' הקשו על שאר המעשרות דלא שייך בהם פדיון, שפיר הקשה עליהם המהרש"א.

עוד יש לומר, לפי המבואר במע"ש (פ"ה מ"ו) וברמב"ם שם (פי"א ה"ח) דשני מיני ביעור הם, דבמע"ר ושאר מתנות הביעור הוא שיתן לכל אחד את המגיע לו, תרומה לכהנים ומע"ר ללוים וכדומה ואין בהם ביעור אחר, ואילו מע"ש ונטע רבעי שצריך להעלותם לירושלים ולאכלם שם, אם הגיע זמן הביעור ולא העלה אותם קודם לכן צריך לאבדם מן העולם. א"כ במע"ש לא קשה קושיית התוס' הנ"ל, דמשום ב"ת לא צריך לאבדם מן העולם אלא משום מצות ביעור, וע"כ דהתוס' הקשו על שאר מעשרות שאין בהם ביעור זה של לאבדם מן העולם, ושפיר הקשה עליהם המהרש"א.

ג

שם בא"ד, ועוד משכחת לה כשנתמרח בכרי בין רגל לביעור, והקשה המהרש"א דאכתי קשה לר"מ דס"ל ברגל אחד עובר בב"ת, דהא קודם שעבר הפסח לא עבר גם על מצות ביעור ולאחר שעבר הרגל הזה איכא ב"ת.

ונראה ליישב, דהנה לכאורה אפשר לתרץ קו' התוס' דנ"מ במצות ביעור באותם הפטורים מן הראיה דל"ש בהם ב"ת דרגלים, כמ"ש התוס' לקמן (דף ו' ע"ב ד"ה 'הא'), אבל חייבים משום מצות ביעור.

אולם יש לומר דאכתי קשה קו' התוס' דהא עבר בב"ת דשנה בלא רגלים, דזה אינו תלוי בחיוב מצות ראיה. דדוקא ב"ת דרגלים לא שייך בפטורי ראיה, אבל ב"ת דשנה יש גם באלה שפטורים ממצות ראיה, כמ"ש הטורי אבן בסוגיין ובתוספות חיצוניות מובאות ברי"ט אלגזי פ"ד דבכורות.

ומעתה לאחר שתירצו בתוס' דמשכחת לה בנתמרח בכרי סמוך לזמן ביעור, שוב לא קשיא גם לר"מ דס"ל ברגל אחד עובר על ב"ת, דנפ"מ במצות ביעור באותם שהם פטורים ממצות ראיה שאינם עוברים על ב"ת דרגלים, ומשום ב"ת דשנה לא עבר שהרי עדיין לא עברה שנה אחרי שנתמרח בכרי.

ובזה יש לתרץ גם קושיית הספר מחנה לוי^ט, שהקשה על הרשב"א בחידושיו שכתב לתרץ קושיית התוס' הנ"ל, דאף דעובר על ב"ת לפני הביעור מ"מ באה מצות ביעור להוסיף עליו גם עשה. והקשה המחנה לוי איך חל העשה דביעור על לאו דבל תאחר, הרי אחרי שעברו עליו שלש רגלים עובר על ב"ת בכל יום כדאמר רבא לקמן (דף ו' ע"ב), ואע"ג דעשה דביעור הוא איסור כולל דחל גם על הפירות שלא עברו עליהם בב"ת, מ"מ קשה לר"ש דס"ל אין איסור חל על איסור אפילו בכולל, ולר"ש אאחע"א אפילו לענין לקברו בין רשעים גמורים כדאיתא ביבמות (דף ל"ג ע"א).

ברם לפי מה שכתבתי יש לומר דלר"ש בלאה"כ לא קשיא קושיית התוס', משום דנפ"מ במצות ביעור באותם הפטורים מראיה דליכא בהם ב"ת דרגלים. ואם תאמר אכתי יש ב"ת דשנה, זה אינו, שהרי ר"ש לית ליה ב"ת דשנה כדאמר בסוגיין רגלים פעמים ארבעה פעמים חמשה, כמ"ש רש"י בסוגיין והרשב"א בחידושיו שם.

ד

שם ע"ב, תוס' ד"ה לקט שכחה ופאה, חייב להניח בשדה דאי שקיל להו עבר בלא תעשה וכו' והיכא דעבר ונטלם חייב להחזיר וליתן דאי עביד לא מהני כדאיתא פ"ק דתמורה דף ו' וכו', קשיא דאי בדאיכא עניים ועבר ונטלם הרי עובר לאלתר בבל תאחר וכו'.

ט. דף ד' ע"א ד"ה 'למעשרות' (ס' 'מחנה לוי' להגרצ"ה הורוויץ זצ"ל).

כמו צדקה, ויש לפרש כגון במלקט לצורך עניים כי ההוא דתנן בפ"ד דפאה (מ"ט) מי שמלקט ואמר הרי זה לפלוני עני ר"א אומר זכה לו וחכ"א יתננה לעני הנמצא ראשון וכו', ועי' גם בחידושי הרשב"א שם.

לכאורה יש להקשות לפי"ז על הרמב"ם בהל' מעשה הקרבנות (פי"ד הי"ג) דחשיב מתנות עניים שהם לקט שכחה ופאה, בין הנך דעובר בשלש רגלים בבל תאחר, איך משכחת להו. אי בדאיכא עניים עובר מיד כמ"ש בתוס' וכמ"ש איהו גופיה בהל' מתנות עניים (פ"ח ה"א) לענין צדקה, ואי בדליכא עניים הרי הוא יכול ליקח לעצמו כמ"ש שם לענין צדקה, וכך כתבו גם בתוס' הנ"ל. וליכא למימר במלקט לצורך עניים וכדלעיל בשם התוס', שהרי הוא פסק שם (פ"ב הי"ט) כרבנן דר"א דלא זכה לו.

אולם יש לומר, דהרמב"ם סובר כהמפרשים המובאים בספר החינוך (מצוה תקע"ה) המחלקים בין צדקה לבין לקט שכחה ופאה, דבצדקה שהוא מחייב את עצמו עובר מיד בבל תאחר, ואילו בלקט שכחה ופאה שהתורה מחייבת אותו בהם אינו עובר עד אחר שלש רגלים.

אלא דאי קשיא הא קשיא לי על הרמב"ם, דהנה הוא כתב בהל' מעה"ק שם דאין לוקין על לאו זה דב"ת לפי שאין בו מעשה, וקשה הרי בלקט שכחה ופאה איכא מעשה, כיון דאיירי בעבר ונטלם באיסור כנ"ל. ואעפ"י

שאינו עובר עד אחר שלש רגלים ואז אין בו מעשה, מ"מ כיון דהתחלת האיסור היה ע"י מעשה נחשב ללאו שיש בו מעשה, כמ"ש המל"מ הל' ביאת המקדש (פ"ג הכ"א).

ונראה ליישב, דהנה לכאורה קשה כיון דלקט שכחה ופאה עובר עליהם בב"ת א"כ ע"כ תעזוב השתא משמע, כמ"ש התוספות ישנים ביומא (דף ל"ו ע"ב ד"ה 'בלאו דנבלה'), ומעתה צ"ב כיצד חל הלאו דבל תאחר לאחר שלש רגלים על העשה דתעזוב שקדמה לו. אמנם יש לתרץ עפ"י מה שכתב הפני יהושע, דלא אמרינן אאחע"א אלא לענין חיוב קרבן ומלקות אבל לא לענין איסור, כמבואר ביבמות (דף ל"ג ע"א) דנפקא מינה לקברו בין רשעים גמורים. ומעתה מיושבים דברי הרמב"ם דאין לוקין על לאו דב"ת לפי שאין בו מעשה, ואם בלקט שכחה ופאה יש מעשה כנ"ל, הרי בהם אין מלקות מטעם דלא חל הלאו דב"ת על העשה דתעזוב לענין מלקות.

ה

שם בגמרא, ורבי שמעון אומר אינו צריך לומר בחג הסוכות שבו דיבר הכתוב למה נאמר, לומר שזה אחרון וכו', רבי אלעזר בר' שמעון אומר לא יאמר חג הסוכות שבו דיבר הכתוב למה נאמר לומר שזה גורם, כך היא גירסת רש"י ז"ל עיי"ש.

יש להבין באיזו סברא פליגי, כיון שתרוייהו מקשו חג הסוכות שבו דיבר הכתוב למה

י. ראה במנחת חינוך מצוה רט"ז אות ד' שכתב כן (-הערת נכד רבנו הגרב"צ פירר זצ"ל).

נאמר, וא"כ מדוע כל אחד מהם דורש באופן אחר, והרי יותר מסתבר לומר שזה אחרון מלומר שזה גורם, כדי שנפרש את כל הכתוב הזה לענין ב"ת, ומאי טעמא לא אמר ראב"ש כר"ש.

עוד יש להקשות לראב"ש, דהנה בספר אור חדש (פסחים דף ע"א^א) מקשה מנ"ל לר"ש דחג הסוכות בא לכסדרן, דילמא לכך נכתב חג הסוכות למעט שמיני עצרת, דאם לא היה כתוב חג הסוכות הו"א דגם שמיני עצרת בכלל כיון דבפרשה של סוכות נזכר שמיני עצרת כדדרשינן והייתא שם לרבות ליל שמיני עצרת, לכך כתוב חג הסוכות למעט שמיני עצרת לענין ב"ת. ות"י האו"ח דכיון דנדרים ונדבות אין קריבין ביו"ט ליכא נפ"מ אם שמיני עצרת בכלל ב"ת או לא, דבלאה"כ לא יוכל להקריב בשמיני עצרת וע"כ יעבור עליו שמיני עצרת, עיי"ש.

אמנם לפי מ"ש התוס' לקמן (דף ו' ע"ב ד"ה 'בשלמא לרבי'), דבחלה הקרבן ברגל אינו עובר בב"ת, א"כ נ"מ אי שמיני עצרת בכלל ב"ת למקרה שחלה בשמיני עצרת. דאם שמיני עצרת בכלל ב"ת אינו עובר בב"ת, דכוליה רגל בעינן כדאיתא בסוגיא דף ה' ובתוס' שם (ד"ה 'שהומם').

אולם תירוצו של האו"ח נכון לפימ"ש הח"צ בתשובה והובא בפני יהושע בסוגיא, דלענין ב"ת עובר אחר הרגל אף בחלה הקרבן

ברגל. וא"כ לראב"ש קשה מנ"ל לומר שזה גורם, דילמא בא חג הסוכות למעט שמיני עצרת, ואליביה ליכא תירוצו של האו"ח כיון דהוא ס"ל בגמ' ביצה (דף י"ט ע"ב) דנדרים ונדבות קריבין ביו"ט.

ונראה ליישב, דהנה המפרשים מקשים לר"ש דס"ל בעינן כסדרן, ל"ל קרא בבכורות (דף כ"ז ע"א) דמונים בבכור שנתו שלו ולא שנתו של עולם, הא בלאה"כ מוכח דשנתו שלו אנו מונים, שהרי לקמן דף ו' אמרין אחד בכור ואחד כל הקדשים כיון שעברו עליהם שנה בלא רגלים, רגלים בלא שנה עובר בבל תאחר. ואי נימא שמונים שנתו של עולם לא יתכן ב"ת של רגלים כסדרן, כיון שקודם הסוכות נגמרה השנה בראש השנה וכבר עבר על ב"ת של שנה. בשלמא אי לא בעינן כסדרן, הדבר יתכן בנוולד בין ראש השנה ובין סוכות דאחר חג השבועות יש כבר שלש רגלים ועדיין אין שנה, אבל אי בעינן כסדרן לעולם מלאה שנה לפני שלש רגלים.

אמנם לפרש"י בסוגיא דף ד', דר"ש לית ליה ב"ת דשנה בלא רגלים, דהא אמר רגלים פעמים ארבעה פעמים חמשה, לא קשה מידי כמובן. ולפי"ז יש לומר דראב"ש ס"ל ב"ת דשנה בלא רגלים כברייתא הנ"ל, וא"כ ליכא למימר לדידיה דבעינן כסדרן, דא"כ למה לי קרא דבבכור מונים שנתו שלו.

מעשה מיושבת גם הקושיה דלעיל על ראב"ש, דילמא בא הכתוב דחג הסוכות למעט שמיני עצרת. דא"כ אכתי קשה למה לי קרא לשנתו שלו, הרי דבר זה מוכח בלאה"כ דאל"כ למה לי קרא למעט שמיני עצרת, ממ"נ אי בנולד הבכור קודם סוכות ע"כ יעבור עליו גם שמיני עצרת ואי בנולד אחר סוכות בלאה"כ עובר משום ב"ת דשנה בלא רגלים קודם שעברו עליו שלש רגלים, אלא ע"כ דקרא בא לומר שזה גורם ולא למעט שמיני עצרת.

ו

שם, ורבי אליעזר בן יעקב מאי טעמא דכתיב אלה תעשו לה' במועדיכם מיעוט מועדים שנים. והקשה בטורי אבן לראב"י דיליף ממועדיכם, מנ"ל דוקא רגלים דילמא גם ראש השנה ויוה"כ וראש חודש בכלל זה דכולהו איקרו מועד.

ונראה ליישב, דלקמן דף ו' אמרינן בברייתא כיון שעברה שנה בלא רגלים עובר בב"ת ואמרינן שם בגמרא דמשכחת שנה בלא רגלים כדר"ש דבעי כסדרן. והקשו בתוס' שם (ד"ה 'בשלמא לרבי'), לראב"י דבשני רגלים עובר בב"ת איך משכחת שנה בלא רגלים, ותירצו בחלה הקרבן ברגלים.

אולם החכ"צ בתשובה והפני יהושע בסוגיין דחו תירוץ זה, וביארו שגם בחלה עובר אחרי הרגל בב"ת, ולדידהו צ"ל כמ"ש התוס' החיצוניות (מובא ברי"ט אלגזי בכורות פ"ד), דמשכחת לה באותם הפטורים מראיה

שאצלם אין ב"ת דרגלים, וכמ"ש גם בתוס' לקמן (דף ו' ד"ה 'הא ליתא בראיה'), ואילו ב"ת דשנה אינו תלוי בראיה.

ברם זה דוקא אי נימא דב"ת דרגלים הוא דוקא באותם שלש רגלים דחייבים בהם בראיה, אבל אי נימא דגם ר"ה ויוה"כ ור"ח בכלל, א"כ אין ב"ת תלוי בראיה כלל וכלל, והדרא קושיא לדוכתא שנה בלא רגלים היכי משכחת לה, אלא ע"כ דרגלים דוקא ולא ר"ה ויוה"כ ור"ח.

ז

דף ה' ע"א, ות"ק ור"ש תשלומין לעצרת מנא להו, נפקא להו מדתני רבה בר שמואל וכו'. הרמב"ם בהל' חגיגה (פ"א ה"ז) מביא את הלימוד לענין תשלומין לעצרת מבחג המצות וחג השבועות, והקשה עליו הלח"מ הרי בגמרא הכא משמע דלת"ק דיליף מקרא דחג המצות בל תאחר של שלש רגלים, אי אפשר ללמוד ממנו גם ענין תשלומין לעצרת, וא"כ הרמב"ם שפוסק בהל' מעשה הקרבנות (פי"ד הי"ג) כת"ק לענין ב"ת של שלש רגלים, כיצד לומד מפסוק זה ענין תשלומין לעצרת.

ונראה ליישב, דהנה המפרשים מקשים לגירסת ר"ח (בתוס' דף ד' ע"ב ד"ה 'ואין')

בדר"ש, אינו צריך לומר חג המצות שבו דיבר הכתוב תחלה למה נאמר לומר שזה ראשון, א"כ אפשר לומר דגם ת"ק קשה ליה קושיית ר"ש אינו צריך לומר חג המצות, והוא לומד ממנו תשלומין לעצרת.

אמנם יש לתרץ עפ"י מה שאמרו בחגיגה דף י"ז ע"ב, דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא אמר קרא "וקראתם" "ובקצרכם" איזהו חג שאתה קורא וקוצר הוא אומר זה חג עצרת, אימת אלימא ביו"ט קצירה ביום טוב מי שרי אלא לאו לתשלומין, ואע"ג דאיתא דרבי אלעזר א"ר אושעיא, הוה אמינא מה תשלומין של חג המצות אסור בעשיית מלאכה אף תשלומי עצרת נמי אסור בעשיית מלאכה, קמשמע לן דר"א בן יעקב וכו'.

ולפי"ז מיושבת קושיית המפרשים, דהגמ' אינה יכולה לומר דת"ק יליף תשלומין לעצרת מבחג המצות, משום דת"ק דהכא הוא ת"ק דר"מ וסתם ת"ק דרבי מאיר הוא רבי יהודה כדמוכח בכתובות דף ל"ו ע"א, וא"כ יקשה נימא מה חג המצות אסור בעשיית מלאכה אף תשלומי עצרת נמי אסור בעשיית מלאכה. והוא אינו יכול ללמוד מוקראתם ובקצרכם דמותר בעשיית מלאכה, דהא רבי יהודה לא דריש סמוכין אלא במשנה תורה בלבד כדמוכח ביבמות דף ד' ע"א, ולכך הוצרכה הגמרא למימר דת"ק יליף מדתני רבה בר שמואל.

ומעתה יש לומר, דגירסת הרמב"ם היא זו של ר"ח ויליף תשלומין לעצרת כר"א א"ר אושעיא וכקושיית המפרשים על ת"ק, ואף דת"ק דהוא רבי יהודה לא יכול ללמוד כן, מ"מ הרמב"ם סובר כמאן דדורש סמוכין בכל מקום ויכול ללמוד כן.

ועפ"י"ז יש לתרץ את קושיית המהרש"א בחגיגה שם, דעל הא דפרכינן בגמרא על ר"א א"ר אושעיא מב"ה שאמרו אין לה יום טוב, הקשה המהרש"א דילמא ר"א אר"א אליבא דב"ש אמר. אולם להאמור לעיל א"א לומר דב"ש ילפי תשלומין דעצרת מדר"א אר"א, דא"כ יהיו תשלומי עצרת אסורים בעשיית מלאכה כיון שגם ב"ש לא דרשי סמוכין, כמ"ש רש"י במנחות דף מ' ע"א לענין סדין בציצית.

ח

ובאופן אחר יש ליישב את קושיית המהרש"א, דהנה בחגיגה דף י"ז ע"א תנן ב"ש אומרים יום טוב אחר השבת וב"ה אומרים אין יום טוב אחר השבת, ומפרש רש"י יום טוב של קרבנות ראייה וחגיגה של יו"ט לאחר השבת שאין קריבין לא ביו"ט ולא בשבת. וש"מ דלב"ש גם שלמי חגיגה אין קריבין ביו"ט אלא רק שלמי שמחה דקבוע להם זמן דבכל יום חייב בשמחה, משא"כ שלמי חגיגה דיש להם תשלומין אין זמנם קבוע.

והקשה בטורי אבן (אבני שהם) הרי מכמה דוכתי בש"ס כמו ביצה דף י"ט ע"א ועוד משמע דשלמי חגיגה קריבין ביו"ט אליבא דב"ש, וגם מקרא מלא הוא בחג הסוכות וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים בשנה (ויקרא כ"ג, מ"א), ולב"ש דאין קריבין ביו"ט לא יהיה לעולם אלא רק ששה ימים.

כמו כן יש לדייק, מאי טעמא נטר רש"י לפרש כן עד הסיפא יום טבוח אחר השבת, ולא פירש כן ברישא דב"ש אומרים מביאין שלמים, דהיינו שלמי שמחה ולא שלמי חגיגה.

ונראה ליישב, דהנה לכאורה לפימ"ש רש"י ז"ל בחגיגה (דף ח' ע"א ד"ה 'חזקיה אמר'), דאפילו שלמי שמחה שמביאין ביום ראשון שם חגיגה עליהם, איכא לאקשווי היכי משכחת לה דאין מביאין חגיגה ביו"ט לב"ש, כיון דמביאין שלמי שמחה א"כ הם עצמם שלמי חגיגה.

אמנם לכאורה י"ל, לב"ש דאין מביאין חגיגה ביו"ט משום דאין להם זמן קבוע, א"כ הוא הדין שלמי שמחה דאין מביאין לר"א דס"ל בפסחים דף ע"א ע"א דשלמים שמביאין מעיו"ט יוצא בהם ידי חובת שמחה דלא בעינן זביחה בשעת שמחה, כיון שאין להם זמן קבוע ביו"ט מאחר שיכול להביאם בעיו"ט.

אולם זה אינו, דשלמי שמחה שפיר זמנם קבוע ביו"ט כיון דחייב בשמחה כל שמונת הימים והלילות, כמו שמפרש רש"י בסוכה דף מ"ח ע"א, א"כ צריך להקריב שלמי שמחה ביום טוב כדי שיהיה לו בשר לשמוח גם בליל מוצאי יו"ט הראשון, דשלמים ששחטן מעיו"ט כבר נעשו נותר במוצאי יו"ט הראשון שאינם נאכלים אלא לשני ימים ולילה אחד.

אמנם זה דוקא בפסח וסוכות, אבל בשבועות דאינו חייב בשמחה רק יום אחד ומוצאי יו"ט כבר הוא חול גמור ואינו חייב בו בשמחה, גם שלמי שמחה אינו יכול להקריב ביו"ט כיון דאפשר להקריבם בעיו"ט.

מעתה מיושבות קושיות הטורי אבן על רש"י, דברישא דמתני' דב"ש אומרים מביאין שלמים איירי גם בפסח וסוכות, ולכן לא פירש רש"י דהיינו שלמי שמחה כי בפסח ובסוכות גם שלמי חגיגה יכול להקריב, כיון דצריך להקריב שלמי שמחה א"כ הם עצמם חגיגה שמם. אבל בעצרת דאינו יכול להקריב גם שלמי שמחה כיון שיכול להקריבם מעיו"ט, גם בתורת חגיגה אינו יכול להקריבם כיון דיש להם תשלומין.

לפי"ז מיושבת גם קושיית המהרש"א, דלפימ"ש לחלק לב"ש בין חג המצות לבין חג השבועות דבחג המצות יכול להקריב חגיגה ביו"ט ואילו בחג השבועות אינו יכול להקריב חגיגה, א"כ ל"ל דב"ש סוברים ההיקש דר"א אר"א כיון דבאמת אין הם שווים, דבחג המצות הוא יכול להקריב חגיגה כל שבעה ואילו בחג השבועות אינו יכול להקריב כל שבעה. וע"כ צ"ל דב"ש לומדים תשלומין מדתני רבה בר שמואל מה חודש למנוי אף עצרת למנוי, היינו דמקדשין אחד ממנוי לענין קרבנות החג, דביום ראשון מקריבין מוספי היום שזמנם קבוע ושאר הימים הם תשלומין לקרבנות ראה וחגיגה שאין זמנם קבוע.

ט

שם ע"ב, והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא, בס' מחנה לוי"ה הקשה לר"מ דס"ל ברגל אחד עובר בב"ת, ל"ל קרא דאין הקרבן נפסל בשביל ב"ת, הא בלאה"כ נדע דבר זה כיון דגלי רחמנא דעצרת יש לה תשלומין כל שבעה, ואם היה הקרבן נפסל בשביל ב"ת הרי מיד כשעבר יו"ט של עצרת עובר על ב"ת ונפסל הקרבן.

ואין לומר דענין תשלומין בעצרת היינו בלא הפריש עדיין את הקרבן, דיכול להפרישו כל שבעה דלא עבר על הקרבן רגל אחד. דהא ילפינן תשלומין בעצרת דומיא דחג המצות, ובחול המועד יש תשלומין אף בהפריש דהא אינו עובר בב"ת עד שיעבור כל הרגל.

ונראה ליישב, דהנה לקמן דף ז' ע"ב פרכינן בגמרא והרי רגלים דלא חיילי מאורתא וקחשיב, ומשני כיון שצריך לאתויי מעיקרא מיחייב וקאי, ופירש"י דלא הוקבעו רגלים לבל תאחר לענין הקרבת קרבן אלא לענין מיחל עליה בל תאחר, ומאורתא נמי חייל דהו"ל להקריבו מערב הרגל. וכתבו התוס' שם ד"ה והרי, דמאורתא חייל היינו לענין דאם מחויב ועומד לפני הרגל איכא כוליה רגל, ואם נכנס רגל וקא נדב אפי' ליל ראשון ליכא כוליה רגל ואינו עולה למנין.

ולפי"ז מיושבת קושיית המחנה לוי, כיון דקרבן ראיה וחגיגה של עצרת אינו

חייב לפני הרגל וגם בלילה ודאי דאינו חייב עד העצרת שראוי להקרבה, א"כ לא עבר כל הרגל ואינו עובר בבל תאחר אפילו לר"מ.

אמנם לכאורה עדיין איכא לאקשוויי, לפי המבואר בחגיגה דף ח' ע"א דטופלין מעשר שני עם חולין ומביאין חגיגה, ובטופל מע"ש לחגיגה קודם יו"ט עובר על בל תאחר לר"מ בשביל המע"ש, דבזה היה מחויב ועומד לפני הרגל, ואם היה הקרבן נפסל לא היה מקום לתשלומין בעצרת. וכיון שאנו לומדים תשלומין של שבעה גם בעצרת בכל ענין דומיא דחג המצות, ש"מ דאין הקרבן נפסל בגלל ב"ת כקושיית המחנה לוי.

אולם גם באופן זה לא קשה, שהרי בסוגיין דף ה' ע"ב תניא אחרים אומרים וכו' מעשר אינו נפסל משנה לחברתה, ופירש"י דכתיב מקצה שלש שנים לענין ביעור. ואם יש צורך ללמוד והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא דאין הקרבן נפסל בב"ת, היינו דוקא מצד היותו קרבן ולא מצד היותו מעשר שני. וכיון שמצד היותו קרבן אין לפוסלו בעצרת כיון שלא עבר עליו כל הרגל, אין ב"ת מצד היותו מעשר שני.

ולפי"ז יש ליישב קושיית התוס' שם (ד"ה מה מעשר), דכתבו ואפילו למאי דפרישית לעיל דאיכא בל תאחר במעשר שהופרש ולא נתנו וקרא דשנת הביעור איצטריך לאותו שלא הופרש וכו', כיון דבעל המאמר הזה הם אחרים דהוא ר"מ, ולר"מ מוכרחים לומר

דבמע"ש אינו נפסל בגלל ב"ת דאל"כ לא יתכן תשלומין כל שבעה בעצרת בטופל מע"ש, ולא הוה דומיא דחג המצות דבכל ענין יש לו תשלומין כל שבעה.

,

שם תוס' ד"ה 'קדשים', דעולה מכפרת על חייבי עשה כדאמרין בפרק קמא דזבחים (דף ז' ע"ב). והקשה בטורי אבן דלמאי נפקא מינה כתבו התוס' דעולה מכפרת, דאפילו אם נימא דעולה דורון הוא ואינה מכפרת כלל, מ"מ צריך קרא והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא לענין חטאת ואשם דמרבין להו בקרא דב"ת.

ונראה ליישב, דהנה לקמן דף ו' ע"א עביד הש"ס צריכותא לתרי קראי דבל תאחר, חד דאמר ולא אפריש וחד דאפריש ולא אקריב, וצריכא דאי אשמעינן אמר ולא אפריש משום דלא קיימיה לדיבוריה אבל אפריש ולא אקריב אימא כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה צריכא, ואי אשמעינן אפריש ולא אקריב דקא משהי ליה גביה אבל אמר ולא אפריש אימר דיבורא לא כלום הוא צריכא.

והקשה בטורי אבן דבחטאות ואשמות ל"ל תרי קראי, נכתוב חד באפריש אף דאיכא למימר כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה וכל שכן באמר ולא אפריש, דלא שייך לומר דהו"א דיבורא לא כלום הוא רק בנדרים ובנדבות דמחויב בהם רק משום דיבורא, אבל בחטאות ואשמות הוא חייב לא

משום דיבוריה אלא משום החטא שעשה. ותירץ דכיון דלא מסיימי קראי איזה מהם מיירי באפריש ואיזה מהם מיירי באמר, א"כ אי לא הוה כתוב אלא אחד מהם הוה מוקמין ל' באמר אבל באפריש הו"א כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה.

איכרא דצ"ב, דלפי"ז אמאי צריך הש"ס תרי צריכותא והרי בחדא סגי, דאי לא כתוב אלא חד קרא הוה מוקמין ל' במאי דמסתבר טפי.

ולכאורה אפשר לומר דקראי מסיימי, דבקרא דכי תידור כתוב והיה בך חטא ודרשינן בסוגיין ולא בקרבנך חטא, א"כ ע"כ מיירי באפריש דאי בלא אפריש אלא רק אמר ל"ל קרא דאין הקרבן נפסל בשל ב"ת, הרי לא עברו על הקרבן שלש רגלים וכמ"ש בטו"א שם. וכיון דקרא זה מיירי באפריש נדע ממילא דבחטאות ואשמות עובר בב"ת באפריש וכ"ש באמר, ול"ל תרי קראי בחטו"א כקו' הטו"א הנ"ל.

אמנם כבר כתב הפני יהושע בסוגיין, דאין הכרח לומר דכל הקרא מיירי דוקא בחד גוונא באמר או באפריש כי עירוב פרשיות יש כאן וי"ל מקצת ענינים באמר ומקצתם באפריש. ולפי"ז י"ל אי לא כתוב אלא חד קרא בחטו"א הוה מוקמין ל' באמר ולא אפריש, והא דדרשינן ולא בקרבנך חטא הוה מוקמין ל' בנו"נ דאיכא תרי קראי, ואילו בחטו"א אינו עובר בב"ת אלא באמר ולא אפריש אבל

יא

דף ו' ע"א, בפין זו צדקה וכו' אמר רבא וצדקה מיחייב עלה לאלתר מאי טעמא דהא קיימי עניים. והקשה בחי' הרשב"א, מאי טעמא קבע רבא מימרא זו על הברייתא דמוצא שפתין ולא על הברייתא הראשונה בדף ה' דכי תידור דמרבין ג"כ צדקה מקרא דה' אלקיך, ולפיכך מסיק הרשב"א דגם לרבא אינו עובר מיד בב"ת אלא בעשה דמוצא שפתין.

אולם שיטת הרמב"ם בהל' מתנות עניים (פ"ה ה"א) דבצדקה עובר מיד גם על בל תאחר, וא"כ קשה לשיטתו קושיית הרשב"א. ונראה ליישב, דהנה התוס' בסוגין (דף ד' ע"א ד"ה 'צדקות') הקשו, דבברייתא חשיב צדקה בין הנך דעובר עליהם בב"ת בשלש רגלים, ואילו רבא אמר דבצדקה חייב עליה לאלתר, ותירצו דיש לחלק בין קיימי עניים ללא קיימי עניים, דבקיימי עניים עובר מיד ובלא קיימי עניים אינו עובר עד שלש רגלים כי אז חייב לחזר אחריהם.

אולם הר"ן דחה דבריהם, והעלה דבלא קיימי עניים אינו עובר כלל בב"ת דאינו חייב לחזר אחריהם, ואת קו' התוס' הוא מתרץ באופן אחר. ובסו"ד כתב וז"ל, ונמצאת למד דכל היכא דקיימי עניים קאי עלה דצדקה בב"ת לאלתר, והיכא דלא קיימי מסתברא דכיון דעבדי צריכותא בגמ' ומוקמינא תרי קראי חד לאפרשיה ולא אקריביה וחד לאמר ולא אפרשיה, משמע דכל היכא דלא קיימי

אפריש כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה.

ולפי"ז שפיר יש צורך בתרי צריכותא דבחדא מהן לא סגי, דהיכי נימא אי כתוב קרא אחד הוה מוקמינן לי' באפריש אבל אמר ולא אפריש דיבורא לא כלום הוא, א"כ קשה בחטו"א דבהם לא הדיבור מחייב אלא מעשה החטא תרי קראי ל"ל, לכך צריך הש"ס למימר גם הצריכותא הראשונה. כמו כן בצריכותא הראשונה לא סגי, כי איך נימא אי כתוב קרא אחד הוה מוקמינן לי' באמר אבל אפריש כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה, הרי הכתוב כי תידור ע"כ באפריש מדבר כדמוכח מן הדרשה ולא בקרבנך חטא כנ"ל, וא"כ נכתוב רק אותו. לכן יש צורך גם בצריכותא השניה, דאי לא היה כתוב אלא קרא אחד זה הו"א הסיפא והיה בך חטא בנו"נ מדברת ובאפריש דקא משהי לי' גביה יש ב"ת, אבל אמר דיבורא לא כלום הוא בנו"נ. והעולה מדברינו, דבצריכותא הראשונה לא סגי בשביל נו"נ, ובצריכותא השניה לא סגי בשביל חטאות ואשמות ויש צורך בשתייהן.

ואכתי קשה, לפי"מ שאמרו שם בגמרא דלא צריך קרא דאין הקרבן נפסל בגלל ב"ת אלא דצריך קרא דמרצה, א"כ איך היה אפשר לאוקמא לקרא והיה בך חטא בנו"נ, הרי עולות ושלמים שבאים בנו"נ אינם באים לכפרה, לכך כתבו התוס' דגם עולה מכפרת על חייבי עשה.

עניים צריך להפריש מה שנדר ומניח אצלו עד שיבואו עניים אבל לחזר אחריהם אין לנו, וכך הם דברי הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות מתנות עניים וכו'.

ולכאורה דברי הר"ן סתומים, כי איך משמע בגמ' דבלא קיימי צריך להפריש. ונראה לפרש דבריו, דהנה הפני יהושע והטורי אבן מקשים אצריכותא זו בש"ס, דאי אשמעינן אמר ולא אפריש משום דלא קיימיה לדיבוריה אבל באפריש הו"א כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה, א"כ בצדקה דל"ש לומר כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה דדוקא בקדשי גבוה שייך לומר כן דכתיב לה' הארץ ומלואה אבל לא בצדקה שהיא לעניים (ועי' באסיפת זקנים כתובות דף ל'), ל"ל תרי קראי בצדקה, לא לכתוב אלא קרא אחד באמר וכל שכן באפריש, ותימצו כיון דלא מסיימי קראי איזה קרא מיירי באמר ואיזה באפריש, לכן אי לא היה כתוב אלא קרא אחד הוה מוקמינן לי' באפריש אבל באמר הו"א דיבורא לא כלום הוא.

אולם מדברי הש"ס משמע דמסיימי קראי, דאל"כ ל"ל תרי צריכותי בחדא סגי. דאי לא היה כתוב אלא חד קרא הוה מוקמינן לי' במה שהוא מסתבר טפי, א"כ הדרא קושיא לדוכתא ל"ל בצדקה תרי קראי. וצ"ל כמ"ש הפני יהושע שם, דחד קרא אתא להיכא דקיימי עניים וחד להיכא דלא קיימי. וא"ל דלכתוב חד בלא קיימי וכ"ש בקיימי, כיון דלא מסיימי קראי איזה מהם מיירי בקיימי ואיזה מהם מיירי בלא קיימי, כל קרא מהם אוקמא

בקיימי, לכן איצטריך תרי קראי ואחד מהם בא ללא קיימי עניים, ולפי"ז מוכח דגם בלא קיימי עניים איכא ב"ת.

ברם יש לומר, דאף דמוכח דגם בלא קיימי איכא ב"ת מ"מ לא מוכח דצריך לחזר אחריהם, דאיכא למימר דקרא אתא להיכא דלא קיימי עניים צריך עכ"פ להפריש שיהיה מזומן בידו כשיבואו עניים. וזו כוונת הר"ן כיון דעבדי צריכותא בגמרא וכו' משמע דכל היכא דלא קיימי עניים צריך עכ"פ להפריש דאל"כ ל"ל תרי קראי בצדקה, אבל לחזר אחריהם אין לנו הוכחה שהוא צריך.

והנה המפרשים כתבו, דאיכא קצת הוכחה דקרא דכי תידור מיירי באמר ולא אפריש. דלכאורה יש לדייק למה לא כתוב בהדיא נדבה בקרא דכי תידור כמו בקרא דמוצא שפתין, וצריך ללמוד בג"ש נאמר כאן נדר ונאמר להלן נדר או נדבה. וניתן לומר משום דבגמרא פרכינן איך משכחת בנדבה אמר ולא אפריש, ומשני רבא באמר הרי עלי ע"מ שלא אתחייב באחריות. ולכן כתוב בקרא דכי תידור נדבה בלשון נדר לומר דהאי נדבה מיירי באמר בלשון נדר, משמע דקרא זה מיירי באמר ולא אפריש, וקצת מזה מבואר בחידושי הרשב"א.

ואם קרא דכי תידור מיירי באמר ולא אפריש, הרי הקרא דמוצא שפתין מיירי באפריש. א"כ לפימ"ש דיש בצדקה חד קרא להיכא דקיימי עניים וחד קרא להיכא דלא קיימי עניים, ע"כ צ"ל דקרא דמוצא שפתין

דמיירי באפריש אתא להיכא דקיימי עניים. דליכא למימר דמיירי בלא קיימי עניים, דהא בלא קיימי עניים אינו צריך אלא להפריש ולא לחזר אחריהם ואין לאו של בל תאחר אחרי שהפריש.

מעשה מיושבת קו' הרשב"א הנ"ל, דלכן קבע רבא את דבריו אברייטא דמוצא שפתיך משום דברייטא זו מיירי בקיימי עניים ובמקרה זה חייב לתת לאלתר. וכך אמנם דקדק רבא ואמר מאי טעמא דהא קיימי עניים, כלומר דקרא דמוצא שפתיך ע"כ מיירי בקיימי עניים.

ולפי"ז יש לתרץ גם מה שמדייקים המפרשים בלשון הגמרא, חד דאמר ולא אפריש וחד דאפריש ולא אקריב, אמאי לא אמרה חד דאמר ולא אקריב כיון דגם באפריש אכתי עובר בב"ת עד דלא אקריב. אלא מכיון דהאי שנוייה דגמרא קאי גם על צדקה, דאיכא תרי קראי חד בקיימי עניים וחד בלא קיימי, וקרא דמיירי באמר ולא אפריש מיירי בלא קיימי עניים והוא צריך עכ"פ להפריש, לכן לא יכלה הגמרא לומר חד דאמר ולא אקריב דבצדקה אינו צריך להקריב היינו לחזר אחרי עניים אלא להפריש בלבד.

יב

שם תוס' ד"ה 'יקריב אותו', וא"ת הא דתנן פרק האומר משקלי (ערכין דף כ"א ע"א) חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן, ה"ד אי מקמי דאתא לידי בל תאחר אפי' עולות

ושלמים נמי לא, ואי דעבר בבל תאחר אפי' חטאות ואשמות נמי, וי"ל דלעולם בשלא עבר עדיין וכו'. והעולה מדבריהם, דהיכא דכבר עבר בבל תאחר אפילו חייבי חטאות ואשמות ממשכנין אותן.

ומקשים משמיה דהגאון חכ"צ על דברי התוס', ממש"כ התוס' בכריתות (דף י"ב ע"א ד"ה 'או דלמא'), דעל על מאי דתנן התם דף י"א ע"ב שנים אומרים אכל חלב והוא אומר לא אכלתי ר"מ מחייב, אר"מ אם הביאוהו לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל וכו', הקשו בתוס' וז"ל, וא"ת האיך מחייב ר"מ והאמר לא אכלתי ובע"כ לא יביא חטאת כדאמר ב"ק חייבי חטאות אין ממשכנין אותן, והרי לפי התוס' בסוגיין שפיר ממשכנין אותו אחרי שעבר בבל תאחר.

ונראה ליישב, דהנה כתב המרדכי סנהדרין פ"ג בשם השר מקוצי (הובא גם בקצוה"ח סי' ז' סק"ד) בטעמא דמילתא דאין עד נעשה דיין, משום דהוי עדות שאאי"ל כי מכיון דאין העדים נעשים זוממין עד שיגמר הדין, א"כ אם יוזמו העדים איגלאי מילתא למפרע דנגמר הדין בבי"ד פסול ולא הוה גמר דין כלל.

ולפי"ז דברי התוס' לא סתרי אהדדי, דשפיר מקשים התוס' בכריתות איך יכולים עדים לחייבו קרבן כיון דחטאות אין ממשכנין. וגם אם תאמר דמיירי לאחר שעבר על ב"ת ואז ממשכנין וכדבריהם בסוגיין, מ"מ אכתי קשיא איך יכולים עדים לחייבו קרבן הרי הוי עדות שאאי"ל, דאם יוזמו העדים איגלאי

מילתא למפרע דלא עבר על ב"ת ולא היה מקום לחייבו קרבן בעל כרחו ונגמר הדין בטעות.

יג

שם ע"ב, אמר רבא כיון שעברו עליו שלש רגלים בכל יום ויום עובר בב"ת. איכא למידק, אמאי לא אמר רבא גם בעברה עליו שנה בלא רגלים דעובר בכל יום ויום בב"ת, ולכ' מכאן ראייה לשיטת בעה"מ דב"ת דשנה אינו עובר עליו אלא פעם אחת בכל שנה, ולכ' קשיא לראשונים דפליגי עליה.

ויש לומר, דהנה בסמוך פריך הש"ס שנה בלא רגלים היכי משכחת לה, ומוקי לה כדר' שמעיה שאמר עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז'. ופרש"י וז"ל, ומשכחת לה שנה בלא רגלים כגון שניהם מלאים ואירע עצרת בה' בסיון והקדישה למחרת בו' בסיון, ולשנה הבאה היו שניהם חסרים ואירע עצרת בז' בסיון, והשנה מלאה ביום ו' בסיון משהקדישה ועדיין לא עבר עצרת עליו.

ולפי"ז ליכא נ"מ אם לאחר שנה עובר בב"ת בכל יום ויום, דהא בו' בסיון דמלאה שנה מיום ליום עובר משום ב"ת דשנה, ומחר בז' בסיון דהוא יו"ט בלאה"כ אינו יכול להקריב דנו"נ אין קריבין ביו"ט, ומוכרח להמתין עד אחרי עצרת, ומאז ואילך עובר משום ב"ת דרגלים בכל יום ויום. לעומת זאת הוא יכול לעבור בכל יום ויום משום ב"ת דרגלים ועדיין לא עבר על ב"ת דשנה, ולפיכך אמר רבא את דינו בב"ת דרגלים.

אמנם לר"ש דבעי שלש רגלים כסדרן וכן לרבי דמונים שס"ה ימים, אכתי משכחת לה שעברה שנה ועדיין איכא הרבה ימים עד שיעברו שלש רגלים, ואיכא נ"מ בדברי רבא גם לגבי ב"ת דשנה, וצ"ל דרבא ס"ל דלא קיי"ל כר"ש ורבי. ויתכן דלזה נתכוון הכס"מ בהל' מעשה הקרבנות (פי"ד הי"ג) שכתב דמשמע דרבא ס"ל דאין הלכה כר"ש דבעי כסדרן.

יד

שם הניחא למאן דאית לי' כסדרן, והקשו הקדמונים הרי ר"ש אית לי' דבעינן כסדרן ולית לי' שנה בלא רגלים, כדאמר לעיל דף ד' רגלים פעמים ארבעה פעמים חמשה. ולכן פרש"י כאן דסבר לה כר"ש בחדא ופליגי עליה בחדא.

והר"ז תירץ דאיכא חילוק בין ב"ת דרגלים ובין ב"ת דשנה, דאחרי שלש רגלים עובר בב"ת בכל יום ויום מאחר שראיית פנים הוא יום אחד, אבל על ב"ת דשנה אינו עובר אלא פעם אחת בכל שנה ושנה כמו שנאמר תאכלנו שנה בשנה, והא דאמר רבא רגלים פעמים ארבעה פעמים חמשה, הנ"מ היא לעבור עליו בכל יום.

והקשה עליו בטו"א, דהאי שנה בשנה אינו מיותר דהא בעינן למידרש שנתו שלו ולא שנתו של עולם כדאיתא בבכורות דף כ"ז ע"ב. ועוד הקשה בטו"א, דבגמ' שם דף כ"ח ע"א משמע דגם בב"ת דשנה עובר בכל יום, דאמרינן התם בנולד מום בבכור אחרי שנתו דאינו רשאי לקיימו אפילו שעה אחת, עיי"ש.

בב"ת דשנה אלא פעם אחת בשנה ולא בכל יום ויום, ממילא שמעינן גם את הדרשה של שנתו שלו דאל"כ אלא שנתו של עולם מדוע יש צורך לדרוש דאינו עובר על ב"ת דשנה בכל יום ויום, הרי נדע זאת ממילא, משום דאם עובר גם על ב"ת זה בכל יום ויום לא משכחת לה שלש רגלים בלא שנה, ומיושבת קו' השניה של הטו"א.

וגם קושייתו הראשונה מיושבת, כיון שכל מה שאמרנו לעיל ניחא לר"ש דבעי כסדרן, אבל לרבנן דלא בעי כסדרן אי ילפינן מהך שנה בשנה את הדרשה של שנתו שלו ולא שנתו של עולם, שוב אין ללמוד את הדרשה השניה שאינו עובר על ב"ת דשנה בכל יום ויום, וא"כ י"ל דהסוגיא דבכורות אליבא דרבנן היא דקיי"ל כוותיהו, ולדידהו גם על ב"ת דשנה עובר בכל יום ויום.

ונראה ליישב, דלר"ש שמעינן מהך שנה בשנה שתי הדרשות כאחת, גם הדרשה דשנתו שלו ולא שנתו של עולם וגם הדרשה דבב"ת דשנה אינו עובר בכל יום ויום. דהנה המפרשים מקשים לר"ש דבעי כסדרן, ל"ל קרא דשנתו שלו והרי בלאה"כ מוכרחים לומר כן דאי נימא דשנתו של עולם א"כ לא משכחת לה שלש רגלים כסדרן בלא שנה, כיון דחג הסוכות צריך להיות אחרון ואילו השנה נגמרת בראש השנה. אמנם לדעת הרז"ה לא קשה, משום דאיכא נ"מ לשלש רגלים כסדרן כדי לעבור על ב"ת בכל יום ויום, דעל ב"ת דשנה אינו עובר אלא פעם אחת בשנה.

נמצא דאם דורשים מהך שנה בשנה שנתו שלו, כבר נשמעה מאליה הדרשה שאינו עובר על ב"ת דשנה בכל יום ויום. וכמו כן אם נדרוש מהך שנה בשנה דאינו עובר

ביקש קהלת להיות כמשה

חנינא אמר לו הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה, וביאר בעץ יוסף דדייק זה מדכתיב אליך. עוד דרשינן, ויקחו אליך - לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר (רש"י ריש פ' חוקת).

ונראה ששתי דרשות אלו תלויות בפלוגתא אחרת שבדברי חז"ל, דהנה עה"פ "ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה", אמרו חז"ל (ב"ב דף קי"ט ע"ב) אפשר עמדו לפני משה וכו' ולא אמר להן דבר ועמדו לפני הנשיאים וכל

ראש השנה דף כ"א ע"ב, בקש קהלת להיות כמשה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ע"כ. ובמדרש שוח"ט (תהלים ט', ב') "ביקש שלמה לעמוד על עסקי פרה וכו' אמר לו וכתוב יושר דברי אמת", ויש לפרש את הביטוי וכתוב יושר דברי אמת.

והנה במדרש רבה (במדבר פרשה י"ט ס"ד) דרשינן על הפסוק "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה וכו' ויקחו אליך פרה אדומה" וכו' - אמר רבי יוסי ברבי

העדה, אלא סרס המקרא ודרשהו דברי רבי יאשיה, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר בבית המדרש היו יושבין והלכו ועמדו להן לפני כולן, במאי קמפלגי מר סבר חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב ומר סבר אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב ע"כ. ומפרש רש"י, דאבא חנן סובר חולקין ור' יאשיה סובר אין חולקין הלכך מסרס המקרא.

ומסתבר שבעל הדרשה שדורש ויקחו אליך - לעולם היא נקראת על שמך, סובר דאין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב. ולכן אע"פ שכל עבודות הפרה הראשונה נעשו על ידי אלעזר כמבואר בפרשה, בכל זאת היא נקראת על שם משה שהיה הרב ולא על שם אלעזר תלמידו. ואילו רבי יוסי ברבי חנינא סובר חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ואין הפרה נקראת על שם משה אחרי שאלעזר עשה את כל עבודותיה, לכן הוא דורש את המלה אליך - לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה.

מעשה מובן הביטוי 'וכתוב יושר דברי אמת' בתשובתו של הקב"ה לשלמה. והיינו דאת הפסוק ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה בענין בנות צלפחד, אין לסרס ולדורשו כדברי רבי יאשיה שמקודם עמדו לפני הקטנים ואחרי שלא אמרו להן דבר עמדו לפני משה ואמר להן. אלא יש להשאיר את הכתוב 'ישר' כמו שהוא כתוב כדברי אבא חנן בשם רבי אליעזר, כי חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב ובנות צלפחד עמדו לפני הרב והתלמיד כאחד בבית המדרש. וממילא שהמילה 'אליך' בפרה

אדומה יש לדורשה - לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה, ואם כן אין שלמה יכול להיות כמשה ולדעת טעמה של פרה אדומה.

ועפ"י הדברים האלה אפשר לפרש מדרש פליאה אחד, דעל הפסוק (תהלים קי"ט, פ') "יהי לבי תמים בחקיק למען לא אבוש", אומר המדרש, יהי לבי תמים בחקיק בחוקת הפרה, למען לא אבוש במעשה דבת שבע.

והנה על הכתוב (שמואל ב', י"ב, ט') "אותו הרגת בחרב בני עמון", דרשו חז"ל (קידושין דף מ"ג ע"א) מה חרב בני עמון אין אתה נענש עליו אף אוריה החתי אין אתה נענש עליו מאי טעמא מורד במלכות הוה דקאמר ליה ואדוני יואב וכו', וזהו מרד שקראו אדון בפני המלך (רש"י בגמ' שם), ויש מפרשים דהמרד היה שהקדים לומר אדוני יואב קודם המלך דוד (תוס' שם ד"ה 'מורד').

והעולה ממאמר זה, דדוד לא נענש על הריגת אוריה החתי כיון שאין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ולכן היה אוריה החתי מורד במלכות. וזו כוונת המדרש, יהי לבי תמים בחקיק בחוקת הפרה, כלומר אמנם ידע טעם פרה אדומה, וממילא שהמלה אליך בענין פרה אדומה איננה באה לומר 'לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה', אלא באה לומר 'לעולם היא נקראת על שמך' כי אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב כנ"ל, ולכן לא אבוש במעשה דבת שבע כי אוריה החתי היה מורד במלכות שחלק כבוד ליואב בפני המלך ועוד הקדימו לפני דוד, ונתחייב בנפשו ואין דוד נענש עליו.

בענין עדות בקידוש החודש^{יג}

לראות נפסל, והרי העבד בא ג"כ רק לראות כנ"ל, יעוי"ש^{יד}.

ונראה ליישב עפ"י דברי הגמ' להלן בדף כ"ד ע"א, ת"ר אחד אומר גבוה ב' מרדעות ואחד אומר ג' עדותן קיימת, אחד אומר ג' ואחד אומר ה' עדותן בטילה אבל מצטרפין לעדות אחרת, ופירש"י אחד מהם מצטרף עם עד אחר שיאמר כמותו.

ולפי"ז י"ל דכאן איירי דהעבד אמר שראה גבוה ג' מרדעות והאב אמר ד' מרדעות והבן אמר ה' מרדעות, וא"כ הכהנים שקבלו אותו ואת בנו לא חששו שהעבד יפסול את העדות כיון דלדברי הבן אין בעדותו של העבד כלום כיון דמשקר הוא, והאב והבן שפיר מצטרפין כיון דאין ביניהם חילוק רק מרדע אחד. והבית דין שקבלו אותו ואת עבדו לא חששו שהבן יפסול את העדות, מאחר שהם קבלו את העבד, ולדברי העבד הבן שקרן הוא ואינו פוסל, כמובן.

ראש השנה דף כ"ב ע"א במתני', א"ר יוסי מעשה בטובי' הרופא שראה את החדש בירושלים הוא ובנו ועבדו משוחרר, וקבלו הכהנים אותו ואת בנו ופסלו את עבדו, וכשבא לפני בית דין קבלו אותו ואת עבדו ופסלו את בנו.

ונודע קושיית המנח"ח (מצוה ד' סוף אות ג') אם הבי"ד של הכהנים פסלו את העבד איך קיבלו אותו ואת בנו, הא נפסל ע"י שנצטרפו עם פסול לעדות דהיינו העבד שראו כאחד, דבקידוש החודש ג"כ בעינן שיראו כאחד. ועכצ"ל דשאלו אותו אם לאסהודי אתא או למיחזי אתא ונתברר דהעבד לא אתא אלא למיחזי, וממילא לא נפסלו הכשרים כיון שלא באו אלא לראות. א"כ קשה כשבאו אח"כ לפני בית דין וקיבלו אותו ואת עבדו ופסלו את בנו, הלא על ידי שפסלו את בנו נפסל כל העדות, דבנמצא אחד מהם קא"פ בטלה כל העדות. ואי תימא דחקרו את בנו ואמר שלא נתכוון להעיד רק לראות, הא אם הכשר ג"כ בא

בסוגיא דשופר של עולה

יצא, בשופר של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצא וכו', בשופר של עבודה זרה לא יתקע

ראש השנה דף כ"ח ע"א, אמר רבי יהודה בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע

יג. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה א' חוברת ז' עמ' ט"ו, ונכתב שם בהערה שזה מפי השמועה מתלמידו של רבנו, הגאון אבד"ק דאברא זצ"ל.

יד. בהגהות בית שאול על משניות להגאון מוהרי"ש בסוף מס' ר"ה כתב שהקשה כן בימי חורפו, ועיין בערו"נ במס' מכות דף ו' שהביא קושיה זו בשם רבי ישעי' הזקן בספר המכריע סי' כ"ה, ובשו"ת הרי בשמים ח"א סי' ק"ט כתב שקו' זו הקשה כבר בתוס' רי"ד (לרבי ישעי' הנ"ל) במס' ב"ב קי"ג ע"ב (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

ואם תקע יצא. והקשו בתוס' (ד"ה 'אמר רב יהודה') מדוע בשופר של ע"ז לא יתקע אך אם תקע יצא, ומאי שנא משלמים דלא יצא משום דמצות ליהנות ניתנו.

ונראה ליישב, דהנה בטו"א שם הקשה על רב יהודה דסובר מצות ליהנות ניתנו, מכמה דוכתי דמשמע דמצות לאו ליהנות ניתנו, דבפ"ק דמעילה (דף י"ג ע"ב) תנן ערבה לא נהנין ולא מועלין רבי אלעזר בר צדוק אומר נוהגין היו הזקנים שנהנים ממנו בלולביהן, ופירשו בתוס' שם (ד"ה 'ערבה') דקסבר מצות לאו ליהנות ניתנו. וכן בענין מודר הנאה בפ"ד דנדרים (דף ל"ה ע"ב) תנן ומלמדו מדרש הלכות ואגדות, וטעמא דמילתא כמבואר שם (דף ל"ו ע"ב) משום דאסור ליטול שכר לימוד על זה וממילא לא מהנה ליה, והא דמהנה ליה בעצם הלימוד פירש הר"ן במשנה שם דמצות לאו ליהנות ניתנו (עיי"ש בטורי אבן עוד מש"כ בזה).

ונראה ליישב את קו' הטו"א עפ"י שיטת הכל בו שהביאו הב"י או"ח סי' תקפ"ו, דבנודר הנאה משופר אף דמצות לאו ליהנות ניתנו, מ"מ הוא עצמו אסור לו לתקוע בו מפני שיש הרבה בני אדם שנהנים כשהן עצמן תוקעין, וכל מידי דאיכא הנאה לגוף ליכא לשוויי בשביל טעמא דמצות לאו ליהנות ניתנו (וכ"פ בשו"ע שם ס"ה). ואם כן יש לומר דגם רב יהודה סובר מצות לאו ליהנות ניתנו,

והא דאמר בשופר של שלמים דלא יצא היינו בתקיעות של עצמו דיש בהן גם הנאת הגוף בנוסף להנאת המצוה, ולפיכך אין להתיר משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, וכשיטת הכל בו ומיושבת קו' הטו"א.

והא דאמר רבא בסוגיין דשופר של שלמים יצא משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, היינו כדעת הרשב"א בנדרים (דף ט"ו ע"ב) וכפי שהוכיח השעה"מ"י הל' שופר פ"א והל' לולב פ"ח, שכן דעת הרשב"א דגם היכא דאיכא הנאת הגוף עם הנאת המצוה אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו. ומה שהקשה עליו בשעה"מ ממודר הנאה ממעיין דאסור לטבול בו בימות החמה, כבר תירץ דשאני מעיין דנהנה ממנו גם לאחר קיום המצוה עיי"ש.

ואכתי איכא לאקשוויי, מדוע בשלמים לרב יהודה לא יצא, והרי אף דאיכא הנאת הגוף עם הנאת המצוה מ"מ קי"ל כר"ש דדבר שאינו מתכוין מותר (שו"ע או"ח סי' של"ז ס"א), והתוקע הרי מתכוין רק לצאת ידי חובה ולא להנאת הגוף. וכי תימא דהוי בפ"ד, הרי ידועה שיטת הר"ן בחולין פרק גיד הנשה"י, דבאיסור הנאה מותר דבר שאינו מתכוין אפילו בפ"ד, עיי"ש בענין ריחא מילתא.

מיהו זה אינו, שהרי במעילה דבר שאינו מתכוין הוי כמתכוין כמבואר בפסחים דף ל"ג ע"א. ומעתה מיושבת קו' התוס'

טו. הל' שופר פ"א ה"ג, והל' לולב פ"ח ה"א.

טז. דף ל"ב ע"א בדפי הרי"ף ד"ה 'אביי אמר'.

שאינו מתכוין גם בפ"ר וכשיטת הר"ן. משא"כ בשופר של שלמים לא יצא כיון דאיכא הנאת הגוף עם הנאת המצוה, ואין להתיר מחמת מצות לאו ליהנות ניתנו, כי בשלמים אין לומר דדבר שאינו מתכוין מותר כיון דבמעילה אינו מתכוין הוי כמתכוין.

דלעיל על רב יהודה דסובר דבשופר של שלמים לא יצא ואילו בשופר של ע"ז יצא. דבשופר של ע"ז יצא כיון דמצות לאו ליהנות ניתנו, ואעפ"י שבתקיעות של עצמו יש גם הנאת הגוף עם הנאת המצוה מ"מ הוי דבר שאינו מתכוין ובאיסור הנאה מותר דבר

בסוגיא דשני בתים"

לא נקט דילמא מתה בסוף העבודה והוי לה כולה עבודה בשני בתים וכו'.

ובר"ה 'דאמר לה' כתבו וז"ל, והוי מצי לאקשווי ודילמא לא מתה חברתה והוי לה עבודה בשני בתים וכו'. אמנם קושיא זו כבר תירצו בתוס' וכתבו וז"ל, נראה לפרש דאמר לה נמי הא וקאי אמאי דסליק מיניה דשני דאמר ע"מ שלא תמות חברתך ופרין ודילמא מיייתא בפלגא דעבודה וכו' ומשני דאמר לה תרוייהו לישני, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך ואמר לה נמי על מנת שתמות חברתך בפלגא דעבודה וכו' עכ"ל.

ושם בע"ב בתוס' ד"ה 'אלא לחדא' הקשו, דהרי כבר הקשה המקשן דילמא לא עיילא לבית הכנסת, ומה שתירצו דנשים עצלניות הן הוא דחוק.

ובמסקנא בגמרא שם ע"ב, אי חזי לה דקבעיא למימת קדים איהו ועייל

יומא דף י"ג ע"א, לא צריכא דמגרש לה על תנאי וכו' עיי"ש כל הסוגיא, וכתבו בתוספות ישנים (בד"ה 'אלא דאמר לה') וז"ל, הוא הדין דהוי מצי למפרך וכי האי גוונא מי הוי גיטא והאמר רבא הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין וכו' כדלקמן, ועוד דאי מתה אין צריך כלל שתהא מגורשת, ואי משום תחילת עבודה דבעינן באשה אחת, מ"מ למה יש לו להתנות כלל על מנת שתמות, כל שכן שאם לא תמות שצריך לגרשה יותר כיון שלא תמות חברתה".

ובר"ה 'על מנת' כתבו וז"ל, והוי מצי למפרך נמי ניחוש דילמא מתה והוי ליה שני בתים מאותה שעה. ובד"ה על מנת שתמות אחת מכם כתבו וז"ל, הא לאו שינויא הוא דאי מתה קמיייתא נמצא שמתה זאת וזאת מגורשת והוי ליה בלא בית. ובד"ה דילמא מתה חברתה בפלגא דעבודה כתבו וז"ל, להכי

יז. נדפס בהקדמת הספר 'הר שפר' שיצא לאור בפעם הראשונה בשנת תרפ"ג, בחיי רבנו, ע"י בן אחותו הרב יעקב צבי ארנברג. חידושים אלו הודפסו בראש הספר תחת הכותרת - 'ואגב הנני להציע לפני הקורא חידוש אחד מחידושי כ"ד הרה"ג המחבר שישנו תח"י בסוגיא דשני בתים יומא י"ג ע"א עיי"ש כל הסוגיא'.

לבית הכנסת ומשוי לגיטא דהא גיטא למפרע, הקשה בס' נחלת יעקב הא עדיין איכא למיחוש דילמא תחיה עד אחר יוה"כ והוי לי' גיטא דתרווייהו גיטא וקם ליה בלא בית.

וכרי ליישב כ"ז נקדים מה שתירצו המפורשים קושיית התוס' (ד"ה 'ודילמא') אמאי לא נקט גבי דידיה ע"מ שלא אכנס כמו דנקט גבי דידה, בשלמא גבי דידה לא קשה אמאי לא נקט ע"מ שתכנס, משום דכשתהא חולה נוטה למות לא תוכל להכנס, אבל גבי דידיה הוי מצי למנקט ע"מ שלא אכנס. וי"ל בדרך זה, דהנה הרדב"ז הובא במג"א סי' תמ"ח סק"ה כתב הטעם דלא מהני בחמץ מתנה על מנת להחזיר, משום דכל זמן שהתנאי תלוי הוי כפקדון ואם נתקיים התנאי אע"פ שנמצא שלמפרע היה החמץ של הנכרי, מ"מ קודם קיום התנאי כבר עבר עליו הישראל בב"י וב"י ולא יועיל קיום התנאי לבטל הלאו שכבר עבר, עכ"ל.

וביאר דבריו, כיון שהתנאי תלוי ועומד ויוכל להיות שלא יתקיים התנאי, אם כן לעת עתה כל זמן שלא נתקיים התנאי החמץ הוא של ישראל ועובר עליו בבל יראה, וקיום התנאי שאח"כ אינו מועיל לתקן את האיסור למפרע. אבל בנכרי שהלוח לישאל על חמצו ואמר אם לא אפרע לך בר"ח אייר יהא מעכשיו החמץ שלך, אינו עובר הישראל בבל יראה אם לא פרע הישראל אח"כ לנכרי, משום דלע"ע כל זמן שלא פרע הוא של הנכרי.

ולפי זה ניחא דלא נקט דלחדא א"ל ע"מ שלא תמות חברתך ולחדא א"ל ע"מ שלא אכנס לביהכ"נ, משום דאז גיטא דתרווייהו גיטא וקם ליה בלא בית בשעת העבודה, אף שאחר העבודה יכנס הכ"ג לביהכ"נ ויבטל הגט, מ"מ אינו מועיל לתקן האיסור למפרע. ע"כ נקט דלחדא א"ל ע"מ שלא תמות חברתך ולחדא א"ל ע"מ שאכנס לביהכ"נ, א"כ לע"ע בשעת העבודה יש לו בית אחד ומיושבת קו' התוספות. ואף דהרדב"ז לא אמר רק משום חומרא דחמץ כמ"ש המפרשים, אמנם הכא משום דכפרת כל ישראל תלויה בזה גם כן מחמירין.

אמנם לפי"ז קשה אמאי דקאמר תחלה לחדא אמר לה ע"מ שלא תמות חברתך ולחדא אמר לה ע"מ שלא תכנס לביהכ"נ, שהרי לע"ע בשעת העבודה קם ליה בלא בית. אמנם י"ל דזהו באמת קושיית הש"ס, דילמא לא מיינתא חברתה ולא עיילא היא לביהכ"נ, היינו כיון שהתנאי תלוי ועומד ויוכל להיות שלא תמות חברתה והיא לא תיעול לביהכ"נ, א"כ לע"ע גיטא דתרווייהו גיטא וא"כ קם ליה בלא בית, ולפי"ז מיושבת קושיית התוס' בד"ה אלא לחדא, דקושיית הש"ס דאף שאח"כ תכנס לביהכ"נ מ"מ אינו מועיל לתקן את האיסור למפרע.

ומעתה נבוא ליישב שאר הקושיות, ומקודם נקדים עוד הקדמה. דהנה במגרש אשתו על תנאי כגון ע"מ שתתני לי מאתים זוז דעת בעל העיטור"י שיכול לבטל את הגט

אף שקיים את התנאי אח"כ, דאע"ג דקיי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, מ"מ כל עוד שלא נתקיים התנאי והגט תלוי ועומד יש בידו לבטלו. ואעפ"י ששנינו משהגיע הגט לידה אינו יכול לבטלו, הכא כיון שעל תנאי ניתן ולא נתקיים עדיין התנאי יכול הוא לבטלו, עי' ר"ן פ' מי שאחזו בסוגיא דשמא פייס". וכן אם רצה לבטל את התנאי כדי שיתקיים הגט אף בלי קיום התנאי, דעת הרא"ש בתשובה¹ שיכול לבטל התנאי וחל הגט למפרע. ומבואר בשעה"מ פ"ח מהל' גירושין² דלדעת בעל העיטור שיכול לבטל את הגט זה דוקא בתנאי שהוא בקום ועשה, דכל כמה שלא נתקיים התנאי אגודה ביה ואסורה להנשא דשמא לא תקיים. אבל בתנאי דשב ואל תעשה שמוותרת להנשא תיכף ואינה אגודה ביה עוד, לא יכול לבטל את הגט.

ולפי"ז הכא בתנאי דע"מ דתמותי או ע"מ שתמות חברתך, כיון שאסור להנשא שמא לא תמות יכול לבטל את הגט כיון דאגודה ביה. אבל בתנאי דע"מ שלא תמות ביוה"כ, כיון דמן הדין לא חיישין למיתה לזמן מועט רק משום מעלה דכפרה כדאמרין בסוכה (דף כ"ד ע"א) ואינה אגודה ביה, לא יכול לבטל את הגט. אמנם בחולה ונוטה למות, כיון דמן הדין חיישין למיתה דרוב גוססים למיתה, א"כ גם בתנאי שלא תמות אגודה

ביה א"כ יכול לבטל את הגט כמו בתנאי דקום ועשה.

ולפי"ז באוקימתא א' דע"מ שתמותי ביוה"כ שפיר מהני תנאי זה, דאם תמות אזי היא מגורשת למפרע ואם תמות חברתה אחר העבודה או לא תמות שום אחת מהן, אזי הברירה בידו אחר העבודה לבטל את התנאי ותהא מגורשת למפרע. ואין לומר שמא תמות חברתה בפלגא דעבודה ואז אין לו שום ברירה דאם יבטל את התנאי נשאר בלא בית ואם לא יבטל את התנאי איגלאי מילתא למפרע דהיו לו שני בתים, זה אינו דהש"ס אכתי לא סלקא אדעתיה חשש זה דפלגא דעבודה עד בתר הכי, רק דחיישין שמא תמות קודם העבודה או אחר העבודה. והא דדחי הש"ס דילמא לא מייתא והוי ליה שני בתים, הכוונה כיון דיוכל להיות שלא תמות שום אחת מהן, א"כ לע"ע בשעת העבודה יש לו שני בתים, ואף אם יבטל את התנאי אח"כ אינו מועיל לתקן את האיסור למפרע כדברי הרדב"ז הנ"ל.

ובאוקימתא ב' ע"מ שלא תמותי ניחא גם כן, דאם לא תמות שום אחת מהן אם כן יש לו בית, ואם תמות אחר העבודה אי חזי דבעיא למימת מבטל את התנאי ותהא מגורשת למפרע, ומיושבת קושיית התו"י. וע"ז דחי דילמא מייתא חברתה קודם העבודה וקם ליה בלא בית, ואין לומר דמבטל את הגט

יט. גיטין דף ע"ו ע"ב.

כ. מובא בטור שם.

כא. הלכה א'.

זה אינו כיון דהתנאי הוא בשב ואל תעשה ואינה אגודה ביה לא יוכל לבטל את הגט.

ובאוקימתא ג' ע"מ שתמות אחת מכן שפיר הועיל, דאם לא תמות שום אחת מהן אזי יבטל התנאי ותהא מגורשת למפרע כנ"ל באוקימתא הראשונה, ואם תמות חברתה קודם העבודה אי חזי דבעיא למימת יבטל הגט ויהא לו בית. אמנם עדיין יש לחוש שמא לא תמות ואם יבטל את הגט יהיו לו שני בתים, אמנם זה נכלל בקושיית הגמ' ודילמא לא מיינתא ולא חדא מינייהו והוה ליה שני בתים. אבל הקושיא הראשונה דילמא מיינתא חברתה וקם ליה בלא בית שפיר מיושבת באוקימתא זו, ומיושבת קושיית התו".

ובזה יש ליישב ג"כ מה שהקשה השעה"מ^י על הרב מוצל מאש דאומר דאף לשיטת הפוסקים דס"ל דבתנאי דע"מ שלא תנשאי לפלוני לא הוי כריתות, מ"מ יש תקנה בדבר שיתן לה גט על ידי שליח שיגרש אותה סתם בלי שיוור רק שהוא מתנה עם השליח שאם תנשא לפלוני תהא השליחות בטלה למפרע וזה לא הוי שיוור בגט. והקשה השעה"מ א"כ גם בע"מ שלא תשתי יין או בע"מ שתמותי יועיל לדעתו ע"י שליח, וא"כ מה פריך הגמ' הכא מרבא דאמר הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייכי אין זו כריתות, לוקמא ע"י שליח.

ולפי האמור ניחא, דהכי פריך הגמ' דהא אתינן השתא לתרוצי הקושיא הקודמת דילמא מיינתא חברתה וקם ליה בלא בית, וע"ז אוקמינן בע"מ שתמות אחת מכן ואם תמות חברתה יבטל את הגט כנ"ל. וזה ניחא אם יהא תנאי בגט, אבל אם יתן השליח הגט לאשה סתם אז לא יוכל לבטל את הגט דלא אתי דיבור ומבטל מעשה, עי' תוס' גיטין ל"ב ע"ב^י, וא"כ נשאר הקושיא הראשונה הא קם ליה בלא בית. ואין לומר דיבטל את השליחות, זה אינו כיון דכבר נתן השליח את הגט ליד האשה ואינו עוד שליחו פשיטא שלא יוכל לבטל את השליחות. אלא ודאי מיירי שהתנה עם האשה עצמה, א"כ שפיר פריך הגמ' וכה"ג מי הוי גיטא, ומיושב ג"כ קושיית התו"י אמאי לא פריך תיכף אאוקימתא הראשונה וכה"ג מי הוי גיטא, ז"א דלעיל שפיר הוה מצי לשנויי דמתנה עם השליח.

ובאוקימתא ד' ע"מ שלא תמות חברתי, אתי שפיר דאם לא תמות שום אחת מהן א"כ יהא לו בית אחד, ואם תמות חברתה אחר העבודה אי חזי דבעיא למימת יבטל את התנאי ותהא מגורשת למפרע, ולכך פריך דילמא מיינתא חברתה בפלגא דעבודה, ומיושב קושיית התו".

ומעתה מיושב ג"כ קושיית הנחלת יעקב, דאי חזי דבעיא למימת קדים ועייל

אגודה ביה שאסור לה להנשא שמא תמות חברתה, וכיון דאגודה ביה יוכל לבטל את הגט שלה א"כ שפיר נשאר לו בית.

לביהכ"נ ומשווי לגיטא דהא גיטא ותיכף יבטל את הגט של הבריא דא"ל ע"מ שלא תמות חברתיך, כיון דחברתה נוטה למות א"כ עדיין

בענין תרומת הדשן והוצאתו

השחקים וכו', מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר עבודה היא ומר סבר לאו עבודה היא, ע"כ.

ויש להקשות בסוגיא זו כמה קושיות, חדא דהנה הרמב"ן עה"ת (ויקרא ו', ד') כתב וז"ל: "אבל יש מרבותינו שם במס' יומא אומרים שאין הוצאת הדשן צריכה בגדי כהונה ויאמר ולבש בגדים אחרים בגדי חול, ופשוטו של מקרא בכך הוא שיצוה עליו שלא ילכלך בגדי הבד בגדי הקודש בהוצאת הדשן אבל ילבש בגדי חול" עכ"ל. ומקשה עליו המשל"מ (תמידין ומוספין פ"ב ה"י) וז"ל: "ודבריו תמוהים הם בעיני שיאמר הרב ופשוטו של מקרא בכך הוא, כיון דתנא קמא דרבי אליעזר סבור ליה דאף הוצאת הדשן בעי בגדי קודש. זאת ועוד, דאף רבי אליעזר מודה בזה וכמו שכתבתי ולא מצאתי בשום מקום מי שיחלוק בזה ויאמר דהוצאת הדשן לא בעיא בגדי כהונה, וכעת דברי הרב צריכין אצלי תלמוד" עכ"ל.

עוד קשה, דבירושלמי ריש פ"ב דיומא (מובא במשל"מ שם) איכא פלוגתא בין רבי יוחנן לרשב"ל אם זר חייב מיתה בתרומת הדשן או בהוצאת הדשן, משום דהוה עבודת סילוק ולא עבודת מתנה, דלרבי יוחנן חייב ולרשב"ל פטור. והרי לרשב"ל הרמת הדשן והוצאת

יומא דף כ"ג ע"ב, תנו רבנן ופשט ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן, שומעני כדרך יום הכפורים שפושט בגדי קודש ולובש בגדי חול, תלמוד לומר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט, מה להלן בגדי קודש אף כאן בגדי קודש, אם כן מה תלמוד לומר אחרים, פחותין מהן. רבי אליעזר אומר אחרים והוציא, לימד על כהנים בעלי מומין שכשרים להוציא את הדשן וכו'. אמר רבי שמעון בן לקיש כמחלוקת בהוצאה כך מחלוקת בהרמה, ורבי יוחנן אמר מחלוקת בהוצאה אבל בהרמה דברי הכל עבודה היא. מאי טעמא דריש לקיש, אמר לך אי סלקא דעתך עבודה היא יש לך עבודה שכשרה בשני כלים, ורבי יוחנן גלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ואבנט (ולומדים שאינה כשרה בבגדי חול שלו, ומאליך אתה למד שהיא עבודה וצריכה אף מצנפת ואבנט, רש"י) וכו', נימא כתנאי, על בשרו (שם) מה תלמוד לומר ילבש להביא מצנפת ואבנט להרמה דברי רבי יהודה, רבי דוסא אומר לרבות בגדי כהן גדול ביום הכפורים שכשרין לכהן הדיוט. אמר רבי שתי תשובות בדבר, חדא דאבנטו של כהן גדול לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט וכו' אלא מה תלמוד לומר ילבש לרבות את

הדשן לאו עבודה היא כיון דכשרה בשני כלים כמו שמתברר בסוגיין, ואם כן מדוע זר פטור.

עוד קשה, דהנה בגבורת ארי (יומא דף י"ב ע"ב ד"ה 'חדא') הקשה ארבי דקאמר מה תלמוד לומר ילבש, מדוע הוא אינו אומר דבא לרבות מצנפת ואבנט להרמת הדשן כרבי יהודה. עוד קשה, דהתוס' בסוגיין (ד"ה י"ש עבודה') הקשו מדוע רשב"ל לא שואל "יש לך דבר שאינו עבודה וטעונה בגדי כהונה כלל", וא"כ למה צריכים שני כלים אם הרמת הדשן והוצאת הדשן לאו עבודה היא.

ועוד דהנה התוס' שם הקשו וז"ל: "וקשה לי לרשב"ל דמוכח דלאו עבודה היא מדלא אצרכה קרא ארבעה כלים, א"כ למה לי קרא לרבי אליעזר להכשיר בעלי מומין להוצאה", ותירצו וז"ל: "ויש לומר משום דבעל מום חשוב כמו זר, דסלקא דעתך אמינא וכי תעלה על דעתך שזר ובעל מום קרבים לגבי המזבח, ולהכי צריך קרא לרבי אליעזר והיינו טעמא דתנא קמא דפסל", ויש לדחות את תירוצם דהא קי"ל דאם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם, והוה כזר ואפ"ה גלי קרא דקרב למזבח, א"כ נימא דה"ה לבעל מום.

והנראה לומר ביישוב כל הקושיות, דנראה דטעמא דרשב"ל דפליג על רבי יוחנן ולא ס"ל דגלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ואבנט, משום דליכא למימר דמאליך אתה למד שהיא עבודה וצריכה ארבעה כלים (לשון רש"י דלעיל), דהא רבי אליעזר נמי מקיש בגדים שלובש לבגדים

שפושט, ועל כרחך צריכים להוצאת הדשן בגדי כהונה אע"פ שאינה עבודה שהרי כשרה היא בבעלי מומין, וא"כ הכי נמי בהרמת הדשן סגי בשני כלים וכשרה בבעלי מומין.

ולפי"ז מתורצת קושיית התוס' מדוע רבי אליעזר לא שואל את עצמו וכי יש לך דבר שאינו עבודה וטעונה בגדי כהונה, כי מוצאים כדבר הזה בהוצאת הדשן דצריכה בגדי כהונה אף על גב דאינה עבודה שהרי כשרה בבעלי מומין. ות"ק דפוסל בעל מום בהוצאת הדשן סובר, דגלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ואבנט, גם בהרמה וגם בהוצאה, משום שאין לך דבר שאינו עבודה וטעונה בגדי כהונה.

וכן מיושבת הקושיה השניה בתוס', למה ליה לרבי אליעזר קרא לרבות בעל מום להוצאה והרי אין היא עבודה. כי דבר זה שאין הוצאת הדשן עבודה ניתן לומר רק אחרי שיש לימוד שהיא כשרה בבעל מום, דלולא לימוד זה הייתי אומר שהיא עבודה וצריכה ארבעה כלים, וגלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ואבנט שהרי אין לך דבר שאינו עבודה שכשרה בשני כלים.

ומיושבת נמי הקושיא על הירושלמי, דלרשב"ל זר פטור ממיתה בהרמת ובהוצאת הדשן משום דהוה עבודת סילוק ולא משום דלאו עבודה היא, כי רק אליבא דרבי אליעזר אומר רשב"ל דהרמת הדשן או הוצאת הדשן לאו עבודה היא, אולם אליבא

שהיא כשרה בבעלי מומין, ולכן הוא צריך את הלימוד של ילבש להביא מצנפת ואבנט.

ברם לכאורה יש להקשות, הרי אבנטו של הדיוט הוא של כלאים ואיכא איסור בלבישה שלא לצורך עבודה, וא"כ עדיף לומר דילבש בא לדרשה אחרת, ולהוצאת הדשן לא צריכים בגדי כהונה כלל, ואין מקישים לבישה לפשיטה. או לומר כת"ק דרבי אליעזר דבהוצאת הדשן בעל מום פסול, וממילא היא עבודה ומותר באבנט של כלאים. ואמנם אם כך, נשמע לרבות מצנפת ואבנט מכיון שאין עבודה בשני כלים, ושוב אין צורך בילבש והוא בא לדרשה אחרת. אלא שיש לומר, שרבי יהודה סובר שאבנטו של כהן הדיוט לא היה כלאים, וממילא אין איסור ללבוש אותו שלא בעידן עבודה, וכמש"כ בתוס' שם (ד"ה 'יש עבודה').

אלא דכל זה לרבי יהודה, אולם רבי ששואל לרבי דוסא דאבנטו של כהן גדול ביום הכפורים לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט, כלומר אבנטו של כהן הדיוט היה של כלאים, על כרחק אינו יכול ללמוד מילבש להביא מצנפת ואבנט כיון דהוצאה לאו עבודה היא ואיך ילבש כלאים, ולכן הוא דורש ילבש לרבות את השחקים, ומתורצת קושיית הגבורת ארי דלעיל.

דת"ק עבודה היא וצריכה ארבעה כלים גם לדעת רשב"ל וכנ"ל.

אכן כל זה לדעת רשב"ל, אולם רבי יוחנן סובר דרבי אליעזר אינו מקיש לבישה לפשיטה, וממילא בהוצאת הדשן לא צריכים בגדי כהונה כלל. ושוב אין להוכיח דדבר שאינו עבודה וצריך בגדי כהונה, ולכן הוא סובר גם אליבא דרבי אליעזר דהרמת הדשן עבודה היא, מדגלי קרא שיש צורך בבגדי כהונה. והואיל ואין לך עבודה שכשרה בשני כלים, על כרחק אתה אומר דגלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ואבנט.

ולפי"ז אין לתמוה על הרמב"ן שכותב שיש מרבתינו האומרים שאין הוצאת הדשן צריכה בגדי כהונה, כי רבותינו אלה הם רבי יוחנן אליבא דרבי אליעזר וכנ"ל.

ורבי יהודה דדריש ילבש להביא מצנפת ואבנט, על כרחק סובר כרבי אליעזר דבעל מום כשר בהוצאת הדשן, והוא מקיש לבישה לפשיטה והוצאת הדשן צריכה בגדי כהונה, ואעפ"כ אין לומר דגלי רחמנא בכתונת ומכנסים והוא הדין למצנפת ואבנט מטעם שאין לך עבודה שכשרה בשני כלים, שהרי הוצאת הדשן לאו עבודה היא אחרי

בענין פרישה בין האולם ולמזבח

פ"א מ"ט), אמר רבי אלעזר לא שנו אלא בשעת הקטרה דהיכל, אבל בשעת הקטרה דלפני

יומא דף מ"ד ע"א, תנן התם פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה (כלים

ולפנים מהיכל פרשי מבין האולם ולמזבח לא פרשי ע"כ. ושם ע"ב, אמר רב אדא בר אהבה שמע מינה מעלות דאורייתא והכי גמירי להו, דאי סלקא דעתך דרבנן מאי שנא בין האולם ולמזבח דילמא מיקרו ועיילי, מכולה עזרה נמי נפרשו דילמא מיקרו ועיילי וכו' ע"כ.

ועל זה כתבו בתו"י (ד"ה 'כיון'), ואם תאמר אמאי לא מוכח דמעלות דאורייתא נינהו, דאמרן לעיל לא שנו אלא בשעת הקטרה דהיכל אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים לא גזרו כל כך. וי"ל כמו שפירש ה"ר יוסף דבעינן שיעמדו שם כדי שיוכלו לראות שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך הצדוקין, ואף על פי שאי אפשר לראות בתוך חלל שתי הפרוכות, אבל מכל מקום מאי דאפשר לתקן מתקנין וגם שם אינו יכול לתקן כל כך, עכ"ל, וכ"כ הריטב"א.

ונראה לתרץ קושיא זו, דמאי מועיל שאלה שעומדים בין האולם ולמזבח יכולים לראות אם אין הכהן הגדול מן הצדוקין שמתקן את הקטורת מבחוץ ומכניס, והא אכתי יכול לתקן בין שתי הפרוכות ששם אי אפשר לראות את מעשיו.

דהנה אמרינן לעיל דף י"ח ע"ב, דהיו משביעין את הכהן הגדול שלא ישנה ולא יעשה כמעשה הצדוקין, ואם כן לכאורה קשה למה היו צריכים לעמוד בין האולם ולמזבח כדי לראות אם אין הוא משנה ועושה כמעשה הצדוקין.

ברם י"ל דהנה הפר"ח בספרו מים חיים (על הרמב"ם פ"א מהל' עבודת יוהכ"פ) הקשה,

מה מועילה שבועה זו שהשביעו את הכה"ג, הרי אם צדוקי הוא הוה נשבע לבטל את המצוה לפי דעתו ואין השבועה חלה כלל.

ונראה ליישב קושייתו, דעיקרה של השבועה היה כדי שלא יתקן בין שתי הפרוכות, ד"איסתפקא להו בקדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ ועבוד שתי פרוכות", כמבואר לקמן דף נ"א ע"ב, ומסתמא גם הצדוקין מודים בדבר זה, ואיכא למיחש שיתקן בין שתי הפרוכות מתוך מחשבה שאם כלחוץ עשה כדין לפי דעתו, ושם אין יראת הרואים עליו. ועל מקום זה שבין שתי הפרוכות שמוטל בספק אי כלפנים אי כלחוץ מועילה השבועה, כי לא יוכל לומר שאין בה ממש כמו כל שבועה לבטל את המצוה, כיון שאם מקום זה הוא כלפנים לא קיים הצדוקי לפי דעתו את המצוה של קטורת, וממילא השבועה חלה ואסור לעבור עליה.

לפי זה מיושבים דברי ה"ר יוסף בתו"י דלעיל, דהיינו שהיה צורך שיעמדו בין האולם ולמזבח כדי לראות שלא ישנה כמעשה הצדוקין ויתקן בהיכל, כי על ההיכל אין השבועה חלה לפי דעתו של הצדוקי שהיא שבועה לבטל מצוה וכדברי הפר"ח. וראייה זו מספקת, משום דליכא למיחש שישנה כמעשה הצדוקין בין שתי הפרוכות, כיון שעל מקום זה יש ספק שהשבועה חלה ולא יוכל הצדוקי לעבור עליה.

בְּדַבְרֵי הַתּוֹ"י בְּיוֹמָא דַּאִין פּוֹרְשִׁין מִכַּח"ג בַּעַת הַקְטַרְת הַקְטוֹרֶת^{כ"ד}

לומר דעיקר השבועה ה' שלא יתקן בין ב' הפרוכת דאיסתפקא להו לרבנן בקדושת' אי כלחוץ או כלפנים כמבואר להלן בדף נ"ב ע"א, ומסתמא גם הצדוקין מודים בספק זה, א"כ יש חשש דיתקן בין ב' הפרוכת כיון דשם אי אפשר לראות מבין האולם ולמזבח.

ואף דבין ב' הפרוכת אינו ברור אי הוי כלחוץ, אבל לפי שיטתם עכ"פ יותר טוב לתקן שם על הספק דאפשר דקדושתו כלחוץ. ועל חשש זה היו משיעין אותו שלא יתקן בין ב' הפרוכת אלא דוקא בפנים ממש, וא"כ שפיר חל השבועה דלא הוי כנשבע לבטל את המצוה אפי' לפי שיטתם^{כ"ה}, דהלא ספק הוא דדילמא קדושת' כלפנים ואף לפי שיטתם לא מקיימי בזה המצוה.

נמצא עפ"י דכל הקושיות מתורצים, דבהיכל לא חיישינן שיתקן, אע"ג דלא חל השבועה על ההיכל לפי שיטתם דהוי נשבע לבטל את המצוה, אבל שם הוי יכולים לראות, ועל החשש דשמא יתקן בין ב' הפרוכת, על זה שפיר חל השבועה, ודפח"ח.

יומא דף מ"ד ע"ב, שמעתי מהרב הגאון מקראס שליט"א דבר נחמד על דברי התו"י בשם ה"ר יוסף, דמשום הכי אין פורשין בשעת הקטרה דלפני ולפנים דבעינן שיעמדו שם כדי שיוכלו לראות שלא יתקן מבחוץ ויכנס כדרך הצדוקין, ואע"פ שא"א לראות בתוך חלל שני הפרוכת אבל מ"מ מאי דאפשר לתקן מתקנין, וכה"ג כתב הריטב"א.

ואמר הרב הגאון הנ"ל, דבין ב' הפרוכת לא חיישינן דיתקן, דהנה אמרינן לעיל דף י"ח ע"ב דהוי משיעין לכה"ג שלא יהא צדוקי לתקן מבחוץ ולהכניס בפנים.

ולכאורה קשה א"כ אמאי הוי צריכין לעמוד בין האולם למזבח לראות שלא יתקן מבחוץ, הלא הוי משיעין אותו שלא ישנה.

אמנם י"ל בזה, דהנה הפר"ח בספרו מים חיים (על הרמב"ם, פ"א מהל' עבודת יוהכ"פ) הקשה מאי מהני השבועה, הא לפי שיטתם דצריכים לתקן מבחוץ ולהכניס לפנים הוי נשבע לבטל את המצוה, ויתכן

כד. נדפס בשם רבנו, בס' 'חידושי יעקב' (הגר"י גאלדוואסער) עמ"ס יומא, עמ' ס"ו.

כה. משמע מדבריו דנשבע לבטל ספק מצוה שפיר חל, ויש להביא דוגמא לזה מה שכתב בספר תיבת גמא פ' שופטים (אות ג') דספק תורה למ"ד ספק מה"ת אסור אפשר דשבועה חלה עליו. ועיין ביו"ד סי' רל"ו בבאר היטב ס"ק י' שהביא בשם הר"י הלוי דהיכי דנשבע לבטל מצוה ובשעת השבועה לא ה' מוטל עליו המצוה ואפשר שלא יבוא עליו חיוב מצוה זאת לעולם, לא מקרי לבטל המצוה, עיי"ש (-הערת בעל הספר 'חידושי יעקב').

בסוגיא דעומד אדם על המוקצה^י

ותקנו מתוקן בפ"ג מה' שבת, א"כ אמאי נקיט דינו רק בשביעית.

גם דברי רבינו בפ' המשינות שם שכתב וז"ל ומה שהתנה בשביעית לפי שבשנה אחרת שלא תהא שביעית אסור לאכול עד שיוציאו מעשרותיו כי עיקר אצלינו שבת קובעת למעשרות וכו'.

וקשה הא אן קי"ל כר"י דאין שבת קובעת בדשלנ"מ, והנה התוס"י (בד"ה 'שבת לאפוקי מדהלל') הקשו, אמאי לא נקיט רבי אליעזר דס"ל שבת קובעת בדשלנ"מ, ותי' דאין זה רבונתא דבלא"ה אין הלכה כר' אליעזר דשמותי הוא. והקשה המהרש"א דאכתי אמאי לא קאמר לאפוקי מדר' יהושע דס"ל עדיפא מדר"א דאף למוצ"ש אסור, ותי' המפ' דמעולם לא עלה על דעת התוס' להקשות מהא דר"א דהיה אוכל באשכול דהא אפשר לאוקמי בדבר שנגמרה מלאכתו, רק דק' התוס' דמוכח בהדיא ממתני' דעומד אדם על המוקצה דס"ל לר"א דשבת קובעת בדשלנ"מ, דאי אפשר לומר טעמא דר"א דבדבוריה קבע ליה דהא ס"ל לר"א כל היכי דמותרו חוזר לא קבע. וקודם שנתרץ כ"ז נקדים לתרץ מה שיש עוד לדקדק בהסוגיא.

ביצה ל"ד ע"א מתני', ועוד אר"א עומד אדם על המוקצה ער"ש בשביעית כו', ובגמ' תנן התם תנוקות שטמנו תאנים מע"ש כו' בעי מינה רבא מר"נ עד סוף הסוגיא העמוקה עיי"ש בתוס' ובראשונים.

וז"ל הרמב"ם ז"ל בפ"ב מה' יו"ט ה"ט, עומד אדם על המוקצה מעיו"ט בשנת השביעית, שכל הפירות הפקר צריך שירשם ויאמר מכאן ועד כאן אני נוטל ואם לא רשם לא יטול עכ"ל, והנה הרמב"ם נקיט הדין דוקא בשביעית ומשמע דבשאר שני שבוע אסור כיון דצריך לעשר, וכ' הה"מ הטעם משום דשבת קובע למעשר.

ותמיהו המפ' דהא בגמ' קא מבעי ליה אי שבת קובע בדבר שלא נגמרה מלאכתו, ודייק לה ממתני' דעומד אדם על המוקצה ע"ש בשביעית הא בשאר שני שבוע אסור מ"ט לאו משום דשבת קובע ודחי לה משום דקבעי ליה בדבוריה, והא דנקיט שבת ולא חול דקמ"ל טבל מוכן הוא אצל שבת שאם עבר ותקנו מתוקן. ומעתה רבינו ז"ל דפסק בפ"ג מה' מעשר^י דאין שבת קובע בדשלנ"מ וכבר השמיענו החידוש שאם עבר

כו. נדפס בקובץ 'אסיפת גדולים' שיצא לאור בצאנז שנת תרפ"ז, ונכתב שם בהערה שחידו"ת אלו מרבנו נמסרו ע"י הרב החריף החסיד מו"ה משה אורי קעללער בעמח"ס ילקוט האורים עה"ת.

כז. הלכה ג'.

כח. ביצה דף ל"ה ע"א.

בדשלנ"מ, ומצאתי שכבר דקדק בשיטה מקו' בכ"ז.

ג) הצל"ח"י דן דהא דאמרינן שבת קובע אי גם יו"ט בכלל או לא והעלה דדוקא שבת קובעת ולא יו"ט (וכ"כ המאירי הביאו השעה"מ בפ"ה מה' מעשר'), אמנם הקשה לפי"ז בהא דפריך הש"ס א"ה מאי איריא שבת אפי' בחול נמי ומשני דקמ"ל דטבל מוכן הוא אצל שבת שאם עבר ותקנו מתוקן, אכתי קשה מדוע נקיט שבת דאפשר למיטעי משום דשבת קובע, אמאי לא נקיט יו"ט דג"כ הוי שמעינן חידוש זה דטבל מוכן הוא.

ד) הקשה בספר מחנה לו"ל בהא דאמרינן דקמ"ל טבל מוכן הוא אצל שבת שאם עבר ותקנו מתוקן, האיך אפשר לתקנו דהא לא נקבע למעשר רק ע"י דבורו שאמר מכאן אני נוטל למחר ואחשביה בדבוריה, א"כ הרי הוא לא הזמין רק מה שצריך לו לאכול אבל חלק התרומה שאסורה לזרים לא הזמין, א"כ איך נוכל להפריש הא מפריש מפטור על החיוב. וא"ל דמפריש מפירא אחרינא דאית ליה הרי כתבו התוס' בשבת דהא אם עבר ותקנו מתוקן מיירי בלית ליה פירא אחרינא, וא"ל דאית ליה פירא אחרינא במק"א דהא אסור לתרום שלא מן המוקף והוי איסור דאורייתא והוי מוקצה מחמת איסור דאורייתא.

א) יש לדקדק מה בעי רבא אם שבת קובע בדשלנ"מ, הא מוכח ממתני' דתנוקות דאין קובע, דאל"כ אמאי נקיט תאנים דבר שנגמרה מלאכתן כמו שפי' רש"י דסתם תאנים נגמרה מלאכתן אמאי לא נקיט דשלנ"מ, ולפימ"ש התוס' (ד"ה 'ר"א אומר') לחלק דדוקא בדשנ"מ אסור אף למוצ"ש ניחא, אבל לשיטת רש"י שאין מחלק בכך רק בין יחדה ללא יחדה קשה. וכן יש להקשות לפי' הראב"ד בהשגות על הרז"ה שפי' דקו' הגמ' מאי איריא שבת אפי' בחול נמי קאי הך מתני' דתנוקות ומשני דקמ"ל טבל מוכן אצל שבת, אכתי קשה אמאי לא נקיט בדשלנ"מ דהא לכאור' בדבר המתרחץ דמשני ש"ה כיון דאמר מכאן אני נוטל למחר קבע ליה עלוהי, משמע דאף בדשלנ"מ קבע ליה דבוריה.

ב) יש לדקדק טובא ברש"י ד"ה מ"ט בשאר שני שבוע אסור הא בשאר שני שבוע לא קבע למעשר בלא ראיית פני הבית, ואפי' בבית אינו נקבע אלא בכניסתן דרך שערים, וזה כשנכנס דרך שערים לא נקבע דהא לא נגמר מלאכתו, משמע מלשון רש"י דא"ה אמרינן דבבית נקבע למעשר אפי' לאחר שכבר נכנס, או דאי הוי נכנס דרך שערים עתה הוי אתי שפיר, וז"א דהא אין הבית קובע בדשלנ"מ והכא ע"כ מיירי שגם עתה עדיין לא נגמרה מלאכתו, דאל"כ מנ"ל להוכיח ששבת קובע

כט. ביצה דף ל"ה ע"א ד"ה 'נתתי לבי'.

ל. הלכה כ"ג ד"ה 'והנה'.

לא. דף ל"ד ע"ב ד"ה 'שם בתוס' בד"ה 'ואומר' (ס' 'מחנה לוי' להגרצ"ה הורוויץ צ"ל).

ה) מקשים המפוי' מנ"ל למר זוטרא להוכיח ממתני' דשבת קובעת בדשלנ"מ, דילמא איירי מתני' בפירות שלנ"מ מע"ש ובשבת יהיה גמר מלאכן ולכך צריך הזמנה, ובשאר שני שבוע אסור דשבת קובעת בדבר שנגמרה מלאכתו.

ונראה לישב כ"ז בדרך נפלא אופן בתוך אופן, דהנה הרמב"ם בפ"ה מה' מעשר^כ, היה אוכל באשכול וחשכה עליו לילי שבת לא יגמור אכילתו בשבת עד שיעשר ואם הניחן לאחר שבת ה"ז גומרו, ודייק המגיה מל"מ דלשון עד שיעשר ע"כ עד שיעשר בשבת קאמר דלאחר שבת גומר אכילתו בלי מעשר, והוכיח מזה דהיכי דשבת קובעת למעשר מותר לעשר בשבת, והסביר לן טעם הדבר דהא עיקר הטעם דשבת קובעת למעשר משום דכתיב וקראת לשבת עונג, א"כ איך אפשר לצייר דטעם העונג יהיה סיבה שלא לאכלו והקרא צוח קום אכול, אלא ע"כ אית לן למימר דטעם העונג הוא סיבה לומר דאכילת שבת חשובה קבע ולעולם דשרי לעשרם והביא שכ"כ הכנסה"ג.

ובשעה"מ דחה דבריהם והביא ראייה מהא דאמרינן בשמעתין טעמא דשביעית דלאו בר עישורי הוא הא בשאר שני שבוע ה"נ דאסור מ"ט לאו משום דקבעה לה שבת, והשתא א"א דמותר לעשרם בשבת קשה אמאי לא תני בשאר שני שבוע ובתנאי שיעשרם בשבת ע"כ. וכן יש להקשות מהך

מתני' דתנוקות שטמנו תאנים מע"ש ושכחו ולא עשרו למו"ש לא יאכלו אא"כ עשרו, דמשמע דהסיבה דל"ה יכולים לאכלם בשבת משום דשכחו לעשרם בע"ש, ולדברי המגיה הנ"ל קשה הא מותר לעשר בשבת כיון דנקבע ע"י שבת.

ול"נ לישב בפשיטות, דהנה רש"י (בד"ה 'תנוקות') כתב וז"ל, אע"ג דאין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית כו' אכילת שבת חשובה, וארעי שלה חשיב קבע והרי הוטמן לאכילת שבת והוקבעו, ע"כ. נראה מבואר מדברי רש"י דהיכי דיחדה לאכילת שבת ה"ה נקבע מיד למעשר אפי' קודם שבת, כיון דהוזמנו לאכילת שבת חשובה אכילת קבע. ובפ"ה דמעשרות משנה ד', כלכלת שבת ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין, ופי' הרע"ב וב"ה מחייבין במעשר מיד אפי' קודם שבת כיון שיחדה לשבת הוקבעו מיד, ונראה דאף לב"ש דפוטרין היינו דוקא באם רוצה לאכלם עוד קודם השבת א"כ בטלה הזמנתו לאכילת שבת, אבל אם מניחן לאכילת שבת אפשר גם ב"ש מודים דהוקבעו מיד ונ"מ דיכול לעשרם קודם השבת.

ומעתה נ"ל דברי המגיה מל"מ דיש לחלק דדוקא בלא יחדה לשבת כמו בהך דהיה אוכל באשכול דכ' הרמב"ם דמיירי בלא יחדה דאין השבת קובע ומה"ט מותר לאכלו במוצ"ש כמו שמחלק רש"י בסוגיא, רק באם רוצה לאכלם בשבת אז

ביחדה לשבת א"כ הוקבעו מיד למעשר והיה אפשר לעשרם קודם השבת, א"כ לא שייך סברא זו דטעם העונג יהיה סיבה שלא יאכל, דהא היה אפשר לעשרם קודם השבת בעת שיחדה לאכילת שבת והוקבעו למעשר, ולכך לא הותר לעשרם בשבת, וז"ב ומיושב קו' השעה"מ.

חשובה אכילתה קבע וצריך לעשרם, א"כ כיון דלא נקבע למעשר עד עתה בשבת שרוצה לאכלם א"כ ל"ה יכול להפריש מהם תומ"ע קודם השבת דאין תורמין ומעשרין מדשלנ"מ על דשלנ"מ, א"כ אי אפשר לומר דטעם העונג יהיה סיבה שלא יאכל ולכך מותר לעשרם בשבת. אבל הכא דמיירי

בסוגיא דשבת קובעת למעשר^{לג}

לא יגמור אכילתו בשבת עד שיעשר, וע"כ הכוונה שיעשר בשבת, דלאחר השבת גומר אכילתו בלא מעשר כדמפרש בתר הכי. וכתב שמצא בכנה"ג שכתב ג"כ שמותר לעשרם בשבת.

והשער המלך האריך לדחות דבריהם, והביא ראיה מדברי הגמרא ביצה (דף ל"ד ע"ב) שהשבת קובעת למעשר בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו, אמר מר זוטרא בריה דר' נחמן אף אנן נמי תנינא, עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית ואומר מכאן אני אוכל למחר, טעמא דשביעית דלאו בר עישורי הוא, הא בשאר שני שבוע הכי נמי דאסור, מאי טעמא לאו משום דשבת קבעה. והשתא אי אמרת דמותר לעשרם בשבת, קשה אמאי לא תני ערב שבת בשאר שני שבוע ובתנאי שיעשרם בשבת, ע"כ.

הרמב"ם פסק בסוף פ"ה מהל' מעשר, היה אוכל באשכול וחשכה עליו ליל שבת לא יגמור אכילתו בשבת עד שיעשר, ואם הניחן לאחר השבת הרי זה גומרו. והטעם דשבת קובעת למעשר ואפילו אכילת עראי אסורה, אבל עד שבת היה מותר לאכול אכילת עראי. וכתב שם במשל"מ דיש מקום לצדד ולומר דמותר לעשרם בשבת, דהא עיקר טעמא דשבת קובעת למעשר מבואר בגמ' ביצה (דף ל"ד ע"ב) משום דכתיב וקראת לשבת עונג, וא"כ איך אפשר לצייר דטעם העונג יהיה סיבה שלא יאכל, והלא קרא צווח קום אכול, ומי לא עסקינן דאין לו שום דבר אחר לאכול כי אם פירות אלו, אלא ע"כ אית לן למימר דטעם העונג הוא סיבה לומר דאכילת שבת חשובה קבע, ולעולם דשרי לעשרם בשבת כדי לאכלם, ולשון הרמב"ם מוכיח כן, שכתב

לג. חידו"ת מרבנו, נדפסו בקובץ 'עץ חיים' (הישן) באבוב, שנת תש"ל, חוברת ב' עמ' כ"ד, ונכתב שם בהערה שהם נכתבו ע"י תלמידו הרה"ג משה אורי קעללער ז"ל, בעמח"ס ילקוט האורים וטללי אורות.

ובאמת יש להקשות גם מהך משנה^ל דמייתי כאן הגמרא, תינוקות שטמנו תאנים מערב שבת ושכחו ולא עשרו, למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם כן עשרו, ומשמע דהסיבה שלא היו יכולים לאוכלם בשבת משום דשכחו לעשרם בערב שבת, ואי כדבריהם קשה, הלא מותר לעשר בשבת היכא דנקבע על ידי שבת.

ויש ליישב בדרך פשוט, דהנה תנן בפ"ד דמעשרות משנה ב', כלכלת שבת בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין, ופי' הרע"ב כלכלה מלאה פירות שיחדה לשבת, ב"ה מחייבין במעשר מיד אפילו קודם השבת, דכיון דיחדה לשבת הוקבעה מיד, ע"כ. ובאמת אפילו לב"ש דפוטרין, היינו באם רוצה לאכלם עראי קודם השבת, שמזה מוכח דבטלה הזמנתו לאכילת שבת.

אבל אם מניחן לשבת, נראה דגם ב"ש מודים דהוקבעה מיד, ונ"מ דיכול לעשרם קודם השבת. ולכאורה נראה שכן הוא גם דעת רש"י בביצה (ל"ד ע"ב ד"ה 'תינוקות') דאכילת שבת חשובה וארעי שלה הרי הוא קבע, והרי הוטמנו לאכילת שבת והוקבעו, ומשמע שנקבע מיד למעשר אפילו קודם השבת.

ולפי"ז יתיישבו דברי המגיה משל"מ והכנה"ג, דיש לחלק ולומר, דמה שכתבו דהיכא דשבת קובעת למעשר מותר גם לעשר בשבת, זהו דוקא כשלא יחדה לשבת, כמו הך דהיה אוכל באשכול דמיירי ביה הרמב"ם, ששם לא יחדה קודם השבת כמבואר ברש"י בביצה (ל"ה ע"א ד"ה 'רבי נתן'), דמהאי טעמא מותר לאכלם במוצאי שבת, וכיון שלא נקבע קודם השבת, רק הוקבע עכשיו כשרוצה לאכלם בשבת, א"כ לא היה יכול לעשרם קודם השבת, דאין תורמין ומעשרין מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, ולכן מותר לעשרם בשבת, וכדברי המשל"מ דאי אפשר לומר דטעם העונג יהיה סיבה שלא יאכל.

אבל היכא דיחדה לשבת, כגון הך דתינוקות שטמנו תאנים והך דעומד אדם על המוקצה ערב שבת דמיירי ביחדה לשבת, א"כ הוקבעה מיד למעשר וכדברי הרע"ב, וממילא היה יכול לעשרם קודם השבת, א"כ לא שייך לומר הסברא דטעם העונג אי אפשר להיות סיבה שלא יאכל, דהא שפיר היה יכול לעשרם קודם השבת כשיחדם לאכילת שבת שאז הוקבע למעשר, ולכן שם לא מותר לעשרם בשבת, ומיושב קושית השער המלך על נכון.

דבר נחמד במס' ביצה עה"פ "אכלו משמנים" לה

ביצה דף ט"ו ע"ב, ת"ר מעשה בר"א שהי' יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יו"ט וכו' בשעת פטירתן אמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, ופירש"י מקרא הוא בספר עזרא^ל. והקשה הצ"ח מה בישר לנו רש"י בזה ומה נ"מ אם הוא מקרא בעזרא או אם הוא מדברי ר"א בעצמו, עיי"ש.

סי' תרצ"א, דמנות הם דברים מבושלים ומוכנים לאכול, קשה לכאורה דאמאי אמר להם עזרא לשלוח דוקא מנות שהם מוכנים לאכול, הא אנן קיי"ל כב"ה דמשלחין בין חיין בין שחוטין. ע"כ קאמר ר"ח מאי לאין נכון לו למי שלא הניח עירוב תבשילין, א"כ לא יכול לבשל בעצמו לכן צוה להם לשלוח מנות דברים המוכנים לאכול.

ונ"ל ליישב דבסמוך שם אמר רב חסדא מאי לאין נכון לו, למי שלא הניח עירובי תבשילין. ולכאורה קשה מנין לנו להוציא הקרא מפשיטות, דלמא הפי' למי שלא היתה ידו משגת להכין צרכי יו"ט כפירוש המצודות שם. אמנם י"ל, דלעיל במשנה סופ"ק דביצה ס"ל לב"ש דאין משלחין ביו"ט אלא מנות וב"ה סברי דמשלחין בין חיין בין שחוטין. והנה לפי דעת מהרי"ל הובא במג"א

אמנם עדיין קשה הא ר"א שמותי היא וכתבו התוס' בשם הירושלמי דהוא מתלמידי ב"ש, א"כ לר"א לשיטתו אין משלחין ביו"ט אלא מנות, לכן צוה להם לשלוח מנות דוקא, ומנ"ל לר"ח דאין נכון לו למי שלא הניח ע"ת, ע"כ פירש"י מקרא הוא בספר עזרא, א"כ קשה לב"ה מקרא דעזרא, ע"כ פי' ר"ח מאי לאין נכון לו למי שלא הניח ע"ת, ודו"ק כי נכון הוא.

בענין צרעת בכהן גדול

מועד קטן דף י"ב ע"ב, מצורע מהו שינהיג צרעתו ברגל, אמר רבא ת"ש והצרוע לרבות כהן גדול, והא כהן גדול דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמי, דתנן כהן גדול מקריב אונן וכו' שמע מינה נוהג צרעתו ברגל שמע מינה, ע"כ.

והקשה הדורש לציון (דרוש ד' וראה שם גם דרוש ג'), היכי משכחת ליה לכהן גדול שייהיה טמא טומאת צרעת, והא תנן (לעיל דף ז' ע"א) דאין רואין את הנגעים במועד, וכיון דכהן גדול כל השנה כרגל לכולי עלמא דמי איך נטמא בצרעת. ואם תאמר שנצטרע

לה. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה ח' חוברת א' עמ' י"ז, וכתוב שם שדבר נחמד זה שמענו מהרה"ג המנוח מוה"ר מנחם בראכפעלד ז"ל, ואמר שראה דבר זה בבחורות באיזה קובץ בשם רבנו (כנראה כוונתו לקובץ 'הירדן' קובץ א', שיצא לאור בשנת תר"ן, ושם בסי' ג' התפרסם מכתב זה בשם רבנו ע"י תלמידו).
לו. פסוק זה מופיע בספר נחמיה פרק ח' פסוק י'.

לפני שמונה לכהן גדול, א"כ איך ובמה נעשה כהן גדול, דאיזו עבודה מחנכתו בעודו בימי צרעתו.

תלוי בכהן והוא נטמא מיד אפילו שלא עפ"י כהן עי"ש.

ולדבריו איכא טומאת צרעת גם בכהן גדול, והיינו בטומאת צרעת ודאית כגון עזה כשלג, כיון שאין צרעת זו מצריכה ראית כהן, ואין לומר עליה דאין רואים את הנגעים ברגל או בכהן גדול שלגביו כל השנה היא בחינת רגל.

אכן קושייתו מיושבת לפי מה שחידש השאלת יעבץ, דהא דצריך כהן לראות את הנגעים זהו דוקא כשיש ספק בצרעת ואין בה סימני טומאה מובהקים, אבל בטומאה ודאית כגון בבהרת עזה שהדין ברור, אין הדבר

בענין מים שאין להם סוף

ונראה לתרץ, דהנה שנינו במנחות (דף מ' ע"ב) "אמר ר' זירא אמר רב מתנא אמר שמואל, תכלת אין בה משום כלאים ואפילו בטלית פטורה", ודייקו בתוס' (ד"ה 'תכלת') וז"ל: "מדקאמר ואפילו ולא קאמר אפי' בלא וי"ו משמע דבלא טלית פטורה איצטריך לאשמועינן דתכלת אין בה משום כלאים וכי האי גוונא דייק פ' טרף בקלפי אומר היה ר"מ אברי עולת חול שניתותרו עושה להן מערכה וסודרן ואפי' בשבת ומוכחא סוגיא דהתם דתרתני מילי אשמעינן ואור"ת דהכא נמי אשמעינן דאפילו בלילה אין בה משום כלאים אף על גב דלאו זמן ציצית היא דלגמרי התיר הכתוב כלאים של ציצית", עכ"ל, ושמעין דייתורא דוא"ו מורה דאיכא רבותא מיוחדת.

ומעתה מאי דשנינו לעיל (דף ק"כ ע"א) דאין מעידין אלא עד שתצא נפשו ואפילו ראוהו מגוייד וכו', אתא לאשמועינן תרתני דינים, דבתחילה משמיעה לנו המשנה

יבמות דף קכ"א ע"א, אמר רב אשי הא דאמרו רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה, הני מילי באיניש דעלמא אבל צורבא מרבנן לא, אי איתא דסליק קלא אית ליה, ולא היא לא שנא איניש דעלמא ולא שנא צורבא מרבנן דיעבד אין לכתחילה לא, ע"כ. וכתבו התוס' (ד"ה 'ולא היא') וז"ל, "ואף על גב דרובייהו צורבא מרבנן אי סליק קלא אית ליה, מ"מ לא חיישינן לאותו רוב ולא תנשא לכתחילה, כמו גבי גוססין דאין מעידין עליהן אע"פ שרובם מתים" עכ"ל.

והקשה הישעו"י (בתשובתו שנדפסה בשו"ת בית שלמה, אהע"ז סי' ל'), איך מביאים תוס' ראיה מגוססים, והרי בגוססים איכא רק חד רובא דרוב גוססים למיתה, ואילו במים שאין להם סוף לגבי צורבא מרבנן איכא תרי רובא, דרוב הנטבעים למיתה וגם רוב צורבא מרבנן אי סליק קלא אית ליה.

ממש למים שאין להם סוף בצורבא מרבנן דאית ביה נמי תרי רובי, וכמו שבגוסס מגוייד אין מעידין עליו ואין הולכים בו אחרי תרי רובי, ה"ה מים שאין להם סוף בצורבא מרבנן דלא תנשא לכתחילה אעפ"י שיש בו תרי רובי.

דגוסס אין מעידין עליו עד שתצא נפשו, ואח"כ משמיעה לנו רבותא נוספת דאפילו מגוייד והיינו גוסס שהוא מגוייד דאיכא תרתי רובי אעפ"כ אין מעידין עליו.

ולפי"ז שפיר הביאו התוס' ראייה מגוסס מגוייד דאית ביה תרי רובי, ודמי

בסוגיא דפתח פתוח^{לח}

לא פרעתי דמי. והכא ע"כ מיירי שאומרת שהיא בתולה כמ"ש הרא"ש עיי"ש, וממילא היא מסלקת את הספק אונס וגם את הספק אינה תחתיו בטענתה הזאת. ואף + שאין אנו מאמינים לה שבתולה היא, היינו משום דהבעל נאמן יותר, מטעם שוויא אנפשי' חתיכה דאיסורא ומאמינים לו שפתח פתוח הוא. ומה שנוגע לענין אונס ואינה תחתיו נאמין לה שהיתה תחתיו וברצון, כמו גבי האומר לא לויתי כנ"ל, והיא קושיא מושכלת.

ונראה דהנה החו"י מקשה, לפי משנה ראשונה בנדרים דהאשה שאמרה לבעלה טמאה אני לך נאמנת, והקשה הגאון הנ"ל אמאי נאמנת שהיתה ברצון הא אין אדם משים עצמו רשע, ות' לפי דעת התוס' ב"מ ג' ע"ב משום דרוצית לעשות תשובה ואינה רוצית לדור עמו באיסור^{מא}, עכת"ד החו"י.

כתובות ט' ע"א, אר"א האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו, ופריך הש"ס אמאי ס"ס הוא ספק תחתיו ספק אין תחתיו ואת"ל וכו', ומשני באשת כהן, א"נ כגון דקבל בה אבי' קידושין פחותה מבת ג' וליכא אלא ספק אחד עיי"ש. והקשה בהפלאה לפי שיטת ר"ת בתוס' לעיל דף ג' ט"ז דביאת עכו"ם כביאת בהמה ואינה נאסרת בזה לבעלה, א"כ אכתי בפחותה מבת ג' איכא ס"ס, חדא דשמא היתה באונס ואת"ל ברצון שמא נבעלה מעכו"ם.

ונראה דהנה המחנה אפרים בהל' איסור^ב הקשה קושיא עצומה, דמאי פריך הש"ס והא ס"ס הוא לפי מאי דקיי"ל דאדם נאמן לחובתו יותר מק' עדים, כגון שהוא אומר לא לויתי והביא עדים שאומרים שלוחו ופרע חייב לשלם דכל האומר לא לויתי כאילו אומר

לח. מאמר רבנו שנדפס בקובץ 'הלבנון' (ס' ג') שיצא לאור בשנת תרפ"ח בעיר גארליץ ע"י אגודת 'תפארת בחורים'.

לט. ע"ב ד"ה 'ולדרוש'.

מ. ס' א'.

מא. היינו דהתוס' שם (ד"ה 'מה אם') ביארו דברוצה לעשות תשובה משים עצמו רשע, וממילא גם הכא היא רוצה

ולפי"ז מתורצת קושיה המחנה אפרים הנ"ל דתהא נאמנת לגבי דידה שהיתה ברצון ותחתיו, ז"א דקיי"ל אאמע"ר וכאן לא שייך תי' החו"י דרוצית לעשות תשובה ולכך אינה רוצית לדור באיסור, ז"א דהא היא טוענת בתולה אני ורוצית לדור עמו, ושפיר אינה נאמנת לענין שיהא ברצון ותחתיו מטעם אאמע"ר, ולכך פריך שפיר הש"ס והא ס"ס הוא. ומה מאד מתורצת בזה קושית ההפלאה הנ"ל, שהקשה הא בפחותה מבת ג' אכתי איכא ס"ס שמא נבעלה מעכו"ם כנ"ל, ולפי הנ"ל אתיא כמין חומר, דבזה

שפיר אמרינן שלא היתה מעכו"ם כקושית המחנה אפרים הנ"ל. וא"ל שגם בזה אינה נאמנת מטעם אאמע"ר כנ"ל, ז"א הא גם בביאת עכו"ם יש איסור, דהא ר"ת לא קאמר אלא לענין שתאסר לבעלה, אבל לענין איסור אין חילוק, וא"כ אפילו לא נאמין לה שהיתה מישראל ונאמר שהיתה מעכו"ם ג"כ עשתה עבירה ולא שייך אאמע"ר ודו"ק, ולכן שפיר אמרינן בזה שנאמנת שהיתה מישראל, במה שאומרת בתולה אני, ולא מספקין בעכו"ם כלל, ודו"ק כי נכון הוא.

קידושי קטנה

קידושין דף מ"א ע"א, האיש מקדש בו ובשלוcho האשה מתקדשת בה ובשלוcho, האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוcho. ואמרינן בגמ', השתא בשלוcho מקדש בו מיבעיא, אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוcho וכו', איכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בה כדרב יהודה אמר רב אסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה וכו', וכי איתמר דרב יוסף אסיפא איתמר, האשה מתקדשת בה ובשלוcho השתא בשלוcho מיקדשא בה מיבעיא, אמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוcho, ע"כ.

דהא מנ"ל דלמא מתני' מיירי בין מכירה ובין אין מכירה ואפילו איסורא איכא ומילתא דרב יוסף לא נדע עכ"ל. ותמה המהרש"א וז"ל, וקצת קשה בפשיטות היה לו לתרוצי דאפילו מתוקמא בחדא לית לן לאוקמא במכירה דוקא, דטפי אית לן לאוקמא הרישא באינו מכירה דאפילו איסורא איכא ביה, ואם כן לא שמעינן מילתא דרב יוסף ודו"ק, עכ"ל. ויש להוסיף על דבריו דיוק נוסף בתוס', דלכ' מדוע הם כתבו דלמא ולא נקטו דבודאי יש לומר דמתני' מיירי בכל גווני בין מכירה ובין אינו מכירה.

וכתבו התוס' (ד"ה 'אי איתמר') וז"ל, להכי לא מוקי ארישא וכגון שמכירה, משום

ונראה ליישב, דהנה איתא לקמן בדף מ"ג ע"ב, אמר ריש לקיש כמחלוקת

דקתני האיש מקדש לכתחלה, לא נקט ליה אלא לאשמועינן דין קידושין, עכ"ל. ומעתה אם ר"ל סובר כאידך רב יהודה אמר רב דאסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה, בע"כ דהוא מפרש את המשנה לאו דוקא לגבי לכתחילה, אלא דין קידושין אתא לאשמועינן וכדברי התוס', וממילא לדידיה ליכא למידק בסיפא דכשהיא נערה בו ובשלוcho אין כשהיא קטנה בו ובשלוcho לא, שהרי גם בקטנה האיסור הוא רק לכתחילה, ואילו המשנה אינה מדברת לגבי לכתחילה אלא לגבי דין קידושין, ודין קידושין איכא נמי בקטנה. ומה שמדייקת הגמ' דנערה אין קטנה לא, זה מדקתני כשהיא נערה ולא קתני האיש מקדש את בתו נערה, דמשמע דוקא נערה אבל לא קטנה. א"נ יש לומר, דדייק מדלא קתני במתני' האיש מקדש את בתו סתם, כמו שכתבו בתוס' שם (ד"ה 'כשהיא נערה').

מעשה אפשר לומר דדברינו מכוונים בדברי התוס' (ד"ה 'אי איתמר'), דמבואר בדבריהם דלהכי לא מוקי ארישא וכגון שמכירה, כדי שנוכל לומר דמתני' מדברת לענין לכתחילה ולא רק לגבי דין קידושין. ואי נימא הכי, נוכל לומר דרב יוסף סובר כר"ל דכמחלוקת לגירושין כך מחלוקת בקידושין, ולרבנן גם אביה וגם היא יכולים לקבל קידושיה. והשתא ליכא תיובתא על ר"ל מהאיש מקדש את בתו כשהיא נערה, כי אפשר לדייק לענין קטנה ולומר בו ובשלוcho כשהיא נערה אין בו ובשלוcho כשהיא קטנה

לגירושין (דלרבנן שתי ידיים זוכות כאחד ולרבי יהודה אביה ולא היא) כך מחלוקת בקידושין, ורבי יוחנן אמר מחלוקת לגירושין אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא, ע"כ.

וברף מ"ד ע"א שם שנינו, תנן האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוcho בו ובשלוcho אין בה ובשלוcho לא, תיובתא דריש לקיש, אמר לך ריש לקיש הא נמי רבי יהודה היא ע"כ. ויש להקשות, מאי פריך לר"ל ממתני' דאיש מקדש את בתו כשהיא נערה, והרי אמרינן בגמרא (דף מ"א ע"א) כשהיא נערה אין כשהיא קטנה לא, מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם לקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה ע"כ. וא"כ יש לדייק דיוק אחר במתני' ולומר כך, בו ובשלוcho כשהיא נערה אין בו ובשלוcho כשהיא קטנה לא, ולא כמו שמדייק הש"ס כדי שתהא תיובתא לריש לקיש.

אמנם לרש"י לא קשיא, דפירש במתני' (ד"ה 'כשהיא נערה') דגם לרב יהודה אמר רב אין איסור ממש לקדש כשהיא קטנה, אלא אורח ארעא דקטנה לכתחלה לא, (עי' בעצמות יוסף). ואם אין איסור ממש ליכא למימר דהדיוק בא לכך, אולם להתוס' (שם ד"ה כשהיא נערה) דבקטנה איכא איסור לרב יהודה אמר רב, קשה על התיובתא לר"ל, דהא לדידיה אפשר לדייק במשנה לכדרב יהודה אמר רב וכנ"ל.

וביישוב קושיה זו יש להקדים את דברי התוס' (ד"ה 'אסור לאדם'), וז"ל, אע"ג

לא, וכך מסתבר טפי לפרש את המשנה כדי שתוקמא כרבנן ולא כר' יהודה דהוא יחיד. וע"ז תירצו בתוס', דסתמא דמתני' מיירי בכל גווני בין מכירה ובין אינו מכירה, וכמו שסתמא דמתני' כרבנן כך סתמא דמתני' בכל גווני, ולפיכך הואיל והמשנה מדברת גם באינו מכירה שיש בזה איסור לכתחילה, אם כן דרב יוסף לא נדע.

בסוגיא דשלוחו של אדם כמותו

קידושין דף מ"א - מ"ב, והא דתנן חבורה שאבד פסחה ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו והלך ומצא ושחט וכו' מנלן וכו', נפקא לה מדרבי יהושע בן קרחא דאמר ר' יהושע בן קרחא מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים, וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו וכו', הניחא לר' יהושע בן קרחא אלא לרבי יונתן דמפיק ליה להאי קרא לדרשא אחרינא מנא לן, דתניא רבי יונתן אומר מנין שכל ישראל יוצאים בפסח אחד שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים, וכי כל הקהל כולו שוחטים והלא אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד, שליח בקדשים מנא ליה מיניה ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגוייהו, אלא מהכא ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, ודילמא התם נמי דאית ליה שותפות בגוייהו, אם כן תרי קראי למה לי וכו', ע"כ, והקשו בתוס' (דף מ"ב ע"א ד"ה 'ודילמא'), וז"ל, ואם תאמר אמאי לא דחו לעיל נמי דההיא דר' יהושע בן קרחא מיירי דאית ליה שותפות בגויה כדאמר הכא.

ותמחו המפרשים על דברי התוס', דהרי לר' יהושע בן קרחא דאינו לומד מפסוק זה של ושחטו אותו דכל ישראל יוצאים בפסח אחד א"כ הפסוק מיותר, כי שליחות במקום שיש לו שותפות בדבר לומדים מן הפסוק ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, ועל כרחנו שהכתוב ושחטו אותו בא ללמד שליחות גם באין לו שותפות בדבר.

ונראה ליישב, דהנה ז"ל התוס' (דף מ"א ע"ב ד"ה 'נפקא'), ואם תאמר אמאי לא יליף דשליחות מהני בקדשים משחיטת פרו של אהרן, מדאיצטריך לומר שהיה בבעלים כדכתיב ושחט את פר החטאת אשר לו, מכלל דבשאר קדשים לא בעינן בעלים, עכ"ל.

וכתב הפנ"י, דתוס' הקשו כן על התרצן ולא על המקשן ששואל מנלן, משום דמצינו למימר דפרו של אהרן איצטריך למעט שלא יהא אחר שוחט ואהרן רואה, ובכהאי גוונא אפשר דפשיטא לו דהוי כמותו מטעם זכיה, ודוקא בחבורה שאבד פסחה קשיא ליה כיון דאמרו צא ושחוט משמע דאין עומדים על גביו בשעת השחיטה. אבל על התרצן מקשו שפיר, מדמייתי ראיא מושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, דלמא התם נמי

לו שותפות בדבר ולעולם בעומדים על גביו. אלא על כרחנו לומר, דאם שלוחו כמותו אפילו באין לו שותפות בדבר אין לחלק לדעתו של התרצן בין עומדים על גביו או לא, ולכן שפיר מקשים התוס' מפרו של אהרן דמהתם נמי משמע שיכול לעשות שליח אפילו אין לו שותפות בדבר (עי' בפנים מאירות ובאור חדש), ובאין לו שותפות לא משמע לתלמודא לחלק בין עומדים על גביו או לא.

ולפי"ז מיושבת תמיהת המפרשים על התוס', דשפיר מקשים התוס' על התרצן מנלן דיתור הכתוב של ושחטו אותו לר' יהושע בן קרחא בא ללמד שליחות אפילו באין לו שותפות בדבר, דילמא בא יתור הכתוב לר' יהושע בן קרחא ללמד שליחות באין עומדים על גביו ולעולם באית ליה שותפות בגויה.

בעומדין על גביו איירי דהפסח נשחט בשלש כתות ילפינן מהאי קרא, אע"כ דלא משמע לתלמודא לחלק בהכי, וא"כ מקשו שפיר נילף מדאיצטריך בפרו של אהרן עיי"ש.

אלא דלכ' קשה, דא"כ מאי מקשים התוס' מפרו של אהרן, הרי יש לומר דבאמת גם לפי התרצן אפשר לחלק בין עומדין על גביו או לא, והא דיליף מדר' יהושע בן קרחא דאפילו באין עומדין על גביו יש שליחות, היינו מיתור הכתוב של ושחטו אותו.

אולם אליבא דאמת זה אינו, דאם מסתבר לחלק בין עומדין על גביו או לא, איך לומד התרצן שגם באין עומדים על גביו יש שליחות מיתור של הכתוב ושחטו אותו, דילמא בא יתור זה לרבות שלוחו כמותו באין

בסוגיא דשליח נעשה עד^{מב}

אהדרינהו ללוה יכולין למימר פרעני' למלוה, והשתא דתקון רבנן שבועת היסט משתבעי הני עדים דיהיבנא לי' ומשתבע מלוה דלא שקיל לי' ופרע לי' לווה למלוה, ע"כ.

ובתוס' ד"ה והשתא דתקון רבנן, הקשו וא"ת מ"מ למה לא יהיו העדים נאמנים לאחר שנשבעו לומר פרענו למלוה שהרי שוב אינם נוגעים בעדות, פי' כיון דבין שיאמרו פרענו למלוה ובין שיאמרו אהדרינהו ללוה

קידושין דף מ"ג ע"א, אמר רבא אמר רב נחמן אמר לשנים צאו וקדשו לי את האשה הן הן שלוחיו הן הן עדיו, וכן בגירושין, וכן בדיני ממונות אמרינן שליח נעשה עד, ופריך בגמ' מאי קסבר אי קסבר המלוה חברו בעדים צריך לפרעו בעדים הני נוגעים בעדות נינהו דאי אמרי לא פרעני' אמר להו פרעוני, אלא לעולם קסבר המלוה את חבריו בעדים אין צריך לפרעו בעדים ומיגו דיכלי למימר

^{מב} נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה ט' חוברת ב' עמ' י"ח, ונכתב שם בהערה שחידו"ת הללו מרבנו הועתקו מכת"י של אחד מתלמידיו ושאר בשרו הרה"ח מו"ה צבי הירש בלומענפעלד הי"ד, יליד גארליץ, ולמד אצל רבנו עוד בהיותו אבד"ק מילאוקא, ואז רשם חידו"ת הללו.

צריכין לישבע, א"כ יהיו נאמנים לומר פרענו למלוה בתורת עדות ויפטר הלוח לגמרי, ואף בשבועה לא יטול המלוה ע"ש.

ויש לתרץ קו' התוס', בהקדם מה שתופסים על הש"ך סי' צ"ג ס"ק ז' שפי' בשם התוס' גבי הנהו עיזי דאכלו חושלא בנהרדעא אתא מרא דחושלא תפסינהו לעיזי והוה קא טעין טובא, פי' הרבה יותר מכדי דמיהם של העיזים טען בעל השדה, אמר אבוב דשמואל נאמן לטעון עד כדי דמיהם במיגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי, והקשו בתוס' ב"ק דף ק"ז^מ מהא דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע ואינו נאמן במיגו דאי בעי כופר הכל משום דאמרינן אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, וא"כ מאי מיגו היא זאת דאי בעי אמר לקוחין הן בידי, כיון דהשתא שאומר שהעיזים הזיקו ואכלו כדי דמיהם אינו מעיז כלל בפני בעל העיזים שהרי הוא אינו יודע אם אכלו או לא, ואפשר דהאמת אתו, אבל כשיאמר לקוחין הן בידי אז יהי' מעיז בפני בעל העיזים שהרי הוא יודע שלא לקחם ממנו, ותירצו התוס' דדוקא במידי דכפירה אמרינן דאינו מעיז אבל לא במידי אחרינא, וגבי חושלא לאו מידי דכפירה הוא.

ופי' הש"ך כוונת התוס', דדוקא במי שהאמינו ונתן לו נאמנות או מסר לו מעות בפקדון או בהלוואה, הוא דאינו מעיז, אבל בפני שאר

כל אדם שפיר מעיז. ותפס עליו בס' המקנה בסוגיין, דא"כ האיך אמרינן כאן דנאמנים לומר פרענו למלוה במיגו דאהדרינהו ללוה, הרי כישאמרו אהדרינהו ללוה הוי העזה כיון שהוא מסר לידם מעות והאמינם שיעשו השליחות, משא"כ עתה שאומרים פרענו למלוה אינם מעיזים כלל מאחר שהוא לא האמינם בשום דבר, וא"כ הוי מיגו דהעזה כמו במודה במקצת.

ויש לתרץ קו' זו בדרך נכון, דהנה בהא דאמר רבה (גיטין נ"א ע"ב) מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, והקשה בתוס' שם^מ הא אמרינן בשבועות אר"נ כופר הכל צריך לישבע שבועת היסוד משום דגם בכופר הכל שייך לומר אישתמוטי, וא"כ הדרא קושית רבה לדוכתא, והא מודה במקצת נאמן במיגו דאי בעי כופר הכל.

ותירץ הטיב גיטין (בגיטין דף נ"ב^מ) בדרך חריף מאד, דהנה לכאורה קשה איך שייך בכופר הכל אישתמוטי, הרי לא מסתבר לומר שאין לו אפי' פרוטה אחת, וא"כ אמאי אינו מודה עכ"פ בפרוטה, וע"כ שאינו משתמיט רק רוצה לגזלו. אמנם י"ל דלעולם יש לו אפי' יותר מפרוטה, והא דאינו מודה, משום שידוע שכשיודה במקצת יהא צריך לישבע והוא אינו רוצה לישבע לשקר ולכך מישתמיט עד דהוי לי', וניחא לי' לכפור הכל משישבע לשקר.

מג. ע"א ד"ה 'עירוב פרשיות'.

מד. ד"ה 'מפני'.

מה. צ"ל דף נ"א ע"ב, על תוס' ד"ה 'מפני מה'.

כיון שצריכין לישבע ללוה היסת, ואיך נאמר שאינם רוצים לגזול את הלוה רק דמשמטי עד שיהי' להם כדי לפרוע, שהרי חזינן דנשבעים עתה בשקר שהחזירו לו, וכי ניחא להם לישבע בשקר מאיסור גזילה, וכיון דלא שייך לומר כאן אשתמוטי, ממילא הוי העזה נגד הלוה ואין להם מיגו וכקושיית המקנה.

ועכשיו דאתינא להכי מתורץ על נכון קושיית התוס' הנ"ל, דלאחר תקנת שבועת היסת אין להאמינם בשום אופן אף בשבועה, כיון דאין להם מיגו דאהדרינהו משום דאין רוצין להעזיז נגד הלוה, ונגד המלוה לא הוי העזה כיון שהוא לא האמינם וכנ"ל, א"כ הוי נוגעים בעדות דאם לא יאמרו פרענו למלוה יאמר להם הלוה פרעוני, וכנ"ל.

ואם חומה היא נבנה על' טירת כסף ליישב קו' הש"ך בסי' קכ"א ס"ק נ' על העיר שושן, שכתב על מה שכתב המחבר שהשליח אינו נאמן לפי שהוא נוגע בעדות שהרי צריך לישבע, והקשה על זה וז"ל, ואע"ג דהשתא נמי צריכין לישבע היסת ללוה או לנפקד שנתנו למלוה או למפקיד, מ"מ ניחא להו לישבע שבועה זו ללוה שאינו יכול להכחישם שהרי אינו יודע משישבעו שהחזירו לו עכ"ל העיר שושן, ותמה עליו הש"ך הרי עתה שאומרים פרענו למלוה ג"כ המלוה מכחיש אותם ומה להם אם המלוה או הלוה מכחישם. ולהנ"ל לא קשה, דבשלמא נגד הלוה אין רצונם להעזיז ולומר שהחזירו לו כיון שהוא האמינם, משא"כ המלוה לא האמינם כלל, ושפיר יכולין להעזיז נגדו, ונכון הוא מאוד.

אמנם כ"ז ניחא אי ידעינן כבר דמודה במקצת חייב שבועה שייך לומר כהנ"ל דגם בכופר הכל מישתמיט, והא דאינו מודה עכ"פ בפרוטה הוא כדי שלא יתחייב שבועה. משא"כ התוס' הקשו דמודה במקצת יהי' פטור משבועה במיגו דכופר הכל, זה אינו, דאז לא שייך בכופר הכל לומר כלל דמישתמיט, דכי יש אדם שאין לו פרוטה. ואין לומר דירא שיתחייב שבועה, דהא אף כשיודה במקצת יהא פטור משבועה לפי קושיית התוס' וע"כ דאינו מישתמיט, ומיושב היטב קושיית התוס' דאם יהי' הדין דמודה במקצת פטור משבועה אז בכופר הכל לא שייך כלל לומר דמישתמיט. משא"כ במס' שבועות דשם אזיל רב נחמן אליבא דאמת דמודה במקצת חייב שבועה, אז גם בכופר הכל שייך לומר אשתמוטי, ע"כ דברי הטיב גיטין.

היוצא לנו מזה, דבאמת גם בכופר הכל שייך לומר אשתמוטי ואינו מעיז. וכיון שכן צדקו שפיר דברי הש"ך, ולא קשה קו' המקנה הנ"ל, כיון דגם בטענת אהדרינהו ללוה אינם מעיזים כלל, דבאמת גם בכופר הכל אמרינן דמישתמיט, והתם גבי חושלא אין לומר דמישתמיט בעל השדה דהא בעל העזים אין תובע אותו כלום, אדרבה הוא תובע את בעל העזים ואיך נאמר דמישתמיט, אבל הכא שפיר י"ל דמישתמיט ולא הוי העזה.

אמנם כל זה ניחא קודם דתיקנו רבנן שבועת היסת בכופר הכל, אבל אחר שתיקנו רבנן שבועת היסת גם בכופר הכל, שוב אין לומר בהנהו עדים דאישתמוטי קא משמטי,

אמנם בכל זאת צדקו גם דברי התוס', דלשיטתייהו אזלי, שהקשו (שם בקידושין) בתוס' ד"ה לעולם, דאף למ"ד המלוה בעדים צריך לפרעו בעדים, אמאי אין נאמנים במיגו, הא קיימ"ל דאף למ"ד המלוה חבירו בעדים צריך לפרעו בעדים, המפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזירו בעדים, והכא הוי כמו פקדון דהא פקדון הוא אצל העדים וא"כ נאמנים במיגו דאהדרינהו ללוה, ותירצו התוס' כיון דמ"מ גם גבי פקדון אין נאמנים אלא בשבועה, וכל עד שאינו נאמן בלא שבועה אין ממש בעדותו כמו שאפרש בסמוך, עכ"ל.

ויש לדקדק בדבריהם, דלאיזה צורך כתבו התוס' הכא הך דכל עד שאינו נאמן בלא שבועה אין ממש בעדותו, הרי בלא זה מיושב קו' התוס' כיון דגם בהחזרנו צריכין לישבע ממילא לא הוי מיגו, אע"כ דכוונת התוס' בזה ליישב שלא תקשה לן, דמה בכך שצריכין לישבע, הרי גם עתה כשאין מאמינים להם, למאן דאמר צריך לפרעו בעדים, הוי הדין כמו לדין בתר תקנת שבועת היסת וצריכין לישבע, וכיון דבין כך ובין כך צריכין לישבע ה' נאמנים בשבועה וכמו שהקשו התוס' באמת בד"ה הסמוך, לזה כתבו בסוף דבריהם לסניף, דכל עד שצריך לישבע אין ממש בעדותו.

אמנם זה ניחא אי סברי התוס' כשיטת בעל המאור, דהעדים צריכין לישבע שבועות המשנה חנוני על פנקסו, אזי גם קודם תקנת היסת הוי העדים חייבין בשבועה כנ"ל, אבל אי אזלי בשיטת הרי"ף והמלחמות

וכל העומדים בשיטתם, דהעדים אין צריכין לישבע אלא שבועת היסת, א"כ כאן דקיימין קודם תקנת שבועת היסת, אז אף למ"ד צריך לפרעו בעדים אין על העדים שבועה כלל, דהא עדיין לא נתקנה שבועת היסת, א"כ אין לפרש כהנ"ל, ועכ"פ נראה מדבריהם דקיימי בשיטת בעל המאור, ושפיר כתבו דכל עד הצריך שבועה אין ממש בעדותו.

ומעתה קמה וגם נצבה קו' התוס', דאף לאחר תקנה נהמני' לומר פרענו למלוה במיגו דנאנסו [ואין רצונם דנהמנו במיגו דאהדרינהו ללוה כיון דזה הוי העזה כאמור], ואין לתרץ דהם אינם רוצים להעיז נגד הלוה, שהרי בטענת נאנסו אינם מעיזים כלל דהלוה אינו יודע אם האמת אתם או שקר, ואי משום דבנאנסו חייבין שבועת דאורייתא והיא שבועת שומרים, ועתה בטענת פרענו למלוה נפטרים בשבועת המשנה דחנוני על פנקסו, הרי משבועת המשנה אמרינן מיגו לשבועה דאורייתא, והוצרכו ע"ז לתרץ דעד הצריך שבועה אין ממש בעדותו.

נמצא דקושית הש"ך על העיר שושן שפיר נתיישב כדאמרן, וגם במיגו דנאנסו אין להאמינם, אף שאז אינם מעיזים, דהא העיר שושן אזיל לשיטת הרי"ף דהעדים אין צריכין לישבע כי אם שבועת היסת, וכשיאמרו נאנסו יהיו חייבים שבועת שומרים שהוא מדאורייתא, ומשבועה דרבנן לשבועה דאורייתא לא אמרינן מיגו, והכל על מקומו יבוא בשלום ודו"ק.

מיתת בלעם וביאור דברי בעל הטורים

ואף שאמרו חז"ל דאין מענישין על מצות עשה (ראה מנחות דף מ"א ע"א), והרי הציווי של ודברתם אל הסלע היא מצות עשה, כבר אמרו דבזמן דאיכא ריתחא ענשינן. וא"כ בלעם היה יכול לקטרג על משה בענין מי מריבה בזמן דאיכא ריתחא. אלא שאמרו חז"ל שאמר להם הקב"ה לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע (ברכות דף ז' ע"א), ונמצא שלא היה זמן ריתחא ואין מענישים על מצות עשה.

ולפיכך כאשר ראה בלעם כי לא יוכל לו למשה, אחרי שעשה הקב"ה צדקה עם ישראל ולא כעס עליהם בימיו, לא מצא בלעם עצה אחרת מאשר למות בעצמו כדי לבטל את הצדקה הזאת מישראל, וכשיכעס הקב"ה על ישראל ויהיה זמן ריתחא יענש משה על החטא של ודברתם אל הסלע אע"פ שהיא מצות עשה.

וזה מה שמרומז במסורה דבלעם אמר תמות נפשי מות ישרים, כלומר תמות נפשי כדי לגרום על ידי כך למות ישרים היינו משה, ועל זה תמהה המסורה תמות בנוער נפשם איך מבקש אדם למות בנערותו, והרי בלעם לא היה עדיין אלא בן ל"ג שנה כנ"ל, ובאה התשובה תמות נפשי עם פלשתים, שבלעם מוותר על חייו ובלבד לגרום גם למות משה יריבו הגדול, כמו ששמעון השלים עם מותו כדי להמית גם את שונאיו הפלישתים.

סנהדרין דף ק"ו ע"ב, לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם והוה כתיב ביה בר תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה, ע"כ.

וכתב הבעל הטורים פ' בלק עה"פ תמות נפשי מות ישרים, וז"ל, תמות ג' במסורה, הכא ואידך תמות נפשי עם פלשתים (שופטים ט"ז, ל') ואידך תמות בנוער נפשם (איוב ל"ו, י"ד). ונראה שהוא מפרש שהפסוק באיוב מכון כלפי בלעם שמת בנערותו כמאמר חז"ל דלעיל.

ונראה לקשר את שלשת הפסוקים שבמסורה זו, דהנה זה לעומת זה עשה האלקים, צד הקדושה לעומת צד הטומאה, וכמו שאמרו חז"ל עה"פ ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם וכו', ואיזה נביא היה להם כמשה זה בלעם בן בעור וכו' (במד"ר פי"ד סל"ד, וראה גם ספרי פ' ברכה). והנה בלעם הרשע העמיד עצמו נגד משה רבינו ע"ה, ורצה למצוא חטא אצל משה המתנגד הגדול שלו כדי שיבוא על ענשו. החטא היחיד שמצא הוא חטא מי מריבה, וכמו שאמרו חז"ל שמשה ואהרן בחטאם מתו שנאמר יען לא האמנתם בי, הא האמנתם בי לא הגיע עדיין זמנכם ליפטר מן העולם (שבת דף נ"ה ע"ב).

בסוגיא דיש חורש תלם אחד^{מו}

מכות דף כ"א ע"ב, מתני' יש חורש תלם אחד וחייב עלי' משום שמנה לאוין, החורש בשור וחמור כו' וכלאים בכרם בשביעית וביו"ט כו', ובגמ' אמר ר' ינאי החופה בכלאים לוקה, א"ל ר' יוחנן לאו משנתינו היא זו יש חורש כו' וכלאים בכרם לאו דמיכסי בהדי ואזיל, א"ל אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגינתא תותה כו' א"ל עולא לר' נחמן ולילקי נמי משום זורע ביו"ט כו' אמר רבא יש חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט כו' איתבי' אביי והתנן המבשל גיד בחלב ביו"ט ואכלו לוקה חמש כו' משום מבשל ביו"ט כו' ומשום הבערה אלמא יש חילוק מלאכות ביו"ט, ומשני אפיק הבערה כו' עיי"ש כל הסוגיא.

והקשה בס' ברוך טעם^מ דע"כ לר' יוחנן דס"ל דכלאים חייב משום מחפה והיינו זורע, קשה ג"כ קו' עולא דאמאי לא חייב ג"כ משום זורע ביו"ט, וע"כ כמו דמשני רבא דאין חילוק מלאכות ביו"ט וממילא צריך לשבש הברייתא דלוקה חמש ולאפיק הבערה כדמשני בגמ' כנ"ל. וא"כ קשה דבגמ' ביצה דף י"ב^מ משמע דלר' יוחנן אי לאו דס"ל

מתוך הוי המתניתא דהמבשל כב"ה, וכן לב"ש דל"ל מתוך א"ש המתני', וקשה דע"כ צריכין לשבש המתניתא מכח קו' עולא וכדמתרין רבא כנ"ל, עיי"ש בברוך טעם דין ח"מ ביו"ט.

ויש לתרץ דהנה ידועה שיטת הרמב"ם פט"ז ה"י מהל' טומאת אוכלין שכל ישראל מוזהרין להיות טהורים ברגל ואם נטמא אינו לוקה, וכתב הכ"מ שם דנפקא לו להרמב"ם ז"ל דאינו לוקה מהא דאמרינן בת"כ ובנבלתם לא תגעו ברגל, וקתני עלה אחרים אומרים יכול אם נגע בנבלה לוקה ת"ל כו', ומשמע לרבינו דלת"ק נמי אינו לוקה ברגל עיי"ש בהכ"מ. אמנם באמת קשה מנ"ל להרמב"ם דלת"ק נמי אינו לוקה ברגל, וכתב בס' ערוך לנר מכות^מ דהרמב"ם נפקא לי' ממתני' דיש חורש כו' דאיירי ביו"ט וקשה דאמאי לא חשיב נמי הלאו דובנבלתם לא תגעו, אלא ע"כ דאין לוקין על לאו זה, עיי"ש.

והנה הגאון הרבי ר' יהונתן הקשה', דאמאי חייב במתני' דיש חורש משום יו"ט והא הוי מקלקל כיון דמיירי בכלאים דנאסר התבואה, ותי' כיון דמתני' מיירי ג"כ בשביעית

מו. מאמר רבינו, נדפס בקובץ 'תלפיות' (עמ' ט') שיצא לאור בטרנוב אדר א' תרח"ץ ע"י נכד רבינו הגר"צ פירד זצ"ל, שהיה אז מו"ץ דרימנוב, והוציאו לאור יחד עם הגרמ"א הרשקוביץ אב"ד סוקוליקי.

מז. שם ד"ה 'ולכאורה'.

מח. ע"א.

מט. דף כ"א ע"ב ד"ה 'במתניתין'.

נ. הובאה קושייתו במנח"ח מצוה רח"צ אות ח'.

לאו משום חורש רק משום טומאה, כנ"ל בשם מוהר"ר יהונתן.

ולפי"ז שפיר מיושב קו' הברוך טעם הנ"ל, דבאמת ר' יוחנן מצי סבר יש חילוק מלאכות ביו"ט, ומ"מ לא קשה לדידי' קו' עולא אמאי לא חייב נמי משום זורע ביו"ט, כיון דהוי מקלקל ובאמת גם משום זורע אינו חייב רק משום טומאה כנ"ל.

ולפי"ז מדויק לשון הגמ' א"ל עולא לר"נ, היינו ר' נחמן לשיטתו דס"ל אין אדם אוסר דשא"ש, וע"כ דחייב ביו"ט משום חורש כיון דלא הוי מקלקל, א"כ לחייב נמי משום זורע. אבל עולא לעצמו לא הקשה קו' זו, כיון דלדידי' באמת אינו חייב גם משום חורש כיון דהוי מקלקל, דע"י מעשה אוסר דשא"ש וגם בשביעית אוסר, וע"כ דביו"ט חייב משום טומאה. וממילא הרמב"ם לשיטתו דפסק כר"י ור"ש בכלאים בפ"ה דמסכך גפנו ע"ג תבואתו ש"ח לא קידש, ה' לו ראי' ממתני' דאין לוקין משום טומאה.

דהוי הפקר ואין התבואה שלו וממילא לא נאסר משום זורע כלאים כיון דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

אמנם זה ניחא לר' נחמן ולר' יצחק דס"ל בחולין דף מ"א דאין אדם אוסר דשא"ש, מש"ה חייב במתני' משום יו"ט דלא הוי באמת מקלקל כיון דהוי כמסכך כלאים ע"ג תבואתו של חבירו דלא קידש, וה"ה כאן דמיירי בשביעית ואין התבואה שלו ואין נאסרין על ידו דאין אדם אוסר דשא"ש. אבל לעולא ור' יוחנן דס"ל באמת דע"י מעשה אדם אוסר דשא"ש, הדרא קו' הגאון מוהר"ר יהונתן לדוכתא דאמאי חייב משום יו"ט כיון דהוי מקלקל מחמת כלאים, כיון דבאמת התבואה נאסרת כאן דע"י מעשה ס"ל דאדם אוסר דשא"ש. וי"ל דר' יוחנן יסבור כת"ק, דת"ק הנ"ל דלא ממעט מקרא דאין לוקין על לאו דובנבלתם לא תגעו ומסתמא לוקין, וממילא י"ל דהא דמחייב המתני' משום יו"ט

בסוגיא דלאו שאין בו מעשה

זוממין כדאמר בפ"ק דמכות (דף ד' ע"ב), ורבי עקיבא דאמר עדים זוממין קנסא הוא לא מצי גמר דאיכא למימר שכן קנס.

ונראה ליישב, דהנה הכי איתא במכות שם, איכא דמתני' להא דעולא אהא דתנאי

שבועות דף ד' ע"א, והקשו התוס' (ד"ה רבי עקיבא) וז"ל, ואם תאמר אם כן סבר רבי עקיבא לאו שאין בו מעשה לוקין עליו כדאמר הגמ' לעיל אליבא דרבי ישמעאל, והיכי מצי סבר דלוקין עליו והא למאן דאמר לוקין עליו משום דגמר ממוציא שם רע ועדים

לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר וגו' בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו דברי רבי יהודה, רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, מכלל דר' יהודה סבר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, מנא ליה, אמר עולא גמר ממוציא שם רע מה מוציא שם רע לאו שאין בו מעשה לוקין עליו אף כל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם, אלא אמר ריש לקיש גמר מעדים זוממין מה עדים זוממין לאו שאין בו מעשה לוקין עליו אף כל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, מה לעדים זוממין שכן אין צריכין התראה מוציא שם רע יוכיח, וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השווה שבהן לאו שאין בו מעשה ולוקין עליו אף כל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, מה להצד השווה שבהן שכן קנס, הא לא קשיא רבי יהודה לא סבר לה כרבי עקיבא, ע"כ.

והקשה הגאון ר' עקיבא איגר בגליון הש"ס שם, על פירכת הגמרא מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם, וז"ל, קשה לי דהיא גופא נילף דלוקה ומשלם, אלא דליכא למילף כן דמה למוציא שם רע שכן קנס, ואם כן לפרוך בקיצור מה למוציא שם רע שכן קנס עכ"ל. ואמנם כן פריך במסקנא על הצד השווה של מוציא שם רע ועדים זוממין כנ"ל, וכך פריך גם לעיל בסוגיא על עולא ללשון הראשון האומר שרבי מאיר לומד לוקה ומשלם בכל

התורה ממוציא שם רע, מה למוציא שם רע שכן קנס.

ברם אפשר ליישב קושיית רע"א בפשטות, והיינו דפירכא זו דמה למוציא שם רע שכן קנס היא נכונה כשאנו באים ללמוד ממוציא שם רע דבכל התורה לוקה ומשלם, כי אז אומרים דבעלמא קלב"מ וכל הלוקה אינו משלם ממון, ואם מוציא שם רע משלם אעפ"י שהוא לוקה הרי זה קנס ולא ממון. אבל לרבי יהודה שבא ללמוד שלוקין על לאו שאין בו מעשה ממוציא שם רע, אין מקום לפירכא מה למוציא שם רע שכן קנס, כי אם יש בו תשלומי כסף של קנס, אין מלקות שלו תלויות בקנס זה. ואם לוקין עליו אעפ"י שאין בו מעשה, אפשר ללמוד על כל לאו שאין בו מעשה שלוקין עליו. ואי פרכינן פירכא זו על הצד השווה של מוציא שם רע ועדים זוממין כנ"ל, הרי זה משום דעל מה הצד פרכינן גם פירכא כל דהוא.

אמנם על פירכת הגמרא מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם יש להקשות קושייה אחריתי, דהנה כתב הרמב"ן פ' תצא (כ"ב, י"ח) וז"ל, ולכן ענשו הכתוב במאה כסף כי התורה תעניש בכפל כענין שנים ישלם, אעפ"י שהכתובה מדבריהם למי שיתנה עמהם או ישאנה סתם, אבל המנהג היה לכתוב מוהר לבתולות כמו שכתוב כמוהר הבתולות, והרוב יעשו כן וכו' עכ"ל.

והרי שנינו (כתובות דף מ"ג ע"ב) רבי יהודה אומר (כתובה) הראשונה של אב, ואם כן

ולא לאביה. ואם כן שוב לא הוה ממון לזה ומלקות לזה, ובכהאי גוונא בכל התורה קם ליה בדרכה מיניה, ושפיר פרכינן מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם.

ומעתה מיושבת קושיית התוס' שבראש הדברים, דהנה במרדכי פ"ק דכתובות (ס' קל"ו) וברא"ש שם (ס' י"ט) מבואר דרבי עקיבא סובר כתובה דאורייתא, וכמו כן יסבור כרבי יהודה דכתובה ראשונה של האב. וממילא שאין מקום לפירכא מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם, כיון דהוה ממון לזה ומלקות לזה ובכהאי גוונא בכל מקום לוקה ומשלם. ואם כן רבי עקיבא יכול למילף דלוקין על לאו שאין בו מעשה ממוציא שם רע בלבד, ואינו צריך להצד השוה של מוציא שם רע ועדים זוממין, ושוב אין מקום לפירכא שכן קנס.

במוציא שם רע הוה ממון לזה ומלקות לזה, היינו ממון לאביה תמורת הכתובה שרצה להפסיד לו ואילו מלקות לנערה שעליה הוא הוציא שם רע, ובכהאי גוונא אין אנו אומרים קלב"מ בשום מקום (עי' סנהדרין דף י' ע"א ועוד).

אולם נראה שעל רבי יהודה שפיר פרכינן מה למוציא שם רע שכן לוקה ומשלם, כיון שהוא סובר (כתובות דף נ"ו ע"ב) דכתובה מדרבנן. ואעפ"י שלדברי הרמב"ן גם למ"ד כתובה דרבנן בא העונש של מאה כסף בגלל שרצה להפסיד את הכתובה שהיתה מצד המנהג, מ"מ כתובה זו איננה של האב, כי כבר תמה הפני יהושע (כתובות דף מ"ג^ג) למה כתובה הראשונה של האב לרבי יהודה דסובר כתובה דרבנן. ואם בכל זאת תיקנו שהיא של האב, הרי ברור שלפני שתיקנו כתובה בכלל והיא היתה רק מצד המנהג, היתה שייכת לה

בענין קונם שלא אוכל ביוה"כ

י"ט ע"ב במשנה) ואילו החיוב על אכילה ביוה"כ הוא על שיעור של כותבת הגסה (יומא דף ע"ג ע"ב במשנה), וא"כ בשיעור כזית אין חיוב בשל יום הכפורים כיון שלגביו הוא חצי שיעור, ושפיר חל על שיעור זה איסור הקונם.

ויש ליישב, דהנה אמרו (שבועות דף כ"ג ע"ב) דשבועה חלה על חצי שיעור של נבילה במפרש, ויש להקשות למה חלה שבועה על

שבועות דף כ' ע"ב, בתוס' (ד"ה 'דכי') וז"ל, אבל אם נדר לקיים מצוה כגון שאמר קונם שלא אוכל ביוה"כ או שלא אוכל נבילות וטריפות לא חייל, דאין איסור חל על איסור וכו' עכ"ל.

והקשה בס' מחנה י"לוי, למה לא חל הנדר על איסור אכילה ביום הכפורים, הרי קונם אוסר עליו אכילה בשיעור כזית (שם דף

נב. ע"ב ד"ה 'שם כתובתה'.

נג. דף כ' ע"ב ד"ה 'בתוס' ד"ה דכי' (ס' 'מחנה לוי' להגרצ"ה הורוויץ דצ"ל).

(כעין זה כתב בשאג"א סי' ע"ו, דמחמת איסור אכילה ביוה"כ שלא כדרך אכילה נחשב יוה"כ לאיסור מוסיף).

ברם כל זה ניחא לגבי חצי שיעור של נבילה שמותר בתערובת, ולכן חלה עליו השבועה במוסיף. אבל לגבי חצי שיעור ביום הכפורים שאין בו היתר בתערובת כיון שהכל אסור באכילה ביום זה, א"כ לא חלה השבועה על כזית שהוא חצי שיעור לגבי יוה"כ, כיון דגם חצי שיעור אסור מן התורה ואין איסור חל על איסור, ומוסיף ליכא הכא כיון דביוה"כ ליכא היתר לחצי שיעור בתערובת שהרי כל מאכל נאסר ביום זה, ומיושבת קושיית המחנה לוי.

חצי שיעור הרי גם חצי שיעור אסור מן התורה כרבי יוחנן ביומא (שם), וא"כ מושבע ועומד הוא מהר סיני גם על חצי שיעור ואין איסור חל על איסור, וכמו דאמרינן דאין איסור לאו חל על איסור עשהי".

אמנם יש לומר, דשבועה חלה על חצי שיעור נבילה כי הוא איסור מוסיף, כיון דחצי שיעור נבילה מותר לאכול מן התורה בתערובת (עי' רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ג והל' נזירות פ"ה ה"ז), ואילו השבועה חלה גם על חצי שיעור בתערובת, כי לגבי השבועה אין זה חצי שיעור כיון שנשבע על חצי שיעור

בסוגיא דאיסור כולל

שאוכל. וקשיא לפירושו דקתני התם סיפא שבועה שלא אוכל מצה בלילי פסח פטור, אמאי נקט בלא כולל בכלל נמי שאר הלילות עם לילי פסח כיון שהזכיר נמי לילי פסח פטור, עכ"ל.

ונראה ליישב את קושיית התוס' על הריצב"א, ובהקדם ג' קושיות של המפרשים על הירושלמי המובא בתוס' דלעיל. דהנה ההפלאה בקו"א שלו על שו"ע אהע"ז (הל' כתובות סי' קי"ח אות ח') הקשה על

א

שבועות דף כ"ד ע"א, תוס' ד"ה 'אלא הן', וקשה לריצב"א דתני בירושלמי שבועה שלא אוכל מצה ואכל מצה בלילי פסח חייב אלמא דבאיסור כולל חיילא שבועה לבטל את המצוה, ותירץ דהכא דוקא לא חיילא שבועה משום שהזכיר נבילה ונשבע עליה לאוכלה אבל התם דלא מדכר פסח חיילא עליה שבועה, ולפי זה משכחת הן אפילו בדברים האסורים כשאומר סתם

נד. הכס"מ הל' שבועות פ"ה ה"ז הקשה כן על הרמב"ם שפוסק כרבי יוחנן לגבי חצי שיעור ופוסק דשבועה חלה על חצי שיעור, אמנם בתוס' שבועות כ"ב ע"ב ד"ה 'אהתירא' ודף כ"ג ע"ב ד"ה 'דמוקי' כתבו, שגם לרבי יוחנן אינו מושבע ועומד על חצי שיעור כיון דליכא אלא איסור בעלמא (-הערת נכד רבנו הגרב"צ פירד"צ, במהדורת הספר 'הר שפר' שהדפיס בשנת תשל"ט).

הסיפא בירושלמי דנשבע שלא לאכול מצה בלילי פסח פטור, דלכ' מדוע פטור והרי גם בלילי פסח בלבד איכא כולל כיון דהמצוה לאכול מצה אינה אלא כזית אחד ואחרי שאכל כזית מצה יצא יד"ח, וא"כ השבועה חלה על אכילת מצה אחר הכזית הראשון, ומעתה מיגו דחלה השבועה על אכילת מצה בלילה זה אחרי הכזית הראשון היא חלה גם על הכזית הראשון.

ועוד הקשה באבנ"מ סי' י"ד, לפי מש"כ הרשב"א (נדרים דף ט"ו^י) בהא דנדרים חלים על דבר מצוה והאומר קונם סוכה ולולב נאסרו עליו הסוכה והלולב, ולא אמרינן דעשה דוחה ל"ת והיינו דהעשה דמצות סוכה ולולב ידחה את הלאו דבל יחל דברו, משום דבנדר איכא ל"ת ועשה, ל"ת דבל יחל ועשה דכל היוצא מפיו יעשה ואין עשה דוחה ל"ת ועשה. והנה כתבו התוס' חולין (דף קמ"א ע"א ד"ה 'לא צריכא'), דכל היכא דאיכא עשה ול"ת ואין עשה דוחה אותם, אעפ"כ אם עבר על הלאו אינו לוקה דהלאו כמאן דליתא דנדחה על ידי העשה, ונשאר רק העשה שאין עשה דוחה עשה עיי"ש. ומעתה בנשבע לבטל מצוה, גם אי נימא דהשבועה חלה בכולל מ"מ אם עבר ועשה את המצוה אינו לוקה על הלאו דבל יחל דהוא נדחה על ידי העשה, ונשאר רק העשה דכל היוצא מפיו יעשה, וצ"ע בירושלמי דקאמר דהנשבע שלא לאכול מצה ואכל מצה

דחייב, שהרי תו ליכא לאו דבל יחל וממילא ליכא נמי קרבן שבועה, דקרבן שבועה אינו אלא במקום שיש לאו כמש"כ התוס' שבועות דף כ"א ע"ב (ד"ה 'ולא אמרו').

תו הקשה בס' מחנה לוי^י על התוס' בסוגיין דמוכחים מהירושלמי דחלה שבועה בכולל גם לבטל מצוה, די"ל דטעמא דהנשבע שלא לאכול מצה ואכל מצה בלילי פסח חייב אינו משום שהשבועה חלה בכולל גם לבטל מצוה וכסברת התוס', אלא משום דליכא הכא ביטול מצוה כלל. ודבר זה שאין כאן ביטול מצוה ילפינן מדתנן בפסחים (דף ל"ה ע"א) חלות תודה ורקיקי נזיר עשאו לעצמן אין יוצא בהן, ואמרינן בגמ' (שם ל"ח ע"ב) מנא הני מילי וכו' רב יוסף אמר, אמר קרא שבעת ימים מצות תאכלו מצה הנאכלת לשבעת ימים, יצתה זו שאינה נאכלת לשבעת ימים אלא ליום ולילה. וא"כ הכא דהשבועה חלה על כל פנים על שאר הימים חוץ מלילה הראשון שהרי בשאר הימים ליכא מצוה לאכול מצה, ממילא גם בלילה הראשון אינו יכול לקיים את המצוה במצוה זו כי היא אינה ראויה לשבעה שהרי מחר אסור לאכול את הכזית שרוצה לאכול עתה לקיום המצוה. ומעתה מאחר שבין כך אינו יכול לקיים את המצוה בכזית זה בלילי פסח, שוב חלה עליה השבועה כי היא אינה מבטלת מצוה ולכן חייב באכל מצה בלילי פסח.

נה. ע"ב ד"ה 'אבל'.

נו. דף כ"ד ע"ב ד"ה 'בתוס' בד"ה יש אוכל' (ס' 'מחנה לוי' להגרצ"ה הורוויץ צ"ל).

ואשר יראה בזה ליישב את ג' הקושיות, עפ"י מה שחידש במשפטי שמואל (מובא בס' ברוך טעם שער ה' דין ג') דבנשבע לבטל את המצוה למאן דאמר שאינה חלה אפי' בכולל, היא גם אינה חלה על החלק של הרשות שכלל בשבועה זו, טעמא משום דנדר שהותר מקצתו הותר כולו עיי"ש.

ומעתה מיושבת קושיית המחנה לוי, דשפיר הוכיחו התוס' מהירושלמי דחלה שבועה בכולל לבטל מצוה, משום דאל"כ מדוע חייב בנשבע שלא לאכול מצוה ואכל מצוה בלילי פסח. והשתא שוב אין לומר כסברת המחנה לוי דמשום כך חלה השבועה גם על לילי פסח כיון שאין באכילה זו כדי לקיים מצוה כי אין זו מצוה הראויה לשבעה כיון שעל שאר הימים חלה השבועה, שהרי אליבא דהמשפטי שמואל אם אין השבועה חלה לבטל מצוה היא לא חלה גם על הרשות שבה, וא"כ היא אינה חלה גם על שאר הימים ושוב הוי מצוה הראויה לשבעה, ואם אין שבועה חלה לבטל מצוה אפי' בכולל מדוע חייב באכל מצוה בלילי פסח, ובע"כ דשבועה בכולל חלה אפי' לבטל מצוה.

וכן מיושבת קושיית האבנ"מ, דלפי הירושלמי דחלה שבועה בכולל גם לבטל מצוה, ממילא בנידון דידן חלה השבועה גם על לילי פסח וכ"ש על שאר הימים, ונמצא שאין כאן עוד קיום העשה של אכילת מצוה במצוה זו כיון דהיא אינה ראויה לשבעה וכקושיית מחנה לוי, ואם אין כאן עשה של מצוה ממילא דלא

נדחה הלאו דבל יחל, ולכן חייב קרבן שבועה כשאכל מצוה בלילי פסח.

וקושיית הפלאה נמי מיושבת, דאמנם אפשר לומר בסיפא דהירושלמי בנשבע שלא לאכול מצוה בלילי פסח דאיכא כולל דהיינו שכולל בשבועתו את כזית המצה של מצוה יחד עם המצה שמעבר לשיעור זה שהיא רשות, אך מ"מ פטור משום דהעשה של הכזית לקיים המצוה דוחה את הלאו דבל יחל, ובדליכא לאו ליכא נמי קרבן שבועה וכדלעיל, דבסיפא אין לומר דליכא עשה כיון שאיננה מצוה הראויה לשבעה, שהרי מיירי הכא בנשבע על לילי פסח בלבד ולא על שאר הימים, וממילא את הכזית שאוכל בלילה הראשון לשם קיום המצוה יכול לאכול גם בשאר הימים, ושפיר הוי מצוה הראויה לשבעה.

ואחר כל האמור, מיושבת נמי קושיית התוס' על הריצב"א, ובצדק נקט הירושלמי בסיפא דפטור בלא כולל, אע"פ שלפי ריצב"א אם מזכיר את ביטול המצוה, גם בכולל אין השבועה חלה לבטל מצוה. כיון דגם במזכיר בשבועתו זו את לילי פסח עדיין אין זה בגדר מזכיר את ביטול המצוה, כיון דבלילה הראשון גופא איכא נמי אכילת מצוה שאינה של מצוה, כי המצוה היא על כזית אחד וכל מה שאוכל מעבר לשיעור זה אינו מצוה. ובאמת גם בסיפא בנשבע שלא לאכול מצוה בלילי פסח היא שבועה בכולל וכקושיית ההפלאה, והא דפטור היינו משום שהעשה דאכילת הכזית דוחה את הלאו דבל יחל, ובדליכא לאו ליכא

נמי קרבן שבועה. אולם אם יכלול בשבועה זו שבסיפא גם שאר הלילות וכקו' התוס' על הריצב"א, אזי יהיה חייב כמו ברישא כיון דאז אין עוד קיום מצוה במצה זו שאינה ראויה לשבעה, אחרי דהשבועה בכולל חלה לבטל מצוה באם אינו מזכיר את ביטול המצוה, וממילא שהיא חלה גם על שאר הימים, ואי ליכא מצוה לא נדחה הלאו דבל יחל וחייב קרבן שבועה.

ב

שבועות דף כ"ד ע"א, וכתבו התוס' (ד"ה 'אלא הן') וז"ל: "וקשה לריצב"א דתני בירושלמי שבועה שלא אוכל מצה ואכל מצה בלילי פסח חייב, אלמא דבאיסור כולל חיילא שבועה לבטל את המצוה. ותירץ דהכא דוקא לא חיילא שבועה משום שהזכיר נבילה ונשבע עליה לאוכלה, אבל התם דלא מדכר פסח חיילא עליה שבועה, ולפי זה משכחת הן אפילו בדברים האסורים כשאומר סתם שאוכל", עכ"ל.

וכתב המהרש"א (ד"ה 'אלא כדרבא') וז"ל: "אבל קשה דאכתי תקשה לריש לקיש"י מהך ברייתא דהביאו התוס' לעיל בירושלמי שבועה שלא אוכל מצה ואכל מצה בלילי פסח חייב, דאלמא דבאיסור כולל חיילא שבועה אפילו לבטל מצוה וכל שכן שיהיה חל לקיים מצוה", עכ"ל. וכוונתו להקשות, דהרי גם

האיסור משבועה זו של מצה בא על ידי עצמו ולא מאליו, ואעפ"כ השבועה חלה בכולל.

ונראה לתרץ קושייתו, דהנה איתא בשו"ע חו"מ (סי' ע"ג ס"ה), דראובן שנשבע שלא למכור משלו לפרוע שום חוב ואחר כך נשבע לפרוע לשמעון לזמן פלוני וכשהגיע הזמן טוען אין לי מעות וכבר נשבעתי שלא למכור משלי לפרוע שום חוב, אם חוב שמעון קדם לשבועה שלא למכור משלו לא חלה השבועה וכו' ואם השבועה קדמה לחוב שמעון נמצאת השניה שבועת שוא.

וכתב הש"ך סקי"א, דלפי דבריו צריך לומר דלא דמי למצה וסוכה (בירושלמי דלעיל), דהתם חיוב המצה והסוכה לא חל עדיין בשעת שבועתו וכו' מה שאין כן הכא וכו' הוא חייב לו כבר וכו' ולא חלה השבועה וכן נראה עיקר, עכ"ד.

והנה הש"ך מחלק בשבועה לבטל את המצוה בכולל, בין אם בשעת השבועה כבר ישנה למצוה שהוא בא לבטל לבין אי ליכא עדיין חיוב מצוה בשעת השבועה, והחכ"צ (בהגה' לט"ז שם) השיג עליו מדברי הריצב"א דלעיל, וז"ל: "מדקשיא להו מההיא דירושלמי דשבועה שלא אוכל מצה אגמרא דידן דאמרה דאפילו בכולל כשרות ונבילות וטריפות לא משכחת לה, ואם איתא לדברי הש"ך שאני הכא דאיסור נבילה וטריפה כל שעה הוא חל", עכ"ל.

ואמנם איכא סייעתא לסברת החכ"צ מדברי רש"י יבמות (דף מ"ט סוף ע"א) על הא דאמר אב"י שם הכל מודים בבא על הסוטה שאין הולד ממזר דהא תפסי בה קידושין, ופרש"י דאף לאחר שזינתה לא פקעו מינה קידושיה הראשונים, ומשמע מדבריו דאם היינו אומרים דפקעו קידושיה עכשיו ואינם תופסים בה עוד, היו קידושיה מתבטלים למפרע. והיינו דכל מעשה המתבטל כשהוא נעשה בזמן מסויים, הרי הוא מתבטל גם כשנעשה לפני הזמן הזה, וכמו"כ אי נימא בשבועה שלא אוכל מצה שאם נשבע בתוך הפסח אין היא חלה גם בכולל וכדעת הש"ך, אזי היא אינה חלה גם אם נשבע אותה שבועה לפני פסח, דאם בטלה שבועתו לגבי מצה של מצוה כשיצאה השבועה מפיו בפסח, הרי היא בטלה לגבי מצה של מצוה גם כשיצאה מפיו לפני פסח.

ואפשר דבסברא זו פליגי רבי יוחנן ור"ל בבכורות (דף ד' ע"ב), דהכי איתא שם, רבי יוחנן אמר קדשו בכורות במדבר וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות במדבר וכו', איתיביה רבי יוחנן לר"ל עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרות ועבודה בבכורות, אמר ליה באותן שיצאו ממצרים וכו' ודקארי לה מאי קארי לה, הכי קא קשיא ליה אי

אמרת בשלמא דלא פסיק קדושתיהו הנך דמעיקרא נמי לא פקעה קדושתיהו, אלא אי אמרת דפסק קדושתיהו הנך דמעיקרא נמי פקעה ליה קדושתיהו, ואידך דקדוש קדוש דלא קדוש לא קדוש, ע"כ. ונמצא דלרבי יוחנן מה שמתבטל עכשיו מתבטל גם למפרע, ואילו לר"ל אין זה מוכרח דאם מתבטל משהו עכשיו דהוא יתבטל נמי למפרע.

ולפי"ז יש ליישב את השגת החכ"צ על הש"ך מקושיית הריצב"א בתוס', כי קושיית הריצב"א היא על מה שאומרת הגמ' אליבא דרבי יוחנן "אלא הן היכי משכחת לה", ולרבי יוחנן אמנם ליכא חילוק בין שבועה לבטל מצוה כשכבר חלה המצוה לבין שבועה לבטל מצוה לפני שחלה המצוה.

והשתא מיושבת נמי קושיית המהרש"א על הריצב"א, כי אליבא דר"ל אמנם יש לחלק בין שבועה לבטל מצוה בכולל בזמן שכבר חלה המצוה לבין שבועה לבטל מצוה בכולל לפני שחלה המצוה, וכסברת הש"ך. ולכן שבועה שלא אוכל נבילות וטריפות, גם בכולל עם הכשרות אינה חלה כיון שכבר חלה המצוה של איסור אכילת נבילות וטריפות, ולא דמי לשבועה של מצה המוזכרת בירושלמי דלעיל.

עוד בסוגיא דאיסור כולל

אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים מיגו דחייל אענבים חייל נמי

שבועות דף כ"ד ע"ב, אמר רבא למאן דאית ליה איסור כולל אמר שבועה שלא

וזה בידו ואיך חייב קרבן משום טמא שאכל את הקודש, ונשאר בצ"ע.

ונראה ליישב, דהנה בין החטאות דקחשיב במשנה הוהגם חטאת משום חלב, והיינו שאכל חלב בשוגג דסבר שהוא שומן, וכיון דלא ידע שהוא חלב אימורין ולא ידע שהוא נותר ונעלמה ממנו הטומאה, אם כן אף שידע שהוא קודש מותר לו לאכול שומן קודש, בקדשים קלים אף לזרים ובחטאת ואשם לכהנים. ואם כן שפיר נוכל לומר דליכא הכא העלם קודש, ואעפ"כ אחר שנודע לו שהוא חלב של אימורין שאינו נאכל, הוברר לו שמעל בקודש וחייב אשם מעילה, וא"כ שפיר חייב משום טומאה אפילו לרבי אליעזר, כיון שידע שהוא קודש רק שנעלמה ממנו הטומאה.

ואף לפי דברי התוס' חולין (דף קי"ז ע"א ד"ה 'אמר רבי ינאי') דמתניתין מיירי בקרבן עולה שאינו נאכל כלל, נוכל לומר דלא ידע שהוא קרבן עולה. ובלאו הכי, הרי הגמ' כאן מוקי למתניתין בבכור, וממילא שאין זה לפי דברי התוס' בחולין.

אתאנים וכו', מתיב רבא בריה דרבה יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד ואלו הן, טמא שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשין ביום הכפורים וכו', ואם איתא משכחת לה חמש כגון שאמר שבועה שלא אוכל תמרים וחלב מיגו דחייל אתמרים חיילא נמי אחלב, כי קתני איסור הבא מאליו איסור הבא מעצמו לא קתני, והרי הקדש בבכור דקדושתו מרחם וכו', איבעית אימא כי קתני קרבן קבוע קרבן עולה ויורד לא קתני, והרי טמא שאכל את הקדש דקרבן עולה ויורד הוא בנשיא ורבי אליעזר היא דאמר נשיא מביא שעיר, ע"כ.

והקשה הבית יצחק (יו"ד סוף ח"ב), היכי מוקי לה להאי משנה כרבי אליעזר והרי רבי אליעזר סובר (לעיל דף י"ט ע"א) דהעלם זה וזה פטור, דאינו חייב אלא בהעלם טומאה וזכור שהוא קודש, והלא הכא בודאי איירי שנעלם ממנו שהוא קודש כיון דקחשיב גם קרבן מעילה שהוא בשוגג, וא"כ הוה העלם זה

בסוגיא דכופר בממון שיש עליו עדים

נשותיהם קרובות בשעת הכפירה ואחר כך נתרחקו. וכתב רש"י (ד"ה 'ואשם') וז"ל: "אבל חומש לא משלם, וילפינן בב"ק מהאי קרא ושלם אותו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ממון המשתלם בראש מוסיף חומש ושאינו משתלם בראש כגון זה שישלם עליו כפל אין מוסיף חומש", ע"כ.

שבועות דף ל"ז ע"א, אלמא קסבר רבה הכופר בממון שיש עליו עדים פטור וכו', ת"ש בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון ונשבע והודה ובאו עדים, אם עד שלא באו עדים הודה משלם קרן חומש ואשם, ואם משבאו עדים הודה משלם כפל ואשם, ותירצה הגמ' דהכא נמי כדדבינא והיינו שהיו

והקשה בספר מחנה לוי^י, חדא מדוע הגמ' לא הקשתה מגופיה דקרא דמשתמע ממנו שחייב אשם גם בלי חומש והיינו בשיש עדים, ושמעין דכופר בממון שיש עליו עדים חייב. ועל הפסוק אי אפשר לתרץ כדרינא היינו שהיו נשותיהם קרובות בשעת הכפירה, שהרי פסק הרמב"ם (הל' עדות פ"ג ה"א) דקרובים מחמת אישות פסולים רק מדרבנן.

ועוד הקשה, מדוע הוצרכה התורה לכתוב בשבועת גזל הגר (פ' נשא), והתודו את חטאתם אשר עשו ללמד שאין חומש ואשם באים עד שמודה בעצמו, כמו שפרש"י בשבועות (דף מט ע"א) והרי בלאו הכי נדע דבר זה, דהא כשיש עדים הוא פטור מחומש ואשם משום דהוי כפירת דברים בעלמא.

ונראה ליישב קושיותיו עפ"י דברי התוס' מכות (דף ה' ע"ב ד"ה 'דבעידנא') וז"ל: "פירש הקונטרס משום דאי הוי מודה מיפטר, ולא נראה דזה לא מצינו דא"כ כל חייבי מיתות ב"ד יכולים להודות ולפטור עצמם, ונראה לפרש לאו בר קטלא הוא פירוש קודם שנגמר דינו דשמא לא יבואו עדים, ואם יבואו עדים לא תהא עדותם קיימת", עכ"ל. ובתוס' (שם ד"ה 'וכן לענין קנס') כתבו וז"ל: "אבל ודאי לענין ממון לא, דכשמעידים שבאחד בשבת גנב ובאו שנים ואמרו דבערב שבת גנב ובאחד בשבת עמנו הייתם ודאי אין משלמים ממון, דבההיא שעתא דמסהדי גנבא בר חיובא, אע"ג דלגבי

נפשות לא תדיננו לבר חיובא כל כמה דלא נגמר דינו, בממון הוי קרוב לודאי שיבואו עדים ויעידו, אבל בעדות נפשות דבעינן דרישה וחקירה אז ודאי אמרינן דקודם שנגמר דינו לא הוי בר חיובא", עכ"ל.

ולפי"ז יש לומר דטעמיה דרבה דכופר בממון שיש עליו עדים פטור, הוא מכח הסברא דודאי יבואו עדים ויעידו כיון שאין צורך בדרישה וחקירה, ולכן הוי רק כפירת דברים בעלמא ולא כפירת ממון.

והנה אמרינן בסנהדרין (דף ל"ב ע"א), "א"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה וכו' ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לוי". והשתא מיושבת קושייתנו הראשונה של המחנה לוי, דמהפסוק לא קשה כלל על רבה כיון דמדאורייתא גם בדיני ממונות בעינן דרישה וחקירה, וממילא אין זה ודאי שיבואו עדים ויעידו כמו שאין זה ודאי לגבי נפשות, ולכן גם רבה מודה שזו היא כפירת ממון ולא רק כפירת דברים, ואין דברי רבה אמורים אלא לאחר שאמרו חכמים שבדיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה.

וכן מיושבת קושייתנו השניה, דכיון שמדין התורה גם רבה מודה דכופר בממון שיש עליו עדים חייב, יש צורך בפסוק של והתודו את חטאתם אשר עשו ללמד דאין חומש

ואשם באים עד שיודה בעצמו, כי ללא לימוד זה היה מקום לומר שהם באים גם בלי הודאת עצמו אלא על ידי עדים. וכללו של דבר, דרבה אומר את דבריו אלה רק אחרי שהפקיעו חכמים דרישה וחקירה בדיני ממונות.

בסוגיא דהמלוה על המשכון

דינו כיון דעל אונס לא סביר וקביל דדבר דלא שכיח הוא, ומ"מ בכדי שוויו של המשכון מפסיד המלוה ואף באונסין ומטעמיה דרבי יצחק דבעל חוב קונה משכון.

וכן הוא מקשה על שיטת הכנה"ג, דמטעם פרוטה דרב יוסף נחשב שומר אבידה כשומר שכר גם לענין גניבה מתוך אונס (עי' ב"ק דף נ"ז ע"א ועוד), א"כ מה פריך לשמואל ממתני' הרי אפשר להעמידה באבידה מתוך אונס, ובכה"ג לא אמר שמואל את דינו וכו', ומ"מ כנגד המשכון חייב המלוה מטעם פרוטה דרב יוסף, שהרי בשבועות דף מ"ד ע"א וע"ב מדמה מלוה על המשכון לשומר אבידה.

ויש ליישב קושיא זו, ובהקדם ביאור חדש בקושיית הגמ' על שמואל. דהנה תמה הרמב"ן (ומובא גם בר"ן בסוגיין) למה חייב הלוה שבועה מדין מודה במקצת כשהודה ששלשה דינרים היה שוה, והרי בהודאתו זו עדיין אין כדי לחייבו, דשמא המשכון ברשות המלוה ואין הלוה חייב לשלם את החוב כל עוד אין המלוה מחזיר לו את משכנו. ואפילו אם אח"כ נשבע המלוה שאין המשכון ברשותו, מ"מ בשעת הודאתו של הלוה לא היה בה עדיין כדי לחייבו, ואין זו הודאה לחיוב שיהיה על הלוה דין מודה במקצת.

א

שבועות דף מ"ג ע"ב, אמר שמואל האי מאן דאזפיה אלפא זוזי לחבריה ומשכן ליה קתא דמגלא, אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי וכו', תנן סלע הלוייתך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוייתני עליו ושלשה דינרין היה שוה חייב, לימא ליה הא קבילתיה וכו' ע"כ.

ותמה התומים (סי' ע"ב סק"ח) מדוע לא הקשתה הגמ' על שמואל מרישא דרישא דמתני' (שם ע"א), דתנן דהמלוה את חבריו על המשכון ואבד המשכון אמר לו סלע הלוייתך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוייתני עליו וסלע היה שוה פטור, ולשמואל למה לו לטעון סלע היה שוה, והרי אפילו לא היה שוה אלא פרוטה איבד המלוה כל מעותיו.

ולתרין את קושייתו, נראה להקדים ליישב קושיא אחת שהן שתיים מבעל הישו"ע, דהקשה לפי שיטת רש"י (ב"מ דף פ"ב ע"א) דלרבי יצחק בעל חוב קונה משכון לכל מילי להתחייב באונסין, מה פריך הכא על שמואל ממתני' הא אפשר להעמידה בנאבד מתוך אונס ובמקרה זה לא אמר שמואל את

ותירץ הר"ן, דמ"מ איכא הכא הודאה לחיוב כיון שאת עודף ההלואה על המשכון והיינו דינר אחד מתחייב הלוח לשלם בהודאה זו של סלע הליתני עליו ושלשה דינרים היה שוה, גם אם המשכון ברשות המלוה, ע"כ. אכן תירוצו זה אינו כשמואל, דאילו לשמואל אין מתחייב הלוח בהודאה זו כלום, שהרי לדידה המשכון הוא תמיד כנגד כל החוב אפילו ששוה פחות בהרבה מן החוב.

ולפי"ז יש לומר, דזו כוונת הגמ' שמקשה על שמואל ממתני', והיינו דלשמואל מדוע חייב הלוח שבועה כשטוען שלשה דינרים היה שוה, והרי אין כאן הודאה לחיוב וכקושיית הרמב"ן. ולפיכך אף אי נימא שהמשנה מדברת באבידה מתוך אונס ובאונס לא אמר שמואל את דינו והמלוה חייב רק משום דרבי יצחק או דרב יוסף, אפ"ה צריך הלוח להיות פטור כיון שבשעת הודאתו של הלוח לפני שהמלוה נשבע על מה שקרה למשכון ליכא הודאה בפי הלוח לחיוב, כי אולי אירע שאבד המשכון והרי אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי ואין זה מודה במקצת.

ומעתה מיושבת גם קושיית התומים, דמרישא דרישא ליכא קושיא על שמואל כי מיירי בלוח שהוא כופר הכל והוא פטור משבועה, וממה שהלוח צריך לטעון סלע היה שוה ליכא פירכא לשמואל כי אפשר להעמידה באבידה מתוך אונס וכקושיית

הישו"ע, ובמקרה זה לא אמר שמואל את דינו.

ב

שבועות דף מ"ג - מ"ד, לימא כתנאי המלוה את חברו על המשכון ואבד המשכון ישבע ויטול את מעותיו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר יכול הוא שיאמר לו כלום הליתני אלא על המשכון אבד המשכון אבדו מעותיך, אבל המלוה אלף זוז בשטר והניח משכון בידו דברי הכל אבד המשכון אבדו מעותיו וכו', ובשומר אבידה קמפלגי דאיתמר שומר אבידה רבה אמר כשומר חנם ורב יוסף אמר כשומר שכר דמי, לימא דרב יוסף תנאי היא, לא בשומר אבידה כולי עלמא אית להו דרב יוסף והכא במלוה צריך למשכון קא מיפלגי, מר סבר מצוה קא עביד ומר סבר לאו מצוה קא עביד, ע"כ, ופירש"י דהמלוה צריך למשכון היינו להשתמש בו ומנכה לו מן החוב דמי שכירות המשכון.

והקשה בס' תורת חיים^ט, חדא מדוע לרבי אליעזר במלוה צריך למשכון ישבע ויטול את מעותיו, והרי אין מלוה זה שונה מכל שוכר דחייב בגניבה ואבידה שהרי הוא משתמש במשכון ומשלם בעד השימוש על ידי ניכוי מן החוב. ועוד הקשה, למאי דאמרין דמחלוקתם היא במלוה צריך למשכון אם מצוה קעביד או לא, מדוע בסיפא בהלואה בשטר מודה רבי אליעזר דאבד המשכון אבדו

מעותיו, מנא לן דלגוביינא קיבל את המשכון
דילמא קיבלו משום דצריך להשתמש בו.

ונראה ליישב, דהנה מהתוס' (שם ד"ה 'ורב
יוסף') משמע שאם לרב יוסף מלוה על
המשכון כשומר שכר דמי אין הטעם משום
דמרויח את הפרוטה לעני בשעת הלואה, כיון
דבזמן מועט כזה לא שכיח שיזדמן לו עני.
אלא משום הפרוטה שהוא מרויח כל פעם
שהוא מתעסק בו, כמו באבידה שמתעסק
לשוטחה לצרכה ולהצניעה כלשון התוס' שם,
ועיסוק שהוא כמה פעמים ולא פעם אחת,
ובזה שכיח שיזדמן לו עני ועל ידי הפרוטה
שאין הוא חייב לתת מדינא דעוסק במצוה
פטור מן המצוה נחשב לש"ש.

אמנם ביש"ש (ב"ק פרק גזול בתרא סי' ד',
ומובא בש"ך חו"מ סי' ע"ב סק"ו) חולק
על דבריהם משום דלא שייך לומר כן אלא
באבידה ולא לגבי משכון, כיון דהעיסוק של
לשוטחה לצרכה ולהצניעה שייך באבידה
אך לא במשכון שהוא עושה כן להנאתו
שלא יתקלקל המשכון שעליו מעותיו. אלא
שהש"ך שם דחה דבריו מהא דמלוה צריך
למשכון בנכייטא, דאף שהמלוה מתכוין
להנאת עצמו אעפ"כ מצוה קעביד (עי' ב"מ דף
פ"ב ע"ב), והוא הדין כשעוסק במשכון לשוטחו
ולהצניעו דאף שעושה זאת להנאת עצמו
שלא יתקלקל אעפ"כ מצוה קעביד ויש כאן
פרוטה דרב יוסף עיי"ש.

ולפי"ז ניתן לומר, דהא דאמרינן דבמלוה צריך
למשכון פליגי אין הכוונה לומר דמח'

רבי אליעזר ורבי עקיבא היא כשהמלוה צריך
למשכון, דלעולם כשהוא צריך למשכון גם
ר"א מודה דחייב וכדהקשה התורת חיים, דאין
הוא שונה מכל שוכר דחייב בגניבה ואבידה.
אלא הכוונה היא, דאינהו פליגי במלוה צריך
למשכון אם מצוה קעביד, דלר"ע מצוה קעביד
ולר"א לאו מצוה קעביד.

ומזה יש לדון היכא דהמלוה אין צריך
למשכון, דלר"ע דגם אם הוא צריך
למשכון מצוה בידו, ק"ו כשאין צריך לו
דמצוה בידו אף ששוטחה ומצניעה להנאת
עצמו, דהוי כל שכן ממשכון שהמלוה צריך
לו לשימושו בנכייטא דהשמירה עליו היא
מצוה לר"ע וכסברת הש"ך. אך לר"א דבמלוה
צריך למשכון לאו מצוה קעביד, יש לומר דגם
כשאין צריך לו אין מצוה בידו כשמתעסק
לשוטחו ולהצניעו דלהנאתו מתכוין וכסברת
היש"ש (לפי מי שסבור דבמלוה צריך למשכון לאו
מצוה קעביד, אפשר דמודה הש"ך דבאין המלוה
צריך למשכון אין כאן מצוה שהרי הוא משווה את
שני המקרים להדדי). והפרוטה שהוא פטור בה
בשעת ההלואה אינה עושה אותו לש"ש,
וכדברי התוס' דבשעה מועטת לא שכיח
שיזדמן לו עני ולכן דינו כש"ח. ונמצא שמח'
ר"א ור"ע לגבי החיוב והפטור של המלוה על
המשכון, היא דוקא במשכון שאין המלוה
צריך לו, וממילא מיושב משה"ק התורת חיים.

לפי"ז מיושבת גם קושיית התוס' (שם ד"ה
'שומר אבידה') שהקשו על מה שאמרו
בפרק האומנין (ב"מ דף פ"ב ע"א) "אלא
מחוורתא מתני' דמלוה על המשכון שומר

שכר לאו רבי אליעזר היא", דלכ' הרי אפשר להעמיד באין המלוה צריך למשכון דלרב יוסף הוא ש"ש לכו"ע. אלא דלר"א דבמלוה צריך למשכון לאו מצוה קעביד, ה"ה כשאין צריך לו דלאו מצוה קעביד, ולפיכך דינו כש"ח אף לרב יוסף.

ולאמור לעיל אפשר גם ליישב דיוק אחד בפרק האומנין (שם דף פ"א ע"ב), דלכ' צ"ב מדוע מביאה הגמ' את הסיפא דברייתא של ר"א ור"ע במלוה בשטר שגם ר"א מודה בה, והרי את ההוכחה דמתני' דמלוה על המשכון ש"ש לאו ר"א היא, היא מוכיחה מהרישא דפליג ר"א וסובר דישבע ויטול מעותיו, אלא דלולא הסיפא היה אפשר לומר דמתני' כר"א היא וכקושיית התוס' דבאין המלוה צריך למשכון כולם מודים דהוא כש"ש, ולפיכך מביאה הגמ' את הסיפא בהלואה בשטר דמודה בה ר"א, ואילו מיירי במלוה צריך למשכון מדוע מודה ר"א הרי יש לומר כמו שמקשה התורת חיים דקיבלו שלא לגוביינא אלא להשתמש בו. אלא בע"כ דהפלוגתא היא באין המלוה צריך למשכון, וש"מ דמתני' לאו ר"א היא (ואף שגם בסוגיא מביאה הגמ' את הסיפא דברייתא ואמרינן לימא כתנאי, אין זו קושיה כי לימא כתנאי בא לפרש את הברייתא ולכן יש להביא את כל הברייתא).

ג

שו"ע חו"מ סי' ע"ב ס"ב, המלוה את חברו על המשכון בין שהלוהו מעות בין שהלוהו פירות וכו' הרי זה שומר שכר, וברמ"א שם

דיש אומרים דמלוה על המשכון לא הוי אלא שומר חנם לענין זה שאם דמי המשכון יתירים על החוב אין המלוה נותן ללוה את היתרון אלא אבד מעותיו ולא יותר וכו', ומספיקא לא מפקינן ממונא ע"כ.

וכתב הש"ך סק"ג וז"ל: "ואם תפס המלוה כפי מה שכנגד מעותיו לא מפקינן מיניה, דהא משמע בתוס' ופוסקים דרי"ף וסייעתו לא סבירי להו הך סברא דהוה ליה כאילו פירש שיפסיד כנגד מעותיו, וא"כ לפי מה שהעליתי בספרי תקפו כהן ס' ע"ב דמצוי התופס לומר קים לי כהפוסק בזה ולא קים לי כותיה בזה, א"כ הכא נמי מצי המלוה לומר קים לי כהפוסקים דהוה שומר חנם ולא קים לי כהא דפוסקים דהוה ליה כאילו פירש אלא כהחולקין ודו"ק", עכ"ל.

ורבריו תמוהים טובא (וכפי שהקשו התומים, הקצוה"ח והנתי"מ), דהלל משנה מפורשת היא (ב"מ דף פ' ע"ב) דהלוהו על המשכון שומר שכר. אלא שבסוגיא שם (דף פ"ב) מבואר שדין זה תליא בפלוגתא רבה ורב יוסף בשומר אבידה אם הוא ש"ש או ש"ח, דלרב יוסף דשומר אבידה ש"ש משום דעוסק במצוה פטור מן המצוה ופטור מלינת פרוטה לעני, ה"ה במלוה על המשכון דהוא ש"ש. אך לרבה דשומר אבידה הוא ש"ח, הא דהמלוה על המשכון חייב הוא משום דהוה כאילו פירש שיפסיד כנגד מעותיו, וכדאמר שמואל התם, עיי"ש ובתוס'. ומעתה איך אפשר לומר קים לי דלא הוה ש"ש וקים לי דלא הוה כאילו פירש שיפסיד כנגד מעותיו, והרי זה נגד דין

מערתה מיושבים דברי הש"ך, והיינו דהתנא במתני' והפוסקים שהיה ברור להם מאיזה טעם הדין הוא דהלוהו על המשכון ש"ש, אם מטעם פרוטה דרב יוסף או לרבה מטעם דהוה כפירש שיפסיד כנגד מעותיו וכדאמר שמואל, א"כ כל אחד יכול לפסוק כדאית ליה, או שהמלוה מפסיד את כל שווי של המשכון מטעם דהוה ש"ש מפרוטה דרב יוסף, או שמפסיד כנגד מעותיו משום דהוה כפירש שיפסיד כך ולא משום עוסק במצוה.

אבל לדידן דמספקא לן הלכתא כמאן, אף אי נימא דהדין כרב יוסף מ"מ אין כאן פטור מפרוטה לעני, משום שהמלוה שומר על המשכון לטובת עצמו שלא יפסיד. ואין לומר שאם הוא חייב בפרוטה לעני אם כן הוה ש"ח ולא יפסיד כלום לרב יוסף שאינו סובר דהוה כאילו פירש שיפסיד כנגד מעותיו ולמה לו לשמור על המשכון לטובת עצמו, מפני שאם יאבד המשכון יוכל הלוה לומר קים לי כרבה וכשמואל. ולכן אם תפס המלוה כנגד מעותיו לא מפקינן מיניה, משום דהוא יכול לומר קים לי כרב יוסף דלא הוה כפירש להפסיד כנגד מעותיו, ואעפ"כ שמר על המשכון לטובתו בלבד שלא יפסיד כנגד מעותיו ולא היה ממילא פטור מפרוטה לעני.

המפורש במשנה ומוסכם על הכל והוה כתרי קים לי דסתרי אהדדי, והם הניחו את דברי הש"ך בצ"ע ופליגי עליו מטעם זה.

ונראה לקיים את דברי הש"ך, דהנה טעמו של רב יוסף דהוה ש"ש משום שמרויח פרוטה מדין עוסק במצוה לכ' הוא תמוה, שהרי המלוה שומר על המשכון כדי שלא יפסיד את מעותיו, ומדוע חשיב עוסק במצוה להיפטר מפרוטה לעני. אולם זה אינו, דהא מה שהמלוה מפסיד מעותיו הוא רק משום דמרויח פרוטה דעני, ואי נימא דלא חשיב עוסק במצוה וחייב פרוטה לעני, שוב לא יפסיד מעותיו כדין שומר חנם וממילא כל שמירתו על המשכון^{סא} הוא לטובת חבירו הלוה, וא"כ שוב הוה עוסק במצוה ופטור מליתן לעני ולכן הוה ש"ש.

ואל תאמר שגם אם יהיה דינו כש"ח הוא ישמור על המשכון לטובת עצמו כדי שלא יפסיד כנגד מעותיו, כי רב יוסף לא סבירא ליה סברא זו שכנגד מעותיו הוה כאילו פירש שיפסיד. וממילא אין לומר דהוה ש"ח, כיון שאז הוא שומר על המשכון רק לטובת הלוה ולפיכך חשיב עוסק במצוה ופטור מליתן לעני ומש"ה דינו להיות ש"ש.

ס. עיין תוס' שבועות דף מ"ד ע"ב ד"ה 'ורב יוסף' דלא מחמת שפטור מליתן לעני הוא ש"ש כיון דבזמן מועט לא שכיח שיזדמן עני, אלא מה שפטור מליתן לעני כל פעם ששומר על המשכון לשוטחו ולהצניעו הוא דהוה ש"ש, וכ"כ הש"ך שם סקל"ו משמיה דהתוס', הרא"ש והטור והסכים עמהם (-הערת נכד רבנו הגרב"צ פירר זצ"ל, במהדורת הספר 'הר שפר' שהדפיס בשנת תשל"ט).

סא. לשוטחו ולהצניעו (תוספת נכד רבנו).

והשתא אין לומר, שאם לא היה פטור מפרוטה לעני היה ש"ח ולא היה צורך לשמור על המשכון כי לא יפסיד כלום לדעת רב יוסף, כיון שהלוה יוכל לומר קים לי כשמואל ולא יצטרך לשלם אם יאבד המשכון,

לכן היה צורך לשומרו. נמצא שהמלוה אומר קים לי כרב יוסף בלבד ואינו אומר קים לי גם כרב יוסף וגם כשמואל, אלא שהקים לי כרב יוסף מספיק בתפס, כיון שהלוה יכול לומר קים לי כשמואל בלבד.

בענין השוחט את המסוכנת

חולין דף ל"ז ע"א מתני', השוחט את המסוכנת רשב"ג אומר עד שתפרכס ביד וברגל, רבי אליעזר אומר דיה אם זינקה, אמר רבי שמעון השוחט בלילה (בהמה מסוכנת שצריכה פירכוס ולא ידע אי פירכסה, רש"י) ולמחר השכים ומצא כתלים מלאים דם כשורה שזינקה וכמדת ר"א וכו'.

וכתב המחבר (יו"ד סי' י"ז ס"ב), השוחט את המסוכנת בלילה ולא ידע אם פירכסה, הרי זו ספק נבלה ואסורה ע"כ. והקשה בתבואות שור, למה היא רק ספק נבלה ולא ודאי נבלה, כמו כל ספק בשחיטה שמעמידים את הבהמה בחזקת איסור, וכדאמרין בביצה (דף כ"ה ע"א) דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, וכך גם נפסק להלכה בשו"ע שם ר"ס כ"ה ובש"ך שם סק"א.

ויש לתרץ, דהנה רש"י מפרש דבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, היינו בחזקת איסור אבר מן החי. וכתבו על כך התוס' (ד"ה 'בחזקת') וז"ל, ולא נהירא דאם כן למה לי עד שיודע במה נשחטה, כיון דחזינא שמתה אם

כן לא שייך בה איסור אבר מן החי, דאיסור אבר מן החי הרי לא שייך אלא מחיים, עכ"ל.

ובס' בית שלמה מיישב את קושייתם בטוטו"ד, דהנה בחולין (דף ל"ג ע"א) אמר רב אחא בר יעקב מזמנין ישראל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בני מעיים, מאי טעמא ישראל דבשחיטה תליא מילתא כיון דאיכא שחיטה מעלייתא אישתרי להו, עכו"ם דבנחירה סגי להו ובמיתה תליא מילתא הני כאבר מן החי דמו, ע"כ. ואם כן כל ספק בשחיטה דהיינו שלא שחט שחיטה ראויה ודאית, אסורים בני המעיים גם לאחר שחיטה משום אבר מן החי, וכיון דנאסרו בני המעיים מטעם חזקת איסור אבר מן החי ממילא אסורה גם כל הבהמה. דלא יתכן לומר דכל הבהמה מותרת דנשחטה כראוי ואילו בני המעיים אסורים משום דלא נשחטה כראוי, וכה"ג מבואר ביו"ד סי' ק"י לענין חציו קבוע וחציו פריש עכת"ד.

אכן זה ברור שתירוצו נכון בכל ספק שחיטה אבל לא במסוכנת, כי במסוכנת הספק לאיסור הוא שחוששים שמתה הבהמה קודם השחיטה, ובמקרה זה גם בני המעיים מותרים

לבני נח, וממילא אין כאן איסור אבר מן החי לאחר השחיטה לגבי ישראל ממה נפשך, וחזקת איסור אבר מן החי שהיתה לה בחיים פקעה עם שחיטתה וכקושיית התוס' דלעיל, ולכן שחיטת מסוכנת שלא ידע אם פירכסה היא רק ספק נבלה ולא ודאי נבלה.

בני קטורה

שהיא צדקת. אולם יש לשאול, דאם אפשר לדרוש אותה לשבח למה לדרוש לגנאי. ויש לומר שדורשים אותה לגנאי בגלל בניה, ידידיו דבנים טובים וכשרים תלויים בזכות האשה לפי מעשיה, כדאיתא ביומא דף מ"ז ע"א במעשה דקמחית שהיו לה שבעה בנים וכולם שימשו בכהונה גדולה. ומכיון שבני קטורה לא היו טובים, יש שדורש את קטורה אמם לגנאי שגם היא לא היתה טובה אלא צבועה כיוחני.

והשתא יש לפרש את הגמ' דזבחים דלעיל, דרבי טרפון אמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני, ורמז על הדרש לגנאי. אמנם בני אחתיה לא ידעו למה הא דורש לגנאי ושאלו דהרי קטורה כתיב ואפשר לדרוש לשבח שנאים מעשיה כקטורת. קרי עליהם בני קטורה, והיינו דמבניה של קטורה שלא היו טובים יש לדרוש גם את אמם לגנאי, שהיא יוחני המסתירה את מעשיה הרעים מפני אברהם.

לאור האמור יתפרש עוד פסוק תמוה, דהנה כתיב "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" (בראשית כ"ג, ב.). ולכאורה

זבחים דף ס"ב ע"ב, בני אחתיה דרבי טרפון הוו יתבי קמיה דרבי טרפון, פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני, אמרי ליה קטורה כתיב קרי עליהם בני קטורה, ע"כ.

מאמר זה סגור ומסוגר, וכדי ליישבו יש להקדים את דברי רש"י בסוטה (דף כ"ב ע"א) על יוחני בת רטיבי, וז"ל: "אלמנה מכשפה היתה וכשמגיעה עת לידת אשה היתה עוצרת רחמה במכשפות, ולאחר שמצטערת הרבה היתה אומרת אלך ואבקש רחמים אולי תשמע תפלתי והולכת וסותרת כשפיה והולד יוצא, פעם אחת היה לה שכיר בביתה והיא הלכה לבית האשה היולדת ושמע השכיר קול הכשפים וכו', וידעו הכל כי בעלת כשפים היא", עכ"ל. ומובא בגמ' שם, דכל אשה שהיתה מראה עצמה צדקת ותנוכה אינו כברה נתנו לה שם זה.

והנה יש שני פירושים על השם קטורה, לשבח שנאים מעשיה כקטורת (תנחומא פ' חיי שרה אות ח'), או לגנאי שמקטרת לעבודה זרה³⁶. למי שמפרש לגנאי לכאורה תמוה שאזע"ה לקח אשה כזאת, אך יש לומר שגם היא היתה מעין יוחני ואזע"ה היה סבור

סב. עי' חומש 'תורה שלמה', בראשית כה אות ד' בהערות (-הערות נכד רבנו הגרב"צ פירר זצ"ל).

מדוע היה צריך אברהם לעורר בכיה על ידי הספדו, הרי אמרו חז"ל בשבת (דף קנ"ג ע"א) דמהספדו של אדם ניכר אם הוא בן העולם הבא אם לאו, ופרש"י שאם כשר היה הכל בוכין עליו ומורידים דמעות ומספרים שבחו. והנה את מות שרה, שכולם הכירו את צדקתה שהיתה מגיירת נשים ועושה נפשות לאמונה, ודאי היו כולם מבכים ומורידים דמעות ומספרים בשבחה גם בלי הספדו של אברהם.

אלא כדי שלא ימצא מישהו שירצה לדרוש אותה לגנאי ויפרש את מעשיה הטובים כעניינה של יוחני, בא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ולספר את צדקתה. אכן איך הוא יכול להוכיח ששרה היה תוכה כברה, לכן דרשו חז"ל מהיכן בא מהר המוריה בא (ב"ר פנ"ח ס"ה), כלומר אם יש לה בן שמוכן לעלות על המזבח ולהקריב עצמו קרבן לה' ודאי שהיא צדקת, ואי אפשר לדורשה לגנאי אלא לשבח.

נדב ואביהוא

זבחים דף קט"ו ע"ב, הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש וכו', היכי רמיזא דכתיב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי, דבר זה אמר הקב"ה למשה ולא ידעו עד שמתו בני אהרן, כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה וכו', ע"כ. ועוד אמרו, אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך (רש"י ויקרא שם עפ"י תורת כהנים, ויק"ר פי"ב).

ותמוה שהרי מפשוטו של מקרא משמע שהם מתו בגלל חטאם שהכניסו אש זרה למקדש, כדכתיב "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא וכו' ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם", ומאידך בפס' אחר משמע, שהחטא היה מפני שנתקרב יתר על המדה

לפי מדרגתם, כמו שכתוב אחרי מות שני בני אהרן בקרבנתם לפני ה' וימותו.

עוד יש לתמוה על החטא של אש זרה, שהרי דרשינן ביומא (דף כ"א ע"ב) תניא ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט עיי"ש. וביותר תמוהים דברי בעל הטורים שכתב על הפסוק אש זרה אשר לא צוה אותם, וז"ל: "אין לומר לא ציוה להביא אש זרה וגם לא ציוה שלא להביא, אלא פירוש אשר ציווי של לא ציוה אותם", עכ"ל. וצ"ב איך אפשר לומר דציווי של 'לא' הוא ציוה אותם, והרי ההלכה היא שמצוה להביא מן ההדיוט.

וביישוב כל זה יש להקדים ביאור פסוק תמוה בפרשת העקידה, דכתיב "ויאמר יצחק אל אברהם אביו וכו' הנה האש והעצים ואיה השה לעולה", והקשה האלשיך מדוע לא הזכיר יצחק בדבריו גם את המאכלת

שהחיצונים מקטרגים גם הם על הקרבן, נותנים להם את עשן המערכה לסתום את פיהם מלקטרג.

ברם כל זה כאשר הקרבן הוא בהמה, אבל אם הקרבן הוא האדם אין מקום לקטרוג ואין צורך לסתום פי החיצונים בעשן המערכה, וממילא אין צורך באש מן ההדיוט אם יש אש היורדת מן השמים.

והנה על הכתוב "וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק", אמרו מה ראה, ראה אש תלויה מן השמים ועשן קשור על ההר, ושאל ליצחק מה אתה רואה, ואמר לו יצחק שגם הוא רואה דבר זה (עי' פדר"א פל"א).

מעתה יש לומר, ששאלת יצחק היתה דכיון שהוא רואה אש תלויה מן השמים והוא יהיה הקרבן אם כן אין צורך באש מן ההדיוט, ואם כן האש והעצים למה לו. וביאור הכתוב "הנה האש והעצים ואיה השה לעולה", היינו דאם יש אש ועצים מן ההדיוט משמע שהקרבן יהיה לא הוא אלא שיה ואיה השה הזה, ואם הוא יהיה הקרבן א"כ האש והעצים לשם מה. אכן את המאכלת הוא לא הזכיר בשאלתו, כי את המאכלת צריכים בכל אופן בין אם הוא יהיה הקרבן או השה. ותשובת אברהם היתה "האלקים יראה לו השה לעולה", דהיינו יתכן שהקרבן אמנם יהיה שיה כמו שבאמת היה, ולכן יש צורך באש ועצים מן ההדיוט.

לפי"ז יש לומר, שביום השמיני לא היה צורך באש מן ההדיוט, ואפילו נצטוו

כמו שהזכיר את האש והעצים. ועוד קשה, דהרי יצחק כבר ידע באותה שעה שהוא יהיה הקרבן, שהרי השטן בא אליו קודם להבהילו ויצחק ענה לו על מנת כן (עי' ב"ר פנ"ו), כלומר הוא מוכן להיות הקרבן, ואם כן מדוע הוא שאל איה השה לעולה.

והנה יש להבין, מה טעם ההלכה דאע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט, ונראה לבאר עפ"י מה שאמרו ביומא שם, תניא ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו ממקומו. ועל זה מקשה הש"ס, ומי הוה עשן במערכה והתניא חמשה דברים נאמרו באש של מערכה וכו' ואינה מעלה עשן, ומשני כי קאמרינן בדהדיוט, ופרש"י כי קאמרינן דמעלה עשן בדהדיוט קאמרינן באש הדיוט שהיו מביאין אצלה.

והנה איתא בזוה"ק שהחיצונים ניזונים מעשן המערכה, ואם כן יש לומר דמכיון דאש מן השמים אינה מעלה עשן לכן מצוה להביא גם אש מן ההדיוט כדי שתהיה בה יניקה גם לחיצונים. אלא שצריך להבין את הצורך לתת לחיצונים חלק בקרבן, ויש לומר בטעם הדבר כי כידוע מתנגדת מדת הדין לקרבנות בטענה דאם אדם חטא בהמה מה חטאה, רק מדת הרחמים מקבלת מידי אדם את קרבנו תמורת נפשו. וזה פירוש הפסוק "זובח לאלקים יחרם בלתי לה' לבדו" (שמות כ"ב, י"ט), כלומר אלקים שהוא מדת הדין אינו מקבל זבח של קרבן, רק ה' שהוא מדת הרחמים מקבל את הזבח במקום לקחת את נפשו של אדם. ומכיון

על זה ציווי של 'לא' וכדברי בעל הטורים, מפני שביום זה הקרבנות יהיו נדב ואביהוא מיוחדעיו של מקום שיתקדש הבית על ידם, וכשיש קרבן אדם אין צורך באש מן ההדיוט. אלא שנדב ואביהוא הביאו אש מן ההדיוט כיון שלא ידעו דבר זה שהם יהיו הקרבנות, ונמצא בידם חטא של שוגג. אבל לא מחמת החטא מתו, אלא בגלל שהיו גדולים הראויים שיתקדש הבית על ידם. וזוהי הכוונה של "בקרבתם לפני ה'", כלומר מפני שהיו קרובים ביותר אל ה' לכן וימותו כדי שיתקדש הבית על ידם.

בסוגיא דשתי הלחם

החימוץ, דבתנור הוי שיעור זמן פחות מהילוך מיל מחמת חומו, ולכן יש צורך בזריזות יתר, משא"כ בלישה ועריכה דשיעור זמן החימוץ הוא כהילוך מיל (אמנם יש לומר שגם בלישה ועריכה אין שיעור זמן החימוץ כדי הילוך מיל, כיון שכל המנחות נילושות בפושרין כמבואר במשנה דף נ"ה ע"א, אך אעפ"כ השיעור בהן יותר גדול מאשר בתנור ואין צורך באותה מידת זריזות כבתנור).

ונראה ליישב, דהנה בס' טהרת הקודש מוכיח מדלא נקט התנא במשנתנו ואין דוחות לא את השבת ולא את היום טוב, מכלל דהוא סובר דרק את שבת אין שתי הלחם ולחם הפנים דוחין, אך הם דוחין את יו"ט.

והנה מבואר בפסחים דף מ"ז ע"א, דהא דלחם הפנים דוחה יום טוב למי שסובר כן, הרי זה משום דצרכי שבת נעשים ביום טוב, ולפיכך כמו כן הא דשתי הלחם דוחין יום טוב הוא משום דצרכי שבת נעשים ביום טוב, דהשתא דשבת ביום טוב שרי דיום טוב ביום טוב מיבעיא. ומבואר עוד שם, דגם אם מדאורייתא צרכי שבת נעשים ביום טוב,

מנחות דף צ"ה ע"ב מתני', אחת שתי הלחם ואחת לחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים ואין דוחות את השבת וכו', ובגמרא שם, ואפייתן בפנים אלמא תנור מקדש, ואין דוחה את השבת איפסלו בלינה וכו', אמר רב אשי מאי קושיא דלמא מאי בפנים במקום זריזין, והא דרב אשי בדותא היא מה נפשך אי אפייה בעינן זריזין לישא ועריכה נמי בעינן זריזין, ואי לישא ועריכה לא בעינן זריזין אפייה נמי לא בעינן זריזין, אלא דרב אשי בדותא היא, ע"כ. ופירש"י (ד"ה 'במקום זריזין') וז"ל: "ולא בעזרה ממש אלא בחוץ אפיהו כהנים זריזים שלא יחמיץ".

והקשה באור חדש (הביאו בנוב"י קמא או"ח סוף סי' טו, ועי' ברש"ש כאן שמציין לעיין שם), דהרי החשש שמא יחמיץ שייך רק בלחם הפנים שלא היה חמץ, אבל לא בשתי הלחם שהיו חמץ כמבואר במשנה דף נ"ב ע"ב.

ובשו"ת חת"ס (או"ח סי' קכ"ה) הקשה על דברי הש"ס כאן מה נפשך אי אפייה בעינן זריזין לישא ועריכה נמי בעינן זריזין, דהא איכא הבדל ביניהם לענין שיעור זמן

כשחל יום טוב בערב שבת יש מקום לאיסור שבות זה, אין סיבה שאפייתן תהיה בפנים, לכן פירש"י שאפייתן היתה בפנים במקום זריזין כדי שלא יחמיץ.

מעשה מיושבת קושיית האור חדש, כי בשתי הלחם יש טעם לאפייתן בפנים בשל השבות שבה בחוץ, ורש"י אומר טעמו כדי שלא יחמיץ רק לגבי לחם הפנים. לפי"ז מיושבת גם קושיית החת"ס, דכיון דהטעם בשתי הלחם שאפייתן בפנים הוא משום איסור שבות שיש בחוץ, שפיר מסיימת הגמ' דהא דרב אשי בדותא היא, כי אם אפייתן של שתי הלחם בפנים במקום זריזין היא משום איסור שבות, אם כן גם לישתן ועריכתן צריכות להיות בפנים במקום זריזין מאותו טעם עצמו.

עכ"פ אית ביה איסור שבות דרבנן אלא דלא גזרו שבות במקדש.

ולפי"ז לכאורה קשה, מאי פריך בסוגיין ואפייתן בפנים אלמא דתנור מקדש וכו', הרי אפשר לומר דלכן היתה אפייתן צריכה להיות בפנים כדי שלא יהיה בה איסור שבות, דמה שלא גזרו שבות במקדש זה רק בפנים המקדש ולא מחוץ למקדש לצורך המקדש, כמבואר בעירובין דף ק"ג ע"א.

אכן יש לומר דזהו באמת תירוצו של רב אשי "מה בפנים במקום זריזין", כי הטעם דלא גזרו שבות במקדש הוא משום דכהנים זריזים הם (עי' כס"מ סוף הל' בית הבחירה). אולם תירוץ זה שייך רק בשתי הלחם שאם אפייתן דוחה יום טוב הרי היא תמיד ביום טוב, אבל בלחם הפנים דברוב השנה היתה אפייתה בחול, ורק

בענין מדות המזבח והעזרה^{סג}

חמשה טפחים. ועל זה פריך הש"ס מן הכתוב "והאריאל שתיים עשרה אורך בשתיים עשרה רוחב רבוע אל ארבעת רבעיו" (יחזקאל שם), אלמא דמקום המערכה היה כ"ד על כ"ד אמות. וכיון דהמזבח היה ל"ב על ל"ב אמות (מדות פ"ג מ"א), יצאו מהן שש אמות בנות חמשה טפחים נשארו כ"ז על כ"ז אמות, יצאו מהן עוד שתי אמות מקום הילוך רגלי הכהנים

מנחות דף צ"ז ע"ב, שקלו וטרו בגמרא שם לפרש את הפסוק (יחזקאל מ"ג, י"ג) "ואלה מדות המזבח אמה אמה וטופח וחיק האמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד". ובתחילה פירשה הגמ' דחיק האמה היינו כניסת היסוד, ואמה רוחב היינו כניסת הסובב, וגבולה אל שפתה סביב היינו כניסת הקרנות, דכל אלה היו באמות בנות

סג. אמר המעתיק, אעתיק פה קושיא אחת שהצעתי לפני אאזמו"ר הגהמ"ח ז"ל כפי שנדפסה בספרי 'חמדת ציון' סי' נ"ו, ואת תשובת הגהמ"ח עליה כפי שנדפסה שם בפתח הספר (-הקדמת נכד רבנו הגרב"צ פירד זצ"ל למאמר זה במהדורת הספר 'הר שפר' שהדפיס בשנת תשל"ט).

ונשארו כ"ה על כ"ה אמות מקום המערכה, ולא כ"ד על כ"ד כמו שמוכח מהכתוב והאריאל וכו'.

ותירצה הגמ', "וכי תימא שית מינייהו מעיקרא באמה בת חמשה טפחים מייתו לה", אך היא דחתה ד"אם כן רווחא לה עזרה" וכו' ופרש"י דא"כ דמעיקרא לא היו רק ל"א על ל"א אמות בנות ששה טפחים, נמצא דעזרה מרווחת יותר ממה ששנינו, דהא תנן "בין אולם ולמזבח כ"ב אמות ומקום דריסת רגלי ישראל ורגלי הכהנים גם כן כ"ב אמות" (מדות פ"ה מ"א). ואם נימא דהמזבח לא היה אלא ל"א אמות אורך, אם כן ע"כ היה בין אולם ולמזבח כ"ג אמות או מקום הדריסה כ"ג, דאל"כ איך תנן שם דהעזרה היתה מאה ושמונים ושבע אורך, שמהן תפסו שלשה מקומות אלה שבעים ושש אמות וההיכל ואחורי בית הכפורת תפסו מאה ואחת עשרה אמות עיי"ש בגמרא וברש"י.

ואמרתי להקשות, דאכתי אפשר לומר דמעיקרא שתי אמות באמה בת חמשה טפחים מייתו לה, ונמצא דהמזבח היה ל"א אמות בנות ששה טפחים, ועוד ארבעה טפחים, וממילא דבין אולם ולמזבח היו כ"ב אמות ושני טפחים, ומשום דלא היתה אמה שלמה לא קחשיב, כדאמרינן התם בגמ' בתוך השקלא וטריא. והשתא אתי שפיר הכתוב והאריאל וכו', דכיון דהמזבח היה ל"א אמות וד' טפחים, נמצא לאחר שש הכניסות באמה בת חמשה ומקום הילוך רגלי הכהנים כ"ד אמות, וד' טפחים מקום המערכה, ומשום דלא

היה אמה שלמה לא חשיב אלא כ"ד אמות, כדאמרינן בגמרא גופא סברא זו גם בסיום הסוגיא דכניסת הסובב בלבד היתה באמה בת חמשה טפחים, ואילו כניסת הקרנות לא שנא הכי ולא שנא הכי. כלומר גם אם היתה גם כניסה זו באמה בת חמשה טפחים, עדיין אין מקום המערכה אלא כ"ד אמות וארבעה טפחים, כיון שכניסת היסוד היתה באמה בת ששה טפחים, וכיון שאין כאן אמה שלמה לא קחשיב, עיי"ש ברש"י דף צ"ח ריש ע"א.

והנה תשובת הגהמ"ח: הנה לכאורה צריך להבין, דאיך אפשר לומר דשית מינייהו מעיקרא באמה בת חמשה טפחים הוי, הא אמרינן במשנה סתם דהמזבח היה ל"ב אמה, ואם כן איך נאמר דכל האמות היו באמה בת ששה טפחים ושש מהן באמה בת חמשה, דאם כן היה לו לתנא לומר ל"א אמה על ל"א אמה דהיא היא, דאטו כתיב בשום מקום דהמזבח צריך להיות ל"ב אמה על ל"ב אמה.

אך הדבר פשוט, דכיון דהשתא בשיטתא דהכניסות של יסוד וסובב והקרנות היו באמה בת חמשה טפחים, אם כן חשבינן קרקע המזבח כנגד אותן שש אמות גם כן באמה בת חמשה טפחים, דמאי שנא דבגב המזבח תחשוב הני שש אמות באמה בת חמשה טפחים וכנגדן בקרקע המזבח תחשוב הני אמות באמה בת ששה טפחים, דהיינו חמש אמות בנות ששה טפחים, דזה לא מסתבר כלל כמובן.

ואם כן השתא דמשני "אם כן רווחא לה עזרה", שוב אין לומר דתרי מינייהו הוי מעיקרא באמה בת חמשה טפחים, דמאי שנא דחשבת להני תרי אמות באמה בת חמשה טפחים ולכל האמות באמה בת ששה טפחים. והשתא אין לומר כנ"ל משום דבגב המזבח נמי חשבינן להו להני תרי

באמה בת חמשה טפחים, דאם כן הוי לנו לחשוב בקרקע המזבח שש אמות באמה בת חמשה טפחים, כיון דבגב המזבח נמי חשבינן הכי. ומכיון שאין אנו חושבים שש אמות באמה בת חמשה טפחים, גם תרי אין לנו לחשוב באמה בת חמשה טפחים, עכ"ד.

בסוגיא דיש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבעה חטאות ואשם אחד^{סד}

כריתות דף י"ג ע"ב מתנ' יש אוכל וכו', בס' ס"א הבאתי קושיא גדולה על המשנה דיש אוכל דהקשיתי עוד בבחרותי ואח"כ מצאתיה בבית יצחק, דבשבועות מוקי לה להאי משנה כר' אליעזר ור"א ס"ל שם בדף י"ט דהעלם זה וזה פטור על טומאת קדש, ושם קחשיב המשנה קרבן מעילה שהוא בשוגג, א"כ לא ידע שהוא קדש ושוגג על הטומאה, א"כ הוי העלם זה וזה בידו דליכא קרבן משום טמא שאכל את הקדש.

והבאתי שהגאון הגדול מו"ה יודא גרינפעלד ז"ל השיב לי ע"ז, כיון דלר' אליעזר מיירי בנשיא ואולי נשיא מביא קרבן גם בהעלם זה וזה, וחזקתי חידושו של הגאון ז"ל עם דברי תוס' שם דף י"ט. וכעת נראה עוד שורש אמת לחידוש מילתא הנ"ל, מדברי תוס' הרא"ש בסוף פרק ב' דהוריות^{סה} דכתב שם דכי יצאה טומאת מקדשיו וקדשיו לדון

בעולה ויורד ביחיד יצאת ולא בנשיא, וכן מסיים בסוף הפרק בזה"ל, ופרשת עולה ויורד ליחיד נאמרה ולא לנשיא, עכ"ל. וכיון דכל דפטר ר"א בהעלם זה וזה בידו הוי רק ממה שנאמר בפרשה השרץ ונעלם ממנו כמבואר בריש פ"ב דשבועות, והשתא דפרשה זו ליחיד נאמרה ולא לנשיא שוב ליכא קרא לנשיא לפטרו בהעלם זה וזה, א"כ צדקו דברי הגאון הנ"ל שאמר שאולי כמו שנשיא חלוק משאר העם בקרבן שמביא חטאת קבוע, גם בזאת הוא חלוק שמביא לעולם גם בהעלם זה וזה, ועפ"י דברי תוס' הרא"ש הנ"ל דבריו אמת וקיים ודו"ק.

והגאון הגדול מו"ה שמואל פיהרער שליט"א אבדק"ק קראס בפולין כתב לי בתירוץ קו' הנ"ל בדרך פשוט, דהא בין החטאות דקחשיב המשנה הוי גם חטאת משום חלב, והיינו שאכל חלב והוא שוגג וסבר שהוא

סד. נדפס בספר 'משנת שכיר' להגאון רבי ישכר שלמה טייכטאל, בקונטרס אחרון אות צ"ב, בו הובאה קושיא של המחבר על המשנה בכריתות, ותירוצו של רבנו. סה. דף ט' ע"ב ד"ה 'מתניתין'.

שומן וכיון דלא ידע שהוא חלב אימורין ולא ידע שהוא נותר ונעלמה ממנו הטומאה, א"כ אף שידע שהוא קדש מותר לו לאכול שומן קדש שהוא קדשים קלים אף לזרים ובחטאת ואשם לכהנים, ולאחר שנודע לו שהוא חלב האימורין שאינו נאכל חייב אשם מעילה

וחייב משום טומאה כיון דידע שהוא קדש ונעלמה ממנו הטומאה, ואף לפ"ד תוס' חולין קי"ז שמיידי בעולה, מיידי דלא ידע שהוא עולה ומכש"כ כי הסוגיא דשבועות דמוקי לה בבכור לא (אזיר) אזיל בשי' התוס' הנ"ל עכ"ד ודפח"ח.

בענין ספק פדיון הבן^{סי}

בש"ת צמח צדק סי' קכ"ה דן במעשה באשה שבקטנותה מתו אביה ואמה ואין יודעת אם אביה היה כהן או לוי או ישראל ונולד לה בן בכור, פוסק שם דאין חייבין לפדותו אף דרובא ישראל דאין הולכין בממון אחר הרוב. אולם הישועו"י הל' פדיון בכור^{סי} העלה דאף דבספק בכור פטור לפדות דהממע"ה זה דוקא בספק השקול, אבל אם יש לרובא לחיוב אף דאין הולכין במאה"ר, אפיה"כ כיון דלענין איסורא אזלינן בתר רובא וחשוב כודאי א"כ כיון דיש עליו מצוה חיובית מכח ודאי לא שייך בזה לומר אין הולכין בממון אחר הרוב.

ולכאורה יש להביא ראי' לשיטת הישיע"ק, מגמ' שבת דף קל"ה ע"ב, תניא רשב"ג אומר כל ששהה ל' יום באדם אינו נפל שנאמר ופדויו מבן חדש תפדה, ומקשה

הא לא שהה ספיקא הוי מימהל היכי מהלינן בשבת וכו'. ולכאורה קשה, הא י"ל דרשב"ג ס"ל דרוב ולדות אינו נפלים ולכך מותר למול בשבת. והא דאין פדיון קודם ל' יום משום דאין הולכין בממון אחר הרוב, לכך הוצרכה התורה להמתין עד שיעברו ל' יום דאז יצא ודאי מידי ספק נפל, וכבר הקשו כן המפורשים, אלא ודאי כשיטת הישיע"ק דאי ס"ל לרשב"ג שגם קודם ל' יום יש רוב ולא הוי ספק, היו צריכים לפדות גם קודם ל' יום משום דלגבי מצוה אזלינן בת"ר וממילא חייב בפדיון ולא שייך בזה אין הולכין בממון אחר הרוב. אלא ודאי ס"ל לרשב"ג דקודם ל' יום ספיקא הוי ולא רוב, ולכך פריך מימהל היכי מהלינן בשבת.

אמנם י"ל, דהנה בקונטרס הספיקות^{סי} מביא את קושיית המהר"י באסאן, מדוע בספק ממון אמרינן קולא לנתבע והא הוי

סו. מתוך הסכמת הגהמ"ח לספר ליקוט פנחס (להג"ר פנחס שוורץ, שנת תרח"ץ, מופיע שם בסוף הל' פדיון הבן בעמ' צ"ו, וכתב שם וז"ל: "וכעת הגיע לידי הסכמת הרב הגאון וכו' מזה"ר שמואל פיהרער אבד"ק קראס שליט"א, וכתב אלי סנסין אחד הנוגע לספרי כאן אעתיק דבריו").

סז. יו"ד סי' ש"ה סי"ד (ד"ה 'כבר כתבתי') וכן שם סכ"ו (ד"ה 'לפי מה').

סח. כלל א' אות ו'.

לפדות מצד הרוב ל"ש לומר אין הולכין בממון אחר הרוב כיון דהרוב מסייע להכהן לא הוי ספק גזל אצל הכהן, ול"ש לומר אוקמא אחזקה דרוב עדיף מחזקה, ול"ש סברת קונטרס הספיקות כמובן.

אמנם אעפ"כ י"ל כשיטת הצ"צ, עפ"י מאי דאיתא בגמ' חולין דף קל"ד, אמר רבא הכא פרה בחזקת פטורה קיימא ולכך מספק פטורה ממת"כ. א"כ גם בפדה"ב, כיון דכל ל' יום פטור מפדיון א"כ הבן הבכור בחזקת פטור קיימא ע"כ מספק אוקמיה בחזקת פטור, אף שיש רוב לחיים הרי נודע שיטת הריב"ש דשני חזקות עדיף מרוב. א"כ ה"נ איכא שני חזקות, חזקת ממון דבעלים וחזקת פטור דהבן כל ל' יום עדיף מרוב.

ולפי"ז מיושב ג"כ בגמ' שבת, דזה ניחא לפי האמת דכל ל' יום פטור מפדיון, אבל אם נימא דלהכי פטורה התורה מפדיון קודם ל' יום אף דרוב ולדות אינם נפלים משום דאין הולכין בממון אחר הרוב, א"כ קשה אמאי אינו מחויב בפדיון מפאת הרוב דהוי כמו ודאי חיוב מצוה, ולא הוה ספק גזל לגבי כהן כיון דהרוב מסייע ליה. ואף דאיכא חזקה דמעיקרא דאוקמיה זוזי בחזקת בעלים ראשונים, הא רוב עדיף מחזקה. ואין לומר דאיכא עוד חזקה, חזקת פטור של הבכור כל ל' יום, ז"א דאם אזלינן בתר רוב ולדות אינם נפלים ויהיה מחויב בפדיון עוד קודם הל' יום, א"כ ליכא חזקת פטור של הבן בכור, אלא דרשב"ג ס"ל דבלא שהה ספיקא הוה, א"כ קשה מימהל היכי מהלינן כמובן.

ספק גזל וספיקא דאיסורא לחומרא, ותירץ דגם לגבי אידך יהיה ספק גזל, ע"כ אמרינן זוזי היכי דקיימא תיקום. ודחה הקונטרס הספיקות תירוץ זה, דאכתי למה אין הולכין בממון אחר הרוב הא הוי ספק איסור גזל ולגבי אידך לא יהיה איסור גזל כיון דרוב מסייע ליה ולגבי איסורא אזלינן בתר רוב. ומביא שם תירץ המפורשים דהא גם גבי איסורא אזלינן בתר חזקת דמעיקרא, א"כ גם לגבי ממון אזלינן בתר חזקה בעלים דהיא חזקה דמעיקרא דהיה שייך לו. ודחה גם תירוץ זה, דהא קיי"ל בספיקא דממונא אי תפיס לא מפקינן מיניה, ובזה שוב קשה הא הוי ספק גזל ולא שייך לתרץ דאוקמיה אחזקה דמעיקרא דהא אדרבא יש לאידך חזקה דמעיקרא. ומתירץ הקונטרס הספיקות דקושיית מהר"י באסאן לק"מ, דלא אסרה תורה גזל רק מה שאין מגיע לו עפ"י ד"ת, אבל בספיקא דממונא דקיי"ל המע"ה מצד הסברא כדאיתא בריש שור שנגח את הפרה מאן דכאיב ליה אזיל לגבי אסיא, א"כ דכן הדין נותן ממילא ליכא בזה איסור גזל.

ומעתה י"ל, דבשלמא בספק פדה"ב אינו מחויב לפדות מספק אף דהוה ספק דאורייתא לחומרא, משום דאיכא חזקה דמעיקרא חזקת בעלים. אבל היכי דאיכא רוב לא מהני חזקה דרובא וחזקה רובא עדיף, א"כ מחויב לפדות מטעם דהוי כמו ודאי מצוה. אלא שייך סברת קונטרס הספיקות רק גבי איסור גזל דמה שאינו מחויב עפ"י ד"ת לא הוי גזל. אבל לענין מצות פדה"ב, כיון דמחויב

בענין רובא עדיף מחזקה^{סט}

ממשקה ישראל ממותר לישראל, ומשני דאי ממשקה ישראל הו"א דוקא היכא שלא היתה לו שעת הכושר דומיא דערלה וכה"כ וכו'. וקשה לשיטת הר"ח דילפינן רובא וחזקה רובא עדיף מפרה אדומה, א"כ איצטריך מן הבקר להוציא טריפה, דאי לא ממעטינן טריפה אלא ממשקה ישראל ממותר לישראל, לא הוי שמעינן רובא עדיף מחזקה. דלענין הדיוט ליכא חזקת טמא א"כ כיון דמותר להדיוט משום רובא דרוב בהמות כשרות הן, כשר גם לקרבן. אף דלענין פרה יש חזקת טמא מה בכך מ"מ הא מותר לישראל, א"כ שפיר איצטריך מן הבקר להוציא את הטריפה כדי שנדע דרובא עדיף מחזקה, והוא קושיא נפלאה.

ונראה לי ליישב בדרך זה, דהנו"ב (מהדו"ק אהע"ז סי' מ"ג) מקשה דאיכא למילף רובא עדיף מחזקה משחיטה עצמה דלמא במקום נקב קשחית ואי משום דאזלינן בתר רובא הא איכא חזקת אבמה"ח או חזקת שאינו זבוח, וש"מ דרובא עדיף מחזקה. ותירץ הנו"ב דנגד חזקת איסור אבמה"ח איכא חזקה דהעמד בהמה בחזקת טהרה. דאם ניחוש דילמא ניקב הוושט ובמקום נקב קשחית, הוי נבלה ומטמאה א"כ נוקמה הבהמה בחזקת טהרה שהי' לה בחייה.

ב"ה קראס ועש"ק לס' וירא אליכם כבוד ד' תער"ג,

חרות ימים ושנות עולמים אל כבוד ידי"נ עוז כעת ומאז ה"ה הרב המופלג בתורה ויראת שמים טהורה, חבל הכסף זו שלשלת היוחסין כבוד שמו המהולל ומפורסם מו"ה מרדכי רובינשטיין שליט"א, אוה למושב לו בעיה"ק ירושלם יצ"ו.

אפריון נמטי' לכבוד האהוב בנו הנחמד החרף ומפולפל כ"ש יהודא שיחי', ח"ת הנעימים ראיתי והוטב בעיני מאד, אך העתרת אלי רבת דברים, וקשה עלי להשיבך על כל פרט דבריך היקרים ולציין בענינים שונים, אולם להשיבך ריקם איננו מן הנימוס בפרט מפני כבוד התורה דחמור, ע"כ הנני להציע לפניך איזה גרגרים מח"ת מכבר הנוגעים לפלפול שלך, וזה החלי בעזה".

חולין (יא, א), בתוס' ד"ה מנא הא מילתא, כתבו בשם הר' חיים דהא דאמרינן רובא וחזקה אזלינן בתר רובא, ילפינן מפרה אדומה דאזלינן בתר רובא אף דאיכא חזקה, דגברא שמזין עליו יש לו חזקת טמא.

וראיתי מקשים, דבמנחות (דף ו' ע"א) פריך הש"ס מהא דילפינן מן הבקר להוציא את הטרפה, והא מהכא נפקא מהתם נפקא

סט. תשובת רבנו משנת תרע"ג, הועתקה מכת"י, והתפרסמה בקובץ 'הדרום' (ל"ג, עמ' 199) ע"י הרב יהודה רובינשטיין, שרבנו כתב לו מכתב זה (תשובה זו התפרסמה גם בקובץ 'עץ חיים' (הישן) בבבוב, שנת תש"ל, חוברת ב' עמ' כ"ב).

אמנם לשיטת הרשב"א וסייעתו דספק טריפה בספק השקול אסור, דבהמה בחייה בחזקת איסור אבמה"ח עומדת ומחזיקים מאיסור לאיסור, אכתי איכא למילף מפרה אדומה דרובא עדיף מחזקה, דשמא היא טריפה באבריה הפנימיים ויש לה חזקת אבמה"ח, ובזה לא שייך תירוץ הנו"ב דאיכא כנגדה חזקת טהרה, דהא אפי' הבהמה טריפה מועיל השחיטה לטהרה מידי נבילה, א"כ לא היה צריך הר"ח לומר דילפינן רובא עדיף מחזקה משום החזקת טמא דגברא שמזין עליו, רק משום החזקת אבמה"ח דבהמה עצמה.

אמנם י"ל דהנה ממעטינן טריפה מתלתא קראי, מן הבקר או מכל אשר יעבור תחת השבט להוציא את הטריפה או ממשקה ישראל מן המותר לישראל. והנה אי ממעטינן ממן הבקר או מכל אשר יעבור, לא שייך לומר דנוקמה בחזקת אבמה"ח, דהא אין אנו דנים אי מותר או אסור באכילה דבלאה"כ הפרה נשרפת, אמנם אי ילפינן ממשקה ישראל מן המותר לישראל, שפיר שייך חזקת איסור אבמה"ח, דלענין אכילת הדיוט אסור א"כ ה"ה דפסול לקרבן. וכבר הזכיר סברא זו הגאון בעל

ישועות יעקב בתשובה הנדפסת בספר שבעה עינים להגאון מהרש"ק.

אמנם י"ל דבפרה לא שייך ממשקה ישראל, דהא מבואר במנחות הנ"ל דלא שייך ממשקה ישראל רק היכא דלא היתה לה שעת הכושר דומיא דערלה וכה"כ. והתוס' כאן ד"ה ופרה מקשים, היאך מוכח מפרה דאזלינן בתר רוב, הא הפרה היתה בת שתי שנים א"כ יש לה חזקה שלא היתה טריפה למ"ד טריפה אינה חי', ותי' דהוי חזקה שלא נתבררה בשעתה דבכל שעה י"ל השתא נטרפה. אבל עכ"פ ידעינן דהיתה לה שעת הכושר כיון דחי' י"ב חודש, א"כ ליכא משום ממשקה ישראל, ומשום מן הבקר להוציא את הטריפה לא שייך חזקת אבמה"ח כנ"ל, לכך הוצרך הר' חיים לחזקת טמא דגברא שמזין עליו.

אמנם זה דוקא לפי מה דמשני הגמ' דממשקה ישראל לא שמעינן רק היכא דלא היתה לה שעת הכושר, אבל לפי ההו"א דמקשין דגם ממשקה ישראל ממעטינן טריפה אף דלא היתה לה שעת הכושר, א"כ שפיר איכא חזקת אבמה"ח בפרה אדומה, ואיכא למילף רובא עדיף מחזקה אף אי נילף דטריפה פסול לקרבן ממשקה ישראל, ומיושב קו' הנ"ל.

לתרץ שיטת הרמב"ם בענין ספיקא דאורייתא

עולה דאזלינן בתר רוב, דלמא משום ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא. י"ל בדרך חידוד, דכבר כתבו המפרשים דזה תלוי אי בעינן

במה שהקשה הרשב"א לשיטת הרמב"ם דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, איך מוכח בחולין (דף י"א ע"א) מרישא של

ע. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה א' חוברת י"ז עמ' י"ז, ונכתב שם בהערה שחידו"ת אלו הועתקו מכת"ק של רבנו משנת תרע"ג מתוך מכתב להרב מו"ה יהודה ליב רובינשטיין ז"ל.

באשם תלוי חתיכה אחת משתי חתיכות, אבל אי חייב אשם תלוי בחתיכה א' ספק חלב ספק שומן עכצ"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא. אמנם הרמב"ם פוסק דבעינן חתיכה א' משתי חתיכות דהוי איקבע איסורא, ולכך חייב אשם תלוי, אבל היכא דלא איקבע איסורא סד"א מה"ת לקולא והדברים עתיקין.

והנה הרשב"א הקשה, הא גם חתיכה א' משתי חתיכות לא הוי איקבע איסורא דהא אי אפשר לצמצם, ושמא החתיכה שומן גדולה מן החתיכה חלב ובטל החלב ברוב שומן ולא הוי איקבע איסורא, והוא ג"כ בפרמ"ג בפתיחה להל' תערובות.

אמנם י"ל^א לפימ"ש התוס' חולין כ"ט בשם הר"ש^ב, דהיכי דאיכא שני צדדים להיתר או לאיסור שפיר אמרינן אפשר לצמצם משום דהוי כעין רוב. א"כ ה"נ איכא

שני צדדים לאיסור, שמא חתיכה של חלב גדולה ואי הוה שוה בשוה ג"כ אסור וליכא רק צד א' להיתר שמא חתיכה של שומן גדולה. א"כ כיון דאיכא שני צדדים לאיסור שפיר חשוב איקבע איסורא, דהוי כעין רובא כסברת הר"ש בתוס' הנ"ל.

אמנם זה דוקא למסקנא דאזלינן בתר רוב, אבל כל זמן דלא ידעינן דאזלינן בתר רוב^ב קשה קו' הרשב"א דלא הוי איקבע איסורא אף בשתי חתיכות דאי אפשר לצמצם, וא"כ אין חילוק בין חתיכה אחת לשתי חתיכות. ועכצ"ל דגם בחתיכה א' ספק חלב ספק שומן חייב, ואז מוכח דסד"א מה"ת לחומרא. אבל מאחר דידעינן דאזלינן בתר רוב, שפיר נוכל לומר סד"א מה"ת לקולא. נמצא דמש"כ הרמב"ם דסד"א מה"ת לקולא, זהו רק בתר דאזלינן בתר רוב, ולק"מ על הרמב"ם.

תשובה להלכה בנידון ירושת חזקת רבנות

וכבר דן בזה בשו"ת מנחת ש"י סי' נ', וכתב שם דמה שכתב הרמב"ם בפ"א מהל' מלכים שבן הגדול קודם לקטן ממנו זהו דוקא אם הבן הגדול הוא בכור, שזה נלמד מהפסוק "ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור" (ע')

רב אב"ד שהיו לו שני בנים, ובנו הגדול מת בחי' אביו והניח אחריו בן ואח"כ מת הרב, למי מגיע חזקת הרבנות, האם לבנו הצעיר או לבן בנו הגדול שיכול לומר מכח אביו דאבא קאתינא.

עא. בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ד ח"ב סי' ע"א הביא כן בשם האחרונים כוונת תירוצו של הרשב"א, עיי"ש (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

עב. נראה דכוונת רבנו לתוס' דף כ"ח ע"ב ד"ה 'לפי'.

עג. מכאן ואילך חסר בכת"י, והשלמנו ההמשך המובן מאליו, בלשונונו (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

בכס"מ), אבל הגדול בשנים שאינו בכור אין לו דין קדימה על הקטן ממנו.

והנה מצד הסברא נראים דבריו, דדוקא בן בכור שהתורה נתנה לו חשיבות ועדיפות ליטול פי שנים, בכל אשר ימצא לו, לכן יש לו ג"כ דין קדימה לענין ירושת גדולת ושררת אביו. אבל גדול שאינו הבכור שאין לו שום עדיפות בנחלת אביו נגד אחיו הקטן ממנו, א"כ ה"ה לענין ירושת שררת אביו אין לו קדימה על אחיו הקטן ממנו.

אולם פשטות לשון הרמב"ם מורה, שכן הגדול קודם לקטן ממנו אף שאינו הבכור. והסברא יש לומר עפ"י ש בכמה שו"ת, דענין ירושת השררה אינו מפאת ירושת נחלה דהא הוא דבר שאין בו ממש, ולא עדיף מטובת הנאה שלא חשיב ממון להורישו לבניו. אך הטעם הוא עפ"י מה שאמרו חז"ל (זבחים דף ק"ב ע"א) כשפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, ומטעם זה בנו יורש הכבוד והגדולה של אביו. א"כ לפי מה שדרשו חז"ל "ואת אמך" לרבות אחיך הגדול, שהבן הצעיר מחויב לכבד אחיו הגדול, ודעת הרמב"ם שגם לאחר מיתת ההורים מחויב בכבוד אחיו הגדול, כמו"ש המגלת אסתר תחילת שורש השני לספר המצות, ולכך יורש הבן הגדול הכבוד והגדולה של אביו כיון שאחיו הקטן ממנו מחויב ג"כ בכבוד אחיו הגדול כמובן.

אבל לפי זה דוקא כשאחיו הגדול הוא בחיים יש לו דין קדימה נגד הקטן ממנו, אבל

כשמת אין לבנו של הגדול דין קדימה נגד דודו או בן דודו לרשת הכבוד והגדולה של אבי אביו, כיון שהם אינם מחויבים בכבודו, וע"ע בשו"ת שבות יעקב (ח"א סי' ק"ו) מה שכתב בענין זה.

ומה שכתב בפ"י דברי הימים א' כ"ד (והוא מתלמידי רבינו סעדי' גאון, כמו"ש תוס' יומא דף ט' ע"א ד"ה 'ולא שימשו'), דלכך נתמנה יהושע בן יהוצדק לכהן גדול ולא עזרא הסופר אף שאביו יהוצדק לא שימש בכהונה גדולה, לפי שיהוצדק היה בן הגדול של שריה כהן גדול, ע"כ היה לבנו יהושע דין קדימה לעזרא הסופר שהיה ג"כ בן שריה עיי"ש, ולפי דברינו הכונה שיהוצדק היה בכור ע"כ היה לבנו דין קדימה, ולולא זה אין לבן בן הגדול דין קדימה נגד בן קטן.

ומלכר זה אין ראייה כלל ממניו יהושע בן יהוצדק, שיש לבן בן הגדול שאינו בכור דין קדימה נגד בן קטן. כיון שיהוצדק היה בחיים אחרי מיתת אביו שריה והיה לו דין קדימה לרשת גדולת אביו להיות כהן גדול, אילו נבנה בית המקדש בימיו, ולכך ירש יהושע בנו חזקת אביו. ואף שמבואר בהוריות (י"א ע"ב) וכריתות (ה' ע"ב) שכה"ג בן כה"ג טעון משיחה, ואם לא נמשח ולא נתרבה בח' בגדים בזמן שלא היה שמן המשיחה אין לו דין כה"ג, אבל כבר העירו המפרשים בזה דלמה מלך בן מלך אין טעון משיחה וכה"ג בן כה"ג טעון משיחה.

אמנם לא קשה, כי משיחת מלך הוא רק לגדולה כמבואר בפיה"מ להרמב"ם הוריות ריש פ"ג, ע"כ בן המלך שמגיע לו הגדולה מפאת ירושה אין טעון משיחה. אבל משיחת כהן גדול הוא כדי שיהיה לו קדושת הגוף לעבודה, כמו שכתב הטו"א מגילה (דף ט' ע"ב), ע"כ אף שהבן יורש גדולת אביו אבל אין יורש קדושת הגוף של אביו, ולכך כה"ג בן כה"ג צריך משיחה שתהיה לו קדושת הגוף לעבודה, ובזמן שלא היה שמן המשחה צריך להתקדש עכ"פ ברבוי בגדים. ע"כ אף שיהוצדק לא התמנה לכה"ג ולא היתה לו קדושת כה"ג, אבל עכ"פ ירש הגדולה ולכך ירש יהושע בנו חזקת אביו יהוצדק שירש מאביו שריה. אבל בנידון דידן שהבן הגדול מת בחיי אביו, א"כ לא הגיעה לו הגדולה מעולם, ואין לבנו אחרי דין קדימה נגד בן הקטן או בנו.

ועי' לשון המד"ר שיר השירים פ"ה ה"י, ויהושע בן יהוצדק כהן גדול בן כה"ג, א"ר סימון קשה הוא שלשלת היוחסין מלפני הקב"ה להיעקר ממקומו. שלכאורה תמוה, דהא יהוצדק לא שימש בכהונה, ולפי דברינו אף שלא נתקדש מ"מ ירש הגדולה מאביו שהיה כה"ג, ע"כ היה ליהושע בנו שלשלת היוחסין של כהונה גדולה, והבן.

עוד העיר בשו"ת מנחת שי, מהתו"כ פ' שמיני עה"פ ובנים לא היו להם ויכהן

אלעזר ואיתמר, הא אילו היה להם בנים היו קודמים לאלעזר ואיתמר, ומשמע דאף בן אביהוא שלא היה בכורו של אהרן אעפ"כ היה קודם לאלעזר ואיתמר. אך באמת רצה לומר שהיה יורש גדולת אביו להיות סגן כהונה בחיי אהרן, אבל לאחר מיתת אהרן היה אלעזר קודם להיות כהן גדול, עכ"ד. והנה אף שלא מצינו רק שנדב היה סגן ולא אביהוא, אבל י"ל עפמ"ש הרמב"ם ז"ל בפ"ד מהל' כלי המקדש שממנים סגן וסגן לסגן.

אמנם במד"ר (ס' אחרי פ"כ וס' במדבר פ"ב) יש בזה פלוגתא, וז"ל "ובנים לא היו להם, ר"א אומר אילו היו להם בנים היו קודמים לאלעזר ואיתמר, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם, ר' יצחק אמר בחיי רחב"א אמר במותו, על דעתיה דר' יצחק דאמר בחיי אירע טומאה באהרן שימש אלעזר אירע טומאה באלעזר שימש איתמר וכו', על דעתיה דרחב"א דאמר במותו מת אהרן שימש אלעזר מת אלעזר שימש איתמר" עיי"ש. נמצא דלרחב"א דאמר במותו, ממילא גם מה דדרשינן הא אילו היו להם בנים הבנים קודמים, ג"כ במותו, א"כ בן אביהוא קודם לאלעזר ואיתמר, אף שאינו בן הבכור.

אמנם דברי המד"ר בלא"ה תמוהים, מה שמסיים מת אלעזר שימש איתמר, דהרי כשמת אלעזר מגיע הכהונה גדולה לפנחס בן אלעזר. ע"כ נראה דהך מ"ד ס"ל

בירושלמי פ"ק דיומא ופ"ג דהוריות, ופנחס בן אלעזר היה לנגיד עליהם ששימש בכהונה גדולה. אבל עכ"פ י"ל, דמה דלרחב"א ימצא דבן אביהוא קודם לאלעזר, אינו מדין קדימה, רק כיון שהיה סגן בחיי אהרן לכן דוחה לאלעזר, ודוק.

כצד הספק שהובא בשעה"מ הל' יוה"כ"י בשם ספר זרע אברהם, אם משיח שעבר קודם לבן כה"ג ג"כ עיי"ש, א"כ שפיר אם איתמר שימש פ"א בחיי אלעזר הוא קודם לפנחס בן אלעזר. אולם לא מצינו שאיתמר שימש אחר אלעזר, כי אם פנחס כמבואר

תשובה לחכם אחד בענין חציצה"ט

והנה יסוד השאלה מבואר בטו"ז יו"ד סי' קצ"ח"ט, באשה ששכחה לחתוך צפרני' ואין ידוע לה אם ה' טיט תחת צפרני' אם כבר שמשה אינה צריכה טבילה שנית' דמיעוט המקפיד דרבנן וספק דרבנן לקולא. והסד"ט"מ מקשה דהא הוי ספק דרבנן דאיתחזק איסורא דאזלינן לחומרא, ותי' דהטו"ז אזיל לטעמי' דס"ל בסי' ס"ט דבשר שנתבשל וספק אם נמלח תחילה דמותר מטעם ספיקא דרבנן לקולא אע"ג דאיכא חזקה דמעיקרא שלא ה' נמלח ע"ש.

ולענ"ד אין ראי' משם, דעיקר סברת הטו"ז משום דרוב פעמים מולחין תחלה, ואפי' אם נימא סמוך מיעוטא לחזקה והוה פלגא ופלגא מותר מטעם ספק דרבנן לקולא. אבל הכא דליכא סברא לסתור החזקה גם הטו"ז מודה דספק דרבנן באיתחזק איסורא אזלינן לחומרא, וכמ"ש הטו"ז להדיא באו"ח

ב"ה קראס ב' לסדר לכבוד ולתפארת תרצ"א, שוכט"ס אל כבוד ידידי הרב הגאון החר"ף ובקי המפורסם בנש"ק כש"ת מו"ה צבי הירש מייזליש שליט"א דומ"ץ ור"מ בעיר ווייצען יע"א, יקרתו הגיעני, ושמחתי להתבשר כי ת"ל חטים (ווייצען) נעשו יפות, ויהי' שמה מקום תורה באמצעות כת"ה. וחפץ ה' בידו יצליח להרביץ תורה ויראה מתוך נחת והרחבה, יגדיל תורה ויאדיר.

א. ובדבר שאלתו באשה שמסתפקת אם הסירה קודם הטבילה הדם יבש שעל המכה, אך אחר הטבילה ראתה שהוסר ממנה ושימשה עם בעלה ולמחרתו סיפרה זאת לבעלה, ונפשו בשאלתו אם צריכה טבילה שנית, וכת"ה מפלפל בזה בהשכל ודעת, וקצת דבריו מבוארים בשו"ת מהר"ש ח"ב סי' נ"א מהרב הגאון אב"ד ראדימישל.

עה. פ"א ה"ג.

עו. תשובת רבנו משנת תרצ"א, נדפסה בס' 'מקדשי השם' (להגרצ"ה מייזליש זצ"ל) ח"א סימן ז'.

עז. סקכ"א.

עח. שם סקל"ט ד"ה 'אלא שיש'.

סי' ת"ט סק"ו דבמליחה הטעם דאזלינן בתר רובא דמולחין תחלה ורוב עדיף מחזקה. משא"כ בספק תחומין דאין הרוב מכחיש החזקה אזלינן לחומרא אע"פ שהוא ספק דרבנן ע"ש. וכן משמע בטו"ז יו"ד סי' ר"א ס"ק פ"ו, דהא דכתב המחבר בספק טבל טמא משום שהטמא בחזקתו, מיירי בנטמא טומאה דרבנן דקיימ"ל כר"י מקואות (פ"ב מ"ב) דאפי' בספק דרבנן מוקמינן אחזקתו ע"ש.

ב. אמנם כוונת הטו"ז בסי' קצ"ח יש לומר בפשיטות, דהנה ספק דרבנן באיתחזק איסורא הוא פלוגתא דר"מ ור"י בעירובין (ל"ח ע"ב) ומקואות (פ"ב מ"ב). והש"ך ביו"ד סי' ק"י בדיני ספק ספיקא אות כ' ובנקה"כ סי' ס"ט פסק דהלכה כר"י נגד ר"מ ע"ש. והנה קיימ"ל יחיד ורבים הלכה כרבים וכן אין הלכה כתלמיד כמקום הרב, אעפ"כ באיסור דרבנן בשעת הדחק סמכינן על יחיד במקום רבים ותלמיד במקום רב, כמבואר בש"ך יו"ד סי' רמ"ב בהנהגת או"ה. וא"כ היכא דכבר שימשה עם בעלה שחשוב שעת הדחק שלא להוציא לעז, וכיון דמיעוט המקפיד הוא איסור דרבנן סמכינן על ר"מ במקום ר"י דספק דרבנן לקולא אפילו באיתחזק איסורא.

ג. אמנם הסד"ט בסוף ה' נדה^ט כתב עוד סברא להחמיר, עפי"ד הח"מ הל' חו"מ הביאו הב"י או"ח רס"י תל"ט, דלכך מחמירין בספק בדיקה אע"ג דבדיקת חמץ דרבנן, משום דכל עיקר הבדיקה נתקנה על הספק, וה"ה בחציצה

דצריכה האשה לעיין בגופה אם במקצת הגוף מעכב, ע"כ גם בספק חציצה במיעוט המקפיד אזלינן לחומרא עכת"ד.

ולכאורה אפשר לחלק, דדוקא בבדיקת חמץ דהבודק צריך שיבטל ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי, א"כ הבדיקה רק מדרבנן ומתחלה נתקנה על הספק. ע"כ אם אירע ספק בבדיקה אזלינן לחומרא. אבל בחציצה דצריכה מדאורייתא עיון שמא יש חציצה ברוב גופה או ברוב שערה, לכן התקינו לעיין גם במיעוט הגוף כדי שלא יהי' זלזול לדרבנן, כסברת הרדב"ז והמג"א סי' קפ"ד סק"ז דאם שכח אם בירך בהמ"ז צריך לברך גם הברכות דרבנן, ולא אמרינן ספק דרבנן לקולא בכה"ג שיש לפנינו ספק דאורייתא וספק דרבנן ביחד שלא יהי' זלזול לדברי חכמז"ל ע"ש. אבל היכא שאירע ספק בחציצה במיעוט הגוף, שפיר נוכל לומר ספק דרבנן לקולא, ובנידון דידן כיון שיש עוד סברא להקל דקרוב לודאי שנתרכך בחפיפה לטבילה וכמ"ש כת"ה.

וגם יש לצרף סברת הפוסקים דהיכא שמצטערת בהסרת הגלד מן המכה חשוב אינה מקפדת, ע"כ גם דעתי מסמכת להקל שאינה צריכה טבילה שנית כנלענ"ד בס"ד.

ד. ובדבר מים שלנו מן וואסער-לייטונג שמתאספים תחילה ברעזערוואר, ויש ספק מתי נעקרו ממקורן, ולקצת מפורשים כל שלא נעקרו בבין השמשות אין להם תקנה.

יש לומר כיון דודאי דיבעד שרי, יש להקל בספיקא גם לכתחילה ע"ש.

אבל ודאי אם אפשר (לשוב) לשאוב מן הבאר צריך לשאוב, ובפרט שיש עוד חשש כי הרערין הם של ברזל ומחמם מעט את המים כמ"ש הד"מ הובא בשו"ע הרב סעי' י"ז ע"ש.

והנני בזה ידידו דו"ש בלונ"ח,

שמואל פיהרער אב"ד הנ"ל.

לדעתי אין להחמיר במקום שאי אפשר, כי בדיעבד אף אם נשאבו מבעוד יום מותר ללוש בהם אחר שלנו י"ב שעות, כמ"ש החק יעקב' וכן בשו"ע הרב^{פא} סעי' ו' וסעי' י"ג, וכאן יש עוד ספק שמא נשאבו עתה בבין השמשות אין להחמיר אפילו לכתחלה. וכעין זה מבואר בשו"ת פרשת מרדכי אה"ע סוס"י מ"א, דאף דלמיעבד ספק דרבנן לכתחלה אסור, מ"מ להסוברים דבדיעבד מגורשת

בדיני תפירת ס"ת^{פב}

בגידין, ולמעלה ולמטה מן הכתב דבק ג"כ שתי חתיכות ותפר תפירה אחת מלמעלה ותפירה אחת מלמטה, ועי"ז הדיבוק של אורך הס"ת חזק וקיים ולא במהרה ינתק מן הס"ת.

הנה ביו"ד סי' רע"ח^{פג} כתב המחבר, אם נקרע רוב תפירה שבין יריעה ליריעה ועדיין מחוברת בחמש או שש תפירות של קיימא כשר, והוא מפסקי מהרא"י שכתב דבדיעבד שכבר היו מחוברין כהלכתן ועדיין מחוברים מעט בענין שאותן תפירות חשובים תפירה לענין שעטנז ושבת שרי לקרות בו. והטו"ז^{פד} חולק עליו כיון שרוב תפירות נקרעו לא

ב"ה.

שו"ר א"כ ידידי הרה"ג חריף ובקי בכל חדרי תורה משנתנו לו סדורה, דבור בשפה ברורה, וותיק וחסיד כש"ת מו"ה מרדכי שפאלטער נ"י,

אחרשה"ט. כבוד אחיו ר' דוד נ"י מסר לי יקרת מכתבו ע"ד הס"ת שנחלק סדר דברים מן הד' סדרים, ואי אפשר לחברו בגידין יען כי הקצוות של היריעות תלושים המה, ע"כ עצה טובה קמ"ל שדבק בגומי ראשי חתיכות קלפים תחת הכתב מקצה מזה ומקצה מזה, והחתיכות תפר כל האורך

פ. סי' תנ"ה סק"א.

פא. סי' תנ"ה.

פב. תשובה זו של רבנו נכתבה באמצע שנת תש"א, בעת שגלה לעיר קאזאווא הסמוכה לברעזאן. התשובה נכתבה להרה"ג מרדכי גרשון שפאלטער זצ"ל, ונדפסה בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה ו' חוברת ה' עמ' י"ט.

פג. סעיף ג'.

פד. סק"ב.

חשוב עוד חיבור, גם הקשה דאם לענין שבת ושעטנז מדמינן ל' הא סגי בשני תפירות, והנקודת הכסף חולק וכתב דודאי גם בשני תפירות של קיימא חשיב חיבור כמו לענין שבת ושעטנז, ומש"כ מהרא"י ועדיין מחוברות בחמש או שש תפירות לאו דוקא, אי נמי אפשר לומר דאף דבשני תפירות חשיב חיבור אפיה"כ צריך לכתחלה שישארו חמש או שש תפירות כדי שיהיו התפירות ניכרין עכ"ל הנקודת כסף, ומשמע דהיכי דא"א שיהי' חמש או שש תפירות אוקמא אדינא, דגם שני תפירות חשוב חיבור וכשר לקרות בו ולברך עליו.

והבני יונה הובא בפתחי תשובה^פ מסכים להטו"ז מטעם אחר, דאפשר דהלכה היתה דיהי' רוב הדף תפור בגידין, ובסידור דרך חיים הל' קה"ת העתיק לשון המחבר דאם נקרע רוב תפירה שבין יריעה ליריעה ועדיין מחוברת בחמש או שש תפירות כשר, אבל אם לא נשאר חמש תפירות צריך להוציא אחרת, וציין שם לעיין בנקודת הכסף. ובודאי כוונתו לפימ"ש הנקה"כ דלכתחלה צריך שישאר חמש או שש תפירות כדי שיהי' ניכרת התפירות, ע"כ אם לא נשאר חמש תפירות צריך להוציא אחרת, אבל ודאי אם אין ס"ת אחרת כשר לקרות בו ולברך עליו כיון דעפ"י דין גם שני תפירות חשיב חיבור.

והס' בני יונה אינו תח"י לעיין בו אבל דבריו תמוהים, דהא במס' מכות י"א^פ פליגי ר"מ ור' יהודא אם תפר ס"ת בפשתן ח"א כשר וח"א פסול, מאן דפסל דכתיב למען תהי' תורת ה' בפיה ואיתקש תורה לתפילין מאי תפילין הלמ"מ שיהי' נתפרין בגידין אף ספרים נתפרין בגידין, ומאן דאמר כשר, כי איתקש למותר בפיה אבל להלכותי לא איתקש. עכ"פ ליכא מ"ד דבספרים איכא הלמ"מ שיהא נתפרין בגידין רק כיון דאיתקש לתפילין צריך לתפרן בגידין כמו תפילין. וביו"ד סי' רע"ח^פ איתא דצריך לתפרן בגידין, אמנם מבואר בתה"ד הובא בדגול מרובה דאם אין לו גידין יכול לתפור היריעות במשי, והיינו משום דהא דצריך לתפורן בגידין הוא רק למצוה ולא לעכב כמ"ש המרדכי. ובגידן כ"ת אפשר גם להטו"ז ולהבני יונה כשר, עכ"פ כיון דהש"ך בנקה"כ מכשיר בדיעבד בשני תכיפות, והגאון מליסא בדרך חיים פסק כותי', ודאי יש לסמוך עליהם לקרות בו ולברך עליו כיון שאין מצוי להם ס"ת כשר אחרת.

וע"ד קו הדק שיוצא מן אות וא"ו אל הה' משם הקדוש, וכתב כ"ת דאף אם נעשה אחר הכתיבה מותר לגררו דלא נתקדש בקדושת השם. הנה כן מבואר בנוב"י מהד"ק יו"ד סי' ע"ו דכל שאין לו שייכות לאותיות השם הקדוש לא נתקדש

פה. סק"ד.

פו. ע"א.

פז. ס"א.

כמו בעובדא דילי' יש להכשיר הגט אפי' לכתחלה, א"כ ה"ה לענין ס"ת, כשר, באם אין לכם ס"ת אחרת כשר.

וע"ד אשר התפלא על הסופר שלא הניח למעלה שיעור ג' אצבעות ולמטה ד' אצבעות, הנה בס' ערוך השלחן מבואר כן שבספרים הקטנים אין צריך להניח שיעור זה רק שלמטה יהי' יותר מן למעלה ולמעלה יהי' יותר מן בין דף לדף, ובודאי כן הוא מסורה בין הסופרים³.

והנני ידידו דוש"ת בלונ"ח ומברכו בשמחת פורים הבעל"ט ומצפה לישועה בכלל כל ישראל בקרוב.

שמואל פיהרער אבד"ק קראס יצ"ו.

בעת בין הגולה פה קאזאווא יצ"ו.

בקדושת השם ומותר למחקו, ודוקא אם גוף האותיות מדובקים זע"ז שצריך למחוק קצת מן האות, אזי אין מותר להפרידם רק אם נעשה בשעת הכתיבה דאז הוי מוחק ע"מ לתקן, אבל אם נעשה אח"כ, אפשר דכשר כתירוץ ב' של הב"י (או"ח סי' ל"ב) דאם בשעת הכתיבה הי' מוקף גויל ואח"כ נדבק כשר, [ע"כ] לא הוי מוחק ע"מ לתקן⁴, אבל הקו שאין לו שייכות להאותיות מותר למחקו אפי' אם נעשה אח"כ.

וע"ד שבמקום אחד בהיריעה הוא כיהה הרבה רק שהאותיות ניכרים היטב, הנוב"י⁵ מפקפק בזה לענין גט, הנה הנוב"י מפרש בזה דברי מהרי"ק הובא ברמ"א סי' קכ"ה סעיף ח' דיש מחמירין בזה לכתחלה, וסיים שם הנוב"י כי במקום עיגון

בענין מקרא מגילה, ובדין כתיבה בחוה"מ⁶

ארבע לשונות של גילה, רנה, דיצה וחדוה ושמחת פורים ישיגו את כבוד האברך

ב"ה
קראס י"א אדר תפר"ח

פח. הלשון מגומגם קצת, ואולי כוונתו, דכיון דאפשר דכשר בלא תיקון כתירוץ הב' של הב"י, א"כ לא הוי מתקן בזה, ולכן אסור למחוק כשלא נעשה בשעת הכתיבה (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

פט. מהדור"ק אהע"ז סי' פ"ה (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

צ. עיין ב'כרם שלמה' שנה ה' חוברת ח' עמוד ט' ב'פסקי דינים' של כ"ק מרן אדמו"ר הראשון הגה"ק מוהר"ש זצוק"ל, שהחמיר אף בספר תורה קטן שצריכין לדקדק להניח גליון ד' אצבעות למטה וג' אצבעות למעלה, ועיי"ש שכן הוא גם דעת הגאון מוה"ר שלמה קלוגר זצ"ל והגאון מהר"ם שיק זצ"ל (-הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

צא. תשובת רבנו, נדפסה בקובץ 'אחיאסף', שנה א' חוברת א', שיצא לאור בשנת תרפ"ט ע"י הרב חיים ספרין, ונדפסה שנית בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה ג' חוברת ה' עמ' כ"א, ונכתב שם בהערה - אף שאין דרכנו להדפיס דברים שראו כבר את אור הדפוס, אך למען גודל חביבתנו לגאון אדיר זה זצ"ל הי"ד, וקובץ אחיאסף אינו מצוי, החלטנו להדפיס חידו"ת אלו בקובצנו.

הרב החו"ב סוע"ה בפלפולים יקרים כש"ת מו"ה נטע שלמה שליט"א בר חכים לאהובי ידידי הרב הגאון מו"ה דוד שליסעל שליט"א מו"צ בעיר מונקאטש יצ"ו.

אחדשה"ט באה"ר, ספרו הנחמד נטע שעשועים בצירוף מכתבו עם ח"ת נכון הגיעני, אולם לא ה' פנאי ועת מוכשר לעיין בהם מפאת כמה טרדות וגם לא הייתי בביתי ג' ימים, וביום אתמול כי יעבור בש"ק השגתי הק"ק והי' לי פנאי לעיין בהם, והנני בזה להשיבו מה שעלתה בדעתי במשקל ראשון מפני הכבוד כי ראוי לחבבו ביותר, ואי"ה אקח לי מועד בל"נ לעיין בספרו ובמכתבו ואשיב לו כיד ד' הטובה עלי.

הנה כ"ת העיר על קו' הישועות יעקב בריש מגילה^{צב}, דמקשה הגמ' ות"ת דיחיד קיל והתנן נשים במועד וכו' ואמר רבה בר"ה אין מועד בפני ת"ח כ"ש חנוכה ופורים, והקשה הישו"ע לפימ"ש התוס' הא דנשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס היא רק מדרבנן, וא"כ י"ל דדוקא נשים דאין חייבות רק מדרבנן ע"כ נדחה אצלם מקרא מגילה מפני כבוד התורה, אבל אנשים דחייבין במקרא מגילה מדברי קבלה אפשר דאין נדחות מפני ת"ת, וע"ז תמה כ"ת דהא עיקר מימרא זו דאין מועד בפני ת"ח כ"ש חנוכה ופורים נאמרה על משנה דאין מניחין המטה

ברחוב וכו' ושם לא נאמר חילוק בין אנשים ונשים, זת"ד.

ואפשר ליישב דברי גאון יעקב בדרך זה, דהנה הטו"א^{צב} הקשה מאי צריך הש"ס להביא המשנה דנשים במועד, ועוד הקשה על דברי רבה בר"ה דקאמר כ"ש חנוכה ופורים, אמאי לא אמר ג"כ כ"ש ר"ח דהא במשנה תני בר"ח חנוכה ופורים מענות ומטפחות.

ואפשר לומר דקו' אחת מתורצת בחברתה, דלכאורה קשה מנ"ל דרבה בר"ה מיירי לענין ביטול מקרא מגילה, דלמא דוקא לענין הספד אין מועד בפני ת"ח וכ"ש חנוכה ופורים דעשה דכבוד התורה עדיף, אבל לענין מקרא מגילה דאיכא משום פרסומי ניסא כדאיתא בגמ' בסמוך אפשר דאין נדחה בפני כבוד ת"ח. אמנם י"ל דאם כוונת רבה בר"ה רק לענין הספד אמאי לא נקיט ג"כ ראשי חדשים, אלא ודאי דאתי לאשמעין דאף דעי"ז יבטל ממקרא מגילה או מנר חנוכה שמצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק ויש בהם משום פרסומי ניסא, אעפ"כ כבוד הת"ח דוחה, ולכך לא נקט ר"ח דבהם ליכא רק משום איסור הספד לבד. א"כ שפיר הוכיח הש"ס דהא [דאמר] רבה בר"ה כ"ש חנוכה ופורים, מיירי דעי"ז יבטל ממקרא מגילה.

אמנם רב פפא דאמר מימרא זו על המשנה דאין מניחין את המטה ברחוב, שפיר י"ל דקאי רק לענין הספד לבד, והא דלא נקיט

צב. דף ג' ע"ב.

צג. מגילה דף ג' ע"ב ד"ה 'אמר רבה'.

ונר חנוכה דאיכא פרסומי ניסא אעפ"כ כבוד ת"ח דוחה אותם.

ומעתה שפיר הקשה הישו"ע מאי ראי' מדברי רבה בר"ה, כיון דהוא קאי על משנה דנשים מענות דהתם ליכא חיובא דמגילה רק מדרבנן, ע"כ אף דאיכא משום פרסומי ניסא נדחה מפני כבוד ת"ח. אבל באנשים דיש בהם חיוב מדברי קבלה וג"כ משום פרסומי ניסא, אפשר דאין נדחה רק דסמכו על בית רבי, כמוכן.

והנני בזה ידידו דוש"ת בלונ"ח ומברכו בשמחת פורים הבע"ל.

שמואל פיהרער האבד"ק הנ"ל.

ר"ח משום דר"פ קאמר זה מצד הסברא כ"ש חנוכה ופורים שהם רק מדברי סופרים ודברי קבלה, ולכך לא קאמר כ"ש ר"ח דהוא ג"כ דאורייתא והוא בכלל אין מועד בפני ת"ח, דר"ח איקרי ג"כ מועד כמבואר בפסחים דף ע"ז^{צד}. אמנם רבה בר"ה דקאי על משנה דנשים מענות אבל לא מטפחות, בר"ח חנוכה ופורים מענות ומטפחות אבל לא מקוננות, וע"ז קאמר אין מועד בפני ת"ח כ"ש חנוכה ופורים דעל ת"ח גם מקוננות, א"כ כיון דקאי על משנה זו דמבואר דיש חילוק בין מועד ובין ר"ח חנוכה ופורים א"כ הול"ל ג"כ כ"ש ר"ח. אלא ודאי עיקר חידושי דרבה בר"ה לאשמעינן דאף דיבטלו עי"ז ממקרא מגילה

בענין כתב סטענאגראפיע בחוה"מ^{צה}

ב"ה קראס

שהוא אומנות גדול אפשר שאין להתיר, והאריך כ' בזה שיש פנים לאיסור ולהיתר. ועלה ברעיוני לכאורה עפ"י הגמ' שבת דף ע"ד ע"ב א"ר יוחנן הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת חייב ג' חטאות כו' רב כהנא אמר אין דרך גזיזה בכך ואין דרך מנפץ בכך ואין דרך טווי' בכך, ולא והתניא משמיל' דר' נחמ' שטוף בעזים וטוו בעזים אלמא טווי' על גבי בהמה

כ' המופלג החריף ושנון זית רענן בנש"ק כש"ת מוה"ר חיים ספרין נ"י.

ע"ד שאלתו אם מותר לכתוב בחוה"מ בכתב סטענאגראפיע, לפימ"ש הרמ"א בסי' תקמ"ה^{צו}, דלצורכי רבים נהגו להקל בכתב שלנו שאינו מעשה אומן, א"כ בכתב הנ"ל

צד. ע"א.

צה. תשובת רבנו, נדפסה בקובץ 'אחיאסף', שנה א' חוברת א', שיצא לאור בשנת תרפ"ט ע"י הרב חיים ספרין, ונדפסה שנית בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה ג' חוברת ה'.

בקובץ 'אהל תורה', קונטרס א' סי' א' נדפסה תשובה מהרי"ל צירלסאהן אבד"ק קישענוב בענין זה, ומתבאר שם דכתב סטענאגראפיע הוא כתב ישן נושן מימים קדמונים, ושם בקובץ בסי' ל"ה השיג חכ"א עליו וכתב שכתב זה אינו כתב ישן, אלא סימנים וקווים חצי אותיות או חלק מכל אות ומחוברים יחד.

צו. סעיף א'.

שמה טווי', חכמה יתירה שאני, ופרש"י ד"ה חכמה יתירה דכתיב כל אשה חכמת לב אבל להדיוט אין דרכו בכך והוי כלאחר יד.

ולפ"ז י"ל דגם כתב סטענאגראפיע דהוא חכמה יתירה לא חשיב מלאכה גמורה, א"כ שרי בחוה"מ לאיזה צורך כמבואר במג"א סי' תקל"ג ס"ק ז' דלכך מותר למלוח הרבה חתיכות דגים בדרך הערמה משום דלא חשיב מלאכה גמורה דאין עיבוד באוכלין וגם בשבת ויו"ט לא אסור רק מדרבנן עיי"ש. כן עלה

ברעיוני לפום רהיטא כי אין הזמן מוכשר לפני להעמיק בזה.

יש לעיין עוד, כי אפשר שנידון זה תלוי בפלוגתת רש"י והרמב"ם ז"ל אם הלכה כר' יוסי שבת דף ק"ג^צ אם רושם חשיב ככותב ועיי"ש בחידושי הר"ן.

והנני בזה ידידו דו"ש,

שמואל פיהרער אבדק"ק הנ"ל.

בענין טומאת רביעית דם באוהל^{צח}

ב"ה

שוכט"ס אל כבוד האברך הרב החר"ף בנש"ק כש"ת מו"ה מנחם מענדיל האלבערשטאם נ"י^ט

מכתבו הגיעני, וראיתי מה שתמה על דברי המהרש"א ברכות דף י"ט^ב בתוס' ד"ה מדלגין. כבר תמה כן בספר שמן רוקח על מסכת ברכות וז"ל, ותמה מהרש"א דילמא אף שהוא טמא, עכ"פ אינו מוזהר עליו, כמו בגולל שהוא טמא ואינו מוזהר עליו, ודבריו נפלאו, דהא להדיא כתבו התוס', ומפקא לי' מעל

כל נפשות מת לא יבא, ומבואר יותר בלשון הרשב"א שכתב וז"ל, ואינו דומה לרביעית דם הבאה משני מתים שמטמא באוהל והכהן מוזהר עליו, כדנפקא לן מעל כל נפשות מת לא יבא. ועפ"י הדחק נ"ל דקושייתו דלמא קרא אסמכתא בעלמא, עכ"ל שמן רוקח בחידושו.

והנה כדבריו מבואר בכסף משנה פ"ג מהל' טומאת מת הל' ג', לדעת הרמב"ם דהא דרשין מעל כל נפשות מת לא יבא, לרביעית דם באוהל, אסמכתא בעלמא הוא, שאם הי' מן התורה הי' הנזיר מגלח עליו.

צז. ע"א.

צח. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה י"ז חוברת ג' עמ' ל"ו, ונכתב שם בהערה שהעתקה מתשובה זו של רבנו נמסרה ע"י הרבני הנגיד מו"ה נתן שמואל כהנא נ"י.

צט. הוא בנו של הרב הגאון מוה"ר חיים נחום הלברשטאם אבד"ק מאשציסק צ"ל, וחתנו של הגה"צ מוה"ר יצחק מנחם דאנציגער מאלכסנדר צ"ל הי"ד.

ק. ע"ב.

כתיב וכו', וקשה דתרי קראי ברביעית דם למה לי במת בנפש ונפשות. ולפי האמור י"ל דר' ישמעאל ס"ל כמתניתין דנזיר דאין הנזיר מגלח אלא על חצי לוג דם באוהל, ואף דמטמא ברביעית דם, אפילו הכי הלכה למשה מסיני דאין מגלח רק על חצי לוג, כמו שכתבו התוס' בנזיר (נ"ז ע"א), וכיון דאין הנזיר מגלח אלא על חצי לוג, אם כן גם הכהן אינו מוזהר רק על חצי לוג, אם כן לר' ישמעאל האי על כל נפשות מת מיירי בחצי לוג, דר' ישמעאל ס"ל הלכה עוקרת מקרא, כדאיתא בסוטה דף ט"ז, ואפי' היכא דמפורש בקרא להדיא, אפ"ה הלכה למשה מסיני עוקרת מפשטא דקרא, מכ"ש הכא דאין מפורש בקרא להדיא רביעית דם, רק נפשת מת, אם כן ודאי הלכה עוקרת פשטא דקרא, כיון דאין הנזיר מגלח רק על חצי לוג באוהל, גם הכהן אינו מוזהר רק על חצי לוג, אם כן אכתי לא ידעינן דרביעית דם מטמא באוהל, על כן צריך לר' ישמעאל קרא במת בנפש לילף מינ' דרביעית דם מטמא באוהל, כמובן.

והנני בזה ידידו דו"ש,

שמואל פיהרער אבד"ק קראס.

ובנוף קושית התוס' על פירש"י, יש ליישב בפשטות, דרש"י לשיטתו במס' נזיר דף נ"ו סוף ע"ב במשנה ד"ה רביעית דם, דמפרש שם דרבי עקיבא ס"ל דגם על רביעית דם באוהל הנזיר מגלח, עיי"ש בתוס' יו"ט, וכן משמע מפירש"י שם דף נ"ב ע"ב ד"ה לא תשנה, ובד"ה שהרי למודו בידו, דלרבי עקיבא הנזיר מגלח על רביעית דם באוהל, ופליגי אמתניתין דקתני חצי לוג דם. ועי' בתוס' רעק"א במשניות^{קא} שתמה מנלי' לרש"י דרבי עקיבא ס"ל דגם על רביעית דם באוהל הנזיר מגלח, ולפי האמור י"ל דרש"י הכריח כן, כיון דרבי עקיבא דריש מעל כל נפשות מת לא יבא, לרביעית דם, וכיון שהכהן מוזהר על רביעית דם באוהל, אם כן ע"כ צ"ל דרבי עקיבא ס"ל דהנזיר מגלח על רביעית דם באוהל, מפאת הכלל דמס' שמחות דכל טומאה שאין הנזיר מגלח אין הכהן מוזהר עליו, וכלל זה הוא ודאי הלכה למשה מסיני, כמ"ש המנחת חינוך מצוה רס"ג.

ועפ"י יש ליישב גם קושית התוס' חולין דף ע"ב ד"ה שתי נפשות ושיעור אחד, ור' ישמעאל סבר יש אם למסורת ונפשת

תשובה בענין מינקת^{קב}

וזה תוכן דבר השאלה, בתולה אחת נשאת לגביר אחד מגלילותינו בזיווג שני באשר הירבה לה מוהר ומתן, ובעוד שלמו להם מעט הימים, לא יכלו לדור כאחת כנחש בכפיפה מחמת המחלוקת שהי' לה עם הבנים שיש לו מאשתו הראשונה, ומחמת זה הוצרך לגרשה, וסילק לה כתובתה סך אלף ר"כ ושאר התחייבות, ומחמת שהרגישה אז שהיא מעוברת ממנו, הוכרח להתחייב עוד, שתיכף שתלד יתן לה שכר הנקה ליתן הולד למינקת בעד שנה אחת, ואחר כלות שנה מחויב הבעל ליקח הולד להיות אצלו, ונעשה ג"כ ע"ז כתב ביניהם. והנה זה יותר משלושה חדשים אשר ילדה ונתנה הולד תיכף למינקת והיא לא התחילה ליתן דד לפני התינוק כלל, והנה גם הוא נותן שכר הנקה כאשר התחייב את עצמו, ועתה נפשה בשאלתה אם גם עלי' חל תקנת חכז"ל שצריכה להמתין כ"ד חודש, ובשנים אלו הבע"ל שנת עיבור כ"ה חודש, או לא, כי העת דחוק לה מאוד כי האשה העלובה היא עדיין רכה בשנים, וכעת הי' אפשר לה להזדמן שידוך הגון באשר יש לה עוד מהני זוזי ומלבושי ומוכסי, ומצורף לזה יש לה כעת משא ומתן, ואין לה מי שישתדל ולהשיג עבודה, כי אבי' הוא אבי זקני נ"י,

בעזה"י. ר"ח ניסן תרח"ם לפ"ק פה"ק זבאראב יע"א.

אל הארז אשר בלבנון, הוא ניהו רבא, כבוד קדושת אדוני מו"ר, הרב האי גאון עולם, תהלתו מלאה הארץ, ע"ה פ"ה סיני ועוקר הרי הרים, עטרת תפארת ישראל, רבן של כל בני הגולה, כקש"ת מו"ר יצחק שמעלקישי שליט"א האבד"ק פרעמישלע והגלילות יע"א.

הנני הנני בתוך הבאים לפני כבוד אדוני מורי ורבי הגאון נ"י, ונקיטנא בשיפולי גלימא ואחוינא קידה קמ' דמר מו"ר, כי זה כמה מעת הפרדי מלהיות עומד ומשמש לפני הדרת גאונו לא הי' לי פתחון פה ולא מפי כתבי לפני אדמו"ר הגנ"י, ואף כי כמה פעמים ת"ל הי' לי פלפולים שונים בהלכות גדולות, לא רציתי לטרוח בהם, כי ידעתי טרדות רבות אשר סביב שתו לפני אדמו"ר הגנ"י להשיב לשואליו דבר ד' זו הלכה למעשה, אמנם על של עתה באתי במגילת ספר כתוב עלי כשאילת תלמיד לרב, בנידון הלכה למעשה בדיני מינקת, הגם שאינני לא רב ומורה, אבל מחמת שהאשה הלזו ש"ב דודתי היא, ומבשרך אל תתעלם, וזה אשר הרהבתי בנפשי עוז לגשת אל הקודש פנימה לפני הדרת גאונו נ"י.

קב. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב) שנה י"ג חוברת ט' עמ' י"ז, ונכתב שם שמכתב זה כתב רבנו בהיותו כבן עשרים שנה, בעת שישב על שולחן חותנו הרה"ח מוה"ר אברהם יהושע העשיל גאלדמאן בעיר זבאראב. (המכתב היה קרוע בכמה מקומות וחסרות תיבות, השתדלנו להשלים התיבות עפ"י השערה, ולא הוספנו חצאי ריבוע כדי שלא לבלבל את המעיין - הערת המביא לדפוס בקובץ הנ"ל).

כבר בא בימים, והוא איש זקן, ואין יכול להשתדל בתקנות הבת, ומי יודע מה ילד יום, ואף בצוק העתים האלו, השם ירחם. ומהגם שדברים אלו מלאים בספרי החיים ראשונים ואחרונים, ותורת כל אחד בידו הן לאיסור הן להתיר לדמות מילתא למילתא, אמנם מפני שאנו מדמין לא נעשה מעשה, ודברים כאלו אך לגדולי הדור מגיעים כפי התורה אשר יורו הם, ואני לא באתי ח"ו לפלפל בעיקר הדין, רק הנני כמזכיר קצת דברים אשר העליתי במעט עיוני דרך פילפול [בעלמא], באשר לא יאות לי לבוא בשאלה כמשרתת השואלת על קדירה שאב"י, וענתה בי צדקתי שלא סדרתי..... והיוצא מדבריהם בענינים אלו, רק אבוא בקצת פלפול הלכה השייך בענינים אלו, וזה החלי.

הנה כבר נודע מחלוקת הר"ש ור"ת הובא בתוס' והרא"ש יבמות דף מ"ב^י וכתובות דף ס"ד^י, כי שיטת ר"ש הזקן דלגרשה מינקת מותרת להינשא משום דלא מישעבדא להניק כדאמרינן בפרק אע"פ, נתגרשה אינו כופה, ור"ת חלק עליו ומביא רא' מסוגיא דיבמות. והנה הגאון בשו"ת נודע ביהודה מהדו"ק חאהע"ז סי' י"ד מביא עוד דברי הרב"י אה"ע סי' י"ג שכתב דהרשב"א הסכים לר"ת, אמנם חולק דוקא במכירה, ומזה הוכיח הרב נוב"י דלר"ש הזקן אפילו במכירה מותרת להנשא (ובאמת בש"ג יבמות הביא בשם הרי"א ז, דאף במכירה

אינה מחויבת להניק בלא שכר ולכך מותרת להנשא, דהרי היא כנכרית, עיי"ש). ולפי"ז כתב בנוב"י הנ"ל להפליא, דהרי שם בכתובות דף ס' א"ר נתן בר יוסף הן הן דברי ב"ש הן הן דברי ב"ה שב"ש אומרים כ"ד חודש וב"ה אומרים י"ח חודש וכו', ולדברי הר"ש הזקן לא משכחת האי דינא לב"ש כלל, דהרי לב"ש שום אישה אינה משועבדת להניק כדמוקי התם דף נ"ט דמחזורתא מתני' דמינקת את בנה דלא כב"ש.

ורוחק לומר דעיקר פלוגתא דב"ש וב"ה לא לענין נשואין נאמר כי אם לעיקר ענין זמן הנקה כמה זמן יניקה של תינוק, ואף שהתינוק יונק עד ד' וה' שנים, מ"מ נ"מ אם פירש, דלב"ש מותר להחזירו אם פירש קודם כ"ד חודש, ולב"ה אסור להחזירו אחר י"ח חודש, דהרי ר"מ ור"י פליגי שם בהדיא לענין המתנה כמה תמתין מלהנשא, ועל זה אמר הן הן דברי ב"ש, משמע דפלוגתייהו דב"ש וב"ה לענין נשואין. ובס' הפלאה בכתובות^ק ביאר עוד יותר, דאם נאמר דעיקר פלוגתייהו דב"ש וב"ה לא איתשיל רק לענין שיעור הנקה דלא הוי כחוזר ויונק שרץ, א"כ הוי מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, והוי לי' למיחשבי' בעדיות גבי אינך מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, וע"כ דאיתשיל גם לענין נשואין, ע"כ. ומזה הכריח הרב נוב"י דעד כאן לא התיר הר"ש הזקן אלא בגרושה שהאב קיים והוא יטפול עם בנו למסמס לו ביצים וחלב אם לו ימצא לו מינקת,

קג. ע"א ד"ה 'סתם'.

קד. ע"ב ד"ה 'והלכתא'.

קה. דף ס' ע"ב ד"ה 'מיהו הא'.

משא"כ באלמנה שהאבי הבן אינו קיים ואין מי שישגיח על תקנת הולד כי אם אמו, אפילו לב"ש דלא משעבדא, מ"מ לא תנשא, וכיון שהאשה לא תנשא ממילא תניקנו, ע"כ.

הנה במאי שהכריח הגאון זצ"ל, דאף לר"ש הזקן היינו דוקא בגרושה שאבי הבן קיים והוא ימסמס לי' ביצים וחלב, הוא אמת וברור, והרי מפורש יוצא כן בר"ן כתובות"י בטעמא דר"ש הזקן. וכדמות ראי' יש להביא לזה מסוגיא דיבמות, דאחר דמסיק הש"ס אלא סתם מעוברת למניקה קיימא, דילמא איעברא ומיעקר חלבה וקטלי' לי', ופריך הש"ס אי הכי ידיד' נמי, ומשני, ידיד' ימסמס לי' ביצים וחלב. ולכאורה קשה לשיטת הר"ש הזקן דגרושה מינקת מותרת להנשא כיון דאינה משועבדת והכל תלוי בשיעבוד, א"כ מאי פריך אי הכי ידיד' נמי, כ"ש ידיד' דאיהו מוחל לה השיעבוד. אבל אם נאמר דאף לר"ש הזקן עדיין איתא לתקנת הולד שיהא מי שימסמס לי' ביצים וחלב, שפיר פריך הגמ', א"ה ידיד' נמי, וצריך לשנוי ידיד' ימסמס לי' ביצים וחלב, ודברי הר"ש הזקן נאמרו לפי המסקנא דמשני הש"ס ידיד' ימסמס לי' ביצים וחלב.

ובאמת רציתי לומר דטעמא דהר"ן בשיטת הר"ש הזקן כיון דאיכא אב איהו ימסמס לי' ביצים וחלב, הוא בעצמו הטעם שכתבו התוס' והרא"ש בשיטת הר"ש הזקן, משום דגרושה אינה משועבדת, לפימ"ש

הרבינו ירוחם הובא ברמ"א אה"ע סי' פ"ב סעיף ה', דהא דגרושה אינה משועבדת היינו בשיש לו להבעל, אבל אין לו, כופה ומניקתו. א"כ י"ל דאף טעם דהר"ן בשיטת הר"ש הזקן הוא משום דאינה משועבדת, והיינו כיון דכשהאב קיים איהו ימסמס לי' ביצים וחלב, אבל אם לא ה' האב קיים, א"כ שוב היא משועבדת לשיטת הרבינו ירוחם, דהוי דומיא דאין לו. אמנם כבר השיגו על רבינו ירוחם, הח"מ וב"ש סי' הנ"ל, דאף אם אין לו, מחויבין הב"ד ליתן לה, והיא אינה משועבדת כלל. ומזה יש לי ג"כ מקום עיון על הרב הנוב"י במאי שהוכרח דאף לר"ש הזקן דגרושה מינקת מותרת להינשא, היינו דוקא היכי שאבי הבן קיים והוא ימסמס לי' ביצים וחלב, אבל לא בגרושה שהבעל (אינה) [אינו] קיים או באלמנה לב"ש, והא אף אם אין הבעל קיים אכתי בי דינא קיימים והם מחויבין לפקח בתקנת הולד לשיטת הח"מ וב"ש הנ"ל. ואולי יש לחלק דגם בזה שייך יותר הסברא אשה בושה לבוא לב"ד.

ובעיקר קו' הנוב"י והפלאה, דלר"ש הזקן האין משכחת לב"ש דין מינקת, כיון דלב"ש שום אשה אינה משועבדת להניק, נראה לי לומר בזה סברא נכונה, דהרי עד כאן לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בהנקה, אבל בשאר מלאכות השנויים במשנתנו שהאשה עושה לבעלה, לא אשכחן בשום מקום שב"ש יחלוקו בזה, וע"כ טעמא דב"ש דאינה מניקה

את בנה, היינו טעמא דאין זה בכלל מלאכות שהאשה עושה לבעלה, ולא דמי לגרושה שאינה משועבדת לבעלה כלל, והרי היא כאשה נכרית דעלמא, אבל אשה הנשואה לבעלה, היא משועבדת לשאר מלאכות שהאשה עושה לבעלה, רק דחיוב הנקה אינה בכלל מלאכות שהאשה עושה לבעלה.

ולפי"ז יש לי לומר דבר חדש לב"ש, דאף דאינה משועבדת להניק, היינו בכי האי גוונא שלא התחילה להניק כלל, אינה חייבת להניק, אבל אם התחילה כבר להניק אפילו אם פסקה אח"כ, כבר שיעבדה עצמה למלאכה זו, והרי היא בכלל שאר מלאכות שהאשה עושה לבעלה, וחייבת להשלים שיעור הנקה כ"ד חודש. ואין זה רחוק לומר כן, דהרי לב"ה היא באמת חייבת שמונה עשר חודש, והא דאמרי ב"ש דאינה חייבת להניק, היינו דווקא בלא התחילה להניק כלל, אינה חייבת, אבל אם התחילה אפילו פעם אחת, שוב הכניסה עצמה בשיעבוד להניק כל שיעור הנקה (ויש לדמות זה להא דכתבו הגאונים והרי"ף והרא"ש בפרק תפלת השחר, דהא דתפלת ערבית רשות הני מילי היכי דלא צלי כלל, אבל צלי תפילת ערבית כבר שווייא עלי' חובה, ואי טעי הדר לרישא, עיי"ש). ומ"מ שפיר חל הנדר לב"ש אף בהתחילה להניק, דהרי עכ"פ אינה משועבדת להניק כמו לב"ה דנימא כל כמינה שתאסור על אחרים דבר שאינה שלה, והיא שהכניסה עצמה בכלל חיוב זה, וז"ב בסברא.

ובהיות כן מיושב קו' גדולה מה שיש לכאורה להקשות, כיון דלב"ש אינה מחויבת

להניק כלל אף בלא נדר, כמו שהביא הש"ס ועוד תניא ב"ש אומרים אינה מניקה את בנה, א"כ מאי זה דפליגי ב"ש וב"ה בנדרה שלא להניק, הא אף בלא נדר לב"ש אינה מחויבת להניק, והוי להו לפליגי בחיוב הנקה עצמו, וכבר הקשה כן באס"ז. ולפי האמור ניחא, דפלוגתא דב"ש וב"ה היא בהתחילה כבר להניק, דאף לב"ש מחויבת שוב להניק, ומ"מ חל הנדר כמו שביארתי. ומדוקדק היטב הלשון ב"ש אומרים שומטת דד מפיו, והיינו אף בהתחילה להניק, ובאידך ברייתא אשמעינן בחיוב הנקה עצמו, דלב"ש אינה מניקה את בנה, והיינו דאינה צריכה להתחיל להניק.

ומעתה מיושב לנכון קו' הנוב"י והפלאה הנ"ל, דהא לשון הברייתא היא, ת"ר מינקת שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חודש, ופרש"י בתוך כ"ד חודש שנולד בנה, ומינקת היינו דהיא מניקה את הולד, כמו שדקדק בזה גם הנוב"י כמה פעמים, א"כ כיון דמיירי בהתחילה להניק, א"כ גם לב"ש מחויבת להניק כל שיעור הנקה כ"ד חודש לב"ש, ושפיר קאמר ר"נ בר יוסף הן הן דברי ב"ש. כ"ז אמרתי לפלפל קצת לפי חומר הענין.

ומעתה אשתטח מלא קומתי לפני כבוד אדמו"ר הגנ"י, ושואל ומבקש לתשובתו הרמה, ויוכל כבוד אדמו"ר לשלוח לי כתב ידו הקדושה, ואני מוכן להעתיקו ולשלוח ההעתק בחזרה.

כ"ד תלמידו אסקופה הנדרסת תחת כפות רגלי אדמו"ר הגנ"י, שמואל פיהרער נכד הגאון הנקרא בפי כל ר' איצק חריף. **עור** זאת אשאל מאת אדמו"ר אותו אבקש, למחול לצוות על אנשי ביתו לשלוח לי ספרו הנחמד שו"ת חיו"ד אשר התחיל לדפוס בעת הייתי עומד ומשמש לפני הדרת גאונו, ואני מוכן לשלוח מחירו תיכף כפי אשר יושת עלי אדמו"ר נ"י.

בענין כשרות מקוה^ק

הכשיר הגאון הנ"ל אם באים המים להדיא ע"י כח האדם רק שיבואו המים ממילא אחר פתיחת הברזא שהוא רק הסרת המניעה ע"י כח האדם יעוי"ש.

ולא שייך בזה לומר דסמכין על רוב מצויין אצל מקוה להכשירה בקיאים הם כמבואר בשו"ת ד"ח (סי' מ"ה)^ק שפסל את המקואות בעיר אובן שנתקנו ע"י גדולים, וביאר שם הטעם כי רבותינו שהכשירו ידעו מאיזה טעם הכשירו והי' באופן הנאות להכשיר אולם כפי שהמה בנויים כעת פסולים. גם מפאת שהערל סוגר הבית הטבילה בימות הקיץ בעוד יום והנשים הולכים מבית הטבילה לביתם בעוד יום שאסור מדינא שמא תראה ותסתור [וכת"ה] אגב שיטפ' כתב משום סרך בתה שזה הטעם נאמר על יום ח' אבל ביום ז' בלאה"כ אסור מדינא], מפאת זה לבד ראוי ונכון לתקן בית הטבילה, ומכ"ש שיש חששים

ב"ה קראס עש"ק ויגש תרע"א לפ"ק

יצו ד' את הברכה וחיים עד העולם אל כבוד ידידי הרב הגדול החריף ובקי ירא ושלם כש"ת מו"ה דוד פעלדמאן שליט"א, רב ואב"ד בקהל יראים בעיר לייפציג יצ"ו.

אפריון נמטי' לכת"ה על אשר נתן דעתו היפה להרים מכשול מדרך בני עמנו בדבר המקוה בקהלה פלונית שהוא בבית המרחץ וברשות עכו"ם זה הרבה שנים אשר לא נודע מהותה ותכונתה מאין יבאו המים לתוכה ולא נודע מי ה' המתקן המקוה, גם כי העכו"ם בנה וסתר איזה פעמים בבית המרחץ הנ"ל ויש לחוש כמה חששות כאשר ביאר היטב כת"ה, אפי' אם נאמר שהמקוה הנ"ל עשוי' כפי תכונת מקוה המבואר בסוף ספר לחם ושמלה^ק שנתקנה עפ"י הגאון מהר"מ א"ש שבאים מי המעיין לבור המקוה ע"י כח הדוחה, הרי מבואר שם בס' לחם ושמלה שלא

קז. נדפס בספר 'לב דוד' סי' נ"ב, מכתב רבנו אל מחבר הספר הגאון רבי דוד פעלדמאן זצ"ל, שהיה אב"ד קהל יראים בעיר לייפציג ואח"כ אב"ד מחזיקי הדת מנצ'סטר.
קח. תחת הכותרת 'הוספה', בד"ה 'והנה גוף הענין'.
קט. נראה דכוונת רבנו לשו"ת דברי חיים ח"א יו"ד סי' מ"ה.

גדולים על המקוה כפי שכתב כת"ה, ע"כ חוב קדוש רובץ על אנשי הקהילה לתקן בית הטבילה מקוה טהרה עצה"ט שיהי ברשות ובהשגחת ישראל.

וע"ד אשר נתייעץ עמי כת"ה כי בדעתו לתקן מקוה באופן זה, כי יבנה בעלי שני בורות מקאכלן סמיכות זל"ז וימשכו מי גשמים לבור אחד ע"י צנורות שיעור מקוה טהרה, ואח"כ ימלאו הבור של מי גשמים בכל פעם ממי וואסערלייטונג עד אשר יצאו המים לבור השני דרך נקב שיהי בין הבורות בדרך המשכה ג' טפחים כדי לצאת לדעת רבינו ירוחם גם לדעת הרמב"ם כמבואר בח"ס ובישועות יעקב, הנה עדיין יהי צריך לצאת גם לדעת הרמ"א שצריך שיהי המשכה על גבי הקרקע הראוי לבלוע.

ולדעתי לו ישמעני אדוני יותר נכון לבנות בור בעלי מקאכלען בחדר מיוחד שלא בבית הרחיצה ולמשוך לתוכו מי גשמים ע"י צנורות של חרס (צימענט) או של מתכות ויתחבר בסופו צנור קטן של עץ כפוף למטה כמבואר בח"ס (סי' רי"ד), כי לדעת כמה פוסקים לא מהני בצנור של מתכות מה שעשוי לשמש עם הקרקע, וימשכו לתוך הבור שיעור ד' או ה' מקואות מי גשמים כדי שלא יחסר השיעור ברבות השנים. ובבית הרחיצה יעשו בור הטבילה ויתמלא בכל פעם ממי שאובין וואסערלייטונג ויהי פתוח נקב כשפופרת הנוד מבור הטבילה לבור המי גשמים, והנקב בבור מי גשמים יהי למעלה משיעור מקוה ויהי למים

השאובין חיבור תמיד למי הגשמים, ובזה יצאנו לדעת הרבינו ירוחם ולדעת הרמב"ם בלי שום פקפוק. ובעת ינקו המקוה בבית הטבילה יסתמו הפתוח נקב המחובר עד אשר ימלא השאובים מוואסערלייטונג ואז יפתח הסתום נקב המחובר, ויזהיר כת"ה את האשה העומדת על הטבילה שתשגיח על זה שיהי הנקב המחובר פתוח בשעת הטבילה, והבור מי הגשמים יהי בחדר מיוחד מכוסה למעלה חתום בחותם של כת"ה, ומידי כל ב' או ג' שבועות ישגיח כת"ה אם לא נחסר מהשיעור של מי הגשמים ושאר פסולים, שינוי מראה וכדומה, ובתכונה זו נעשו המקואות בעיר קראקא.

אולם מש"כ כת"ה לעשות אפלוף בקרקעית המקוה איני מסכים לזה לעשות פקק של מתכות אפי' ע"ד לקבעה בארץ, כי הרבה גדולים פוסלים בזה יען כי כל העמדת המים על גבי דבר המקבל טומאה, גם בשו"ת ד"ח (סי' מ"ה) הנ"ל פוסל המקוה של עיר אובן מה"ט. ע"כ יעשה כת"ה ברזא של עץ לפקוק את נקב המנקה ולא יהי שום חשש ופקפוק, ואם יעלה ביד כת"ה לתקן את המקוה כנ"ל באמת, הנני מקנא את כת"ה שעלה בידו לתקן דבר גדול ומגלגלין זכות ע"י זכאי, והי בזה שלום וברכה וכט"ס לכת"ה כנפש ידידו הדושת"ה בלונ"ח וברגשי כבוד והדר.

שמואל פיהרער אבד"ק הנ"ל.

עוד בענין הנ"ל לקי

בכבשן ולא טוח ע"ג צימענט רק מהצדדים, וכזה ראיתי באיזה שו"ת ושכחתי מקומו, ובשאר פרטים שהאריך כת"ה ביקרת מכתבו לא אתוכח עמו כי כבר יש לו הסכמות דעת רבנים גדולים בצירוף דעתו הגדולה, והנני בזה ידידו דושת"ה כערכו הרם הגדול שבערכין.

שמואל פיהרער אבד"ק הנ"ל.

ב"ה, יצו ד' את הברכה וחיים עד העולם אל כבוד ידידי הרב הגדול מעוז ומגדול החו"ב ותיק וחסיד כש"ת מו"ה דוד פעלמדאן נ"י, אבד"ק יראים בעיר לייפציג.

אחרשה"ט, ע"ד אשר נמלך כת"ה עמדי אודות המשכה ע"ג מקום הראוי לבלוע, יוכל כת"ה לעשות נקב מרובע ורצפת הנקב יהי מלבנים שאין שרופים

הוראה בדבר קמח למצות בשנת תש"א ק"א

מאותו הקמח שלקחו אתם אלה האומללים שנסחבו לעמק הבכא, לי פקדנו אבי מארי שליט"א לכתוב לך בזה אשר דעתו לאסור, כי אין דנין בקמח זה דין קמח מן השוק, כי החטים שלנו מכבסים ושורין במים קודם הטחינה והם חמץ גמור, ובדבר שאלתו אודות קטניות, דעת כאמו"ר שי' להתיר בשעת הדחק עבור הילדים הי"ו באם אין להם תפוחי אדמה או שאר מידי דאכילה להאכילם למדי, כמובן צריכין מקודם לנקות הפולין מגרעיני תבואה ולבשלם בכלי מיוחד, אנא בטובך לכתוב למחותנך שי' אלה התשובות, עכ"ל.

לפני חג הפסח (שנת תש"א) שלח אבי (ר' הערשל ציטראנעבוס), מכתב להגאון מוה"ר שמואל פיהרער אבד"ק קראס זצ"ל שהי' אז בעיר קאזאווע, ובו שאלות בכמה דינים שיהי' נצרך לחג הפסח, ובתוכם אודות קטניות, כי הרי היה לי שני ילדים רכים ומחמת חולשת הגאון לא ענה בעצמו, רק ע"י בנו הצעיר הגאון מוה"ר שלמה הי"ד, במכתבו למחותנו (הוא דודי) הבחור הנפלא ראובן איינהארן הי"ד שדר אז בסטריא, ופסק מאד לחומרא וז"ל: בדבר שאלת מחותנך הר"ש [-הרב ר' שמעריל] שליט"א, אם יש היתר לאפות מצות לפסח

קי. שם בספר 'לב דוד' סימן נ"ג.

קיא. פסק רבנו שכתב בשמו בנו רבי שלמה הי"ד, נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב), ניסן תשמ"א.

בענין מילה ע"י ישראל ופריעה ע"י נכרי קיב

ב"ה

פריעה אינה בכלל מצות מילה

והנה גרסינן ביבמות דף ע"א, אמר רב לא ניתנה פריעה לאברהם אבינו ע"ה. ומפני זה פסק בספר עבודת עבודה להגאון המגיד מהרש"ק ז"ל בע"ז דף כ"ז דפריעת עכו"ם כשרה, דהמול ימול לא קאי על הפריעה, דפריעה נתחדשה אח"כ ע"ש.

ולפ"ז יש לבאר דברי הירושלמי פ"ט משבת ה"ב דאמר רב המול ימול, מכאן שנולד מהול צריך להטיף דם ברית ע"ש. והדבר תמוה, דהא בבבלי מסכת שבת דף קל"ה אמר רב בהדיא דהלכה כת"ק דנולד מהול אין צריך להטיף דם ברית ע"ש.

ולהנ"ל ניחא, דהירושלמי קאי על הקרא ושם לא ה' עדיין פריעה, וע"כ לא הקפידה התורה כלל על גלוי עטרה רק עיקר הקפידה תורה על דם ברית, ומש"ה נולד מהול צריך להטיף דם. משא"כ לאחר שנתחדשה הלכה ונאמרה פריעה, שפיר יש לומר דהקפידה התורה רק לגלות העטרה ולא על דם ברית, ואחר שנתחדשה הלכה שפיר אומר רב דאין צריך להטיף דם ברית, דהעטרה כבר גלוי ולדם ברית לא צריך. ולפ"ז י"ל דפריעה אינה בכלל מילה, וכשרה בנכרי כנ"ל.

אל כבוד הרב הגאון הגדול המפורסם חריף ובקי בחדר"ת עיניו כיונים על אפיקי הש"ס והפוסקים רבשכבה"ג פאר הדור תפארת ישראל וכו' מוהר"ר שמואל פיהרער נ"י אבד"ק קראס יצ"ו.

אחרי דרישת שלומו היטב כמשפט לגאון הדור כמוהו, אבקשו מאוד להשיב לי על השאלתא שאשאל קדמוהי אשר היא שאלה קטנה בכמות, וזה החלי.

הצעת השאלה

הנה מעשה אירע שנולד תינוק בבית החולים שקורין (סאנטאריום) אשר עומד תחת ממשלת ופקודת רופאי נכרים, וביום השמיני ללידתו הכניסו לבריתו של אברהם אבינו ע"ה כדת וכדין. אולם אחר החיתוך זב דם רב ממנו, והרופא בעבור לבלתי יכולת לעצור הדם אחזו ממנו והכניסו לחדר הנתוח, ועשה שם הרופא אינו יהודי בעצמו הפריעה, וא"כ ה' החיתוך ע"י ישראל והפריעה היתה בנכרי שלא במעמד ישראל.

ומסופק אני הצעיר מה יעשה עוד לרך הנמול לשמונה הזה, שיהי נעשה בהכשר גמור ע"פ דיני התורה והפוסקים.

קיב. שאלה זו שהופנתה לרבנו ותשובתו, נדפסו בספר 'ילקוט יהושע' על הלכות מילה שנדפס בעיר לעמבערג שנת תר"צ. מחבר הספר הוא הרה"צ רבי יהושע הלוי ראזענפעלד זצ"ל הי"ד לבית קאמינקא, שהיה מוהל מטעם הממשלה בבית הרפואה בעיר לעמבערג.

פריעה בלילה כשר

ועיין בחידושי הר"ן לשבת דף קל"ג ד"ה אתנן, דאם מל ע"ש סמוך לשבת ועשה הפריעה משחשיכה, חייב כרת על חילול שבת ע"ש. ומשמע דפריעה כשרה אע"פ שהיתה בלילה, רק מחמת מילה שלא בזמנה לא דחי שבת וחייב כרת על הפריעה. ובשו"ת מהר"ם שיק סי' ר"מ כתוב גם כן, דהפריעה בלילה לכ"ע אין צריך להטיף דם ברית. ולפ"ז דהפריעה לא דמי למילה לענין לילה, שפיר י"ל דכשרה בנכרי כנ"ל.

מילה בשכר פסול בנכרי

אולם ע"כ צ"ל (דמילה) [דפריעה] פסולה בנכרי, דהנה בס' עבודת עבודה שם העיר, לשיטת המחנה אפרים (שלוחין ושותפין סימן י"א) דישאל שיש לו פועל עכו"ם יש בו שליחות מטעם שידו כיד בעה"ב עיין נתיבות סי' קפ"ח, וא"כ אמאי מילה פסולה בעכו"ם, הא יכול ליתן לו שכר ויהי ידו כיד בעה"ב בעצמו.

ותירץ דהמחנה אפרים לא קאמר אלא בדבר הרשות, אבל דבר מצוה הצריך שליחות מודה דידו לא הוי כיד בעה"ב, ומש"ה פסול בעכו"ם אפילו בשכר ע"ש.

פריעה בשכר שאין צריך שליחות תהיה

כשרה בנכרי

ולפ"ז תינח במילה דכתובה באורייתא וצריכה שליחות, פסולה בעכו"ם. משא"כ מילה

דכתובה ביהושע, ושם לא כתוב דיעשנה האב בעצמו, אלא שאמר הקב"ה ליהושע שוב מול את בני ישראל שנית, וא"כ אינה צריכה שליחות האב, שפיר יש לומר דיכול לעשות ע"י עכו"ם בשכר.

מדפריעה דוחה שבת מוכח דשליחות נכרי לא מהני

וא"כ יקשה אמאי פריעה דוחה שבת, הא יכול לעשות ע"י עכו"ם בשכר. וכמה חתרו הפוסקים באם אחד אין יכול לעשות החיתוך והפריעה אם יכולים לעשותה בשנים, עיין רמ"א סי' רס"ז ובשאגת ארי' סי' נ"ט, ואמאי הא יכול לעשות ע"י עכו"ם בשכר, ולענין שבת לא שייך שליחות וכש"כ הב"מ ויושי"ע [וישו"ע] באבה"ז סי' ה', אלא ע"כ דפריעה ג"כ פסולה בנכרי כנ"ל.

מיהו יש לדחות זה, דניהו דהפריעה לא הוי בפרטות עשה על האב, אבל עכ"פ אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, דזה אמרינן בכל המצוות וכמש"כ המג"א סי' ר"ן. ובתב"ש סי' כ"ח כתוב דלאו דוקא מצוה בעלמא, אלא דאם אינו עושה בעצמו איכא איסורא דרבנן ע"ש.

והנה האחרונים^{ק"י} הקשו על המחנה אפרים שכתב דפועל הוי ידו כיד בעה"ב^{ק"י}, מש"ס ב"ק נ"א דאמרינן אי דשוי שליח ואמר לי זיל כרי לן אין שליח לדבר עבירה ע"ש,



ק"י. שער המלך (פ"א מהל' תרומות הי"א), מנחת חינוך (מצוה נ"ג, אות ה).

קיד. אף לדבר עבירה (מחנ"א הלכות שותפין סימן ח').

והשתא לפמ"ש המחנה אפרים דפועל ידו כיד בעה"ב, ליקו בפועל דיש שלד"ע לדעת המחנה אפרים.

ותירץ בבית יצחק אבה"ז סי' ל"ט, דהנה טעמא דמחנה אפרים הוי מטעם דפועל הוי כעבד, דידו כיד בעל הבית. וא"כ לפמ"ש הרשב"א בקידושין כ"ג דיד עבד כרבו אמרין רק היכא דהוי זכות לרבו ולא לחוב ע"ש, וא"כ אי נאמר בעבד ופועל דהוי שלד"ע ויתחייב בעה"ב, מודה המחנה אפרים דלא הוי ידו כיד בעה"ב ע"ש.

וא"כ לפמ"ש התב"ש דהוי עבירה אם לא עשה המצוה בעצמו, וא"כ אם אמר דיעשה ע"י פועל יהי ידו כיד בעה"ב ועבר בשבילו על איסור דבו יותר מבשלוחו והוי חוב, וממילא ידו אינו כיד בעה"ב וכמ"ש בבית יצחק, ולכך אסור למעבד ע"י נכרי כנ"ל.

מדפריעה דוחה שבת מוכח דפסול בנכרי

אולם יקשה בפשיטות, דהנה בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' שכ"א העיר, לשיטות דמילה כשרה ע"י נכרי, אמאי מילה דוחה שבת, ימול ע"י נכרי. ותירץ דכיון דמילה איכא מצות עשה על האב, וקיימא לן דאין שליחות לעכו"ם ואינו מקיים העשה ע"י העכו"ם, ולכך בע"כ דחי מילה שבת ע"ש.

ולפי זה, תינח במילה דכתיבה באורייתא, ושפיר מוטלת על האב, דצריך לזה שליחות וכמו שכתב. משא"כ בפריעה דניתנה רק ליהושע, ולא כתבה בלשון צווי על האב,

וא"כ לא בעי כלל שליחות, רק שמתקיים המצוה על ידו או על ידי אחר שפיר, וקשה דליעבד אותו ע"י נכרי ואמאי צריך לחלל שבת עבודה. דהיכא דלא צריך כונה או שליחות יכול לעשות המצוה על ידי נכרי, וכמ"ש תוס' שבועות (דף ג' ע"א ד"ה ועל הזקן) לענין גילוח מצורע דיכול לעשותה על ידי נכרי, ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' נ"ז ובח"ג סי' רנ"ה ורנ"ט. ועיין ישרש יעקב יבמות ד' וכש"כ לענין מעקה על ידי נכרי דיכול לעשותה כה"ג, וא"כ שפיר יקשה בפריעה כנ"ל. וע"כ דפריעה הוי כמילה לכל דבריו, ולכך פסולה בעכו"ם ג"כ.

חיתוך ע"י ישראל מועיל כהטפת דם ברית

ומצאתי בס' דרך פקודין בחלק המחשבה כתוב, באם נעשה החיתוך על ידי ישראל והפריעה על ידי עכו"ם כשר בדיעבד, דאפילו במל נכרי סגי בהטפת דם ברית כמבואר בש"ע סי' רס"ד, והכא בנעשה החיתוך ע"י ישראל לא גרע מהטפת דם ברית, ולכך בדיעבד שפיר דמי וסגי בכך ע"ש.

ולא זכיתי להבין דבריו הקדושים, דמאי ראי' הוא מש"ע סימן רס"ד דסגי בהטפת דם ברית, דהא שם מיירי במל ופרע נכרי, וא"כ הוי כנולד מהול בלא ערלה דסגי בהטפת דם ברית. ופשיטא דאם אחד יטיף דם ברית ואח"כ ימול אותו נכרי, דצריך להטיף שנית דם ברית, דהטפת דם ברית לא מהני רק בלי ערלה, ובאיכא ערלה לא מהני דם ברית כלל. וא"כ בעשה החיתוך בלא פריעה דהוי כלא

מל, לא מהני דם ברית אז כלל, וצריך אח"כ להטיף שנית דם ברית וצ"ע.

חייב חטאת במילה שלא בזמנה בשבת

ועיין גם כן בתשובת ח"ס יו"ד סימן רמ"ט, דפריעה הוי כמילה לכל דבריו ע"ש. והנה בח"ס שם סימן רנ"א העיר, לשיטת הריב"א בתוס' חולין קמ"א דבלאו ועשה עכ"פ הלאו נדחה, וא"כ אין בו חטאת ע"ש. והגאון מהרי"ש בשואל ומשיב מהדורא ד' סי' רי"ו צווח עליו, דהריב"א לא קאמר דהלאו נדחה רק בלאו גרידא, אבל בלאו שיש בו כרת מודה דהלאו לא נדחה כלל ושפיר חייב חטאת ע"ש.

והנה שם בח"ס בודאי כוונתו כעין מ"ש הברית אברהם באהע"ז סי' קכ"ו (אות ב'), דלהריב"א גם הלאו נדחה אפילו בלאו שיש בו כרת, רק הכרת לא נדחה ע"ש.

ולפ"ז כיון דלחטאת בעי לאו וכרת, והכא נהי דכרת נשאר אבל כיון דהלאו נדחה פטור מחטאת, ושפיר קשה במל שלא בזמנו בשוגג למה חייב חטאת, והא הלאו נדחה להריב"א ושוב אין בו חטאת וכמ"ש.

אולם בעיקר דברי הברית אברהם צ"ע, דהנה הקשו האחרונים על הריב"א דאין דוחה העשה את הלאו, דהא הוי מצוה הבאה בעבירה, דהא נשארה עשה שאינה נדחית ואסור לעשות העשה.

ותירץ בנו"ב (מהדו"ק חו"מ סימן מ') נהי דלכתחילה אסור לקיים העשה מכח מאי אולמי' האי עשה מהאי עשה, מ"מ בדיעבד אמרינן להיפך, וא"כ שפיר בדיעבד

לא הוי מצוה הבאה בעבירה כנ"ל וכמ"ש הנו"ב.

וזה יתכן בעשה ועשה דשניהן שוין, משא"כ בעשה ולא שיש בו כרת, איך ידחה עשה את הלאו הא אסור לעשותה מחמת הכרת והוי שפיר מצוה הבאה בעבירה. ואין לומר דבדיעבד אמרינן מאי אולמי', דהא ודאי הכל מודים דעשה קיל מכרת, וא"כ שפיר הוי מצוה הבאה בעבירה ואין ידחה את הלאו וכמ"ש הנו"ב וצ"ע ג.

ועוד הא ודאי דבלא פרע חייב כרת, ונימא דלא יתחייב כרת ג"כ, דלא כתוב ביהושע כרת. אלא ע"כ דהוי פריעה כמילה לכל מילי, ומצאתי בח"ס סי' רמ"ט כתוב ג"כ הכי ע"ש.

פריעה הוקשה למילה

וראיתי כעת בשאלות פ' אחרי, העיר וכתב מנא לן דפריעה דוחה שבת, וע"ז יש לו היקש דמקשינן פריעה למילה דדחי שבת, ועיין במ"ש בשאלת שלום.

ומעתה פשוט כיון דקיימא לן אין היקש למחצה מקשינן פריעה למילה בכל מילי, לענין דדוחה שבת ופסול בלילה, וממילא פסול ג"כ בנכרי כמו מילה, דאם מל נכרי צריך הטפת דם ברית וכמו כן בפרע נכרי צריך ג"כ הטפת דם ברית, וכל זמן שלא פרע הוי כלא מל והטפת דם לא מהני קודם החיתוך וכמ"ש.

לכך יורנו מורינו כדת מה לעשות, דברי ידידו דו"ש מחכה במהרה לתשובתו,

הצעיר יהושע הלוי ראזענפעלד.

וזה תשובת רבינו

ב"ה

שלום וברכה מאלקי המערכה, אל כבוד הה"ג חריף ובקי חו"פ בנש"ק כש"ת מוה"ר יהושע ראזענפעלד שליט"א החוב"ק לבוב יע"א.

אחרש"ת, יקרתו הגיעני. בדבר השאלה במילה שישאל הי' חיתוך ולהבדיל פריעה ע"י נכרי, אם צריך להטיף דם ברית. הנה לברר שאלה כזו צריך ישוב הדעת ועיון רב ואין הזמן מוכשר, אך מפני הכבוד אשיב לו בקוצר אמרים.

הנה כת"ה הביא מספר עבודת עבודה דפריעה בנכרי כשירה, דמה דמילה בנכרי פסול ילפינן מקרא דנאמר לאברהם אבינו המול ימול, הרי מבואר ביבמות דלא ניתנה פריעה לא"א, א"כ הקרא המל ימול לא קאי רק אחיתוך לא על פריעה.

הנה הספר הזה אינו מצוי פה אתנו, ואיני יודע אם כותב זה דרך מו"מ של הלכה או הלכה למעשה. כי אם לדין יש תשובה, דאף דלא ניתנה פריעה לא"א, אפ"ה עכשיו שניתנה תורה ונתחדשה הלכה למשה מסיני דצריך גם פריעה ומל ולא פרע כאילו לא מל, א"כ גם פריעה בכלל המל ימול.

וראי' לזה מגמרא שבת דף קל"ב דיליף מילה דוחה שבת מקרא וביום השמיני ימול ביום ואפילו בשבת, ופריך הש"ס הא מבעי לי' ביום ולא בלילה, ומשני ההוא מבין שמונת

ימים נפקא. והנה זה פשוט דקרא וביום השמיני ימול דכתוב לאחר מ"ת גם הפריעה בכלל, וגם הפריעה דוחה שבת וגם צריכה להיות ביום ולא בלילה. א"כ מה משני ההוא מבין שמונת ימים נפקא, הא האי קרא נאמר לא"א, א"כ לא ידעינן רק דהחיתוך צריך להיות ביום ולא בלילה, ע"כ צריך קרא וביום השמיני דנאמר לאחר מ"ת, כדי שנדע דגם הפריעה צריכה להיות ביום. אלא ודאי כיון שנתנה תורה ונתחדשה הלכה למשה מסיני דגם הפריעה היא בכלל מילה, שפיר ידעינן גם מקרא דנאמר לא"א מבין שמונת ימים, דפריעה צריכה להיות ביום ולא בלילה, א"כ ה"ה הקרא דהמל ימול גם פריעה בכלל.

עוד הביא כת"ה מספר דרך פיקודיך, דאם החיתוך הי' ע"י ישראל, אף שהפריעה הי' ע"י נכרי אין צריך להטיף דם, כיון שכבר הי' הטפת דם ברית ע"י החיתוך של ישראל. וכת"ה תמה עליו, כיון דמל ולא פרע כאילו לא מל, א"כ הוי כמו שהטיף דם ברית קודם החיתוך, דודאי לא מהני אם הטיף ישראל דם ברית ואח"כ נעשה המילה ע"י נכרי.

הנה דין זה אם הטיף ישראל דם ברית קודם המילה ואח"כ מל הנכרי צריך להטיף אח"כ דם ברית, לא מצאתי מבואר בפוסקים. אך ראיתי שכ"כ המנחת חינוך (מצוה ב') מסבירא דנפשי', וסברתו דדוקא אם אין לו ערלה מועיל הטפת דם ברית, אבל אם יש לו ערלה והטיפו דם ברית בעודו ערל לא מהני.

ובהשקפה ראשונה תמהתי, דהרי הדין של הטפת דם ברית נאמר בגמרא שבת (דף קל"ה ע"א) לענין נולד כשהוא מהול, דצריך להטיף דם ברית שמא ערלה כבושה היא, ולחד מ"ד ודאי ערלה כבושה היא ומחללין עליו שבת, הרי דהטפת דם ברית מהני אפילו ביש לו ערלה.

ומצאתי במנ"ח מצוה רפ"ב שהרגיש בזה, והוכיח מזה דבהטפת דם נסתלק הערלה כבושה. ומביא הוכחה לזה, דאם הערלה נשארה עדיין מה מהני הטפה ואמאי מחללין את השבת, וגם אם הוי כהן אמאי מותר לו לאכול בתרומה אף בהטפה [ולשיטת הרמב"ם ז"ל מותר לו לאכול בתרומה אפילו בלא הטפה], דוודאי ערל ממש אין מועיל כלל הטפה לשום ענין, עכצ"ל דקים להו לחכמז"ל דבהטפה נסתלק הערלה כזו לגמרי. ואינו דומה לקטן שמלו אותו קודם זמנו דג"כ צריך הטפת דם ברית, שם אין לו ערלה, אבל דיש לו ערלה פשוט אצלי דאין הטפה מועיל כלל, ע"כ צ"ל דנסתלק הערלה עי"ז, כן נראה לי פשוט, אלו דבריו ז"ל.

והנה מ"ש דקים לחכז"ל דע"י הטפת הדם נסתלק הערלה הכבושה לגמרי, הוא דוחק גדול ואין מסתבר כלל כמובן.

ומה שהקשה דלמה מחללין שבת למ"ד דודאי ערלה כבושה היא, וכן למה מותר לאכול בתרומה, יש לתרץ בפשיטות. ונקדים דברי המאירי שכתב בזה"ל, שמא יש שם ערלה כבושה רצה לומר מעט עור דבוק

בבשר, שמתוך דקותו ודביקותו ומיעוטו אינו ניכר, ולאחר זמן תתפרק ותתכסה העטרה.

ולכאורה צריך להבין, למה לו לומר משום דלאחר הזמן תתפרק ותתכסה העטרה, הלא גם עכשיו הערלה דבוקה על העטרה. ואם זה לא נחשב ערלה, היתכן שיתחייב עכשיו למול ויחלל שבת על מה שעתיד להיות ערלה.

אולם הבנת דברי המאירי י"ל כך, דודאי ערלה כבושה לא חשיבה ערלה, כיון שאינה ניכרת והעטרה כולה גלוי ונראית כמו שאר נימולים. [אך] אעפ"י שאינו בכלל ערל, אבל עכ"פ לא קיים מצות מילה, ע"כ צריך להטיף דם ברית, ובזה מקיים מצות מילה כיון שאינו יכול לקיים חיתוך ופריעה. כמו במל נכרי שפסולה המילה, אף דודאי לא חשיב ערל כיון שכבר נכרת הערלה ונגלה העטרה, אעפ"י כ צריך להטיף דם ברית כדי לקיים בזה מצות מילה.

אולם לכאורה קשה, למה צריך לומר טעם בנולד מהול משום ערלה כבושה, הא גם בלא טעם ערלה כבושה הי' צריך להטפת דם ברית, כמו במל נכרי או במל תוך זמנו.

וע"כ צ"ל דבנולד מהול ואין לו ערלה כבושה חשיב כמו שקיים מצות מילה. וראי' לזה

דהנה הטו"ז סוסי' רס"ד נסתפק בנולד מהול ואח"כ נמשך ערלתו אם מחויב מה"ת למולו, כמו כסוה הרוח ואח"כ נתגלה, כיון שלא נתקיים מצות כיסוי. והשאגת ארי' מביא ראי' מגמרא יבמות דאין חיוב למולו מן התורה,

א"כ עכצ"ל דחשיב כמו שנעשה מצותו וקיים מצות מילה כמובן.

א"כ לפי"ז שוב צריך להבין, מדוע ביש לו ערלה כבושה צריך להטיף דם ברית כדי לקיים מצות מילה, הא נולד מהול חשיב כנעשה מצותו והערלה כבושה לא חשיב ערלה. ועכצ"ל דנהי דהערלה כבושה לא חשיבה ערלה, אפ"ה א"א לומר דחשיב כמהול, משום דע"י המילה לא תכסה הערלה את העטרה גם אח"כ, אבל בערלה כבושה אף דלא חשיב ערלה כעת כיון שהעטרה כעת גלוי ונראית, אולם אח"כ תתפרק ותתכסה העטרה, ע"כ לא חשיבה ערלה כבושה כמו שמהול, ע"כ צריך לקיים מצות מילה בהטפת דם ברית, כמו במל נכרי או במל תוך זמנו.

ומעתה מיושב קו' המנ"ח, דודאי מותר לאכול בתרומה בהטפת דם ברית, כיון שעכשיו שהעטרה כבושה קיים מצות מילה בהטפת דם ברית, ולשיטת הרמב"ם אפילו בלא הטפת דם ברית מותר לאכול תרומה, כיון שערלה כבושה לא חשיבה ערלה א"כ אינו בכלל וכל ערל לא יאכל בו. רק כדי לקיים מצות מילה כנ"ל צריך להטיף דם ברית, ולמ"ד דודאי ערלה כבושה היא מותר להטיף דם ברית אפילו בשבת, משום דמקיים בזה מצות מילה.

ומעתה נתחזקה סברת המנ"ח, דודאי לא מהני הטפת דם ברית רק היכא שמקיים בזה מצות מילה, דהיינו באין לו ערלה כלל שכבר נכרת על ידי נכרי או בלילה או תוך זמנו, או בנולד מהול שהערלה כבושה לא חשיבה ערלה. אבל במטיף דם ברית קודם שחתך הערלה, ודאי הטפת דם ברית כזה לא מהני מידי שאינו מקיים בזה מצות מילה.

ולכאורה ה' אפשר לומר, היכא שנעשה החתוך על ידי ישראל, כיון שנעשה פלגא דמצוה על ידי ישראל שפיר חשיב ההטפת הדם הטפה, כמו במל ונשתייר ציצין המעכבין את המילה דחשיב ג"כ כמו מל, כמבואר בתוס' קל"ג ד"ה מל ולא פרע.

אמנם ז"א, דודאי אם גמר ישראל הפריעה חשיב החיתוך כמו דעביד פלגא דמצוה, אבל אם הנכרי עשה את הפריעה, כיון דמל ולא פרע כאילו לא מל לא עביד ישראל אפילו פלגא דמצוה, עי' בנ"ב מהד"ת או"ח סי' כ"ב, א"כ בעשה ישראל החיתוך ונכרי הפריעה צריך להטיף דם ברית.

כן נראה להלכה ולא למעשה.

דברי ידידו הדוש"ת בלונ"ח, שמואל פיהרער אבדק"ק הנ"ל.

מיתת צדיקים קטו

במדרש קטו, גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, זהו מיתת צדיקים. ויש לפרש בזה על פי דברי חכמינו ז"ל (סוטה ל"א ע"א) על הפסוק (ישעיה ס"ג, ט') בכל צרתם לו צר, דמשמע הכי ומשמע הכי, כלומר בלמ"ד אל"ף ובלמ"ד וא"ו. ולכאורה אם הקרי הוא בכל צרתם "לו" צר, כמשמעות הקרא שהקב"ה משתתף בצערם של ישראל, א"כ מדוע כתיב "לא".

אמנם יש לומר דקאי על זמן שמסתלק צדיק מן העולם, שאז בני ישראל שרויים בצער על העדר הצדיק, אבל לעומת זה בשמים יש שמחה גדולה כידוע, וכדאיתא בגמרא (מו"ק דף כ"ה ע"ב) שהקב"ה שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. וזהו בכל צרתם "לא" צר, כלומר שלפעמים אין הקב"ה משתתף בצערם של ישראל, והיינו בזמן מיתת צדיקים, שאז אדרבה שמחה היא בשמים.

וזה יש לומר בכוונת המדרש הנ"ל, כל מכה אשר "לא כתוב" בספר התורה הזאת, זה מיתת צדיקים, הכוונה, איזה מכה היא אשר נכתב בעבורה "לא" בפסוק בכל צרתם "לא" צר, על איזה צרה קאי, על זה אמרו זהו מיתת צדיקים, כי אז בכל צרתם לא צר, וכנ"ל.

נסיון העקידה ק"י

שמעתי מאת הרה"ח מוה"ר יהושע וואלף זאפערן ז"ל, שאמר בשם רבו הגאון מוה"ר שמואל פיהרער אבד"ק קראס זצ"ל הי"ד, להסביר גודל מעלתו של אברהם אבינו במה שעמד בנסיון העקידה.

דהנה ידועה קושיית הקדמונים על מה שנשתבח בזה אברהם, הלא בכל דור ודור כשעמדו אומות העולם על בני ישראל לכלותם, מסרו נפשם על קדושת השם, ומהו רבותי דאברהם. אלא דידוע כי אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, מפני שכל העולם כולו עמדו בעבר אחד, והוא עמד בעבר אחר יחיד, כי כל בני דורו היו עובדי עבודה זרה, ואברהם אבינו בעודו בנערותו הכיר את בוראו וכפר בעבודה זרה, והלך ממקום למקום והי' קורא

קטו. נדפס בקובץ 'כרם שלמה' (באבוב), שנה א', קונטרס ט', אלול תשל"ח עמ' כ"ה, בשם רבנו קטז. בהרבה ספרים הובא כן בשם המדרש, ועי' גם בס' 'פנים יפות' לבעל ההפלאה, פ' כי תבוא עה"פ "גם כל חלי וכל מכה", והמגיה שם (בהע' קפה) ציין דלא נמצא בספרי חז"ל שבידינו, והמקור הקדום ביותר שנמצא שמביא מאמר זה הוא בספר דרוש שמואל הנדפס עם ספר לקט שמואל ויניציאה תנ"ד, להג"ר שמואל פייביש נכד הסמ"ע בס"פ תבוא, והביא על זה ביאורים מהגר"ר העשיל ועוד.

ק"י. מתוך ד"ת של כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב שליט"א, ליל שב"ק פרשת צו - שבת הגדול שנת תשע"ז, נדפס בקובץ 'אמרי קודש' דבאבוב.

ומכריז בקול גדול כי יש אלוקים בארץ ולו לבד ראוי לעבוד, וערך ויכוחים עם בני דורו, עד שעלה בידו להכניס נפשות רבות תחת כנפי השכינה ושתל בליבם אמונת אלוקי עולם.

והנה אחד מן הדברים שה' נפוץ בימים ההם בקרב עובדי עבודה זרה, ה' לשחוט את ילדיהם לשם אלהיהם, כדכתיב (ישעיה נ"ז, ה') שוחטי הילדים בנחלים, שהעמידו פסל של עבודה זרה במקום גבוה על ההר, ושחטו את הילד בפני הפסל, והי' הדם שותת ויורד אל הנחלים אשר מתחת להר. ובכל מקום אשר אברהם הגיע, צווח ככרוכי'א שיעזבו דרך המקולקלת הזאת, והוכיח להם כי זה גופא אשר עובדים את אלהיהם על ידי שחיטת הילדים, מוכיח כי אין אלהיהם אמת. שהרי האלוקים אשר ברא את העולם ומלואו, הוא מלך חפץ בחיים, והוא השורש והחיות של כל בני אדם אשר על פני האדמה, אשר יכולים להשיג גדלות הבורא, ולעובדו בדעת ותבונה, כל זמן אשר יש בהם נשמת רוח חיים, וכי יתכן שהבורא יחפוץ במיתתם, ועל כרחך מה שהאומות עושים הוא טעות ומעשה כסילות.

כך הרבה אברהם אבינו לדבר על לבות אנשי דורו לנחותם בדרך האמת, ולאט לאט עלה בידו להפריש הרבה אנשים מן העבודה זרה וקירבם לדרך האמת, ובמשך הזמן נתפרסם דעת אברהם אבינו בכל העולם, וכל בני דורו למקטנם ועד גדלם ידעו והכירו אותו כאיש הכופר בעבודה זו של שחיטת הילדים.

והנה פתאום שמע אברהם אבינו את קול ד' מדבר אליו, שיקח את בנו יחידו

ויעלהו לפניו לעולה על אחד ההרים, ממש בסדר ובתמונה ההיא אשר עשו הנכרים עובדי עבודה זרה לשם אלהיהם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן נצטווה באותה שעה מאת ד' אלוקים אמת. וכמובן, שאיש אחר במקומו ה' עושה חשבון לנפשו, איך אוכל לעשות כדבר הזה, הלא אהי' ללעג ולקלס בעיני הבריות, כי כל הימים אני צועק ומוכיח שאסור לעשות כן, וכבר נתפרסם בשמי בכל העולם כולו שהקב"ה לא חפץ בעבודה כזו, ואיך אעשה עתה ההיפוך מזה, מה יאמרו הבריות, ואיך יהי' לי פתחון פה לפנייהם. ולכן ה' מקום שיחשוב דבודאי לא היתה זאת כוונתו של הקב"ה, ולפרש את דבר ד' באופנים אחרים, כדי שלא יהי' כל כך ליצנות בעיני בני דורו, ומה גם שיצא מזה חילול השם, שאברהם בעצמו שוחט את בנו ככל הגוים אשר סביבותיו העובדים עבודה זרה.

אמנם לא כן עשה אברהם אבינו, אלא מיד בשומעו את דבר ד', נזדרז למלאות רצונו, וישכם בבוקר ויחבוש את חמורו ויצא לדרכו עם יצחק בנו, ובתומו הלך לקיים מצות ד' לשחוט את בנו. וכאשר שאלוהו אנשי דורו אשר פגעו אותו בדרך, לאן אתה הולך, השיב בפה מלא ובשמחה, הנני הולך לקיים מצות בוראי, שצוה אותי לשחוט את בני את יצחק על ההר, ולא נתירא כלל שמא ילעגו עליו שהוא עושה ההיפוך ממה שדרש כל ימיו. בואו וראו עד היכן הגיע עזוז אהבתו של אברהם אבינו אל ד', ע"כ.

ביאור מדרש פליאה עה"פ "הים ראה וינוס" קי"ה

מכזבים ונסים המים מהם. והנה השר של ים ידע שיש קל וחומר מן הירדן שהוא צריך לבקוע בשביל משה וישראל, וחשב דא"כ למה היה צריך לתנאי שהים יבקע, ואע"ג דקיי"ל מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא, אולם אמרינן בחולין (דף ק"ח) ובקידושין (דף ד') בשם רבי ישמעאל דאי איכא למידרש דרשין.

ולכך דרש שרו של ים, שרצון הקב"ה הוא שהים ינוס לאחור גם בשביל המצרים כדי שיחשבו שזהו הזמן שהים כוזב את מימיו והם ירדפו לתוכו ואחר כך ישוב הים עליהם ויטביעם, והתנאי היה שהים יבקע אף לפני המצרים.

וזה פי' המדרש הים ראה וינוס מה ראה ברייתא דר' ישמעאל, שאמר דהיכא דאיכא למידרש לא אמרינן מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא, ואם כן למה לי תנאי והלא הירדן יסוב לאחור על ידי התלמיד יהושע ויש לדון בקל וחומר, אלא ע"כ התנאי היה שישוב הים על המצרים. ואתא שפיר דדרשין לאיתנו לתנאו בהשבת הים על המצרים שזו היתה כוונת התנאי, עכדפח"ח.

איתא במדרש פליאה על הפסוק הים ראה וינוס, מה ראה ברייתא דר' ישמעאל ראה. וביאר עפ"י המבואר במדרש עה"פ הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור, שהים לא רצה להיבקע לפני משה, וא"ל הקב"ה אם הירדן יסוב לאחור לפני התלמיד יהושע, לפני רבו על אחת כמה וכמה, מיד וינוס.

והנה דרשו חז"ל על הפסוק וישב הים לפנות בוקר לאיתנו לתנאו הראשון, שתנאי התנה הקב"ה עם הים שיבקע לפני ישראל. וקשה למה היה צריך לתנאי, הלא יש ק"ו שצריך להיבקע. וגם הקשו למה רמז הכתוב תנאי הזה בשעה שישב הים לאיתנו הו"ל לרמזו בשעת הבקיעה, ועיין אוהחה"ק שם.

והתירוץ דהנה יש להבין איך נואלו שרי צוען כשראו נס נגלה וגדול כזה של קריעת ים סוף שהוא נגד הטבע, ואעפ"כ הלכו ורדפו אחרי ישראל ובתוך הים, ולמה חשבו שגם הם ראויים לנס גדול כזה שיבקע הים עבורם, ועי' ערבי נחל שתמה ג"כ בזה.

אך הנה מצינו במשנה פרה (פ"ח מ"ט) המים המכזבים מימיהם וכו' פעם אחת בשבוע, ובר"ן נדרים (דף מ' ע"ב) שיש נהרות שלפעמים

שבעה כה"ג שהיו בני קמחית קיט

וביומא שם, פעם אחת יצא [ר' ישמעאל] וסיפר עם הגמון אחד ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס יוסף אחיו ושימש תחתיו וכו', הרי שאחיו יוסף שימש תחתיו. ותוס' דף י"ב ע"ב הביאו מתוספתא שיוסף בן אלם מציפורי אירע פסול בכ"ג ושימש תחתיו, עיי"ש תוספתא פ"א ה"ד.

והי' מקום לומר שהוא הוא אותו יוסף אחי ר' ישמעאל, אך אין לנו הכרח לזה. ואדרבא היה נראה סתירה, דבירושלמי ביומא פ"א ה"א ובמגילה פ"א ה"י והוריות פ"ג ה"ב [ציינם במסורת הש"ס י"ב] מבואר מעשה בבן אלם מציפורין שאירע קרי לכ"ג ביוהכ"פ ונכנס בן אלם ושימש תחתיו בכהונה גדולה וכו', הרי שהמעשה הי' שאירע לו קרי, ובר' ישמעאל היה המעשה שניתזה לו צינורא, הרי ששני מעשים נפרדים המה לכאורה.

אך עי' קרבה"ע שם שכתב שקרי לאו דוקא, רק הכוונה למקרה שנטמא ע"י אחת מטומאות, אבל קרי ממש א"א לומר, דתנן באבות שלא אירע קרי לכ"ג מעולם, ולפי"ז יתכן לומר שהיה מעשה אחד.

ומעתה נפן ללשון אדר"נ פל"ה ה"ה, עשרה נסים וכו' ולא אירע קרי לכה"ג ביוכ"פ

בס"ד, ט"ו תמוז ליל ד' בלק תשע"ה, לכבוד אאמו"ר שליט"א,

שמענו כמ"פ מאא"ז ע"ה ששמע מהגאון מקראסנע זצ"ל, על הא דשאלו קמחית במה זכתה לז' בנים כה"ג, למה תלו הדבר בה, ולא באביהם. ואמר שהיו אחים מאם ולא מאב אחד והוכיח ד"ז מאדר"נ. ובמשך השנים יגעתי כמ"פ וחפשתי, ואף ראיתי ענין זה מוזכר באדר"נ פל"ה ה"ה, ולא מצאתי שום ראיה לזה, והיום איש בשורה אנכי וב"ה מצאתי פשר הדבר.

בעצם הדבר, כן כתב מהרש"א שם יומא דף מ"ז קי, שאפשר שלא היו אחים מאב. רק לפה"נ הגאון מקראסנע הוכיח כן מאדר"נ. דבמהרש"א שם הקשה, דלפי הנראה מגמ' שם היה ר' ישמעאל בן קמחית כה"ג עכ"פ לשתי שנים, והלא אמרו לעיל דף ט' שבמקדש שני כאו"א לא הוציא שנתו חוץ משמעון הצדיק, יוחנן כ"ג וישמעאל בן פאבו, וי"א ר' אליעזר בן חרסום. ותירץ, דר' ישמעאל בן קמחית הוא הוא ישמעאל בן פאבי רק נזכר הכא בשם אמו כיון שהי' בזכותה, הרי לנו שאבי ר' ישמעאל פאבי שמו.

קיט. מכתב שכתב הרה"ג רבי נפתלי ראובן ציטראנענבוים שליט"א, ר"מ בשיבת באבוב (ברוקלין). לאביו הרה"ח רבי שמריהו שליט"א (המוציא לאור של קבצי 'כרם שלמה' באבוב), לבאר חידו"ת ששמע מסבו (שהיה תלמיד רבנו) בשם רבנו.

קכ. ע"א ד"ה 'על ר' ישמעאל'.

חוץ מר' ישמעאל בן קמחית שיצא והסיח עם הגמון אחד ונתזה צינורא מפיו וכו', הרי דבאדר"נ מפורש שמעשה דר' ישמעאל שנתזה צינורא זהו הפעם אחת שאירע קרי לכ"ג. הרי זה כפי קרבה"ע הנ"ל, מקרה של טומאה [רק בהא חולק הבבלי, שהי' שני פעמים עם ר' ישמעאל, ואולי גם אדר"נ מודה, ולא כתבו פעם אחת, רק כתבו חוץ מר' ישמעאל, ואה"נ אירע עמו ב' פעמים].

ולפי"ז לשון הירושלמי בג' מקומות הנ"ל, מעשה בבן אלם מציפורי [ובתוספתא

הנ"ל מפורש שיוסף שמו] שאירע קרי לכ"ג ביוכ"פ הוא הוא מעשה דר' ישמעאל שנתזה צינורא, כלשון אדר"נ מעולם לא אירע קרי בכ"ג חוץ מר' ישמעאל. מעתה הרי לנו שר' ישמעאל היה בן פאבי, כמהרש"א הנ"ל, ואחיו יוסף ששימש תחתיו (כבבלי מ"ז ע"א) היה בן אלם כירושלמי הנ"ל, ע"כ שזכות אמם גרמה להם.

ושמחתי כמוצא שלל רב שזכיתי להעמיד מקחו של צדיק, בפרט שד"ז נשאר לפליטה ע"י אא"ז, זכותו יגן בעדי, ויהיו שפתותיהם דובבות בקברם.

חנוכה קכא

ישוב לקושית הבית יוסף למה קבעו חנוכה ח' ימים, בשם הגה"ק מאוסטורובצה זצ"ל.

בטור אור"ח סי' תר"ע הקשה הב"י וז"ל: ואיכא למידק למה קבעו ח' ימים, דכיון דשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחד, נמצא שלא נעשה הנס אלא בז' הלילות.

ותירץ הגה"ק הנ"ל, שכל עיקרו וחשיבותו של הנס הזה היה חידושו, כמו שאמרו חז"ל: נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. שאם למשל נעשה הנס והדליקו ממנו שבעה ימים בודאי שגם זה היה נס, אבל לא היה זה נס מחודש. לפי שמצינו שכבר עשה הקב"ה פעם נס כזה, כמו שאמרו חז"ל

בבראשית רבה, מביאם רש"י על הפסוק (בראשית כ"ד, ס"ז) "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו" וגו', וז"ל רש"י: ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו, כלומר, ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מע"ש לע"ש וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו.

ואם כן נס שנר ידלק שבעה ימים כבר עשה הקב"ה פעם בעולמו, ועכשיו שרצה הקב"ה להראות חיבתו של ישראל, עשה להם נס מחודש שלא היה מעולם. וזה היה עיקרו של נס, היינו חידושו, ועל סמך וזכר לנס הזה קבעו חז"ל חנוכה ח' ימים.

קכא. נדפס בס' 'אבני זכרון' (הרב ארנברג), ונכתב שם בהערה ששמע חידו"ת זה ממורו ורבו העילוי המצוין רבי חנינא ב"ר יוסף גניוויש הי"ד, ששמע זאת מרבנו (בשם הגה"ק מאוסטורובצה).

והסביר הגה"ק מאוסטרובצה זצ"ל את דבריו, עם עובדא שהיתה עם הבית יוסף בעצמו. שפעם אחת נתקשה הב"י מאד בהבנת דברי התוספות באיזה מקום, ולמרות הרבה יגיעות שיגע לא הצליח להבין את דברי התוספות. והצטער מאד וישב בתענית על דבר זה, ונגלה אליו בחלום אחד מבעלי התוספות וגילה לו את כוונת התוספות הנ"ל.

אחרי זמן נכנס הב"י לאחד מבתי המדרש בצפת, וראה והנה שני בחורים לומדים התוספות שהוא הב"י נתקשה להבינם. התיישב קרוב להם ולפליאתו הגדולה נכנסו ויצאו בשלום בהבנת דברי התוספות על בוריים. ענין זה גרם לבית יוסף מבוכה רבה וצער רב והרגיש בעצמו שפלות הנפש, שהוא לא זכה למה שזכו שני בחורים רגילים, ושהוא

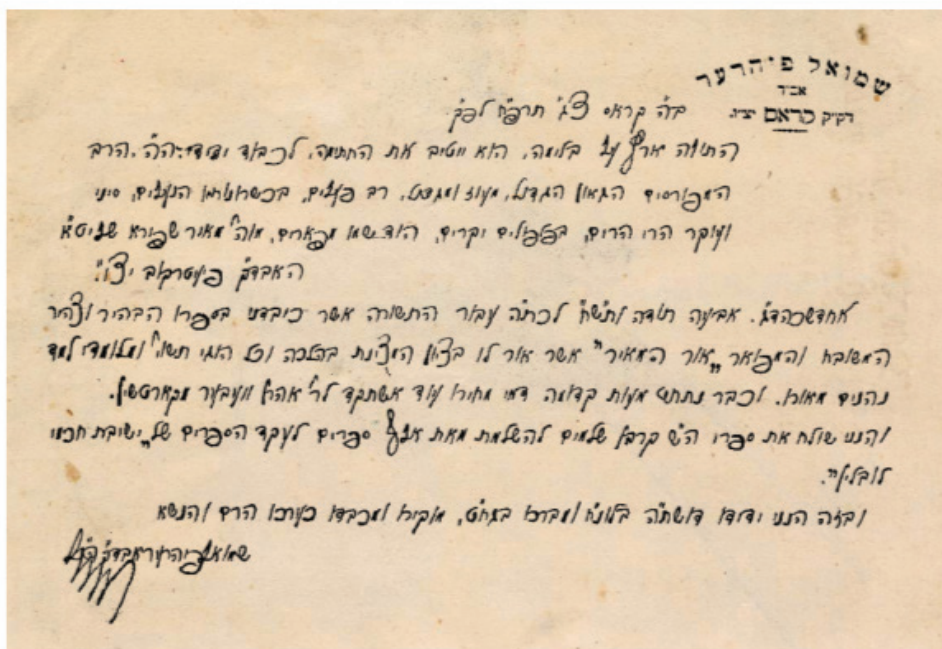
הב"י, היה צריך להטריח את בעלי התוספות מעלמא דקשוט, ואלה השנים הבינו הדברים בדרך הפשוטה מאד. ודבר זה גרם להב"י שוב פעם שפלות הנפש שאין דוגמתה. עד שנגלה אליו המגיד שגילה לו סתרי תורה ואמר לו, אל תצטער ואל תענה את נפשך, להוי ידוע לך, שעד שלא גילו לך מן השמים את הכוונה האמתית של התוס' לא היה בעולם איש שיבינם, עד שבאת ועשית מה שעשית והורדת משם את ההבנה, ועכשיו כל ת"ח רגיל יכול להבינם.

ובזה סיים הגה"ק מאוסטרובצה זצ"ל את דבריו, אותו הענין עם נס חנוכה, עיקר חידושו של הנס שהדליקו ממנו שמונה ימים שזה לא היה אף פעם בעולם, אם כן על נס הזה קבעו חז"ל שמונה ימים.



אגרת שכתב רבנו למחר"ם שפירא זצ"ל

(מתוך ספר אגרות ותולדות מחר"ם שפירא מלובלין, עמ' 80)



שמאל פיהרער

אב"ד דק"ק קראס יצ"ו

ב"ה קראס צום גדליה תרפ"ח לפ"ק

התולה ארץ על בלימה, הוא ייטיב את החתימה, לכבוד ידידי ה"ה הרב המפורסם הגאון הגדול, מעוז ומגדול, רב פעלים, בכשרונותיו הנעלים, סיני ועוקר הרי הרים, בפלפולים יקרים, הוד שמו מפארים, מו"ה מאיר שפירא שליט"א האבד"ק פיעטקוב יצ"ו.

אחדשכחד"ג. אביעה תודה ותש"ח לכת"ה עבור התשורה אשר כיבדני בספרו הבהיר וצהיר המשובח והמפואר "אור המאיר" אשר אור לו בציון המצינת בהלכה וכל הוגי תוש"י ומלומדי למד נהנים מאורו. וכבר נתתי מעות קדימה דמי מחירו עוד אשתקד לר' אהרן וועבער מקארטשין.

והנני שולח את ספרי הר שפר קרבן שלמים להשלמת מאת אלף ספרים לעקד הספרים של "ישיבת חכמי לובלין".

ובזה הנני ידידו דושת"ה בלונ"ח ומברכו בגח"ט, מוקירו ומכבדו כערכו הרם והנשא.

שמאל פיהרער אבד"ק הנ"ל